ב ס " ד

מקום בינה

הוצאה - רשויות - חצירות - תחומין

הקדמות וביאורים במסכתות שבת ועירובין

מהדורת ניסיון | לא מוגה

נתנאל דיינובסקי

תוכן עניינים כללי

הקדמות וכללים - יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות ה
קדושת יום השבת ומצוותיה ט
מהות השבת וחלקי מצוותה - ט|חלקי מצוות השבת - ט|גדרי השביתה, המנוחה והנפישה - י|השביתה, מנוחה, ונפישה - י|
יום השבת – גדריו ומשמעותם - יד|גדרי הזמן דיום השבת - יד|סדר המושגים וביאור לישנא דקרא - טו|קדושת זמן שבת
וגדרי חילולו - טז|קדושת יום השבת - טז|מעשה דחילול שבת - טז|ביטול מנוחת שבת - יז|גדר הכנה כהשלמת שביתה - יז|
מתנת שבת - יח
גדרי מעשה כא
מציאות המעשה - כא|מושגי המציאות - כא|המציאות - כב|סיכום - כג|מושגי המציאות כמשמשת לאדם - כד|סיכום - כה|
המעשה - כו|מעשה כנושא את הנעשה - כו|המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות - כז|משמעויות הקיימות רק
ביחס למעשה שהוא כהמשך - כז|המעשה ביחס למציאות קיימת - כח|הגדרות שאינם משמעות במעשה - כח|העושה - כח|
העושה כנושא המעשה - כח|אדם העושה - כח|דעת האדם - כט|בקשה - כט|מחשבה - כט|רצון - כט|כוונה - ל|סיכום - ל|
העושה מעשה מצווה - לא|סיכום - לא|גדרי איסור מעשה - לב|גדרי מעשה - לב|גדרי העושה - לב|איסור לא תעשה - לב
איסור עשיית מלאכה לד
איסור מלאכה - לד|גדר האיסור - לד|גדרי מלאכה - לה|מעשה מלאכה - לה|חכמה ומלאכה - לה|מלאכת מחשבת - לה|עשיית
מלאכה - לו|מעשה מלאכה - לז|מלאכה שאינה צריכה לגופה - לח|מלאכת מחשבת - לט|דבר שאינו מתכווין - מ|מתעסק - מ|
סיכום - מא|סוגי מלאכות שבת - מב|מלאכות יצירה - מג|מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ - מג|גדרי מלאכת הוצאה - מד|
מלאכה גרועה - מז
רשויות מח
מציאות מעשה הוצאה - מח|גדרי מקום - מח|הגדרות מציאותיות - מח|הגדרות שימושיות - מט|הגדרות רשות - נב|דיני מקום
- נב|גודל מקום - נב|אחידות המקום - נה|גדרי מציאות חפץ במקום - נה|מקום - נה|חפץ ומקומו - נה|צורך אדם במקום - נו|
צורך האדם בחפץ - נו|צורך האדם בחפץ ממוקם - נז|סיכום - נז|חילוקי רשויות - נח|נושאי דיני הוצאה ברשויות - נט|חילוקי
השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן - ס|רשות כמקום שימוש - ס|רשות ביחס לחפץ המונח בה - סב|רשות היחיד -
סב|המבנה הממשי של רשות היחיד. - סג|דין שתהיה גדורה לעצמה. - סג|תל - סג|חריץ - סד|מחיצה - סד|מספר המחיצות -
סד|דין שתהיה ראויה לשימוש - סו|דין שעולה עד הרקיע - סו|ההגדרה השימושית של רשות היחיד. - סז|ההפרדה וההגדרה
(מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. - סז|גדרי מחיצה - סז|דיני מחיצה - עא|דיני פירצה - עב|רשות הרבים
- עג|המבנה הממשי של רשות הרבים - עג|הגדרות השימושיות של רשות הרבים - עז
מעשה הוצאה פ
סוגי מעשה הוצאה - פ|מעשה הוצאה מרשות לרשות - פ|מעשה העברה ד' ברה"ר - פ|תנאי מעשה הוצאה - פא|עקירה והנחה -
פא|שיעור דבר היוצא - פג|העושה מלאכת הוצאה - פה|סוגי עשייה דמלאכת הוצאה - פה|כוונת העושה - פו|איסור עשיית
מלאכה במלאכת הוצאה - פו
מלאכת הוצאה – סוגיות פח

יציאות השבת (שבת ב.) צא
א. מתניתין דיציאות השבת - צא|ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ - צא|ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות - צב|ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום - צג|ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה - צד|ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה - צה|ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות - צו|ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה - צז|ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת - צז|י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת - צח|יא. עוד בעניין שם יציאה - צט
ידו של אדם (שבת ג:) קב
א. תורף הסוגיא והצריך ביאור - קב|ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' - קג|ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות - קג|ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה - קד|ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה - קד|ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה - קה|ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י - קה|ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם - קו|ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה - קז
עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) קח
א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור - קח|ב. בירור בגדר עקירה - קי|ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה - קי|ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קיא|ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור - קיב|ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה - קיג|ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה - קיד|ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה - קטו|ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קיז|י. בגדר קלוטה כמי שהונחה - קיח|יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע - קכא|יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה - קכג|יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה - קכה|יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא - קכז|טו. בגדר הנחה תוך ג' - קל|טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב - קלב|יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו - קלג|יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) - קלה
המוציא מחנות לפלטיא (ה:) קלז
א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים - קלז|ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא - קלח|ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור - קלט|ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים - קמ|ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קמא|ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו - קמב|ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל - קמב|ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל - קמג|ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת - קמד|י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קמד|יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) - קמו|יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי - קמז|יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך - קמח|יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה - קמט
העבירו דרך עליו (שבת ח:) קנב
א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש - קנב|ב. בגדר חפץ נח - קנג|ג. בירור בגדר עקירה - קנו
העבירה דרך עליה (שבת פ.) קנט
א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה - קנט|ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם - קס|ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה - קסב|ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום - קסג
בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) קסה
א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא - קסה|ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה - קסו|ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה - קסז|ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור - קסז|ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) - קסח|ו. תוספת ביאור בדברי רבא - קסח|ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.) - קסט|ח. בירור בגדר מחשבת שיעור - קסט|ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה - קע|י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה - קעא|יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) - קעב|יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם - קעג|יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור - קעד
בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) קעה
א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב - קעה|ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה - קעז|ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - קעח|ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - קעט|ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה - קפ|ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות - קפא|ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם - קפב|ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן - קפג|ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה - קפה|י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה - קפה
בגדר מתעסק (כריתות יט:) קפט
א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות - קפט|ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק - קצ|ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה - קצב

תוכן עניינים כללי

דבר שאין מתכווין קצד
א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכווין - קצד|ב. ביאור מח' ר"י ור"ש - קצה
שנים שעשאוה קצז
א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה - קצז|ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה - קצח|ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה - קצט|ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים - ר|ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה - ראו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה - ראז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח - רב|ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה - רג|ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים - רד
היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) רו
א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא - רו|ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה - רז
סיכום רח
סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת - רח
רשויות - סוגיות רט
בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי רי
א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב - רי|ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי - ריא|ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת - ריב|ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר - ריג|ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו - רי|ו. בדין אמלתרא - רטו
בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ריז
א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים - ריז|ב. מח' הטור ורבינו יואל - ריח|ג. סיכום חילוקי הדעות - ריט
מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים רכ
א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב - רכ|ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה - רכא|ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה - רכב|ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו - רכב
סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) רכד
משך חכך (ה.) רלג
מבוי שנפרץ (ו.) רלט
מבוי עקום (ו.) רמא
מבוי שצידו א' ארוך (ח:) רמג
בין לחיים (ח:) רמו
בגדרי רשויות רמח
א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי - רמח

שמירת זכויות - כל הזכויות הפקר

פרטי קשר - 052-7666666

פרטי הוצאה לאור - הוצאת זוכמיר בע"מ

פרטים נוספים - אין לסמוך על האמור להלכה

הקדמות וכללים

יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות

תוכן עניינים מפורט

קדושת יום השבת ומצוותיה ט
מהות השבת וחלקי מצוותה ט
חלקי מצוות השבת ט
גדרי השביתה, המנוחה והנפישה י
השביתה, מנוחה, ונפישה י
יום השבת - גדריו ומשמעותם יד
גדרי הזמן דיום השבת יד
סדר המושגים וביאור לישנא דקרא טו
קדושת זמן שבת וגדרי חילולו טז
קדושת יום השבת טז
מעשה דחילול שבת טז
ביטול מנוחת שבת יז
גדר הכנה כהשלמת שביתה יז
מתנת שבת יח
גדרי מעשה כא
מציאות המעשה כא
מושגי המציאות כא
המציאות כב
סיכום כג
מושגי המציאות כמשמשת לאדם כד
סיכום כה
המעשה כו
מעשה כנושא את הנעשה כו
המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות כז
משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך כז
המעשה ביחס למציאות קיימת כח
הגדרות שאינם משמעות במעשה כח
העושה כח
העושה כנושא המעשה כח
אדם העושה כח
דעת האדם כט
בקשה כט
מחשבה כט
רצון כט
כוונה ל
סיכום ל
העושה מעשה מצווה לא
סיכום לא
גדרי איסור מעשה לב
גדרי מעשה לב
גדרי העושה לב
איסור לא תעשה לב

איסור עשיית מלאכה לד
איסור מלאכה לד
גדר האיסור לד
גדרי מלאכה לה
מעשה מלאכה לה
חכמה ומלאכה לה
מלאכת מחשבת לה
עשיית מלאכה לו
מעשה מלאכה לז
מלאכה שאינה צריכה לגופה לח
מלאכת מחשבת לט
דבר שאינו מתכווין מ
מתעסק מ
סיכום מא
סוגי מלאכות שבת מב
מלאכות יצירה מג
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ מג
גדרי מלאכת הוצאה מד
מלאכה גרועה מז
רשויות מח
מציאות מעשה הוצאה מח
גדרי מקום מח
הגדרות מציאותיות מח
הגדרות שימושיות מט
הגדרות רשות נב
דיני מקום נב
גודל מקום נב
אחידות המקום נה
גדרי מציאות חפץ במקום נה
מקום נה
חפץ ומקומו נה
צורך אדם במקום נו
צורך האדם בחפץ נו
צורך האדם בחפץ ממוקם נז
סיכום נז
חילוקי רשויות נח
נושאי דיני הוצאה ברשויות נט
חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן ס
רשות כמקום שימוש ס
רשות ביחס לחפץ המונח בה סב
רשות היחיד סב
המבנה הממשי של רשות היחיד. סג
דין שתהיה גדורה לעצמה. סג
תל סג
חריץ סד
מחיצה סד
מספר המחיצות סד
דין שתהיה ראויה לשימוש סו
דין שעולה עד הרקיע סו
ההגדרה השימושית של רשות היחיד. סז
ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. סז
גדרי מחיצה סז
דיני מחיצה עא
דיני פירצה עב
רשות הרבים עג
המבנה הממשי של רשות הרבים עג
הגדרות השימושיות של רשות הרבים עז

מעשה הוצאה פ
סוגי מעשה הוצאה פ
מעשה הוצאה מרשות לרשות פ
מעשה העברה ד' ברה"ר פ
תנאי מעשה הוצאה פא
עקירה והנחה פא
שיעור דבר היוצא פג
העושה מלאכת הוצאה פה
סוגי עשייה דמלאכת הוצאה פה
כוונת העושה פו
איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה פו

הקדמה

כהקדמה לדיני הוצאה וגדרי רשויות ועל מנת לבאר את הדינים התלויים בגדרים אלו, נצרכים אנו לבאר את גדרי האיסור ואת המציאות שעליה נאמר האיסור, ולראות איזה מהם מזה ואיזה מזה.

והנה כהרבה מדיני התורה הק' ניתנו לנו איסורי התורה על מציאות מוקדמת הברורה לנו (ויש שמציאות זו היתה בבריאת העולם, דאיסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש שנתחדשה אך בקבלת התורה), חלק מהם ברורים לנו מבלי להעמיד בהם גדרים במציאות ושאר שיעורים, בין מחמת קיצוניות המשתנים שמכריחה אותנו להבדלה, ובין כאלה המקובלים כתורה שבעל פה. אך חלק מהם, ועליהם רובה של תורה שבעל פה, אינם ברורים לנו באופן טבעי (כשתי כליותיו של אברהם אבינו), הן מחמת חסרוננו בהבנת התורה (התלויה בהבנת לשונה הק', והתאמת כולה באחת), והן מחמת קושי היכולת לצמצם בסברא, ועיקרם של הלכות אלו להאיר עינינו לראות המציאות הקיימת וחילוקיה, לחייב ולפטור, להתיר ולאסור, ולתיקון תקנות במקום בו עיני העם כבדו מהבחין ביניהם.

הדברים פשוטים בכל מקום שתחילת כל הגדרה ותכלית כל חילוק אין קיומו אלא בציוויו יתי', שכל הגדרה תעמוד על הקודמת לה, וכולן מיוחסות להגדרות הפשוטות הקודמות להם, והוא ראשון אל חי וקיים עליון (במובן הקדום, המוחלט, וחסר היחס) קודם לכל המתייחסים, ואין יחס בלתו, ומבלעדיו אין יחס, ועל כן יש לראות בכל המציאות הנ"ל, מציאות הלכתית בציוויו יתי', ואיך שיהיה הרי אין המציאות המדוברת בעלת חשיבות אלא במשמעותה).

וכן הוא בדיני רשויות והוצאה, שתהיה אריכות הדברים בהבנת המציאות וגדריה, שעליה ניתנו ההלכות והתקנות, והי"ע.

סימן א

קדושת יום השבת ומצוותיה

מהות השבת וחלקי מצוותה

חלקי מצוות השבת

חילוקי משמעות בשם שבת - שבת ומצוותה, עשייה ואי עשייה, קדושה ושביתה, זכירה ושמירה

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת. מצוות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. באי עשייה. בחלק העשייה מצאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מצאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מצאנו שני גדרים. א. ביום. ב. באדם. בדבר ממנו שובתים מצאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. באי עשייה מצאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של אי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

חילוקי גדרים בחלק העושה - העושה כנפרד, בעצמו ולדעתו

בחלק העושה מצאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל ישראל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל ישראל לדורותיהם. בגדר העושה בנפרד מצאנו שלושה גדרים. א. האדם העושה בעצמו. ב. האדם ביחס לעשיית אדם אחר לדעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מצאנו שלושה גדרים. א. הדעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הדעה מצאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו דיני העושה (במשמעותו כנפרד) דמצוות שבת שונים משאר המצוות, וכדבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

חילוקי גדרים במעשה האיסור - עבודה, עשייה, ומלאכה בהמצאה עילוי ושינוי מצב

בחלק המעשה של האיסור מצאנו שלושה גדרים (ול"ד לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התוצאה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמצאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההוצאה מרשות לרשות.)

חילוקי גדרים בחלק הזמן - היום המסוים, מכלל ימי השבת, וכשביעית השבוע וביחס לעושה

בחלק הזמן מצאנו שלושה גדרים. א. היום המסוים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסוים מצאנו שני גדרים. א. כל היום כדבר אחד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מצאנו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מצאנו שגדר זה חלוק גם ע"י

גדר העושה האמור. א. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מצאנו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

חילוקי משמעות בקיום ותכלית המצווה - אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

במטרת המצווה מצאנו שני גדרים. א. מטרת המצוָוה. ב. מטרת המצוָוה. במטרת המצוָוה מצאנו שני גדרים. א. במצוָוה. ב. בסביבתו. במטרת המצוָוה מצאנו שני גדרים. א. אות. ב. זכרון. באות מצאנו שני גדרים. א. אות בזמן המצווה. ב. אות לעולם. והזכרון הוא ליציאת מצרים. במטרת סביבתו מצאנו שני גדרים. א. ידיעה. ב. מעשה. הידיעה היא שידעו אומות העולם בקדושת ישראל. במעשה מצאנו שלושה גדרים. א. מנוחת הבהמה. ב. נפישת בן אמתך והגר. ג. מנוחת העבד והאמה כמוך. ובמטרת המצוָוה מצאנו גדר אחד שהוא ברית עולם.

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

שלושה שמות למעשה השבת ותכליתם - נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתוצאה של המלאכה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות דיני יום השביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. א. נפישה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. א. נפישת העושה לעצמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתוצאה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית' במעשה בראשית, שביתה, מהיות היצירה גמורה. מנוחה, מה שאין צורך במלאכה. ונפישה, במשמעות קיום רצון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהיצירה. מנוחה, מההתעסקות. ונפישה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל רצונותיו ואין לו רצון.

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה בראשית נגמר ויברך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים - העבד הנח מעבודה לעומת נפישת האדם הנבחר לה'

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפישה תבוא שיהיה האדם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעצם היצירה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת האדון, אך בזה שישבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום רצון היצירה.

חילוק וינח וינפש מוישבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין וישבות, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, אך וישבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכליית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל ששת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה באופן כללי וביחס לששת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר ששת הימים.

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך מששת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שישנם. והאמת דכולהו אית ביה, שביחס לכליית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שישנם, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסוים.

שם נפישה ביחס לאדם - אי היות העושה משמש ליצירה ושמירת נפישתו האישית

ופש הוא לשון שארית ונפש הוא כח התמדת השארית וינפש היינו כי אחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שארית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפישה שעדיין מחיה אותם אך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשארה מכח הבריאה הראשונה.

וביאורו כי שם נפישה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא איחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו

ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפישה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפישתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפישה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

גדר נפישה מתקיימת אך בזמנה - ברית לדורות לעשות בכל שבת בנפרד ושמירת היום

ותהא הנפישה גדר באדם רק באותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפישה אחרת תהיה באדם הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהאדם נופש אין בזה יחס לששת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסוים, ועל זה כרתו ישראל ברית לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו צריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי ישמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעצמו היו צריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

והשמירה הראשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים איזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק שיש יום מסוים שצריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

נפישת השבת כאות קודש - שביתת יום השביעי כאות בינו ית' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לששת מעשה בראשית, היינו, שתהא עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, אות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה אות בין ה' לכל דור וביחס לדור ולעתיד.

וזה משמעות את שבתותי תשמרו, שבכל יום שביעי יש זכרון ליום שביתת מעשה בראשית ומצווים אנו לשמור את משמעות יום זה, וכדכתיב ואביו שמר את הדבר, ואיתא במדרש ביני וכו' אות היא לעולם, מגיד שאין השבת בטלה מישראל לעולם. ביני ובין בני ישראל, ולא ביני ובין אומות העולם, אות ברית לדורות לעולם.

משמעות שמירת שבת כאות - חשיבות שמירת שבת אחת כתקנה כאילו שימר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכדאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, אפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי אומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיחיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

יום קדוש במשמעות יחוד - אי עשיית מלאכות מורה על יחוד הזמן

וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדירו זמן כלא מיוחד לדבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן אחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו דאמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערביים פטור).

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע"י העושה וחפץ מסוים הוא גם נעשה בזמן מסוים והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קדוש ולכן מי שעושה בזמן קדוש התוצאה יצאה מדבר קדוש.

ששת ימים תעשה מלאכה - יחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ואחר כתב יהיה לכם קודש, כי עד עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום אפשרות שתעשוהו אחד, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה איזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לחלק או ללאו יצאת, כי דיבר מיחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות - העושה יונח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני

מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

מנוחת שבת כיציאת מצרים - הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הנח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק אדונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והדגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים יעשה מלאכה - שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את הים ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר צוך ה' אלוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם צריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה וביובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן אדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של בין אדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדר זה לא הוזכר קודש או לה'.

ועל דרך זה יתבאר, קרא דסוף משפטים, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק רציפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שם דעסקינן בלחיצת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי דלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודש או מה שהיא לה'.

שביתה כמשמעות שלילית בעושה - השביתה תתייחס לימי עשייה ושבת היא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן ששובת אינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן ששובת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה ששובת האדם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן ששובת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה - שותפות ישראל במעשה בראשית ע"י שביתת השבת

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש אני שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי שישבות ממעשה הבריאה כי אם בוראה, וזו השביתה האמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, אבל מלאכות שאדם עושה אותם בתוך שביתה מציאותית זו שעודנה בנמצא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה' נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה האמיתית שייכת רק בשביתת הבריאה, אך נתן ה' מתנה זאת לישראל שיחשבו גם הם באי עשייתם כשובתים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכאילו עשו את השבת, וכדאיתא במדרש רבי אלעזר בן פרטא אומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

שלושה שמות באדם במלאכה וביום - שביתה מנוחה נפישה, עבודה עשייה, ושורך ועבדך

א"כ מצאנו שלושה שמות ביחס לאדם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לאדם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת האדם מלאכה כיצירת האדם ומלאכה כיצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, האדם בהמתו ועבדו, האדם כעובד כעושה וכיוצר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

חילוק מלאכת שמים ומלאכת אדם - לברוא בחדש ולעבוד ולהשתמש בקיים

ולפי"ז ובהקדם הפרש גדר שיש למצוא בין מלאכת שמים למלאכת האדם, כי ה' ברא את הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה בראשית נקרא לברוא מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה

בראשית הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובאי בריאה ביחס לעושה, מעשה בראשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה בזה, היינו אי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, אף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

ויכל מלאכתו וישבות מכל - כילוי בבריאה, שביתה בבורא, וקדושת יום השביעי

ועל כן שביתת הבריאה ממלאכת מעשה בראשית יש בה קיום מעשה בראשית על כל פרטיו שלא ישתנו עוד אחר שנסתיימה הבריאה, וע"כ כתב ויכל מלאכתו וישבות מכל מלאכתו, כי הכילוי הוא ביחס למעשה בראשית עצמו שמלאכת ה' בבריאתו נשלמה שכבר נעשה, והשביתה היא ביחס לבורא שהשבית כח הבריאה מהמלאכה, היינו שלא ניתנה עוד בריאה בעולם כי לא נצרכה, וע"כ כתב מכל. וברכת וקדושת יום השביעי היא משום השביתה ולא משום הכילוי, כי אף כשמלאכה נעשית ונגמרת אין זה אומר שלא תשתנה ע"י מחשבת מלאכה נוספת, אך השביתה ששבת מכל מלאכה, היינו שלא תהיה מלאכה אחרת, היא סיבת ברכה וקדושה, והברכה להבדיל מן הבריאה היא מכח הדבר הקיים כמו מבריך גפן, וכן הוא קדושתו, היינו יחודו משאר ששת ימי המעשה שהייתה בהם בריאה, וזה משמעות שברא לעשות, כי המעשה הוא יחס בין שני דברים, ואם אין נסתיימה בריאתם וקביעותם אין שייך ליחסם. והבן.

מנוחה ונפישה בבריאה ובאדם - אחדות הבריאה ועמידת אדם על רצונו

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכדלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שירצה לעבוד את האחר הרי אין דעת האחר דעתו ואין נפישה ביחס לדעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

מנוחת הפרטים בתוך הבריאה - נחת איברים על מקומם

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שאף שכל בריאה עצמה נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האברים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך אפילו בבהמה, שאף שאין היא בעלת דעה להינפש העבודה תסתור מנוחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח אבריו, עצם האפשרות שיתכן שיצטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונדרך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שידע שיונח לזמן קצוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ציווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קצוב וידוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

ששת ימים לעומת ששה - אגידת ימים כאחת לעומת מניין דברים נפרדים

וזה יהיה ביאור לישנא דקרא ונקיטת ששת ימים לעומת ששה ימים שמשמעות לשון ששת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל אגידת הימים מאוחדת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מכח או ביכולת הימים), אך לשון ששה ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגדר מאחד בהם, אלא הרי הם ימים מחולקים, ומנייתם למספר תורה רק שהם שווים לגבי ענין מסוים, והעניין הנ"ל קיים בכל יום בנפרד. ואמר קרא ששת ימים תעבד, ושם עבודה הוא שימוש בכח הקיים בדבר ביחס לחוץ, להבדיל משימוש בכח לקיום העצמי הנקרא בשם נפישה. ושם עבד אאדם הוא ביחס היות בו אוצר של עבודה, ותעבוד, היינו, תהיה עבוד, היינו, תקיים את יכולת העבודה שיש לך בין בעצמך ובין באחרים.

חילוק לישנא דקרא בעשייה - העושה בעבודתו, המעשה במציאותו, והעשוי כתוצאה

וחילוק שלושת הלשונות הנ"ל (ששת ימים תעבד, וששת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכה), כי ביאור ששת ימים יעשה מלאכה, היינו, ששת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וביאור ששת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע"י עשיה, מוגבל לששת ימים. וביאור ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לששת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה

חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוציא צבי ניצוד מאליו (וכמו שביתת כלים לרב יוסף). המעשה, היינו המציאות היוצרת את התוצאה. והעשוי, היינו התוצאה.

יום השבת – גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

ספירה ומניה בחלקי הזמן - יחס האחד לרבים וסכום לסיפוק התכלית

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן דשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומנית אחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף אמניה סתם, שיש שנמנה לשם דוגמא ארבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהארבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של ארבעה. אך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ידיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לדעת סוף סכומם ולמה יועילו, אם לקניית דבר אחד או משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק צורך המטרה הנ"ל.

השבוע כאיחוד וחלוקה בזמן - ששת ימי מלאכה לשלימות יום השביתה וההכנה

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה ראשית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת אורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, ששת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת אורך ששת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוקי חטאות בזמני השבת - עיקר שבת, היום שבת, ובחלק בשבת

והנה מצאנו בדיני חילוקי חטאות דשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי משמעויות שיש למצוא בזמן השבת. שנמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר אחד, וכדאיתא בדין דהשוכח עיקר שבת. ונמצא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת אחת שלמה כגדר אחד, וכדאיתא בדין דהשוכח שהיום שבת. וכן נמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכדאיתא דחייב אכל חילול וחילול (ולא אמרינן שאחר שנתחלל פעם אחת כבר עבר).

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ציווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

השבת במחזור השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית הזמן כמעשר לה'

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הצטברות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ואזה שייך לומר דהאדם מקדש קודש לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה' כבכור וביכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קציר של מצווה).

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר של מצוה מהמשך הפסוק בחריש ובקציר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקצירו הוא מצוה של זמן ואכמ"ל) ובגדר זה ודאי עדיף שיהיה השבת קודמת לששת ימים כמו בבכור וביכורים וזה גדר חייא בר רב משמר אחד ומונה ששה וזהו שבת של אדם הראשון שלא היה לו ששה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

קדושת שבת בראשית - קדושת כלל היום באחת לעומת קדושת כל רגע

והיות משמעות ציווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרידא. ובזו המשמעות יש למצוא שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר אחד, בהיות זמן שבת הנובע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום באחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה דהיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעצמו.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסורה לבית דין

והבן הנצרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא אומר ושמרתם את השבת.

דין שבת בגדרה כחלק מכלל השבוע - היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הצטברות של שבעה ימים, נמצא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא מונה ששה וממשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמצא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחד ומונה ששה. וביאורו דהא אף לרב הונא ברור שאין דין לעשות ששה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן צ"ל דלדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאדם הראשון.

משמעות חילול שבת שבמלאכה - חילוק זמן ברובי מלאכות

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי ששומר אותה ועל כן תיחשב אות בין ה' לבין כל ישראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הוציא עצמו מכלל ישראל באותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלום.

חילוק לישנא דקרא בשלושה גדרים הנ"ל - שבתותי תשמורו, ושמרו את השבת, ומחלליה

ובחילוק משמעות שבת האמור תמצא חילוק לשון הפסוקים, ויחס המצווה כאמור, גדר כל השבתות כאחת תמצא באומרו ית' את שבתותי תשמורו, וגדר נפרד לכל שבת ולכל השבת כאחת תמצא באומרו ית' ושמרו בני ישראל את השבת, וגדר נפרד לכל חלק וחלק מהשבת תמצא באומרו ית' מחלליה מות יומת, וילפי מיניה חילול דיום ולילה, ולחייב אפילו חילל מקצתה.

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

שורש מושג השבת משבת בראשית - שלימות המלאכה, שביתה כספירה, קדושת וברכת עצם היום

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ובשבת בראשית היה את כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הצטברות. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות כלל השבתות ואות לישראל

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי במה שהם שלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו אומות העולם שבכל דור שאני ה' שרצוני מקדישכם, היינו מעתיד אתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו ששבתותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת ישמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור אומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת לישראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, וישראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין ישראל לה', אלא מאחר שעדיין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם את השבת - קדושה עצמית לכל השבת, ומלאכה בה, וברית עולם לדורות

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס דלכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי אם היתה קדושת השבת ביחס לאדם, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. אך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי ששומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד אמר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא אות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן אמר שאף היחיד ואף על מלאכה אחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעד עכשיו דיבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית האמורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מברית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. וכאמור הביאור בזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן באופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא באם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר משביתה, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימצא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכדוגמת הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקוצר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן במוציא שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ואף שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הצעת המיטה, זה אינו, שתכונת הצמחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם מצב גרידא. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת דבר חשובה. ואף שתוצאת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בטלה לדבר, אין שם מלאכה משום התוצאה אלא ביחס לעשיה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קדש לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מצאנו שתי דעות בלשון ריבוי דמילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שאף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיר שאין היא (השבת) לה', יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ואף שיש לעשות מעשים רבים שאינם לה', כי הוא משמש לשימושים רבים ובזמנים רבים, אך קדושתו היא אחת, והרי שסיבת קדושתו מאחדת את כללו, אך סיבת איסור חילולו מחלקתו. וביאור מילת מחלליה, כמו חלליה. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עלים שלה כי יש לה לישא כמה דברים. והשבת כולה לה', וע"כ אין כתוב ששת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מצוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה', אך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנצטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנצוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התוצאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסוים, אלא בשמירת מצב שביתה דאדם.

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה אותה (וכמו ברציחה שאין הוא סיבת חיות הנרצח), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמצוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לראוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר - בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה דרבה מדאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר אם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תוצאת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצווה משום תוצאתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצווה.

והנה לגבי מעשה שבת אמרו דמ"ד מעשה שבת דאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, דאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ יהיה גדר בתוצאה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין ללמוד מעצם איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע"י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

ולמדו זה מהאמור דקודש היא לכם, ויש בעצם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך או ביום, היינו מכלל הימים, או בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר דקודש היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחברו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, או יהיה לכם קודש, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בציווי. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עצמו, היינו, שמיוחד הדבר, נעשה ע"י ישראל. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישראל יצא זמן דשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, דבזה היה לו לומר קדשה.

והיינו דמה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י ישראל. ובאמת שזה שייך רק בבשר ודם, שיהיה אצלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודש בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במציאות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו ראשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

משנה בשישי ושבתון במן - יום שביתה עצמי לסיבה וקדושת יום השביעי להי

וע"כ אמר ברדת המן משנה בשישי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה' מחר. והיינו דמה שאמר שבתון הוא אשר דיבר ה', שהרי אמר לו שיהיה משנה בשישי. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה די רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה משום שבת של ישראל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה משום משנה דשישי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השישי. אבל במה שירד משנה בשישי מוכרח שאין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק משום רצונו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יחודו משאר ימים, הוא משום קודש לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתברר בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתברר שלא ירד למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום אכלוהו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתברר שזה משום יום השביעי.

דיקדוק לישנא דקרא באמירת משה - משמעות שבתון כבוד היום שאין מכינים בו לצורכו

וכן נראה שלא אמר לו ה' לאמר זה הדבר להם, וע"כ לא אמר וביום השישי באו אליו נשיאי העדה, כי אף להם לא אמר, ובהם ניכר ביותר שהיו שומעים לו ביותר. וע"כ הודיעם שזה הדבר כבר הודיעו השם ואינו דרך מקרה. והיינו שהיה לחשוב שתוספת שיש ביום השישי הוא משום כבודו ולא הכנה למחר, וזה אמר להם שאין זה משום כבוד היום השישי אלא משום יום שאחריו. ואם תאמר שהיה לתתו ביום המחר ולכבדו בנתינה מרובה, ע"כ אמר להם שבתון, שגדר יום הזה הוא שיהיה יום שבתון, היינו שאינו צריך ללקיטה, וזה היה להם חידוש שיהיה כבוד ליום במה שאין מכינים בו לצורכו. וע"כ אמר להם שסיבת יום זה שהוא שבתון הוא משום שהוא שבת קודש לה' מחר. ואמנם אין באי עשיית צרכי היום מעלה לאדם ביום, אבל יש בזה משום כבוד ה', שע"י שאינו צריך ללקיטה יהיה נחשב היום קדוש לה'. וכן שמה שנדרש שיהיה אפוי יאפו היום וכו', והעודף למשמרת, ולא גילה להם שלא יהיה מחר ללקוט, ע"כ אמר משמרת. ומה שלא אמר להם שלא יהיה מחר הוא משום שלא יחשבו היום כיום עינוי שיש בו מחסור, ואף שהיה להם משנה לחם ויהיה להם אף למחר ויראו שלא חסר, יהיו דואגים על שאר ימים, שאחר שהיה להם לסמוך מיום על חבירו ביום השישי ובשביעי אין זה הביטחון, ידאגו בו עוד יותר משאר ימים.

אכלוהו היום במן דשבת - יום שביתה מחמת עצמו ומניעת דאגת מחר

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הראשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציוום, ולמחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ורצה להוציא מליבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתוותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השישי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל באמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן כבר בבית, וביאר להם טובתו שאין צרכיו צריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, ששישה ימים ילקטוהו, היינו שצרכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין צריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מדאגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שדאגו לאכילת יום המחר, ואמרו אולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום כבוד ה' ראוי שלא ירד ביום קודש שלו, אבל לדידם הרי יש מחסור בזה.

מתנת שבת

ראו כי ה' נתן לכם השבת - נתינת שבת ככוח נוח וענין לחם יומיים

וע"ז אמר להם ראו כי ה' נתן לכם השבת, היינו שיש בראיה זו תוספת הבנה מה שלא היה קודם, שחשבו ששביתת הירידה אין היא טובתם, ועדיף היה להם שיהיה אפשר ללקוט אף ביום השביעי ולא יהיה בו מחסור. ואמר להם ראו, כי ע"י מה שאין ללקוט ה' נתן לכם השבת, היינו היכולת לנוח מעבודה. וע"כ הוא נותן לכם לחם יומיים, ולא כמו שחשבתם שזה משום שבת שלו והשלים זה ביום מוקדם, אלא בכדי שיהיה לכם האפשרות לנוח. ואחר שגילה להם זה אמר שע"כ לא רק לגבי לקיטה יש לכם שלא לטרוח, אלא בכל ענין שבו איש תחתיו וכו', וזוהי גם טובתכם. ולא אמר לחם משנה כדלעיל ולא אמר תוספת, כי לחם משנה יהיה בו משמעות כאילו יום השישי התארך ויש לתת בו יותר שישאר עד לראשון, אבל במה שאמר יומיים היינו שמשנה הוא חציו ליום השבת. (והיינו דלא כתיב נתן ה' לכם או נתן לכם ה', אלא אך הודגש כתיבת שם ה' בראשונה הוא כלומר שהוא ה' שלא הוריד

המן הוא גם נתן לכם בזה השבת. ואם היה כתוב כי נתן ה' לכם הוא נתינה נפרדת שאין לה שייכות עם אי הירידה. ואם היה כתוב כי נתן לכם ה' השבת משמע שלא ידעו מענין השבת, והרי ידעו ורק לא חשבו שיש בזה נתינה להם וכו'.)

וישבתו העם ביום השביעי - גדר תחומין בשביתת האדם עצמו חלף גדר מלאכה

וזהו שכתוב וישבתו העם ביום השביעי, היינו שעד עתה לא היה בזה שביתה, ואף אם היה אוסר עליהם בלי גדר הנתינה לא היה בזה שביתה אלא כאסיר. ועוד נראה שיש לחלק בין דין תחומין לשאר מלאכות, שהרי אינה מלאכה, שאף אם יהיה לו תועלת במה שהוא נמצא כאן, כמו האי דלקטו, אין שייך באדם עצמו גדר מלאכה, שאינו מוכן לדבר אחר אלא הדברים מוכנים לו. ושינוי גדר זה הוא גם במשמעות השביתה האמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדר הכנה יש לו משמעות ביחס לשאר הימים מצד היום עצמו, היינו שנקדש יום זה משאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קידוש ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש לתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קדוש והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה' נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום אלא גם שביתת עצמכם. ובתחילה אמר למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, ואחר כן אמר עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי.

עד אנה מאנתם - אנה כסיבת כיוון ומאנתם באנסנו כמנוסה

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' עד אנה. ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, ששם אן הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. וביאורו, עד אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ותמה עד אנה, היינו, איזה אנה צריך שתהיה, בכדי שתחדלו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' ית' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותורותיו, ותמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען אנסנו, היינו שנס הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, ונס הוא סיבת כיוון מדבר ללא מחשבת מטרה. ורצה שיגיעו לדבר, אבל לא רצה להראותם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שרצה ללמדם איך ימצאו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הנרצה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומציאת הדרך בשתי פנים, או ע"י הוראה, או עד שינסה עד יגיע למקום הנרצה, היינו אנה שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

הילך בתורתי אם לא - הליכה בדרך התורה כתכלית או בדרך השלילה

ולא אמר או לא שהרי אף אם לא ילכו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו משום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שצריכים עדיין ללימוד, אבל לא היה בזה בכדי להענישם אם לא יעשו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למצוא הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך השלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

לשמור מצוותי ותורותי - גדר סייג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

וזהו שכתוב לשמור מצוותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בציווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאינו מוצא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימצא הדרך למקום הראוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר עד אנה, כאדם הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין די בזה שרואה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצוותי, דשם צו הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום יום - מניעת דאגת מחר וסכנת הוללות בהכנה

והנה לא מצאנו שכעס על הותרתם עד הבוקר. וביאורו שיש בליקטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו משום שדאגו דאגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין צריכים את דאגתו, ועכ"פ יצאו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בדאגת מחר שני משמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לדואג מקוצר זמן שיהיה לו, אם לא ידאג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, אולי יבוא דבר מחודש ולא יהיה לו זמן עד שיצטרך. והשני, הדאגה שאינה דאגת יום מסויים או זמן מסויים, אלא דאגה כללית על כל צרה שלא תבוא, ותהיה שייכת אף באופן שיהיה לו צרכיו מוכנים לזמן ראוי, ואין שעה דוחקתו. ומידה זו רעה

מקודמתה. והנה בירידת המן יום יום יש למנוע מידה הראשונה, שאחר שהתברר להם ביטחון נתינתו ית' אין דאגת מחר עליהם. אבל אליה וקוץ בה, להמיר מידת הביטחון במידת ההוללות, כי מחר נמות. ובהיות להם יום שאין בו מעצמו וצריך להכנה, ישימו על ליבם, שאף שיש לדאוג דאגת יום קרוב, הרי שיש להם על מי לסמוך עליו, היינו הוא ית'.

סימן ב
גדרי מעשה

מלאכת הוצאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוצאה, נדרשים אנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביחס כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים אי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה באופן כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התוצאה ואת התעסקות העושה בתוצאה, והתוצאה כשמה כן היא המציאות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, היינו, המציאות לפני המעשה, המציאות בשעת המעשה והמציאות שנמצאה בעקבות עשיית המעשה, כי המושג מעשה כדבר שהתחדש הוא המציאות בעלת המשמעות, ומושג זה מחייב מציאות של דברים קיימים, ומשמעות במציאות אותם הדברים, ומשמעות ביחס שביניהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מציאותיים ונוכל לדון בהם כך, אך המושגים אוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונצטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במושגים המציאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליתר ביאור בצורת השימוש בהם.

מושג

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודורש השגה ואינו מצוי, והמושג לבד, היינו, מה ששייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיר דבר שאינו קיים במציאות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיר חלק ממקרה מציאותי בנפרד משאר המציאות אף אם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחידה של החפץ והמקום.

קיים

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק אפשרי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר אם קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר אם קיים במציאות או

לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ואי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מאוחרת להגדרת הדברים עצמם שאותם נגדיר כקיימים כמושג או לאו. ובדוגמא שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום אף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

דבר

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ואם נדבר על דבר מציאותי הוא ביחס למציאות, ואם נדבר על דבר כמושג מציאותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ודאי אינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבוחנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמא שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המאוחד ביחס לדבר אחר.

המציאות

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

מושג הדבר הקיים הנפרד

שאף שאמרנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד דהיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המציאות כמקרה בעצם. ובדוגמא שאמרנו חפץ יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

מציאות דברים נפרדים

כמו שאמרנו המציאות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות אחידה מבחינת קיום דברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במציאות משמעות מחולקת, וכל המציאות היא דבר אחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מציאות אחת. אך אחר שנגדיר חלק מהמציאות כקיום של דבר נפרד תיפרד המציאות ביחס לדבר הנפרד הנמצא בה וקיומו יהיה חלק מציאות נפרד. והגדרת המציאות האחת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מציאות כוללת שאמנם היא אחת ביחס למושג הקיום של הדברים, אך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מציאות אחת של המושג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, דהיינו שמציאות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא אחת או שהם קיימים או שלא וחלקי המציאות יהיו רק במובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובמובן של דבר נספר. ובדוגמא שאמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמציאות אחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות ששניהם כלולים במציאות אחת, ושאין קיום אחד סותר את קיום האחר, אך אין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי אין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במציאות אחת, וזה משמעות כל שני דברים.

מושג דבר בעל צורה

היינו מה שדבר הוא בעל צורה, וביחס לקיומו הוא מציאות אחת עם כל שאר דברים כאמור, וביחס לנפרדותו הוא קיים בנפרד משאר דברים, אך ביחס לצורה הוא מושג מציאותי נוסף, וביחס לקיומו יש משמעות שהוא נמצא בגבול, וביחס לנפרדותו יש משמעות שהוא נפרד מסיבת צורתו, והוא משמעות קיום נוספת ועל כן לא יפרד מצורה השווה לו. ובדוגמא שאמרנו החפץ והמקום הם בעלי צורה שונה, שהחפץ הוא צורה של חומר, ומקום הוא צורה של חלל, אך אין במה שהחפץ מונח במקום הזה משמעות שונה בחפץ או במקום ביחס לקיומם כצורה שצורתם אינה תלויה בזה. וביחס לקיומם הם יהיו קיימים בצורתם, וביחס לנפרדותם יהיה להם משמעות עצמית שהם נפרדים ע"י צורתם, אך לא יהיה גדר חפץ שאין משמעות אחידה לחפץ כולו כנפרד שהרי ביחס לצורתו כחומר אין הוא דבר אחד לעצמו, כי אין הבדל בינו לשאר חפצים במשמעות צורתו החומרית. וכן לא יהיה משמעות אחידה למקום זה שביחס לצורתו כחלל אין הוא דבר לעצמו כי אין הבדל בינו לבין שאר חללים ביחס להיותו בעל צורת חלל.

מציאות דברים בעלי צורה

המציאות הכוללת את כל הצורות תכלול דברים בעלי צורות שונות למציאות אחד, והם יחשבו ביחס למציאות כקיימים ויחשב כל בעל צורה כקיים, וביחס למציאות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי צורה יש להם גבול וביחס לדברים אחרים גבול דבר זה הוא סייגו של האחר, ויוגדרו ביחס להתאמתם הצורתית, שיש שצורתם תאפשר שיתקיימו בחלק מציאות אחד והמציאות הכוללת תהיה מתאימה לקיום הצורות, ומציאות שני צורות תגדיר אותם כמתאימות. ובדוגמא שאמרנו. החפץ והמקום ביחס למציאות, למציאות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעצמם יש משמעות כמתאימה שצורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במציאות אחת, וביחס להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יחד משמעות כדבר נפרד ביחס לשאר מקרי דבר בחלל, אך לא יהיה הבדל ביחס לשאר מקרים של דבר הנמצא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ אלא כחומר רב וכן למקום רק כחלל אך לא במה שהוא מונח במקום או ביחס לחפץ זה ומקום זה כי אין בזה משמעות ביחס למציאות הצורות.

מושג הדבר הנפרד בעל הצורה הנבדלת

דבר בעל צורה הרי שהוא נפרד מלבד בקיומו הרי שהוא נפרד גם בצורתו וביחס למציאות יוגדר זה כמושג מציאותי עצמי, שכיון שיש צורות המתאימות ויש שאינם הרי שנוכל להגדיר את צורת הדבר ביחס לצורות אחרות כהגדרה עצמית, ויהיה הדבר נפרד לא רק בקיומו שהוא קיים מסיבת עצמו אלא גם מסיבת צורתו, ומושג זה יהיה כולל הגדרות רבות בדבר קיים, נפרד, ובעל צורה. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, ביחס לקיומו, להתאמת הצורות הנבדלות, היינו, דבר בחלל יהיה משמעות לדבר שהחלל מכיל אותו כמעשה שעושה החלל בדבר שהרי ביחס למציאות הצורות אין מציאות של דבר שאינו נמצא בחלל, וזה יהיה חלק מהגדרת דבר כקיים במציאות הצורות ונגדיר את החלל שבו הוא נמצא כמקיימו, אך לא יהיה בזה משמעות קיומית לחלל המכיל דבר שהרי אין הדבר מקיים את החלל שבמציאות שייך שיהיה חלל ריק ואם כן מה שחלל מכיל דבר לא יהיה חלק מהגדרתו כקיים במציאות. וביחס לנפרדותם יהיה משמעות בחלל בעל הצורה המכיל דבר כדבר בעל קיום נפרד שהרי ביחס למה שהוא מכיל דבר הרי אינו יכול להכיל עוד דבר וא"כ חלל המכיל דבר יחשבו לדבר נפרד ביחס לחללים אחרים שאינם מכילים דבר, היינו, ריק ומלא, וכיון שהדבר הנמצא בתוכם מוגדר כדבר קיים בחלל יהיה להם משמעות מקום, וכיון שהוא קיים כדבר נפרד יהיה משמעות בכל חלל המכיל דבר נפרד כמקום נפרד.

מציאות של דברים נבדלים

היא המציאות הכוללת כל הדברים הנבדלים והיא תגדיר משמעויות כלליות בדברים הנבדלים, ותגדיר בדבר את יחסיו עם הדבר הנבדל האחר, ובדוגמא שלנו החפץ שהוא דבר בעל צורת חומר ביחס למציאות הכללית יהיה משמעות שהוא נמצא בתוך החלל שכיון שהחלל הכללי הוא אחיד בצורתו והוא נמצא בחלקו יוגדר שהוא נמצא בתוכו, אך לחפץ כולו כאחד לא יהיה משמעות כדבר נפרד משאר דברים, ואף ביחס למקום שהרי כל הדברים נמצאים במקום. וביחס למציאות הכללית של דברים נבדלים יהיה לכל הצורות השונות משמעות אחת כנבדלים. ויהיה משמעות קיום לדבר בעל הצורה המסוימת כמובדל משאר דברים בעלי צורה, וכיון שיש צורות שונות לחומר ולחלל יהיה משמעות אחידה של קיום לכל חומר החפץ כדבר אחד, וכן יהיה משמעות אחידה לחלל הנבדל בצורתו וביחס לחפץ בתוך מקום החפץ כולו יוגדר כדבר אחד ביחס לשאר חפצים אך לא יהיה למקום החפץ משמעות אחידה שאינו בעל צורה נבדלת משאר חללים וכן יהיה לדברים בעלי צורה משמעות נפרדת שהרי ביחס למקום זה לא כל הדברים בעלי הצורה יתקיימו במקום זה שהרי צורתם נבדלת בגודלם וכו' אך ביחס לחלל בעל הצורה לא יהיה משמעות לחלל כדבר בעל צורה נפרד שהרי מכיל את כל הדברים בעלי הצורה באחת. וכן לא יהיה משמעות למה שהחפץ מונח במקום.

סיכום

כל המשמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שדבר קיים או נפרד או שהוא צורה הם נושאים גשמיים הנמצאים בדברים.

וקיום דבר אחד אין הוא נושא אחד עם קיום דבר שני, ונפרדות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, וצורות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ותהיה בזה בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מושג, האם דבר קיים, האם דבר מושג כנפרד, האם דבר קיים כנפרד, האם דבר מושג כצורה, האם דבר קיים כצורה, האם דבר מושג כנפרד בצורתו האם דבר קיים כנפרד בצורתו, האם הדבר מושג כנבדל בצורתו, והאם הדבר קיים כנבדל בצורתו. ובדוגמא שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מציאותיים החפץ כדבר והמקום כדבר

והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרדים החפץ כדבר אחד והמקום כדבר אחד וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונבדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני צורות נבדלות.

מושגי המציאות כמשמשת לאדם

האדם

כיון שהמציאות משמשת את האדם וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הנברא, וכל אשר יקרא להם הם שמם. מושגים שימושיים של האדם יוגדרו כמושגים מציאותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את אותם הגדרים המציאותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

ויהיו בזה חילוקים כמו במשמעות המציאותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש באופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, אמנם אף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג שימושי, אך יתכן שדבר שלא קיים במציאות אבל קיים כמושג מציאותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר עניינים.

הזמן

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכדי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים ארוכי זמן ויש קצרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

מושג דבר בר שימוש

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש אדם, ומשמעות זו תושג רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המציאות הנ"ל תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר שימוש קיים כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפצים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום דברים וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

מציאות דברים ברי שימוש

המציאות הכוללת של דברים ברי שימוש תגדיר את הדברים בקיימים במציאות אחת ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שביחס לקיומם כברי שימוש תהיה המציאות אחידה, אך ביחס דברים ברי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לשימושו יוגדר כדבר בר שימוש וביחס להיותו במקום יחשב כמשתמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר שימוש נפרד וביחס להיות בו חפץ יחשב כמשמש לחפץ.

מושג דבר המשמש לשימוש נפרד

מציאות דבר המשמש לשימוש נפרד יגדירו את הדבר כנפרד ביחס לקיום כלל דברים ברי שימוש, ומציאות זו תושג רק על דבר בר שימוש, ובחינת המציאות תגדיר האם הוא קיים כמשמש שימוש נפרד משאר דברים המשמשים, ובדוגמא שלנו החפץ יוגדר כמשמש שימוש נפרד כמטלטל והמקום יוגדר כמשמש שימוש נפרד כקרקע והחפץ המיטלטל ביחס להיותו במקום יוגדר כתופס מקום, והמקום ביחס להיות בו חפץ יוגדר כתופס את החפץ, ויצאו מכלל זה אוויר שאינו מקום בר שימוש כשימוש נפרד ודבר הגדול מבית סאתיים שאינו חפץ בר שימוש כשימוש נפרד.

מציאות של דברים בעלי שימוש נפרד

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים כקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

מושג דבר בעל צורה שימושית

מציאות דבר שצורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הצורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים,

וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר אם לשימוש היחיד ואם לשימוש הרבים.

מציאות של דברים בעלי צורה שימושית

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי צורה שימושית, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר כנמצא ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשינוח ברשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות ואם יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמצא בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוא כרשות אחת מכיל את כל הדברים הנמצאים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת אוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית אם הוא בר אכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית אם הוא בר שימוש כמקום אחיד וביחס לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד צריך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד צריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוא שיעור ד' וביחס למציאות המותאמת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרדת בכדי להיות מתאים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות צריך שינוח במקום חשוב והמקום בכדי להיחשב כרשות הרבים או היחיד צריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז' אמה וכו' או רשות היחיד וכו'.

משמעות קניין ביחס לשימוש וגדר דבר כמשמש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

ולתוספת ביאור גדר שימוש הנ"ל בדבר, הנה גדר הנ"ל הוא גם עיקר משמעות קניין חפץ (והוא גם פשר שייכות קניין חפץ לדיני רשויות), וכי יש משמעות לאדם בחפץ שיש לו בו קניין מהפקר לגבי שימוש, ומשמעות זו תבוא בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדרו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש דאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם אף הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדרו במה שהוא שלו, שאין גדר שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואדרבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה עיקר משמעות קיום חילוק קניין בגוף ופירות. וע"כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (דאף בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. אך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ואכ"מ). אך לגבי פירות, היינו, גדר מה ששימוש דבר זה מוכן, כיון שגדר שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש דאחרים, באם יהיה הדבר ראוי לשימוש כמה אנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדר מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנצרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, דמה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים כאחד. וע"כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ודי בזה.

ותהיה השתלשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הראוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי ששיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין דלא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ואף ששימושם הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמצאנו בחפץ כמה גדרים מן הפשוט

למרוכב, דבר, קיים, נפרד, בעל צורה, בר שימוש, בר שימוש נפרד ובעל צורה שימושית. כדבר קיים נפרד ובעל צורה, יוגדר כדבר תופס ומתקיים ע"י מקום, כבר שימוש יוגדר כחפץ, כבר שימוש נפרד יוגדר כל החפץ כדבר אחד. וכבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כאוכל, ונפרד כאוכל חשוב, ומתאים כנמצא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרד ובעל צורה יוגדר כמקום, כבר שימוש יוגדר כרשות, כבר שימוש נפרד יוגדר כרשות חפץ. כבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרד כמקום חשוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרדים ובעלי צורה, יחשבו כדבר במקום. כברי שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כברי שימוש נפרד, ככלי ברשותו. כבעלי צורה שימושית, יחשבו קיימים, כאוכל במקום רשות. נפרדים, כאוכל חשוב במקום חשוב. ומתאימים, כאוכל בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום אחד עם חלל, ומה שהוא צריך חלל, ומה שהוא נחשב מקום ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש במקום, ומה שהוא צריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא צריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום אחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיר את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

וענין המציאות האמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ואין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמושג אחד. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו אחר כדבר אחד שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו אחרת כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנושא את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נצטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה כגרימה מכח דמעשה - משמעות כח הפעולה בייחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתוצאת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התוצאה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה דתוצאה, אך בכוח דמעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמצא דדין שנים שעשו יהיה שייך אף בזורה ורוח מסייעתו, כי אף שאין המעשה דשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

ויסוד ביאור שני גדרים אלו, הוא בביאור גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, ויוכרח כן באיסורי שבת, שהרי אין למצוא חסרון בהגדרת מעשה דחד משנים כמעשה איסור, היינו, מעשה דאי שביתה, ובהכרח שגדר חסרון בזה הוא משום משמעות שיש בזה בגדר המעשה עצמו שיחשב שנעשה מכח זה, ושאנו מחשיבים את המעשה עצמו כמו תוצאה, ובזה ימצא חסרון במעשה הנעשה בשנים. וגדר זה, היינו, מה שכח אחד הוא רק חלק מגורמי המעשה, יהיה משמעות במעשה בשני פנים, האחד, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה. והחלק הראשון אין זה גדר בכח עצמו, אלא בגדר מעשה האדם, דהרי אין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של האדם, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לאדם, היינו, מה נחשב לאדם

מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה אלא מקצתו. אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר באדם אלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעצמו וביחס להיותו כח הפעולה.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה אחר הגדרת המציאות יבוא הגדרת המעשה, ואמנם יש לפעמים שמשמעות המציאות ביחס למעשה תבוא אחר הגדרת המעשה, אך אף בזה גדרי המציאות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמציאות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה כמאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המציאות יגדיר חלקי מציאות כאחד מה שלא ניתן לומר ביחס למציאות דהיינו ששני דברים במציאות המשפיעים אחד על השני לא יוגדרו במציאות כמושג אחד ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב את מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מציאותית גרידא כי אם נגדיר את הדבר כמציאות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר אף לא יהיה בזה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, אך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המציאות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

משמעות המעשה כהמשך וחיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר את המציאות שלפניו ואחריו כדבר אחד שהמציאות כפי שהגדרנו אותה אין בה יחס המקשר בין שלבי המציאות, והיינו, שאף שאמרנו ששייך להגדיר כחלק מהמציאות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מציאות של שינוי כי המציאות היא הנמצא והשינוי ביחס אליה הוא עדיין רק מציאות. ואף כשנגדיר שינוי בדבר אחד במציאות הוא יוגדר בנמצא ולא כחלק מהמציאות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מציאות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, אף אם נגדיר משמעות אחת לשני המציאויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ביחס למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפצו, הגדרות אלו אינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מציאותיות לדבר נמצא.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו איחוד חלקי המציאות לסיפור אחד, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, וכדוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמאפשרת שני חלקי מציאות בבת אחת אינה מצריכה להגדיר את המציאות הקודמת כחלק ממשמעות המציאות הנוכחית.

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המציאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מציאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מציאויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המציאות המחודשת או כיוצר את השינוי המחודש.

וע"מ להבהיר את הדברים נתייחס למציאות מעשה של דבר הנמצא בדבר.

מקרה שני דברים כמעשה

יש ומציאות של שני דברים בעצם צורת המציאות ומשמעותה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קירבה שאין הקירבה מעשה של אחד מהמתקרבים אלא הוא הגדרה כוללת ביחס לשאר דברים וזה יחשב מעשה, ואם יעשה זאת שלישי בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה אותה אחד מהמתקרבים יחשב מעשה שלו אף שגדר המעשה הוא בשניהם בלי יחס השפעה, ובדוגמא שלנו של דבר הנמצא בדבר אחר יהיה משמעות קירבה שאינה נחשבת של אחד מהמתקרבים.

מקרה דבר בדבר אחר כמעשה

יש ומציאות של דבר בעצם קיומו ובהיות בו מקרה דבר ומשמעות שיש בזה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קירבה באופן שהקירבה היא מעשה של אחד מהמתקרבים, ואם יעשה זאת שלישי בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה אותה הקרב או האחד שאליו קרבים יחשב מעשה שלו אף שגדר המעשה הוא במתקרב או באחד שאליו קרבים, ובדוגמא שאמרנו של דבר הנמצא בדבר אחר יהיה משמעות קירבה בדבר ככלי בית בחצר שאינה מעורבת.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המציאות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המציאות המחודשת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התוצאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו באים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעצם הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המציאות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה אך מצאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המציאות ודאי דרוש החידוש שיש במעשה אך חידוש זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ"ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעצם מהותו נוגע לדברים המשתנים, אך אינו דרוש כגורם את המציאות המחודשת.

המעשה כגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המציאות המחודשת, והיינו, שצריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התוצאה וממילא גם העושה

המעשה כממציא מציאות

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המצאת המציאות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המציאות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המציאות הנוכחית ביחס למציאות הקודמת כדבר שהומצא, ואת העושה כממציא דבר.

המעשה כחידוש מצב בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה ממציא מצב בדבר קיים דהיינו שיהיה שם הדבר שאליו מיוחס המעשה אחד לפני ואחרי המעשה, אלא שישתנה מצבו מבחינה מסוימת ובזה לא יהיה המעשה נחשב אלא אם גרם מציאות אחת להיות מציאות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מציאות מחודשת של הדבר עם המצב ללא עצם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עצם המצאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

המעשה כשינוי מצב הדבר

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עצם המצאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצם עשיית השינוי.

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה אף שהוא הגדרה כללית של מקיים מציאות, גדר המעשה המסוים ישתנה בכל מקום לפי ענייננו, ולכן הוא אינו תלוי באחידות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים אחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו של העושה ולא של המעשה.

העושה

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתוצאה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה אופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שככל שנגדיר את המעשה והתוצאה, כך יוגדר העושה.

העושה כנושא המעשה

העושה כנושא המעשה אינו מחייב שיהיה אדם או בעל רצון ויש שיחשב העושה דבר דומם ואף ביחס לאדם יש שיחשב עושה ולא מחמת היותו אדם, והיינו, שיש להחשיבו עושה רק מחמת שהמעשה נעשה בגופו של הדבר. ויש מעשים ויחשבו כמעשה של הדבר רק אם הוא סיבת היותם, היינו, שהוא הגורם למעשה והתוצאה.

אדם העושה

גדר אדם העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המציאות.

וגדר העושה לעצמו, היינו, מה יהיה העושה ביחס למעשה, ואם יהיה זה חי העושה יהיה נדרש שיהיה חי. ואם זה אדם יהיה נדרש שיהיה אדם.

ויש באדם העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במציאות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב האדם כאדם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דעת האדם

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמציאות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תיצור שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא דעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המציאות והקשר ביניהם והיותם יציבים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

דעה מקולקלת

ואם תהיה הדעה שלו מקולקלת ביחס להשגת הידיעות או המושגים או הקשר ביניהם לא תהיה מחשבתו מחשבה שכיון שדעתו אינה קיימת כראוי לא תהיה המחשבה יותר מדעתו עצמה, וזה השוטה.

דעת פחותה

וכן יש ויהיה האדם בעל דעה פחותה, שאינה משיגה אלא דעות מסוימות ולא דעות אחרות, וגם בכמות שהשגתו אינה מאפשרת אלא ידיעת כמות מסוימת של ידיעות, אך תהיה נכונה וקיימת בבסיסה ודלא כהשוטה הנ"ל. ולכן יש שבמחשבות מסוימות שצריכים את דעת שלימה לא תהיה מחשבתו כמחשבת דעת, אך יתכן שתחשב דעתו כדעה למחשבה אחת ולא למחשבה אחרת, וזה יש כמה דרגות בקטנים עד גיל עשרים, ובחרשים ונשים.

והדעת הנ"ל היא מקום כולל לכלל מחשבות האדם שיהיה האדם נהנה ושמח ומצטער ועצוב ושאר דברים מעין אלו.

דעת כבעלת ידיעות

והדעת תכיל את הידיעות שיש לאדם הן באופן כללי, מה שישיג המושגים ואת הידיעות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה משמעויות דבר קיים וכו'.

בקשה

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שצריך הוא בשימוש וכדוגמא שיחשוב האדם שצריך הוא באכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה באיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם צריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

מחשבה

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה האדם חושב על דבר מסוים ביחס למשמעותו השימושית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין דרוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש ובמובן זה תחשב התוצאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא צורך.

רצון

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא משם רץ כאדם הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו ידיעה לגבי המצב הראוי להיות בו וכשירצה, היינו, שיחשוב קיום מצב כראוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כראוי לו הוא יחשב אנוס ביחס למצב, והיא משם נס כאדם היוצא ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו לצאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באדם שאנוס על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שאנוס בו וגם זה אף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וכן הוא ביחס למעשה, היינו, קיום מציאות המעשה שיחשוב אדם קיום תוצאת המעשה כראויה לו יחשב כרוצה את המעשה וכן לאידך אם אנוס עליו.

וכיון שמשמעות אונס ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה אדם מעשה ברצון

למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתוצאה, וכן ביחס לאי עשיית דבר שכיון שהאונס מתייחס למציאות לא יהיה האנוס כמי שעשה, אך ביחס למציאות שנמצא שלא עשה, שייך שיהיה אנוס עליו, ונפרט.

ביחס למציאות מתחדשת

אם נחשוב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה ברצון. וזה יתחלק לפי המעשים, שאם נחשוב מעשה כקיום מציאות נוכחית, אז יספיק שיהיה האדם רוצה את קיום המציאות. ואם נחשוב מעשה כמקיים התוצאה, נצטרך שירצה את התוצאה. וזה ישתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, באיסורים שאינם עניין לגרימה אלא רק עצם המצב האסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהאדם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מרצונו הרי זה נחשב רצון.

ביחס לעשיית המעשה

ובדברים שצריך שיהיה האדם גורם, ויש משמעות גם למעשה עצמו בלא חשיבות הנובעת ממטרת המעשה, אז המעשה צריך שיהיה לרצונו, וכדוגמת שבועת שווא, שמשמעות האיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נאנס על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ואף שבאמת הוא שקר, כיון שהאיסור הוא להישבע, היינו, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר אמיתי, אז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין האיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של אימות שקר. וכיון שהמשמעות של שקר ואמת היא ביחס לידיעת האדם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

והנה מצאנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, דחלב נאסר אפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא ברצונו ולא באונס. ונזיקין חייב אפילו אם נעשה באונס, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

והיינו, שבשני מקרים (וגדר זה בחלב הוא לדעת חלק מהראשונים) מצאנו את שני החלוקות האמורות באופנם הטהור, והיינו, שמלבד מה שנצטרך שיהיו המעשים נעשים בגוף העושה, בנזיקין, הוגדר מעשה ביחס לעושה רק מחמת גרימתו את המעשה, ולא מחמת היותו רוצה וכו', ולכן יחשב כעושה ככל שתוגדר גרימתו. ובחלב, הוגדר המעשה ביחס לעושה רק מחמת רצון העושה את המעשה, ולא מחמת גרימתו אותו, ולכן יחשב כעושה ככל שיוגדר רצונו.

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסוים, לשם דבר אחר, והוא משם כיוון, כדבר המכוון ומתאים לדבר אחר.

ביחס למציאות

ובדברים שצריך שיהיה האדם עושה למטרה, צריך שיהיה עשיית המטרה לרצונו, שצריך שבמעשה עצמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שאם נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה האדם עושה את מעשה המצווה, אלא צריך שיהיה המעשה עצמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה' ציווה. וזה שייך גם בדברים שאין צריך שיהיה גורם להם אלא שהאדם עצמו צריך שיעשה אותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם צריך כוונה אז צריך שיהיה עושה השמיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווהו ה' לשמוע קול שופר. והיינו, ששמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למצווה, אבל צריך שירצה לצאת ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה ששומע הוא גוף המעשה, והרצון במשמעות הוא הכוונה.

ביחס למעשה

וכן לגבי דברים האסורים משום התוצאה שנעשית, שצריך שיהיה רצון במעשה שיצא ממנו התוצאה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התוצאה.

ביחס למעשה בעל משמעות

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התוצאה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתוצאה, אז יהיה הרצון לתוצאה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתוצאה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יוביל המעשה לתוצאה, ואפילו ידע שהמעשה מוביל לתוצאה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מוביל לתוצאה. וכוונת מעשה לתוצאה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התוצאה.

סיכום

ונמצאנו א"כ ארבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרצון והכוונה. הבקשה, היא יחס הדעת להיות האדם צריך שימוש, והיא

התייחסות לעצמו כצריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעצם הדבר כממלא צורך הבקשה. רצון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמציאות במשמעות המחשבה, ובזה שייך דיני אונס ורצון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר אחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר אחר.

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם לגדרם, שהבקשה, כיון שאינה מתיחסת לדבר אלא לעצמו, אין צורך שיהיה חושב בה ביחס לדבר, או בזמן עשיית הדבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בדבר, אזי כל שחשב בה ביחס לדבר תקרא מחשבה, אך תשתנה בגדריה לחשיבה דעתו של אדם לפי הבנת המציאות שבה, שאם חשב מחשבה על דבר וטעה בידיעתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי יציבות המחשבה הנקראת גמירות דעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן אחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כדעתו. אך הרצון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתוצאה מסוימת, כל זמן שירצה נחשב רצון ביחס לזמן ההוא, ואם התרצה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה ברצון, אף אם ברור שישתנה רצונו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר אחד לדבר אחר, יהיו שני הדברים צריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתוצאה, אז צריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התוצאה.

העושה מעשה מצווה

ידיעת משמעות המצווה במעשה

והנה כל זה אמרנו ביחס להיות האדם עושה המעשה, אך בנוגע למצוות התורה ישנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור ישנה עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

ידיעת איסור לא תעשה

ויש לנו לחלק בגדר מחשבת שוגג ומזיד באיסור לא תעשה, לבין שאר מחשבות בגדרי עשייה, וכן ביחס למצוות עשה. והיינו, שהתייחסות למעשה בבחינה האם הדבר נעשה, וע"י מי, וכו', אינו דומה לבחינת מחשבה של מעשה שנאמר עליו שלא לעשות. שבציווי של אי עשייה יש בו התייחסות לכלל הזמנים והמקרים שלא יהיו בגדר עשייה אסורה זו, וכיון שכך הרי שמי שעשה במזיד הרי הוא ככל עושה מעשה ביחס לאיסור. אבל מי שעשה בשוגג הרי שאיסורו הוא איסור בכלל המקרים, שלא ראה להפריש מעשה זה מכלל מעשיו. וא"כ מלבד גוף האיסור יש בשוגג מעשה בדעת עצמה, ביחס למעשים שנעשים.

איסור לאו ביחס לכלל דעת המקרים

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שיצטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כביאה ואכילה והנאה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס לאשמת האדם.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור

וימצא בזה (היינו, גדר עשייה האסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס לאדם אלא אם יוגדר מצב שבו יתכן לאדם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא אחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאדם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

סיכום

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, דעת העושה, הידיעות בדעת העושה, מחשבה כהגדרת מציאות, רצון ביחס למציאות מתחדשת וביחס לתוצאה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ידיעת משמעות המצווה במעשה. דעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, דחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור דחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור דמלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור דאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה אסור. והכלל דחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מצאנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתוצאה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רדיה במי שרודה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורדה במוריד והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש בתוצאת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עצמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת אחרים במטמא והינוח דבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשיית הנעשה כעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (אל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מצאנו שמות מעשה ותוצאה כלליים כמו לא תעשה ולא יהיה. וכן מצאנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים דבר, בדבר, אל דבר, מדבר, לדבר, את דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככח בחפץ, וכדבר במקום. אל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוציא מן הדבר בלי לשנות גדרו, ככח דבר, או כמלאות דבר. את דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדר במעשה או בתוצאה שיש בחלקה גדר ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מצאנו שהשייכות בין העושה למעשה תבוא בכמה גדרים כמו בדבר סתם, תעשה לך, וכן מצאנו שהשייכות בין העושה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו דבר, דברך או דברו, דבר דבריך או דברי דבריך, דבר לך.

גדרי העושה

והנה במעשים שהעושה הוא חלק מהמעשה, כמו נגיעה וביאה ואכילה וכו', אין גדר המעשה האסור דבר לעצמו, וע"כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, אף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו אכילה שהוא גדר בעושה כנעשה. וע"כ יהיה גדר באדם כאינו בעל המעשה, וכמו שאמרו שחלבים ועריות חייב אפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, דכיון שאסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן המעשה, הרי שיש גדר בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. אך במעשים שאין הם מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו רציחה, היינו, שפיכות דמים דנרצח, לא יהיה משמעות באדם כחלק מהנעשה אלא כעושה גרידא. ולא תרצח הוא כאילו אמר לא תהיה רצח.

ועכ"פ מצאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתוצאה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון ברציחה, העושה נקרא רוצח, והמעשה חלוק, העשיה רציחה, והנעשה נרצח, והתוצאה בעושה רצח, ובעשוי רצוח. (ואמנם לא מצאנו לשון עשוי, היינו, רצוּחַ. כי הרציחה בנפש איש, והנפש הרוגה, והאיש מת, והאדם חלל, והדם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר אחד שהוא רצוח) וכן באכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתוצאה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מצאנו לשון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים אפשריים, גופו, דעתו, ורצונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם האחידה. ובתוצאה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה באי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא באדם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת האדם הכוללת שמירת גופו דעתו ורצונו, שמירת מעשיו, ושמירת תוצאותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כדוגמת מחשבת איסור וכוונת ד' דברים, ורצונו כדוגמת לא תחמוד ופנית הלב, ושמירת מעשיו כדוגמת רוצח בשגגה, ושמירת תוצאותיו כדוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, היינו, שאין הוא מכוח המצווֶה ואף שיתכן שנעשתה

על ידו אבל קיומו אינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש אבל שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מצוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר"כ יהיה על אחרים שעשייתם שייכת אליו מחמת שהם שייכים אליו או שעושים ע"פ או לכלל הציבור כאחראי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה ששיכותם אליו מחמת בעל העשייה או הדבר הנעשה וכן בציבור כאמור, ובדבר שהוא ברשותו וכו'. ויש מן המצוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מצאנו גדר אי עשייה דאיסור עשיית מלאכה, וגדר שמירת מעשה דקדושת השבת, וגדר מניעת קיום, בעשייה, דבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב"ש.

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה', ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ואמר הכתוב קודש היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצוותה, נצטווינו שיהיה קודש זה גם ביחס לישראל. וכמו שיהיה חפץ קדוש לה', כך השבת זמנה קדוש לה' ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. ויש בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה'. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו אכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו אכילה או ביאה, וגם לא הוגדר תוצאה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתוצאת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתוצאתו, גם העשייה כעושה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. וא"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה אסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתוצאתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תוצאה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה אסורה. וכן לאידך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשיה ועשייתו והעושה.

(היינו, דהיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם צריך למעשה ותוצאת המלאכה עצמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי חתוך דווקא, אלא דכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה משום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא צריך, אלא הוא משום קדושת היום, וע"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא צריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר ביארנו במק"א גדר זה בענין מה שלא נמנו מילות מלאכתו דבראשית ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה דעיקר גדר האיסור דאית ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, דאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התוצאה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה סתם יצירה שיש לה משמעות אצל האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא

חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העושה, המלאכה והמעשה המחברם

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביתר במלאכת הוצאה) בדינים שגדריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדינים המושפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהוצאה נמצא גם גדר בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי ברגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצבו המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם דווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, דחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בדבר, ואין העושה חלק מהמעשה, וכדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בדבר, אלא או מדבר, ביחס למנוחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בצורה מדוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ורדית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שצריך לכוון פיו או נשיפתו בצורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוון גופו. וא"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון צורת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד אמרו שמלשון הכתוב דלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הצעת המיטה, הדחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו בנמצא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההצעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצב של המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה דבר חשוב בדבר, ושם מלאכה סתם היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא ששליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

חילוק גדר מלאכה ומלאכת מחשבת - מעשה שיש בו הכנה

וביאור חילוקם אלו שהנה נמצא יש באיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם איסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והצעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והצעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה במלאכה - המחשה תהיה במיעוט משמעות ההכנה בתוצאה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו דסידורא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסידורא דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תוצאת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי רדייתו ישרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

עשיית מלאכה

ועוד אמרו שאין למדים מן המשכן אלא גדרי המעשה, וע"כ לא בעינן שיהיה דווקא מלאכה גמורה, והיינו, אריגת בגד שלם וכתיבת ספר שלם, וזה נלמד מהאמור כל מלאכה. וביאור זה כמו שאמרנו שגדר מלאכה, היינו, הדבר המוגמר שנקרא על שם עשייתו, וכמו בגד שיש בו החוט הגזוז והמנופץ והטווי וכו', ואף ביחס לכמות המלאכה אין נחשבת המלאכה חלוקה באריגתה שאין נקרא שמה על חוט וחוט אלא בגד ארוג כולו והיה ללמוד זה, ואמרו דמלשון כל ילפינן לה, היינו, שהוא נחשב כל כולל, וכדבר החלוק לחלקים הרבה, להיות כולו מלאכה כלולה, וחלקה הכתוב, לאסור אפילו חלק המלאכה. ואף שבשאר מקומות יהיה כל לשון כלל, הכא כיון דמלאכה אחת היא הרי שאין לכלול אותה, ובהכרח שכיון בגדרה ככל שיש לו חלקים ולא כדבר אחד.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה - חשיבא מלאכה אף שלא הוה בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות האסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה האסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקרא לארגמן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנצרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ויש לדקדק כי לימוד זה, היינו, מלאכה מן המשכן, אינו משום שהיא נעשית במשכן דווקא, שאפשר שכבר היה מוכן בשעת ציווי המשכן ולא נצרכו לעשותו, אלא ממה שקראתו התורה מלאכה אנו למדים שהוא הנאמר באיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה נלמד בגז"ש או בהיקש שבת למשכן. וע"כ נוטע אף הוא אב מלאכה, דכיון שעצי שיטים נקראו מלאכה, הרי שנטיעתם גם נחשבת למעשה מלאכה, ואף שלא היתה נטיעה במשכן, אלא הביאו עימהם או ניטע ע"י אחרים.

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן - שם מלאכה, פרטי המלאכות, ודינים כלליים

והנה מצאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה דחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה דכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורא דסממנין ודצמר ודעור והמוציא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כדכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שאף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, צמר צבוע לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף דלא כתיבא המלאכה בפירוש, דכיון דידעינן דהכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כדלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא דפת מסממנין, וסידורא דחוט מצמר, וטוויתם וסידורא דבגד מיריעות, וסידורא דעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטסים, ומוציא מהבאה).

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדר המלאכות עצמם, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוצאה דילפי מהבאת ישראל, אך גדרי המלאכה כהוצאה והושטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממושיט דעגלות), והעברה למעלה מי' ממשא בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מארון, ומה שרצו

למילף ד"א. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מררי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה דאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה דעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע דדעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא צורך תיקון שמצאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות דסותר, אף דמכבה דמשכן יליף מכיבוי אש שתחת דוד דסממנין, וכמו דכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו שם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, דלא ילפינן בהיפך מקורע דהוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תוצאת המעשה, וצורתו בגדר התוצאה. ויתחברו על ידיו להיות תולדות. שאמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, אך משמעות העשייה היא מחמת הנעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הנעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תוצאות.

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתוצאה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתוצאה, ואף שלא יהיה גורם התוצאה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתוצאה גם יהיה חייב. ועל כן אף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם דוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי צורת ההתעסקות של האדם בתוצאה, אף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התוצאה. וכן לגבי שנים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה דין הגרימה ביחס לתוצאה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התוצאה), אבל כיון שהוא דין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתוצאה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא במי שגרם את התוצאה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ואף מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיר את אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתוצאה תחבר את שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

פעולה שגורמת מעשה במלאכה - עשיית מלאכת קוצר המשלבת אדם, דעה, בקשה, מחשבה, ורצון

ומבואר מכל זה דבאיסור עשיית מלאכה הדבר האסור על האדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המציאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדרו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לדעתו נאסרה יצירת התוצאה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

ולדוגמא עשיית מלאכת קוצר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו כחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא אוכל. וכוללת בה את האדם, הדעה, הבקשה, המחשבה, הרצון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסוים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר אחר שיחתך), המעשה והתוצאה. שהאדם הוא בעל הדעה והפועל של המחשבה, הרצון, הכוונה, והפעולה, הדעה היא מקום ידיעת המציאות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התוצאה כממלאת צורך, המחשבה היא במעשה כקיום הבקשה, והיא סיבת הרצון והכוונה, הרצון הוא מחשבת קיום התוצאה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה כקיום התוצאה וסיבת צורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מציאות המעשה, והמעשה הוא כלל מציאות הדבר שהיה עד שהוא עכשיו, והתוצאה היא הדבר שנמצא.

ייחוס הפעולה, המציאות, והתוצאה - חיתוך ירק כמוכן לאכילה וגמר פעולת האדם בזמן

הפעולות מיוחסות לאדם, המציאות מיוחסת לפעולה ולדבר, והתוצאה מיוחסת לדבר, ובקוצר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כאוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיוצר אוכל, והרצון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתוצאה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בדבר כמוכן לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לדבר ירק אכיל, והרצון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתוצאה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת האדם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מציאות

דבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתוצאה היא בזמן שיש לדבר משמעות כחתוך.

הגדרת הפעולה השלימה באדם - הבחנה בין עסק, התעסקות, מלאכה, ומלאכת מחשבת בעשייה

מעשה האדם הוא הפעולה, וביחס לאדם הפעולה השלימה היא שאדם בר דעת יפעל בצורה שתגרום תוצאה שתמלא את הצורך שהיה לו. שצריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התוצאה, ברצון התוצאה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התוצאה.

המעשה, היינו, המציאות בלי עושה נקראת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקראת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התוצאה נקרא מלאכה, והמלאכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התוצאה נקראת מלאכת מחשבת, ומלאכת מחשבת עם הפעולה נקרא לעשות מלאכה.

גורם התוצאה וביטול השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה מצאנו בבריתא דרבי דהביאו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם דין דהעושה מקצתה וגם דין דשנים ועשו אותה וגם לדין דשנים ועשאוה.

והנה בגמרא משמע דאין חיוב יכולים דר"י קשור לפטור דהעושה מקצתה, דהגמ' הביאה דין שנים שהיו וכו' ואחר כן ר"י אומר את כל הדין מחדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, ואהא קאי ר"ש דאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק אלימוד דהעושה ומקצתה, ואומר דלכך נאמר בעשותה שנים וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י אומר חייבין ופטורים.

ונראה ע"פ מש"כ לק' דאין גדר הפטור בכל הני לר"ש כגדר ר"י, וכן לר"מ, דלר"מ ליכא לפטורא דעשה מקצתה, ויותר מזה מצאנו דגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר"מ הוא משום כל חד בנפרד דיש בתוצאת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו דלא צריכא לשיעור לזה ולזה ממטה דזב, ומשמע דאין בגדר חיוב זה שייכות לדין חטאת.

והיינו, שהרי קרא דחטאת לא איירי דווקא באיסור שבת, ובהכרח דאין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה ככלל, והיינו, דאף דמעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל שביתה, היינו, שתוצאה שנעשית יש בה להגדיר את העושה אותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עצמו גדר איסור אלא בתוצאתו, ואין בתוצאה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, דאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התוצאה באותו הגדר עם המעשה האסור, דגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התוצאה, אין בו משמעות איסור, והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התוצאה, וזה גדר מלאכת מחשבת.

מלאכה שאינה צריכה לגופה

ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שהתוצאה תהיה מילוי הבקשה, ואם זה קלקול היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שתהיה תוצאה, ומלאכת קלקול היא מלאכה בלי מחשבה לתוצאה בפעולה, ובדברים שהמקלקל חייב לא צריך מחשבה בפעולה.

חשיבות מלאכה הצריכה לגופה - בחשיבות העושה ולא ברצון התוצאה

ויבואר לק' באורך גדר חשיבות שיש במלאכה בהיותה צריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין צריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי רצון תוצאת המלאכה, כי אין חשובה מלאכה בלא תוצאה, וכיון שאין רוצה התוצאה אין המעשה מעשה מלאכה, דודאי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין בזה חסרון בתוצאת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביחס למעשה שנעשה ע"י היא שרוצה במה שנעשה, וגדר מה נעשה האמור כאן, אין הוא התוצאה בדבר, וכדוגמא בקוצר שאין הכוונה הפרי הקצור אלא החיתוך, היינו, התוצאה במעשה, ובלי משמעות פרי דאית ליה שהיא התוצאה.

חשיבות רצון מעשה במלאכה - במשמעות ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

והנה מצאנו כי גדר רצון מעשה הרצוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ש, דלדעת ר"י כל צורך דאית ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ודעת ר"ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקוצר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש אין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תוצאתה, ומה דבעי דליהווי האי

חיתוך בפרי הוא משום דע"י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע"כ אף אם אין הוא צריך בפרי חתוך דווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

והנראה בזה ולבאר הא דשקלו וטרו בגמ', דיסוד מח' רש" ור"י היא במה תחשב המלאכה למלאכה, דר"י סבר שמלאכה, היינו, דבר הראוי לשימוש בני אדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, דבר הנצרך לשימוש העושה, וע"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חידוש, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עצמו, ומה שהוא משמש לאחרים, וא"כ כל מקלקל הוי דבר שאינו צריך, וא"כ אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצאו מכלל זה, שזהו דין בעצם מה שנחשב מלאכה. וע"כ אמר ר"ש דאיירי שהוא צריך לתוצאה.

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה צריך, א"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא צריך את תוצאת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת צורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוצאה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוצאה הנצרכת לו, ור"י הוא מחמת תוצאה הנחשבת לאנשים.

מלאכת מחשבת

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תוצאה, אך כיון שהאיסור נובע מדין השביתה, ולא מחמת התוצאה, שהרי אם התוצאה לא היתה נעשית באופן אסור לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עצמו. וזה יגדיר את האיסור כהתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתוצאה כמו בשאר איסורים, אלא צריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתוצאה עצמה. שההתעסקות והתוצאה הם חלק ממעשה אחד, וצריך שתהיה ההתעסקות עצמה כהתעסקות בתוצאה, וכן התוצאה צריכה להיות תוצאת ההתעסקות ולא רק תוצאת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתוצאה. אם כי כפי שנראה יש דינים הנוגעים רק לעושה ולתוצאה.

ומצאנו במלאכת שבת דין שתהא המלאכה מלאכת מחשבת, ומשמעות מלאכת מחשבת היא מלאכת אומנות, ומלאכת אומנות ביחס לכל מלאכה היא מה שדרוש לה תכנון קודם, שכיון שהתוצאה של המעשים מיועדת לדבר מסוים ומוגדר, יש צורך במחשבה איך לעשות את המעשה באופן שהתוצאה תהיה דבר במשמעות מילוי הצורך המסוים, ואף שמלאכות שבת אינם מלאכות שבהכרח מלאכות אומנות צריך שיהיו כמלאכת אומנות, ויש בזה משמעות בעושה, במעשה ובתוצאה.

מלאכת מחשבת כמלאכת אומנות - צורך בתכנון מוקדם המכוון לתוצאה שיש בה מילוי צורך

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שצריך שתהיה עשייתו בכוונה לתוצאה צריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות אחידה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת צריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתוצאה) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התוצאה במחשבת מילוי צורך. ודעת ר"י שאין דין שהתוצאה תהיה במחשבת מילוי צורך (וע"כ לא יועיל לר"י מה שצריך לכלבו ולאפרו להגדירו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור דבר שאינו מתכוין לר"ש, שצריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתוצאה, ואם התוצאה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שאף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שנים שעשאוה.

מלאכת מחשבת בעושה המלאכה - פטור משצל"ג לר"ש, דבר שאינו מתכוין, וזורה ע"י רוח

במעשה, היינו, שצריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעושה צריך לעשות המעשה בכוונת התוצאה, צריך שהמעשה יהיה בצורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה. ואם היתה לא בצורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פטור שלא כדרך.

מלאכת מחשבת במעשה עצמו - צורת מעשה מחושב במלאכה ומשמעות פטור שלא כדרך

ובתוצאה, היינו, שצריך שתהיה תוצאה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתוצאה אחרת ממי שאינו. ועל כן צריכה להיות ראויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתוצאה של מעשה מחושב. ולדוגמא שאף ששיעור אכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, אך כיון ששיעורי שבת נוגעים לחשיבות התוצאה של מעשה

מלאכת מחשבת בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחושבת ופטור מקלקל במשצל"ג לר"י

מחושב, מי שעושה אוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה צריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון דבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתוצאה היא קלקול אין זו תוצאה הראויה למעשה מחושב.

גדר מלאכת מחשבת במעשי המלאכות - חלק המעשה הנכלל תלוי במשמעות המלאכה

אך גדר מלאכת מחשבת ישתנה לפי משמעות המלאכה, וכמו שהבדלנו לעיל בסוגי המלאכות. ובמלאכה שהיא יצירה חדשה חלק ההתעסקות הכלול במלאכת מחשבת יהיה רק העיסוק ביצירה עצמה. ובמלאכה שהיא עילוי מצבו של חפץ קיים גם ההתעסקות בחפץ תהיה כלולה במלאכת מחשבת. ובמלאכה שהיא שינוי מצבו של חפץ אז ההתעסקות בשינוי על שני מצביו תהיה חלק מדין מלאכת מחשבת.

דבר שאינו מתכווין

ודבר שאינו מתכווין היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תוצאה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תוצאה.

מתעסק

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תוצאה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב אף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתוצאה, ואעפ"כ חייב.

מתעסק ביחס לתוצאה

ובמלאכה בדבר שלא התכוון שתהיה התוצאה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תוצאה שתהיה קיום המחשבה, הוה במח' אביי ורבא.

והיינו, ששם מעשה הוא משם עושה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טפל לו. ושם מתעסק הוא משם עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם האדם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של האדם כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

ונחלקו האם יש כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תוצאה שתהיה קיום המחשבה, שבה יש הבדל בין ירק חתוך לירק מחובר, שלדעת רבא יש משמעות במעשה, ולכן מלאכה שהיא מעשה במשמעות התוצאה, הרי שגם על המעשה יש שם של מעשה שעושה מילוי צורך, וא"כ לא התכוון לעשות מלאכה כזו. ואביי יסבור וכו'. וכן בחלב, נחלקו אם שם התוצאה של הנאת אכילה מחלב שייך במעשה האכילה עצמו, שלרבא שייך, ולכן זה שלא ידע שהוא חלב נחשב מתעסק. ולאביי אין, ולכן רק אם לא כיוון למעשה עצמו שהוא האכילה יחשב למתעסק.

פטור מתעסק בשבת לעומת חלבים - גדר פטור דמלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה אמרו בגמ' שאין שייך פטור דמתעסק בשבת ואף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה אסרה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב ביצירת המלאכה ושתעשה למחשבתו, הרי שיש למצוא בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה ליצירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור דחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ידיעת חטא, אלא משום שאין זה חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטא, שאינו מעשה מלאכה.

אבל אמרו שאמנם אין שייך פטור מחמת נתכוון לזו ועלתה לו זו, שזה כאמור נתמעט מלתא דמלאכת מחשבת, אבל שייך מתעסק במעשה עצמו, שהתכוון לזו, היינו, לתוצאה זו, (או שאמר כל שתרצה לעלות ניחא), אבל לא נתכוון למלאכה, ובזה אין לפטור משום מלאכת מחשבת, שהרי חשב בתוצאה זו, אבל יש לפטור משום מתעסק, משום שאין שב מידיעת האיסור, אלא מידיעת המציאות.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים דאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, ושזה הדבר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין צריך שידע שהוא אסור, דאנן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור בחיתוך, הוא ידיעה הנצרכת לידיעת המעשה חיתוך עצמו.

גדר מתעסק המשותף עם חלבים ועריות - בחלבים שנהנה מגוף הדבר ובשבת שיצר מלאכה

ויובחן כי גדר זה ענייננו משותף עם חלבים ועריות, ובהכרח שלא נחלקו אם נחשב

ידיעת חיתוך בדבר שאינו מחובר ידיעת חיתוך, ופשיטא דאין חיתוך בלי שיהיה הדבר הנחתך מחובר, אלא שנחלקו אם מה שנחשב חיתוך הוא גדר במעשה עצמו, או שהוא גדר רק בדבר הנחתך, היינו, שיש בתוצאת הדבר להחשיב את המעשה כחיתוך, וא"כ אין הוא חלק מידיעת מציאות המעשה, וכן לגבי אכילת חלב שנחלקו אם מה שנחשב מעשה אכילה דחלב הוא מידיעת המעשה או לא, וכדלעיל.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שידיעת חיתוך ואכילה, ודאי שהם גדר במעשה עצמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, דכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמשנ"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון דמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

גדר פטור חטאת דמתעסק - שלא עשה מעשה בדבר האסור כלל בשגגתו

וביתר ביאור שפטור דמתעסק אינו בשגגת האיסור, אלא במה שאין נחשב מעשה שעשה אסור, כיון שלא נתכוון לעשות מעשה בדבר האסור, ויש בזה חסרון אפילו לגבי שוגג שהרי אין שוגג חייב אלא משום שהיה לו להיזהר ממעשה איסור ולברר אם חתיכה זו אסורה ומתחייב על אי שמירת מעשיו, אבל במתעסק אין נחשב שעשה המעשה בחתיכה זו. וע"כ לא שייך לחייבו שהרי אף אם היה רוצה להיזהר, והיה יודע שחתיכה זו אסורה, לא היה מועיל לו הידיעה לגבי התעסקות זו.

אבל באכילת חלבים ובעילתת ערווה אין המעשה אסור אלא משום הנאה דאית ביה, שהרי לא נשתנה מעשה ביאה ואכילה המותר מהאסור, אלא במה שהדבר עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהנאת אלו אסורה, וע"כ יהיה אסור מעשה שמביא להנאת אלו, וחיוב חטאת דשוגג, היינו, במה שהיה לו להיזהר שלא יהנה מאיסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לא.[א].

סיכום

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיר אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המציאותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתוצאה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התוצאה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) דהיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המציאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותוצאת המלאכה.

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמר, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

והנה מצאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי דין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתוצאה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני צרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמצינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תוצאתם הנותנת להתעסקות שם עשייה חשובה. תוצאות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה אופנים. יש בהם מלאכות שתוצאתם היא הדבר החדש. ויש בהם שהם מצב חדש בדבר קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של דבר קיים.

וזה ישפיע על גדרי מעשיהם, שעשייה של דבר חדש היא רק ההמצאה שלו. ועשייה של מצב חדש בחפץ היא המצאת החפץ במצב החדש. ועשייה של שינוי מצב חפץ היא המצאת מהלך השינוי. ובזה יתפרדו העשיות במשמעותם כמלאכה. איסור מלאכה הוא חוסר השביתה שיש לעושה בעשייתו את התוצאה. וככל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במציאות התוצאה עצמה תחשב למלאכה חשובה יותר. וא"כ ביחס לחילוקים אלו מלאכת שינוי מצב תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת יצירת דבר חדש תהיה חשובה פחות.

חשיבות התוצאה כדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המתקיים להכנת אוכל המתכלה

וכן יחלקו בחשיבות התוצאה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתוצאה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומצא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת אוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר אך שימוש באוכל הוא שימוש חד פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומצא על ידה יחשב יותר כמוכן. אך אחר שנאסרו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תוצאות אלו הרי שאף כזו הכנה אסורה. וא"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עצמית ביחס לתוצאה ומשום כך הכנת אוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. אך הכנת כלי אם תהיה באופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחוד מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש כהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ועל כן יובן מה שחידשה התורה לחלק שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה דווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת יצירת האש ובהיותה יצירת דבר תחשב המלאכה עצמה פחות חשובה כמ"ש וכן ביחס לדבר שנוצר שהאש היא תוצאה פחות חשובה שאין בה ממש עומד שיחשב מקור שימושי ומשמעותה כדבר מוכן וההתעסקות כהכנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן ששאר מלאכות שהן חשובות יותר שיהיו חייבים עליהם לבדם. וכן ביחס חשיבות התוצאה למצב הקודם דהיינו שאם התוצאה נוגעת לצורה הרי שהמצב הקודם כחומר אין לו משמעות מלבד קיום לצורה.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תוצאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי ששיעורה יהיה שיעור הראוי לשימוש בתוצאה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שנים גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנצרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תוצאתם. ששתי מלאכות הנצרכות

לעשות שתיהם בכדי להגיע לתוצאה סופית, וגם היו במשכן באותו אופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו דזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומדקדק, דרבי סבר דשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', דאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודש שאמרו שאף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים ככלל שעני אוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדש. וכן במה שאמרו דמולח צורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקדם, הרי בכלל מעבד שהוא צורך עיבוד, ואף דהוה במשכן אין נחשב תוצאת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש אחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תוצאה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדם שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו שתים, שאין גדר תולדה דימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

מלאכות יצירה

גדרי מלאכות של יצירה חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והנייר כאמצעי בעלמא

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חדשה שאין היא יחס למציאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולדוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לדבר כתוב או הנייר לדבר שכתוב עליו אלא עצם היצירה של דבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק אמצעי לכתיבה, והכתיבה היא עצם צורת האות או הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים אך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כאמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ

מלאכות של יצירת מצב חדש - חידוש מצב בדבר קיים כבורר אוכל מפסולת

צורה אחרת של מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש בדבר, והיינו, שתוצאת המלאכה היא לא עצם יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב גם לפני אלא היא חידוש מצב של דבר קיים, שהיה דבר שנמצא במצב מסוים וכעת הוא במצב אחר, וההתעסקות הוא בדבר לשנות מצבו ולא בעצם יצירת המצב כי המצב, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עצמו, ולדוגמא מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נחשב אוכל והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע"י המעשה האוכל מבורר, שהדבר עצמו שהוא אוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

התעסקות בתוצאה בחפץ קיים - תלות המצב החדש בקיום הדבר והחפץ המבורר לשימוש

ובמלאכה כזו התעסקות בתוצאה כוללת את ההתעסקות בחפץ, ודינים הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים אף לחפץ עצמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה חשיבות המצב לא רק בעצם קיומו אלא ביחס לדבר, והיינו, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עצם יצירת הדבר החדש, חשיבות קיומו תהיה רק במה שנוגע למציאותו, ובדוגמא שאמרנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקיים, אך לא יהיה פחות משמעות קיום במה שדעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חדש, אבל במלאכות שהוא חידוש מצב בדבר הרי שהמצב תלוי בדבר, וכיון שהמלאכה נעשית בדבר יהיה משמעות מה מחשבת הדבר אם להתקיים ואם לא, ואמנם ביחס למצב עצמו שהוא החידוש לא יהיה משמעות מה שחושב שלא יתקיים, ובדוגמא שאמרנו שיברור מתוך מחשבה לערב אחר כך, אך ביחס לדבר עצמו יהיה משמעות מה שהוא מתקיים, שהרי המצב הוא חשיבות הדבר ואם הדבר עצמו לא עשוי להתקיים לא יהיה חשיבות במצב[ב].

גדר בורר כתוספת תכונת מוכנות - ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

וביתר ביאור במה שמצאנו במלאכת בורר שברירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר ברור מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר ברירה הוא שינוי ממצב תערבות לשאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן ללש), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו,

---

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

ב. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך

ובזה מצב ברור הוא כיצירת תכונה חדשה, וודאי שמעורב אינו שייך לברור, ולא יועיל פיזור התערובת שאין ברור תוספת תכונה, אלא בדבר צבור ולא בדבר מפוזר.[א].

סיכום לימוד המלאכות מתוצאתן במשכן - חילול שבת כאי קדושה להי ולא כחשיבות לאדם

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תוצאותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן, והיינו, דאחר שאנו יודעים דהוצאה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הוצאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו. והנה למדו דין העברה וזריקה ברה"ר מהוצאה וגם הם חשובים כתולדה דהוצאה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוצאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן דשבת באי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תוצאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת לישראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה דחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה דקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה דחשיב לאדם.

גדרי מלאכת הוצאה

הוצאה כשינוי מצב מקום החפץ - התעסקות ממונח ברשות זו עד מונח ברשות השניה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, וא"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותוצאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

ייחוד הוצאה משאר המלאכות - שינוי מצב מקום החפץ בלא תוספת עילוי בחפץ

ובזה תמצא הבדל מלאכת הוצאה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עצם שינוי מצב חפץ, וההבדל בינה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצב בדבר מסוים אלא עצם החידוש, אבל גם אין היא ממלאכות של מצב חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצב חדש ישנה חשיבות בעצם התוצאה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב אוכל בפסולת אין בזה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חשיבות, וביחס לזה מי שמערב לא עשה דבר.

שיווי שני המצבים בהוצאה - קיום מציאות היצירה בקיום המצב המשתנה ולא בחפץ

אך בשינוי דמלאכת הוצאה אין משמעות עילוי במצב החדש, ששני המצבים הינם שווים, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שכשהחפץ נמצא במקום זה הוא ראוי לדבר מסוים וכשנמצא במקום זה הוא ראוי לדבר אחר, וזה אמנם התוצאה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימציא חפץ במקום מסוים לא יחשב זה יצירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך דינים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה צריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיר את התוצאה, היינו,

---

א. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

המצב החדש כשינוי מצב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מציאות היצירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - הוצאה הוה מעשה בצירוף מקום וחפץ

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכאורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכאורה כן ביחס לשם מלאכה דילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרובן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר). ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דינים דמלאכת הוצאה כמו שיתבאר בע"ה. והיינו, דמאחר שמעשה דהוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. וע"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הראוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, וחפץ הראוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים באדם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הראוי למקום, שהן כאמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

השתלשלות משמעות חפץ במקום - חשיבות שימוש מקום וחפץ בהוצאה

ועתה תראה כי מאחר שהשתלשלות של חשיבות חפץ ממוקם ברשות שימוש, הוא השתלשות מרובעת, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה כחילול אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לשימוש מסויים, אין סוג השימוש תלוי בדעת בני אדם, והחשבתם את השימוש. ויהיו סוג השימוש, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, במה שהחשיבה התורה כראוי לשימוש (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לשימוש הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לשימוש זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לשימוש הנ"ל היא בדעת העושה וכו', וחשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והשימוש האמור הוא גדרי רה"י ורה"ר (היינו, מה ראוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רשות האמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא רה"י ורה"ר הנ"ל (כדיני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כדיני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי ביה רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חשיבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, ואחשביה למקומו, ועקירת גופו וכו'), וחשיבות חפץ, (היינו, המצניע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי השימוש (כדין ס' ריבוא), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (דגלי מדבר ומחיצות), וגדרי חפץ ממוקם (ביתא כמאן דמליא, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חשיבות חפץ (הראוי להכנה וכו').

חשיבות רשות במלאכת הוצאה - נצרכות המלאכה אינה ביחס לרשות המסויימת

והנה מצאנו בדין מלאכה הצריכה לגופה שאין גדר הצורך תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שאמרו לקרות בו ולעשות לו טס, שאין אלו דברים שיש בהם שייכות לרשות שבה יעשו, שאין רה"ר טובה לצרכים אלו יותר מרה"י, וכן בהיפך. ועוד דלא משמע דדינא דרבי ור"י דמחייבי שתיים תלוי בזה, היינו, כי היה להקשות כיון דלא בעי לה אלא ברשות האחרונה, הרי דמה דהיא קלוטה באמצע חשיב אינה צריכה לגופה, ואף אי אמר כל היכא שתרצה תנוח, אין זה רק בכדי שלא יחשב אחד מהם שלא נתכוון לה, אבל לענין צורך ודאי צורך אחד אית ליה בה.

וכן פשוט, כי אין גדר מה שאין הוצאה רק ברה"י ורה"ר משום דעתו, ולא פטרו נתכוון להגיבה וחתך משום מלאכה שאינה וכו', כי אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, והמלאכה נחשבת כן אפילו לא צריך לה כלל, אבל אינו נחשב מעשה שלו. כי אין דעת האדם מחשיבה את המלאכה אלא במה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה חפצא דאיסורא לעצמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, דהחותך את הפרי אין מעשה שלו חיתוך, כי החיתוך הרי הוא כמציאות בפני עצמה, ורק אמרו בכוונתו שצריכה להיות לחתיכה.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה - משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ונראה זה נלמד מקרא דכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות דהרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצא דאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה דאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה

שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה דגדרו כמו דין שביתת כלים דב"ש באונין של פשתן (יח.), דכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצב קבוע, היינו, שי"ל שמעשה דכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצב קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוצר תוצאה עתידית.

ולעניננו היות הוצאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה דהוא דווקא מרה"י לרה"ר וההיפך, אין זה משום התוצאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו דלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוצאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמציאות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מציאות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוצאת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוצאת חפץ מחצר חבירו לחצרו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחצר חברו מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חשיבות מעשה הוצאה למלאכה - המעשה יחשב אף שתוצאתו שינוי מצב דבר ולא חידושו

ולפמשנ"ת בגדר מלאכת הוצאה שהיא מלאכת שינוי מצב דבר[א], ושאמנם יש לעדוף חשיבות מעשה שיש בו חידוש תוצאה, ביחס למה שיש בתוצאה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תוצאה (דלא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הוצאה אף שאין למצוא בתוצאתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית ישנו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוצאה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, ששינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא צורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבא מלאכת מחשבת, ושינוי מצב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוצאה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב באיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההוצאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסוים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות באופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסוים.

גדר הקבוע בהוצאה להחשיב שינוי המצב - חשיבות לאדם במיקום דבר

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוצאה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום דברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוצאה. וביארנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה דהוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסוים, ולא בחפץ המסויים.

וע"כ לא יהיה נחשב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (היינו, שאם היה גדר המעשה במקום מסוים, הרי לא נעשה מעשה זה אלא בחלק מכלל מעשה ההוצאה, שהמעשה במקום הראשון נסתיים בעקירה ממנו, או ביציאה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה אליו או בהנחה בו, ולא קרב זה אלא זה), וכן לא יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה משום אי המשכיותו (והיינו, שאם היה גדר המעשה שינוי בסוג החשיבות שיש לחפץ מחמת מיקומו, היה בעצם עקירתו או במעבר שעובר ברשות פטור כדי להפסיק חשיבות זו, ואין זה מעשה שינוי אלא סתירה ובנין וכאמור), וכן לא יהיה בהיות המעשה בשני כוחות חסרון שלא נעשה בבת אחת (וכמו מה דחייב על הוצאת שני חצאי שיעור, אף שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ביחס למשמעות מיקום כללי, אין בזה כדי חילוק כאמור).

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה אסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

הוצאה כמלאכה גרועה בראשונים - היתר מרה"י לרה"י והיעדר עילוי בחפץ עצמו בהוצאתו

והנה מצאנו שכתבו הראשונים על מלאכת הוצאה שהיא מלאכה גרועה, והביאור בזה הוא, שכיון שהחפץ עצמו חשוב לעצמו בשני מצבי המקום, הרי שהשינוי אינו משמעות עילוי ביחס לחפץ, וכיון שהשינוי אינו חשוב אז גם ההתעסקות בו אינה חשובה. וזה שכתבו בביאור מה שהיא מלאכה גרועה שהרי מרה"י לרה"י מותר. והיינו, שלמרות שאף מקרה זה הוא שינוי מקומו של חפץ אעפ"כ אינו נאסר, ובהכרח הוצאה ממקום למקום אין זה משמעותי לחשיבות חפץ, וא"כ אין ההתעסקות התעסקות במשמעותו של החפץ, והרי כל ההתעסקות היא רק בחפץ.

חשיבות תוצאת ההתעסקות בהוצאה - חשיבות העשייה אינה חלק מהתוצאה כשליח במעשה הגט

ואף שתוצאת ההתעסקות היא תוצאה חשובה שהרי חייבים עליה, אין חשיבות זו נובעת מעצם ההתעסקות שהרי ההתעסקות לא יצרה לא את החפץ ולא את המקום, והתוצאה החשובה כוללת רק שני אלה, וכמו מי שנתן גט ע"י שליח שאף שבלעדי השליח לא היה מעשה גירושין, לא נחשיב את השליח כעושה מעשה הגירושין, ואף כאן חשיבות ההתעסקות שהיא העשיה של העושה אינה חלק מחשיבות התוצאה.

חילוק איסור הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת בהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתוצאה חשובה, ושמעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי אמנם עשייה לכשעצמה תחשב אפילו ללא תוצאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוצאה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת ששת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוצאה הנרצית התכלית, והעשייה אותה אמצעי. וככל שתהיה התוצאה חשובה, כך תחשב העשייה אותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית. אך עשייה שאינה מביאה ליצירה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[א]

ועכ"פ הרי שהגדרת השינוי היא ממצב למצב וממילא חלק ההתעסקות במלאכה תהיה לא רק בתוצאה ובחפץ אלא גם במצב הקודם והמצב הנוכחי.

והנה כל אשר ביארנו הוא נושא מציאות המעשה דהוצאה שבה פועל האדם, והיא כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוצאה. אך ההוצאה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

א. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

סימן ד
רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כאמור תנאי המציאות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, ורוב רובם של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מציאות אלו.

והנה גדרי מציאות חפץ ומקום, יהיו כמ"ש כתבנו לעיל בגדרי מציאות של כל מעשה, הרי שהיחס בין שני דברים נוגע למשמעות חפץ במקום ומשמעות שניהם יחד ביחס לאדם.

וגדרי מקום חפצים האמורין במלאכת הוצאה הם גדרים הנוגעים למושג השימושי של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, אך יש בהם גדרים הנוגעים אף לזה.

גדרי מקום

והנה המקום יבוא בכמה משמעויות, מציאותיות ושימושיות, ויהיו משמעויותיו המציאותיות של מושגי חפץ ומקום יסודו, והשימושיות בנויות על המשמעויות המציאותיות ועל כן נמצא גדריהם דומים.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

והמשמעות הראשונה תהיה במשמעות הקיום עצמה, שאין דבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום דבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למציאותו, ונבאר כי אין הכנה זו במשמעות קדימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ואף שמשמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ"ל לא ימצא חשיבות מקום חפץ, שאין החפץ אחד בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום כקיום הוא ביחס אליהם, וע"כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוצאה במשמעות חפץ הנמצא במקום.

החלל והחפץ

המשמעות השניה של מקום חפץ היא חלל, החלל הוא מקום בלי היות חפץ שאינו סותר היות חפץ, ואף שיש קיום לדבר בלי החלל, אחר שיש חלל כולל הרי אין דבר שלא נמצא בחלל, ויהיה משמעות בחפץ כנמצא בחלל, והחלל שאינו מקום הוא אחיד ושווה ביחס לחפץ, ועל כן הוא כולל חפצים הנמצאים בו וזה שם מכיל, והחלל אחד לדברים רבים, וכיון אין חלק החלל המסוים שבו נמצא החפץ מקום של חפץ, אלא החפץ הוא שנמצא בתוך החלל שמכיל אותו, וזה יתווסף למשמעות הקודמת ויהיה חפץ מוכל במקום ונמצא בתוך החלל, ומשמעות כוללת זו תהיה גם ביחס למושגים השימושיים.

הרשות והכלי

המשמעות השלישית היא מקום חלל, והיינו, חלל שיש לו צורה, ויהיה בזה שני המשמעויות הקודמות, והיינו, שהחלל האמור לעיל הוא חלל אחיד שאין לו שייכות עם קיום הדבר, אך ביחס לדבר בעל צורה אין החלל אחד, והיינו, שהרי קיום הדבר במקום אינו נוגע לצורתו וא"כ מה שאין

שני דברים יכולים להתקיים בחלל אחד הוא ממגבלת החלל, וזה חלל שיש לו צורה, וע"כ יהיה משמעות בחלל שמתאים לדבר, ויתווסף בדבר שנמצא בחלל שמתאים לו משמעות קיום כבעל צורה, וזה משמעות כלי, ובזה יהיה משמעות שהחלל מלא או ריק, ובמשמעות זו החפץ קיים במקום החלל ונמצא בתוך חלל המקום שהחלל הוא מקום ביחס להתאמתו, וחלל ביחס לקיומו, וזה רשות, וזה יתווסף למשמעות הקודמת שחפץ קיים במקומו ונמצא בתוך החלל ומתאים לרשותו, ואף משמעות זו קיימת בגדרי הוצאה וכנ"ל.

מושג מקום כמקיים הוא בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

הנה הרי רשויות דשבת ודיניהם הם דינים במקום, וכיון דאין לך קיום בלא מקום, הרי שאין במציאות חסרון במקום עצמו (שנאמר דמקום מסוים אינו מקום), וא"כ בהכרח דכל דין הנוגע למקום לא יהיה גדר במקום כשלעצמו, אלא רק בחשיבותו אותו מקום ביחס לדבר אחר, היינו, היות המקום ראוי ומכון ועומד לדבר אחר.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, דדבר דאורכו יתר על רוחבו הרי דמקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (דגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי דיש לנו לדון בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל צדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המאפשר קיום דברים יבוא בשני מובנים. האחד, ביחס לדברים הצריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר אחד נחשב מקום, וביחס לשני לא, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה דקימ"ל דאין מקום חשוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עצמו באופן כללי כמאפשר קיום דברים, הרי שאין מקום שאינו ד"ט על ד"ט דהרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא חשיבות ביחס להיותו מאפשר קיום דברים מסוימים או סוג מסוים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"א שגדר חשיבותו הוא ביחס לקיום דבר ארעי, וביחס לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינוח, שאף שודאי שגם אויר חשוב מקום, אנן בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר ארעי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום אינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דברים שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה איכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוציא דבר ממקום למקום, שיש למצוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום אחד, והכרח שאין היות הדבר המוצא בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המוצא, וזה גדר קרקע דמקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ ישתנה המקום, ואין זה הוצאה אלא יצירת מקום חדש.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות באופן כללי, והיינו, שאין צורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הראוי לקיימו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו ללא שיעור, היינו, שאחר שאנו צריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הוצאה בנפרד, היינו, יוצא ממקום. ושיעור ד"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח דשיעור ד"ט אינו במקום, דאין מקום אלא לדבר, ולכן אין למצוא חסרון במקום עצמו אלא אי היותו.

וזה גדר כל שיעור שהוא אורך על רוחב שמקורו באורך או ברוחב לבד, וכנ"ל. וכמו שמצאנו דינים הנוגעים לשטח בלי גדר עובי, היינו, רק ביחס לאורכו ורוחבו, וזה פשר שיעור ד"ט על ד"ט שהוא שיעור בשטח מאוזן ואנכי באותו משמעות, שהרי שיעורו הוא אפילו ביחס לאורך לבד, ואף אחר ששיערנו בו שטח, נשאר גדרו כשיעור נפרד לאורך ורוחב. וכן לגבי מקום בעל עובי. ודו"ק.

הגדרות שימושיות

ואחר הגדרות אלו יבואו המשמעויות השימושיות של מקום, והיינו, שכיון שאדם נמצא במקום ומשתמש בו ומשתמש בחפצים ומניח חפצים בין שימוש לשימוש ע"כ יהיה משמעות לחפצים ביחס למקום וההיפך וכל האמור למעלה שייך גם באדם בגדרי מציאות.

קירבה

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים כקירוב, והדוגמא הפשוטה היא אכילה, היינו, שימלא

האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיציו, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

מנוחה

המשמעות השניה היא שימוש אדם במקום כמקום שלו, והיינו, מה שיצטרך האדם מקום להנחת עצמו, ובמשמעות זו המקום מקיים את האדם בבין תנועה לתנועה ע"י שמאפשר הנחה, וזה גדר מקום במשמעות המציאותית הראשונה וביחס לשימוש, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש.

ישיבה

המשמעות הנ"ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה בזה תוספת משמעות במה שהמקום משמש אותו לשאר צרכים הנצרכים לשהות ארוכה, וזה קרוי בכל מקום ישיבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המציאותית הראשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום ישיבה.

חלל שימוש

המשמעות השלישית היא משמעות שימוש אדם בחפץ במקום, והיינו, שאדם המשתמש בכלי צריך שהכלי יהיה אתו באותו המקום, וצריך שיהיה מקום לכלי, וזו משמעות של מקום של חפץ ביחס לשימושו, שיהיו יחד בתוך אותו המקום הכולל מקום אדם ומקום שימוש בחפץ שהוא מקום האדם כמשתמש, ומקום זה כיון שהוא מתייחס לשימוש אדם ושימוש חפץ משמעותו מקום שכולל שתי מקומות וזה גדר חלל כמו במשמעות המציאותית הראשונה.

מקום הינוח

המשמעות הרביעית הוא שימוש אדם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי השייכות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל לקחתו לכשיצטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה ראוי להעמיד חפץ ואין משמעות זו ביחס לחפץ אלא באדם ביחס למקום שרוצה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום כרשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש אדם לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש אדם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש אדם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שצריך שיהיה צורת המקום ראויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שאין לחפץ משמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המציאותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המציאותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

מקום המוכן לשימוש

המשמעות החמישית הוא משמעות מקום כמוכן לשימוש, והיינו, שיש לאדם צורך שיהיו לו מקומות המיוחדים לשימוש ושלא ישמשו לדברים אחרים הנוגדים את השימוש המסוים שרוצה בו, ומשמעות זו היא כפולה שביחס לשאר מקומות שאינם מיוחדים יחוד זה הוא כמו מקום המקיים שאמרנו שהרי הוא מקיים את מוכנות השימוש אך ביחס לשימוש במקום עצמו אין זה מקום השימוש, אלא מוכנות לשימוש, ובמובן הזה יש לו משמעות חלל שהיא מאפשרת שימוש, וזה המושג רשות שימוש שהיא מקום מבחינת היותה מוכנה לשימוש והיא חלל ביחס לשימוש עצמו, וכיון שכך אין לזה שייכות למשמעות השניה והשלישית ששימוש אדם במקום יהיה ביחס לאדם, ושימוש אדם של חפץ במקום יהיה רשות החפץ והחפץ שיהיה מוכן.

רשות

המשמעות השישית היא יעוד שימוש במקום כמוכן לשימוש מרובה מקומות, והיינו, שיש לאדם צורך שיהיה לו מקום הכולל מקומות רבים המאוחדים לשימוש מסוג מסוים, ומשמעות זו היא כמו הקודמת לה אך כיון שהיא מתייחסת למקומות רבים כחלקים של מקום כולל יהיה בה משמעות שונה לכלל והפרט שהמקום הכולל לא יהיה לו משמעות מקום אלא משמעות חלל אך למקומותיו כנפרדים יהיה משמעות מקום שימוש והיא הרשות השלימה, ועל כן לא יהיה גדר המקום הכולל בגדרי מקום שימוש אדם או מקום שימוש חפץ אלא בגדרי השימוש המסוים שלו נדרשת הכללת המקומות.

רשות מקום

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש

שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמאחדת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

גדרים חלוקים במקום, חלל ורשות ובחפץ - חלל כשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסוים

וביתר ביאור כי מצאנו בדינים אלו שלושה גדרים במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כדבר שלעצמו (לעומת חומר), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שאינו חלל, הרי שאין חשיבותו נובעת מדברים הנמצאים בו או שיתכנו להימצאות בו, וע"כ אין הוא חלוק או מוגדר לפי יכולתו להכיל איזה דבר ויהיה כולו אחיד, וגדריו ביחס לשאר חללים בגבול גודל וצורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמאפשר קיום דברים, ויהיו הדברים קודמים לו וחשיבותו נובעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לרוב אפשרויות שיש בו להכיל סתם דבר, שכיון שדברים נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לדברים יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לדבר המסוים שנמצא בו. שדברים נפרדים נחשבים גם לשונים אחד מהשני מעצם הפרדתם, וע"כ גם גדר מקום שביחס אליהם יחשב נפרד משאר מקומות, וזה רשות. וע"כ ביחס לחפץ האמור יהיה שלוש הגדרות במקום, חלל, במשמעותו חסר היחס לדברים. מקום הוא המשמעות ביחס לדברים. ורשות היא המשמעות ביחס לדבר מסוים.

וכן יש למצוא שלושה גדרים אלו בחפץ, דבר, חפץ וכלי. שם דבר הוא במשמעותו בלי יחס למקום. שם חפץ, משמעותו ביחס למקום, וגדר זה יפריד דבר ממשנהו, שהוא במקום אחר ממשנהו. וכלי שמשמעותו ביחס למקום מסוים, ובזה יוגדר הכלי ככלי של המקום. ובניין המושגים הכולל חפץ ומקום הוא כך, חלל, דבר, מקום, חפץ, רשות, כלי.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר האמורים אינם שייכים לגדרי הוצאה שהם בחפץ ומקום, אך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, וכהגדרה של מקום נטול דברים, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושאל למקום שיש לו אפשרות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ורשות מושאל למקומות שמוגדרים לשימוש מסוים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיר דבר שלא נח כלא נמצא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמצא ברשות לא מוגדרת כנמצא באוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמצא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי ששייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ד', דבר באוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך בזה שאחר היחס של כלי למקום מסוים נגדיר רשות כמיועד לחפצים מסוימים, ויבדלו החפצים לשונותם השימושית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמצא במקום שראוי לשימושו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך אפשר להגדיר רשות כמקום שתופס כלים הנמצאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיר כלים ככלים שאף שעברו רשות עדיין נחשבים ברשות שתפסה אותם. וכיון ששיש כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות אחרות להיות נספח אליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנפסח נוכל לומר שכלים הנמצאים בהם אף נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שאף שיש בהם כלים לא יוכלו הכלים להגדיר הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך אותו המקום ישנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו דברים ששייך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום ששייך שיהיה מיוחד לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחד בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחד. וכיון שבמקום ישנם דברים שנחשבים כנמצאים במקום אחד, אז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחד, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחד, הרי שגם דברים שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחד.

הגדרות רשות

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימושי אדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

רשות המוכנה לתשמיש

המשמעות הראשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לאדם שימוש במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות השביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפצים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות אחידה שהוא מיועד לשימוש אדם, וכיון שהוא אחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיר אותו בנפרד משאר המקומות אך ביחס לכלל מקומותיו אף שהם משמשים לשימוש אחד אין הם אחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריד צריך שתהיה הפרדה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות אחידה ביחס לחוץ.

רשות המוכנה לשימוש

והמשמעות השניה היא שימוש במקום כמעבר, והיינו, שכיון שחפצים משמשים את האדם בכמה מקומות יהיה צריך למעבר בין מקומות אלו, ומשמעות זו היא מקום במובן הפשוט ביותר של קיום החפץ, ועל כן לא יהיו המקומות צריכים להתאחד אפילו כמקום החפץ בעל הצורה, והחלל המיועד לשימוש יכלול מקומות אלו כמוכנים לשימוש המעבר, שהמעבר ברוב מקומות אלו יוגדר כמעבר אחד שהרי לא יהיה למקומות תפיסה בחפץ שאינם מקומות שימוש מקומי רק כקיום.

שלושה מושגים שימושיים אלו שייכים רק במקומות המיועדים משכבר לשימוש אך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם אחידות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

א"כ מצאנו שלושה מושגים מציאותיים, מקום כמקיים והוא מקום הדבר עצמו, מקום כחלל והדבר נמצא בתוכו, חלל המתאים למקום, ושלושה מושגים שימושיים, מקום כמשמעות קרבה, מקום שימוש אדם, מקום שימוש אדם בחפץ, מקום המיועד לשימוש, רשות מקומות רבים המיועדים כולם יחד לשימוש מסוים, רשות הינוח, ורשות מעבר.

והנה אמנם השתמשנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, ובזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מאפשר קומתו.

דיני מקום

הנה כמו"ש כתבנו לעיל במשמעותו השימושית של מקום תנאי מקום ביחס להוצאה יהיו חלק ממשמעותו השימושית של המקום, ויש בזה שני גדרים גודל מרחב שימוש והאחידות השימושית בכלל המרחב.

גודל מקום

הנה מצאנו ביחס להוצאה כמה שיעורי מקום, ויש לנו להגדירם כראוי מאיזה משמעות מקום מקורם.

עשרה טפחים

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחיצות וגובה להחשיב מקום להיות נפרד מרשות שסביבו, ועוד כאלה, הוא מלימוד שלא ירדה שכינה לארץ ומצאנו שדיבר עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר אינו מגדרי מקום אלא מגדרי תפיסת הקרקע את אווירה שתחשב חלק מהקרקע, וממנו נלמד ששימוש של אדם בקרקע הוא עד גובה י', והיינו, שעד י' טפחים נחשיב את שימוש האדם כחלק משימושו בקרקע, ואפילו שיתכן שימוש גם מעל י' טפחים לא יחשב זה כשימוש בקרקע, אלא כשימוש באוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחשב הרשות אלא עד עשרה טפחים. וממילא אם נרצה להפריד רשויות אין לנו אלא להפריד את הקרקע שלהם, ובזה יספיק מחיצה י' טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחשב כמקום נפרד ממקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדר בקרקע לא תועיל מחיצה י' טפחים לחצוץ רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

ארבע אמות

גדר מה שמקום שביתת אדם הוא ד' אמות, וכן העברה היא ד' אמות, וכן שיעור תל המתלקט

עשרה הוא בארבע אמות, הוא משום ששיעור מקומו של אדם הוא ארבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מצאנו מחלוקת אם הוא משום שעצם מקום אדם המונח הוא בד' אמות, או ששיעור שימוש אדם בחפץ הוא במקום ד' אמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשימוש אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש אחד של אדם ד' אמות, וכיון שעד עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך ארבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש אחד של החלק של הקרקע שלידו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. אך אם יתלקט עשרה ביותר מארבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל אורך התל אפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש אחד עם הקרקע, כיון שהגודל הגדול ביותר של מקום שימוש אחד הוא ארבע אמות, וכן לא תחשב העברה ברה"ר בפחות מד' כיון שעד ד' אפשר שיש עליה שם שימוש אחד במקום.

ארבעה טפחים

גדר מה שצריך שיהיו הרשויות בעלות גודל מקום של ד' על ד', וכן שלא יחשב עקירה והנחה אלא במקום ד', וכן שלא תחשב מחיצה אלא אם היא למקום ד', וכן לא יהיה פתח נחשב אלא אם הוא רחב ד', וחלון רחב וגבוה ד', כי אין לך מקום חשוב פחות מד' (והנה אף שלא מצאנו שכתבו זה לכאורה רוחב ארבעה הוא גם גדר באדם שהוא רוחב ארבעה כמו שמצינו במסכתין לעניין פתח הוצאת המת), והיינו, שביחס לחפצים המונחים לא יחשבו כמונחים באופן שיחשב שזה מקומם, אלא אם יהיו מונחים במקום שראויים להישאר עליו מבחינת מה שישמרו עליו ולא יפלו ממנו, וזה גדר מקום ד', וזה באופן כללי כיון שיש חפצים דקים שיונחו גם במקום קטן יותר, וכן יש כאלה שלא יונחו אלא במקום גדול מזה, אבל ביחס לרוב חפצים לא יהיו מונחים באופן המועיל אלא אם הם מונחים במקום ד'. ומשמעות מילת חשוב הוא שראוי לקיום חוזר, אם לשימוש, ואם לשאר דברים. וכיון שכן לא יחשב מקום אם אלא אם הוא מקום הראוי להניח עליו חפצים, וכיון שאין מניחים חפצים אלא במקום ד' לא יחשב מקום חפצים אלא אם הוא בגודל ד' על ד', וכיון שכך בבואנו להגדיר מקום כרשות שמהותה היא מקום המיועד לשימוש מסוים, הרי שלא תחשב אלא אם יהיה בה גדרי מקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין עקירת והנחת חפץ, אף שיחשב שהחפץ נמצא ברשות, לא יחשב כמונח ברשות, אלא אם הוא מונח במקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין מחיצה, שלא תחשב מחיצה אלא אם היא מחיצה למקום, שאין מחיצה אלא למקומות, וכיון שמקום פחות מד' על ד' לא חשוב מקום, לא תחשב מחיצה כזו מחיצה.

גדר שטח די על די טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

והנה כאמור שאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל דין שטח של ד"ט על ד"ט הרי זה כבר דין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שראוי לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו דכיון שאין שיעור שטח דד"ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון ששטח זה ראוי להניח עליו דבר ויהיה ראוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר דעצם גדר קרקע דרשות (היינו לעומת אוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדר שטח ד"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה ראוי דראוי שביחס לרוחב ד"ט הוא דראוי משום דתלי ביה מידי, וביחס לשטח קרקע הוא ראוי ע"י שיניח שם איזה דבר וישתמש.

חילוק רוחב די משטח די טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

וביתר ביאור כי אין גדר ד"ט ברוחב שווה לגדר ד"ט דשטח, והיינו, דאף שמה שצריך שיעור ד"ט ברוחב הוא משום רוחב קרקע הראוי לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הראוי לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכאילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו באותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין ראוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ די שיניח דבר. והיינו, שאף שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, דאף לולי האי מידי נחשב האי שטח כשטח אחד, אלא שיש בו דין שיהיה ראוי לשימוש, ובזה מועיל מה שראוי להניח וכו'.

בית סאתיים

דין בית סאתיים הוא דין הנוהג ביחס להגדרת מקום המשמש לשימוש הינוח אחד, וזה נקרא שימוש דירה, והיינו, שכמו שכתבנו, ששימוש המיועד לדירה מגדיר את כל המקומות המשמשים

לשימוש זה כמשמשים לאדם, וכיון ששימוש זה נוגע לשימוש בקרקע הרי שהרשות תלויה בנפרדות השימוש בקרקע, וכיון שכך צריך שהקרקע עצמה תוגדר ממקומות שסביבותיה. והנה בכדי להגדיר את המקומות כנפרדים מספיק מה שיעשו מחיצה למקום, ומקומות שנפרדים משאר מקומות יוכלו לשמש לשימוש של הינוח, וההרשות הכוללת כל המקומות תחשב לרשות אחת אחידה, אך אין זה ענין לאחידות המקומות, שהן לא נתאחדו ביעוד השימוש שהרי משמשים לשימושים נפרדים ולחפצים נפרדים. וא"כ יש לנו רשות אחת המיועדת לשימוש של הינוח ומקומות רבים המיועדים להנחת דברים רבים, אלא שכיון שהרשות נפרדת מסביבותיה יש לנו להגדיר את מקומותיה כדבר אחד, שהרי כולן כאחת נמצאות בתוך מחיצות הרשות, והיות למחיצות תוך יגדירם כדבר אחד. ומעיקר הדין אין צריך שיהיו המקומות עצמם מיועדים לשימוש דירה, אלא כיון שיש מחיצות הרי שכל המקום נתאחד לרשות אחת, וכל מקומותיו מוגדרים חלק מהרשות. אלא שמתקנת חכמים להבדיל בין שימושי הינוח שונים. וגדר אחד מתקנה זו היא להבדיל בין שימוש דירה לשאינו, ולהגדיר רשות ע"פ הבדלה זו, והם אמרו שלא תחשב רשות אחת, היינו, מקום המיועד לשימוש כרשות, היינו, שהיא מאחדת מקומותיה לשימוש זה, אם יהיה זה שלא לשם דירה, אך כיון שכאמור המחיצות בהיותם מכילים את כלל המקומות מאחדים את המקום, יהיה תלוי בכח הכלת מחיצות, ומקום שאין המחיצות מוגדרות כמכילות, יעוד שימוש כזה לא יתאחד לרשות אחת, ולמדנו שגודל זה הוא כגודל חצר המשכן שהיה מאה בחמישים שהוא גודל בית סאתיים, והיינו, שכיון שלמדנו שהשרה ה' שכינתו בתוך המשכן, וכדכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחיצות יכילו גודל כזה, היינו, להגדיר מה שנמצא בחללם כנמצא בתוכם. וא"כ מצאנו מהו גודל מקום שמחיצות יגדירוהו כאחת מכח היות מכילים אותו. וע"כ שימוש שלא יחשב כשימוש הראוי לאחד את חללו לשימוש אחד אם יהיה בתוך בית סאתיים יחשב לאחד, מכח מחיצותיו, ויותר מזה לא. אך אם יהיה מיועד לשימוש דירה, יחשב לאחד מיעוד שימושו, כיון ששימוש זה הוא שימוש אחיד בכל הרשות, והיינו, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שימוש, שיש שימוש שהוא אמנם מחולק ביחס למקומות שמשתמשים בו בחפצים שונים, אך אף השימוש הנפרד הוא חלק משימוש שאינו מחולק, והיינו, שמי שישתמש במקום שלא לשימושי דירה הרי שכל מקום הוא מקום נפרד ביחס לשימוש. אך מי שישתמש שימושי דירה לא יהיה בשימוש הנפרד משמעות נפרדת, כי הכל תחת שם דירה יחשב ועל כן יחשב חלל הרשות אחד.

טי"ז אמה

שיעור ט"ז אמה הנוגע לרוחב רה"ר, (ולאורכו בפלטיא) הוא דין הנלמד משיעור רוחב הדרך ששימשה את עגלות קרשי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור בזה שהוא שיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסוים אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרשים היה על העגלות, והם עברו בדרך. ואף שמצאנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שאנו משערים בן לוי שהיה עמהם נלמד שאף הוא שיעור בשימוש האדם במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של ארבע אמות נאמר, ששיעור ארבע אמות הוא שיעור אורך, כי הוא נוגע לשימוש אחד. אך שיעור רה"ר הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמדד בשיעור רוחב. והיינו, כי שיעור אורך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. אך רה"ר אין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שאינו שיעור של התחלה וסוף, אלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן מצאנו שיעור ט"ז אמה ביחס להתפשטות קידוש ירק בכרם). (ובמק"א כת' דאולי יש בזה גדר של ארבע פעמים ארבע אמות).

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

וביתר ביאור ואגב גם זה נבאר דגדר אורך בכל מקום הוא גדר התמשכות דבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לברר אם גדר משך או גדר תפיסה, דבזה ישתנו, דאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הדבר עצמו, והוא שיעור המועט. אך אם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרובה, וביותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור אחד לאורך ורוחב, יש לברר אם הוא בגדר אורך או רוחב. שאם הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר ברוחב, אך אם הוא שיעור רק לאורך או רוחב, הרי שבהכרח או שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרובה. או שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו ארבעה טפחים שהם שיעור המועט, וארבע אמות שהם שיעור המרובה. כי שיעור ארבעה טפחים הוא שיעור ברוחב, וכמו דמצאנו בחלון דעירוב וטומאה, וע"כ הוא שיעור

המועט, והוא שיעור מרובע. אך שיעור ארבע הוא לכאורה שיעור באורך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

סדר חשיבות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב להיות שטח ומקום נפרד

וסדר הדברים הוא שנמצא חשיבות באורך דבר, וכן נמצא ברוחבו, ואורך חשוב ברוחב חשוב יחשב שטח, ושטח בעל משמעות אחידה כלשהי יחשב מקום לעניין ההוא. ובסדר זה הרי גודל אינו גדר במקום אלא בשטח, והוא, משום גודלו חשוב להיקרות שטח, והמעביר חפץ מרחק יותר משטח זה הרי הוא כמעביר משטח לשטח. וכל מקום שמצינו שיעור שטח שהוא באורך ורוחב שווים ולא יחשב גודל השטח באם לא יהיו מרובעים, בהכרח שמקור שיעור זה הוא באורך לבד, ומשמעות חשיבותו כשטח הוא מה שהשטח הוא אורך חשוב משום כמות רוחב שלו, והרוחב הוא רק חשיבות דאורך. וע"כ מצאנו בשיעורים כאלו שהם שיעור גם לאורך לבד, וכמו במקום ד"ט שישנו ברוחב מחיצה בלי אורך, ולבוד ד"ט לרשב"ג, וכן ברוחב פתח, וכן לגבי ד' אמות דדופן עקומה.

אחידות המקום

ואחר שנתבאר כי דין מקום הוא גדר הנובע משימוש האדם במקום, א"כ לא יחשב מקום כמקום אלא עם השימוש בו יהיה אחיד, וכיון שראינו שמקום חשוב אינו אלא בד' טפחים, א"כ צריך שכל הד' טפחים יהיו משמשים שימוש אחד. אך אם לא יהיה המקום ראוי לשימוש בכולו כאחד לא יחשב המקום אחד, ולא יהיה בו שיעור מקום. אך זה הגדר נוגע רק למה שישתמשו בו בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד' שאינו אחיד לא יחשב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי רשות שלא תחשב רשות לולא שיהיה בה מקום חשוב, כיון שאין הם נוגעים לשימוש בפועל, אלא ליעוד לשימוש, אם יהיה אפשר להשתמש במקום באופן אחיד ע"י שיניח עליו דבר או בדרך אחרת יחשב המקום כרשות, אפילו לא הניח עליו דבר. כיון שאין הרשות דין בקרקע אלא בשימוש בו.

גדרי מציאות חפץ במקום

אחד שביארנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל ישנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המציאותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

מקום

והנה שם מקום נמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

דבר שיש בו דבר

דבר שיש בו דבר או ששייך שיהיה בו דבר, והיינו, לא במשמעות שהמקום מקיים את הדבר כי אין קיום לדבר בלא מקום, אלא כגדר אפשרי, היינו, שיש לדבר להתקיים בו (כי אין דבר הנמצא במקום זה שונה מנמצא במקום אחר לגבי קיומו, ואין להחשיב זאת כקיום הדבר). והוא עיקר תכונת מקום בשונה מחפצים ובגדר חלל.

דבר המקיים דבר

דבר המקיים דבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עצם התקיימות דבר בו כמקום הינוח, שאין מנוחת דבר מחוייבת מעצם קיומו. וזהו גדר במקום עצמו, אך ביחס לדבר שיש בו או ששייך שיהיה בו.

דבר המוכן לקיום דברים

דבר המוכן לקיום דברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדר במקום עצמו, ולא מחמת איזה דבר שיהיה בו. ואף כשיהיה בו דבר, אין גדרו כמקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי ראוי לדברים הרבה.

חפץ ומקומו

וכן הוא בשם חפץ ומקומו, שנמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חפץ הנמצא במקום

חפץ הנמצא במקום. ולא במשמעות שהוא במקום סתם (דזה ממשמעויות מקום), אלא במה שהוא במקום זה ולא אחר. ומשמעות זו היא ביחס לדבר אחר, וכמו ביחס לקירבת החפץ לדבר אחר. ובזה לא יהיה משמעות במקום אלא במה שהדבר האחר נמצא במקום הסמוך לו. וכן ביחס לשימוש בחפץ בתשמיש שאינו מעצם קיומו.

חפץ הנמצא במקום מסוים

חפץ הנמצא במקום מסוים, והיינו, במה שיש במקום תוספת משמעות מלבד מה שהוא

מקום החפץ כזהות, וכמו מקום מנוחת חפץ, וכדלעיל במובן השני של מקום. ויש בזה גדר מוכנות לקירבה הנ"ל, שבלא סיום המקום אין הקירבה שייכת אלא בזמנה. אבל בחפץ הנמצא במקום מסויים, הרי ששייך בו קירבה במי שיתקרב אליו, שהוא קבוע וזה מתקרב.

חפץ הנמצא במקום חשוב

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין צריך לו עתה, שהראשון יניחו במקום כל דהוא ובלבד שינוח, אבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשיצטרך לו).

צורך אדם במקום

והנה כאמור לעיל עיקר חשיבות מקום וחפץ הן ביחס לאדם, ויש לנו לפרט משמעות אלו במובן זה, ונחל במקום, ונמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חלל

מקום כחלל, וכגדר הראשון במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו אפשרות התקיימות, ובזה לא יהיה גדר במקום אלא במה שאינו מלא, שהמקום המלא ימחצהו ולא יאפשר קיומו. וזה שייך בצורך כמו הילוך (וביחס לאוויר המאפשר מעבר ולא ביחס לקרקע שמהלך עליה).

מקום

מקום סתם, וכגדר השני במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בצורך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

רשות

רשות, וכגדר השלישי במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שמקום זה מוכן למילוי צורך שיש לאדם, וזה שייך בשני המובנים הקודמים, או שיש בו קביעות דריקנות ויהיה מוכן להילוך, או שיש בו תכונת שמאפשר תשמיש מקומי.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח ככולל ולעצמו

וכמשנ"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ואף שמושג שטח נפרד ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ואף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, אורכו, ורוחבו. ואכן מצאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו דין ד"ט על ד"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ד"ט, ואף שד"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנצטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו ובהיות לו כמות שטח, ואף שלצרכי מדידה נשתמש במושגי אורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית סאתים שאינו שיעור באורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

משמעות קרקע כפני שטח

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציבת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר ראשון בו, וביתר ביאור שאף אמנם וכמש"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עצמו, והם זה כגדרים כמותיים ביחס למשמעות דקרקע עצמה, אך עצם משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שדין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וככשנגדיר גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עצמו, וכמש"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ואף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומאוחדת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה אף שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

המקום - קרקע פני השטח בלבד ונפרדותה תיבחן ע"י גדרי שטח

צורך האדם בחפץ

וכן בצורך האדם בחפץ שנמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם (אף שיש מהם לא נמצאהו גדר בהוצאה) מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש כילוי

שימוש כילוי, וזה שייך בצורך עכשווי, ובחפץ מתכלה, וכמו הרעב לאוכל.

כלי תשמיש

כלי תשמיש, וזה שייך בצורך עתידי מסויים, ובחפץ הראוי לזה, וכמו כלי אכילה.

אסיפת ממון

אסיפת ממון, וזה שייך בצורך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הראוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית אכילה (או שווה כסף).

צורך האדם בחפץ ממוקם

והנה על אף האמור במשמעותם הנפרדת של חפץ ומקום כצורך האדם, ומה שיש בזה להגדירם כל חד לעצמו, תהיה משמעותם כאחד בגדר נוסף על האמור, ונמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש בו

שימוש בו, וזה כמו בגדר הראשון דמקום חפץ, ובגדר הראשון בצורך האדם בחפץ, והיינו, מה שיש לו צורך עכשווי, ולא יושג אלא במקום זה כאכילה וקירבה וכו'.

מוכנותו לו

מוכנותו לו, וזה כמו בגדר השני וכו', והיינו, מה שיש לו צורך עתידי, וצריך שיהיה ממוקם באיזה מקום שיוכל לקחתו לכשיצטרך לו.

שמירתו

שמירתו וזה כמו וכו', והיינו, מה שיש לו צורך עתידי שאינו מסויים, וצריך שיהיה ממוקם בקביעות לכשיתעורר איזה צורך שחפץ זה ראוי להשלימו.

והנה אף שנמצא סדרם של דברים זה לעומת זה, ומהנצרך לחשוב. אך אין חשיבות זה תלוי בחשיבות בזה, וכדוגמא שודאי מקום הראוי לדברים הרבה הוא מקום חשוב יותר לעצמו ממקום שאינו, אבל ביחס לצורך שיש לאדם בחפץ ממוקם יהיה זה תלוי בצורך, שמי שצריך לשימוש כילוי דחפץ אין מקום המוכן חשוב לו יותר משאינו, כי אין בצורך שלו משמעות הכנה (וע' מש"כ אקרא דציפור מצאה בית ודרור קן לה, שהצורך הגדול יצריך הכנה גדולה).

סיכום

ונסכם את כל האמור, ונקדים בשייכותם למלאכת הוצאה, דהנה מלאכת הוצאה מרשות לרשות לא נאמרה בכל דבר שיש להגדירו כיציאה, אלא במקרים מסוימים, ולא נאסרה הוצאה מרשות לרשות בכל הרשויות, ומושג הוצאה מרשות לרשות אינו נובע מעצם איסור המלאכה, אלא מציאות הוצאה מרשות לרשות נובעת מצורת שימושי האדם.

ומאחר שמלאכת הוצאה בשבת נוגעת במעשה אדם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, דהיינו מעשה האדם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע"פ מה שעושה בהם האדם, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה האדם, וחוזר שיכול מעשה האדם להגדיר החפץ והמקום.

מקום וחפץ

הנה המושג מקום נובע מהיחס להיות חפצים הנמצאים במקום, והיינו, שהמושג מקום בלי יחס החפצים נקראהו חלל, והוא המושג המופשט למקום לולי מושג החפצים.

ואחר שנשיג החפצים, וכיון שחפצים נמצאים במקום הוא החלל המוקדם, הרי שנמצא משמעות למושג חלל כמקום לחפץ, וזה יקרא מקום.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו צורך במקום, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ואף אחר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

אך אחר שישנו מושג המקום וכיון שמקום מכיל חפצים הרי שיש משמעות לחפץ גם במובן שהוא במקום.

והיינו שאחר שישנם המושגים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים אלו כמושגם של חפץ ומקום בנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שאין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

ואחר שישנה יחסיות המושגים אפשר להגדיר את מציאותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמצא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, וההיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד דהיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

מקום וחפץ והאדם

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים וחפצים נפרדים. אך ביחס לאדם יגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לחפצים נפרדים באופן נפרד, וכן למקומות נפרדים באופן נפרד, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדרו באופן נפרד, והיינו, שאף שודאי שגם מצד המציאות דברים הם נפרדים, אך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם, נפרדותם לא תגדיר את יחסיהם, אך אחר שיש להם משמעות לאדם הרי שיוגדרו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרד משאר חפצים מחמת משמעותו של האדם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא

יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שמושג חפץ מסוים הנמצא במקום מסוים הוא מושג היחסי לאדם יוגדרו הם ע"פ האדם, והיינו, שלא יחשב דבר הנמצא במקום כנמצא במקום אלא באם יחשיב האדם את החפץ כראוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יחשיב האדם את המקום כראוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמושגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם את מושגם העצמי ויוגדר כך, שנוכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו כמקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך נוכל לומר שחפץ אחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ אחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שאינו נמצא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם באופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסוים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסוים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחד, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחד וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

וכן ביחס לשימוש האדם ששימוש במקום הנחשב שימוש אחיד יגדיר את המקום הנ"ל כמקום אחד, וחפץ הנע במקום זה לא יחשב כיצא ממקום.

והנה אין כוונתנו שהיחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מציאות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מציאות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מציאות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מציאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסוימים במקומות מאוחדים.

חילוקי רשויות

רשויות, 7 - 804) - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם כמקום וכרשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

הנה במה שאמרה תורה שלא להוציא מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוצאה, וגדר כולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם כולם בארבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק דיניהם, שדין טלטול ארבע אמות הוא עניין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' אמות שסביבו, ובאחידות המקום, היינו, שכשהמקום אחיד, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל ברה"ר ובכרמלית שאינם מקום אחיד, ולא יאסר ברה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס אל מקום.

ודין להוציא מרשות לרשות נוגע למקום החפץ כדלעיל, ולשינוי הרשויות במובן השימוש שבהם, ולכן יהיה אסור להוציא מרה"ר לרה"י וההפך, כי הם רשויות שונות מבחינת שימושיהם, וע"כ גם יקראו מקומות שונים ביחס לחפץ. וכן מרה"י ורה"ר לכרמלית שהיא אינה בעלת שימוש, ולכן יקראו מקומות שונים ביחס לגדר הרשות כמקום שימוש, אך למקום פטור שהוא אינו מקום כלל, יחשב כאילו הניחו בלא מקום.

נושאי דיני הוצאה ברשויות

חילוקי רשויות, מחיצה ופרצה, תקנות עירובין, ומעשה ההוצאה האסורה

דיני הוצאה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנצרכים ביאור וגדר. א. מהות הרשויות עצמם לאופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההוצאה האסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן דין כלי בית ועוד).

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנצרך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנובעים מעירובי הרשויות הללו (שגם הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להצריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותושפע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

רשויות, 7 - 586) - חילוק גדרי רשות דאורייתא מדרבנן - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

וגדר ההבדל בין רשות דאורייתא (היינו, הדינים שנאמרו בתורה שביחס להם יש להיות דין רשות), ובין רשות דרבנן. כי מן התורה אין משמעות לרשות מלבד לדין הוצאת חפץ, וכל גדרי רשויות דאורייתא נוגעות רק למשמעותם כמקומו של חפץ, ואף אי נימא דאל יצא איש ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של איש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום דדין הוצאה במקום אדם, והיינו, שנאמר דגדר הוצאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין איגודו בידו, ובזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. דזה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה"ר והיחיד, וגדר העברה ברה"ר בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוצאה. ובהכרח דגדר מקום והוצאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד"א דהעברה משיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח דאיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו של אדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, דאם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה ראיות רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה דלשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי די למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

הגדרת מושג רשות כמקום המיועד לשימוש - התאמת המקום לסוג התשמיש והמשתמש והצורך בהפרדת מקומות

והנה המושג הראשי שממנו יוצאים עיקרי הדינים הוא רשות שמשמעותו מקום שהוא מיועד לשירות שימוש מסוים, ושימוש זה כולל בתוכו חלוקה על פי סוג התשמיש, וסוג המשתמש. ובכדי להגדיר מקום שהוא מיועד לשימוש מסוים (רשות), נצטרך להתאים את המקום המיועד לשימוש הנ"ל תוך שימוש בתנאים המגדירים הנמצאים במושגי שימושי המקום הכלליים (טרם הגדרת השימוש המיועד), ע"פ התנאים שמחייב השימוש המסוים שהמקום יועד לו, ודבר זה נכון גם לכשנרצה להגדיר מחדש מקום שימוש מיועד ליעוד שונה ממנו כבתקנות החכמים ז"ל. ומעתה נאמר שאף הצורך בהפרדת מקומות לצורך המושג רשות, סיבתו, מהיות מקומות מיועדים לעניינים שונים, השוני (המצוי והמְצוּוֶה) מחייב הבדלה בין אחד למשנהו על מנת לשמר כל מקום כמקום השימוש המסוים, ושיהיו מוגדרים לעצמם כמיועדים לשימוש מסוים זה ולא זה, ופשוט. ועפ"ז נצטרך לדון בע"ה בכל עניין בגדרי השימוש שלו, ועי"ז, על מהות המקום הנצרך לשימוש זה ועל גדרי המקום (טרם הגדרת היעוד).

שני מרכיבים המשפיעים על הרשות - מבנה ממשי בששת צדדיה מול אופי השימוש בה

והנה מצאנו בדיני רשות שני מרכיבים אשר משפיעים על אופי הרשות. חלקם ישפיעו על עיקר דין התורה דרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקם ישפיעו רק על דינים דרבנן כמו כרמלית, ודינים הנובעים מתקנת עירובי חצרות. האחד, הוא מבנה הרשות הממשי, היינו, הגודל (גובה, מרחב), גידור ששת צדדיה (ארבעה צדדים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא אופי השימוש שברשות, היינו, סוג

השימוש (נוח, מיוחד, תדיר, צנוע, לאוויר שחוצה לו, לאוצר, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, שותפים, אורחים, גזלנים, ועוד).

(ואע"פ שכאמור ביסוד כל הדינים והגדרים המשתנים מונח אופי השימוש, והגדרים נקבעו על פיו, בין ע"י שיעורים מהלכה למשה מסיני, ובין ע"י קביעת חכמינו ברוחב ועומק דעתם וברוח הקודש, עדיין יש לנו לחלק בין אלה שמושפעים מאופי השימוש באופן ישיר לבין אלה שכבר הועמדו לשיעורים קבועים.)

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

והנה שיהיו חילוקי רשויות בצורתם ובשימושם, גדרי רה"ר ורה"י החלוקים אינם נובעים מצורת מקומם, שאף רשות בעלת מחיצות יש למצוא שתחשב רה"ר, ואף רה"י בעל גודל טז' אמה תחשב רה"י, כי דינים הנוגעים לצורת הרשויות אינה גדר הרשות עצמה ואין גדרה נובע מצורתה, אלא בהיפך שגדר הרשות עומד לעצמו, ודיני צורת הרשות הם התאמה לגדר זה. שרה"י עצמה יש לה משמעות אף בלא תנאיה, אלא שלהגדיר מקום כרה"י אנו נדרשים שיהיו לו מחיצות וכו', וכן רה"ר להגדיר מקום בשמה נדרש טז' אמה וכו'. והנ"ל לכאורה תלוי בגדר הרשות עצמה.

חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן

ארבע רשויות בחילוקי השימושים הכלליים - שימוש היחיד, שימוש הרבים, מקום פטור, וכרמלית

והנה חילוקי השימושים הכלליים הנזכרים הם: א. שימוש היחיד שמקומו נקרא בכל מקום רשות היחיד. ב. שימוש הרבים שמקומו נקרא בכל מקום רשות הרבים. ג. ושימוש שאינו אחד מאלו אינו נחשב שימוש להגדיר מקומו על פיו, וכן מקום שאינו ראוי לשימוש (שאין יתכן להגדיר אותו כאחד מן משני הרשויות השימושיות שכוחם מאופי שימושם), ומקומו נקרא מקום פטור. ד. עוד רשות אחת מדברי חז"ל היא כרמלית, שהחשיבוה בתנאיה המסוימים כרשות נפרדת. (ולא מצאנו לו הגדרה שימושית אחידה, ואפשר שנתנו לו חכמים הגדרה רק ע"פ תנאי מקום הממשי. וכן שם כרמלית ניתן כהגדרה איסורית (לעניין הוצאה וטילטול בתוכו) למקומות שאינם מתוקנים כתקנת חז"ל, ובלי שייכות לגדרים המבניים של כרמלית).

רשות כמקום שימוש

וביאור חלוקה זו, כי משמעות רשות כמקום שימוש, היינו, שגדרי מקום הרגילים יגדירו מקום של דבר רק אם נמצא בו, ורק ביחס לחפץ מסוים. אבל רשות משמעה מקום שהוא מיועד לשימוש. ויש בזה שני שינוים מגדר מקום, גם שאינו מיועד לחפץ מסוים אלא לשימוש. וגם שהוא אינו מוגדר ע"י שימוש בפועל אלא ע"י יעודו לשימוש.

והנה מאחר דגדר רשות נובע ממשמעות מציאות מקום ביחס לשימושי האדם, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסוים יחשב כרשות נפרדת ומקום אחד. וביחס לזה נמצא שלושה מיני רשויות.

(ואין מקום פטור מהן, אחר שאינו מוגדר ביחס ליעוד שימושו (או לחוסר יעוד ככרמלית), אלא בהיעדר חשיבות להיות בעל יעוד כל שהו.)

רשויות - 7 - 819 820 821) - גדר מקום רשות ותנאיו - מקום המכיל ומקום דבר, קרקע ורוחב

והנה כמש"כ בגדר מקום המוזכר בדינים אלו, דיש למצוא בו שני גדרים. האחד, מקום שלעצמו, היינו, מה שיכול להכיל דברים. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמצא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עצמית.

והנה אף שלגבי מקום סתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מצאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא אוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא אוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שאף שאוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות צריך שיהיה בו גם יכולת הינוחם, וביאור הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא צריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. וביאורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

קרקע ואוויר כשני משמעויות במקום - קדימתם לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל דרשות, והיינו, דכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, במה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה שם מקום שאין לו משמעות זו

קרוי בכל מקום אוויר, וכמו שאמרנו אף אוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, וא"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום דשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, אוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, וא"כ ביחס למושגי מקום דרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יוצרת קביעות שימוש לאוויר שעימה, וע"כ כשנרצה להגדיר רשות אף שאין צורך לשימוש כל דהוא דווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

גדר רשות בשימוש הקבוע במקום - שלא יחשב שימוש ארעי להגדרת הרשות

ובזה יבואר שאף אמנם שימוש כל דהוא הרי אפשרי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא אינו צריך להכנה (במובן כן ולא במובן הקדמה), אך גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין דחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסוים, שאף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למושגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים אחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בצורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ואכן גם גדרים האמורים אינם דווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למצואם גם ביחס לשאר מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (וראה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו אינו מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, אוויר. וביחס לקרקע כמכון דרשות נדבר ממושגי אוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שאף שעצם גדר אוויר קרקע אינו נוגע לעצם המושג שימוש בקרקע, שזה שייך אפילו יותר מאוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר עד היכן נחשב אוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

רשות היחיד

רה"י. היא מקום המיועד לשימוש של היחיד.

טבעו של שימוש היחיד שהוא שימוש של מנוחה, דהיינו שמניחים בו חפצים לשומרם ולהשתמש בהם במקומם, ובזה הוא שימוש תכליתי. וכיון שכך כשנתאים מקום להיות רה"י נצטרך שיהיה גדור לעצמו, ומקום כזה ממהותו הוא מיועד לשימוש אחיד, כיון ששמירה היא הגדרה חיובית אחידה לכלל המקום, ונחשב כל המקום כמקום אחד.

רשות הרבים

רה"ר. היא מקום המיועד לשימוש הרבים.

טבעו של שימוש הרבים הוא שימוש של מעבר, דהיינו שאין חפץ שמקום הנחתו מיועד להיות ברה"ר, אלא חפצים מקומם ברה"י, ורה"ר משמשת כמקום מעבר מרה"י לרה"י. וכיון שכך כשנתאים מקום להיות רה"ר נצטרך שיהיה רחב, ונוח להילוך, ושיהיה בעל מעבר נוח, ומקום זה ממהותו אינו מיועד לשימוש מנוחה, ואפילו כשיונח חפץ לא יהיה לו מקומו אשר תחתיו אחד.

רשות כרמלית

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימושי.

משמעות המושג כרמלית שהיא לא רה"י ולא רה"ר, והיינו, שאין בה את הגורם המאחד של רה"י שהיא משמשת לשימוש אחיד, ואין בה את הגורם המבדר של רה"י שהיא משמשת לשימוש מעבר. ועל לא תחשב כרה"ר ולא כרה"י.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"י

והנה מן התורה לא נאסרה הוצאה אלא ברה"ר ורה"י, ויובחן שאין זה מעצם שם הוצאה (היינו, שיהיה שם הוצאה מרשות לרשות כולל גם הוצאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההוצאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמצא ברשות אחת יהיה ברשות שניה, והיותה רשות שניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך אף בשני רשויות היחיד ובשאר רשויות. אך איסור התורה נאמר רק על הכנסה או הוצאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הוצאה מרה"י זה לרה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הוצאה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ ברה"ר מלבד מה שהוא במקום מסוים (עצם הגדרת מקום הוא מסוים), יש לו משמעות שהוא מוצא, ולהיפך שהיות חפץ ברה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

ובזה יש לנו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא כרה"י ולא כרה"ר, והיינו, שאין בה איכות רה"י להחשיב את כלל מקומותיה כמקום אחד, ואין בה איכות רה"ר להחשיב מקום המשמש חפץ אחד למקומות נפרדים. וע"כ המוציא מרה"י לכרמלית פטור ולא חשוב כמוציא, כי אף שביציאתו אליה בטל ממנו שם כנוס כיון שבהיותו בה אינו חשוב מוצא אין זה מלאכה שנאסרה, וכן לאידך.

רשות ביחס לחפץ המונח בה

הנה מה שכתבנו במה שרה"י היא אחידה ורה"ר אינה, הוא רק ביחס לחפץ המונח בה. שוודאי שאף רה"ר היא רשות אחידה לעצמה שהרי יש שיעור ותנאים הנוגעים לכלל הרשות, אלא שרה"י ביחס לחפץ הנמצא בה דרוש שיהיה השימוש בה אחיד, כמו שישתמש האדם במקום אחד, ובמובן שהוא ביחס מקום וחפץ לאדם, ולא לשימוש. וזה אינו ברה"ר שאין משמעות אחידה לשימוש בה.

ועכ"פ מקביעת שלש רשויות של תורה אלו נלמד, שאע"פ שישנם שימושים רבים ושונים, החילוקים הנוגעים לדיני רשויות הם רק חילוקי שימושים אלו, ואמנם ניתן ליחס לשימושים אלו כמה מרכיבים, כמו כמות המשתמשים, וסוגי השימושים, אבל יסודם הוא, בהגדרת שימושים אלו כשימושי יחיד ושימושי רבים על כל פנים.

הבחנה ממונית בין רה"י לרה"ר - שימוש היחיד בזכותו מול שימוש הרבים בהפקעת מניעה

עוד יש לבאר, שההבחנה העיקרית בין רשות היחיד לבין רשות הרבים (חילוקי הרשויות מן התורה) היא כעין המשמעות הממונית שלהם, וכמו חילוק שיש בדינים הממוניים בין אדם שמשתמש בחפץ שלו, שגדר השימוש הוא כפועל יוצא מזכותו והשלמת היעוד הממוני שלו, לבין אדם שמשתמש ברשות הפתוחה לכל, וגדר שימושו אינו מחמת שיש לו זכות במקום, אלא רק שאותו מקום מופקע מזכות אחר למנוע, והרי שאין בשימושו קיום של זכות כלשהי, וכן בענייננו, רשות היחיד מיועדת לשימוש של אדם פלוני באופן חיובי, שהיא שלו ולא של אחרים, ושימושו בה נובע מזכותו, ויש בשימוש זה מימוש היעוד של זכותו ברשות זו. ולעומת זאת רשות הרבים אמנם גם היא מיועדת לשימוש של אותו אדם, אבל לא באופן חיובי, ולא בגדרו המסויים משאר אנשים, אלא רק מחמת שהיא מקום שמיועד לכל אדם, ולכן גם שימוש של שותפות, יחשב לשימוש היחיד, אפילו אם הוא מרובה שותפים, שכל אחד משתמש כאן בזכות ותראה כי בזה רשות הרבים היא היעדר הגדרה במשמעות הגדר הפרטי (אמנם אין רשות הרבים אי הגדרה של רשות בעצם, שאף לה ישנם תנאים חיוביים להיות ראויה לשימוש הרבים, רק שביחס לפרטיות השימוש, חוסר תנאי זה ברשות הרבים הוא אי הגדרה).

ואם כי דיני רשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו', אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה אף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רבים, יחיד). ועיין להלן.

חילוקי גדרים ברשות במקומה - משמעותם הנפרדת והמאוחדת

והנה יש נמצא כמה גדרים בהגדרת רשות, וחלוק לשלושה א. קרקע ב. מקום ג. רשות. ואין רשות אלא בקרקע, ואין מקום אלא בקרקע.

וחילוק גדר מקומם כך. הגדרת קרקע היא ע"י מחיצות, וזה בשני גדרים. א. קרקע נפרדת ע"י מחיצות. ב. קרקע אחידה ע"י ד' מחיצות. והגדרת מקום היא ע"י היקף, וזה בשני גדרים. א. מקום נפרד ע"י היקף. ב. מקום אחיד ע"י שימוש אחיד. והגדרת רשות היא בשימושיות, וזה בשני גדרים, א. רשות נפרדת ע"י סוג השימוש. ב. רשות אחידה ע"י יחודה.

וגדרם המאוחד דרשות המקום בקרקע, שתהיה ראויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש באותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. אך אף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף דשתי וערב ראוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מבית סאתים. אך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחיצות כאחד. ונמצאו ארבעה שלבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. ודיורין לרשות שיחשב הוצאה.

רשות היחיד

גדר רשות היחיד כמותאמת לשימוש היחיד - דין ההבדלה וההפרדה במבנה הממשי כתנאי לייחוד הרשות

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה ראוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם באופן פרטני לשימוש של איש (או אנשים מסוימים), ולכן דין ההבדלה וההפרדה של רשות

היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

והנה לרשות היחיד ניתנו כמה תנאים במבנה הרשות הממשי, ועל פיהם תיקרא רשות היחיד מן התורה בכל מקום.

וברשות היחיד המוגדרת כך ע"י המבנה הבסיסי שלה (ושאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיא וכו'), ישנם כמה סוגים הנזכרים אצלנו.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, דירה העשויה לצורך שחוצה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגודלו יותר מבית סאתיים, שמחיצתם אינה שתי וערב, ומחיצה העומדת מאליה.

איכות רשות היחיד ושם הכנסה - בהכלתה יהיה חפץ כנוס וכלל מקומותיה מקום אחד

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ושם הוצאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י איכות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י אינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא איכות נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, וצורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

ותראה כי שני סוגי תשמישין אלו יגדירו את מקום הרשות באופן שונה, כי מקום שימוש הוא קבוע, ומשמעותו שווה בכל המקום, ומקום מעבר הוא ארעי, ואין משמעותו אלא במקום שעובר בו, וע"כ יהיה נובע מזה גדר חפצים המונחים ברשויות אלו, שדבר הנמצא ברה"י עומד לשימוש במקומו, ודבר הנמצא ברה"ר עומד להעברתו. ששימוש ברה"ר הוא שימוש אמצעי, ושימוש ברה"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות אחרות אין בה מקום להינוח דברים, אלא למהלכים של דברים, ואם יונח בה דבר לא יוגדר זה כמקומו של דבר. אך רה"י שהיא לשימוש דבר המונח בה יחשב הדבר כנמצא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה דבר לא יחשב כדבר שהתקדם.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והאפשרויות ליצור אותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדורה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה איתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדורה במחיצות, ואמנם בברייתא דד' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד אחרים, וסה"כ שלושה והם: א. חריץ שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב ארבעה על ארבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב ארבעה על ארבעה. ג. עוד דין בו רשות נקראת גדורה הוא כשיש לה מחיצות (גדר דקה הסובבת את המקום הנרצה), והנה למרות שלהגדיר מקום צריך שיהיה גדור לחלוטין, מצאנו שלא צריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לצורך הרחקת מפריע מסוים, שגידור זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הנובע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסודו בהרחקה מן החוץ, ברי שאינו מתייחס למפריע מסוים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שאמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכאמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש אמנם גבולות כלפי חוץ, אבל לא

גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למצוא גדר זה בתל, אם נבאר גדר גבול שאמרנו באופ"א, והיינו, שנאמר שהמושג גבולות אינו אטימות מוחלטת, (וכמו בחריץ בה צידי החריץ נתקלים בגבולות של קרקע) אלא גבולות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבולים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קרובה, אך לזה נצטרך להוסיף ששימוש מעל עשרה טפחים אינו נקרא שימוש (או לפחות אינו נקרא שימוש במקום בעל קרקע).

חריץ

והנה חריץ, על אף שנראה שהיה אפשר להכליל את גבולותיו בדיני מחיצות (דקות), עדיין יש לחלק שכן מחיצות חוצצות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משא"כ בחריץ בו הטפח הראשון חצוץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלאה, וזה צ"ב, שלא יושווה דין מחיצות לזה, ויש לומר ששימוש בטפח הראשון אינו שימוש דרך קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של החריץ לבין שימוש הקרקע של רשות הרבים עוברת דרך כל אותם עשרה טפחים, ואם אמנם שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כאן שהעירוב הוא בין קרקע לקרקע אולי צריך עירוב שווה גובה.

מחיצה

והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מחיצה עצמה יש לנו לדון, במקרה הפשוט של רשות היחיד מצד אחד ורשות הרבים מצד שני ומחיצת עשרה טפחים ביניהם, מה הוא גדרה של המחיצה, שיש לומר מצד אחד, שהרי רשות הרבים תופס עד עשרה טפחים, וכך יש לתחום את העירוב רשויות שלה עם רשות היחיד שלצידה, וההמחיצה הרי מחלקת ביניהם. אבל מצד אחר, כיון שמחיצה תפקידה למנוע רגל רבים, הרי שהמחיצה צריכה להיות על פי גדרי הימנעות הרבים מלעבור, ונצטרך לומר שמחיצה עשרה טפחים היא שיעור גובה מספיק של יכולת עצירה של הרבים מלעבור.

שני צדדים בהגדרת שטח המחיצה - חלוקת אוויר הרשויות לעומת מניעת רגל רבים

ותראה כי שני צדדים אלו יגדירו את שטח המחיצה ופעולתו באופן שונה, שלצד הראשון שהמחיצה מתייחסת לשני הצדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחיצה פועל חלוקה על חלק אחר באוויר הרשויות שכנגדו (ובכל אופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולביאור השני שהמחיצה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחיצה אחידה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגובה המחיצה משמש כמשך אחיד, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין סלע שיש באורכו עשרה טפחים וברחבו ארבעה ואין בגבהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

ולפי שני צדדים אלו יש לחלק את שייכות המושג מחיצה בחריץ ותל, שלצד הראשון גם אם נאמר שהגובה השונה של חריץ ותל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחריץ ותל וכדלעיל, אך אין לנו לומר שיש כאן מחיצה במובנה הפשוט החוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא אם נאמר גוד וכו'). ולצד השני יש לבאר שאף בחריץ ותל שייך המושג מחיצה, באופן זה שהם יוצרים משך מסוים שמונע רגל רבים, ובזאת יופרדו דיניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזרטרא, ויתבאר באופן דומה דין תל המתלקט.

הגדרה עצמית לדין מחיצה - צירוף שני הדינים בהפרדת רשויות ובמניעת רגל רבים

ומיניה נפקא הגדרה עצמית לדין מחיצה וגובהה, שלצד הראשון, שהמחיצה מחלקת ואינה אלא הפרדת הרשויות והגדרתם, ממילא אין משמעות למחיצה עצמה, אך למחיצה המונעת רגל רבים הרי משמעות וחשיבות עצמית לה ככח מונע, והתוצאות היוצאות מזה הן תוצאות למשמעות עצמית, והבן. (והנה, יש מי שרצה לתת למחיצה הגדרה עצמית שלא בדרך זו, והדברים אינם מובנים, שלא מצאנו שום משמעות לגופה של המחיצה מלבד שהיא חוצצת, שהרי אין לה הגדרות בעובייה או בחומרה, ועשרה טפחים נלמד כגדר ברשות הנחצצת ולא במחיצה, ובוודאי לא ניתן למצוא משמעות בעצם קיומה במקום, והדברים תמוהים.) ובאמת נראה לומר שתרתי אית בה במחיצה, דין מחיצה המחלקת וגם מניעת רגל רבים, ועל כן יש להבחין בחסרונות הקיימות רק באחת מהגדרות אלו, והתיקון בזה יבוא רק על הגדרה זאת.

גובה עשרה טפחים

והנה בכל הנ"ל יש למצוא שצריך גידור של עשרה טפחים. ובכמה מקומות מוגדר עשרה טפחים גם הוא כמקום הראוי לשימוש.

מספר המחיצות

מחלוקת שלוש או ארבע מחיצות - מהות הגידור בשלושה או ארבעה צדדים מול פירצה

והנה מצאנו שנחלקו בדין מחיצות רה"י אי שלש מחיצות דאורייתא או ארבע (ואע"פ

שהדברים נאמרו לגבי מחיצות, ה"ה לגבי חריץ וכו' ונתפוס מקרה מחיצות לקלות העניין), ובספק זה היה להניח שני נידונים נפרדים, הראשון הוא בעיקר המושג גידור אם יש לו שלושה צדדים או ארבעה צדדים (וביתר ביאור נאמר שלמשל שנרצה לגדור בין כרם לזרע הקרוב לו שפניהם נפגשים מצד אחד, אז נאמר שהגידור הנצרך הוא רק מצד אחד, וכך יתכן שגידור של מקום רשות היחיד הוא רק משלושה צדדים, והצד הנותר אינו צד לענין זה), ועוד יש להניח בספק זה שאף אם נאמר שלגידור רשות היחיד ישנם ארבעה צדדים, עדיין יש לדון ולומר שיש בכל הצדדים יחד גדר אחד של גידור, וע"כ יספיק לנו לגדור חלקם שע"י זה יוגדרו כל הצדדים מאיזה סיבה.

ותראה שעכ"פ שני נידונים אלה הם אחד משני פנים, וששניהם מכוונים על מהות הגידור, ואמנם היה נראה שיש לומר באו"א שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרצה והעירוב הבלתי נרצה, ולכ"ע הגידור נצרך או אינו נצרך מכל הצדדים, רק שחלקו כמה צדדים תעשה פרצה, ויהיה קלקול בגידור האמור (ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גידור ופרצה, שפשטות הדברים שהן דבר אחד, היינו, שפרצה המקלקלת היא היא חסרון גידור, וגדרו אחד. אבל אחר העיון יש למצוא מקום שנחלק הגידור והפרצה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגידור מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרצה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

ועכ"פ נאמר שישנם שלושה הבחנות בזה, האחד, מספר הצדדים. השני, מספר בעיות העירוב. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות וצורתם הנצרכות לגדור את הצדדים הנצרכים.

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השפעת עירוב המקלקלים את הגדרת המקום

והנה עיקר עניין ארבעה צדדים נגדיר ע"פ האמור, שהגישה אל מקום (הכולל את כל צדדיו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק לארבעה צדדים, והיינו, שישנם ארבעה צדדים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מושפע ע"י ארבעת צדדיו, וכל צד משפיע באופן כולל על כל הצדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על אף שבעיית העירוב אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, אבל חיבור אותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק לארבעה חלקים שיוגדרו כל אחד לעצמו לדיניו הנוגעים לצד אחד (ותליא בזה גדר דין עומד מרובה בצד אחד, ודין פרוץ במילואו, ועוד) וישפיעו באופן כולל על כל הצדדים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והאחד. והיינו שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הנרצה להגדרה מערבים אותו משום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

ומזה יש לשמוע שארבעה צדדים האמורים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל ארבעה צדדי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני צדדי העירוב מבחינתו של צד אחד), ולא כמו שיש שרצו לדון, אם דין ארבעה צדדי עירוב נאמר במקום, שלכל מקום יש ארבעה צדדים, או שהמקום הוא אחד וארבעה צדדים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתשמישו וכל הנ"ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נשאר מוגדר לעצמו, וא"כ בהכרח שאינם משפיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

חישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הרשות לפי גדרה הפנימי

והנה בעניין צדדי המקום, יש לנו לדון איך נחשב את הצדדים האמיתיים של הרשות האמורה להתגדר בהם, שהרי כשיש ארבע מחיצות שלמות, אין לנו צורך להגדיר את מיקום הצדדים כלפי הצדדים האמיתים, שמכל מקום הרי הרשות גדורה לעצמה, אבל הרי כמו שכתבנו ישנם דינים המתייחסים לכל צד בנפרד, ובאם לא נגדיר את צדדי העירוב לפני שנתייחס לצורת המחיצות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת האם מדובר בצד אחד, שהעומד מרובה בו ושאר המחיצות ישרות, או בשלושה צדדים, שאחד מהם פרוץ במילואו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתחא בקרן זוית לא אמרינן, וכן במקרה שלא כל צדדיה של הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית ששני צדדיה קצרים מן השניים האחרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מצאנו שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מצאנו זאת לגבי מחיצות רשות היחיד, ואף בזאת נראה לומר כדלעיל שדין ארבעה צדדים נאמר רק ביחס לרשות עצמה, ולהגדרתה העצמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את הצדדים שאינם מתייחסים לצדדים אמיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרשות לעצמה ולהגדירה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיר אותה כגדורה, ודוק.

מחלוקת כמה צדדים נצרכים להיחצץ - הגדרת קצוות המחיצות בשתיים ובשלוש לסגירת חלקי העירוב הנצרכים

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל צדדיו שהם ארבעה, וכמו שהקדמנו שישנה מחלוקת כמה צדדים מהווים בעיה וחסרון בהגדרת המקום לעצמו, א"כ יש לנו לסגור את כל צדדיו הגורמים את היותו מוגדר. והנה ישנה מחלוקת נוספת כמה צדדים נצרכים להיות נחצצים ע"מ להגדיר את המקום, והנה מחיצה אחת וודאי לא תגדור את המקום כיון שאין לה אפילו יכולת להגדיר ריבוע מקום או כל מקום סגור, שאף אם נאמר שיש לה יכולת להגדיר עוד שני צדדים ע"י קצותיה אין זה הגדרה שאין להם סוף לצדדים אלו כיון שאין מגדירה את הצד הרביעי. והנה ארבעה מחיצות וודאי יגדירו את צדדי המקום כמוגדר, כיון שחוצצים את כל חלקי העירוב, ויש להסתפק בשנים ושלוש מחיצות, והיינו, ששני מחיצות יכולים להגדיר את המקום שבתוכם על ידי הם עצמם מצידם, ועל ידי קצותיהם שיגדירו את שני הצדדים הנותרים של המקום, (רק שיש לנו להבין שאף על פי שאנו אומרים שקצותיהם מגדירים את שאר הצדדים הם אינם חוצצים אותו), והנה באם ישנם שלש מחיצות יש שלשה צדדים ודאי מוגדרים ואף הצד הרביעי מוגדר מכח שני המחיצות הגודרות אותו בשני קצותיהם (וכדלעיל).

בירור גדר פילוש במחיצות הרשות - פריצה רצופה מעבר לעבר המבטלת יכולת שימוש המחיצות הקיימות

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הצדדים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הנרצה ישנו מושג שנקרא פילוש, והיינו, שבאם שני צדדים פורצים לשטח הנרצה מכיוונים המתחברים בפריצתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לדון האם הוא משום היות כל צד פורץ עד הצד שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירצה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או משום שיש שני צדדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מצדדיו דיו.

דין שתהיה ראויה לשימוש

דין ארבעה על ארבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע"י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא דבעינן אויר עשרה טפחים גובה.

דין שעולה עד הרקיע

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מצאנו שנפרדו דיניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב האוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהאוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

רשות היחיד עולה עד לרקיע - כח עשרה טפחים תחתונים להחיל דיני הרשות בגובהה

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד ישנם דינים מסוימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שצריך שיהא גדור רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ואף לגבי אי אמרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שביארנו לעיל אין לומר שזה חלק מהצורך לגדור את הרשות הנפרצת אליו שהיא עד עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מצאנו שיצטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל ששניהם עולים עד הרקיע, ובהכרח שאין זה דין שרשות היחיד היא אחידה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמצאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גובהה.

גג בבית מקורה ברשות היחיד - חילוק תשמיש הגג מהבית ואיסור כיתוף כומתא וסודרא

ומעתה יש לנו לדון בבית מקורה, שהיה לומר שהתשמיש הנמצא על גבי הבית (גג) אינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה עד הרקיע (אלא אם כן יש בו דין גוד אסיק מחיצתא שאז המחיצות גודרות אותו בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא אמרינן רשות היחיד עולה עד הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה עד הרקיע אף על פי שהוא פרוץ למעלה באווירו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן האוויר אינו מיועד לשימוש אחיד עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא אוויר, וקרקעו גדור עשרה טפחים, היא הנותנת, שלא יהיה דין עולה עד הרקיע, אם תשמישו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע"י קרקע אחרת, ועיין לה, שבכרמלית אנו אומרים שאף שאוויר כרמלית הוא עד עשרה טפחים, הרי אם נחלק האוויר ע"י קרקע חדשה, תהיה הקרקע גובה חדש לחישוב דין כרמלית עד עשרה טפחים, שלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה טז' אמה ושאר דיניה.

והנה, מצאנו עוד בדין גג שמשתמשי רשות הרבים המשתמשים בו בכומתא וסודרא, אוסרים אותו לבעליו, אע"פ שרשות הרבים עד עשרה טפחים, וגג זה גבוה עשרה (ע"ש), ורשות היחיד עולה עד הרקיע, ואיסור זה נפתר ע"י העמדת סולם בין הבית (או החצר) לבין הגג, ולא נתברר גדר תיקונו לגבי השתמשות הרבים האוסרת בכומתא וסודרא.

ההגדרה השימושית של רשות היחיד.

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומצאנו שישנם כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו ידועים ולהם אופי שימושי מסוים, נאמר שלא מצאנו שחילוקים אלו ישפיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

הגדרות שימושיות ברשות היחיד - אופי בית, חצר, מבוי, גג, קרפף, מוקצה, ודירה

ואלו הם והגדרותיהם לשימושם:

בית

בית. מקום מיוחד ליחידים המיועד לשימוש צנוע, דינים מיוחדים ניתנו לכלים ששבתו בתוכו, ואווירו נחשב כמלא.

חצר

חצר. מקום שאינו מיוחד רק לאדם אחד אלא לכמה אנשים בשותפות, (אפילו חצר ששייכת בפועל לאדם אחד עדיין אינה מוגדרת כבית המיועד ליחידים מעצם סוג השימוש בה אשר הוא הוא המאפשר שיתוף רבים בסוג רשות זו) ואינו מיועד לשימושים צנועים כבבית, וכשרבים שותפים בו צרכים לערב ביניהם.

מבוי

מבוי. גם הוא אינו מיוחד כחצר ומיועד עוד פחות ממנו לשימושים צנועים, ולכן מאפשר שימוש של אנשים רבים יותר יחד, דין במבוי שניתן לגדור מחיצתו ע"י לחי או קורה מה שלא הותר בחצר (הנצרכת לפס ארבעה). וצריכים להשתתף כל בני המבוי להתירו.

גג

גג. מקום מיוחד ליחיד ואין שימושו תדיר כבחצר ואינו מיועד לשימושים צנועים, דינו כחצר לגדור מחיצתו ע"י פס ארבעה.

קרפף

קרפף. אין שימושו תדיר ואינו מיועד לדירה כבית וחצר, כי אם לאוצר וזריעה וכדומה, אם היה גדול מבית סאתיים עשאוהו חכמים ז"ל כדין כרמלית, שאסור לטלטל בו.

מוקצה

מוקצה. רחבה שאחרי הבתים שאין שימושה תדיר כבחצר אלא לאוצר וכדומה ודינה כקרפף, ואם היתה גדולה מבית סאתיים עשאוה ככרמלית שאסור לטלטל בה.

דירה שתשמישה לאוויר

דירה שתשמישה לאוויר. אם היתה גדולה מבית סאתיים עשאוה חכמים ז"ל ככרמלית ואסור לטלטל בה.

ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות.

ע"מ להבין את פעולת המחיצות כיוצרות את ההגדרה העצמית של הרשות, נצרכים אנו להבין את החלקים הקשורים בפעולת המחיצה.

גדרי מחיצה

בכל מקום בו פועלת מחיצה קיימים שלושה מרכיבים:

א. מחיצה, היינו, המבנה הממשי בהגדרתו כדבר בעל יכולת לחצוץ.

ב. הדבר שהמחיצה חוצצת בפניו.

ג. הדבר שהמחיצה אמורה לחצוץ עליו.

סדר השתלשלות משמעות מקום - מקום, קרקע, שטח, אוויר ומחיצת מקום

ובהקדם לזה, סדר משמעות דמקום (ויתבאר בע"ה). א. מקום סתם בגדרו הכולל אוויר וקרקע באחת. ב. קרקע בגדר שם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי אורך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדר קרקע האמור וביחס לחשיבות הינוח, ויש בזה משמעות דאורך ורוחב כגדר עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית סאתיים. ד. אוויר המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ובזה יהיה דין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעצמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די בסיום כל דהו או בהבדל שע"י סיבות שאינן גידור כמו ברה"ר או בדרכים אחרות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום חשוב דד"ט על ד"ט, והוא גדר ברוחב המושת על השטח, שכשנרצה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מאורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נצטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחיצה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכדאמרן אין זה דין חלל דאית ביה שלושה עוביים וששה צדדים ושיעורו שווה בשלושת אורכיו לגבי גדר רוחב המושת על חלל, ואם היתה מחיצת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה אוויר דקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על אוויר שלידה, ועכ"פ ביחס לאוויר שמעליה.

שלושת חלקי המחיצה בעירוב - השפעה הדדית בדרבנן מול השפעה חד-צדדית בדאורייתא

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד כלפי כל פעולה הנובעת מעירוב, והם שני חלקים בסה"כ לשני צידי העירוב, ושני חלקים לכל צד בעירוב, שתים שהן ארבע, והיינו, ההשפעה על הצד שני בעירוב וההשפעה ממנה. ואע"פ שברשויות דאורייתא הנראה הוא שיש השפעה חד צדדית של רשות הרבים על רשות היחיד, ואין כל השפעה של

היחיד על הרבים, ברשויות דרבנן קיימת אפשרות זו (אפשרות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין דאורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שתוספת של יחיד אינה סתירה לריבוי, אך מאידך ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם סתירה לו. משא"כ ברשויות דרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שינויים איכותיים ולא כמותיים, שאז נמצא שעירוב יחיד (או שאר הגדרות) איכותי לעצמו יסתור הגדרה של יחיד אחר), והיינו, בשתי חצרות שלכל חצר יש את שני האפשרויות להשפיע על החצר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

ואע"פ שהמושג מחיצה הוא דבר אחד, ובעצם הגדרת מבנה כלשהו כמחיצה הרי הוגדרו גם בעיית העירוב טרום המחיצה, ופתירתה ע"י המחיצה כדבר מפריד, יש לחשב את חלקי פעולת המחיצה טרם איחודו על מנת לברר את קיומם של חלקים אלו במקרים שונים.

והן אמת שאע"פ שהיה נראה שבהתקיים תנאי מחיצה כאילו פרחו היכולת להשפיע ולהתערב, ישנה גם פעולה חיובית למחיצה זאת ביחס למהות המשפיעה, והיא הקיום האחיד למהות בתוך המחיצות אשר שייך בעיקר בהגדרת רשות היחיד, וכמדומה שגם ברשות הרבים להגדרתה שייך דבר זה.

הגדרת המקום הנחצץ לפי צרכיו - מחיצה המפרידה צד אחד בלבד עקב מהותו

והנה למרות שכל הנחצצים משני צידי המחיצה שווים כלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחציצה (או צורך לאי חציצה) מוגדרים ע"י המחיצה כנחצצים, ואלה אשר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחיצה לא תתייחס אליהם רק כחוצצת מפניהם, וכדלעיל.

ועל כן תיתכן מחיצה המפרידה רק צד אחד מצידיה עקב מהותו של צד זה, ועקב צורת קיום המחיצה כלפיו (והם, היינו, הך). וצד השני יוגדר עדיין כמעורב.

ולאחד כל הגדרות אלה נאמר כי המושג עירוב למרות שהוא נגרם ע"י שני חלקים שנתערבו הרי כל חלק מוגדר (ובמילה מוגדר הכוונה ע"ש העבר או העתיד שיקום עם קום המחיצה. ויש מקומות בהם יש אפיון אחר במקום, המגדירו בנפרד מהמעורב לו גם ללא מחיצה, אך לא יקרא מופרד לעניין רשות אלא במחיצה.) מעורב לעצמו ובעיית העירוב היא בעייתו עצמו, ועל כן גם המחיצה לא תועיל אלא אם כן תקום ע"פ צרכיו.

הגדרת המחיצה הממשית והמקום הנחצץ - דיני עומד מרובה ופתח כדינים במקום הנחצץ ולא במחיצה

ונרחיב בבביאור כי התנאים באחד משלושת מושגים אלו הם תנאים בעצם על כל כולם, והתנאי האמיתי שהוא יכולת ההגדרה עצמית לנצרך לו.

בהגדרה של מחיצה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוצצת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל צד והגדרתו העצמית ובצרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרצית בפני מי היא חוצצת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמובילים למיעוט באטימות המחיצה (עומד מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום הנחצץ (ובהגדרתו העצמית) ולא במחיצה שעליה לא יחולו דינים ונאמר בה שהיא קיימת בשלימות או שאינה כלל (ע"ע לעיל שמצאנו שתהיה במחיצה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן בו אנו דנים על מחיצה במשמעותה העצמית).

הדבר הנצרך מחיצה הוא מהיות שבאי החציצה נוצרת בו עירוב בלתי רצוי לו. ועירוב זה יהיה ע"י פרצה למקום שונה מהמקום הצריך חציצה שעי"ז תוסר הגדרתו.

תנאי המחיצה בהתאם למציאות הרשות - חציצה מושלמת מול רשות מערבת שאינה צריכה הגדרה עצמית

ויהיו תנאי המחיצה הן בהתאם לעירוב הקיים וההפרדה הרצויה, ובאיחוד ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למציאות הרשות וקיומה (ואכן בכמה מקומות נראה שדין התורה ותקנת החכמים היא דווקא בהגדרת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

העירוב כאמור מתייחס לשני הצדדים המעורבים וביחס לכל צד בנפרד שיחשב כמעורב עם הצד השני, אם כי לא ישפיע על שניהם באופן שווה או בכלל, וכשמחיצה עושה הפרדה היא מגדירה שני דברים כמוגדרים, אך כאמור הפרדה אינה מתייחסת לשני הצדדים המופרדים באופן שווה בעקבות הצרכים השונים של כל צד בהפרדה. הגדרת מקום מתייחסת רק לצד אחד כמופרד.

ישנם סוגים שונים של עירוב המשפיעים על המקום הנצרך להגדרה וכל מקום שנצרך להגדרה היא שהוא ניתן לעירוב, שכמו שכתבנו העירוב וההפרדה הינם שני אפשרויות קוטביות במקום.

והנה המחיצה אמורה לחצוץ באופן מושלם את כל הדבר הנרצה לחציצה ששם חציצה אחד הוא. וההגדרה של הרשות המוגדרת והרשות המערבת (כשמתייחסים לצד אחד, המוגדר) היא הגדרה שונה ביסודה, בהיות הרשות המערבת בלתי נצרכת להגדרה כל שהיא על מנת ליצור עירוב, אלא כוחה הוא בזה שאינה מוגדרת ודבר לא נתבאר דיו.

שלושת תנאי הגידור במקום מסויים - מהות שימוש היחיד, החלק הנצרך להגדרה, והגורם המערב שמסביבו

והנה כאמור ע"מ לגדור מקום מסוים נצרכים אנו להגדיר את מהות המקום, ואת החלק בו הנצרך להגדרה, ומסיבת איזה גורם מערב הוא נצרך להתגדר.

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ"ל למקום שאנו באים להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הנצרך להגדרה, והגורם המערב והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ"ל אינם רשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו אנו רוצים להגדיר ישנם חלקים רבים במרחב המקום, אין דעתנו לגדור כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיר את כל המקום באחת, שאין בעיית עירוב המקום נמצאת רק בפניו החשופים למקום המערב, אלא בעיית העירוב קיימת בכל מרחבו של המקום, ויש לנו לדון האם המחיצה (או כל גבול) הגדירה את כל המקום הקיים ברשות או רק את צדדיו שהם הבעיה ובהיות צדדי המקום בלתי מערבים את הבעיה הרי ממילא הופך הוא שאר המקום לבלתי מעורב).

מהות הכח הסותר לרשות היחיד - תנאי מקום גדור ליחיד מול מקום פרוץ למעבר הרבים

ונצרכים אנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחיצותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המדובר לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה ישנם שלושה רשויות והם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדור לעצמו ומיוחד לשימוש לנמצאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות עיקרית של מקום פרוץ המיועד לשימוש מעבר הרבים. ורשות מקום פטור עיקר הגדרתו הוא מקום שאין לו הגדרה מן ההגדרות האמורות לעיל, שאין הוא בעל תנאים להיות בו שימוש הרבים או היחיד.

והנה ישנם הגדרות שהם הגדרות בצורת השטח מבחינה גשמית, והגדרות שהם נובעות מהשימוש הנוכחי בשטח. ונראה שהכח שגורם לשטח להיות לא רשות היחיד הם תנאים שגורמים שהשטח לא יהיה ראוי להיות שימוש ליחיד. ומעתה נאמר שההגדרה של המחיצות של רשות היחיד הם גורמי היותו מקום מוגדר ליחיד.

רשויות, 7, 676) - שני דינים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ובכל המחיצות יחד להגדרת שימוש

ולפמשנ"ת לעיל יובחן שני דינים נפרדים במחיצת מקום, דין במחיצה כהגדרת קרקע להנחת חפץ (ובזה יש דין מניעת רגל רבים וכו'), וסוג המחיצה וכו', ומלבד זה יש דין במחיצות יחד, כהגדרת מקום שימוש אדם (ובזה יש דין שיהיו מחיצות ניכרות). וכמו שיתבאר בעז"ה אין זה דין במחיצות עצמם, אלא במה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מאוד ביחס לתל, והיינו, שודאי מחיצות דתל כהגדרת קרקע הם בצידי התל וכל התל עצמו, ובזה אין חסרון שלא נראה. אך גדר מחיצות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף התל אלא עצם הבדל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, דין גובה עשרה דמחיצות הוא לא דין בגובה אלא בתפיסת קרקע את אווירה, ובזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדר מחיצות הוא גדר חיובי, היינו, שנצטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר את אווירה, ובזה גדר המחיצה מניעת רגל רבים. אך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש אחד, אין המחיצות רק גבולות, ואין למחיצה עצמה משמעות, ובתל יהיה זה הפרש הגובה, (ובזה יהיה שייך גדר דינא דהר"ן (גבי שיעור גודל מקום דיהני ליה מחיצות) במחיצות ניכרות, היינו, שצריך שיראה את הפרש הגובה).

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בדין מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דודאי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו דיניהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, וא"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ צריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד אסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לתל. וזה הבדל הנמצא בין גדר פירצה לגדר בקיעת גדיים, דפירצה היא דין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחד, אך בקיעת

גדיים הוא דין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י אווירה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

ובזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י אווירה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עצמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נראה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית סאתים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - המחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

והנה כאמור דין שיהיה המקום נפרד הוא דין תמידי, ויש לדון בזה מסוגיא דאתי רבים, והיינו, שעכ"פ באותו הזמן דלא אתי עכ"פ יחשב המקום כנפרד, ויש להכריח מזה שהוא דין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחיצות עכ"פ בזמן דלא אתי, וכן יש לבאר דאם זה דין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד' מחיצות, או בגדר שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה דמלבד מה דאית ביה במחיצות המשמעות הפשוטה דמניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחיצות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

ואחר העיון הוא מוכרח דהא צורת הרשות, ודאי קודמת לרשות, דאף אם ג' מחיצות דאוריתא, מי יגביל הרשות ברוח רביעית שלא נאמר דהיא ממשיכה עוד וליכא למחיצות, וביותר לר"י דב' מחיצות דאורייתא. אלא בהכרח דיש גדר במחיצות יחד במשמעות צורת המקום, וגדר זה קודם לקיום הרשות, וגדר זה גם אינו שייך למשמעות הרשות, דהוא באותו משמעות ביחס לצורת רה"ר (לגבי גבול טז' אמה ומפולש משער לשער ועוד), וביחס לצורת רה"י האמורה.

גדר גובה עשרה טפחים - תפיסת גובה של פני השטח ולא גדר בחלל

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה האוויר, וכמו מה דרה"י עולה עד לרקיע, ורה"ר תופסת עד עשרה, והיינו, דמשמע דמקום עצמו הינו השטח, והגובה הוא ביחס לפני השטח, וגדר אורך ורוחב שטח, הרי אינם במושגי שטח, שהרי אין בכוח אורך רק לאורך, ואיך נאמר בו גדר ביחס לגובה. אלא שמקום היינו, השטח, כיון שיש לו פנים, היינו, פני שטחו, הרי שיש לו שייכות לאוויר שפניו פונים אליו, וזה לא נובע ממושגי אורך ורוחב דשטח, אלא ממציאות המתחדשת בשטח יותר מאורך ורוחב, וזה ביחס לכלל השטח. והיינו, כמו שיעור ד"ט דמקום דאף שהוא ביסודו ממושגי רוחב ד', אחר שיש לנו שטח חשוב ביחס למושג רוחב זה, הרי שהשטח עצמו הוא כבר בגדרי שטח, ולא מחולק לאורכו ורוחבו. וע"כ יהיה בו גדר פני שטח, שמופנה לאוויר שמולו.

וביתר ביאור משמעות מש"כ דגובה עשרה אינו דין בחלל המקום, אלא בגובה מקום, כי אם אכן היה גדרו חלל, היה שיעורו מרובע ומעוקב ובעל ו' צדדים, משא"כ אם הוא דין במרחק או תפיסת גובה של שטח. וא"כ הרי שגם שיעור המועט או המרובה דגובה מקום אינו ביחס לחלל, ואם נמצא גדר חלל לגביו, ביאורו שע"י הגדרת גובה ביחס למקום ממילא יש לנו אפשרות להגדיר חלל, ואין גדר החלל גדר במקום בעצמו אלא מסדר שני.

חילוק גדר מחיצות דאורייתא ודרבנן - מחיצות דאורייתא להגדרת קרקע לעומת ודרבנן להיקף חלל

והנה מזה תמצא הכרח דאין דין מחיצות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות דלבוד ורוב וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, דכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ביחס לרשות נצטרך להגדיר את אוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. וא"כ אין גדר המחיצות ביחס למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את האוויר עצמו, ואין בזה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות האוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את אווירה לבד ולא אוויר דקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את אווירה, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את האוויר, הרי שיש לו גם להגדיר אותה עצמה, במה שהיא ואווירה שווים, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ולפי זה נראה דאף גדר מקום בעל ד' צדדים הוא בצורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, דכיון דאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויושר מקום הוא באורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא באורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בצדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה משום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסוים ביחס לשאר

מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. דביחס לגובה אין זה משמעות מקום דווקא. א"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי דאין אלא שני גדרים שהם אורך ורוחב חיוביים, ואף דביחס למקומות שבחוץ מצאנו דבאים מד' צדדים, צ"ל דאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו משמעות פירצה וחיבור מצד לצד.

דיני מחיצה

אין מחיצה אלא לדי טפחים

אין חשיבות למחיצה למקום להיקרא מחיצה, אלא א"כ היא עשויה למקום שיש בו ד' טפחים. דין זה מתייחס למקרים בו תהיה למחיצה השפעה נוספת מלבד המקום המסוים הנ"ל.

לבוד

לבוד – הל"מ. והוא דין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ריחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כישנו חיבור הנצרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

ומאחר שדין לבוד מתייחס למקום (רווח, שטח) כבלתי ראוי להתייחסות נפרדת מסביבותיו, הרי שלא יתקיים רק בדברים שהם עצמם בחינה של דבר אחר, דוגמת מחיצות שהם בחינה (של גידור) למקום אותם הם חוצצות (היינו, שאין המחיצות רק צורך להגדרת המקום הנידון כגדור או לא), שבאופן זה דין לבוד יאחד את הרווח שבין המחיצות עם המחיצות עצמם לצורך הגדרת המקום אותם הם חוצצת כחצוץ.

וביאור הדבר שאין אומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן ישנה סיבת איחוד קודמת לאיחודם, וכמו במקרה לעיל שישנו מקום אחיד ומחיצות נפרדות, ולשם אחידות המקום לעניין גידורו אנו מתייחסים גם למחיצות ולרווח שסביבותיו כאחד. וכך הוא גם בדיני קורה

ובזה יש להבחין בין שני עניינים, גדר המקום והרווח עצמם, וגדר שני החלקים שביניהם יש את הרווח, ובוודאי שיקל עלינו לומר רק ששני החלקים בשני הצדדים נחשבים כהמשך אחד, מאשר לומר שעל מקום הרווח חל דין שני החלקים.

ויש לחקור במקום בו דרוש קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, איזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין אופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא ישתנה הדין באם נגדיר שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבאם הרווח נתון על מקום בה נצרכת פעולתם כבמקרה שהקורה קצרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שאף אם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

הצורך בדין לבוד נובע מהצורך להגדיר שיעור גודל ריחוק שלא יחשב כריחוק שהרי אין כל דבר דבוק לחבירו לחלוטין שלא יהיה בו שום רווח לכן יש צורך להגדיר ממתי נעשה הרווח בעיה לחיבור ולבעיות רווח באופן כללי וכדלעיל.

גוד אסיק

גוד אסיק – הל"מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד אסיק הוא, שאני מושך ומעלה את המחיצה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורם שגם האזור שממעל למחיצה יקרא שהוא בעל מחיצה, ודין נוסף הגורם שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקרבת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרא בעל מחיצה מה שלא שמענו בשאר צדדים נאמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלכתחילה להיות חוצצת כלפי צד אחד לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחיצה לדבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת את כל הצד, ומימלא דין המחיצה קיים לכל הצד ומתקרב על הדבר הנצרך קירוב מחיצה

גוד אחית

גוד אחית – הל"מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מטה, וגם דין זה כמו קודמו מתייחס ליכולת של מחיצה בצד אחד להשפיע על כל הצד.

פי תקרה

דין המתייחס לגידור המקום שתחת התקרה ע"י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד אחית הוא דין הנובע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ושבכוחה זה קצות התקרה נעשות למעין מחיצות מגדירות לכלל

המקום. ועל כן אין בקיעת גדיים הפורצת מחיצות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

לחי

סתימה משהו ברוח אחת המגדירה את כל הרוח כסתומה, ודין זה אם נאמר שהוא בגדרי מחיצה, כוחו מכלל גידור הרשות והוא כנספח למחיצות האחרות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחיצות ממשיכות משהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

קורה

המונחת מעל רוח פרוצה, ומגדירה את הרוח כסתומה, וגם דין זה כקודמו כוחו נובע מכלל צורת הגידור שבשאר רוחות הרשות.

(לחי וקורה הם דינים החלים בהתווספם לשאר מחיצות קיימות, ויש ולבארם בשני פנים, או שצורה כזו של רשות נחשבת כבעלת מחיצות מכל הכיוונים, או שאמנם הרשות אינה חצוצה מכיוון הלו"ק אך המראה שלהם מורה על ההפרדה שיש בין הרשות לחוצה לה.)

פתח

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פירצה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא אחד ממרכיבי הצד של כל מקום גדור, הרי לצורה מובהקת שלו יש שם גידור (עיין צורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח אחת, והיא תהיה חלק ממחיצת אותו הצד, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

פתחא רבה

הגדרה המתייחסת לפתח העיקרי של הרשות מחמת גודלו וחשיבות מיקומו ביחס לרשות.

צורת הפתח

הנחת צורה הנראית כפתח ברוח בה אין מחיצה מגדירה את המקום לא כפרוץ אלא כפתוח.

דופן

דופן הוא שם למחיצת רוח אחת שהיא חלק מכלל מחיצות שאר רוחות, והיינו, שכל מחיצה למרות שהיא גודרת לרוח אחת, הרי מכלל כל הרוחות הנצרכות להגדרת מקום רשות שהוא בעל כמה רוחות.

כותל

שם דופן חשובה שאינה ראויה להיטפל לשאר רוחות.

עומד מרובה

דין המתייחס למקום הפרוץ במחיצה כסתום ע"י התייחסות לכלל הרוח (או כלל הרוחות), וביטול האזור הפרוץ מהשפעה על כלל הרוח או כלל הרוחות ביחס למקום.

פסי ביראות

צורת מחיצות מיוחדת המגדירה את המקום בתוכה כנפרד אע"פ שרוב הרוחות פרוצות.

גידודי

חלקי מחיצה שאינה שילמה, אך שם מחיצה קיים עליה לעניינים מסוימים.

גיפופי

חלקי מחיצה שאינה שלימה, אך שם מחיצה קיים עליה לענייניים מסוימים.

דיני פירצה

חילוק גדר בין פירצה וביטול במחיצה - פירצה חסרון במחיצות מקום והביטול ביתרון כח הפורצן

והנה מצאנו במחיצה הפסולה שתי שמות, פירצה וביטול. וגדר חילוקם שכח המבטל יגדיר כי סיבת אי נפרדות המקום מכח שחוצה לו, וזה לשון מבטלי מחיצה, וגדר פירצה נוגע לחסרון בכח המקום להפריד עצמו, והוא גדר האמור באתי רבים שהוא נוגע לכח החוץ לפעול עירוב, ופירצה נעשית ממילא. והיינו, כי הפרדת המקום מחוצה לו די במחיצה, ולא קרב זה אל זה, שאין למקום שחוצה לו שום גדר חיובי בנוגע לעירוב רשויות, ואין בכח שום מקום לחבר עצמו למקום אחר, אלא זה שייך רק ע"י כח מערב חיובי, וגדר הנ"ל הוא, שהשימוש האחיד שעושים הרבים בשתי המקומות משמעותו ביחס לשימוש ברשות שאין היא נפרדת מחוצה לה, אבל זה אינו די להפוך את המקום לפרוץ, דהא אית ליה מחיצה, ואין כח המערב הנ"ל נוגע לנפרדות הנעשית ע"י מחיצה. דכיון שהמקום נחשב לנפרד ע"י מחיצתו, יש לו להגדיר את שימוש הרבים כשימוש נפרד מהשימוש במקום שחוצה לו. אבל כיון שדין מחיצה עצמו משמעותו מניעת רגל רבים, הרי שהשימוש האחיד מבטל את משמעות המחיצה כמונעת רגל רבים, וזה חסרון במחיצה עצמה. אך גדר המקום כפרוץ הוא נעשה ממילא אחר דליתא למחיצה, וע"כ דין זה תלוהו בביטול מחיצה.

שלושה טפחים

גודל פירצה המפרידה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות אחד, ולהחיל שם גידור על מקום השלוש.

ארבעה טפחים

גודל פירצה חשובה הניתנת להגדרת מקום עצמית ופרוץ.

עשר אמות

גודל פירצה חשובה שאינה מושפעת בהגדרתה כפרוצה ע"י דברים אחרים.

פרוץ במלואו

פירצה המתייחסת לרוח אחת כפרוצה לחלוטין ואינה ניתנת להגדרה ע"י הרוחות האחרות.

פרוץ מרובה

דין המתייחס לרוח אחת (או לכלל הרוחות) שאין ביכולת המחיצה הקיימת (חשובה ככל שתהיה) להגדיר את שאר הרוח המרובה ממנה.

פרצה בקרן זווית

פרצה בקרן זווית – פרצה במיקום שאינו מאפשר להגדירה כפתח שאין דרך בני אדם לעשות במיקום זה פתח

מפולש

שתי רוחות פרוצות היוצרות פירצה מתמשכת לעומק הרשות.

בקעי ביה רבים

שימוש ברשות באופן המערב את הרשות שמחוצה לו לתוכו.

אתי רבים

דין החל ברשות מוגדרת שנעשה בה שימוש שהוא חלק משימוש כולל ברשות אחרת המתנגדת להגדרתה, והוא מאחד אותה להיות חלק מאותה רשות (הרבים).

אתי אוירא דהאי גיסא

דין המונע ממחיצה ראויה לגדור חלק ממקום כששאר המקום משני צידי המחיצה פרוצים.

בקיעת גדי

דין המונע ממחיצה ראויה לגדור מקום, כיון שהוא פרוץ מלמטה לכניסת גדי.

דקירת גדי

דין המונע משני חלקי מחיצה לגדור מקום כאחד, כיון שהוא פרוץ באמצעיתו לכניסת גדי.

רשות הרבים

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה אינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע"י אדם יחידי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

לרשות הרבים ניתנו כמה תנאים הנוגעים לצורת המקום והשימוש שעל פיהם תיקרא רשות הרבים מן התורה.

ומלבד זאת ישנם מקומות שיקראו רשות הרבים אף שאינם בתנאים אלו מחמת שהם נספחים אל הרשות ויש עליהם דיני רשות.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), דינים שהם במקום עצמו, ודינים שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבוא, והיותו סרטיא או פלטיא או פתוח להם וכו'.

גדר מקום חפץ דרשות הרבים - אין קרקע רה"ר אחת ומקומותיה נפרדים

ובאמת כמש"כ הרי זה יוצא מההבדל בין גדרי רה"י ורה"ר, שאין נחשבת קרקע כרה"ר ע"י תנאיה כהגדרה כוללת לכלל המקום, אלא כל חלק וחלק מרה"ר יש בו גדר רה"ר בנפרד. משא"כ ברה"י שכל גדריה הוא הגדרת המקום כאחד. וזה פשר שיש ברה"י חסרון ברוב גודלה שהוא ביחס לאחידות המקום.

וכן לרה"ר שחפץ הנמצא בה חשוב כמוצא, כי יש איכות ברה"ר שאין כלל מקומותיה חשובים להיות אחד, ואדרבה שהיא מפרידתם, והיינו, שאמנם ביחס לגדר כנוס שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, אך יש גם איכות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, אפילו במקום שיש להחשיבו כאחד מצד עצמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (היינו חפץ המונח כבר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום אחד ולא יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמצא בכמה מקומות ואין לו מקום.

המבנה הממשי של רשות הרבים

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות הרבים.

א. רוחבו (ואורכו) של רשות הרבים צריך להיות ט"ז אמה.

ב. צריך שלא יהיה מקורה.

ג. שיעברו בו ס' ריבוא בכל יום.

רשויות - 7, 592) - חילוק נדר רשות ברה"י מרה"ר - רה"י בקרקע נפרדת ורה"ר בשימושה

והנה בהקדם גדרי רה"ר יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, דין גידור הנמצא ברה"י, ודין שימוש הנמצא ברה"ר, דלכאורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הוצאה בחפץ. וביאורו, דודאי אין גדר שינוי מקום חפץ דהוצאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת.

אך גדר רה"ר אינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה דאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דרוחב רה"ר וצורתו הם גדרים שליליים דחוסר הגבלה. וא"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא דכיון שהוצאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר

שימוש הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה באותה המשמעות כמו ברה"י.

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי איך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה עד הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה באופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.[א]

רשויות - 7, 640) - חילוק גדר קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו נחשב כמונח בכלל הרשות

ועכ"פ מצאנו דגדר קרקע הנצרך לרה"י הינו ביחס לשימוש אדם להנחת חפץ. אך אין זה הגדר בקרקע דרה"ר, והיינו, דאף שצריך שיהיה מקום דרה"ר ראוי להנחת חפץ, אין זה משמעות רה"ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות האמורה לעיל המוגדרת כהוצאה) גדר רה"ר עצמה.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דא"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה דכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מצאנו לדעת ר' יוסי דאף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הוצאה).

וא"כ הוא שאין רה"ר גדר מקום חפץ, וא"כ הוא שביארנו שדין רשות דהוצאה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי שיש בדין הוצאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסוים, וכיון שזה אמור ביחס לקרקע לעומת אוויר, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם באותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

רשויות - 7, 641) - שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

ונקדים להוציא מדעת מה שהיה לומר דדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שאף שיש למצוא בדין העברה מכלל איסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה משום חסרון אחידות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא אותה הרשות, שנאמר דלכן הוה כשני רשויות.

הוצאה - 7, 170) - שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה די - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

וזה אינו, שהרי אף ברה"ר מצאנו שהיא רשות אחת, וכמו לענין הצטרפות הוצאת שני חצאי שיעור לשני רה"ר דבגמ' בב"ב (ואף לפר"ח שם לא חלק רק שאין חסרון דמחוסר קירבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומש"כ בזה), אלא ודאי דגדר העברה הוא באעפ"כ, היינו, שאף שנעשית באותה הרשות, עדיין יהיה מעשה העברה נחשב שינוי חשוב במקום חפץ.

א. אך כאמור לעיל גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין דיני רשויות מן התורה מיועדים ומועילים להגדיר את החלל. וע"כ תקנו דינים הנוגעים לחלל הרשות, והיינו, שאם היה ברור גדר זה דאין רשות אלא ביחס למקום חפץ, ואין רשות אלא בקרקעה, היה הבדל הרשויות ברור לאנשים. אך כיון דאין זה ברור, הרי שאנו נצרכים להגדיר אף את חלל הרשות, וזה משמעות מה שתיקוני מבוי שווים, בלי שייכות לדין מחיצות התורה, ובין אם יהיה הדין ב' או ג' מחיצות דאורייתא, יהיה דין להכשיר את המבוי מארבעה צדדים.

וכן נראה שיש להוכיח שאין גדר העברה ברה"ר שהוא מרה"ר אחת לאחרת, במה ששיעור העברה הוא ד' אמות. שהנה אם היה בהעברה גדר מה שאין רה"ר אחת היה די בהעברה ד"ט שזה שיעור מקום חפץ, ואין לומר שאמנם חשיב רשות אחרת, אך מחמת שתוך ד"א חשיב שהוא עדין ברשותו, דהמעביר זה חסרון, היינו, שרשות ד"א שיש לאדם המעביר מאחד המקום להיות אחד, שהרי אף בעומד ברה"י ומטלטל ברה"ר, ואיכא ביני וביני מחיצה, וודאי אין נחשב שהחפץ ברשות המעביר, עדיין אין דין העברה אלא בד"א.

רשויות - 7, 171) - ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

והיינו, שאמנם שיעור ד"א הוא שיעור בשימוש אדם, אך אין גדר במעשה העברה אלא בגדר מקום חפץ, שכיון שהוא בתוך מקום שימוש אדם אחד, הוא נחשב אותו מקום לענין שינוי מקום חפץ. וא"כ צ"ל שגדר מעשה הוצאה הוא שינוי מקום חפץ ביחס לשימושו ברשות, וגדר רה"ר מה שאין היא מגדירה את כל מקומותיה אחד לענין מקום חפץ הוא גדר שלילי, ולא מעצם גדר מעשה הוצאה.

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום דרה"ר לגדר מקום דרה"י, והיינו, שדווקא ברה"ר שאינה מיועדת לשימוש במקום אחד אלא להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, אך ברה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גדר מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי רה"ר אינה נחשבת כמקום הראוי להנחת חפץ ואינה משמשת לכך, וע"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ ברה"ר הוא ארעי.

רשויות - 7, 177) - חילוק גדר מקום דרה"ר מרה"י - רה"ר לשימוש זמני ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

אך ברה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש ארעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע דהוא שימוש דהנחה, וע"כ לא יהיה לו משמעות בשימושו המקומי, וע"כ לא יהיה הבדל בין רה"י אחת לשניה, דכיון שביחס למושגי שימוש דרה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין אחת לשניה, ואף שהם שתי רשויות נפרדות. ששימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קירבה ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחיצות שביניהם משמעות, שאין למחיצות משמעות הפרדה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב דרה"ר עבידא להילוך ורה"י לתשמיש היחיד (דאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן בזה יש לבאר סברת רב חסדא דלא בעי מקום ד' ברה"י ותלה זה במה שהיא עולה עד הרקיע ובזה הרי לא פליגי כ"ע וביאורו הוא דגם מה דעולה עד הרקיע הוא משום דאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמק"א הארכתי)

ועכ"פ נמצא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמצא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא ברוחב ד"א, והילוך דרבים ברוחב ט"ז אמה, והילוך דיחיד דד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"א הנצרכים לו. והילוך דרבים דט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת דאדם היא באורך ד"ט (דביותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפיצה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושר, והילוך ביושר הוא בתוך רוחב ד"א, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיידי (היינו ללא עמידה), ודין רה"ר כמו ברה"י מוגדר בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון דאין הילוך הרבים אלא בט"ז אמה, יהיו כל ט"ז אמה אחד ברה"ר ביחס להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לרה"ר צריך שיהיה בה ט"ז אמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מאוחדת בט"ז אמה אלא שימוש הרבים אינו נחשב ככזה אלא ברוחב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. אך קרקע רה"ר אינה אחת בט"ז אמה, ואין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י דריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, שאין משמעות בכל חלק מהקרקע במשך ההילוך, אלא בדריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרבים דורסים כחלק מהילוכם יחשב כרה"ר, וע"כ לא יהיה עמידה חסרון בהגדרת קרקע כרה"ר, אלא בהגדרת שימוש כזה כשימוש הרבים, וע"כ אם יהיה עמידה שהיא מוגדרת כשימוש הרבים דריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע כרה"ר.

רשויות - 7, 646) - גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ אף שלא יחשב שימוש המגדיר רה"ר אלא בדריסת קרקע דהילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר

רשויות - 7, 647) - קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

זה, וע"כ שימוש הרבים אינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב כרה"ר. והיינו, שאמנם רה"ר המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרבים, והמושג שימוש הרבים הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר אינו מוגדר שימוש הרבים אלא שימוש היחיד, אך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע דרה"ר, אלא עצם השימוש שביחס להילוך נקרא דריסה, אך כל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר את המקום המשומש כרה"ר, וע"כ שימוש שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרבים, וע"כ עמידה שהיא חלק מהילוך כמו עמידה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרבים, כי אין גדר הילוך הרבים כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש אדם, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאינו מבטל שימוש הרבים, שהרי אין הרבים אלא הרבה יחידים, ואין שימוש במקום אלא שימוש היחיד, והגדרת רבים אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

רשויות - 7, 648) - גדר שימוש הרבים ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרבים כהילוך וכיתוף

וע"כ יהיה גדר שימוש הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ואם היה אפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לא היה צריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כרה"ר אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ואף בהילוך), וא"כ אין שימושו ראוי להגדיר רה"ר, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך דיחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו דבט"ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, דאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר דהתפשטות ד"א דיחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש דרבים אפילו ביחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף אף היא נחשבת שימוש הרבים, שאף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיר את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ואף שאין הוא חלק מהקרקע דרה"ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע דהנחת חפץ, וכמו בדריסה דהילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי אף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע דרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך דקרקע, דהילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו אווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קודם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק אחר שיש רשות, שחפץ הנמצא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

רשויות - 7, 649) - דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לכתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב דריסה שאינה נוחה כלא ניחא תשמישתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי דריסה, ולא נחשב דריסת רבים אפילו שרבים דורסים, דכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפים לה בכומתא וסודרא ברה"י, שאף שודאי אין לזה גדר רה"ר, דכיון שהוא רה"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי אף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), אך בזה יש גדר שני, והיינו, שאף אחר שישנם התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, ובזה איכא הבדל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרצת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים באחת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא רה"ר. וגדר זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

רשויות - 7, 650) - התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים - גדר עמוד טי שנחשב שימוש אחד עם שימוש רה"ר

וע"כ יהיה שייך שאף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כאחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים דלעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר אף שהוא נחשב מקום נפרד מצד

קרקע, אך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ביחס לדבר הצריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שאף ששני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

ובהתפשטות שימוש הרבים לעוד מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע"י הדחק, היינו, שאף אם יהיה מקום המשמש את הרבים באחת עם רה"ר שלידו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלידו, צריך שהוא יהיה משמש באחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו משום הדחק שיש ברה"ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר את השימוש אחד עם שימוש שלידו, ושימוש שהוא משום שאין מקום ברה"ר, אין הוא נחשב שימוש אחד. ועל זה אמרו שהילוך שע"י הדחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הדחק אינו נחשב תשמיש. וביאורו שכיון ששימוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, אף שנעשה ע"י הדחק, אחר שנעשה אין הבדל בינו לבין שימוש מקודם לו. אך תשמיש שאין הוא נחשב חלק משימוש רבים דקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עצמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלידו, אם נעשה שימוש זה ע"י הדחק, אין נחשב להיקרות מחובר. אך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שאמנם יש בה הילוך ע"י הדחק, ונחשב הילוך אחד, אך מקום קרן זווית עצמה יש בו חסרון בהילוך שלא נוח תשמישו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דלא מסגי בהדיא, שאין זה נחשב שימוש אחד אלא שימוש אחר, וכיון שאין במקום עצמו גדר רה"ר אין זה נחשב שימוש הרבים.

רשויות - ז, 651) - גדרים בהתפשטות שימוש הרבים למקום אחר - התפשטות השימוש הנובעת מדחק כבקרן זווית

ובענין גידור דרשות הרבים שלכאורה משמע דגידור הוא סתירה לצורת רשות הרבים, ואינו ענין אלא לרשות היחיד. ומימלא יש לבאר גדר טז' אמה מלבד רוחב השתמשות הראויה לרבים, גם כרוחב שמחיצות כבר אינם משפיעות עליו לענין רשות הרבים.

גידור ושיעור ט"ז ברשות הרבים - רוחב השתמשות מול מחיצות ושיטת הרשב"א בפלטיא

ואמנם מצאנו ברשב"א דפירש פלטיא שהוא מקום סגור מארבע רוחות, וגודלו טז' אמה על טז' אמה (ולשון טז' מרובע הוא גם בטור). ואם כן קשה לומר דדין טז' הוא למנוע השפעת המחיצות על מקום רשות הרבים, דאין לומר כן כשיש ארבע מחיצות. אלא יש לבאר לדעתו ז"ל גדר טז' אמה כרוחב השתמשות בלבד.

והנה דעת ר' יהודה דב' מחיצות דאורייתא, וכן מצאנו דמערבין רשות הרבים לחי או קורה מכאן וכו', ומלבד זה מצאנו דאית ליה לר"י דרוחב פרצה הוא יג' אמה ושליש, וכן מצאנו לו דין דאתי רבים ומבטלי מחיצתא. ולתירוץ שני העניינים הראשונים, כתבו בתוס' לתרץ דרשות הרבים האמור מתקצרת פחות מיג' אמה ושליש בין שני רשות הרבים רחבים טז' אמה, שיש בזה דין רשות הרבים משום שהוא המשך של רשות הרבים שיש בו שיעור, ומאידך שייך בו לחי או קורה מכאן וכו'.

עכ"פ מצאנו דדין ב' מחיצות אינו ענין לדין רשות הרבים, דאפילו תוס' לא נחתי אלא לעניין עשיית לחי או קורה לעשותו רשות היחיד, אבל משום טעם דב' מחיצות הוו סתירה לרשות הרבים לא אתו. והנה בתוס' פ"ב בעניין ירושלים הקשו דלר"י עדיין כיון דהוי ב' מחיצות דאורייתא, אם כן אין זה רשות הרבים אפילו אינם ננעלות, וכתבו לתרץ שיש מקום בירושלים דאין לו מחיצות כלל, כגון שהעיר חצויה לארכה ולרחבה, ויש באמצע מקום פרוץ לכל הרוחות (וקשה שהרי אין דין ארבע מחיצות לארבע רוחות ואם כן הרי במקרה זה אפשר לראות המקום הפרוץ באמצע כגדור משאר רוחות וא"ת כיון שהם עשויים כקרן זווית ואין פנים מחיתה לקרנות הרי אמרינן בפסים חוקקין להשלים ולא יגרע וצ"ע).

שתי מחיצות דרי יהודה ברה"ר - דעת תוס' בגדר הני"ל מה דעביד לרה"י הוה ביטול רה"ר

ועכ"פ משמע בתוס' שאף שאין מתירים רה"י לר"י יותר מיג' אמה ושליש, עכ"פ גם דין רשות הרבים לא נחתה ליה, כיון שיש לו מחיצות. וכן משמע מגמ' ותירוצי הראשונים למה לא יהיה גבולות הארץ ואוקיינוס לעולם כארבע מחיצות, ואין לחלק בין ארבע מחיצות לרבנן לדין ב' מחיצות דר"י, ואין מרחק טז' אמה בין מחיצות מספיק להיות המחיצות לא משפיעות על מקום רה"ר. וברשב"א התקשה בתירוץ התוס' דירושלים. ותימה שלא הזכיר שיטתו (בעה"ק) בענין פלטיא דודאי לא שנא אף לר"י, וגם הקשה שם מגמרא (ו:) למה לא אמרו דאיירי באין פרוץ מד' רוחות.

הגדרות השימושיות של רשות הרבים

הנה כמשנ"ת דיני רשות הרבים בכל מקום, שורשם שיהיה מקום זה מיועד לשימוש הרבים כל אחד שירצה.

והביאור בזה בהקדם מה דצ"ב איך בכלל יגדיר שימוש הרבים גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. ובהכרח שאין זה דין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה אפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיר את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, וההפך שהוא מגדיר את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לסתם אוויר מקום שאין שייך רשות באוויר אלא בקרקע).

רשויות - 7, 627) - משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

ולפ"ז יש למצוא גדר במה דזה תלוי במסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי דין התורה במה נחשב רה"ר הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה ששימוש הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובאמת בזה אין ליהושע לחדש דין (יותר ממה שאין לחכ' בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ודאי שאין ליהושע כח, שלא ניתן לו כח באנשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דא"כ לא אתי מה דאמר ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד דלא נתחלקה לשבטים, ואף אי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לברר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין אפשרות לברר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם ברור דאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד דשבט, דזה שייך לגדרי אחוזת אבות ולא לגדרי קנין, דלמי חוזרת ביובל. ואכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה צורכם, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם צריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין רה"ר דאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע דרה"ר הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע דארץ ישראל ואין דין הוצאה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארצות אף שיהיו חוקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון דמעלות ומורדות דא"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע דמעלות ומורדות דא"י לדגלי מדבר.

רשויות - 7, 628) - גדר כח יהושע בהנחלת הארץ - כח הנ"ל להיות מגדיר מסירת קרקע לשימוש הרבים והיחיד

וא"כ מצאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, דגדר הקרקע כמקום הראוי להנחת חפץ הוא תנאי ראשון, ובזה אין צורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום דרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם באופן כללי. ובזה נחלקו א"י וחו"ל שבא"י אין נחשב שימוש דרוב יחידים במקום דלא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי אדם באופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הוצאת חפץ שווים בכל הרשויות.

רשויות - 7, 629) - סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

ומצאנו ברשות הרבים שבשאר דיני התורה שלושה סוגים. א. רשות הרבים. ב. סימטא. ג. צידי רשות הרבים. וברש"י ב"מ (י:) ביאר את ההבדל בין שלושת רשויות אלו, שסמטא הוא רשות לכל אדם, וצידי רשות הרבים היא הפקר לרבים, ורשות הרבים הרי היא כמשמעו, ומדבריו נלמד שחילוקי גדרים במקום המיועד לשימוש הרבים, והם בשלושה כאמור.

ביאור שלושה סוגי רה"ר וגדרם המאוחד - רה"ר, סמטא, צידי רה"ר

רשות הרבים, והיא המיועדת לשימושיו הציבוריים של האדם היחיד, ולכל אדם שירצה בכך, והיא רשות הרבים כמשמעו, ושימוש פרטי בה כסותר את יעוד המקום, כיון שהוא גוזל מהרבים את האפשרות להשתמש שימושים ציבוריים, וזכותם למנוע ממנו שימוש כזה, והיא רשות הרבים שבדיני שבת.

סמטא, והיא המיועדת לשימושיו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שירצה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל אדם ישתמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

צידי רשות הרבים, הוא הפקר לרבים. והיא אינה מיועדת לשום תשמיש, וכן אינה מקבלת שום יעוד כזה, ולכן יכול כל אדם להשתמש שם. אך שימוש שכזה אינו שימוש בזכות כלל, ובזו חלקו ר"א וחכ' אם נחשבת רשות הרבים.

ויש לשמוע מהנ"ל שמהות השימוש ברשות הרבים (לדעת חכמים לכל הפחות) הוא שימוש בזכות כמו ברשות היחיד לעניין השימוש הציבורי אך אינו מיועד לשימושים פרטיים כלל ויש למשתמשי השימוש הציבורי זכות למנוע כזה שימוש.

גדר חלוק בשימוש רה"ר - ההילוך בקרקע והתשמיש בכיתוף

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עצמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר משום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאדם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין בזה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', דכיון שאין בחורים צורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נצרך רק כצריך להגדיר קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרד לא יהיה צריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כאווירה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי איכא ברה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עצמה והילוך אחיד מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעצמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל בזה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרד ולא ההילוך אותה, שהנפרדות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיר את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע דרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

סיכום שימוש המגדיר רה"ר - דריסת רגל הרבים המגדירה את הקרקע

וא"כ מצאנו דעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, דריסת הרגל, דהוא שימוש היחיד שאינו נצרך למקום נפרד, כי אין חסרון לגבי מקום דריסת רגל דיחיד במה שאף אחרים דורסים בו, וכמש"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום ראוי לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה שלה) וכמש"כ אף שעצם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להוצאה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סימן ה
מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

הנה תחת מלאכת הוצאה מצאנו שני סוגים של מלאכת הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, והעברה ד"א ברה"ר, שאף שהם נכנסים תחת מלאכה אחת, אינם נלמדים זה מזה, כי יש בהם שני מעשים.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות כשינוי - מעמד כנוס ברה"י מול מעמד בחוץ ברשות הרבים

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהוצאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההוצאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. אך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הוצאה מרה"י לרה"ר הוצאה, והוצאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר כתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

העברה היא תולדה דמלאכת הוצאה, והעברה האסורה היא במעביר ד', ושיעור ד' הוא שיעור מקום שימוש, ומזה נלמד שלא נאסרה העברה אלא אם כן היא חוץ למקום החפץ מבחינת שימושו.

ואיסור העברה אינו אלא ברה"ר, ומזה נלמד שיש משמעות העברה דווקא ברה"ר, וכמ"ש רה"ר היא מקום מרובה מקומות מעצם מהות צורת השימוש בה שהיא מעבר, ולכן נראה שמשמעות איסור העברה הוא עצם המעבר ממקום למקום, היינו, היות החפץ לא ממוקם, וזה שייך רק ברה"ר שהמקומות בה אינם מתאחדים להיות מקום חפץ. וגדר שיהיה חוץ לארבע אמות שלא יחשב שנשאר במקומו מחמת שימושו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימודן - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנושאים דמלאכת הוצאה כך, שהנה כמש"כ דיש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי דהוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה דלא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן דאי כתב רחמנא הוצאה בגוונא דהכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור

וכו', אבל אחר דאיירי בהוצאה פשוט דאיירי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שאינה אטומה וחתומה).

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, דכיון שעיקר השינוי הוא באיכות המקום, הרי שגדר ההוצאה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הוצאה נוגע רק לעשייה אחת של השינוי הנ"ל, ואין בזריקה פחות מהולכה ביד או ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ד"א), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. דאי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, דכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ באותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שדווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות אחידה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בצירוף שני המקרים לגדר שינוי.

מיעוט העיקרי בגדר הוצאה - בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ גדר הוצאה הפשוט הוא גדר העברה דר"ה, והיינו, מה שיש בחפץ משמעות אחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא משמש שימוש מקום אחר (לגבי חשיבות המעשה), והיינו, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה משמעות חפץ נח משאינו, היינו, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ד"א, דכיון שאין גדר מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למשתמש, ושימוש אדם הוא בארבע אמות, היינו, שזה שימוש אדם במקום אחד. ע"כ לא יהיה משמעות שינוי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש דאדם, דהוא ד"א.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מצבי החפץ כמעשה מלאכה אחד לתוצאה

כיון שאמרנו שמלאכת הוצאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שההתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק כגורם כל מצבים אלו, וכן שתוצאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן ששני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במשמעות שהתוצאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התוצאה.

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהוצאה - הגדרת מקום החפץ כמונח ברשות היוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הוצאה מרשות לרשות צריך שיעקור מרשות ויניח ברשות, הוא חלק ממה שלא נחשב חפץ בתוך רשות אלא אם הוא מונח במקום, דהיינו, שאמנם שם רשות שהוא שם כולל לכלל המקום, כולל את אווירו, והחפץ אכן נמצא ברשות, אך בכדי להגדיר שהחפץ עצמו יש שם הרשות שהיא מקומו, צריך שיהיה מונח במקום. והיינו, שאין איסור הוצאת חפץ מרשות אלא אם הוא נחשב ברשות, ובכדי להגדירו ברשות צריך שיהיה במקום שיש עליו שם הרשות. וביאורו שמה שחפץ נחשב ברשות הוא לא בהיותו ברשות עצמה, שהרי אין לחפץ המשמעות שהוא בכל הרשות. אלא משמעות חפץ ברשות הכוונה שמקומו הוא חלק מרשות. ולזה צריך שיהיה החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום צריך שיהיה מונח שם. וממילא ודאי שכשמוציא לרשות צריך שיניח שם. וכן צריך שיצא מהרשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן צריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהוציא מרשות זו. וכן לגבי העברה ברה"ר שיחשב הטלטול העברה, צריך שיהיה ברה"ר, וזה ע"י שנעקר מרה"ר והונח שם.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה כהתעסקות במונח והנחה כהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וביתר ביאור שאמרנו שמלאכת הוצאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מצב ולא ההגעה למצב החדש, וכיון ששינוי כולל את שני המצבים, אז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא אם יהיה התעסקות גם במצב הקודם, היינו, היות החפץ מונח ברשות. וזה יעשה ע"י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהנחה ברשות השניה שהיא ההתעסקות בהיות החפץ מונח.

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

וגדר האמור במעשה הוצאה דבעינן שיהיה בדרך הוצאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הוצאה קרוי מוציא, ואמנם אין מעשה בלא תוצאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תוצאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוציא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוציא נחשבת אם תהיה משום התוצאה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוצאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'., כן הוא לגבי איסור הוצאה.

ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוציא באם עשייתו עצמה לא ראויה להוצאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוציאים הוצאה חשובה לא היו מוציאים (ויש לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הוצאה.

משמעות הנחה לחשיבות מעשה הוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביוצא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הוצאה דהעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו כבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה דאחר (באופן שהוא מעשה אחד דהיו חייבים עליו אי לאו מיעוט דשנים שעשאוה).

הנה דאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצאה הוא כדכתב ברש"י דאין דרך הוצאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לתא דדרך הוצאה, שהוא משום דמעשה הוצאה הוא מעשה דמיקום חפצים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצאה שגדרו שינוי מיקום חפצים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוציא משנה מקומו, ולא עצם המצאת מקום לחפץ.

(וכמשנ"ת לעיל שאין מעשה הוצאה חשוב מלאכה משום עילוי מצבו של חפץ קיים, או משום המצאת המציאות דחפץ ממוקם, כי לא חשיב עילוי דבר כבורר וטוחן, משום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמצא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו חשוב אלא לבעל החפץ לצורך שיש לו בזה, ואפילו הוי צורך במקום קבוע אין בצורך אדם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עצמו, ואין זה מלאכה. ולא חשיב המצאת דבר כבונה וכותב, דאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג משהו), חשוב יותר ממקום קיום (היינו, הנע באוויר), דהאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהצעת המיטה וקניבת ירק דלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הוצאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תוצאת המעשה, דהחפץ הוי חשוב לפני המעשה ואחריו באותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה דאית ביה קרויה על שם העושה, שהחשיבות היא במקום, החשוב מעצמו, ולאו מדיליה, ומה דחשיב מלאכה הוא משום חשיבות הבדל מקום, ולא מעצם קיום מקום לו, והיינו, משום מה דמחשבי אינשי מיקום דברים באופן כללי, ומימלא שינוי בזה הוה מעשה חשוב, וע"ע שם.)

וע"כ יהיה משמעות הוצאה דווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום אחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הוצאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסוים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה דאית ליה.

גדר חשיבות במקום רה"י ורה"י לחפץ - משמעות הנחה כמעשה עזיבה במקום מסוים הקבוע מראש

והנה ביאור מה דרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסוים, והיינו, לא במה דחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסוים. ובזה יהיה מעשה דהמוציא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסוים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה דהמוציא, ואף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' דהוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר דמקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה דחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', דאין זה גדר בתוצאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה דבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק שמות הנחה לגדריהם ביחס לחפץ ולרשות

וא"כ נמצאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא אינו מעשה בחפץ ובמקום (דזה שמו הנחייה, והעושה שמו מנחה), אלא הוא מעשה אדם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עצמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מנחה, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעושה ברשות הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הרשות היא קלוטה כמו גמולה.

(ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תוצאה (במֶעשה, ובמעושה), ומצב החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התוצאה הינוח (במֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצב החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

שיעור דבר היוצא

צורך שיעור מסוים בהוצאה - חשיבות מקומית של חפץ הראוי להצנעה לקניית שימושו

גדר מה שמעשה הוצאה צריך שיעור מסוים הוא משום חשיבותו המקומית. והיינו, שלא יחשב חפץ כמונח אלא אם יהיה בהנחתו משמעות לחשיבות חפץ. וגדר חפצים הנחשבים מונחים במקום, תלוי במה שיחשבו כראויים להצנעה, והצנעה היא כהנחה, אלא שהנחה מתייחסת לגוף החפץ, והצנעה למשמעותו. ואם יהיה חפץ בלתי משמעותי לא יהיה משמעות להוצאתו, וגם המקום שבו נמצא לא יחשב כמקומו, וממילא לא נחשב הוצאתו כבעל משמעות שיחשב מלאכת הוצאה.

והנה באמת זה חלק משם חפץ עצמו שמצאנוהו ע"פ רוב או במשמעות מקום או במשמעות קניה, ששם חפץ מתייחס דווקא לקנייתו. והיינו, שהרי אין חפץ אלא לשימושיו, אך קניית חפץ היא משמעות עצמית בחפץ חוץ למשמעות שימושו, כי יחפץ בו האדם. ודבר הקנוי לאדם הוא מה שעומד לשימושו, וזה גדר הצנעה במקום, שאין מקום אלא לחפצים העתידים לשימוש.

פטור הוצאת שלהבת בלא כלי - העדר חשיבות הצנעה לחפץ שכולו שימוש והחשיבו האדם

ובזה יבואר מה שלא יתחייב על הוצאת השלהבת, שאין היא חפץ הראוי להצנעה אלא הוא כולו רק שמושו, ועל כן לא יתבטל אליו כלי שמונח בו, שזה שייך רק בחפץ השווה לו, שיוגדר כהחפץ המיוחד להוצאה זו. אבל ודאי שלא יתבטל לדבר שאין לו חשיבות חפץ.

וכמו בדין מקום ד', שאפשר שיחשיב האדם מקום שלא בשיעור, כך בשיעור החפץ, יש לאדם אפשרות להחשיבו אפילו שאינו בשיעור.

וכיון ששיעור הוצאה הוא לא בעצם חשיבות החפץ, אלא בחשיבותו המקומית, ביחס להוצאה, אם החשיב דבר, הרי שיחשב גם מקומו. ומעשה הוצאה שלו יהיה חשוב, ולא תבטל דעתו. ומשום גדר זה שייך שחשיבות החפץ והנחתו במקום יבואו באחת כזורק לאש.

שיעור בשתי נקודות ההנחה - חשיבות ההנחה וגדר בחפץ בשלבי עקירתו והנחתו ברשות

והנה מה שכתבנו בגדר שיעור זה, הוא במשמעותו של החפץ כמונח. אך כיון שהוצאה והעברה כוללים שתי נקודות הנחה, הרי שיש בזה שתי נקודות שצריך שיהא הדבר בעל שיעור חשוב, וכיון שאין בין שני מקומות אלו אלא החפץ, נצטרך לומר שהשיעור מלבד מה שהוא מחשיב ההנחה, הוא גם גדר בחפץ, שיש לו שיעור לצורך חשיבותו. אך זה לכאורה רק בשלבי המעשה של עקירת והנחת החפץ. וכמ"ש.

עיקר ההוצאה כמעשה בשינוי מקום חפץ - חילוק הפסק מקום פטור באמצע משיעור התלוי בהנחה

והיטב באר ע"פ מה שכתבנו במק"א שעיקר הוצאה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוצאה מרשות לרשות מיועד להגדרת חפץ כנפרד מגדר המקום שבו הוא נמצא, ושיהיה מקומו מצבו. וא"כ יש לומר שמעשה זה כולל גם אי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לאחד את מקום עקירתו והנחתו. אך לעומת

כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לדון, שהרי כמו שהתורה לא אסרה אלא הוצאה מרה"י לרבים, למרות שהוצאה מרה"י לרה"י גם היא הוצאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שביחס למקום פטור באמצע מעשה ההוצאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, וא"כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, וא"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ואמנם אף בזה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההוצאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית שלא מחמת איסור מלאכה אינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) האחד לא הפסיק ביחס לחפץ זה אף שנתמעט משיעורו, וא"כ יש למעשה לאחד את העקירה, וההנחה אחר שעמד על שיעורו. אלא שיש לדון שהרי לא נאסרה הוצאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לדון שחפץ שיצא מכלל איסור הוצאה בשבת, יקרא שנדחה כבר מאיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה אסור.

חילוקי גדרים בדיני מלאכת הוצאה - דיני מעשה הוצאה ודיני איסור מלאכת שבת

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דינים שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודינים שגדרם נובע ממשמעות כללית דאיסור מלאכת הוצאה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמצא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמצא במקומו). ואף אמנם שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ודאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

וע"פ מה שביארנו לעיל נמצא לומר שגדרים אלה אינם רק ביחס למעשה ההוצאה עצמה. אך דין שיעור כיון שהוא מתנאי האיסור ולא חלק ממעשה ההוצאה, הרי שמעשי הוצאה שיחשבו כמעשה אחד לעניין האיסור ממילא יגדירו את התנאי כנמצא במעשה אחד, ויהיה בו חשיבות חפץ. דדין שיעשה במעשה אחד הוא מגדרי איסור הנלמדים מקרא דמלאכת מחשבת, ולא במשמעות ההוצאה עצמה שאין בה חסרון שיעשה בשני מעשים. אך ביחס לשתי רשויות, אפילו שבגדרי האיסור הם נחשבים למקום אחד, כיון שביחס למשמעות מעשה הוצאה יחשבו לשתי רשויות, הרי שיחלקו, אף אם עשה זאת במעשה אחד.

ונמצאנו א"כ דדין שיעור הוא מתנאי האיסור, ואינו מגדר שם המלאכה עצמה, ומשמעותו הוא חשיבות החפץ, ובחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

חשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה - גדרי מעשה הנובעים מלאו דשבת

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי אמרנו דבעינן שיעשה המלאכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה דאדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין איסור שבת אלא במעשה כזה, ואי איכא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, דכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך באופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תוצאה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תוצאה אין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם את התוצאה וע"כ יהיה חייב האדם להישמר בכח שיש בו להגיע לתוצאה זו, אבל דברים האסורים משום מעשה גדר השמירה הוא באדם עצמו וביחס להיותו עושה.

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה פרוטה דגזל - שיעור שגדרו נובע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה האדם (והיינו שאין שיעור גרוגרת דשבת כשוה פרוטה דגזל דשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תוצאה דחסרון שוה פרוטה כתוצאה חשובה, אבל גרוגרת דשבת אין זה משום חשיבות התוצאה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו שלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון דעשיית מלאכה היא עשייה דמחשבה שלא יפחת חשיבותה במה שהיא בנויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

הנה מצאנו שלושה צורות עשיה במלאכת הוצאה, שהם צורות שונות שיעשה האדם את מהלך ההוצאה. וזה בין בהוצאה מרשות לרשות, ובין בהעברה ד' אמות ברה"ר, ואינם נלמדים זה מזה.

המעביר

המוציא, היינו, מי שעושה המלאכה בהליכתו, ושכל מהלך ההוצאה נעשה בידיים, עקירה, הנחה וההוצאה, או ההעברה. ויש בזה משמעות מה שהוא יוצא עם החפץ, וכל ההוצאה נעשית בגופו.

המושיט

המושיט, היינו, שלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהולכת ידו. וכל מהלך ההוצאה נעשה בידיים, אך האדם נשאר במקום הקודם. ויש בזה משמעות מה שמקור המקום שממנו יצא החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל אורך מעשה ההוצאה.

הזורק

הזורק, היינו, שחוץ מעקירת החפץ מהמקום נעשה הכל ע"י כוחו, ומהלך ההוצאה מרשות לרשות או העברה נעשה ע"י כוחו הראשון, ויש בזה משמעות שהכל נעשה בפעולה אחת.

חילוק מעשי זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

והנה יש למצוא חילוק בין מיני פעולת מהלך ההוצאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, ועיקרו שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לאחד משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שם נמצא העושה.

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, דיש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, דכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף דזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה דחשיב שגופו נמצא במקום כוחו, אלא דכוחו הוה כגוף אחר דיליה, וא"כ אין בהנחה דזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו דאמרו בהוציא וצמקה וחזרה ותפחה דמטו בה משום דיחוי. ובמק"א הארכתי).

שלוש משמעויות במעשה המוציא בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק דיניהם במעשה ההוצאה

וביתר ביאור דהנה יש למצוא במעשה דהמוציא חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאם בעת ובמעשה אחד אין דינם שוה.

ההליכה, היא מעשה אחד בכל הזמן (למ"ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הוצאה כמעשה ברשויות, שאף שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואדרבה דגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא דחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד דהמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד דרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שינשא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלוים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, דמזה דמחייב אהוצאה דהילוך, הרי

שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להוצאה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה אף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החידוש, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה דאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חידוש דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חידוש קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חידוש ביטול הבנין, ובהוצאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה דמילוי המקום שלו, דכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תוצאה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

כוונת העושה

הכוונה כמאחד מעשה ההוצאה

הנה אמרו דמלאכת שבת האסורה היא במלאכת מחשבת, והיינו, שיהיה צריך כוונת העושה לא רק לתוצאת המלאכה שתעשה, אלא גם למעשה המלאכה עצמו שיעשה התוצאה.

והנה במלאכת הוצאה לכאורה המשמעות דמלאכת מחשבת היא ביותר, שהרי מעקירה ועד הנחה צריך שיעשה המלאכה לכוונה, שהרי הכל מעשה אחד, שהגדרת הוצאה כמלאכה היא רק בהצטרף כל חלקיו (ויל"ד באם הוציא בכוונה ועקר שלא בכוונה, ובאינה צריכה לגופה לרש"י, ובמצניע דלא כרשב"א, וכן השיעור גרוגרת בדעת רשב"ם).

אך זה ודאי דלעניין המעשה עצמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה צריכים שיהיו בכוונה אחת.

הכוונה כגורם תוצאת ההוצאה

כמו ברוב איסורים שבתורה, לא יהיה חייב אדם במעשה האיסור אלא אם נעשה מכוחו. וגדר גרימת תוצאת האיסור וחיוב חטאת הנובעת מזה יתבארו בע"ה לקמן באורך.

הכוונה כמחשיב החפץ היוצא

אם אמנם שתהא חשיבות דבר מגדרי חשיבות מעשה הנעשה בו, מצאנו במלאכת הוצאה שיהיה כוונת העושה מועלת בחשיבות החפץ, כמחשבת בעליו. היינו, דלא מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, דהמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסוים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר שיווי חשיבות דמלאכת הוצאה לשאר מלאכות.[א]

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - העושה, ההתעסקות, והתוצאה, והאיסור במטרת הגורם הסיבתי

בהוצאה כמו בכל מלאכות שבת, האיסור הוא לעשות מלאכת מחשבת, לעשות, הכוונה להיות גורם סיבתי, ומלאכה, היא ההתעסקות המובילה למציאות חשובה, ומחשבת, שתהא המציאות החשובה מטרת הגורם בהתעסקות.

ונמצאנו א"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתוצאה. והאיסור הוא שיהיה העושה כסיבה וככוונה, גורם להתעסקות למטרת התוצאה, וכדוגמא, במלאכת כתיבה, העושה צריך להיות הגורם, היינו, הכותב,

א. ועפ"ז יש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוציא מרה"י לרה"ר למוציא מרה"י לרה"י, שבאותו אופן היה להקשות מה בין חותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדר הוצאה משום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.

להתעסקות, שהיא תהליך הנחת הדיו על הנייר, היינו, כתיבה, ושיהיה זה למטרת התוצאה, היינו, האותיות הכתובות.

העושה כגורם ההתעסקות, היינו, האדם, שבהחלטתו, הוא סיבת ההתעסקות במציאות, שאם לא החליט על ההתעסקות, אפילו יהיה גופו סיבת ההתעסקות, לא יהיה זה שייך אליו, שלא יחשב עושה אלא בהחלטתו.

ההתעסקות כמטרת התוצאה, היינו, שכשיעשה העושה את ההתעסקות, צריך שיהיה זה למטרת התוצאה, וגם שההתעסקות תהיה בצורה שהיא הדרך הרגילה לתוצאה.

התוצאה, היא מטרת העושה וההתעסקות, אך אין חסרונה מטרת האיסור על העושה אלא חסרון ההתעסקות.

מלאכת הוצאה

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

יציאות השבת (שבת ב.) צא
א. מתניתין דיציאות השבת צא
ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ צא
ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות צב
ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום צג
ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה צד
ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה צה
ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות צו
ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה צז
ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת צז
י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת צח
יא. עוד בעניין שם יציאה צט
ידו של אדם (שבת ג:) קב
א. תורף הסוגיא והצריך ביאור קב
ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' קג
ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות קג
ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה קד
ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה קד
ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה קה
ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י קה
ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם קו
ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה קז
עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) קח
א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור קח
ב. בירור בגדר עקירה קי
ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה קי
ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד קיא
ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור קיב
ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה קיג
ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה קיד
ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה קטו
ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד קיז
י. בגדר קלוטה כמי שהונחה קיח
יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע קכא
יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה קכג
יג. במחי' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה קכה
יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא קכז
טו. בגדר הנחה תוך ג' קל
טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב קלב
יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו קלג
יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) קלה

המוציא מחנות לפלטיא (ה:) קלז
א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים קלז
ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא קלח
ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור קלט
ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים קמ
ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת קמא
ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו קמב
ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל קמב
ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל קמג
ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת קמד
י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת קמד
יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומחי ר"א וחכ' (עירובין צד.) קמו
יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי קמז
יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך קמח
יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה קמט
העבירו דרך עליו (שבת ח:) קנב
א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש קנב
ב. בגדר חפץ נח קנג
ג. בירור בגדר עקירה קנו
העבירה דרך עליה (שבת פ.) קנט
א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה קנט
ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם קס
ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה קסב
ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום קסג
בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) קסה
א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא קסה
ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה קסו
ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה קסז
ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור קסז
ה. מחי ר"ח ותוסי בדעת ר"י (ב"ב נה:) קסח
ו. תוספת ביאור בדברי רבא קסח
ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) קסט
ח. בירור בגדר מחשבת שיעור קסט
ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה קע
י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה קעא
יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) קעב
יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם קעג
יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור קעד
בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) קעה
א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב קעה
ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה קעז
ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה קעח
ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה קעט
ה. במחי הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה קפ
ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות קפא
ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם קפב
ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן קפג
ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה קפה
י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה קפה
בגדר מתעסק (כריתות יט:) קפט
א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות קפט
ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק קצ
ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה קצב
דבר שאין מתכווין קצד
א. בירור ביסוד מחי ר"י ור"ש בדבר שאין מתכווין קצד
ב. ביאור מחי ר"י ור"ש קצה

שנים שעשאוה קצז
א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה קצז
ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה קצח
ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה קצט
ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים ר
ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה רא
ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה רא
ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח רב
ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה רג
ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים רד
היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) רו
א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא רו
ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה רז
סיכום רח
סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת רח

סימן א

יציאות השבת (שבת ב.)

א. מתניתין דיציאות השבת

מתניתין דיציאות השבת ודינים היוצאים - בגדרי הוצאה דאדם ומקום חפץ

מתני' (שבת ב.) יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ. כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין.

והנה במתני' דיציאות השבת נתחדשו כמה דינים. א. פטור דשנים שעשאוה, מדלא מצרפים שני המעשים. ב. והעושה מקצתה, ממה שלא מתחייב אחד. ג. עקירת ידו לא הוה עקירה, מפשט העני ידו לפנים ונתן בע"ה לתוכה ועקר ידו והוציא העני. ד. ידו הנמצאת ברשות אחרת לא נחשבת כרשות שגופו נמצא בה, מהא דהעוקר ממנה ומניח ברשות לא מתחייב, ודנו אי תחשב ככרמלית. ה. עקירה מיד אדם כעקירה מע"ג מקום ד'.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים האמורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הוצאה דאדם, היינו, שייכות אדם למקום חפץ. וכמו מה דלא חשיב מוציא ידו כהוצאה, הוא משום דלא נייח, או משום דגרירא בתר גופו לעומת מוציא כל גופו דחייב לפי שאינו כידו, והיינו, שהרי מקרה ההוצאה בשלושה חלקים. האדם, המקום והחפץ.

ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ

ביאור שייכות עקירה והנחה למעשה הוצאה - משמעות שיהיה חפץ במקום ושיהיה נח לעקירה

וההקדמה לזה בהקדם ביאור שייכות מעשה האדם בהוצאה במשמעותה כעשייה במקום, ולכאורה נמצאהו בעקירה וההנחה, והנה הרי אין ההוצאה עצמה, היינו, שינוי המקום, העקירה וההנחה, שהרי שאין חסרון בעקירה מה שהחפץ עדיין נמצא במקום. וכן אין נחשב להנחה עצם מה שהוא כבר נמצא במקום, והיינו, שצריך שיעשה האדם את מעשה בהיות החפץ במקום, וכיון שעקירת גופו נחשבת עקירה, הרי שאין חסרון בתפיסת האדם ביחס להגדרת מקום החפץ, והיינו, שצריך שיהיה החפץ במקום שיחשב הוצאה, וצריך שיהיה החפץ נח במקום שיחשב עקירה, וצריך עקירה שיחשב הוצאה דיליה.

בירור מקום החפץ ביד המוציא - חילוק בין היות אדם במקום אחר להיעדר שם מקום בידו

והיות חפץ בידי אדם אינו חסרון בהיות החפץ במקום, ולא בהיותו נח. והיות אדם במקום אחר ממקום עקירת והנחת החפץ, אינה חסרון בעקירה, וזה חזינן מחיובי המשנה. אך אם האדם חשוב כאחר מעקירה להנחה, יש חסרון בהוצאה דיליה, ואם גופו אינו במקום אחד עם ידו מהחפץ הרי שאין החפץ במקום גופו, וא"כ בהכרח שמה שאין ידו נחשבת במקומה הוא חסרון ביד, שאינה נמצאת במקום גופו, שלא ראויה להיחשב כמקום גופו, ובזה היה אפשר לדון למה אינה נחשבת.

והיינו דיש לומר דכיון דבעינן שתיעשה עקירה ע"י המוציא, הרי שבהיות החפץ ביד המוציא הוא נחשב עקור, וכיון שאין עקירה אלא בדבר נח, בהכרח שאין יד המוציא יכול להיות מקום מנוחת החפץ, שאז לא נשתנה בעקירה דבר.

סיכום שני גדרי מקום בחפץ - מקום רשות החפץ לעומת מקום חפץ לגבי עקירה ומנוחה

אלא שהיה לומר דיש למצוא גדרים חלוקים בגדר מקום במעשה הוצאה, ומהן יהיו כמה גדרים במקום חפץ, האחד, מקום רשות החפץ, ובזה נחשב במקום גם כשהוא עקור, והשני, מקום חפץ לגבי עקירה, היינו, חשיבות מקום לגבי חפץ שיהיה שינוי בין אם הוא עקור או לא, וע"כ יכול להיחשב עקור, אף כשהוא במקום הרשות ממנו נעקר. ואין עקירת החפץ ממקום באותו הגדר עם מקום מנוחת החפץ, דמנוחת החפץ במקום הוא משום שייכותו לרשות, שיחשב העוקר כעוקר מרשות.

ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות

ראיה מעמוד ט' דאינו מדיני רשות - מקום חפץ ברה"י נפרד מחלוקת מקומות דהרשות

והיינו, דחזינן דאיכא שני גדרים במה שחפץ נמצא במקום, מהא דאף בהעברה ברה"ר איכא לדין הנחה ועקירה במקום ד', הרי שאף ברה"י דין מקום אינו חלק מדיני רשות, ובהכרח דגדר מקום דרה"י הוא ביחס לחפץ, דאין דין מקום חפץ כמקום רשות חפץ, דיתכן שיהיה החפץ ברשות ואעפ"כ אין נחשב במקום הרשות. וזה נוגע לגדר חלוקת מקומות לגבי חפץ, שהרי כל מקום שנח חפץ זה מקומו, ובהכרח שאין זה דין התורה בהוצאה מרשות לרשות אלא שלא להוציא ממקום שהוא ברשות זו למקום שהוא ברשות אחרת.

וכיון דביחס לרשות כל הרשות אחת, להחשיב מקומות שבה כמקומות הרשות, וזה חזינן מעמוד ט' דאף שאינו קרקע הרשות שהרי אינו תופס עשרה לעצמו, אלא גדרו שהוא מקום ברשות, ואף שפחות מכאן הוי כרמלית, היינו, שדין פחות מט' עד ג' אין חסרון בהיות החפץ ברשות, שהרי הרשות תופסת עד עשרה, והיה לחשב גם רוחב המקום, ומהו שפחות מד' הוי מקום פטור, והיה לנו לומר שאין שטח מפחות מג' הוי מקום לעצמו, שהרי הרשות היא בחלל עשרה, וא"כ יש לחבר מקומות שאין הם תופסים בחלל עשרה כמו בסכך.

ביאור מקום עמוד ט' כטפל לרה"ר - מקום החפץ הוי בגדר מוקדם לשם הרשות

אלא ודאי דאין דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח דמה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"ר, אין זה משום שזה נחשב רה"ר בעצמו, דהא ליה ליה גדרי מקום דרה"ר דטז' אמה וכו', אלא, דהמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"ר אין זה משום שמקומו לעצמו חשיב רשות, וגם אין זה משום דשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר דאיכא לרה"ר מחמת קרקע אחרת, יש לדון דכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"ר.

והיינו, שהיה לבאר מהו גדר מקום ד' ברה"ר, דלכאורה הוא סתירה מיניה, וביה דאם כל ד' חשיב מקום לעצמו, איך יתכן שיתחברו טז' דרה"ר הרי אין ד' אלו שייכים לד' שלידם, אלא בהכרח שגדר מקום רה"ר אינו בגדר מקום ד', וא"כ צ"ב מהו מקום ד' הנ"ל, והנראה דהוא מקום חפץ, שאין חשוב חפץ להיקרות ברשות, אם אין הוא נמצא במקום הראוי לחפץ, וזה גדר מקום ד' ברה"י, שאין זה מגדרי חשיבות דשימוש היחיד, דשימוש היחיד בעי ד' אמות להיחשב מקום ראוי לשימוש, וכמו דין העברה דהיחיד תופס ארבע אמות שלו אף ביחס לזריקה, אלא, היינו, דגדר ד' טפחים ברה"י אין זה משום דבעינן גדרי שימוש היחיד להחשיב המקום כרה"י, אלא די בגדרי מקום חפץ.

וא"כ בהכרח דברה"ר דבעינן למקום טז' שאינו שייך לגדר מקום חפץ, זה משום שרה"ר לא חשיבא כך, אלא ע"י שימוש. וזה כמש"כ במק"א. שהרי אין משמעות בתנאי רה"ר מבכרמלית, מלבד השימוש, ויש ברה"ר שני גדרים של מקום מקום הרשות ומקום החפץ. והיינו, דמה דאין חייב ע"י עקירת השני או הנחתו, הוא משום דהוי שנים שעשאוה.

עקירה בהכניס יד מחוץ לרשות - יד אדם גרירא בתר גופו לענין הנחה

אלא שעדיין היה לשאול למה לא נחשב מה שהכניס מבחוץ את החפץ שהיה בידו כעקירה, שהרי היה ברשות והוציאו לרשות אחרת, וזה לא ביארו בגמ' מה שלא נחשב הוצאת ידו חוצה כהנחה ברשות, אף שהדין הוא שמי שנח גופו ברשות חשיב הנחה.

ונראה שזה פשיטא, וזה לכאורה משום שיש לומר שאין זה נחשב הנחה שעדיין גרירא בתר גופו, אבל מי שהניחו בידו חפץ שהגיע מרשות הרי היה ברשות, ומזה דלא חשיב הנחה בידו, הרי דלא נחשב שיצא עדיין מרשות זו ע"י גרירת גופו, וא"כ הרי הוא ברשות חוץ. ויש להגדיר את הוצאתו מהמקום כעקירה, ויש לחייבו כשהניח ברשות אחרת.

ויש לחקור במה שפטרוהו, אם הוא חסרון בבמה שהחפץ נחשב נח, דכיון שנעקר ע"י השני אין הנחתו ביד נחשבת הנחה, שהוא עקור כבר. או שהחסרון בעקירה, שאין עקירת ידו נחשבת לעקירה.

חקירה בחסרון עקירת גופו מאויר רשות - חסרון הכנסת יד תלוי בגרירת היד אחר הגוף

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוציא מאויר רשות ע"י עקירת גופו, דאם החסרון הוא בגדר החפץ כנח, הרי דאף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, דאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ידו במקום גופו. אך אם החסרון הוא במה שאין היד נחשבת במקום, הרי שכאן ודאי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו דחייב, ובגדר הבדל גופו מידו אמרו שהוא משום שגופו נח מה שא"כ ידו, ושאין נחשבת הכנסת ידו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ידו מאויר הרשות לעומת עקירה מיד השני, אם הוא משום שאין נחשב שידו נמצאת במקום ההוא, או משום אם הוא משום שיד השני גרירא בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וידו במקום אחד לא גרירא, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא משום שיש חסרון בעצם מה שידו באוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום

חקירה בגדר שם הוצאה במקום - חילוק בין שימוש במקום מסויים לשימוש כללי במקום

ואחר כל זאת נראה לחקור בגדר שם הוצאה האמור במעשה במקומות, באיזה מגדרי מקום יהיה, ולפי האמור בחילוק גדרי שימוש הנוגעים לשימוש אדם במקום, היינו, שימוש במקום מסויים ע"י שהוא מקום עצמו, או מקום חפצו, או מקום שימוש בחפצים. וכן שימוש במקום באופן כללי, כמו כל חפץ (היינו נכסים) ע"י שהוא מלא מחפץ, או הוא עצמו, או משימוש, או ריק במובן שהוא מוכן למילוי הנ"ל, יחלק גם שם הוצאה.

ויבוא על שני גדרי שימוש אלו באופן שונה, שביחס לשימוש במקום מסויים, כיון שאין שייך להוציא מקום, שם הוצאה הוא ביחס לדבר שנמצא במקום, וכיון שאין שייך על הדבר עצמו שם הוצאה, אלא יציאה יהיה שם הוצאה במה שעושה האדם יציאה לחפץ, וגדר יציאה בחפץ, היינו, התחדשות הימצאותו.

ביאור החילוק בין מקום כללי למסויים - הבדל משמעות חפץ מצוי במקום לעומת קיים

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום באופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

וע"כ ביחס לקיום חפץ יחשבו כל המקומות לקיום אחד, ומציאות שונה והמציאות הנ"ל ביחס לחפץ עצמו לא תחשב שינוי, אבל יהיו בזה שני גדרי מקום, האחד, שאינו אלא חלק מהמקום הכללי ומעלתו לחפץ הוא הקיום הנ"ל. והשני הוא, מי שיש בו תוספת גדר של מציאות, והיינו, קיום קבוע. וזה הבדל בין מקום בעל אפשרות מנוחה ובין מקום שאינו, וביחס למקום הוא תוספת גדר מוכנות, היינו, שמקום ללא אפשרות זה אינו נחשב מוכן לחפץ.

וכל זה הוא ביחס לחפץ, או לאדם עצמו, אבל ביחס לשימוש אדם בחפץ יהיה מקומו בעל גדרים נוספים. וכמו שכתבנו זה בשני גדרים עיקריים, והם קביעות, וקירבה. וקביעות הוא, כמו גדר קיום ומציאות ביחס לחפץ, שאין לאדם אחיזה בחפץ שאינו בידו, אם אין לו מקום מנוחה, וזה קביעות שמאפשר המקום. ואין לאדם יכולת שימוש בפועל בחפץ אין הוא קרוב אליו, וזה קירבה שמאפשר המקום. אבל גדר יציאת חפץ אינו אלא ביחס לחלק הראשון, שמשמעות יציאה כאמור מתייחסת למציאות חפץ במקום, וביחס לאדם, זה במה שהוא קבוע.

משמעות מקום כללי במעשה הוצאה - העברה מרה"י לרה"ר כהטבת מצב מקום חפציו של אדם

וא"כ יהיה חילוק זה מחלק גדר מעשה הוצאה. דגדרו כמעשה, היינו, במשמעות השפעת דבר על משנהו ביחס ליציאה, הוא שינוי מקום חפץ, אבל ביחס לגדר שימוש אדם במקום כללי, אין שם הוצאה גדר בחפץ, שהרי אין זהות לחפץ ביחס למשמעות המקום עצמו, וביחס למקום המסויים, אם כל המקומות של האדם שווים גם לא יהיה משמעות בזה, והרי זה כמי שמעביר מכלי לכלי בלא צורך. אלא שיתכן שיהיה בזה משמעות אם יהיה לשני המקומות משמעות שונה ביחס לאדם הנוגעת למלא וריקן, והיינו, שאם יהיה משמעות יתירה למילוי וריקנות מקום אחד מאשר משנהו, הרי שיחשב שעושה מעשה בכלל מקומותיו, היינו, מקום באופן כללי (שיוך המקום לאדם האמור פה אינו במובן קניני, והאדם האמור אינו המסויים הפרטי, אלא ביחס לבני אדם בכלל).

ובזה יהיה גדר הוצאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מחמת חשיבות מליאות או ריקנות, כהכנה למליאות של מקום אחד על משנהו, והוצאה האמורה היא ממקום שיש בו חשיבות זו למקום שאין בו חשיבות זו (או שהיא פחותה יותר). ועשיית שינוי זה הוא מעשה שיש בו עילוי ביחס למקום אדם, היינו, שעד עתה היה המקום רע, ועתה הוא טוב (המקום, היינו, הדבר שמאפשר קיום במובן שימושי אדם). וכמו שיהיו שני כלים, האחד אטום והשני מחורר, ויש בכלי האטום דבר שאין צריך לאטימות ויש לו, או שיתכן לו דברים הצריכים כלי אטום. הרי שמצב שימוש הכלים שלו אינו טוב, וע"י שמעביר את הדבר לכלי השני הרי שמצב שימוש הכלים שלו הוטב.

וכן בענייננו, שרה"י היא מקום בעל חשיבות יתר על רה"ר בנוגע למקום חפצים (שמשתמרת וכו'), ובהיותה ריקה ומוכנה למילוי, והעברה מרה"י לרה"ר יש בה הטבת מצב מקומותיו לחפציו, וע"כ יקרא זה הוצאה, והופכו יקרא הכנסה כי אין העברה מרה"י לרה"ר או ההיפך מעשה ברה"ר, אלא ברה"י כי אין מעלה ברה"ר על רה"י ביחס להינוח חפצים, ומעשים אלו יקראו מוציא מרה"י לרה"ר, ומכניס מרה"ר לרה"י. וזה הגדר במה שמעשה ההוצאה הוא במקום חפצים כללי.

גדר הוצאה בשימוש בחפץ עצמו - חילוק בין רה"י לשמירת חפצים לרה"י להעברת חפצים

אבל אם גדר המעשה הוא ביחס לחפץ, והיינו, שאין גדר מקום החפץ ביחס לשימוש האדם בכלל מקומות חפצים שיש לו להשתמש בהם אלא גדר השימוש הוא בחפץ לבד ואין המקום רק מעלה ביחס לחפץ והחפץ, היינו, במובנו השימושי לאדם, וכמשל מי שיש לו שני כלים וכו', ויש דבר הנצרך לכלי לשומרו, והדבר נמצא בכלי שאינו כן, הרי שיש בהעברת הדבר לכלי הדרוש לו הטבת מצב הדבר, וכן מי שיש לו דבר שרוצה להשתמש בו, והוא נמצא בכלי שאין ראוי לשימוש זה, או שאינו מוכן ללקיחת הדבר לשימוש הנ"ל שאינו רחב מספיק וכו', יש בהעברת הדבר לכלי הראוי לשימוש זה הטבתו.

וכן בענייננו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולצורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שדרוש לו מקום כזה, ויש שדרוש לו מקום כזה.

ואמנם ביחס לשימוש המסוים שיש תועלת בהעברתו יש להחשיב זאת כיציאה, אבל אין זה נחשב מעשה הוצאה ביחס למקום שאינו ראוי לשימוש הנ"ל, שאין במעלה שיש בשימוש בחפץ מסוים להגדיר את המקום שמשמש לשימושים רבים, ושם הוצאה יהיה גדר במעשה שפועל יציאת חפץ אף שלגבי גדר מקום חפצים כללי יש להחשיבו כהכנסה.

ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה

בירור לישנא דיציאות השבת במתניתין - יציאות כרשויות וכעקירות

הנה פשטות לשון יציאות האמור במתני' איירי אחפץ, דהמעשה קרוי הוצאה כמו והוציאו אותו, אבל יציאה הוא במה שיוצא, וכדאמרו בפי אמה אי בתר יציאה אזלינן ושם, היינו, יציאה דהחפץ (וזה ניחא לפירוש רש"י באתי לידי חיוב חטאת דאיירי אעקירות אבל לרבותיו דאיירי אפשיטת יד צ"ב וי"ל דאיירי אשעה שהניחו בה כבר שיש לקרותו יציאה. אבל זה קשה שאחר שהניחו כבר לא יבוא לידי חיוב חטאת. וצ"ע).

והנה לישנא דמתני' יציאות דשבת צ"ב, דאי כרבא דרשויות קתני ניחא, שביאורו סוגי רשויות, ובזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות דרבא ס"ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא איירי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עצמה) אבל אם יציאות קתני מהו דנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד דהרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

והנה בגמ' אמרו דכל עקירת דבר ממקומו הוצאה קרי ליה, ולרש"י דאיירי אעקירות קראום יציאות אפילו בלא יציאה לרשות אחרת, וצ"ל דעקירה אפילו בלא הנחה ברשות אחרת חשיב יציאה לגבי חפץ. ואף שלא נאסרה אלא הוצאתו מרשות אחת לרשות אחרת, חשיב יציאה ממקום לגבי חפץ. ובפשטות ביאור מה שלא נאסר זה הוא משום שבאותה הרשות הוי מקום אחד (וכמו שאמרו כוליה כד"א) והרי הניחו בחזרה באותו המקום, ולא עבד מידי, אבל עצם המעשה דעקירת חפץ הוא תחילת המעשה האסור, ויבואר בזה לשון יציאות השבת, במיעוט וריבוי בחיוב ובפטור.

הקושי בפשיטות פטור מרה"י לרה"י - גדר דמוציא מרה"י לרה"י לא עביד מידי

והנה בגמ' לקמן (מט:) אמרו ואתם לא תוציאו מרה"י לרה"י והקשו שם מרה"י לרה"י מאי קא עביד, ותרצו דהיינו דרך רה"ר, ופרש"י דאוויר שבין עגלות היה רה"ר וקא עביד מעשה. ולא נתבאר מאי פשיטותיה דהמוציא מרה"י לרה"י לא עביד מידי דהא הכא איירי אפילו הם חלוקים במחיצה, ואפילו איכא ביניהם כרמלית (ואצ"ל בשתי דיוטאות, ובגמ' (ב"ב נו.) אמרו לגבי רה"ר (ולפר"ח הוא לגבי רה"י) דרשויות שבת כרשויות גיטין, ואפילו פיסלא חשיב לחילוק רשויות), והרי עכ"פ מוציא מרשות לרשות.

ואמנם מבואר בכמה מקומות דאין חייבים בזה, אבל קשה לומר דסמכו אדינים האמורים בשאר מסכתא דלשון דמאי קא עביד לא משמע כן, ועוד דהא מהתם ילפינן לעיקר מלאכות דשבת, ומשמע בכל מקום דאי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות דבמה דאיכא רה"ר ביניהם קא עביד מעשה, ואי במשכן הוציאו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י אית לן מיניה.

ומכל זה משמע דפשיטא להו בסברא דהמוציא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח דהא ודאי היה בעבודת המשכן גם הוצאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הוציאו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הוצאה. וסברא זו צ"ב.

בירור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - טעם חילוק אורך רה"ר מרוחבה

והנה בגדר הושטה דדיוטא אחת ובשונה משתי דיוטאות, כתב רש"י שדיוטא אחת היא לאורך רה"ר, ומשמע שזה גדר מה שיש לחלק לענין חיוב, דהנה שם אמרו דילפינן הכנסה מהוצאה מסברא, וצ"ב מאי איכא באורך רה"ר יותר מברוחבה, והנה בפשטות אין דין הושטה תולדה דהעברה ד"א ברה"ר (היינו דזה חשיב הוצאה משום העברה דרה"ר דאית ביה) שלא מצאנו שיהיה צורך בהפרש ד"א ביניהם, וגם לגבי ד"א ודאי ליכא מעליותא דאורך ארוחב, (ועוד דאי הוה משום לתא דהעברה ד"א אמאי בעי להלכתא גמירי לה בהעברה).

והמשתמע מזה הוא דע"י דאיכא הפסק דרה"ר שני רה"י חשיבי שתי רשויות, אבל אין נראה דבזה ודאי יותר מסתבר שיהיה אורך רה"ר חולק דמסגי בהדיא ובקעי בה ואיתא ביותר בשתי דיוטאות, ובכלל קשה לומר שיש בהפסק רה"ר חילוק יותר לגבי שתי רה"י מבהפסק כרמלית ומחיצות.

וגם אין לומר דחשיב חילוק לגבי רה"ר המסויימת דאיכא ביניהם, דהא גזוזטראות הוו גבוהות י' וקימ"ל דאין רה"ר שולטת באוויר למעלה מי'. ועוד דלפ"ז נצטרך לומר שהוא גדר ברשויות עצמם שחשובה רה"י זו כחלוקה מחברתה, והנה ברש"י פירש דאיירי דהוו בעליה אחת, ולכאורה משמע דאיירי אפילו בדמצי להביאו דרך גג או פתח (וגם לא מצאנו חילוקי דינים אפילו בשתי גזוזטראות דבית אחד שאינו חלוק בתוכו), וקשה לומר דחשיבי חלוקים יותר מסתם שתי רה"י משום חילוק שיש ביניהם בצד אחד, וגם קשה לומר שיהיה גדר זה בעגלות שהרי אין מצבם קבוע כך להגדיר חלוקה בעצם.

ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה

חילוקי גדרים בחלקי מעשה דהוצאה כמלאכה - גדר הנעשה בחפץ ביציאתו מרשות לרשות

ובהקדם ביאור זה מה שמצאנו חילוקי גדרים שיש למצוא בחלקי מעשה דהוצאה ובגדרו להיחשב מלאכה, והנה כבר כתבנו שעיקר גדר מלאכה יותר משאר איסורי שביתה הוא בחשיבות המעשה, ואין זה גדר של סוג עשייה דאדם (היינו באומץ כוח או יחוד כוונה או חכמת העשייה) אלא סוג עשייה חשובה בדבר, וע"כ חשיבות עשיית דאדם את המעשה הוא במה שכך נעשה דבר זה. ובמלאכת הוצאה, היינו, שהדבר שבו נעשה המעשה הוא הדבר היוצא, ושיעור גרוגרת הוא בדבר היוצא.

אבל לא נתבאר איזה מעשה נעשה בדבר במה שהוא יוצא מרשות לרשות, והיינו, דאי הוה איסור רק בהכנסה ולא בהוצאה, שפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הנמצא ברה"י ממה שהיה ברה"ר, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חשיבות לטלטולו, אבל כיון שהוא אסור בשני האופנים אין לומר שיש כאן גדר עילוי מצבו (ובפרט לדעת ר' יוחנן בירו' דבהוציא חצי שיעור והכניסו מתחייב), וגם אין לומר דהוי עילוי בעצם היות לחפץ מקום דהא בעינן לעקירה כהנחה ולא די בהנחה לבד ומוכח שאין זה איסור בעצם הימצאותו במקום החדש, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מצב החפץ שלזה אין צורך בעקירה (ובפרט לסברא דגמ' דאמר' ודילמא הנחה הוא דלא בעי אבל עקירה וכו'), ואי בעי הרי הוי כדבר שאין מתקיים, ועוד דלפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הנחה במקום פטור הפסק

מעשה, וכ"ש שלא היה נאסר זריקה לאש ולפי כלב, וגם אין ביאור בכל זה די להעברה ד"א וכו'.

גדר מלאכת הוצאה בשינוי מצב דבר - חשיבות חשיבות המעשה בהתאמת מקום השימוש ולא ביצירה חדשה

ויש להקדים מה שכבר ביארנו במק"א שגדר מלאכת הוצאה שונה מרוב מלאכות שהיא מלאכת שינוי (וכבר ביארנו שם מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי ועוד יבואר), וביארנו שאמנם ברור יותר חשיבות מעשה שיש בו חידוש תוצאה ומה שיש בתוצאה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תוצאה (דלא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה).

וכן במלאכת הוצאה שאף שאין דבר חדש בחפץ חשוב מלאכה, והיינו, שאף שמקודם המלאכה ולאחר שנעשית ישנו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההוצאה, אבל עיקר המעשה הוא מעשה חשוב, ששינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא צורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו') ויש במעשה זה מחשבה הוי מלאכת מחשבת, ושינוי מצב מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוצאה במה שהיא מעשה במקומות כחפצים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב באיזה מהן ראוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההוצאה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסוים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות באופן כללי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסוים.

ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות

יסוד חילוק רה"י מרה"ר בצורך האדם - יעוד המקום ומוכנותו לעומת זהות המקום לשימוש

ועוד יש לנו להקדים בזה מה שכבר ביארנו במק"א שיש לחלק גדר מקום לשתי משמעויות, ושתיהם נובעות מצורך האדם במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לשימוש האדם וממילא לחפצים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש אדם בחפצים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש לאדם צורך במקום לשימוש ונוח, וצורך לשימוש במקום לחפציו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפציו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפציו באותו מקום, וצורך שיש לאדם בחפציו הוא הקובע חשיבות החפץ, וצורך במקום להנחת חפציו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש האדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תשמיש ורה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש דאדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות אף שהם מאותו הסוג (כמו ד"א שהוא תפיסת שימוש מקום אחד דאדם וממילא גם לגבי חפץ), אבל יש ומקום מסוג אחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג אחר משום שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו משמעות חלוקה בתוכו.

ובזה יהיה חילוק הגדר בין מקום רשות הרבים למקום רשות היחיד, דכיון שחשיבות רשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, וחשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע"כ לא יהיה ברשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הוצאה או העברה, שהרי זה עצם מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ואין בזה שום מעשה.

העדר הוצאה מרה"י לרה"י בעצמה - חילוק מרה"ר המשמשת להילוך תמיד לכלל הרבים

וביתר ביאור לפי האמור לעיל דכיון שמעשה הוצאה הוא מעשה במקומות כחפצים (היינו שם רשות), הרי דחשיב כאילו נמצאים לפניו כל הרשויות, ואין במעשה דהוצאה התחדשות הרשות, שאין חילוק מקום של רשות היחיד גדר זהות, אלא איכות שאין חילוקה ממקום אלא מאדם, ואמנם אין זה מקום אחד, אך אין איסור הוצאה ממקום למקום אלא מרשות לרשות, ויש לחשב את חלוקת הרשות ביחס לאדם ולא ביחס לחפץ מסוים, שהרי ביחס לחפץ זה ומקומו אין מעשה הוצאה דבר אחד אלא שנים, ואין זה ממינו של זה, וכיון שכל רשויות היחיד הם דבר אחד באיכותם כתשמיש היחיד, אין בחלוקתם לחלקם.

אבל רשות הרבים גדרה הוא במה שהיא משמשת להילוך תמיד לרבים, ולא בחלוקתה משאר מקומות. ואין מקומה חלק מגדרי הרשות שהרי אינה מיועדת לשימוש מקומי, וע"כ אף שהיא רשות אחת ובעינן לה שיעור ט"ז אמה יהיה חשיבות לגבי הוצאה אפילו בהעברה בתוכה, כי אין מקומה אחד ביחס לחפצים הנמצאים בה.

ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה

מושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר - הפסק רשות הרבים יש בו לגלות שינוי מקום החפץ

ובזה יש לבאר גדר הושטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר, שאמנם אין יציאה מרה"י לרה"י שינוי מצב ביחס לחפץ, שכיון שרה"י מיועדת לשימוש קבוע, ועיקר מוכנותה היא מה שהיא משמשת את האדם, הרי שעיקר משמעות מקום חפץ ברה"י הוא חלל שימוש ולא שימוש האדם בו, וע"כ לא יהיה משמעות לגבי חלוקת מקומות בה, והיא רשות אחת. אבל אם יהיה בין שני רה"י הפסק רה"ר הרי שאין חלוקתם יחסית רק לסוג שימוש שלהם, אלא גם ביחס לשימוש שיש ברשות שביניהם אם יהיה משמעות בזה לגבי מעשה ההוצאה, ואף שודאי אין משמעות זו שייכת לגבי מצב החפץ בהיותו מונח בהם, כי אין בזה משמעות ביחס לכל רשות לעצמה, אבל יהיה משמעות זו שייכת באם יתחברו שני מצבים אלה ע"י מעשה ההוצאה, היינו, שינוי מקומו של חפץ בזמן השינוי עצמו, וביחס למשמעות העקירה מכאן וההנחה מכאן.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוצאה חשוב לאחד, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הוצאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר דעת רש"י דהחשיב עקירה דבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כיציאה) וזה משמעות שינוי האמור.

חילוק בין מושיט לזורק - הוצאה דרך רה"ר שייכת רק במעשה אחד המחבר שתי רשויות

וע"כ במושיט שהוא מעשה אחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שביניהם, ובהנחתו שלא נעשתה דרך רה"ר הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (דהרי הוא אפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הראשונה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד ארוך, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכדאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ דרה"י (ויש לדמות זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור אף שנברר בפיזורו שאין משמעות בברירה אלא ביחס לתערובת).

ביאור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - אורך רשות הרבים מגדיר חלוקת מקומות ולא רוחבה

ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין אורך לרוחב רה"ר, שאמנם ביחס לחילוק מקומות אין משמעות ברוחב יותר מבאורך, אך ביחס לחילוק רשות דאית ביה הרי שאורך רה"ר הוא אחד ולא רוחבו, וע"כ יהיה משמעות ביותר לגבי חלוקת רה"י השונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסלא שהוא לרוחב רה"ר ולא לאורכו כי אין משמעות חילוק בזה יותר משכבר יש, וכן יבואר מה שכתב דהוא לכל רוחב רה"ר, והיינו, שהרי יש ברה"ר לאחד כל רוחבה ולא יועיל פיסלא ד"ט או ד"א דכיון שאורכה אחד מצידי הפיסלא ורוחבה אחד לענייננו אין זה חילוק (וזה דווקא בפיסלא שהוא גדר בשימוש וכו' ואכמ"ל)) ובמק"א פירשתי יותר.

ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת

ביאור לישנא דמתניי לרב פפא - משמעות יציאות אמקום חפץ ביחס לרשות ולא לשימושו

ובהקדם כל זה יבואר לשון המשנה לדעת רב פפא וכך הוא, שלשון יציאות הוא ביחס לגדר הוצאה דרה"י ורה"ר שגדר השינוי בהם הוא בסוג יעוד מקומות הרשות (היינו מקום הרשות שמובנו החלוק שמשמש לרבים הרבה והוא מקומות ביחס למונח ולשיונח בו), והוא גדר במקום חפץ ולא בשימוש חפץ, וע"כ שייך למיתני ביה לשון יציאות ממקום ולמקום שהוא מלשון עשיית מציאות (מצוי) במקום, והוא משמעות מקום חפץ ביחס לסוג הרשות, שהמקום עצמו אין הוא תלוי בהימצאות דבר, והוא מקום איתו ובלתו, אך ביחס להיותו חלק מרשות הרי יעוד וכו'.

בהכרח הגמ' דאייריי אף אהכנסה - משמעות הוצאה הכוללת עקירה והנחה

וזה ביאור הגמ' שהביאה הוכחה ממשנה דאבות מלאכות דהמוציא מרשות לרשות דע"כ אייריי גם בהכנסה. ולא נתבאר פשר הדברים, דאדרבה הא התם אייריי באבות מלאכות, והכנסה תולדה

היא, וע"כ לא איירי בהכנסה, ומאי הוכחה יש כאן. ודברי הגמ' בשבועות דאמר מרשות לרשות סתם לא נתבאר, ועוד מהו שנצרכנו לזה אחר דקתני יציאות ומפרש הכנסה.

ולפי האמור יהיה ביאורו, דעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועות דאיירי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הוצאה, דכיון דאיירי במעשה שלם דעקירה והנחה, אף דהוה הוצאה מרה"ר, אין לקרות לשון המעשה כולו דחיובי בלשון הוצאה (היינו דאף שמצאנו לשון יציאה חוצה, ובהכרח שיציאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, דאל"כ חוצה הוי יתור, כיון שכתב יציאות ופירש מעשה שלם לא משמע ביה הכנסה, אבל במתניתין דידן הרי כלל פטורי דחד צד, ובהכרח דיציאות אף בהכנסה איירי), ואמרו דהא לגבי אבות מלאכות שאין לפרש בהם אלא לחיובי כתב המוציא מרשות לרשות, ולשון מרשות לרשות הוא יתור שהרי כולה מתני' בלשון העושה כתיבא, והעושה ודאי הוי מרשות לרשות (ולא כתב השוחט בהמה או הקוצר וכו'), ובהכרח דכתב כן משום הכנסה דכלל ביה, וקרא למעביר חפץ מרשות לרשות מוציא. ומוכרח שקורא לכלל העשיה ע"ש התחלה שלה, והיינו, עקירה ויציאה, היינו, ממקום החפץ ולא מהרשות, ואחר כן אמר דהכי מוכח מלישנא דמתני', והיינו, דאיך שלא נפרש שתיים שהן וכו' ואף אם נאמר דאיירי רק ההוצאות, והכנסה כדי נסבה לא היה לו למתני הכנסה ברישא, דהוא מעשה הוצאה, ובהכרח דאיירי אעקירת חפץ ממקומו, ובזה אין נפק"מ בין הוצאה להכנסה.

ומעתה יש לבאר לישנא דיציאות השבת, והיינו, דלישנא דיצא לעומת כנס אכן איירי אעקירת חפץ ממקומו, אבל קריאת המעשה כולו הוא כמו שביארנו, שגדר יציאה הוא לשון כולל של עשיית מעשה בהימצאותו (וכדכתיב ואם יצא יצא וכו' ומצא אותו וגו' והמצוי לכל נמצא לזה). ואם לישנא דמוציא הוא ביחס למשמעותו השימושית של החפץ ברשות, לישנא דיציאה הוא ביחס למשמעות המקומית והוא מעשה דיוצא (מלרע זכר דתוצא), והוא כולל כל המעשה.

ביאור לישנא דיציאות
במתניתין - שם כולל של מעשה בהימצאות החפץ ולא שינוי רשות לבד

ותראה כי בזה יהיה גדר שינוי מקום חפץ בלי גדר הרשות (אף שהוא כוללם כאמור אין בזה צורך לגבי הוצאה והכנסה), וכיון שכן יש משמעות למקום המוציא יותר מרשויות שיוצא, וע"כ לא פירט הוצאה והכנסה שע"י הנחה, כי בזה יבואר יותר שאין גדר החיוב תלוי במשמעות העברה ביחס לעושה אלא רק ביחס לחפץ, אבל יהיה משמעות כזו ביחס לזה עוקר וזה מניח, והיינו, בפטורי דאתי לידי חיוב חטאת.

ויבואר לישנא דשבת האמורה, והיינו, דלא איירי אדין שבת, אלא איום שבת, שהרי לא נאסרו מלאכות ביום השבת אלא משום דהוי מלאכתך, היינו, מה שיש בהם משמעות מלאכה לאדם, וזה גדר שבת לה'. וכאילו אמר גדר יציאות, היינו, מעשה האסור שהוא משום שבת, והיינו, מלאכה לאדם, שתים שהן ארבע. ובזה יבואר השמטת זריקה והושטה והעברה ברה"ר וכו'. ועזב את ותם עת ופסק עט.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת

חילוק ילפותא דהוצאה מהעברה - הוצאה תליא בסוג המקום והעברה תליא בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנושאים למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי דהוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה דלא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן דאי כתב רחמנא הוצאה בגוונא דהכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר דאיירי בהוצאה פשוט דאיירי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שאינה אטומה וחתומה).

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, דכיון שעיקר השינוי הוא באיכות המקום, הרי שגדר ההוצאה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הוצאה נוגע רק לעשייה אחת של השינוי הנ"ל, ואין בזריקה פחות מהולכה ביד או ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ד"א), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. דאי כתב העברה לא הייתי לומד

זריקה מיניה, דכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ באותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שדווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות אחידה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בצירוף שני המקרים לגדר שינוי.

וע"כ אמרו דבעי הילכתא לתרוויהו אף דלא בעו מידי לזריקה מרשות לרשות (וגם לא היה במשכן, ומה דכתב רש"י בסוגיא דכוורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה דהוי דרך הוצאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות דתהוי במשכן, וכן נראה דבזה חלק ר"ע דיליף זורק ממושיט).

ביאור חילוק מעשה דמושיט וזורק - מושיט מגדיר בפועל מעבר דרך רה"ר משא"כ זריקה

ולפמשנ"ת דהושטה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הוצאה מרשות לרשות, וכיון דמשמע דגדר העברה דאית ביה (היינו דהוה עשיית מלאכה) הוא מסברא, צ"ל שהיא נלמדת מהילכתא דהעברה, ולא נצרכה להיותה במשכן אלא משום שגדר העברה דאית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא משום המעשה שבו שהוא דרך רה"ר), יש צורך ללמוד דמעשה דהושטה (ואפילו למעלה מי') חשיב להגדיר שהחפץ עבר דרך רה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהושטה איהו עביד מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיר השינוי האמור. אבל בזריקה אינו.

(ועפ"ז יש לבאר דברי רש"י דבריש הזורק משמע דמה שהיו הקרשים כבדים ולא היה ניתן לזורקם הוא סיבה למעט זריקה, ובריש מסכתין בביאור מה דיליף ר"ע זורק ממושיט גם כתב כן, ולכאורה הוא לא נצרך אחר שר"ע יליף מיניה זורק, ולפי הנ"ל יתבארו דבריו הק' דאכן יש למצוא כאן סיבה לשניהם. היינו, דאמנם מחמת כובד הקרשים ברור דלא הוה זריקה במשכן, ואי לא דמי לכאורה ליתא לזריקה מקור דחשיב הוצאה. אבל לר"ע דדמי ליה אין זה גילוי כאמור אלא סיבה למילף אלא דלא הוה, דבאמת אף ע"י זריקה הוה הוצאה, ומה לא עשו כן במשכן הוא רק מחמת כובד הקרשים. ודו"ק.

והנה בסוגיא דריש הזורק בעו לקרא דמלאכת הוצאה, ובפשטות משמע דהכי הוא בכל המלאכות, וילפינן לה ממעשה רוקם חרש וכו', וכן הוא לגבי זריקה ד"א דבעו למילף לה מאורגי ותופרי יריעות, ואי הוה ידיענן להוצאה מינייהו, היינו, שהיה להם צורך בזה, לא בעינן לקרא. אלא כיון דלא בעי לאיזה ממלאכות המשכן בעינן לקרא דהוה בכלל במשכן (והנה אף דודאי בעו להוציא ולהכניס, אבל לענין מילף בעינן שיהיה זה חלק ממעשה המלאכה עצמה). וגם העברה ילפינן ממשא בני קהת, ולא בעו לקרא אלא לדין ד"א ברה"ר. ויתבאר בע"ה).

יא. עוד בעניין שם יציאה

והנה בעיקר שם יציאה יש לדון אם אינו שייך אלא דווקא ממקום גדור למקום פתוח או יתכן אף בממקום למקום, ובזה יש אי שייכא בכל שינוי מקום או דווקא במקומות מסויימים, וכן באי תליא במקום שממנו נעקר או במקום שיונח בו, או דתליא בתרוויהו וכו'.

בירור גדר שם יציאה במקומות - ראיה מהילוך כהן בהיכל דאינו ממקום גדור לפתוח

והנה מצאנו בהליכת כהן ממקום הזאה דבין המזבח הפנימי לפרוכת למקום דבין המזבח הפנימי לפתח ההיכל, דאע"ג דתרוויהו הוי בהיכל, קראתו תורה יציאה (ובגמ' זבחים (פג.) נסתפקו אי חשיב נכנס (לחוזר ומכניס מבין המזבח הפנימי ולפתח לבין המזבח ולפרוכת)), ומשמע שאין שם יציאה דווקא ממקום גדור למקום פתוח.

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חוצה חוץ לאכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שאין הוצאה למקום פתוח דווקא, דהא ילפי מלישנא דתוציא אפילו מבית לבית. אבל יש לדקדק דבעי קרא דחוצה לאסור הוצאה מחבורה לחבורה בבית אחד, ומשמע דפשטות לישנא דתוציא בלא חוצה אינו אלא ממקום גדור, ויקשה למה לא ילפי לה מיציאה דכהן, דחשיב יציאה אפילו במקום אחד, ואפשר דלא לה התם אלא משום דכתיב מן הבית, אבל שם יציאה סתם איתא אפילו במקום אחד.

מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - דין עקירה והנחה מלא תוציא בבית אחד

עוד שם (פסחים פה:) א"ר אמי המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב עד שיניח הוצאה

כתיב ביה כשבת מה שבת עד דעבד עקירה והנחה אף ה''נ עד דעבד עקירה והנחה. ע"כ. ויש לדקדק אמאי לא ילפי מקדשים דכוותה שחשיב יציאה דפסול יוצא אף בלא הנחה.

והנ"ל דלא דמי יציאה להוצאה, דשם יציאה תלוי רק בדבר היוצא ולא במעשה דהוצאתו, וע"כ בפסול יוצא שאין גדר איסורו משום מעשה הוצאה דהמוציא אלא משום יציאת הדבר, התם לא בעינן הנחה, אבל הוצאה שהיא מעשה דאדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון דלשון הפסוק הוא לא תוציא בהוצאה דאדם, יש לדמותו להוצאה דשבת ולא ליוצא דקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) דכתב דטומאת המוציאים לשריפה בעי הנחה, משום דכתיב ביה והוציא את הפר.

דקדוק לישנא דרש"י בבשר פסח - צורך עקירה והנחה מעיקר שם הוצאה ולא מקדשים

והנה יש לדקדק בדברי רש"י התם (ד"ה דעבד) דכתב דבשבת בעינן עקירה והנחה דעד שיניח לא נגמרה מלאכה, וגבי שבת וכל חיובי חטאת כתיב בעשותה בעושה את כולה ולא בעושה מקצתה (שבת דף צב:) והאי נמי אע''ג דלאו בר חטאת הוא הוצאה כי התם בעינן. ע"כ. ומשמע דדין עקירה והנחה הוא מעיקר המלאכה, ולא חשיב הוצאה בלאו הכי.

ונראה ביאור דבריו כך, דלגבי שבת שאיסורה נאמרה בלשון שלא לעשות מלאכה, והרי דמלאכה האמורה חשיבא לעצמה, ולא כמעשה, שלא נאמר לא תוציא, וע"כ אין חשיבותה תלויה בעושה עצמו, ואם נעשית המלאכה, היינו, עד ההנחה, אף דאיהו לא עבד אלא חלקה, חשיב עושה מלאכה, והוה מחייב, אי לאו מיעוטא דבעשותה, אבל בפסח אין הוצאה גדר לעצמו, אלא היא מעשה האיסור, ולא יהיה שם הוצאה אמעשה עד תומו, וע"כ עד שלא יניח לא חשוב שהוציא.

בירור סוגיית אוויר מזבח בזבחים - הנחת גופו כהנחת קרבן וספק בהולך בין כבש למזבח

בגמ' זבחים (פז:) בעו אי אוויר מזבח הוי כמזבח לענין פסולין דאם עלו לא ירדו, ואמרו שם (פח.) דאי נקט להו לא מבעי, היינו, כשעומד ע"ג מזבח ואוחזן בידו, משום אוויר מזבח כמזבח, וכתב רש"י (ד"ה אמר) דזה משום דהא גברא בראש מזבח קאי, והנחת גופו בראש מזבח כהנחת קרבן דמי, ואמרו דבעיא בתלנהו בקנה באוויר מזבח, ומשמע דאי קאי אארעא ונקט להו אף אי הוה אוויר מזבח כמזבח, הנחת גופו אארעא כהנחת קרבן אארעא דעזרה ולא אאוויר קרבן, והנה בגמ' שם לעיל מיניה דנו דאי אוויר מזבח לאו כמזבח, מה יועיל דעלו אכבש, דכיון דאוויר יש בין מזבח ולכבש, הוה כירדו, ואין העלאת כבש מועילה להקטירם, כיון דלא מצי להביאם למזבח, ואמרו דכשגוררם בזמן שרובם בכבש חשוב בכבש, וכשרובם במזבח חשובים במזבח.

ויש להסתפק אי בעינן לה גם בנקט להו בידיה, והיינו, דמה דאמר רש"י דהנחת גופו הוי הנחה, אי הוה דווקא כשעומד, או אפילו כשהולך, ואי נימא דאף כשהולך הוי הנחת גופו צ"ב מאי שנא משבת.

וכן יש להסתפק אי בזמן שהולך מעל אוויר שבין כבש ולמזבח חשיב כמונח אכבש ומזבח, או אף בזה בעינן לסברא דרובו לכבש וכו', ואי נימא דבעינן, יש לדון אי מהני ביה (וראיתי יש אומרים דאפילו גופו מנח אארעא וידו באוויר מזבח חשוב כהנחת קרבן ע"ג מזבח ולא הוי ירוד, וצ"ב מאי שנא משבת דלא בעי אביי למימר (ג:) אלא דלא הוה כנמצא במקום עמידתו, אבל כמקום אווירו מאן דכר שמיה).

היוצא מאוויר מזבח להנחת גופו - החשבת מקום החפץ כנמצא במקום עמידת גופו

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן דמה דאמרינן הנחת גופו כהנחת חפץ, אין ביאורו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, דמה שחשוב החפץ ברשות הוא משום עצמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע דאף אי אין אוויר מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמצא במזבח, והיינו, לגבי מקומו דיש להחשיב היותו ביד מי שמונח אקרקע דמזבח כהיותו אקרקע דמזבח (ואין לומר דודאי אוויר דמזבח חשיב כמזבח, ולא דנו בזה אלא משום שדבר הנמצא באוויר אינו חשוב כדבר קבוע, ובעי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו דהא לגבי העלאתו מכבש למזבח תרצו בנגרר, והרי נגרר ודאי לא חשוב קבוע במקומו, דהא בשבת מחייב עליה אף שהמוציא חצי חפץ ואחר כך הוציא שאר החפץ פטור, כי דבר הנגרר אינו חשוב כנח).

הנשמע מהני"ל בגדר הנחה דשבת - דין הנחה במקום ולא בעמידת חפץ

ואם אכן גם לגבי שבת יש לומר דאין גדר הנחה רק לגבי קביעות דנח, אלא גם מה דחשיב ברשות כנמצא על מקום עמידת מי שאוחזו (היינו, לגבי מקום מסויים ברשות) דהא לגבי רשות עצמה אמר אביי דידו אינה נזרקת אחר גופו לגמרי שתהיה כרשות שגופו נמצא בה.

והיינו, דאף דודאי עמידת גופו כעמידת חפץ, אבל אין דין הנחה גדר רק במה שהחפץ עומד, אלא בעינן שיהיה הנחה, ואין הנחה אלא במקום, והנחה במקום, היינו, ביחס לשאר מקומות, והיה להסתפק אי הנחת גופו הוה הנחה במקום החפץ, או במקום גופו דאי הוה הנחה במקום החפץ, אין עצירת הילוכו הנחה אלא הפסקה סתם (ולא הוי אפילו כשתי כוחות באדם, דלא עקר או עצר החפץ מהמשך הילוכו, אלא רק הפסיק את סיבת הילוכו), ונצטרך לומר דכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוציא חפץ בתוך כלי דבהנחת הכלי חשוב הנחה לגבי חפץ (ואין זה תלוי בספיקא דרבא באגוז וכלי דהתם מניח אכלי, אבל אם יניח הכלי עם האגוז, פשיטא דלא הוה הנחה יותר מכלי לבד), אבל אי נימא דהוה הנחה במקום גופו, והיינו, שחשוב החפץ מונח היכן שגופו מונח ואין ידו מקום החפץ ובהילוכו, כיון שאין גופו מונח גם חפץ אינו מונח, ובהנחת גופו חשוב כאילו הניח החפץ במקום גופו, וזה הנחה מעלייתא.

סימן ב

ידו של אדם (שבת ג:)

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור

מימרא דאביי בידו של אדם וספק בחזרה - גזירת ידו ככרמלית במקום ידו ולא במעשה

גמ' שבת (ג:) אמר אביי פשיטא לי ידו של אדם וכו'. ותורף הסוגיא דבעי אביי אי ידו חשיב ככרמלית או לא לעניין שיהיה אסור להחזירה. ואמר אביי דפשיטא ליה שלא חשיב לא כרה"ר ולא כרה"י, מעני ובעה"ב. ואמרו דאף אי הוה ככרמלית למעלה מעשרה לא הוי ככרמלית, ואמרו דאף אם לא הוה ככרמלית יש לאסור משום גזירה.

ובתוס' דקדק לגרוס אסרוה. וכן בגמרא משמע שיש כאן שני גדרים, שאמרו דכ"ע לאו ככרמלית דמיא, ועדיין יש לקנוס משחשיכה או מבעוד יום (וכ"כ ברש"י). והיינו, דיש לחלק אם גדר הקנס או האיסור הוא במעשה שלו, או בגדר יד שלו ומימלא נאסר.

וכן נראה שלא חלקו בין מבעוד יום לבין משחשיכה אי נימא דכרמלית היא, כי אין זה שייכות להיות המעשה הוצאה אסור או לא, שאם נאמר שגזרו שיהיה ככרמלית, זהו גדר ביד הנמצאת ברשות אחרת מגופו.

הנשמע ממתניתין דעומד ברה"י ומטלטל - אמאי לא גזרינן שמא יכניס בידו

והנה לכאורה מצאנו משנה מפורשת שאין ידו נחשבת כרמלית אף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, דאיתא התם עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא מד' אמות(יו), ודקדק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכניס, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. וא"כ מצאנו במשחשכה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

והנה סברת מה דקנסינן כיון שהתחיל במלאכה והוציא מרה"י, הוא לכאורה סברא בקנס ולא בכרמלית, וכמו שמשמע מהגמרא. וכיון דחזינן הכי במשנה דהתם היה להביא ראיה משם, וכן הקשו בתוס'. ולכאורה נראה שמה שהוציא באיסור הוא חלק מסברא שיהיה כרמלית, וזה צ"ב.

בירור דבעי אביי למילף ארה"י ורה"ר בתרתי - חילוק גדרי רה"י ורה"ר לענין ידו

ועוד צ"ב בדברי אביי דאמר שאינה דומה לא כרה"ר ולא כרה"י, דלכאורה הוא מאותו טעם, ולא היה צריך לשני לימודים, ומשמע מזה שהיה לומר שיש לרה"ר ולרה"י שני גדרים נפרדים, ולא נלמד לשניהם.

וגם צ"ב מה דלמד אביי (לרש"י) ממה שלא חייב מי שלקח מיד השני הנמצא ברשות אחרת, ואף דלגבי כרמלית אין הנידון אלא לאהדוריה איהו דהוציא.

ונראה מזה שסבר אביי שעצם מה שהוציא מרשות לרשות יהיה בזה גדר שתחשב ידו ככרמלית, וכמו שביארנו במקום אחר גדר ידו הנמצאת מחוץ לרשות, שהוא נמצא כך שהחפץ אכן נעקר מרה"י, והיינו, ממקום חפץ באופן שיתחייב אם יניח ברה"ר יתחייב, ואם היה נשארת ידו ברה"י לא היה בזה כלל גדר הוצאה.

ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו'

היכי אתי לחיוב האם קימ"ל כר"י - חקירה בעוקר ברה"ר לטלטל פחות

אלא דא"כ הרי דיש להקשות דהא קימ"ל כהא דאמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוציא, ולכאורה דברי ר"י שייכים גם כאן, דכיון שלא עקר ע"מ להניח או על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה אתי לידי חיוב חטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוציא אף אם לא חשב להניח אין זה חסרון בעקירה.

והיינו, שאין סברת ר' יוחנן בחסרון גדר עקירה שאינה במחשבה האמורה ענין לדין הוצאה, כלומר שאין זה נחשב מעשה הוצאה שלם, דעקירה מרשות והנחה ברשות אחרת. אלא זה חסרון בעצם גדר החפץ שנעקר מרשות שנעקר, ואכן אין חסרון בגדר עקירה מה שלא נתכוון בשעת עקירה להניח ברשות אחרת, שאין הנחה דחפץ ברשות אחרת חלק מגדרי עקירה, אלא החסרון הוא רק במה שלא התכוון להוציא לרשות אחרת. אך אם נתכוון להוציא אף שלא נתכוון להניח אין זה חסרון בגדר העקירה, אלא זה אמר ר' יוחנן שלא נחשב עקירה אלא עקירה להוציא לרשות אחרת.

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה"ר לטלטל מזווית לזווית תוך ד' אמות, ואחר החליט להוציא מד' אמות אי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי אין בעקירה דהעברה ברה"ר חסרון מה שזה באותו רשות, וא"כ אין צריך שיהיה בעקירה כזאת כוונה להניח ברשות אחרת.

ביאור מה דבעינן למילף ארה"י ורה"ר בנפרד - עקירה מיוחדת להוצאה ברה"י משא"כ ברה"ר

וע"כ נראה דאף במי שהכניס לרה"י יהיה חייב לר' יוחנן, והיינו, כי יש ברה"ר מה שאין ברה"י, שאין עקירת חפץ מרשות אלא ממקום, ובזה חייב אף מזווית לזווית (וזה ברור מסוגיית נתכוון לשתיים וזרק ארבע שאין בו חסרון בעקירה לכ"ע). וכיוון שכן הרי שיש ברה"י גדר עקירה נפרד, והוא עקירה דהוצאה, והיינו, שיש בגדר חפץ הנעקר שינוי אם זה ע"מ להוציא או לטלטל מזווית לזווית, כי אין ברה"י גדר עקירה דהעברה כי אין שינוי מקום חפץ ברה"י חשיב שינוי אף בגדרי מקום חפץ. והיינו, שיש בהוצאה מרה"י לרה"ר משמעות אף בגדר מקום חפץ עצמו.

ועפ"ז יבואר מה שנצרך אביי להוכחה נפרדת לרה"ר ולרה"י. כי ברה"ר, כיון שאין גדר עקירת חפץ ממקום גדר של עקירה מרשות מסויימת היה לומר דמשום כך אין ידו הנמצאת ברה"י נחשבת רה"ר לענין עקירת בעה"ב ממנה, כי אין בעקירה מרה"ר גדר דעקירה מרשות, ואין גדר רשות בידו בעקירה כזאת.

ובאמת בכל הכנסה אין נשלם גדר עקירה אלא בהנחה דרה"י, אבל ברה"י שיש פטור בנתכוון מזווית לזווית, הרי בהכרח שיש גדר בחפץ העקור בידו מה שהוא יוצא מרשות לרשות, וכיון שזה אף כשהוא נמצא עדיין ברה"י עד שיוצא, היה לומר שאף אחר שהוציא יהיה גדר בחפץ להחשיב מה שהוא מונח בידו גדר דעקירה והנחה מרשות לרשות.

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות

הנשמע מדין עקירה מזווית לזווית - חסרון עקירה דוקא במקום אחד ולא מרשות לרשות

ולפי זה נראה דדוקא בעקירה דמזווית לזווית יש חסרון בעקירה, אך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות אף בהוצאה דפטור, כמו מרה"י לרה"י אחרת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הוצאה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ הנמצא ברה"י לעומת רה"ר וההיפך. וכמו לשון המשנה בחוץ ובפנים, והיינו, שיש משמעות בחפץ ביחס למקומו במה שהוא נמצא ברה"י, יותר ממה שהוא נמצא ברה"ר. שברה"י יש משמעות שהחפץ כנוס, וברה"ר יש משמעות שהחפץ מוצא, וזה משמעות בחפץ.

הקדמת גדר הוצאה הכולל בכל מעשה - משמעות חפץ כנוס ברה"י ומוצא ברה"ר

ואמנם אין זה גדר במעשה איסור דהוצאה, שהרי איכא איסור אף בהוצאה מרה"י לרה"י במושיט, אבל זה גדר במשמעות השינוי שיש בחפץ הנמצא במקום זה לעומת מקום אחר.

והנראה בביאור גדר זה בהקדם גדר המקודם לו, ושאינו חלוק כאמור מחמת שינוי משמעות שיש בהיות חפץ ברשות המסויימת, והוא גדר הכולל, היינו, גדר שנמצאהו בשיתוף ובכל מיני מעשה הוצאה, בהושטה ובהוצאה והכנסה ובהעברה

וביחס להגדרת משמעות בחפץ ע"י שינוי מקומו. ולהטיב ביאור נתפוס המועט, וכיון שאין לנו שינוי הפחות יותר מבהעברה ד' אמות ברה"ר, יהיה ביאור גדר האמור בה די להביא שארם על נכון, שהרי בהעברה ברה"ר ליכא שינוי רשות כלל.

שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה - מעשה העברה נחשב שינוי אף באותה רשות

ונקדים להוציא מדעת מה שהיה לומר דדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שאף שיש למצוא בדין העברה מכלל איסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה משום חסרון אחידות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא אותה הרשות, שנאמר דלכן הוה כשני רשויות.

וזה אינו, שהרי אף ברה"ר מצאנו שהיא רשות אחת, וכמו לענין הצטרפות הוצאת שני חצאי שיעור לשני רה"ר דבגמ' בב"ב (ואף לפר"ח שם לא חלק רק שאין חסרון דמחוסר קירבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומש"כ בזה), אלא ודאי דגדר העברה הוא באעפ"כ, היינו, שאף שנעשית באותה הרשות, עדיין יהיה מעשה העברה נחשב שינוי חשוב במקום חפץ.

ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה

ראיה משיעור די אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

וכן נראה שיש להוכיח שאין גדר העברה ברה"ר שהוא מרה"ר אחת לאחרת, במה ששיעור העברה הוא ד' אמות. שהנה אם היה בהעברה גדר מה שאין רה"ר אחת היה די בהעברה ד"ט שזה שיעור מקום חפץ, ואין לומר שאמנם חשיב רשות אחרת, אך מחמת שתוך ד"א חשיב שהוא עדין ברשותו, דהמעביר זה חסרון, היינו, שרשות ד"א שיש לאדם המעביר מאחד המקום להיות אחד, שהרי אף בעומד ברה"י ומטלטל ברה"ר, ואיכא ביני וביני מחיצה, וודאי אין נחשב שהחפץ ברשות המעביר, עדיין אין דין העברה אלא בד"א.

והיינו, שאמנם שיעור ד"א הוא שיעור בשימוש אדם, אך אין גדר במעשה העברה אלא בגדר מקום חפץ, שכיון שהוא בתוך מקום שימוש אדם אחד, הוא נחשב אותו מקום לענין שינוי מקום חפץ. וא"כ צ"ל שגדר מעשה הוצאה הוא שינוי מקום חפץ ביחס לשימושו ברשות, וגדר רה"ר מה שאין היא מגדירה את כל מקומותיה אחד לענין מקום חפץ הוא גדר שלילי, ולא מעצם גדר מעשה הוצאה.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"י מהעברה - גדר שינוי מקום חפץ במושיט דרך אורך רה"ר

וא"כ יש לנו לבאר מה נשתנה הוצאה מרה"י לרה"י מהעברה ד"א ברה"ר לענין מקום חפץ.

והנה לגבי הוצאה מרה"י לרה"י מצאנו שיש במושיט חידוש מה שנחשב שעובר דרך רה"ר אף למעלה מגובה רה"ר, ומצאנו שאין בזה איסור אלא במושיט בדיוטא אחת, וכתב רש"י דהיינו מעל אורך רה"ר ולא רוחבה.

ויש לנו לבאר ההבדל בין אורך רה"ר לרוחבה שיהיה בזה שינוי לגבי גדר ההוצאה מרה"י לרה"י (שנאמר ששייך בזה שלא לומדים אלא מה דאיתא שמשכן, שאין לחלק בדברים שאין להם משמעות ביחס להוצאה, דא"כ נאמר שלא חייב אלא בעגלות ובקרשים ובלווים וכו'. וזה פשוט. ולא נצרכה לראיה).

ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה

חילוק אורך רה"ר מרוחבה - שימוש הילוך יש לו כיוון משא"כ שימוש במקום

והנה משמעות אורך רה"ר יותר מרוחבה ביחס להוצאה הוא לכאורה במה ששימוש דרה"ר הוא הילוך, והילוך יש לו כיוון. וביאורו שלהבדיל משימוש במקום עצמו שאין לו משמעות אלא במה שמשתמשים בו, וע"כ אין לו אורך או רוחב, וזה שימוש בשטח כאחד. אבל שימוש רה"ר דהילוך יש לו משמעות כיוון.

ויש בזה כמה נפק"מ, ולענין השימוש במקום האחד הוא ביחס להפסקה, והיינו, שמי שימלא רוחב רה"ר במפריעי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא אורך רה"ר (וכמו מה שמצאנו שיהיה חסרון בעירוב עיר לחצאין לאורכה יותר מעירוב לרחבה, והיינו, שיש בתיקון דלחי וקורה שתי משמעויות, האחת, היא החלוקה שאין שימוש שבתוך המקום בעל הלחי וקורה אחד עם שימוש שבחוץ. והשנית, היא ששימוש שבתוך המקום הוא שימוש מעורב ואחיד. וחיסרון דלחצאין הוא במשמעות הראשונה, שאף אם יש לנו לערב שימוש של עיר שלמה כר"י, היינו, להגדיר השימוש כמעורב, יש חסרון בעירוב לחצאין שאין להחשיבו כמחלק את שימוש שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שימושם שהרי הם עיר אחת. ועל זה אמרו שיש בעירוב לאורך חסרון יותר,

היינו, שאין חלוקת המקום לאורכו מספיק להחשיב שימושים שבשתי החלקים להיות שימושים נפרדים. וזה כמו שכתבנו), שהרי אין שימוש דרה"ר אלא הילוך ושימוש של הילוך הוא בכיון מסויים, היינו, התנועה לאורך הרשות.

היוצא בגדר שינוי מקום במושיט - הפרדת שתי רשויות היחיד ע"י רה"ר שביניהן

וכיון שהגדרת הוצאה דמושיט היא בהכרח בהגדרת שינוי מקום חפץ יותר משינוי כזה בהוצאה אחרת מרה"י לרה"י, צריך לומר דגדר רה"ר שתחתיהם היא בהפרדת שני הרשויות שלא יהיו בהגדרה אחת, וכיון שאין זה גדר בעצם הרשויות, שהרי אף לר"ע אי ילפינן זורק ממושיט, אין זה משום שאין משמעות במושיט, אלא שגדר זה שייך גם בזורק (דלא אמרו דלא שני לר"ע אלא דיליף).

ובהכרח שזה גדר במעשה ההוצאה שיהיה משמעות בהוצאה זאת שהיא דרך רה"ר, והיינו, שהוצאה מרשות לרשות דרך רשות אחרת יהיה בה משמעות ביחס לשינוי מקום חפץ, משום שאין משמעות אחת לשתי מקומות שלו, והיינו, שגדר מקום במלאכת הוצאה הוא כמו המשמעות הפשוטה שלו שהיא קירבה (וזה דומה לסברת תוס' דב"ב (נה: ד"ה בהעלם) לדעתו דאמרינן מחוסר קירבה כמחוסר מעשה לגבי הוצאה).

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

הפשוט שבגדרי הוצאה בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ גדר הוצאה הפשוט הוא גדר העברה דר"ה, והיינו, מה שיש בחפץ משמעות אחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא משמש שימוש מקום אחר (לגבי חשיבות המעשה), והיינו, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה משמעות חפץ נח משאינו, היינו, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ד"א, דכיון שאין גדר מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למשתמש, ושימוש אדם הוא בארבע אמות, היינו, שזה שימוש אדם במקום אחד. ע"כ לא יהיה משמעות שינוי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש דאדם, דהוא ד"א.

דין עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר - חילוק ד' - אמות בלא אלכסון מד' אמות באלכסונן

ובאמת שמשמעות זו בצורתה הפשוטה הוא בעומד ברה"י ומטלטל ברה"ר שאז אין משמעות מקום החפץ ביחס למקום האדם המטלטל, אלא ביחס למקום שימוש סתם (והיינו, שיש לומר שבזה יתחייב אפילו במוציא מד"א בלי אלכסונן שגדר אלכסונן הוא ביחס לשימוש אדם המסויים, היינו, שמה שאין מוציא מחוץ לאלכסונו נחשב העברה הוא משום שכיון שהעברה זו נעשית ע"י אדם זה, הרי שאין זה נחשב העברה ביחס אליו, כיון שיש בשימושו משמעות אחידה בתוך אלכסונו, ושזה גדר חיובי, שאף שביחס לשאר אנשים יהיה מקום אלכסונו מקום שימוש אחר, כיון שביחס למעביר הוא נחשב לאותו מקום הרי שיש משמעות חיובית שהחפץ נמצא באותו מקום. וזה גדר מה שיש בהבדל בין זריקה להעברה ברה"ר מה שאין בהוצאה והכנסה. ודו"ק. ובמקא"א).

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

יישוב חילוק רה"ר מרה"י במקום - רה"ר לשימוש נוכחי ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום דרה"ר לגדר מקום דרה"י, והיינו, שדווקא ברה"ר שאינה מיועדת לשימוש במקום אחד אלא להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, אך ברה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גדר מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי רה"ר אינה נחשבת כמקום הראוי להנחת חפץ ואינה משמשת לכך, וע"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ ברה"ר הוא ארעי.

אך ברה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש ארעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע דהוא שימוש דהנחה, וע"כ לא יהיה לו משמעות בשימושו המקומי, וע"כ לא יהיה הבדל בין רה"י אחת לשניה, דכיון שביחס למושגי שימוש דרה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין אחת לשניה, ואף שהם שתי רשויות נפרדות. ששימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קירבה ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחיצות שביניהם משמעות, שאין למחיצות משמעות

הפרדה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב דרה"ר עבידא להילוך ורה"י לתשמיש היחיד (דאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן בזה יש לבאר סברת רב חסדא דלא בעי מקום ד' ברה"י ותלה זה במה שהיא עולה עד הרקיע ובזה הרי לא פליגי כ"ע וביאורו הוא דגם מה דעולה עד הרקיע הוא משום דאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמק"א הארכתי)

חילוק הוצאה והכנסה ממושיט - שני שינויים מצטרפים ויסוד מה לי הוצאה מה לי הכנסה

ובזה יבואר גדר הוצאה והכנסה, וכי שאין זה משמעות שינוי מקום חפץ סתם, אלא יש בזה הרכב שני חלקים, שמשמעות מקום חפץ ברה"י הוא לא ביחס לשימושו בפועל, וברה"ר הוא כן, וא"כ יש כאן שני שנויים שנעשו בחפץ, האחד הוא מה שבהיותו ברה"י היתה משמעותו מקומו ביחס לשימוש דהנחה וברה"ר משמעותו היא שימוש בפועל. והשני הוא שבעצם זה שעתה יש לו משמעות של שימוש בפועל הרי הוא נחשב במקום אחר, והיינו, שביחס לשימוש בפועל הוא כאילו הועבר ד"א, כיון שאין שימוש בפועל שברה"י כשימושו ברה"ר, שברה"י שימושו בפועל היה ביחס להנחה, וזה סברא דמה לי הוצאה ומה לי הכנסה.

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, דזה כמו גדר ד"א ברה"ר ביחס לשימוש דהנחה, שאף שכמו שאמרנו אין מחיצות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש דהנחה, אך כיון שעובר דרך רה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש דהנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

תוספת ביאור בהפסק אורך רה"ר - מחיצות שבת למניעת הילוך רבים והפסק רשות במושיט

וזה ביאור ההבדל בין אורך רה"ר לרוחבה, שהרי אין המשמעות רה"ר שבין שני הגזוזטראות בעצם גדר רה"ר, היינו, מה שאם יונח בה יהיה זה גדר אחר של מקום, וכדלעיל, אלא זה משמעות שלילית, בהיות המקום שביניהם חסר משמעות מקום דהנחה, וע"כ לא יהיה הבדל זה נחשב להבדל אלא ביחס למשמעות רה"ר האמיתית, היינו, מה שהיא לא משמשת להנחה, וזה הרי מחמת הילוך הרבים.

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחיצות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"א בביאור דברי תוס' דמחיצות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחיצת שבת עצמה (אפילו מחיצה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך דרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות דמושיט, אך בהיפך, שנרצה להגדיר ששני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

ובזה יש לחלק בין הפסק אורך רה"ר שיש בו שימוש דהילוך, לבין רוחב רה"ר, שאף אמנם שהוא רה"ר אחת, אך זה רק ביחס להגדרת המקום כחלק מהרשות, וזה רק למטה מי' (שאף שהקרקע אחת תפיסת עשרה אינה אחת ואכמ"ל).

וזה משמעות ספיקא דרבא במח' ר"ע וחכ' אי למעלה מי' איירי ובאי לפינן זורק ממושיט או למטה מי' וכולה עלמא לא ילפינן זורק ממושיט.

ובזה יבואר מה דלא ילפינן זורק ממושיט, והיינו, דכיון שכל משמעות השינוי נובעת מהיות ביניהם רשות שאינה של הנחה, צריך שיהיה ההוצאה דרך הרשות הנ"ל. ובזה עדיף מושיט מזריקה, שאין פעולת המוציא בזריקה נחשבת דרך הרשות הנ"ל כמו במושיט.

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם

ביאור בעיית אביי בידו של אדם - שני טעמים לגרירת היד אחר הגוף ברה"י וברה"ר

ומעתה יבואר דברי אביי מה דלא חשיב ידו רה"ר ורה"י, והיינו, שכמו שאמרנו שונה משמעות מקום חפץ בין רה"י לרה"ר, שברה"י גדר מקום חפץ הוא ביחס לשימוש דהנחה, וברה"ר הוא ביחס לשימוש בפועל. וע"כ תהיה משמעות זו גדר ביחס להגדרת ידו דגרירא בתר גופו.

והביאור בזה, שאמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו או הוצאתה נחשבת עקירה ממקום שנמצאת משום דלא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה דחפץ, וגדר זה שווה ברה"ר והיחיד, וכמו דחזינן מדין העברה. אך ביחס להגדרת ידו כמקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו אין זה באותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, אך ברה"י הוא ביחס להנחה כנ"ל, ויש בזה ובזה סיבה לומר דידו גרירא בתר גופו, ברה"י משום מקום, וברה"ר משום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקם ואי"ה נבארם).

שלילת יד הנגררת אחר הגוף - אינה נחשבת מקום שימוש בפועל ברה"ר או ברה"י

ובזה יש לבאר מה שאין נחשבת ידו דגרירא בתר גופו הנמצא ברה"ר כרה"ר, היינו, שאין בה

משמעות כמקום שימוש בפועל להחשיב מי שעקר ממנה והניח ברה"י כמשנה מקום חפץ ממשמעות הנ"ל למקום הינוח, וכן מה שצריך להוכיח שאין נחשבת כרה"י, היינו, להחשיב מי שעקר ממנה והניח ברה"ר כמשנה מקום חפץ כנ"ל (והיינו שאף שכתבנו שיש במשמעות מקום חפץ ברה"י משמעות יתירה, הרי שזה ביחס למעשה דהוצאה (שיש במעשה לאחדם וליחסם ולחלקם), אך ביחס להגדרת ידו דגרירא בתר גופו כמקום אין בזה ק"ו שהרי גופו נמצא ברה"י).

ביאור גדר שידו תחשב כרמלית - חילוק בין רשויות דאורייתא לכרמלית שאין לה משמעות חיובית

וכל זה פשיטא לאביי מהמשנה, אבל זה י"ל רק ביחס לרה"י ורה"ר, שהרי גדריהם אלו ביחס למקום חפץ הוא חיובי, שאין נעשית רה"ר חלוקה ביחס למקום חפץ (שהמקום נגרר אחר הרשות ולא להיפך וכמשנ"ת במק"א), אלא בתנאי שימושה וכו', וכן רה"י (בהיקפה וכו').

אבל כרמלית אין היא בעלת משמעות כזו שהרי מותר להוציא ממנה לרה"ר ולהכניס לרה"י, ואין לה משמעות חיובית ביחס למקום חפץ כמקום שימוש בפועל, ולא כמקום שימוש דהינוח, אלא הרי היא כחסרת משמעות ביחס למקום חפץ (שאינה רשות הילוך או תשמיש דיחיד), ובהכרח שמה שגזרו חכ' עליה להיחשב כרשות הוא שרצו שלא יוציאו ויכניסו מרשות לרשות כלל אפילו בלי משמעויות אלו, והיינו, שראו שלא יבחינו העם במשמעות הרשויות ביחס למקום חפץ כמו שכתבנו.

וא"כ אף בידו שאין בגרירתה אחר גופו כדי להגדיר משמעות מקום חפץ שיש במקום גופו הרי שבזה די לגזור משום כרמלית וגדר קנס האמור, היינו, כקנס דכרמלית.

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה

חילוק גזירת כרמלית ביד מקנס - חשש שיטעה ויחליף בין הוצאת ידו להכנסת חפץ

ותראה מה שיש למצוא כאן שני חלקים, האחד, במעשה שהוציא, והשני בהיות החפץ בידו שנמצאת ברשות אחרת, והגזירה שתחשב ככרמלית הוא משום שאינה לא כרה"י ולא כרה"ר כאמור, וזה שייך משום מצב ידו, אבל הרי אין ידו כרמלית אלא ביחס לשהות חפץ בה, וכמקום עצמה, אבל ביחס אליו הרי אם יניח ברה"ר יתחייב (ואף חבירו אינו פטור אלא משום שנים שעשאוה).

והא דבעי אביי שאף ביחס אליו יהיה ידו ככרמלית לעניין להחזירה זה רק משום שהוציאה מרשות שנמצא בה, והיינו, שאין זה משום מעשה זה שעשה עכשיו שעלול להגיע לידי חיוב, אלא משום שנחשוש שיחשוב שאין משמעות ביד ביחס למקום חפץ שהרי אין איסור להוציאה ולהכניסה, ובזה יחליף חפץ שהוציא להחזיר לחפץ שעקר מבחוץ ורוצה להכניס. ועיקר הגזירה היא משום שיחשוב שמותר להחזיר את ידו למקום שבו נמצא גופו, ומשום שיטעה בגדר חפץ שבידו באיזה רשות הוא נחשב (ולפ"ז צ"ל שגדר גזירת כרמלית היא משום החלפה וכו').

ביאור גדר קנס בהוצאת ידו - קנס על מעשה הוצאה וחילוק בין חצר זו לאחרת

אבל גדר הקנס אין הוא משום שמירת גדרי רשויות (משמרת למשמרתי), אלא ביחס למעשה, דכיון שהוציא לרה"ר ולא נזהר מעשיית איסור דהוצאה לרה"ר אנו קונסים אותו כאילו כבר הוציא, ומשום מה שיש בזה גדר לאי הוצאה אחר שנאסר עליו להחזיר, ולא משום ליתא דהכנסה. וגזירה זו היא ביותר אם הוציא ידו בזמן איסור ובמזיד.

ובזה שייך לחלק בין להחזירה לחצר זו שהוא ביטול משמעות ההוצאה, לבין חצר אחרת שאז יהיה משמעות להוצאה (ואולי היא גופא הוה גזירה במה שלא התירו לו אלא לחצר זו כמבטל מחשבתו לגמרי (ובזה יש לבאר דלא כתוס' דאיירי בחצר החלוקה ברה"ר אלא אפילו הסמוכה לה (וכדמשמע ברש"י), ואף שיכול להוציא בהיתר מחצר לחצר ומשום גזירה הנ"ל)).

סימן ג

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור

סוגיית פשט העני את ידו - ביירור מה דבעינן עקירה והנחה ע"ג מקום ד'

גמ' שבת (ד.) פשט העני את ידו אמאי חייב והא בעינן עקירה והנחה וכו' ואמר רבה הא מני ר''ע וכו' אלא אמר רבא ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'. ובתוס' הקשו מנלן דבעינן לעקירה והנחה מעגמ"ד (ותרצו משם ר"ת שאין רגילות להניח בפחות מד' (וכן משמע בפה"מ לרמב"ם), ומשם ר"י לשיטתו דאל יצא איירי בהוצאה, ויש לפרש ממקומו, היינו, דחפץ). ועוד הקשו מאי קושיא מספיקא דרבה דאיך שיהיה איכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה. ועוד הקשו מנלן דעקירה בעי והא אפשר דלא חייב משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו למה לא אמרו רבה ורב יוסף דמחשבתו משויא ליה מקום כדאמרו רבה בפי כבשן וכלב ורב יוסף ברק והשתין. ועוד הקשו מאי ס"ד דרבי דזיז והא התם ליכא אלא להנחה. ועוד הקשו דהא רב יוסף גופיה לא מתני הא דשמואל ארבי משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו ארש"י דס"ל דשדי נופו והוה כמונח ברה"ר עגמ"ד, דאי למטה מג' לא בעי לשדי נופו וכו' וחייב אף לרבנן, ואי למעלה מג' וחשיב מקום ד"ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לקמן אמה דאמרו דריב"י איירי בלמעלה מי"ט דפשיטא היא כיון דאי בלמטה אף אי ליתא לסברא דגדיים בוקעים לא הוה אלא כרמלית. ועוד הקשו מרב ושמואל דלא אמר רבי אלא ברה"י מקורה אמה דאמר בגיטין דחצר קנה הוא כרבי דהכא, והא התם איירי באינו מקורה. ועוד הקשו בר' אבהו דאי למטה מג' אמאי לא יתחייב עני בהכנסה לבד אי אגד ידו לאו אגד.

והנה בעיקר מה דבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שאין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה. והא דבעינן למקום דע"ד כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה דהמוציא חשובה הנחה, ומבואר דבעינן מקום ד' דהוא חשוב להגדיר את הנחת המוציא כהנחה, ובעינן להנחה משום שהיא דרך הוצאה.

דקדוק לישנא דרש"י בדרך הוצאה - גדר דרך המלאכה הפוטר בעושה שינוי מרשות לרשות

והנה מה שכתב דרך הוצאה, היינו, מעשה הוצאה דאדם דבר מרשות לרשות, דהיא מלאכה האסורה. וכן מצאנו לרש"י בכמה מקומות דאיכא לגדר דרך המלאכה. ויש לבאר מהו גדר דרך האמור בכל מקום שיש בו לפטור העושה מלאכה, אחר שעשאה בגופו, מדעתו, בכוונתו, מתוך מחשבה, ולרצונו. וגם המלאכה הרי נעשתה, שהחפץ ברשות.

דעת רי יהודה בזורק ומעביר - אמאי לא אוקמוה מתניתין כרי יהודה דקלוטה כהונחה

עוד יש לבאר בהא דשקלו וטרו בגמ' לאוקמי תנא דמני' דלא בעי עקירה והנחה מע"ג מקום ד', אמאי לא אוקמוה כר' יהודה דברייתא דמחייב בזורק מרה"י לרה"ר ועבר ד"א ברה"ר (צז:), וכדמתני ביה רב יוסף דחייב שתים אהוצאה ואהעברה, ואמרו שם דטעמא דר"י דחייב שתים משום דס"ל קלוטה כמה שהונחה, והרי הונחה ונעקרה והונחה.

(ובעיקר סוגיא דהתם קשה, מה טעם דס"ל לר"י קלוטה כמה שהונחה מהני לחייב שתים הא כיון דכמי שהונחה דמיא, הרי מונחת כל הזמן, והוי פחות פחות מד' (וכמו סברת תוס' במח' חכ' ור"ע, דאי ס"ל כר"ע דקלוטה כמי שהונחה, לא מצי

לחיובי הזורק כמושיט, דחשיב נח במקום פטור כיון שנקלט), ואמאי מחייב ר"י אהעברה.

ועוד צ"ב בדעת רב יוסף ורבה דלא מחייב אלא אחת וכגון דאמר עד וכו', מהו שיועיל קלוטה כמה שהונחה לעניין מה דאיתעבדא מחשבתו, והנראה בפשטות דכיון דכמי שהונחה דמיא, הרי דאף דבעי לה שתנוח ממש אין זה חלק ממחשבת המלאכה, והוי כמו אם ירצה שיקרה דבר שאינו מעניין הוצאה בכלל, ולא חשבינן מחשבת המלאכה אלא רק רשות שרוצה שתהיה בה, או מקום מסויים בלא שתנוח בו, ולפ"ז צ"ל שאין במחשבתו להפקיע חשיבות דקלוטה כהנחה, והיינו, כמו שאמרו בהיפך בידו ובפי כלב וכו'. ויש לצרף זה להא דאמרו בכריתות דלהקדים איכא בינייהו וכ"ע מחייבי אאחרון.)

ועוד צ"ב דהכא משמע דהסכים רב יוסף לאוקימתא דהא דסבר ר"ע דלא בעינן מקום ד' אינו אלא לגבי הנחה ולא לגבי עקירה, והתם אמרו איתמר נמי אהא דר"י לא פטר אלא משום תולדה במקום אב, ועכ"פ יש לבאר חילוק דעת ר"ע מדר"י.

חקירה בגדר הנחה תוך שלשה - חילוק שלשה אוויר רשות מאוויר מקום ותלי במחי' ר"ע ור' יהודה

ואגב ריהטא היה נראה דהוא תליא במה שיש לחקור בגדר הנחה דמשמע דלכ"ע בעי ואף לחכ', אלא דלר"י ור"ע גם קלוטה כמוה, ובהקדם חלקי מעשה דהוצאה באדם (העושה), החפץ, המקום וחיבורם ושייכותם, והא דאיתא דבתוך ג' כבר חשוב הנחה (ובמק"א ביארנו דהא דבעי שינוח אין זה משום דין הנחה, דא"כ אמאי מהני מה שאחזתו הרוח דהוי כקלט אחר דלא חשיב הנחה מכוחו), וכתב רש"י דבתוך ג' לא צריך הנחה, ובמק"א ביארנו מה שאין זה תלוי בהיותו נח ממש, שהיה לכאורה לומר שהוא עיקר חשיבות מקום לחפץ שהוא מונח (ואינו מחוסר צידה), ועיקר חשיבות מקום מסויים שהוא ממוקם (ואינו מחוסר חיפוש), וביאורו הוא שאין ההנחה האמורה הנחה לקיום חפץ כמי שמצניעו, אלא לשימוש חפץ, וכמי שמוסר לחבירו דבר, שהרשות חשובה כדבר המוכן לשימוש, וההנחה בה כמעשה המצאה לשימוש (וזה ביאור מה דלא בעי שיהיה דבר המתקיים, ובנח פורתא ונכנס לתוך ארבע חייב), ובמשמעות זו תהיה עצם קליטתה באוויר הרשות תוצאה חשובה. ומקום גדר זה יש למצוא בשתי פנים, או ביחס לרשות, או ביחס למקום, ביחס לרשות, היינו, מה שהיא מוכנה לשימוש, וביחס למקום, היינו, מה שיש בו שימוש (והיינו, או מחמת שמוכן לשימוש שהרשות מוכנה לו, או מחמת שמוכן לשימוש משתמשי הרשות), ולפי"ז יש לומר דבזה פליגי ר"ע ור"י, דר"ע סבר דקליטה היא ביחס לרשות, וע"כ אין שייך קליטה לענין העברה בתוך הרשות, ור"י סבר דהקליטה ביחס למקום, וכיון שכן יהיה חשיבות בכל מקום שימוש לעצמו, ויהיה שייך גם לגבי ההעברה שהיא במקום. וזה צ"ב.

בהשוואת עקירה ממקום להנחה בו - הנחה גמר מלאכה לעומת עקירה שהיא צורך הנחה

ועוד צריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' דין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא אכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תוצאת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ואף בעוקר דבר מונח אמרינן, דאין זה אלא צורך הנחה (ואף למאן דפליג התם לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא צורך הנחה, אלא דהתם עיקר הנידון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לעניין שהעושהו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה עד שיניח, אף דבלא עקירה לא מחייב אף אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות המעשה עצמו ולא רק תוצאת החפץ במקומו

ואגב ריהטא היה נראה לומר בביאור דברי רש"י הנ"ל כגדר בעשיית המעשה, והיינו, שאין עשיית מלאכה אסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הוצאה קרוי מוציא, ואמנם אין מעשה בלא תוצאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תוצאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוציא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוציא נחשבת אם תהיה משום התוצאה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוצאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'., כן הוא לגבי איסור הוצאה.

ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוציא באם עשייתו עצמה לא ראויה להוצאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע,

שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוציאים הוצאה חשובה לא היו מוציאים (ויש לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הוצאה.

ב. בירור בגדר עקירה

בירור גדר עקירה מסוגיות הש"ס - גדר עקירה ביחס למעשה מלאכה

והנה בהקדם גדר עקירה, דגבי דין עיקרת גופו הביאו בגמ' (שבת ג:) ברייתא דהיה טעון מבעוד יום וכו' לומר דאי לאו דעקירת גופו עקירה היה פטור, וכתב רש"י (ד"ה מבעוד יום) דהוא כיון דעקירת החפץ היתה בהטענתו מבעוד יום, הרי ליתיה לעקירה דאיסור גביה, וכמו הטעינו חברו. וכן במימרא דר' יוחנן (שבת ה:) במעביר חפצים מזווית לזווית ונמלך והוציא דפטור, וע' מש"כ רש"י (ד"ה אינו חייב) דכיון שליתא להוצאה בלא עקירה, והוא לא עקר ע"מ לצאת אין זה מלאכת מחשבת. וכן במימרא דרבה (שם) במעביר ברה"ר ועמד לפוש בתוך ד' או לכתף חוץ לד' דפטור, וע' במש"כ רש"י (שם) ויש לשמוע מדבריו תרי טעמי, הראשון, דהנחת גופו כהנחת חפץ. והשני, כתב דאין זו עמידה, ומימלא לא הוי כהנחת חפץ, ואם אחר יטלה מידו שניהם פטורין.

ונמצא מכל הנ"ל כמה דינים עקירה. א. דבעינן שתהיה העקירה באיסור. ב. דבעינן עקירה ע"מ לצאת. ג. עמידה לכתף לא נחשבת עמידה בין לענין הנחת גופו, ובין לענין עקירה שאחריה., והיינו, דכל שהיתה העקירה שלא בחיוב, בין משום דלאו איהו עבד, בין משום שאינה מלאכת מחשבת, הרי היא כמאן דליתא. וחשובה הוצאה בלא עקירה, ופטור.

הנשמע מדעת אביי בכוונת זריקה - אמאי בעי עקירה ע"מ לצאת בנתכוון לזריקה בעלמא

והנה מה שאמר רש"י דעקר שלא ע"מ לצאת אין זה מלאכת מחשבת, צ"ב דמשמע בסוגיא הנ"ל (ה:) דאביי סבר להא דר"י, והנה לקמן איתא (שבת עג.) רשות היחיד ונמצאת רשות הרבים אביי אמר חייב דהא קא מכוין לזריקה בעלמא. ורהיטת הדברים דה"ה דיחייב אביי אף בנתכוון לזרוק מרה"י, וא"כ הכא נמי נימא דקא מיכוון לעקירה בעלמא. וכ"ש הוא דמה לגבי זריקה שהיא מעשה ההוצאה עצמה לא בעי כוונה לאיסור, עקירה מיבעיא. ואי מחייב אכוונת זריקה בעלמא למה לא יחייב במעביר מזווית לזווית, והרי זה שעקר לזריקת שתים לא עקר ע"מ להוציא, ואי לאו משום זריקה יש לפוטרו משום עקירה וכדהכא.

ולכאורה נוכרח לומר דעקירה שלא ע"מ לצאת חשיב ליה לאביי כנתכוון להגביה את התלוש, וביאורו שלא נחלקו אביי ורבא אלא בדבר שאין הוא חלק מן המעשה, והיינו, תלוש ומחובר. וכחתיכה דחלב דאין מעשה שלו בהיות החתיכה חלב או שומן, וכן בענייננו שמעשה דהוצאה הוא בחפץ ולא ברשויות.

חילוק דעת אביי מבין זווית לזווית - גדר עקירה ביחס תחילת המעשה בהוצאה

ונצטרך לחלק בזה בין זווית לזווית דרשות היחיד לשתים דרה"ר, דזריקת שתים דרשות הרבים חשיב זריקה דיציאה (או העברה), אך מזווית לזווית ברה"י לא חשיב יציאה, או יבואר בהקדם מה שיש להסתפק אחר דקים לן דידו של אדם חשובה כדע"ד, האם גם עקירה דזריקה היא במה שנעקר מידו ולא בעקירתו מן הקרקע (וכן משמע מרש"י כתובות לגבי זריקת חץ דלא מצי לאהדוריה, דכתב דע"כ חשיב חייב מהעקירה, ומשמע דזריקתו עקירתו). או דבעי למעשה עקירה נפרד מהעברה עצמה. ואי נימא דזריקתו עקירתו יש לומר שאין בכוונת עקירתו לחסר במעשה ההוצאה, שאין היא מעשה נפרד מהוצאה עצמה, וכיון דאהוצאה מחייב יתחייב אף על העקירה, ואין נראה.

אבל מזה ימצא לנו מקום לדון אי עקירה היא חלק מהמעשה הוצאה והעברה עצמה, והיינו, דאמנם אמרנו שאין דרך הוצאה בלא זה, אבל יש להסתפק אי האי דרך הוא כמו דאמרו בכלאחר יד, והיינו, שיש חסרון חיובי במי שמוציא בלא עקירה והנחה, וא"כ אין זה חלק מהמעשה. או שנאמר דהוא משום דרך הוצאה עצמה, וכמו דמשמע ברש"י דאין דרך הוצאה בלא זה, וזה גדר בצורת המעשה דהוצאה גופא (וכפסולת מתוך אוכל דבורר).

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ספק בעוקר מזזית לזזית בטעות - אי חשיבא עקירה ע"מ לצאת כשלא ידע שהיא רה"ר

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזווית לזווית ונמצאת רשות הרבים אי פטור דלאו ע"מ לצאת היא, או דכיון שהאי זווית שנתכוון לה נמצאת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לצאת,

אלא שלא ידע שזה יציאה. וביתר ביאור שאף שאמרנו שלא שנחלקו אביי ורבא אי בעינן לכוונתו אלא במה שיש להחשיבו כחתיכה דאיסורא ושאין הוא חלק מעשייתו.

ואמנם דמחשבת עקירה דע"מ לצאת תלויה במציאות אם זווית זו בחוץ או בפנים והיה לומר דיחייב ביה אביי, אין זה מוכרח. והיינו, שיש לומר דמחשבת יציאה היא גדר במעשה ולא בחתיכה, דהא לא אמר ר"י דינו בנתכוון לרשות אסורה זו והוציא לרשות אסורה אחרת, אלא מזווית לזווית דווקא. והיינו, כי יש למצוא בזה שני פנים, דאי נימא שיהיה עקירה דמזווית לזווית חלק מהמעשה הרי דליתא למלאכת מחשבת, ואי נימא שלא תהיה חלק מהמעשה הרי דליתא לעקירה כלל. ואמנם אין זה בידו לחלק המעשים, אבל הרי אלו מעשים חלוקים, ואין הוצאה אלא בהיות כולם. וע"כ אף דלגבי זריקה חשיב חתיכה לגבי עקירה חשיב מעשה כיון דליתא לעקירה גביה.

הוכחה מנתכוון לזרוק ב' וזרק ד' - חילוק בין ידיעת מציאות המעשה לרצון תוצאת המלאכה

וכן נראה דהא איתא בגמ' ב"ק (כו:) דאמר רבה נתכוין לזרוק שתיים וזרק ארבע בשבת פטור משום מלאכת מחשבת, וברש"י (ד"ה אם אמר) כתב ופטור אף באמר בכל מקום שתרצה תנוח, דמחייבינן ביה בנתכוון לזרוק ארבע וזרק שמונה, הכא פטור, דלא נתכוון למלאכה (והוא אמנם נתכוון בתוך ב' אמות, אבל בזה שאמר כל מקום גילה דעתו דלא אכפת ליה והיה לומר דמהני). ורבה רביה דאביי הוא, וחילוק הדבר דהתם כיון שנתכוון למקום מסויים ונזרקה למקום אחר ממה שכיוון פטור לכ"ע, וכ"כ בתוס' שם ועוד.

אבל יש לעיין בדבר זה שהרי אמר כל מקום שתרצה תנוח ובזרק שמונה מהני, ואין בזה חילוק מנתכוין לזרוק שתים אלא דאין זריקת שמונה חלוקה מארבע לגבי איסור העברה, ומשא"כ נתכוון לזרוק שתים. וא"כ שוב יקשה דהוה דלא כאביי דמחייב במכוין אפ' לזריקה בעלמא.

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המציאות בין ביחס למעשה ובין ביחס לעשייתו (היינו מה שחשב שאין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, ברצון התוצאה. והראשון הוא גדר במעשה עצמו, אבל הרצון כיון שאין הוא מתייחס אלא רק לתוצאה, אין חסרונו חסרון במעשה, שהרצון הוא אחר שיעשה המעשה ולמאי דבעי ואין המעשה נוגע לזה, אבל אם רצה שתגיע למקום אחד והגיעה למקום אחר, אין זה רצון הנוגע להיות התוצאה אלא לסוף המעשה, וא"כ בנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע כל המעשה של השתיים הנותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ אין נפק"מ לגבי התוצאה כסוף המעשה דמעשה גופיה לא בעי לה, אבל נתכוון לארבע וזרק שמונה אין הארבע היתרות חלק מהמעשה האסור, אלא דאי לא בעי שתנוח התם חסר גם במעשה דארבע ראשונות כאמור. ומעתה אף אי נימא דאביי מחייב ובנתכוון לזווית וכו' לא יקשה דהרי כיון למעשה שעשה.

הנשמע ממחי' חכ' וב"ע לגבי עמידה - אי תלות דין עקירה והנחה במחשבת אחד לגבי חבירו

(וכן משמע ממח' דחכ' ובן עזאי (שבת ה:) דכ"ע מודו בעומד ממש וזה לא מיבעי דהוה הנחה. וגם אין מח' שייכת להא דאמר ר"י דהתם עקר אלא דלא הוה ע"מ להוציא. וגם אין שייכות לדברי רבה בחילוק דעמד לפוש ולכתף, דזה ודאי אחר דידעינן להא דאמר רבה, וכמו שכתב רש"י בכתובות (לא. ד"ה הכא וד"ה דלקמיה), ואפילו איכא להנחת גופו אי הוה לכתף פטר, וגם מזה משמע דאין זה גדר לגבי מצב החפץ, דאיך יועיל מחשבת אחד בלכתף לגבי חבירו ודמשמע ברש"י (שבת שם) דחשיב זה עוקר וזה מניח (ויש לדחות דבשנים העושים כל אחד עושה גם על דעת חבירו וגם בזה יש לחלק ואכמ"ל), וגם משמע דאסור אף דלא יצא מתוך ד"א דידיה.)

ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בגדר מקום חשוב לעניין עקירה והנחה - חקירה אי הכוונה למקום למעשה או לחפץ

והנה במה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד כתב ברש"י שהוא מקום חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו עקירה, ולא נתבאר אם כוונתו למקום, או למעשה, או לחפץ. והיינו, דאי כוונתו למקום, ביאורו דבעי שיהיה הרשות מקומו של החפץ, ואי לא נמצא ע"ג מקום חשוב בה לא נחשב שהוא נמצא בה. או דכוונתו לחפץ, וביאורו דבעי שיהיה החפץ נח בתוך הרשות או על מקום ברשות, ואי לא נח ע"ג מקום חשוב לא נעשה גוף המלאכה. או דכוונתו למעשה הוצאה דאין דרכו אלא בעקוה"נ ואי לא הוה עקירתו או הנחתו מע"ג מקום חשוב לא חשיבי עקוה"נ.

בגדר חשיבות מקום ד' - חשיבות ביחס לשימוש האדם ולא במקום החפץ לבדו

והכרע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הוצאה גדרים חלוקים, ושיש לדון באיזה

מהם יהיה משמעות האמורה בדברי רש"י הנ"ל (דחשיבות המקום תועיל להחשיב הנחתו). והיינו, דבחינת מעשה דמוציא אדם דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, דלגבי האדם עצמו הרי נתונים החפצים והרשויות כמשמשים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, היינו, מה דבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, היינו, מה דבעי שיהיה מקום זה מלא או ריק. ואין נראה שיהיו גדרי הוצאה נמצאים מבחינה זו, דהא מצאנו שאפילו לר"י קראו הוצאה שהיא משום ריקון המקום מלאכה שאינה צריכה לגופה. וגם אין נראה שיהיו גדרים הנ"ל נמצאים מבחינת חפץ, דא"כ איך יתחייב על חפץ שנשרף בשלהבת. וגם הוכחנו מכמה מקומות שאין שייכות בין גדרי רשויות היחיד והרבים דאורייתא, לבין רשות שימוש בחפצים (ובזה יבואר חילוק דין קרפף יותר מבית סאתיים דליתא מדאורייתא. ואף דמשמע דלגבי תחומין הוא דאורייתא. ודו"ק). כי גדר חשיבות הוצאה מרשות לרשות, אינה משום לתא דחפצים. אלא גדר שם וחשיבות דרשויות הוא משום שהם משמשים לאדם ובלא שייכות לחפצים (אלא בכלל גדר שימוש אדם שיש בהם), ומקום חפץ הוא משום מה שהחפץ משמש לאדם (וכמו ערי מקלט דהוו ערי הלווים לשבת, ואין גדרי העיר כמקום ניסה, אלא גדר העיר הוא לעצמה, והנס שמה יהיה בו גדר נוסף).

ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור

בירור הקושיא בפשיטות אר' יהודה - חילוק דעת ר"ע מרבי בדין קלוטה כמי שהונחה

והנה עוד בגמ' דבעו למימר דמתני' ר"ע היא, ובעיקר דעת ר"ע הנה איתא בגמ' לק' (צז.:) דעת ר"י לחייב זורק מרה"י לרה"ר וכו' והקשו אר"י להו"א היכא בעי וכו', וצ"ב חילוק מה דהקשו בגמ' בפשיטות אר' יהודה דלקמן (צז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לדעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא דבעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק ארבע וזרק שמונה ולא אמר כל מקום שתרצה תנוח, דבזה אף אם נחה ממש ברשות לא חייב לכ"ע. ואולי י"ל דלא בעי שירצה במקום הנחה אלא למאן דבעי הנחה, אבל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ואף דבעי לה במקום אחר אין בזה חסרון והוי כמי שאמר כל שתרצה שהרי רוצה שיעבור דרך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כרצון הינוח בכל מקום.

ולפי"ז יבואר אמאי לא מיחייב ר"ע שתים כרבי דלקמיה, דמה שאמר רבי דביתא כמאן דמליא אין זה גדר בהוצאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום אווירה, דאף דלא הונח בממשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדידיה. אבל לר"ע אין גדר בקלוטה דחשיב הנחה דידיה, אלא דלא בעי להנחה דידיה כיון דקלוטה ע"י הרשות, והוי כמי שזרק ליד חבירו אי אמרינן ידו וכו' דלא בעי להנחה יותר.

ובזה יבוארו גם דברי רש"י לקמן (ה:) בהא דאמרו בעמד לכתף דלא מחייב, וכתב ברש"י (ד"ה חוץ לד"א) ואי אתי אחר ונטל והניח שניהם פטורים. ולא נתברר אמאי בעי לזה כיון דעיקר הנפק"מ הוא לגבי עצמו, דאי חזר לרה"י בלי לנוח דלא הוי אפילו קנסא לרב נחמן, וכמו דאמרו לקמן ביוצא ונכנס. ולפמשנ"ת, היינו, דרצה לומר, דלא תימא דחסרון דעמידה לכתף הוא בהנחת חפץ במקום, דכיון דהוא נח והוא מקומו של חפץ והנחת גופו כהנחת חפץ אין למחשבתו להשפיע על זה, ובוודאי לא אאיסור דחבירו, וכמו גדר שכתבנו במקורה דרבי, ואי אמרינן לזה יהיה עיקר הנפק"מ ביוצא ונכנס. אלא חסרון דעמידה הוא במעשה הוצאה דאדם, דכיון שעמד לכתף לא חשיב שנגמר המעשה, ואי עמד לפוש הוי כקלוטה דר"ע.

אוקימתא דרב יוסף - אמאי מוקי כרבי אי איהו גופיה סבר כר"י

והנה כאמור לעיל הקשו ארב יוסף דבעי לאוקמי מתני' כרבי, הא איהו דאמר לקמן (צז:) דלא למיתני הא דשמואל ארבי אלא אר"י, וא"כ מה מהני דעת רבי אחר דהא דבעו הוא דאיתא למ"ד דלא בעינן עקירה מעגמ"ד ורב יוסף גופיה לא ס"ל דאמר רבי כן בעקירה, ומפשטות הגמ' משמע דהכי מסקנא ולאו ארבי איתמר אלא אר"י, ואין לתרץ דהיינו כוונת רב יוסף מדעת ר"י, דמשמע דהוא לא אמר אלא רבי היא. ובאמת שאיך שיהיה זה אינו, דהא רבה ורב יוסף גופייהו ס"ל דלא כשמואל, ואף ר"י לא חייב אלא אחת וליתא לא לרבי ולא לר"י הוכחה דלא בעינן עקירה מעגמ"ד.

בדחיית הגמ' ביתא כמאן דמליא - סתירה מדעת רבי בחצר שאינה מקורה לקנין

ועוד צ"ב בהא דבעו לאוקמי מתני' כרבי ודחו לה מהא דאמרו רב ושמואל דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה דביתא כמאן דמליא דמיא, וא"כ ליכא להא דרבי אלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה משום דלא דמיא לדגלי מדבר, ולא יתבאר באוקימתא כרבי דינא דמתני' ביציאות דעשיר

דחייב. דצ"ב מה דחיה היא זו, הא עכ"פ חזינן דלא בעי רבי עקירה והנחה מעגמ"ד מעקירת עני והנחתו, דאף אי נימא דהוא משום ביתא כמאן דמליא חפצים וגם באוויר כמונח דמי אין זה חשיב מקום ד' ואי נימא דחשיב למה יגרע ידו של אדם מחשיבות זו דיהו חפצים דכביכול עדיפי מידו.

ועוד צריך ביאור בעיקר מה שהעמידו טעמיה דרבי דביתא כמאן וכו', דהנה אמרו בגמ' בגיטין (עט.) להעמיד הא דאמרינן דהגיע גט לאוויר מחיצות מהני דהוא כרבי דסבר קלוטה כמי שהונחה, ואי נימא דסברא דרבי משום דביתא כמאן דמליא דמיא, קשה, דהרי חצר אינה מקורה, ומה ס"ד דהוא כרבי. ויותר היה להביא דעת ר"ע דלא תלה זה במקורה.

בירור בסוגיא דאוויר חצר - בעיא דרבא באוויר שאין סופו לנוח ומתגלגל

וכן בעיקר הסוגיא התם קשה דאיתא שם אמר רבא התם שלושה מידות וכו', וחילק דקניית חצרה משום מינטר הוא, ובזה אף רבנן מודו. והנה מצאנו בפ"ק דב"מ (יב.) דרבא נסתפק במי שזרק ארנקי לחצר ונכנס בפתח זה ויצא בפתח זה, דהוי אוויר שאין סופו לנוח אי קונה או לא, והנה אף אי נימא דלא מחייב רבי שתים ומשום הוצאה, הרי ודאי איירי באוויר שאין סופו לנוח, וכיון דסבר רבא דאף רבנן לא חלקו אלא בשבת אבל בקנין חצר מודו, מה יש מקום להסתפק, ואי נימא דסבר לחלק, דלגבי אוויר שאין סופו לנוח גרע חצר דמשום מינטר משבת, היה לו לחלק זה בגמ' גיטין שם, דלא דמי דמה דחלקו רבי ורבנן דהוא באוויר שאין סופו לנוח, משא"כ בחצר דגט דסופו לנוח דכ"ע מודו.

ועוד צ"ב בעיקר דעת רבא דהנה בהזורק אמר רבא דאף לרבנן דלא ס"ל קלוטה כמי שהונחה אבל מודו בתוך ג' דכמונח דמי, היינו, רק דלא בעו למקום ד' אבל עכ"פ בעינן שיהא נח ע"ג משהו, ואמרו שם, היינו, מתניתא דמתגלגל, ואמר רבא דמתגלגל כיון דאין סופו לנוח ניחא, אבל בהא דאמר רבא אירי אפילו בסופו לנוח, ובזה הו"א דכנח דמי וקמ"ל דלא, והנה בגמ' ב"מ הנ"ל אחר שנסתפק רבא באוויר שאין סופו לנוח בעו למיפשט מחפץ המתגלגל דדקתני בברייתא דקנה, ואמר רבא שאני מתגלגל דאף שאין סופו לנוח כמונח דמי, ואמנם התם איירי דמתגלגל אארעא והכא הוא באוויר, אבל כיון דאיירי תוך ג' הרי הוה כמתגלגל בארעא ולמה לא נימא דכמונח דמי.

בדחיית הגמ' לאוקמי כרבי דזיז - מאי אולמיה דרבי אחר דדחו קלוטה דר"ע

וכאמור הקשו בתוס' במה דאמרו להביא ראיה מרבי דזיז ודחו משום דאביי דמה מהני הא דרבי בהנחת זיז יותר ממה דאמרנו בקלוטה דר"ע ודחתו הגמ' דילמא עקירה בעיא הנחה לא בעיא, ובאמת דעיקר חילוק הגמרא בדעת ר"ע לא נתבאר דיו. ועוד קשה דמה הועיל העמדת מח' רבי וחכ' באי אזלינן בתר נופו וכו', סוף סוף מבואר דסבר רבי דלא בעינן מקום ד', ומאן סבר לן דגרע אדם וידו הנמצאים במקום אחד מנוף שגופו ברשות אחרת.

ועוד יש להקשות בעיקר ספיקא דרבה דהא איתא מח' רבי וחכ' לגבי מקום מקורה ברה"י דליתא לך לחלק בין למעלה ללמטה מי', ואי התם סברי רבנן דלא מהני מאי ס"ד לומר דמודו ברה"ר שאינה מקורה למטה מי' יותר מרה"י מקורה תוך אוויר מחיצות.

אהא דלא אוקמי מתניי כרי יהודה - חילוק בין היכא דנח ברשות להיכא דלא נח כלל

ועוד יש להקשות אמאי לא הביאו לדעתיה דר' יהודה לקמן (צז:) במי שהוציא מרה"י לרה"ר והלכה ד"א ברה"ר דמחייב שתים, ואף דרב יוסף ורבה לא סבירא להו דחייב שתים, הרי כאמור איהו גם לא ס"ל הא דרבי, ועכ"פ אמרוה משמיה דרב יוסף, ובפרט דהתם ליכא למידחי לא משום עקירה ולא משום מקורה.

ואגב ריהטא נשמע מזה דסברו בדעת ר"י דכיון אית לית להנחה ברשות, לא מיבעי הנחה ועקירה לגבי חילוק מעשה דהעברה, וע"כ אין זה עניין לנידון דגמרא הכא, דלא אתו לה אלא דווקא אי ליתא להנחה ברשות כלל כהא דר"ע ורבי, דאז יש חסרון במעשה שלו ולא רק בתוצאה, אבל היכא דנח ברשות הרי מעשה נעשה, וחשיב עקירה דברה"י לגבי העברה, וחשיב הנחה דרה"ר לגבי הוצאה. וזה צ"ב.

ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה

דקדוקי לישנא דגמ' ופרש"י בהנחה - קלוטה כמי שהונחה, כמונח דמי, וצריך שינוח

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' דלגבי מקום ד' אמרו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שדי וה. ד"ה כמאן) דכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן אפ' בתוך ג' אמרו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא

נקט לשון אוויר שאין וכו, ולגבי מתגלגל דשבת נקט לשון שאין סופו לנוח סתם.

והנראה בביאור דיקדוק הנ"ל ובהקדם גדר דין עקירה והנחה הנ"ל, ונחל בחילוק הנושאים האמורים (ויבוארו אי"ה לקמיה). דעיקר דין עקירה והנחה הוא מגדרי המעשה דהמוציא בעשייתו, ואין לו שייכות למקום או לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוא גדר ברשות, ובמה שמעשה הוצאה הכולל הנחה ברשות נגמר ע"י שנקלט, דכיון שיש בכוח רשות לקלוט, אין תוספת במעשה שלו בהנחתה (דלגבי מה שנעשה בחפץ ע"י המקום הול"ל נקלט כהונח, ולגבי מעשה דעושה ברשות הול"ל הקלטה כהנחה). וגדר מונח הוא ביחס למעשה שנעשה בחפץ (שהעשיה היא הנחה, והנעשה הוא חפץ מונח, כמו הזנה ומוזן, הנעה ומונע). וגדר נח הוא גדר בחפץ כמצבו ולא כחלק מגדר מעשה הנעשה בו. וגדר אוויר שאין סופו לנוח הוא גדר באוויר, שאינו כשאר אוויר שיש לומר שיהיה גורם שיהיה החפץ נח. וגדר אין סופו לנוח סתם, הוא בחפץ שנמצא במקום, או שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוע בלי סוף (ביחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוציא).

ביאור חילוקי הלשונות בהנחה - דינים באדם, ברשות, במעשה שבחפץ ובחפץ עצמו

וביאורם של דברים שאמנם מלאכת הוצאה תכלול כל המעשה, אך גדר האדם כעושה ביחס למעשה המורכב דחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לכוח האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, אך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הוצאה כאמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא כמעשה האדם בחפץ זה ושמקום הוא אחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה דעקירה והנחה עצמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ואמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לאדם העושה אין מקום החפץ רק כגדר בחפץ, ולא גדר מקום כמקום חפץ נח אלא רק ביחס למעשה שעושה בחפץ.

והשתלשלות הגדרים היא כך א. מעשה האדם בהוצאה מרשות לרשות, ובמובן זה לא יהיה גדר החפץ ומצבו רק חשיבות ביחס למעשה, שאין מקומו הקודם ברשות זו שייך למקומו הנוכחי, וההוצאה היא ברשויות. ודמי לדין דהאוכל ביום הכיפורים, שאף שאין שביעה אלא כתוצאה של מעשה האכילה, לא יהיה גדר האכילה כאכילה האסורה אלא במה שיש להחשיבו כאכילה דשביעה. וכן הוא במעשה האסור דמוציא מרשות לרשות, שיהיה משמעות הנעשה בחפץ ומקומו מגדרי החשבת המעשה דהוצאה ולא גדר המעשה עצמו. ובמשמעות זו יהיה גדר קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, דכיון שיש גדר באוויר הרשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחשיב מעשה דהקלטה הנ"ל כמעשה הוצאה, וחסרון שהחפץ לא הונח אין הוא גריעות, כי אין הנחת חפץ רק גדר להחשיב עשייתו כהוצאה, ולגבי הוצאה הרי ס"ל דקלוטה כמי שהונחה. וזה הדין הוא גדר ברשות עצמה באווירה, ושם קלוטה והונחה איירי אהוצאה, דהוצאה שנקלטה כמי שהונחה. שאין חסרון דהנחה אלא ביחס למקום חפץ, ולא ביחס למעשה הוצאה.

ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה

חילוק דעת ר"ע בין עקירה להנחה - עדיפות חשיבות הגעת החפץ למקום על עזיבתו

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ'. ויהיה בזה ביאור לפשיטות העמדת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה דלא שמעינן מהא דר"ע רק דלא בעי הנחה מעגמ"ד, והיינו, דאמנם לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים באותו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הוצאה מרשות לרשות כיון שאין זה מעשה במקום חפץ סתם, אלא מעשה הוצאה או הכנסה שיש להם משמעות כיון, ומשמעות עזיבה והגעה, וודאי יהיה חשיבות יתר בזה בהגעתו מאשר בעזיבתו לגבי המעשה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון דלא שמעינן מר"ע דחשיב כנ"ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דדוקא לגבי הנחה ס"ל לר"ע דלא בעי, משום שגדר ההנחה עגמ"ד לגבי המעשה היא בחשיבות ההגעה, וס"ל דיש חשיבות במה שהגיע מ"מ שסו"ס הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ"ד שהיא חשיבות מוקדמת ביחס למעשה, יש לומר דאף לר"ע בעינן לה למעשה חשוב במקום החפץ.

ביאור מהלך הגמרא לאוקמי ודיחויי - חשיבות מקום החפץ לעומת חשיבות מעשה ההוצאה

ובהקדם זה יש לבאר גם דעת רב יוסף, והיינו, דכמו שאמרנו סברת ר"ע להחשיב הקלוטה כמי שהונחה הוא משום גדרי מעשה דהוצאה. וזה גדר עיקרי יותר ביחס למשמעות מקום חפץ, וכי אין משמעות מקום חפץ אלא להחשיב ההוצאה שהוא המעשה השלם. ואהא אמר רב יוסף

רבי היא, וכאמור הביאה הגמ' שתי דעות דרבי זיז ודרך רה"י. והקשנו למעלה מה יועיל דעת רבי בהנחה אחר שלא הועיל דעת ר"ע.

וביאורו בהקדם מה שביארנו במק"א שיש גדר בהעברה ברה"ר שהיא שונה מהוצאה במה שאין לה משמעות כיון הנ"ל, כי עיקר גדרה הוא בשינוי מקום החפץ ולא בסוגו (היינו לעומת הוצאה שבה אין במקום החפץ סיבה לחיוב אלא בעבור שהוא חלק או בעל שם דהרשות או רה"י או רה"ר), וא"כ הרי שגדר מקום חפץ בזה הוא שווה בשתי המקומות שביחס למעשה העברה שהוא שינוי מקום החפץ משמעות שניהם אחת להחשיב המעשה כמעשה העברה ממקום למקום, וע"כ אין לחלק בחשיבות מ"ד בין עקירה להנחה שאין במקום זה יותר ממקום זה, והם שני הפכים בגדר מקום חפץ (ובמק"א ביארנו מה שיש בגדר זה לחלק גדר משאצל"ג בהעברה ובהוצאה).

ומעתה יבואר דחיית הגמ' מהא דאביי, והיינו, דכיון דסברת רבי משום דנופו אזיל בתר עיקרו הנמצא ברשות אחרת שוב יש לומר כדלעיל שיש משמעות להנחתו יותר מעקירתו, ומה שאמרו להביא ראיה מדעת רבי בזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י דליתא לעקירה והנחה, והקשנו לעיל דרב יוסף גופיה לא ס"ל הא דשמואל וכו', לפמשנ"ת יבואר היטיב דלא דחה רב יוסף הא דשמואל אלא משום דעבד אב ותולדה ולא חייב עליה אלא אחת אבל הרי מתחייב על אב דהוא הוצאה ואינה נעשית אלא ע"י עקירה והנחה, וגם נפק"מ לעניין מזיד ותחילתו בשוגג וכו', ודי בזה להוכיח דלא בעי לעקירה והנחה במקום ד'. ועוד יבואר בע"ה.

ביאור דחיית הגמ' דפטור דרבי משום מקורה - סברת ביתא כמאן דמליא דהוי כחפץ מונח

והנה בגמ' דחו לזה משום הא דרב ושמואל דלא חייב אלא ברה"י מקורה, והקשינו לעיל דעכ"פ מבואר דלא בעי לעקירה והנחה, ואף דלא מחייב ברה"י שאינה מקורה הרי י"ל דזה משום דהוה במעשה אחד הנצרך לחילוק, דלא אסור מרה"ר לרה"ר דרך רה"י אם לא בהבדל ד"א. וכתב רש"י בביאור דברי רבי דביתא כמאן דמליא דכמונח דמי.

והנה ע"פ מש"כ לעיל דכמונח דמי הוא גדר במעשה האדם בחפץ ביחס להוצאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר דסברת ביתא כמאן דמליא, היינו, דבית כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חשיבות באווירו כבקרקעו, ואף דלגבי גדר נח דחפץ עצמו אין זה מועיל, לגבי גדר הוצאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הראוי להתמלאות כמעשה הוצאה.

וע"כ אין להוכיח כלל מזה דלא ליבעי עקירה והנחה מעגמ"ד במקום שאינו מקורה. דכיון שאין חשיבות במקום כזה לגבי תפיסת מקום, יחזור הדין שיהיה תלוי חשיבות מעשה הוצאה בגדרי מקום דחפץ ולזה בעינן שיהיה עגמ"ד. והנמצא בזה גדר מתהפך, דחשיבות המקום כמקום חפצים מחשיבה שהות באווירה, ושהות החפץ באווירה כמקומו מחשיבה הימצאות החפץ לגבי הוצאה דרשות.

ביאור מה דלא דחו לר"ע דהעברה שאני - חילוק בין דין במעשה ההוצאה לדין במקום החפץ

ומעתה יבואר מה דלא דחו הא דר"ע דאולי לא בעי הנחה אלא ברה"ר דחשיבא לדין העברה וכו', אף דהכא חילקו דלא אמר רבי אלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הוצאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי דחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דביתא כמאן דמליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעשה הוצאה אלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה דגרע ידו שהחפץ מונח עליה בפועל, מרה"י מקורה דכאילו מלאה חפצים שעליהם נח החפץ, והיינו, כי אין זה גדר בחפץ שחפץ ברשות מקורה כמונח משום שראוי להניח חפצים בכולו וכאילו נח עליהם, אלא הוא גדר בעצם חשיבות שיש במקום חפץ דכיון שראוי להתמלאות יש חשיבות לאוויר משום תפיסת מקום, וזה אינו ברה"י שאינה מקורה, ולא יועיל הנחתו ביד.

ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה

בירור דימוי דעת רבי לחצר דגט - קנין חצר אינו תלוי ברשות אלא בחפץ

ובזאת יש לבאר דעת רבי ומה שדימו דעת רבי לחצר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בדעת חכ' ובאופן אחר, ונקדים דהנה מה שהעמידו זה במח' רבי וחכ' קשה שהרי מצאנו האי סברא דביתא כמאן דמליא כדעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הדבר הוא דודאי אף לדעת חכ' יש תוספת חשיבות ברה"י שהוא מקום הינוח חפצים (וזה אף באינו מקורה), אלא

דס"ל שאין בזה תוספת חשיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר השלילי שאמרנו הוא לא גדר ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי אווירה. אבל בפתח דעירוב אין חסרון דיותר מי"ט אלא משום שאינו מקום שימוש חשוב, אבל בבית בגדרו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדר זה אינו אלא ברשויות דרבנן דאולי בתר שימושי דיורין, אבל לגבי הוצאה דאורייתא אין גדר שימוש דחפץ להחשיב רשות כי אינה תלויה בזה.

דימוי רשות מקורה לקלוטה - רה"ר תלויה בשימוש הרבים משא"כ רה"י במחיצותיה

ומעתה יבואר מה שהקשינו כיון דאפילו כרבי ברה"י מקורה לא סבירא להו דאווירה כממשה, מאי ס"ד דרבה דמודו בקלוטה כמי שהונחה ברה"ר. ובהקדם מש"כ במק"א בחילוק רה"ר מרה"י שמצאנו ברה"ר דינים שאינם נלמדים מדגלי מדבר ותלויים בשימוש הרבים, משא"כ רה"י דמדאורייתא אינה אלא מקום מחיצות, ואין דיניה תלויים בשימוש (רה"ר לטומאה ורה"י לשבת וכו'). ולפ"ז יש להבין שיהיה דין קלוטה באוויר רה"ר יותר מבאוויר רה"י, דכאמור אין דין רשות מקורה חשיבות במעשה הוצאה משום גדר הרשות המקורה אלא משום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל דין קלוטה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר ברה"ר שגדרי רשות עצמם תלויים בשימוש מאשר ברה"י. וההוצאה מרשות לרשות היא. ובמק"א הארכתי. ומעתה יבואר בשופי מה שלא ניחא לגמרא באידך גיסא דרבה דכ"ע סברי קלוטה כמי שהונחה, והיינו, דכיון שמצאנו לחכ' דרבי דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה ברה"י, יש לומר דהיינו חכ' דר"ע ולא אמרו כן אלא ברה"ר וכאמור.

ביאור דימוי חצר לגט כקלוטה דר"ע - תליא בקליטת הרשות ולא בעצם ביתא כמאן דמליא

ומעתה יבואר מה דהביאו דעת רבי לגבי חצר שאינה מקורה, דהא פשיטא שקנין חצר אינו מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, היינו, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משאינו, ואין בזה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא במה שהוא נכנס למקום אוויר מחיצות, והרי זה כמו גדר דקלוטה לדעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא אם נאמר שאוויר רשות קולט, שאז יש לומר דמהני חשיבות מקום דאית ליה כנמצא ברשות לענין מעשה הוצאה. וזה מה שאמרו לשון קלוטה כמי שהונחה, אף דמשמע דנקטינן בפשיטות כדעת אביי בביאור מח' רבי וחכ' בזיז, ובהכרח דלא סבירא ליה הא דר"ע., והיינו, כדאמרן.

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר חצר אף בלא סברא דמינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום דחצר, אלא רק למה דחשיבא מקום שימוש אחד לחפצים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו אף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיצות חיצוניות אף שלא במקורה. ונבאר חילוק דחצר משבת דהוא למינטר אף לרבנן דס"ל דלא מהני אוויר מחיצות, וביאורו שאין גדר רשויות דשבת משום שימוש דהינוח חפצים, אלא משום תשמיש דאדם הרבים והיחיד, ואין גדר חשיבות במעשה הוצאה משום גדר שיש להינוח חפצים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והוצאת חפץ החשובה הוא מחמת אותה הסיבה כאמור. ולא דנו חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חצר כיון שגדרה הוא משום דמינטר, ואין זה מעשה דהמקנה בחפץ אלא מעשה דהמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

בירור גדר אוויר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק מצב החפץ מהיות מעשה בחפץ

ובזה יש לבאר גדר אוויר שאין סופו לנוח לגבי קנין, והא דמשמע דאינו תלוי במח' רבי ורבנן וכאמור, דכיון שגדר חצר לגבי קנין הוא בעצם מה דמינטר וזה גדר במצב החפץ ולא כמעשה בחפץ או מעשה אחר, שהחזקת החצר את מקומו אין זה חשיבות לגבי דבר אחר, אלא הוא הדבר עצמו, וע"כ יש לומר שלא יועיל לזה אוויר שאין סופו לנוח, והיינו, דזה כביכול חסרון בגדר האוויר עצמו להיות מגדיר מצבו של חפץ, אבל מתגלגל בקרקע כיון דקרקע עצמה היא קבועה אין גדרה במצב החפץ תלוי בהמשך מצבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר באוויר אינו שייך לגבי דין הוצאה דודאי שאין גדר אוויר רשות נובע מהמשך מצבו של חפץ, ואן שייך לומר אוויר שאין סופו לנוח. ופשוט.

ביאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה ביחס לנח רשות לסיום מעשה המוציא

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כאמור גדר בחפץ עצמו שנח, והיינו, דסבר רבא דאף דכ"ע מודו דבתוך ג' חשיב כמונח, זה אינו אלא ביחס לרשות בגדרה כמקום חפץ, היינו, שהוא מקום דרשות, אבל כיון שאין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הוצאה, ושיהיה העושה חשוב מוציא, ולגבי העושה אין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, ובזה יבוארו דברי רש"י שם. וקיצרנו ועוד יתבאר באורך בעז"ה. והנוחה לנחה

בהניח, ינח למונחה ומניח, והנוח להנחות בהניח, מנוחה להונח יניח, ולא יונח לנח, וערבה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעכמ"ד

בירור גדר יד אדם להיבדל מקרקעה - דקדוק לישנא דרש"י בזורק לכותל דבילה שמינה תוך עשרה

ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון דמעל גבי דמשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ולא סתם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו אחורי ופני הוא בגדר המקום עצמו (היינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ואחרי איזה דבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עצמו שנאמר דזה גבו ולא פניו וכו', וצריך ביאור איזה גדר יש בהנחת דבר אחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

ועוד צריך ביאור מה דמשמע כאן דיש ביד אדם להבדיל גבי ידו מקרקע שתחתיו, דהנה לקמן אמרו דהזורק ד"א בכותל תוך י"ט חייב, ואוקמי בדבילה שמינה הנדבקת לכותל, וזה צ"ב דבנח למעלה מג"ט הא לא הוי על גבי מקום ד', ובתוס' (ז.) אמרו בשם ר"ת דפני הכותל חשיב מקום ד', ובשם ריב"א אמרו דדי ברואה פני הקרקע דהיא מקום ד', וברש"י (ז: ד"ה בזורק) משמע דלא ס"ל כן, וכתב דכיון שנח משהו באוויר רה"ר הוי הנחה, אא"כ נח ע"ג מקום מסויים דחשיב רשות לעצמו, וא"כ הרי דהכא צ"ל שיש ביד אדם גדר מקום נפרד דלא חשיב חלק מאוויר הרשות משום דהוי מקום מסויים.

גדר מקום מסויים החלוק מרשות - גב מקום לעומת חלל אוויר שכולו אחד

(וגדר מקום מסויים ביארנו במק"א בהרחבה, והתבאר דעיקר גדרו כדמשמע ברש"י הוא במה שיש לו גב, ומשום שאין לחלק מקומות בלא זה, דחלל האוויר הוי כולו אחד. וחשיבות גב לעומת אויר משום שהוא מקום הינוח, והיינו, דאף שכל מקום ואפילו חלל אוויר חלוק בעצם זהותו שהוא זה ולא אחר, וביחס לגדר קיום דבר, היינו, שדבר הנמצא במקום זה אינו נמצא במקום אחר, אין זה חשוב מקום לעצמו, אלא מקומו של דבר מסויים, שהרי לא יחלק משאר מקומות אלא בהיות בו דבר, ואין להגדיר עשייה דהנחת חפץ בו כמעשה הנחה, שאין קיום דבר במקום מעשה דאדם, וגם אין שייך בזה מעשה כיון שאין לך דבר שאין לו מקום (במובן קיום), ולא נעשה דבר ולא עשה דבר (וחלל חוללו מחולל כל), אבל במקום מסויים הרי הוא חלוק לעצמו, ויש בו גדר מקום אף בלא דבר, וכבחינת מלא וריק, ודבר הנמצא בו מוגדר כנמצא במקום.)

חקירה בהנחה תוך ג' לע"ג מקום ד' - חילוק מקום חפץ ברשות מגדר הנחה בהוצאה

והנה בהקדם מה שהיה להסתפק לדעת רש"י הנ"ל אי בעינן הנחה תוך ג' למקום ד' דהרשות, דהנה הבאנו לעיל דברי רבא לקמן דאפי' תוך ג' לרבנן בעי לנח ע"ג משהו, וכיון דבדבילה הוי אפי' יותר מג' מקרקע רה"ר, בהכרח לומר דהכא שאני דמאחר שנח, כבר איתא להא דרבא, ומה דלא בעינן דליהווי נח אמקום ד' הוא משום דרשות הרבים תופסת עד עשרה. ולכשנמצא נראה הכרח חילוק בין גדר מקום החפץ, היינו, האם נחשב שהוא ברה"ר, לבין דין הנחה דמעשה הוצאה, היינו, דבעינן שיהיה המוציא מניח החפץ במעשה שלו.

והנה ברש"י הנ"ל כתב דליכא חסרון דהנחה שלא על קרקע הרשות אלא במקום מסויים שיש להחשיבו רשות לעצמו ככרמלית, או מקום פטור ולא כתב גדר יד, וגם בסוגיא דהכא הא לא הקשו רק משום דין הנחה ע"ג מקום ד', ולא משום דחשיב רשות לעצמו, וגם אביי לעיל (ג:) לא בעי למימר שיהיה גדר מקום נפרד ליד מרשות שנמצאת בה, אלא ביד שאינה במקום גופו, אבל במקום גופו הוי כגופו, וכדמשמע ברש"י גבי הוציא ידו דכתב דאי עמד הוי הנחה משום הנחת גופו אע"ג דהוי בידו (וזה נקטנו דלא כתוס' שרצו לומר בשיטתו דיש חסרון ביד יותר מגופו), וגם במה דרצו לחלק בגמ' בין עקירה להנחה משמע שאין הנידון באם החפץ נחשב ברשות, דאם היה הנידון האם נחשב שנמצא ברשות כיון שמצאנו דסבר ר"ע כן לענין הנחה, אמאי לא נילף עקירה מיניה.

אין ביד ליחלק מרשות שהיא בה - מקום מסויים לענין הנחת חפץ בקרקע

ועכ"פ משמע דודאי אין במקום ידו ליחלק מרשות שנמצאת בה, ואף אביי לא בעי אלא לאהדורי איהו לגביה, וגם לא מצאנו ששאלו בלהחליף במקום פטור דאיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה צריך ביאור כיון דהוי מקום מסוים אמאי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר דאמרו דידו חשובה כמקום ד'.

ורהיטת הביאור בזה דכיון שאין האדם דבר קבוע ועומד, אין לו להיחלק מרשות שנמצא בה כרשות לעצמו, והוי כחלק ממקום הרשות, אבל כיון דהוי מקום המסויים לא הוי כאווירה אלא כקרקעה, וזה אינו נושא לרשות שימוש, אלא למקום חפץ, להיחשב הנחה עליו כהנחה.

בחילוק דין יד מעמוד ט' - גדר עמוד ט' כבטל לשימוש קרקע רה"י שלידו

אבל הנה אף אחר ביאור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' דכתב רש"י לקמן (ח.) דהוי בין קצר בין רחב, ומשמע דהמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק"א דדין עמוד ט' הוא משום שמשמש כאחת עם קרקע שלצידיו, וחשיב תשמיש הרשות, ודקדקנו ממה שנאמר דין זה כחלק מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דאי אפשר לרה"ר דתילקט ברהיטני (ואע"ג דדחו לה ואמרו דהוא משום הלכה דלבוד (וכמו דביארנו שגדר אי אפשר וכו' הוא גדר בצורת כל הרשות, ואין בגבשושית או בשאר הקרקע חשיבות אחד על משנהו, אבל לבוד הוא משום חשיבות שאר הקרקע לבטל אליה הגבשושית, ויהיה בזה נפק"מ לתפיסת אוויר י"ט מהיכא משחינן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט' שהוא סיבה חיובית שמכתפים עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי משום הא).

והנה בזה המשמעות הרי אדרבה בעינן לקביעות דווקא, שאין לבטל דבר למשנהו מחמת שהוא משמשו, אלא בקביעות השימוש (ויש לחלק בין זה לבין דבר הבטל מחמת מיעוט חשיבותו כמקום פטור, דלא בעי לקביעות, שאין זה משום סיבה חיובית של שייכות המקום הנ"ל לרשות שלידו, אלא מחמת גריעותו וכו'). ואם כן י"ל דלא בעי שיעור ד"ט לעצמה, דהוי כמניח ע"ג קרקע דאית בה האי שיעור (ויש לדמות זה להא דאמר אביי במח' רבי ורבנן בזיז).

אבל הרי יד אדם אינו בטל לקרקע הרשות, שאין הוא משמש אותה, ועכ"פ כיון שהוא נמצא בה, גדר מקום שיש בו הוא כמוה, וכיון דהוי דבר המסויים הרי זה כעמוד ג' עד ט' בלי גדר חילוק רשות לעצמה, וכמו עמוד ג' ברה"י דאף דאינו רשות לעצמו בעינן שיהיה לו מקום ד' בעצמו (אי לאו הא דרב חסדא).

דקדוק לישנא דמעל גבי מקום ד' - חילוק מנח על גבי מקום שהוא בחפץ

והנה כבר ביארנו שגדר חשיבות מקום ד' הוא משום מעשה הנחה, היינו, שאף שינוח החפץ בכל דהו ולפי צורך החפץ בגודלו וכו', אין זה מועיל להחשיב המעשה כהנחה, כיון שאין גדר המעשה האסור משום תוצאתו אלא משום חשיבות המעשה עצמו, וע"כ צריך שיהיה גדר מעשה הנחה עוד בטרם הונח החפץ, וזה אינו אלא בהנחה במקום שיש לו חשיבות הנחה מוקדמת, וזה במקום רחב ד"ט (וכמו דביארנו זהו לשון מקום חשוב דלשון חשוב הוא משום מחשבת מי שצריך למקום הנחה באופן כללי, ואין העושה במחשבה תחילה קובע מקום הנחה שלו אלא על מקום ד"ט).

ואחר כל זאת נראה לבאר לשון מעל גבי מ"ד יותר מלשון על מ"ד שגדר נח על הוא היכן שנח, וזה אינו תלוי במקום אלא בחפץ, ואם החפץ רק ב' טפחים הריהו מונח על ב' טפחים, אבל לשון גבי מקום ד' הוא ביחס למקום, ולא להנחה מסויימת זו, ולא ביחס לגב קרקע או חפץ שנח על גופו, אלא ביחס למקום הנמצא מעל גביו, שאין גדר חשיבות המעשה אלא עד התוצאה ולא ממנה.

י. בגדר קלוטה כמי שהונחה

בגדר קלוטה כמי שהונחה - כי"ע מודו דבעינן שיונח החפץ ברשות

והנה בעיקר מה דאמרו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה דמיא, וכתב רש"י אזה דלשון קליטה, היינו, אאויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיא בתוכה, וצ"ב גדר קליטה באוויר, וגדר תוכה דרשות, ובמאי פליגי ר"ע וח"כ.

וכן לשמוע מדקדוק רש"י הנ"ל דכ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ בתוך הרשות (וגדר תוך כתבנו במק"א שהוא במה שהמקום כולו אחד, והדבר המונח בתוך הריהו כמי שנעשה בו מעשה תמידי של הכלה, והוא תוספת משמעות על מקום סתם, והוא גדר ברשות שאין היא מקום סתם, אלא יש בה משמעות נוספת כרשות היחיד והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם אחד במשמעות הנ"ל), ומשמע דבאם החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ודאי נחשב שהוא בתוכה, שזה עיקר חשיבות מקום בחפץ, ואין זה שייך לגדר הרשות, היינו, שאף שרשות הרבים עשויה להילוך ולא לתשמיש הנחה, לגבי מה דחשיב בתוכה הוא בכ"ש, ונחלקו בנקלט באווירה.

בירור בחסרון שיש בקלוטה מבהונחה - היות החפץ באוויר לעומת חסרון מקום בקרקע

והנה לכאורה יש למצוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני עניינים, האחד, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נמצא אלא באווירה ולא בקרקעה. וברש"י כתב דאף אי העמידתו הרוח דחשיב נח, אי הוה יותר מג' פטרי רבנן, וא"כ אין זה עניין להיות החפץ נח, אלא במה שאין הונח, היינו, דהיותו באויר דרה"ר לא חשיב בתוכה.

והנה אמרו דבמעביר בידו כ"ע מחייבי, ומבואר שאין זה משום דבעינן שיהיה במקום קרקע (וכן לגבי דבילה שמינה) דווקא, היינו, ע"ג קרקע,

אלא שיש בקרקע והדומה לה חשיבות מחמת קביעותה, וכמו מה דאמרו במים ע"ג מים, וגם מבואר בזה דאין קביעות החפץ במקום מגדרי הוצאה עצמה, אלא רק חשיבות במעשה דבמה שהגיע לרשות כבר חשיב תוצאה, אלא דאין זה נחשב התוצאה הנ"ל לגבי מעשה שלו.

גדר הנחה בקלוטה כמי שהונחה - חילוק בין מניח בידיים לזורק ביחס למעשה הנחה

וביאור הדבר הוא שעיקר גדר הנחה הוא לכאורה רק הפסקת הנעת החפץ, ואין זה מעשה חיובי, אלא שעד עתה הניע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לשון בהניח ה' לך), וביחס למעשה הוצאה הוא לכאורה רק גדר סיום המעשה, ובאם עודו בידו ולא הניח גופו משמע דליכא מאן דפליג דלא חשיב הנחה (אי לאו דמהלך כעומד וכדעת בן עזאי. וגם בזה מצאנו שיש מי שאמר דלדעת הבבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ד"א ברה"ר. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורק נחלקו אי קלוטה כמי שהונחה בתוכו דמיא, והחילוק בזה הוא משום שאין הזורק עושה הנחת החפץ בידיים, ואף באם נח החפץ לבסוף ברשות אין הנחתו מעשה חדש, אלא דלא פעל כוחו להניע החפץ רק עד כאן, וא"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא משום מעשה שלו, ואי נימא דקלוטה כמי שהונחה דמיא, ביאורו, שטבעה דרשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ ברשות.

יישוב קושיית תוס' בספיקא דרבה - קלוטה כמי שהונחה גדר בזריקה ולא במניח בידו

והיינו, מה דאמרו ומי פשיטה ליה לרבה, ושאלו בתוס' מאי קושיא זו דאי כ"ע ס"ל דקלוטה כמי שהונחה כ"ש דניחא לן, ולפמשנ"ת יתורץ דאי כ"ע ס"ל דקלוטה כמי שהונחה דמי, אין זה גדר משום דמעשה הוצאה לרשות לא בעי הנחה, אלא הוא דין בזריקה, דכיון שאין הוא עושה ההנחה במעשה חדש, אלא במיעוט כוח ההנעה שעשה בחפץ שסופו בהנחה במקום זה, הרי שהיות החפץ במקום זה הוא מטבעו של חפץ ומקום, ובזה יש לומר דקליטת רשות גם היא מקום חפץ חשוב, ואין ללמוד מזה למניח, דהתם איהו עביד למקום החפץ, ואף דלא גרע הנחתו ביד חבירו מקליטת רשות, כיון שלא חייב אלא בהנחה, וזו לא נעשית אלא ביד חבירו, י"ל דזה מעשה דחבירו ולא שלו, אבל אי חלקו חכ' בזה, בהכרח דאין זה גדר במעשה דזריקה אלא בהנחה דרשות, ומאן דס"ל דכמי שהונחה לא בעי להנחה במקום ד'.

גדר קלוטה דר"ע במחשבת הנחה - עצם קליטת החפץ ברשות נחשבת גמר מעשה דיליה

ובזה גם יבואר מה דלא הקשו לר"ע דכיון דלא בעי לה הכא, אף אי נימא דקלוטה כמי שהונחה, עכ"פ הרי לא נעשתה מחשבתו, די"ל דכיון דסבר ר"ע דקלוטה כמי שהונחה אין זה תלוי במחשבתו, כמו מי שיניח ביד חבירו ע"מ שיקחה למקום אחר, שאין לומר דהיותה במקום זה אינה מחשבתו, שאין מועילה מחשבתו אלא במה שבידו לעשות, אבל בנותן ליד חבירו הרי ידע שבזה נגמר מעשה שלו, ואף שאין זה סוף מחשבתו, הרי זה סוף מחשבת המעשה הזה, ולגבי מעשה זה חשיב דנעשית מחשבתו, וכיון דס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה הרי זה סוף מעשה שלו, וכנקלטה ביד חבירו ונחה שם.

ודמי לדאיתא בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"א, דלא אמרינן בזה שכיון דלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, דכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הוצאה, דלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (וביארנו במק"א דגדר הינוח דהוצאה הוא בארעיות מקום דבר, שאל"כ עצם מעשה הוצאה היה בו להגדיר שאין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניננו דאי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא, הרי דחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הוצאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עצם קליטתו כבר חשובה תוצאת הוצאה חשובה.

חילוק גדר קלוטה דר"ע מביתא כמאן דמליא - גדר במעשה הוצאה לעומת תפיסת מקום דחפץ

ובזה יש לחלק דעת ר"ע מהא דאמרו בדעת רבי דביתא כמאן דמליא דמי, והיינו, דלדעת רבי אין די במה שהחפץ נקלט ברשות, תוצאה החשובה לגבי הוצאה אלא באם יש משמעות קליטה גם לגבי חפץ עצמו כתופס מקום ברשות, והיינו, במקום הסתום מכל צד שכל מקום בו חשוב, ואף אווירו הרי הוא כקרקעו כי לגבי תפיסת מקום (היינו, מה שיש בהיות חפץ במקום זה מניעת היות בו חפץ אחר), אין להבדיל בין קליטה להנחה כי אף שהשהות היא זמנית, הרי אי מניעת קביעות דבר אחר, וזה גדר חשוב שיש בהוצאה למקום, סתום והרי שהמקום נותן חשיבות הנחה בקליטה.

אבל דעת ר"ע דקלוטה כמי שהונחה, אין זה משום שהקליטה נותנת חשיבות בחפץ לגבי מקומו, אלא הוא גדר במעשה הוצאה עצמה, ובמה שאין חשיבות בהנחה יותר מקליטה (וע"כ לא כתב רש"י דהחפץ כמאן דמונח דמי, וכמו שכתב בדעת רבי), שזהו גדר בכל גדרי הוצאה מרשות לרשות, שהמקליט חפץ ברשות חשוב כמוציא.

ובזה יבואר מה שחילקו בדעת ר"ע בין הנחה לעקירה ולא חלקו בזה לדעת רבי לגבי זיז, דכיון דקלוטה דר"ע הוא ביחס לחשיבות מעשה הוצאה עצמה, יש לחלק דחשיב זה רק לגבי הנחה, אבל דעת רבי בדמחייב בנח על זיז כל שהוא, אין זה ביחס למעשה הוצאה, אלא ביחס למקום חפץ, ובזה אין לחלק בין עקירה להנחה.

דקדוק לישנא דרש"י בדעת רבי זעיז - חילוק בין דחיה גמורה לאוקימתא בדעת רבי

(ואמנם ברש"י משמע דאין ללמוד מזה אלא על הנחה, ושוב יקשה מה הועילו דברי רב יוסף יותר מדרבה, ומאי ס"ד דהא רבי שנתכוון לו רב יוסף, וכוונת רש"י דאמנם יש לחלק דלא אמר כן רבי אלא לגבי הנחה, אבל אין זה דומה לדחיה דלעיל, דבדעת ר"ע אין זה דחיה, דכיון שהוא גדר במעשה הוצאה אין לנו ללמוד יותר ממה שאמר, וזה רק בהנחה, אבל בדעת רבי אף שאפשר לדחות שלא אמר זה אלא בהנחה, הרי זה אוקימתא ולא מעיקר דבריו, וכמו שדחו לקמן בדעת אחרים, והיינו, שנאמר שיש כאן צירוף שני סברות, האחת, מה דלא בעי להנחה במקום ד', והשני, מה שדחשיב הנחה בזיז כל שהוא לרבי וביד אדם לאחרים כהנחה (כלעומת החזירתו רוח דלא חשיב). אבל דעת ר"ע בקלוטה הוא דלא בעי להנחה במקום כלל, ומשום ליתא דרשות, וחילוק עקירה מהנחה הוא משום גדרי מעשה, ומסתברא. וכמשנ"ת.)

הקדמה לביאור חלקי מעשה הוצאה - עקירה, משא, והנחה, כגדרי מעשה מלאכה באדם

וביתר ביאור ובהקדם משנ"ת במק"א בגדר חלקי מעשה הוצאה, היינו, עקירה, שהוא המעשה במקום החפץ הקודם, והמשא, דהוא המעשה במניעת מקום חפץ הנצרך למקום (לעומת תכשיט דחשיב דאית ליה מקום), וההנחה שהוא המעשה במקום החפץ הנוכחי, וגדרם המאוחד הוא מעשה הוצאה דאדם. והיינו, שהיות חפץ במקום אין זה מעשה דאדם, שהרי מקום עצמו אינו מעשה דאדם, וחפץ עצמו גם אינו מעשה דאדם, ומיניה דהיות חפץ במקום גם אינו מעשה דאדם, שזהו מטבעם של חפץ ומקום, ואין הוצאה מרשות לרשות שינוי בדבר זה (וכמו בכל המלאכות שאין היות אוכל ברור מעשה דאדם, דהאוכל אוכל גם בהיותו בתערובת, והאלוקים ברא לעשות), אלא ההוצאה מרשות לרשות הוא ביחס לחשיבות דברים אלו, והיינו, רשות שהיא מקום חשוב, והעושה פועל זה בחפץ הנמצא ברשות, שיש בזה חשיבות בחפץ.

ותראה שאף גם זאת אין גדרם אלא משום איסור מעשה ההוצאה, שחשיבותו במה שהוא מלאכת דברים אלו, ובמלאכת הוצאה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה דאדם ולא בעשייה דחפץ, שהרי אין חפץ הנמצא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות שניה, וחשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחדש שבחפץ, אלא מחשיבות שיש למעשה זה בעצמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא משום המעשה ולא התוצאה, אבל תמצאהו מבואר במלאכת הוצאה ביותר).

השלמת גדר הנחה בקלוטה לר"ע - אין חשיבות יתר בהנחה בקרקע על פני קליטה

והנה בהקדם זה יתבאר א"כ שאין גדר מה שהחפץ נמצא ברשות השניה אלא להחשיב מעשה שלו כהוצאה, ואמנם אין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה, ואין חשיבות הנחה אלא ע"ג מקום ד', ואין חשיבות הנחה ע"ג מקום ד' אלא בהיות החפץ נח, אבל ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה דמיא, וזה הוא לגבי עיקר מעשה הוצאה, וביחס למה דאמרן דאין דרך הוצאה בלא הנחה, דס"ל דכיון שנקלט החפץ באוויר הרשות נחשב כבר הונח, ואין חשיבות יותר במה שהוא ע"ג מקום ד', או במה שהוא נח שם, ואף שיונח אח"כ לא הוה חשיבות יותר לגבי מעשה הוצאה שעשה (ונפק"מ לגבי מי שנתכוון שינוח ביד אדם, ואדם זה הניחו בקרקע, דלא יחשב שתים שעשאוה אף אי אין יד אדם חשובה), דמעשה הוצאה דיליה כבר נגמר במה שעשה שיקלט ברשות, והיינו, עקירה והנחה ליקלט.

ויבואר יותר מה שלא מקשינן אר"ע כדמקשינן אר"י לקמן, דלכאורה הא לא בעי לה אלא ברשות היחיד, והכא ליתא למיתרץ כל היכא שתרצה תנוח, דמשמע דבעי לה ברשות היחיד דווקא, והיינו, דכיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה בזה נגמר המעשה, וכמי שהונח לרבנן (אפילו החזיקתו הרוח משהו וסופו לנוח בתוך ד"א), וכמו שמחשבותיו במה יעשה אח"כ עם החפץ במקום שיונח לא משפיעים על דין הוצאה דאית ליה (וכמו יוצא ונכנס ועמד ביניהם), כך לר"ע דהמעשה נגמר בקליטת החפץ, ליכא נפק"מ היכן יונח כל דבעי להאי קליטה, ואפילו לצורך הנחה שבמקום אחר.

יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע

ספק רבה במאי פליגי ר"ע ורבנן - אי בלמעלה מעשרה בזריקה או בקלוטה למטה מעשרה

ובעיקר בעיא דרבה צריך ביאור דהנה דברי המשנה לכאורה ברור מללו דפליגי בדינא דמושיט מרה"י לרה"י ובהא איירי מתני', ומהו דבעי רבה אי פליגי למעלה מי' ובאי ילפינן זורק ממושיט או למטה מי' ובקלוטה כמי שהונחה פליגי, וביותר קשה דהדר פשט דלאו במושיט פליגי (ובפרט אחר שביאר רש"י דכיצד האמור במתני', היינו, דברי רבנן בפירוט דעתם, וא"כ מה דאמרו דזורק פטור הוא במה דמושיט חייב, והיינו, מרה"י לרה"י).

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא דבאי ילפינן זורק ממושיט פליגי, ותרוויהו ס"ל דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"א בגמ' זבחים בדעת ר"ע דמי חטאת נפסלים אפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא אמרו דלא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לשון דילפינן זורק ממושיט לא נתבאר, דכיון דס"ל לר"ע דאפילו זורק חייב הרי דמושיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא דלא שני ליה בין זריקה להושטה.

הקדמת חילוק זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

ונקדים בזה מה שכבר ביארנו במק"א בגדרם החלוק דמיני פעולת מהלך ההוצאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקיצור הדברים שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לאחד משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר ששם נמצא העושה.

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, דיש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, דכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף דזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה דחשיב שגופו נמצא במקום כוחו, אלא דכוחו הוה כגוף אחר דיליה, וא"כ אין בהנחה דזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו דאמרו בהוציא וצמקה וחזרה ותפחה דמטו בה משום דיחוי. ובמק"א הארכתי).

גדר הוצאה במושיט דרך רה"ר - הפסק אורך רה"ר כנותן חשיבות למעשה ההוצאה

וכן בהקדם מש"כ בגדר האיסור הושטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר, דחשיבא הוצאה אף דהוי מרה"י לרה"י, מחמת אורך רה"ר המפסיק ביניהם, והיינו דאין זה גדר ברשות אלא בחשיבות מעשה ההוצאה (ואמנם רשויות גופא הם גדר בחשיבות ההוצאה), וע"כ יהיה זה תלוי במעשה ההוצאה, ומה שיש להחשיב המעשה כנעשה בשלושת רשויות אלו. ואמנם יש במעשה דזריקה לחבר רשות שממנו נעקר עם רשות שהונח בו, אך אין בו להגדירם, דעקירה והנחה הריהם מעשה ברשות המוגדרת זה מכבר, ואין בהם להגדיר הרשות לגבי מעשה ההוצאה.

זריקה בהצטרפות קלוטה כמי שהונחה - מעבר החפץ באוויר מגדיר שתי הרשויות כנפרדות

ובהקדם זה תמצא מה דלגבי גדר זה איכא למימר דאי ס"ל דקלוטה כמי שהונחה, הרי זריקה עצמה עוברת במקום שיש בו להגדיר העברה בשני רשויות היחיד הללו כהוצאה שהיא דרך רשות הרבים, ואף דאין אוויר שהיא עוברת בו רה"ר, דהוא למעלה מי', הרי לא בעי רק להחשיב שני הרשויות כנפרדות מחמתו, ולא שיעבור בו, וכיון דהאי אוויר והאי אוויר, יש להחשיב הוצאה מזה לזה כהוצאה חשובה (ובמק"א ביארנו ביתר דעיקר חשיבות הוצאה דדרך רה"ר, הוא במה שלא הונח שם), וזה חסרון שיש בזריקה מבהושטה, דאי לאו דס"ל דקלוטה כמי שהונחה, ליתא לחיובא משום דעבר דרך רשות הרבים, דכיון שהכל נעשה במעשה אחד, וליתא לאהדורי, ואי לאו משמעות אי הנחה ברשות הרבים ע"י דהוי אויר דמעל אויר שיש קליטה כדבר מוקדם, לא היה למעשה דזריקה גדר דהוי דרך רשות הרבים, אבל בהושטה שיש לו להפסיק ולהניח ברשות הרבים דביניהם, יש בעצם המעשה שלו משמעות דלא הונח ברשות הרבים.

דקדוק לישנא דילפינן זורק ממושיט - גדר מעשה הזורק המחשיב את שתי הרשויות כנפרדות

ובזה יבואר דקדוק מה דאמר רבה דילפינן זורק ממושיט ולא אמר דילפינן זריקה מהושטה, כי אין גדר זה בזריקה בצורתה להעביר דבר ממקום למקום, אלא במעשה דזורק שיש לו להחשיב שני המקומות לנפרדים, במה שלא הניח שם.

ובזה יבואר גם מה דלא אמרינן דיליף זורק ממושיט אלא באם אמרינן קלוטה כמי שהונחה, דבלא זה ודאי דליתא למילף, וכדאמרינן דבעינן להלכה לחייב זריקת ד"א, דמה דיליף זורק ממושיט הוא רק אחר דידעינן דחייב בזריקה מרשות לרשות, ואחר דידעינן דמחייב בהושטה.

ובזה יבואר גם דאין הכוונה דלא שני לן בין זריקה להושטה, אלא שני ושני רק דיליף ר"ע שגדר זריקה אי אמרינן דקלוטה כמי שהונחה, הוי כהושטה בלא דינא דקלוטה כמי שהונחה.

ובזה יבואר מה שייכות יש בין עיקר דין המשנה דהושטה, לבין אידך גיסא דרבה, דפליגי בזורק למטה מי', ובאי אמרינן קלוטה כמי שהונחה, דהא פליגי בסברת הושטה גופא, דר"ע סבר דהוא תליא בקלוטה כמי שהונחה וכו'. (ובזה גם יבואר שייכות דין זה למעביר ע"ג כלי דהוא מעביר ואוויר כלי ככלי וכו'. ודו"ק)

וגם יבואר מה דאי במילף זורק ממושיט פליגי בעינן למימר דאף רבנן ס"ל קלוטה כמי שהונחה, דאי לאו הכי אדפליגי בלמעלה מי' ליפלגו בלמטה מי', דאי נימא דהא דלא ילפי רבנן זורק ממושיט הוא משום דלא ס"ל קלוטה כמי שהונחה, ומימלא אין לדמות זריקה להושטה, וכדאמרן שזה עיקר הסברא לדמותם, הרי דאף רבנן ילפי (אי לאו דס"ל קלוטה לאו כמי שהונחה דמיא) ולא חלקו בזה (ובגמ' ליכא אלא למ"ד דפליגי בתרתי, ומתניתין איירי בלמטה מי', ולהודיעך כוחן דרבנן דאף בזה פליגי, אבל להיפך לא).

תוספת ביאור במושיט מרה"י לרה"י - הצלחת מעבר חפץ דרך רה"ר מגדירה שינוי חשוב

ואחר העיון נראה תוספת ביאור בגדר מושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר, דכיון דלא מצאנו הבדל חשיבות בין היות חפץ ברשות הרבים לבין היות ברשות היחיד, ואין גדר בהוצאה מה שרשות זו חשובה מזו, הרי שאין משמעות במעשה דהוצאת החפץ, שעד עתה לא היה לחפץ מקום דהרשות אליה הוא הגיע, ובעשייתו הצליחו, וכמי שעובר ממקום אחד למקום שהיה חלוק ממנו (בנהר או מחיצה וכו' (ואין כוונתנו לקושי דיש לעושה זה יותר מסתם מעבר, דאפשר דהוא הוי איש מצליח ואין לו בזה תוספת קושי, אבל כיון דלגבי אנשים או מקרים או מעשים הרגילים הוי תוספת, כבר איתא למשמעות זו)), אלא בהיותם רשויות שונות כבר חשוב מעשה דשינוי המקום לגבי מלאכת הוצאה, אבל במושיט מרה"י לרה"י הרי ליתא לשינוי רשות, ובמה יחשב שינוי המקום יותר מהיות החפץ כבר ברשות היחיד להיות עשייתו למלאכת הוצאה.

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא אכן כמו שאמרנו, היינו, דכיון דהיה מפסיק רשות הרבים דביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא ששונה הנחתו), יש משמעות הצלחת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא איתא בהוצאה זו גדר הוצאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הוצאה חשובה.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"ר ממושיט - שינוי רשויות קבוע לעומת שינוי הנובע מעצם המעבר

ובזה יש לחלק בין מוציא מרה"י לרה"ר ולהיפך, ממושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר, דבמוציא מרה"י לרה"ר ולהיפך, דשינוי הרשויות זו מזו הם בעצמן, הרי דחשיבות מעשה שינוי המקום מוגדר קודם המעשה, דמשמעות שינוי הרשויות קיימת זה מכבר, וממילא אין חשיבות המעשה נוגעת לעצם המעבר, אלא לשני קצותיו, אבל במושיט שאין שונות הרשויות אלא ביחס לחפץ זה, ולמעשה זה (דאפשר דבעי ליה הכא, ואפשר להעבירו דרך גגות), גם חשיבות המעשה כמעשה הוצאה הוא מעצם צורת המעשה, ואיננה מוגדרת אלא בו, וממילא חשיבות המעשה הוא בעצם המעבר, ועל פיו יוגדרו קצותיו, וע"כ יהיה זה דוקא במושיט וכו', וליתא לפטור דשנים וכו', ודוקא לאורך רה"ר וכו'.

יישוב שיטת רש"י במעביר בידו - קלוטה כמי שהונחה נאמרה דוקא בזורק ולא במעביר

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לדעת רש"י דלא אמר ר"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, אפילו ר"ע מודה דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר אגד יד, וכגון דיצא חוץ כולו לרשות, וכגון דלא עמד לפוש (או לדעת רבא דאגד יד לא הוי אגד, דהא לא מסתברא דפליג ארבה דהדר פשט דבמלמטה מי' פליגי, וכדהקשה תוס', דכיון דלר"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לרבנן, ואגד יד לא הוי אגד, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מתוכה משום שתים שעשאוה, דהפושט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת אוויר, ועוד יש להקשות דאי הכי ליכא להושטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב אהוצאה מרה"י לרה"ר אקליטה, ובתוס' תירצו או דפליג רבה וס"ל כאביי, או דאף רבא לא אמר דלא הוי אגד, אלא למטה מי', ואיכא למימר דפליג רש"י על הנ"ל משום דקשיא למימר דפליג רבא ארבה רביה, וגם אי אגד יד הוה אגד, דחוק הוא לחלק בין למעלה ללמטה).

והיינו, דרש"י לשיטתו דס"ל שאין שייכות בין הנחה שהוא סיום מעשה דמוציא להנחה דחפץ, ומה דחשיב נח לגבי עקירה דאחר, דאף אי חשיב נח לגבי עקירה דאחר אפשר דלא חשיב כן לגבי סיום מעשה דמוציא (וכגון במי שעמד לכתף, דההעוקר מידו והוציא או העביר ד"א והניח חייב), וכן להיפך, דאף אי חשיב נח לגבי סיום מעשה דמוציא, אפשר דלא יחשב נח לגבי עקירה דאחר

(וכגון בקלוטה לר"ע דהעוקר מקליטה זו לא יחשב עוקר כיון דלא נח), וכמשנ"ת במק"א.

(ועוד נראה להוכיח כן, דהא הקשו לרב יוסף דאמר רבי היא מהא דלא אמר רבי אלא במקורה והתינח ברה"י וכו', ולכאורה קשה דהא אמר רבי לעיל לחלק עקירת גופו מהכנסת עני ידו המלאה, דידו לא נייח, ואי אירי ברה"י מקורה, מה מהני מה דידו לא נייח כיון דאפילו בלא ידו כמונח דמי משום ביתא כמאן דמליא. ולפמשנ"ת ניחא דאמנם ודאי אם יעקור אחר מידו יחשב עקירה (או אפילו איהו אי איכא לשתי כוחות באדם), אבל לגבי מעשה דמוציא אין זה נחשב עקירה כיון שמוציא בידו זו, והיינו, כדאמרן.)

תוספת ביאור בחילוק רבי ור"ע - פשיטות שמואל דרבי מחייב שתים אף אעקירה

ואחר כל האמור כאן יש לבאר ביתר, חילוק שכתבנו בין דין קלוטה כמי שהונחה דמיא דר"ע, לדין ביתא כמאן דמליא וחפץ כמאן דמונח דמי דרבי, והא דפשיטא ליה לשמואל דמחייב רבי שתים, והיינו, דחשיב מונח אף לגבי עקירה, ואע"ג דלגבי קלוטה כמי שהונחה דר"ע אמרו דלחות דלא חשיב כמי הונחה אלא לגבי הנחה ולא לגבי עקירה.

(ודלא כר' יהודה לקמן דאיכא למ"ד דמחייב אף אהעברה ד"א שאחר הקליטה, ולא פליגי רבה ורב יוסף התם אלא משום תולדה במקום אב). וכן יהיה בזה תוספת ביאור בחילוק דין דדבילה שמינה דחשיב הנחה אף בלמעלה מג', ומשום דאוויר רה"ר תופס עד עשרה, מדין אחזתו הרוח, דלא חשיב הנחה אלא תוך ג' לרבנן (אף דחשיב נח ע"ג משהו, וכדכתב ברש"י, וכדמוכח מהא דאוקמיה רבא לדר"י באין סופו לנוח.)

והיינו דכמ"ש הא דבעינן להנחה הוא משום דבלא כן הוי הוצאה שלא כדרך, שאין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה, והיינו, דלגבי עיקר שינוי שנעשה בחפץ במעשה הוצאה (היינו, היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ודאי חשיב שנעשה, ואפילו בהיותו רק באוויר רשות (אבל אי לא הוה באויר רשות לא, ומה שאמרו במעביר בידו אפילו ביותר מי', הוא משום דגריר אחר גופו דהוי באוויר רשות (וביותר די"ל דחשיב משום כן דנגרר אקרקע רשות, דהא מחייב בעמידה לפוש כהנחה אפילו עודו למעלה מי', אבל אין צורך לסברא זו לגבי העברה עצמה)), אבל כיון דלא הוי דרך הוצאה אלא בעקירה והנחה, אין להחשיב עושה דבר זה בחפץ כמוציא (היינו, לגבי חשיבות המעשה בעושה לגבי איסור מלאכה).

יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה

גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה - דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביוצא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הוצאה דהעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו כבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה דאחר (באופן שהוא מעשה אחד דהיו חייבים עליו אי לאו מיעוט דשנים שעשאוה).

והנה דאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצאה הוא כדכתב ברש"י דאין דרך הוצאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לתא דדרך הוצאה, שהוא משום דמעשה הוצאה הוא מעשה דמיקום חפצים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצאה שגדרו שינוי מיקום חפצים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוציא משנה מקומו, ולא עצם המצאת מקום לחפץ.

(וכמשנ"ת לעיל שאין מעשה הוצאה חשוב מלאכה משום עילוי מצבו של חפץ קיים, או משום המצאת המציאות דחפץ ממוקם, כי לא חשיב עילוי דבר כבורר וטוחן, משום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמצא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו חשוב אלא לבעל החפץ לצורך שיש לו בזה, ואפילו הוי צורך במקום קבוע אין בצורך אדם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עצמו, ואין זה מלאכה. ולא חשיב המצאת דבר כבונה וכותב, דאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג משהו), חשוב יותר ממקום קיום (היינו, הנע באוויר), דהאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהצעת המיטה וקניבת ירק דלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הוצאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תוצאת המעשה, דהחפץ הוי חשוב לפני המעשה ואחריו באותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה דאית

ביה קרויה על שם העושה, שהחשיבות היא במקום, החשוב מעצמו, ולאו מדיליה, ומה דחשיב מלאכה הוא משום חשיבות הבדל מקום, ולא מעצם קיום מקום לו, והיינו, משום מה דמחשבי אינשי מיקום דברים באופן כללי, ומימלא שינוי בזה הוה מעשה חשוב, וע"ע שם.)

וע"כ יהיה משמעות הוצאה דווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום אחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הוצאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה דאית ליה.

ביאור גדר אוויר ברשות - קלוטה באוויר הרשות לעומת ביתא כמאן דמליא בקרקע

והן הן תרי גדרי אוויר האמורים לעיל, דמה דאמר ר"ע קלוטה, היינו, באוויר הרשות הכללי, ולא במה דחשיב תפיסת עשרה דקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח באופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע אויר עשרה להגדירו כנח בקרקע, דמנוחתו הוי ממין מנוחה דקרקע, אבל בנח ע"ג משהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, אי לאו דהוה תוך ג' דהוי כקרקע, לא הוי חשוב באוויר קרקע, דאינו ממינה.

אבל דין קליטה דר"ע אינו משום תפיסת קרקע את אווירה, וביחס לקרקע שתחתיה, אלא ביחס לאוויר הרשות הכללי, וכמו ברשות היחיד דעולה עד הרקיע, ובזה האוויר איכא לגדר תוך כיון שהיא אחת, והחפץ הוי במקום שהוא חלק ממקום כולל, ובזה לא בעי שינוח, וכאוויר כלי.

ואף אמנם דודאי אף רבנן מודו דאיתא להאי גדר, היינו אוויר רשות, אבל לגבי הנחה לא חשיבא להו כהונחה, דאין קליטה גדר רק בדבר, ולא במעשה דאחר בו, ואין שייך לעשות הנחה בתוך, דמה דחשיב בתוך הוא מעשה הרשות, ותוך דאית לה, ולא דהמניח. וכן יתבאר שאין זה כמו דאמר רבי דביתא כמאן דמליא דמי, דזהו גדר אוויר דקרקע ולא דרשות, וכדכתב ברש"י דהוא כמלא חפצים, וזהו תפיסת אוויר כקרקע (אבל לא מחמת קרקע המסויימת דהאי רשות, אלא האוויר עצמו יש לו חשיבות מחמת שמקורה, ודע שהרי פטור דרשות הרבים מקורה, הוי אפילו הוי קירויה ביותר מי').

ביאור צריכותא דמקום ד' לעקירה ולהנחה - הנחה כמעשה עזיבה במקום מסויים הקבוע מראש

ויש בזה כדי ביאור אמה דפשיטא ליה לגמ' דבעי עיקרה והנחה, ובעי דליהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, וביאורו, דכיון דמה דחפץ הוי במקום הוא מטבעו כדאמרן (וכעין מה דאמרו דחי נושא את עצמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מציאות דבר במקום), ומה דרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה דחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה דהמוציא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה דהמוציא, ואף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' דהוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר דמקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה דחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', דאין זה גדר בתוצאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה דבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק לשונות מניח, מנחה, ומקליט, ביחס לחפץ ולרשות

וא"כ נמצאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא אינו מעשה בחפץ ובמקום (דזה שמו הנחייה, והעושה שמו מנחה), אלא הוא מעשה אדם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עצמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מנחה, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעושה

ברשות הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הרשות היא קלוטה כמו גמולה[א].

יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה

והנה אחר האמור לעיל במח' ר"ע וחכ' נבוא לבאר גדר חשיבות קרקע רשות אווירה לרבנן, לענין מה שנחשב חפץ הנמצא בהם בתוך הרשות, שלכאורה היה לומר כיון שעד י' חשוב רשות למה יהיה עדיפות בקרקעה יותר מאווירה (וכבר ביארנו שאין זה משום שיש בקרקע להניח החפץ, דהא רבא בעי שינוח ע"ג משהו אף שהוא בתוך ג' לקרקע, ובהכרח דאין חשיבות קרקע דרבנן כמקום הינוח).

שלושה גדרים במקום חפץ - קיום, הנחה, והכלה כמעשה דמקום בחפץ

ונראה בהקדם מה שביארנו לעיל, שיש שלושה גדרים בחפץ הנמצא במקום, הקיום, ההנחה וההכלה. והקיום אינו מעשה בחפץ ומקום, ששניהם קיימים שלא מכוח המיקום שנעשה בהוצאה, וההנחה הוא מעשה דצירוף שניהם, והוא מעשה מי שהניח ולא אחד באחד (היינו, שאין חשוב מעשה דהמקום בחפץ, כי הוא מעשה של מיקום דמקום זה לעומת מקומות אחרים), אבל ההכלה היא מעשה המקום בחפץ, כי היות כלל המקום במשמעות אחת (ככלי), הוא גדר במקום עצמו, וההכלה מעשה דמקום בחפץ שהוא מונח בתוך שלו, כמו לגבי תועלת שיש במה שהוא נמצא יחד עם שאר המוכלים (שלא מחמת קירבה, וכמו בשתי עיסות הנמצאות בכלי אחד המאחדם).

עדיפות קרקע הרשות בהכלת החפץ - חיבור הקרקע לכלל מקומות הרשות כשולי כלי המכיל

ובהקדם זה נראה דלגבי גדר הכלה הנ"ל יהיה משמעות בקרקע הרשות יותר מאווירה, כי אף שאין האוויר חלוק, והוא חלק משאר הרשות (דאינו מקום מסויים לחלוק רשות לעצמו), ויש להחשיב הנמצא בו כנמצא בתוך הרשות, אך אין זה הגדר מחמת המקום המסויים, אלא מחמת כלל המקום, אבל קרקע הרשות מלבד מה שהיא כולה אחת, יש בכל מקום בה סיבה להיות חלק מן הרשות, כיון שהוא מחובר לכלל מקומות הרשות (כשולי כלי שהוא חלק מגדר הכלי כמכיל, שהרי דפנות הכלי הם כתוספת לו).

וע"כ הימצאות החפץ בקירבת מקום כזה, חשובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שאמר רבא דבעי שינוח הוא משום חפץ עצמו, וכמו שביארנו החילוק בין צירוף חצאי שיעור, דבנחו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה דאחד נח ושני לא, דבעי שיהיה עליו דראשון, כי מה שהמעשה צריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, אין זה משום חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הוצאה בו), אלא במעשה ההוצאה שהוא ברשויות, ואין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

ולכאורה יש להקשות למה יהיה בעליו דחצי אחד לצרף החצי השני אחר ששניהם בגדר אחד, ואין חשיבות בזה יותר מזה, וביאורו כי ביחס לחשיבות שיש בחפץ ממוקם יהיה נח חשוב כממוקם יותר, וע"כ יהיה חצי שיעור המונח ראוי לצרף החצי שעובר דרך עליו, כי יש חשיבות בעליו לגבי חפץ העובר, אבל ביחס למעשה ההוצאה דאין חשיבות יותר בחפץ נח, אין בצירוף זה משמעות דחצי המונח מצרף החצי שאינו, אלא הרי שניהם חשובים מונחים כאחת, כי הרשות מכילתם, וכן הוא בענייננו כי לגבי מעשה דהעושה שהוא מעשה הוצאה דרשויות, כיון שנמצא החפץ בתוך ג' כבר חשוב מעשה שלו כהנחה, אבל ביחס לחפץ בעינן שינוח), כי אף שההכלה הוא מעשה פחות חשוב מן ההינוח לגבי חפץ, לגבי מעשה שעושה ברשויות, הרי אין עושה רק הבאה להכלה (היינו, ע"י הנחה).

בביאור מחלוקת ר"ע ורי יהודה - קלוטה כמי שהונחה משום הכלת הרשות או הנחה

ומעתה יבואר דמה דחלק ר"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, דלגבי מה דהרשות כוללת כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה דחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ואף דאין זה מעשה

א. ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תוצאה (במֵעשה, ובמעושה), ומצב החפץ, העושה מנחה והמֵעשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התוצאה הינוח (במֵעשה הניח, במעושה מונח), ומצב החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח

דהעושה אלא דהרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרד ברשות שהונח בה, וחשובה הוצאה. אבל ר' יהודה סבר דבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרד, אבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, דקלוטה כמה שהונחה.

שני פנים בהשפעת הרשות על החפץ - הכנסת החפץ בכלל הרשות והיותו מוכל במקום מסויים

וביתר ביאור ובהקדם שהנה יש ברשות לתת גדר בחפץ הנמצא בה בשני פנים, האחד, מה שהרשות כוללתו בה, וזה גדר במה שהוא חלק משאר דברים הנמצאים בה (או יכולים להימצא), והשני, במה שהוא נמצא בתוך רשות, וזה בדבר עצמו וביחס לרשות לעומת מה שלא שלא היה בה (ולא ביחס לשאר דברים שיש לרשות לכלולם).

והמשל בזה כמו מה שמצאנו דכלי מצרף שני עיסות לענין חלה, ואין גדר בעיסה אחת יותר מן השניה, שהשיעור הוא צירוף שניהם, ואין סיבת צירופם מחמת עצמם, אלא הוא מעשה דכלי בכל עיסה ועיסה שהיא בתוכו שהיא במקום שהוא חלק ממקום כולל, וכיון ששני עיסות אלו באותו מקום הנ"ל, יש להם להצטרף, וגדר היות העיסה האחת בכלי (ובלי גדר הצירוף), הוא כמו המשמעות הראשונה, והמשמעות השניה, היא כדוגמת מה דכתב רש"י בדעת ב"ש בשביתת כלים, דגחלים הנמצאים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ואף שאין בהיותם בו שינוי במה שהגחלים מגמרים הכלים, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שלא היו (ודבר זה מובן יותר במים, וכדכתב רש"י דאין נחים אלא בדבר שיש לו תוך (וזהו גדר ביחס לדבר לבד, ואין בעל התוך אלא כלי), אבל מצאנו גדר זה בכל ענין, כהא דכלי שרת מקדשים וכו').

וכן בענייננו שיהיה משמעות בדבר הנמצא ברשות שני גדרים, האחד, מה שהוא בתוך רשות, והוא כלול בכלל מקום הרשות, ויהיה גדרו אחד עם כלל הדברים הנמצאים ברשות, והשני, הוא במה שהוא נמצא במקום שהוא גם רשות, והוא מוכל ברשות.

תליית גדרי החפץ בגדרי הרשות - כוללת ומשמשת כאחת לעומת סוג השימוש המיוחד לה

ואחר העיון נראה דגדרים אלו בחפץ תלויים בשני גדרים שיש ברשות, האחד, בהיותה כוללת, וזה מעלה שיש בכל רשות שתהיה, וזה מחמת מה שהיא משמשת כאחת, ויש גדר אחד בכל מקומותיה (וזה מחמת שהיא מוכנה לשימוש, לעומת מקום סתם שאין שימוש שבו קיום מוכנותם, אלא בשעה שמשתמשים), והגדר השני הוא בסוג השימוש שהיא מוכנה לו, ויש בכל המקומות שבה משמעות כוללת שאינם חלוקים בגדר זה, ובכל מקום ומקום שהוא מוכן לזה. וביחס לחפצים הנמצאים בתוך רשות, נראה שזהו חילוק בין גדר החפצים כנמצאים ברשות, שיש בזה גדר הכנה לשימוש (מה שאין כן אם היו במקום סתם, שאף שיהיו ראוים לא יחשבו כמוכנים), ובין גדר החפצים כנמצאים ברשות המסויימת, שיש בזה גדר הכנה לשימוש המסוים שהרשות מוכנה להם (וכגון, ברה"י, שהם מוכנים לתשמיש, וברה"ר, שהם מוכנים להעברה).

מחלוקת ר"ע ור' יהודה בקליטה - אי מהני קלוטה לכלל הרשות או אף למקום מסויים

ומעתה יש לבאר חילוק דעת ר"ע ור"י, דאף דשניהם איירי בקלוטה, דהוא גדר מה שיש לרשות לתפוס החפץ (היינו, דלא ביחס למקום הינוח, שיש בחפץ עצמו סיבת שייכות דהוא מונח ע"י מקום זה), אבל נחלקו באיזה גדר יש לקליטת הרשות לתפוס החפץ.

והיינו, דר"ע סבר דלא מהני קלוטה אלא לענין היות הרשות גדר כולל דכל הנמצא בה, וקלוטה כמי שהונחה דמיא, וכמו שאר חפצים הנמצאים בה, וגדר זה אין הוא גדר ביחס למקום המסוים שבו נמצא החפץ, אלא ביחס כולל כנמצא ברשות, וע"כ לא יחשב המשך תנועת החפץ כעקירה ממקומו, כי אין לו הקליטה כתפיסת המקום המסוים שנמצא בו, שיש לקרותו מקומו, ובודאי שאין להחשיב העברה ברשות עצמה, שהרי הרשות אחת היא.

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסוים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת אסתם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום דהרשות, וכיון דגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, דזה גדר בסתם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות דרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

ביאור השמטת דעת ר' יהודה לגבי מתניתין - לשיטתו חייב אף בפשט ידו ונטל אחר מתוכה

ולפי"ז יש לבאר מה דלא הביאו דעת ר' יהודה לגבי המשנה דידן, דכיון דסבר ר' יהודה שיש ברשות להגדיר כל מקומות שבה כמקומות הרשות, הרי שיש לחייב גם בפשט את ידו והניחו בתוכה (ולא נימא כמה דאמר תוס' בדעת ר"ע דכשנמצא בידו אין נחשב קלוטה, והיינו, דלר"ע אין הקליטה גדר במקום אלא ברשות, וע"כ אם תהיה תפוסה ע"י מקום מסוים וכביד דאדם, אין בקליטה

להגדירה, אבל לר"י דחשובה קליטת הרשות גם ביחס למקומות, הרי דיש בזה גם להגדיר יד אדם כמקום דרשות).

דקדוק לשון הגמרא בר"ע ור' יהודה - לישנא דכמי בר"ע לעומת לישנא דכמה בר' יהודה

ואם כנים הדברים יבוא לישנא דגמ' כמין חומר, דבדעת ר"ע אמרו קלוטה כמי שהונחה דמיא, ולשון כמי ולשון דימוי, היינו, ביחס לחפצים אחרים, וזה כמו שאמרנו דר"ע דיבר ביחס לרשות ככוללת דברים הנמצאים בה, וסבר דקלוטה דומה לחפץ שכן הונח ברשות לגבי גדרם הכולל, אבל בדעת ר"י אמרו לשון דקלוטה כמה שהונחה, והיינו, שאין זה גדר ביחס להיות הרשות כוללת כל הנמצא בה, אלא ביחס למה שחשוב דבר הנמצא בה שהוא בתוך רשות לעומת חוץ לה, וזה לשון מה שזה גדר בדבר עצמו (ולא כמו לשון מי דהוא ביחס לדברים אחרים שכן הונחו), ומשום דס"ל שהיותה קלוטה כמו אם הונחה, וע"כ לא אמרה הגמ' לישנא דדימוי כי הוא גדר בדבר עצמו.

בירור בגדר קלוטה לדעת ר"ע - גדרו שימוש רשות ולא תכולת מקום חפץ הממלא הרשות

והנה בזה יש לדקדק דמה שאמרנו בדעת ר"ע שגדר קלוטה הוא ביחס להיות הרשות אחת וכוללת כל מה שיש בתוכה, דאין הכוונה ביחס לחפצים הנמצאים בה מחמת שהיא מקומם, ובגדרי מקום חפץ, אלא ביחס לחפצים כנמצאים ברשות לבד, ובגדרי רשות שימוש, שזהו גדר שימוש, וכדאמרן, ולא גדר רשות הינוח חפצים (כדוגמת עמידה לכתף שאינה חשובה כהנחת חפץ משום שאין היא עמידה לנוח אלא עמידה דשימוש), כי אין גדר ברשות כמקום חפץ אלא שימוש. אבל אם היה ברשות גדר שהיא מקום חפץ, היה אפילו ר"ע מודה לר"י דכמה שהונחה, שהרי מקום חפץ הוא גדר קבוע, ואם יש ברשות לכלול מה שיש בתוכה בגדר זה, אז יהיה משמעות חיובית בהיות החפץ נקלט, ומשום דהוא ממלא הרשות, דביחס למקום חפץ יש לרשות גדר תכולה, וכיון שיש גבול לתכולה יהיה חפץ הנקלט ברשות (אי נימא דחשובה קלוטה כהונחה), כדבר שמונח במקום, ואף דאין קליטה כמקום הינוח, שאין אוויר מקום הינוח, לגבי תכולה אין משמעות דהינוח, שהדבר המונח ושאינו מונח ימלאו את הרשות בשווה.

יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא

ביאור דעת רבי בביתא כמאן דמליא - רשות מקורה מחשיבה תפיסת החפץ כחפץ מונח

ולפי האמור לכאורה יש לבאר דעת רבי (דחייב שתיים ברשות מקורה, ומשום דביתא כמאן דמליא דמיא, וכתב רש"י דנחשב כל המקום כמלא חפצים), והיינו, דאף שאמרנו שאין רשות מקום חפץ, אבל אם תהיה הרשות מוגבלת בתכולתה ומשום דהיא מקורה יהיה משמעות מילוי להחשיב החפץ כמונח, אף שאין זה גדר אוויר הרשות.

וביתר ביאור דמשמע דאף דסבר ר"ע שאין גדר קליטה כשהחפץ ביד אדם, וכמו שכתבו בתוס', הרי ודאי מודה עכ"פ דאי הוה ידו בתוך שלושה דחשיב כמונח, כי יש גדר בקרקע הרשות שהיא מקום הנחה יותר מן האוויר, והיינו, שאין מה שאמרנו בגדר הרשות לר"ע שהיא אחת, אלא ביחס לקליטת אוויר שאין בו משמעות מקום, אבל אם יהיה משמעות מקום מצד אחר, גם ר"ע מודה שיהיה חשוב כמונח, כי אין המקום סתירה לרשות.

הקושי מלשון רש"י חשוך ומלא הבלא - גדר מקום חפץ סותר הרשות והסברא בשימוש

וכך היה נראה לומר בתחילה, ושוב זכיתי לראות לשה"ק דרש"י דכתב (צז. ד"ה כמאן דמלי) בגדר שיש בביתא למימר דכמאן דמלי וז"ל מתוך שהוא חשוך ומלא הבלא. ע"כ. ומבואר שלא כדברינו, וצ"ב מה שמיאן רש"י בזה, ובפרט אחר דבריש מסכתין כתב (ה. ד"ה כמאן דמלי) בגדר הנ"ל וז"ל דדבר הסתום מכל צד הרי הוא כמלא חפצים. ע"כ. וזה משמע לכאורה כדאמרן לעיל.

ואחר העיון נראה דמיאן בזה משום דגדר מקומות הרשות כמקום חפץ הוא אכן סתירה למשמעות הרשות, ואף דבמקום מוגבל יהיה משמעות כזאת, אין זה גדר ברשות, אחר שאין היא אלא מקום שימוש, ואף שיהיה גדר מילוי במקום מקורה אין זה מקום הרשות שהיא משמעותה שימוש, וגדר כולל שיש לה להכלול כל מקומות הרשות הוא רק במשמעות זו, וע"כ כתב דכמאן דמלי הוא מתוך שהוא חשוך ומלא הבלא, והיינו, דזה סברא ביחס לשימוש, ובמה שיש לסברא זו להגדיר את אוויר הרשות.

הקדמת ביאור ללשון רש"י - חשיבות הקרקע לאיחוד הרשות לעומת קלוטה באוויר הרשות הכללי

וביאור דבריו הק' צריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבאוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שדקדקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחד, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין איחוד הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה באוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו

סיבת עירוב, אבל בקרקע דיש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמצא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמצא באווירה, ולעניין המצאה לו שחשובה הנחה.

ומיניה שזה גדר מקום דרשות ולא רשות עצמה, והיינו, דלא כמו שאמרנו בדעת ר"ע דכלל לא בעינן הנחה במקום, ודי בקליטת הרשות, ואוויר חשוב כקרקע לעניין הרשות (וע"ע מש"כ לעיל דאין לישנא דתופסת עד עשרה נאמרה אלא לגבי כרמלית, ומשום דלא הוה מרשויות דאורייתא, אבל ברה"ר אין זה גדר תפיסת קרקע את אווירה, ואין בזה יותר מזה), וזה גדר דקלוטה, אבל מאן דלא ס"ל קלוטה וכו', לא חשיב הנחה אלא במקום שהוא חלק מהרשות, ובזה יש עדיפות לקרקע, וכדאמרן, דיש בזה משמעות חיובית לאחד כל מקומות הקרקע כרשות אחת.

בירור הצ"ב בדעת רבי בכמה סוגיות - ראיית חצר שאינה מקורה ועיקר דעת רבי בקלוטה

ועוד יש להקדים כמה דברים הצ"ב בסוגיות. דיש להקשות דאי סבר רבי דביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לדין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמשמע בדברי רש"י דאמר דאין אווירו חשוב אוויר, אבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון דקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות דאי עיקר הסברא הוא משום ביתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש דאיירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא דמיא (ואף דהתם הוא לענין רשויות דרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו דהקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') דמה ראיה הביאו התם מרבי לענין חצר, שהרי אינה מקורה, והכא משמע דלא מאן דפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ואכמ"ל. ודי בזה להוכיח דעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה דאמרו דאיירי במקורה, הוא בתוספת למה דסבר קלוטה וכו', ומשום דיוק דחלקו בדרך רה"י ולא דרך רה"ר או בהעברה וכר"י.

ועוד יש להקדים מה דמשמע דתוספת שיש במקורה אינו שייך למושגי רשות היחיד וגדריה, שלא דחו להעמיד הוצאה דבהע"ב משום הא, אלא משום דלא דמי לדגלי מדבר.

הצ"ב בדין תוך שלשה לרבא - אמאי חייב בדבילה שמינה ובחורי רה"י כשאינו תוך ג'

ועוד יש להקדים בהא דאמר רבא דתוך ג' לרבנן בעינן שינוח ע"ג משהו, דמשמע שאין גדר דתוך ג' משום מקום חפץ, והצ"ב א"כ אמאי חייב בדבילה שמינה כיון דלא הוי תוך ג' (ולא יועיל בזה סברות תוס' במקום ד'), וברש"י לא ביאר רק מה דלא חשיב רשותא אחריתי כיון דאינו מסויים, אבל לא ביאר אמאי לא בעינן שיהיה תוך ג' (והוכחנו שאין בחפץ נח לחייב לבד, דהא אמר רבא דבעי שתיהם, וכן ברוח דכתב רש"י דאיירי תוך ג'), וכן יש להקשות בחורי רה"י לאביי דכרה"ר דמי.

ואין לתרץ דבדבילה שמנה איירי שנחה באופן קבוע יותר, דברש"י משמע דלא אמר ר' יוחנן הא, אלא משום דלא תקפוץ לתוך ד', וגם לישנא דר' יוחנן, והא לא נח הוא כשאר מקומות, והתם איירי דווקא תוך ג', ובאמת שזה קושיא גדולה בעיקר הסוגיא דעקירה והנחה מע"ג מ"ד, היינו, דמה מועיל דחשיב ידו כמ"ד הרי לא הוה תוך ג', ואי נימא דאין אדם חולק רשות ואפילו יותר מג' וכעמוד ט', יותר יש לומר זה באחזתו הרוח, ולמה בעי שיהיה בתוך ג', ואי נימא דבעי ג' משום הנחה על גבי מקום ד', אמאי חייב בכותל בתוך עשר בדבילה שמינה.

הצ"ב בדין כותל משופע לקבלת גשמים - אי חשיב נח וסברת מיא לא עבידי דנייחי

ועוד יש להקשות בהא דאמר ר' יוחנן בקיבל מי גשמים, והקשו והא בעינן לעקירה מע"ג מ"ד, ותירצו מעל גבי כותל, והקשו דלא נח, ותירצו בכותל משופע. ולא נתבאר היטיב דהא ע"ג כותל משמע בראשו ישר, ואי לא חשיב ליה נח, כ"ש דכותל משופע לא יחשב נח, ואי נימא דלא בעי למימר דנח ע"ג ראש כותל, דא"כ מה חידוש אית ביה, והרי גם בכותל משופע נח, וגם משמע דלא אמרו כן משום חידושו אלא שנדחקו לזה.

וגם צ"ע אי איירי בכותל משופע הרי שוב ליכא לעקירה מע"ג מ"ד, דלא משמע שהוא מתלקט, וגם אין לומר בזה דתלי ביה מידי, וגם אין לומר דאפשר מנח עליה מידי, דכל אלו נאמרו רק במקום ישר, ולעניין צירוף, אבל לא לעניין כותל משופע.

ועוד קשה במה שאמרו דמיא לא עבידי דנייחי, ומשמע דאין זה משום דלא נח בכותל משופע, אלא כגדר כללי שאינם נחים, אלא בדבר שיש לו תוך, ולכאורה יותר היה להקשות דבאמת לא נחו, גם צריך ביאור באיזה אופן איירי דהכותל משופע, דהא דאמרו כותל משופע בגלילת ספר שפיר, דהוא נמצא ברה"י והכותל משופע לרה"ר הנמצא למטה ממנו, אבל הכא אי איירי דהוא נמוך, הרי שיפועו בתוך חצירו, ולא חצר חבירו, ואי נימא דהוא גבוה איך יטול מכותל המשופע למטה הימינו.

וצ"ל דאיירי בשוחה, אבל לא נתבאר איך יכה ויניח בידו ככה.

והנה בגמ' עירובין שאלו והא לא נח, ותירצו בכותל משופע ואחר כן שאלו לימא רבא כתנאי, ומשמע דלגבי הא דלא נח די במה דהוא תוך שלושה, וכדכתב שם רש"י דהוה ארעא סמיכתא והוי כמונח אף בכותל שאינו משופע, אבל לא חשיב כהנחה ע"ג משהו, וא"כ הכא נמי למה בעו לכותל משופע, הוה ליה למימר דהוא בתוך ג' לכותל, וגם אי נימא דלא הוי תוך ג', למה נחשב עקירה מעל גבי מקום ד', וגם מאי שנא מהא דאחזתו הרוח דבעי תוך ג'.

יישוב חילוק כותל מאחזתו הרוח ברש"י - כותל חשוב מקום אוויר משא"כ ברוח לבדה

ומרש"י משמע דאף דאין כותל חשוב מקום מסויים, ולא הוי אלא אוויר רשות הרבים, חשיב מקום, ולא הוי כאחזתו הרוח, והווי מקום אוויר רשות הרבים, אבל באחזתו הרוח אין מקום שאחזתו שם חשוב מקום, דאין הוא שם אלא מחמת הרוח, וע"כ בעינן שיהיה תוך ג' לקרקע, דחשיב מקום הקרקע, אבל אין זה נחשב דהוא במקום זה, אלא אם נח ע"ג משהו, ותראה כי זה גדר בחפץ, והיינו, דאם יהיה המקום מניחו ככותל לדבילה שהוא מחזיקה, כבר חשוב דהחפץ נמצא במקום, אבל תוך ג' לקרקע אף שהוא במקום הקרקע, כיון שלא נח, אין חשוב מציאותו שם כנמצא במקום זה, ובזה חילק רבא בין מתגלגל באוויר, שאין במצבו הנוכחי סיבה שיהיה נח, שבזה ודאי אין לומר שנמצא במקום דקרקע אם לא שיהיה נח ע"ג משהו, או שתאחזו הרוח, אבל בסופו לנוח, הרי שהיה לומר דכיון שהוא כמחפש מקום מנוחה, והרי בתוך ג' לקרקע המאפשרת זאת, יחשב כנמצא בה, ואף שבכוחו הנ"ל יצא מן המקום הזה, בזמן שנמצא במקום יחשב שנמצא, וזה אינו, ובעי להנחה ע"ג משהו.

דקדוק שינוי הלשון שינוח והנחה - חילוק בין זורק למקום מכוון לזורק שלא נתכוון

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון דאמר ר' יוחנן שינוח ע"ג משהו, ורבא אמר דבעי הנחה ע"ג משהו הוא בדווקא, דר' יוחנן איירי במי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא דאין לו להתחייב רק אם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג משהו, אבל בהא דרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, ואף דזרק בתוך ג' דרה"ר דחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג משהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או דאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

ובזה יבואר חילוקי הדיון דנח, והנחה באיסקופה, והיינו, דלמה בעי ר' יוחנן שיהיה עומד במקום, הרי באחיזתו את הדבר הוא נמצא במקום, ואם יצא מידו אף דאין לו לנוח ויפול רגע קטן שיעמוד משום אחיזה קודמת הוי כמו הרוח, אבל לרבא דבעי להנחה ע"ג משהו, בכדי להיחשב הנחה באותו מקום, הרי ודאי אין קיום רגעי שיש אחר עזיבתו נחשב כהנחה ע"ג משהו, דהנחה היא מעשה, והרי זה כתוך ג' ולא נח, ואם יחטוף אחר עזיבתו אין חשוב כעקירה, אלא ביטול העזיבה.

יסוד החילוק בין הנחה לנח - הנחה מעשה חיבור חפץ ומקום ונח הוא מצב

וביתר ביאור דהנחה היא פעולת מיקום חפץ, וזהו מעשה בחפץ ומקום, כחיבורם זה לזה, ולא רק עזיבתם לעצמם (ובמה שיש לחפץ ומקום להתאים אחד לאחד), אבל גדר נח הוא במקום וחפץ לבדם, ואחר הנחת החפץ והנחייתו למקום מסויים, וכיון שכן הרי דזה מעשה דמקום בחפץ, שהמקום קבוע והחפץ נע, ובזה לא בעינן רק שיהיה החפץ ראוי להיות במקום, והיינו, דאמר ר' יוחנן לשון נח (שאין נח מעשה בדבר, אלא מצב דבר).

מה דלא הביאו דינא דרבא בקיבל נשמים - במי נשמים ליכא מעשה הנחה אלא עקירת המונח

ובזה יבואר מה דלא הביאו לדרבא בקיבל מי גשמים, דהא התם אין ההנחה מעשה דיליה, אלא הרי רק עוקר דבר מונח, וע"כ יועיל לזה כותל משופע, אבל הקשו אזה כי אף שיש במנוחה רגעית לשייך חפץ למקום לעניין עקירתו, זה הגדר הוא ביחס לחפץ, ומה שיש לו לנוח, אבל חפץ שאינו עשויי לנוח אין בעמידתו הרגעית גדר עמידה כלל, וכמו סברת אין סופו לנוח, שהוא גדר בחפץ אם ראוי מצבו להגדיר מיקום, וזה שנתחדש בדברי רבא דמים ע"ג מים זוהי הנחתן, והיינו, דאף דניידי ואזלי המקום עצמו, היינו, מים התחתונים, כיון שאין ניידות חפץ חיסרון ביחס למקום כזה, היינו, הנחתן.

החילוק בין כותל משופע לרוח - שלילת דימוי מים לספר משום דלא עבידי דנייחי

והנה יש לנו לבאר חילוק מה דנח אכותל משופע לא בעי תוך ג', לעומת אחזתו הרוח דבעי תוך ג', והיה לומר דנח אכותל משופע הוא כמו דבילה שמינה, שהוא נח באופן קבוע, וע"כ חשיב הנחה אפילו באווירה, אבל מגמרא דמי גשמים משמע דכותל משופע אין הוא מחמת שנח לאורך זמן, דאי משום הא מה קס"ד לדמויי מים לספר, ואף שאכן דחתה הגמ' הדימוי משום דלא עבידי דנייחי, לא משמע דשהחילוק הוא שספר נח ולא זו בכותל משופע ומים זזים, דהיה לגמ' לומר בפשטות דספר

נח ומים לא נח, וגם ברש"י שאמר דאין מים נחים אלא בדבר שיש לו תוך, ודחית הגמ', משמע שאינה דווקא אכותל משופע, אלא אפילו אגג כותל, מהא דלא תרצו כן (דבמשנה דספר ניחא דלא תרצו כן שהרי בעינן שיהיה ברשות הרבים, וגג הכותל הוי רשות היחיד, ולא מחייב, אבל הכא בעינן שיהיה ברשות היחיד, וגג הכותל הוי רשות היחיד, והוה ליה למימר דאיירי שנח אגג אכותל), ומשמע דאף גג הכותל לא הוה חשיב נח במים, כיון דלא עבידי דנייחי אלא ניידי.

וא"כ אין דחיית הגמ' משום דכותל משופע אינו ככותל ישר ואין מים נחים עליו לאורך זמן (ואפשר דעל ראש כותל אכן יחשבו כנחו, אלא דמשמע ליה לגמרא דאיכא חידוש במי גשמים, וברישא הו"א דחידושו הוא דקלט חשיב עקירה (היינו, כמו שאמרו דעקר ממקומו חשיב הנחה דמי שנח בידו, כן הוא בענייננו דכיון דקלט ועיכבו מהילוכו יחשב עקירה), ואי נימא דאיירי בראש כותל ליכא חידוש שהרי נח, והוא עוקר ממש, אבל בכותל משופע אם הניח ידו על הכותל וקיבל הגשמים השופעים עליו יש לומר דלא חשיב עקירה אלא בקלט, והיינו חידושא דר' יוחנן, וזה אמרו דאפילו קלט לא מחייב כיון דלא נח, ולא עקר מרשות), ולכאורה אף בספר אין הכוונה שנח ועומד במקומו, אלא נח ונגרר עליו עד שנופל לארץ, וחשיב נח ומחייב אפילו בתוך י', וא"כ קשה מאי שנא מרוח אחזתו דבעינן שיהיה תוך ג' (ולרבא דבעי שינוח ע"ג משהו ניחא, דבעי דווקא תוך ג', כדכתב ברש"י עירובין דלמעלה מג' הוה מקום פטור או כרמלית).

יישוב חילוק כותל מרוח בשני גורמים - מקום הנחתו ונדר כח התומך בחפץ באוויר

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או אוויר, והשני, הוא סיבת מה שנח, וזה בשני אופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שאינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה סתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמצא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל באוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ואף שאין זה תמיכה כדי אי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה דלא), אבל אין הגדר שהוא נח אכותל והכותל מקומו (וכמו דאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא אוויר רה"ר דשולט עד עשרה (ומקום ד' דיליה, צ"ל או דהוא תחתיו (ונצטרך לומר דלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), או דלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', אבל המונח באוויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שאינו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

ביאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אוויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנה אמרו דתוך ג' כ"ע מודו (חכ' ור"ע) דחייב, ובפשטות משמע דאף דלא סברי רבנן דין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' מודו דקליטת תוך ג' דקרקע כמי שהונחה דמיא, דמשמע דאמרו זה אמי שזרק מרה"י לרה"י דרך רה"ר תוך ג' כמו תוך י' דר"ע, וזה אמר רבא דרבנן דבעו תוך ג' גם בעי הנחה ע"ג משהו, וכתב רש"י, היינו, דלא נימא דתוך ג' דחכ' כתוך י' דר"ע, וקליטתה כמי שהונחה, ולא בעינן הנחה כלל אלא בעי, וע' בתוס' שהקשו דסתמא דברייתא דחייב אפילו לא הונח, וכדאמרן.

והנראה לומר בזה דהברייתא לא באה אלא לבאר חלוקת הדעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא דאמרו דכ"ע מודו דלמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות דאיירי אהוצאה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא משום זורק כמושיט, דליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והברייתא אמרה אינו אסור אלא משום שבות, וכתב רש"י, היינו, משום עירובי חצירות, וזה לא משום שעובר דרך רשות הרבים, ואסור אפילו בלי הפסק), אבל לא להשוות פרטי דיניהם, ואמרו דלמעלה מי' לא חשיב רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', דעיקרה של ברייתא באה לחלק אוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

עדיפות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות כקרקע ממש ונפק"מ לר"ע בחיוב שתים בתוך ג'

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג' אף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', דתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא דלר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ איכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע

לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

ואמר רבא דלרבנן צריך הנחה וכו', והיינו, דמה דר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין דחשיב כמקום קרקע ולא אוויר, אבל מלבד זה איכא מח' אי צריך הנחה וכו', וכמו דאמרו דלא אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן אפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתוס' דאף ר"ע מודה דאי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר דאפ' רבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מצאנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא דרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג משהו, וכן לרבי דחילק עקירת גופו ומידו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ואפילו במקורה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

הקושי ממעביר תוך שלשה לר"ע - אמאי פטור ביד עני ובעה"ב באגד יד לאו אגד

ויש להקשות דכיון דאמר רבא דלרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל אגד יד שמיה אגד, אבל לאביי קשה, ואף לרבא אם נרצה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), וצ"ל דאף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דאמרו בברייתא דכ"ע מודו תוך ג'.

ועוד יש לדקדק בדעת ר"ע אי ס"ל דאמרינן קלוטה כמי שהונחה בהעברה ד"א ברשות הרבים (ונפק"מ בעקר אחר וקיבל או בנשרף וכו', דאי אמרינן קלוטה כמי שהונחה הרי איכא הנחה, ואי לאו ליכא), ואם נאמר דלא אמרינן יש לדון בזורק תוך ג' וכו', והיינו, דאיך שיהיה בעינן לחלק בין שלושת גדרים אלו בלי שייכות לדברי רבא שהוא דין נוסף על מה דבעינן תוך ג' (ובפרט לשיטת רש"י דזיז כל שהו לרבי חייב, ולא פטרינן כמו במקום פטור, דיש לחלק בין תוך עשרה ללמעלה), וכ"ע לא פליגי דעדיפי תוך ג' מלמעלה מג', דזה חשוב כנמצא בקרקע הרשות, וזה אינו אלא באווירה.

והנה בהקדם הנ"ל יש לחקור בגדר אוויר לעומת קרקע דמשמע דלעניין הוצאה דהוא מקום גרוע, משום דאין אוויר מקום הינוח, אם זה חוסר חשיבות לעניין הנחה, או שהוא גם גדר חיובי, וחשובים אוויר וקרקע שני סוגי מקום. והנה בביאור ביתא כמאן דמליא דרבי, כתב רש"י, דדבר הסתום מכל צד אין אווירו חשוב אוויר, ומלשון זו משמע דיש גדר חיובי באוויר, ומקום מקורה חסר גדר זה, דאי בעי למימר דהוא יותר מסתם אוויר היה לו לומר דחשוב כקרקע, ולא שאינו חשוב אוויר, ומשמע דקרקע ואוויר שניהם סוגי מקומות דרשות. ובאמת דכן משמע מדין דדבילה שמינה דאי לא נימא כתוס' דהוא משום כותל, או קרקע שתחתיה, אז יהיה ביאורו שאין חסרון באוויר רשות הרבים כמקום דרשות, אלא הוא חסרון בהנחת החפץ, אבל אם יהיה באופן דליכא חסרון דלא נח, חשוב האוויר ככל מקומות הרשות.

חקירה בגדר אוויר לעומת קרקע - דקדוק לישנא דרש"י דאין אווירו חשוב אוויר במקורה

ומעתה יש לומר דאף חשיבות שיש בקרקע, אין זה משום שהוא עיקר מקום הרשות, אלא רק לגבי הנחת חפץ, ואין הנחת חפץ מעיקרי חשיבות רשות (ולא אמרו לשון תופסת אלא בכרמלית ולא ברשות הרבים, שאין אוויר רשות הרבים נתפס ע"י קרקע, אלא משום דשלטי ביה רבים).

וביתר ביאור שהנה בקושיא דגמ' דהנחה ביד דלא הוי הנחה מע"ג מקום ד', לכאורה צ"ב דהיה להקשות ביותר דלא הוי הנחה ברשות, דאין היא קרקע הרשות או תוך ג' לה, ואי תימא דאין יד אדם רשות לעצמה משום שגופו נייח אקרקע, למה לא נימא הכי גם לגבי מקום ד', דהנחה איד אדם חשובה כהנחה ע"ג קרקע דגופו עומד עליה, ולכאורה ביאור דבר זה הוא שאין הנחה האמורה גדר ברשות, אלא במקום הרשות, ויד אדם חשובה ברשות, ואינה חולקת רשות לעצמה, אבל לגבי מקום דהרשות הרי היא מקום לעצמה.

בק' הגמ' דהנחה ביד לא הוי הנחה מעגמ"ד - יד אדם מקום נפרד מקרקע הרשות אף שאינה חולקת

וביאור שני גדרים אלו הוא, שאף שתהיה הרשות כולה דבר אחד (כמו לענין הנחת שתי חצאי שיעור (לדעת הבבלי בכל הרשות, ולדעת הירו' בתוך ד"א), אין חשוב החפץ מונח על כל הרשות (והעברה ד"א ברה"ר תוכיח), אלא רק על מקום המסויים שמונח בו, והנחה האמורה היא מעשה דהנחת חפץ במקום מסויים זה, וע"כ הנחה ביד אדם אף שתהיה חשובה הנחה לגבי הרשות כמו

הנחה בקרקע ומשום דגופו נייח, לגבי הנחה דמקום חשובה הנחה ביד כמקום נפרד מקרקע הרשות.

חילוק למעלה מי' דמשא בני קהת מבעיא דאביי - חילוק גדר יד אדם לפי מקום עמידת גופו

ויש לדקדק בזה דהא אמרו דילפינן ממשא בני קהת דהמוציא בידו למעלה מי' חייב, והקשה רש"י מהא דהזורק למעלה מי', ותירץ דזה דווקא בהזורק, אבל במעביר חייב. ומקושייתו משמע דחייב אפילו בהנחת גופו ועדיין ידו למעלה מי' (דאל"כ הוה ליה לתרץ דלגבי הנחה בעינן למטה מי', אבל העברה עצמה אפילו למעלה מי', וכמו במעביר דרך כרמלית).

והנה בבעיא דאביי ידו של אדם מהו שתעשה בכרמלית חילקו הכא למעלה מי' והכא למטה מי', וכתב רש"י, דלמעלה מי' הוא אוויר מקום פטור, וכמו דאמרו בהזורק למעלה מי' דלא הוי רה"ר למעלה מי', וקשה דהא הכא הוא כמו מעביר דהא המוציא, היינו, מרה"י לרה"ר, ונדצ"ל דהתם דגופו הוה ברה"ר, גם חפץ המונח בידו למעלה מי' חשוב ברשות הרבים, אבל היכא דגופו אינו ברשות הרבים, אין חפץ המונח בידו חשוב ברה"ר (ומזה נראה דסבר רש"י דלא כתוס' דפשיטא ליה דאם החזיק טרסקל למעלה מעשרה והניח בעה"ב בידו פטור משום שאין רה"ר למעלה מי"ף אלא כיון שהוא מונח בידו וגפו נייח יש לחייב כאילו הוה ברשות הרבים, לולי ריב"י דהוי רה"י).

וטעם זה הוא לכאורה כדאמרן, כי לגבי שם רשות אין ידו חשובה להיחלק מקרקע דגופו מנח עליה, אבל אם אין גופו ברשות אין ידו חשובה להיחשב כקרקע הרשות, אלא כאווירה, וזה דווקא תוך י'.

וכל אלו הם גדרים במקום ועתה נחתינא לרשות, ומה דאמרו קלוטה כמי שהונחה דמיא דאמרנו שהרשות הריהי ככלי והיא מכילה החפץ (כמו שאמרו לא תוכל ומתרגם לית לך רשו), ואין בהיות בה חפץ תוספת, וא"כ לכאורה די במה שיעזוב חפץ, ותהיה הרשות תופסתו, וזה הנחה דילה, היינו, דזה מעשה שיש לאדם לעשות במקום חפץ ברשות, אלא שלכאורה אין שייך גדר זה ביחס למי שרק מעביר חפץ ברשות לצורך הנחתו ברשות אחרת, דזה לא נחשב שעוזב החפץ לתפיסת הרשות אלא הריהו מבריח אותו ממנה.

טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב

פטור זה עוקר וזה מניח - קושיא ממ"נ אי אסור מאיסור מלאכה או שלא עשה

גמ' (ג.) שניהן פטורין והא אתעבידא מלאכה מביניהו תניא ר' אומר מעם הארץ בעשותה העושה את כולה ולא העושה את מקצתה יחיד ועשה אותה חייב שנים ועשו אותה פטורין איתמר נמי א"ר חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו בעשותה יחיד שעשאה חייב שנים שעשאוה פטורין. ע"כ.

והנה במה דילפי פטור דזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת דכתיב בעשותה ולא העושה מקצתה, קשה דממ"נ אי אסור מקרא דלא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו אותו וכו', ואי אינו אסור מקרא דלא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו דכתב רש"י דאי פטרינן מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט דאשר חטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

גדר מלאכה כחפצא דאיסורא מוגמר - מיעוט בעשותה הוי בחוטא ולא בהגדרת מעשה האיסור

והנה בהא דתמהו אמאי שניהם פטורין אמרו לחייב משום דאיתעבדא מלאכה מבנייהו, ולכאורה זה דבר חידוש, דכיון דהאי לא עביד כולה והאי לא עביד כולה, איך נחייב האחד על מעשה דחבירו, ומהו דפשיטא ליה. וכבר ביארנו במק"א עיקר גדרי צירוף שנים שעשו, ומה שהוא דבר פשוט דאין האחד תלוי בחבירו לגבי איסור, ואי חייבין, כל אחד חייב חטאת לעצמו, ואין שיתוף לאיסור, והיינו, דמדינא דלא תעשה כל מלאכה היה לחייב כל אחד על מעשה שלו לבד (בהיותו חלק מסיבת תוצאת כל המלאכה).

וביאור הדבר הוא דהמלאכה עצמה אינה המעשה האסור אלא עשייתה, והעשייה אינה המלאכה עצמה, והמלאכה היא כמו חפצא דאיסורא, ועשיית העושה כאילו היא בדבר מוגמר (וכמו שנאמר בנבילה שאף שאיסורה בכולה יתחייב על אכילת כזית ממנה, כי אין סיבת היות הנבילה חפצא דאיסורא, גם סיבת איסור אכילתה, וזה לעומת איסור אבר מן החי למאן דס"ל דאין חייב אלא באכילת אבר שלם בבת אחת, והיינו, שגדר איסור חפצא דאבר מן החי הוא אותו גדר דאיסור אכילה (עכ"פ ביחס לאבר)).

גדר חפצא דאיסורא אמעשה - דימוי הנ"ל לשיעור כזית כדי אכילת פרס

אבל דבר זה צ"ב שאמנם יש להבין גדר חפצא דאיסורא ביחס לדבר הקיים לפני שיעשה האיסור, וכחלב ודם שהם דבר אסור וקיים אף בלא אכילתם, אבל קשה איך יהיה מלאכה הנעשית ע"י

מעשה, חשובה חפצא דאיסורא קודם המעשה שעושה אותה. ואין זה קושיא, דאין הכוונה שיהיה התוצאה שטרם נהייתה החפצא דאיסורא, אלא די במה שאסרה תורה מלאכה, שיהיה גדר מלאכה בנפרד מהמעשה.

וזה דמי לאכילת חצי זית חלב המצטרפת לאכילת חצי זית תוך כדי אכילת פרס, שאף שאין חצי זית אסורה (לענין חטאת וכרת), תצורף אכילה זו לאכילה שעימה בתוך כדי אכילת פרס, כי אין האיסור בליעה, אלא אכילה שאינה מתחלקת ע"י בליעות הרבה, ואף דזה יהיה בכמה אכילות הרי שהאיסור יצרפם (ואין זה כמו באיסור מזיק דבעינן שיהיה מעשה שלו סיבה מספקת לתוצאה המחייבת, והתחדשות מעשה הרי היא כמעשה נפרד ואין להם להצטרף), כי אחר שהתורה אמרה דין אכילת כזית תוך כדי אכילת פרס הרי זה כמושג קיים קודם מעשה של העושה, ולא תהיה הבליעה אלא דרך לעשות האיסור, ולא המעשה עצמו (וכמו דכתב רש"י דעיקר איסור דאכילת כזית נאמר בכזית איסור המעורבת בפרס דהיתר, וכאילו אסרו לאכול פרס שיש בו כזית מדברים האסורים).

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעושה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עינוי דיוה"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד, לענין קיום עינוי וביטול דהנפש אשר לא תעונה), וא"כ הרי שבאם המלאכה נעשתה אף שיהיה קיומה מעוד סיבות יש להגדיר את העושה מקצתה כעושה איסור. ואף שהוא יהיה רק סיבה אחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה ובזה יש להגדיר מעשה שלו כמעשה דמלאכה, וזה גדר האיסור האמור בקרא דלא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

ובגדר זה באמת לא נתמעט העושה מקצתה, כי אף העושה מקצתה אם הוא דרך עשיית המלאכה, חשוב כעושה מעשה מלאכה, ומימלא יש לחייב באף בשנים שעשאוה, ומיעוט דחטאת אין הוא מיעוט במעשה האיסור, שאין נחשב מעשה מלאכה אלא במעשה שהוא סיבת כל המלאכה (כי אין זה שייך לדיני חטא, אלא להגדרת איסור מעשה מלאכה, ואין ללומדו מדיני חטאת וגם אם היה זה הגדרה במעשה מלאכה לא הוה בעינן לכמה מיעוטים, דזה עוקר וזה מניח וזה אינו יכול וכו'), אלא בחטאת העושה, היינו, בעיקר גדר העושה כחוטא, ושאין חשוב העושה כחוטא אלא בהיותו עושה יחיד, וביחס לאיסור עצמו, היינו, המלאכה, שהרי אין פרשת חטאת מיוחדת לאיסור שבת, אלא לכל מצוות ה' אשר וכו', והמשותף הוא הדבר האסור, דהוא מלאכה בשבת וחלב באכילה וכו', וכיון שכן אין זה מיעוט ביחס למעשה אלא ביחס לעושה (וכמו שנאמר שאין שני שומרים שנגנב מהם הפקדון חשובים חוטאים, כי אין השמירה מוטלת על אחד יותר מהשני, ואין האחד אלא חצי חוטא, לעומת מקרה שכל השמירה עליו, ואין זה גדר ביחס לגדרי שמירה שודאי שאם היה שומר לבדו, היה חשוב פושע וחוטא באי שמירתו, כי לא היה לו להטיל איזה אחריות על חברו, ואמנם אין זה שייך לחיובים הנובעים משמירה שהם דיני ניזיקין, אבל ביחס להגדרת השומר כחוטא יש בזה קולא, ויהיה בזה נפק"מ באיכות השמירה, וכמו שמצאנו שגם בזה נפרדו ש"ח וש"ש, ולא רק ביחס לאחריותם, כי המקבל שכר יש לו לשמור ביותר).

וע"כ יהיה תלוי גדר החטא הנעשה בשניים במה שיש לחייב האחד על אף היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העושה עשייתו, שלא תיעשה ממנה מלאכה ביום השבת.

יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו

בעיית ר' יוחנן בזרק וקיבלו - ספק בצירוף שני כוחות באדם אחד ולא בחלוקת המעשה

והנה בגמ' לקמן (ה.) איתא בעי ר' יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו מאי קמבעיא ליה אמר רב אדא בר אהבה שני כחות באדם אחד קא מבעיא ליה שני כחות באדם אחד כאדם אחד דמי וחייב או דילמא כשני בני אדם דמי ופטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה כשני בנ"א) וז"ל דהוו להו שנים שעשאוה דכיון שלא הניח החפץ לילך עד מקום הילוכו ולנוח אלא רץ אחריו ועכבו הויא ליה עקירה קמייתא בלא הנחה. ע"כ.

והנה זה פשוט דאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה חדש, דלא גרע ממעביר דמצי לאהדוריה,

והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור דשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בבת אחת, אלא ודאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

אלא שנסתפקו שכיון שאין זה צורת מעשה של אדם אחד, שהמניח דבר הריהו פועל בחפץ ביחס למקום קיים, והיותו פועל גם במקום עצמו, מכריח שלא יחשב הנחה דזריקה הנחה, והרי אין קליטתו חשובה הנחה, שלא עשה מעשה בחפץ, ובעינן להחשיב זריקתו להנחה זו כהנחה, וצריך צירוף שני המעשים, ויש לדון אם זה חשוב כעושה אחד או שנים, ומיניה שאין גדר שנים שעשאוה משום דלא עשה כל המלאכה מכוחו, אלא משום שבעינן לצירוף שניהם ע"מ להגדיר מעשה דחד.

וביתר ביאור בהקדם מה שביארנו דגדר הנחה, היינו, חיבור דהחפץ והמקום, והיה לומר דלא חשיב הנחה אלא במי שפועל בחפץ, אבל הכא ההוא דעקר רגליו אינו מניח החפץ במקום, אלא מביא המקום אל החפץ, אבל זה אינו נראה, דכיון דהנחה הוא מעשה חיבור דחפץ ומקום, מה לי הביא חפץ אל המקום, מה לי הביא המקום אל החפץ. ואמנם ודאי אין זה קרוי הנחה בכל מקום, אלא קבלה, אבל הרי אי נימא דהנחה אינה אלא חיבור דחפץ ומקום, הרי איתא גם בקבלה. אלא *שיש* לומר דאף דהנחה היא חיבור דחפץ ומקום, לא חשיב הוצאה אלא אם במעשה דחפץ במקום, והיינו, שיהיה המקום דבר קבוע, ומעשה שלו בחפץ שיהיה לו מקום.

הבחנה בין מקום מסויים לרשות - הכנסת חפץ לרשות אינה מעשה הנחה ביחס לרשות

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמצאים בכאן, הן מקום המסויים כיד אדם, והרשות הכללית, והיינו, דודאי עיקר שם הוצאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי דליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, וביאור גדר הנחה דמקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמצאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל החפץ, ואין חשוב הבאה למקום מוכן ביחס לעצם מציאותו שם, אם יש גדר ברשות שהיא תופסת החפץ (היינו, שהיא חשובה להחשיב חפצים הנמצאים בה), דזה חשוב כמעשה דהרשות, ואין הבאה לגדר זה חשובה כמעשה דהמביא, ואין המביא עושה אלא פעולת קירוב דחפץ למקום שיעשה בו מעשה דהרשות (היינו, דכיון שחשיבות היות חפץ ברשות לעומת שאינו הוא לא בגדר זהות מקום הראוי לאיזה דבר, אלא הרי זה כהכנת החפץ והטבת מצבו, משום שהוא ברשות שימוש, וזה גדר כללי במקום דרשות, והרי זה כמעשה דהרשות, וכמו מי שנותן אוכל בפי אדם, שביחס לחשיבות אכילה אין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהאכילה היא מעשה שעושה מי שאוכל במה שאוכל, כן הדבר הזה, שלגבי חשיבות שנותנת הרשות בחפץ אין מעשה הנחה בה חשוב כמעשה).

וא"כ אף דלגבי מקום מסויים חשובה ההנחה, אין היא חשיבות ביחס למקום, כי גדר המקום הוא חלק מהרשות, אבל יהיה חשיבות ביחס לחפץ שהוא נמצא במקום מסויים, וע"כ אין מעשה במקום חשוב כמעשה הנחה, כי ביחס למקום הרי עיקר חשיבות הוא מחמת היותו חלק מהרשות, ובזה אין חשיבות במעשה ההקרבה שע"י קירוב המקום.

בירור הספק בעקר רגליו וקיבל - חסרון בהנחה משום שהמקום לא עמד בשעת הזריקה

ואריכות דברים זו רק לבאר למה לא יהיה מעשה הנחה, היינו, חיבור דחפץ ומקום מסויים חשוב כמעשה, אלא אם הוא פעולה בחפץ, אבל אם הוא פעולה במקום לא יחשב כהנחה, כי אין המקום אלא ביחס להיותו חלק מהרשות, וההימצאות ברשות אינה גדר במעשה הממציא בחפץ, אלא ברשות המקיימתו, וא"כ י"ל דבעקר רגליו וקיבל אם אמנם שאין חשוב המקבל לגבי ההוצאה כשנים דעשאוה, כי לא עשה מעשה בחפץ, אבל יהיה הקבלה ביטול משמעות הנחה דהזורק, כיון שלא היה המקום עומד בזמן עשייה שלו, ואין זה חשוב כהנחה שלו, דחיבור הנעשה לבסוף בחפץ ומקום לאו מכוחו הוא (והיינו, דאיירי אף אי לא בעי לה במקום שזרק דווקא, וכמו לא אחשביה ובעי לה ברשות סתם, וכאומר כל מקום שתרצה תנוח, דאי בעי שתנוח במקום מסויים דווקא הרי פטור מטעמא אחרינא דלא נעשית מחשבתו, וכמו דאמרינן לקמן במח' כח' ור' יהודה בזרק ועברה ד"א וכו').

אלא שמעתה יש להקשות אמאי אמרו דאי זרק ועקר וקיבל בשתי כוחות אי חשיב כשני בני אדם הוי כשנים שעשאוה, דאם כנים הדברים דלעיל היה לומר דלא עשה הנחה בזריקה שלו, ומה שעקר וקיבל אין זה הנחה, וכדאמרן.

ונראה דאף דלגבי שני כוחות חשוב כשני בני אדם, עדיין יש להחשיב מה שקיבל כהנחה מחמת דהוא הזורק, וכאילו אמרו דמצטרפת קבלה

שלו לזריקה להיחשב הנחה, אבל כיון שעקר וקיבלה הרי שהנחה זו נעשית בשני כוחות וחשובה הנחה, כיון שהוא אדם אחד, ואעפ"כ יש להגדירה כשנים שעשאוה, וכמו במתניתין דפשט העני ונטל בעה"ב מתוכה, שאף שהעני הכניס החפץ לרשות, אין חשוב הנחה דבעה"ב על שמו, אחר שהנחת המקום המסויים נעשית מכוח בעה"ב, כי אין שייכות בין הוצאת החפץ לרשות בלא הנחה, להנחתו במקום המסויים, ויחשב זריקה וקבלה דידיה כמעשה הנחה, ואעפ"כ יהיה לדון שחשוב כשני בני אדם אחד שמקום ההנחה נעשה בכוח חדש.

יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.)

ברייתא דאחרים בעמד וקיבל ובעקר - חקירה אי החסרון בשינוי מקום או בחידוש המקום

וביתר ביאור ובהקדם דברי ר"י ובריית (שם) א"ר אבין א"ר אילעאי א"ר יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור תניא נמי הכי אחרים אומרים עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה פטור) פטור הזורק דלא עביד הנחה.

ויש לחקור בהא דמשע דכיון דעקר אחר וקיבלה פטור לא חשיב הנחה דהזורק, מאיזה טעם אינו חשוב. וכבר אמרנו שאין זה משום מחשבתו, היינו, דבעי לה במקום אחד והיא הגיעה למקום אחר, דזה פטור מטעמא אחרינא, אלא ודאי איירי בדאמר כל מקום שתרצה תנוח, וליכא מחשבה במקום המסויים, אלא הוא גדר במעשה עצמו, היינו, במה שיש להחשיב מעשה שלו כהנחה מחמת תוצאתו שנח.

ובזה יש להסתפק מהו החסרון שיש בעקר וקיבלה מאילו לא קיבלה, האם הוא משום שלא הגיע למקום שהיה אמור להגיע בזמן שעשה המעשה, או שנאמר דאין חסרון במה שהגיעה למקום אחר, אלא החסרון הוא במה שמקום שהגיע אליו, שלא היה קיים בזמן הזריקה, אלא נתחדש אחריה, וע"כ אין להחשיב זריקה כהנחה ביחס למקום שהתחדש (ויהיה זה נפק"מ באופן שזרק והיתה עתידה לנוח ביד אדם אחד, ועקר אדם אחר ודחף האדם הראשון וקיבלה במקומו, שבזה אין חסרון שהחפץ הגיע למקום שלא היה לו להגיע בזמן הזריקה, אבל איכא לחסרון שלא היה המקום קיים כמקום עומד בזמן הזריקה).

ונראה לי שעיקר כצד שני כי אין להחשיב חסרון במעשה הזריקה מה שאינו שייך בו בזמן המעשה, והיינו, שלפי הצד הראשון אין משמעות בזריקה אם בהתברר התוצאה, היינו, אחר שנח, וכיון שזריקה מטבעה אינה מכוונת למקום שנח, שהרי כבר זרק, ואין זה בכוחו, אין לומר שיהיה שינוי המקום חסרון בה, אחר שהוא נתון לשינוי, וכיון דלא אכפת ליה, אין בתוצאה להגדיר גדר בזריקה עצמה, אבל ביחס למה שחשובה הזריקה כמעשה דהנחה, היינו, שהיא נעשית במצב קיים, הרי שזה נעשה בזמן הזריקה, ושינוי בזה יחשב שאין מעשה הזריקה נעשה ביחס למצב זה.

דקדוק לישנא דעמד לעומת עקר - גדרי הנחה נאמרו ביחס לרשות שבה נעשה מעשה הוצאה

והנה יש לדקדק בלישנא דברייתא דאמרו עמד במקומו וקיבל לעומת עקר ממקומו וקיבל, אמאי תלו זה בעמידה ועקירה, דלכאורה אפילו אם פשט ידו וקיבלה אחר שזרק הזורק, כבר לא הוה הנחה מכוחו, ולמה דקדקו לומר עקר, ואי דווקא, צ"ל דאין חשוב תנועת ידו בלא עקירה לגבי הנחה דהזורק, וזה צ"ב.

ונלענ"ד בהקדם מה שביארנו שלא בעינן למעשה הנחה אלא משום חשיבות שיש בזה ביחס להוצאה, והיינו, דבאמת עיקר מעשה המלאכה הוא מה שנמצא החפץ ברשות, ולזה לא בעי הנחה כמעשה, דמציאות החפץ ברשות היא אף בלא זה, אלא דכיון שאין דרך הוצאה בלא הנחה אין חייב במעשה הוצאה לבד, אבל אעפ"כ אין הנחה אלא כגדר חשיבות דהוצאה, היינו, עצם מציאותו, וע"כ גם גדרי הנחה אינם ביחס להוצאה, וא"כ אף מה דבעינן מקום להחשיב מעשה כהנחה אין זה אלא ביחס לרשות שבה נעשה מעשה ההוצאה.

העדר חסרון בפשט ידו בקיבל - בפשיטת יד אין חידוש מקום ברשות משא"כ בעקירת גופו

ומעתה יבואר שאף שודאי לגבי הנחה לבד אין הבדל אם פשט ידו או דעקר גופו, שביחס לשניהם לא היתה הזריקה, אבל כיון שאין הנחה אלא ביחס להוצאה דרשות, הרי שאם לגבי הרשות יש להחשיבם כאותו מקום, גם לגבי הנחה יחשבו כך, והיינו, דבפשט ידו אף שעתה נתחדש המקום, ולא היה בזמן הזריקה, אין זה חשוב חידוש, כיון שעיקר חשיבות ידו כמקום הוא ביחס לרשות, ומשום שעומד ונייח עליה, וביחס לרשות אין בפשיטת ידו חידוש מקום, אחר שעומד באותו המקום דרשות. אבל אם עקר ממקומו הרי שנחתדש מקום אף לגבי הרשות (כי אין אדם בטל לרשות), והוי זריקתו לרשות בטלה.

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב אחזתו הרוח (אף אם נתחדשה אחר שזרק והוא פשטות המקרה) כקיבלה אחר, כי אין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע דהוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובצירוף מה שביארנו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה משום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום אחר, דאי לא אכפת ליה באיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תוצאת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחדש, ובאחזתו הרוח אין זה מקום חדש אלא סיבת נח חדש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתוצאה, והתוצאה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומשום ליתא דמלאכת מחשבת ולמפרע, ולא משום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

ספק בשאלת הגמרא והא לא נח - חסרון שיהוי או ייחוס המעשה למקום שלא נח

ואחר כל זה יש להסתפק במה דבעו והא לא נח, כדבר פשוט אם הוא משום שאין חשוב שנמצא החפץ במקום הנ"ל בלא נח שם מעט, או דילמא שאין להחשיב מעשה דזריקה למקום הנ"ל אחר שלא נח אלא במקום אחר, וברש"י כתב גם ברוח וגם בזורק בכותל ששאלת הגמ' הוא ביחס למעשה, היינו, דכיון שבסוף המעשה נמצא החפץ בתוך ד"א אין להחשיב זה כהעברה, וברוח כתב רש"י ולמה אולינן בתרה, היינו, במה שהיה חוץ לד"א, אחר שסוף המעשה שחזר לתוכה, ובזורק לכותל כתב דהיא קופצת חזרה לתוך ד"א, והיינו, דאמר רבא דלא בעי ר' יוחנן שינוח אלא בהא דאין סופו לנוח, והיינו, שלגבי מה שיש לחייבו משום סוף מעשה שלו ושאין להחשיב מעשה שלו כהעברה ד"א, אחר שאין מעשה שלו פעל תוצאה זו לבסוף, אבל לגבי מעשה שלו ושיחשב כמעשה הוצאה או העברה, די במה שנכנס אפילו בלא שנח (ונפק"מ אי עקר אחר וקבלה, דכיון שסופו לנוח כבר נעשה ההנחה ואין בקבלת אחר חסרון כאמור).

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה דאמר רבא דאיהו איירי באופן דסופו לנוח, דאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי אף בדר' יוחנן איירי שנח לבסוף, ואין לומר דמתגלגל באוויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוויהו איכא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו איירי ברבנן דר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין דסופו לנוח בתוך ד"א.

חילוק ר' יוחנן מרבא בסופו לנוח - תוצאה שקבעה מעמד מול גדר מעשה הנחה ברשות

ולפי האמור יבואר דר' יוחנן לא איירי אלא במה דחשיב תוצאה להחשיב המעשה כבעל תוצאה אסורה, ואין במה שימשיך החפץ לעוד רשות חסרון בהיותו ברשות, דמעבר ברשות גם חשוב כהוצאה חשובה, ומה שינוח ברשות השניה מחשיב העברה ברשות כתוצאה קיימת, משא"כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד"א הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד"א להחשיב היותו חוץ לד"א כחלק מתוצאה דתוך ד"א, אבל רבא דאיירי אמעשה הנחה, אין זה גדר תוצאה דהמעשה, אלא גדר המעשה עצמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח ברשות אחרת מועיל, דהנחה היא ביחס למקום.

(ויש לבאר דאף לרבא דסבר אגד גוף לאו שמיה אגד יש לפטור בפשט ידו תוך ג' ונטלו מתוכה, אי לאו דאמרינן דידו חשובה כמקום ד', דכיון שאינה חשוב מקום לגבי הנחה הרי שלא נגמרה הנחת החפץ, וכמו מי שזורק ד"א תוך ג' שאין לפוטרו משום שחשוב כנח (ולעיל אמרנו דאף במעביר הדין כן, והעבירה דרך עליה הוא בדווקא), וזה ביאור מה דלא דחה רבא אוקימתא דתוך ג', משום שיש לחייב פשט העני את ידו דאגד יד לאו שמיה אגד, כי אין זה אלא בהצטרף דין דידו של אדם חשובה וכו'.)

סימן ד

המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים

מוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו - שלושת דימויי ר' יוחנן הנדחים וקושיות תוס' עליהם

גמ' שבת (ה:) ת"ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ובן עזאי פוטר. בשלמא בן עזאי קסבר מהלך כעומד דמי אלא רבנן נהי נמי דקסברי מהלך לאו כעומד דמי היכא אשכחנא כה"ג דחייב. א"ר ספרא א"ר אמי א"ר יוחנן מידי דהוה אמעביר חפץ ברה"ר התם לאו אע"ג דכמה דנקיט ליה ואזיל פטור כי מנח לי' חייב ה"נ ל"ש. מי דמי התם כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא הכא אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא. אלא מידי דהוה אמעביר חפץ מתחלת ד' לסוף ד' התם לאו אע"ג דאי מנח ליה בתוך ד' אמות פטור כי מנח ליה בסוף ד' אמות חייב ה"נ ל"ש. מי דמי התם לגבי דהאי גברא מקום פטור הוא לכ"ע מקום חיוב הוא הכא לכ"ע מקום פטור הוא. אלא מידי דהוה אמוציא מרה"י לרה"ר דרך צדי רה"ר התם לאו אע"ג דאי מנח ליה אצדי רה"ר פטור וכי מנח ליה ברה"ר חייב ה"נ ל"ש. מתקיף לה רב פפא הניחא לרבנן דאמרי צדי רה"ר לאו כרה"ר דמי אלא לר' אליעזר דאמר צדי רה"ר כרה"ר דמי מאי איכא למימר. א"ל רב אחא בריה דרב איקא אימור דשמעת לר"א דאמר צדי רה"ר כרה"ר דמי היכא דליכא חיפופי אבל היכא דאיכא חיפופי מי שמעת ליה. הלכך להא דמיא. א"ר יוחנן ומודה בן עזאי בזורק. תניא נמי הכי המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב אחד המוציא ואחד המכניס ואחד הזורק ואחד המושיט בן עזאי אומר המוציא והמכניס פטור המושיט והזורק חייב. ע"כ.

ובתוס' הקשו מאי בשלמא שייך הכא הא לא מחייב כלל, ועוד הקשו מאי דנקט במעביר ברה"ר יותר מכל מוציא דלא חייב עד שיניח, ועוד הקשו אתירוצא דהוה מקום חיוב, והא במעביר חייב אפילו ביותר מי', ותירצו דאיירי אקרקע. והקשו עוד אתירוצא דצידי רה"ר מאי פשיטא ליה הא יותר מהא דליהווי ראיה. וע"ש.

הצ"ב בסוגיית המוציא דרך סטיו - דימויי ר' יוחנן וקושיית רב פפא מדעת ר' אליעזר

והנה סוגיא זו צריכה תלמוד מכמה פנים. הנה דימוי קמא דמעביר חפץ ברה"ר אמרוהו משמיה דר"י, ויש להסתפק בהא דשקו"ט מיד דהוי וכו' מי דמי וכו', אי הוה אוקימתא בהא דאמר ר' יוחנן, או דאיהו אמר מידי דהמעביר ונדחתה.

והא דאמרו מנקיט ואזיל צ"ב גדרו, ואמאי אזלינן בתר מה דאי מנח ליה, וביותר במה שאמרו דלכ"ע הוה מקום חיוב, ואמאי יהיה זה תלוי בכ"ע, ועוד דכ"ע איירי בהעברה ד"א אחרים, ולמה ניזל בתרייהו.

עוד צ"ב מה דהקשו מר' אליעזר דסבר צידי רה"ר כרה"ר, ומאי קושיא ארבנן, ואף ר' אליעזר הרי לא פליג משום הא, ואפשר דהוא נמי ס"ל. ואף לתוס' דכתבו דמסתמא הכי הוה במשכן, היינו, צידי בתים מה יועיל דמודה ר"א בחיפופי, כיון דלא הוה במשכן חיפופי (וברשב"א כתב דהיינו דאמרן כי אכן היו במשכן חיפופי, וברש"י דכתב דהוא משום שמירת כתלים לא משמע כן, ובכלל לא משמע מהרש"י דהיינו דילפינן), וכן מה דאמרו התוס' דב"ע מודה דאכן הוה במשכן ואעפ"כ פטר, משום דעומד כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת אפסוקי רשותא פחות סיבה לפטור מעומד כמהלך, ועוד דרהיטת הסוגיא דילפי מצידי כמו שרצו למילף

ממעביר ואמרו הילכך להא דמיא, ולתוס' אין זה דימוי אלא הוא הוא.

ועוד צ"ב סברת תוס' דהבבלי לא ס"ל דב"ע פוטר בהעברה אף אי מהלך כעומד (והביאו דכן לר"ע בקלוטה כמי שהונחה דמחייב, אי זרק ד"א חייב (ובמעביר לא מיבעי ליה כדכתבן לעיל דביד אדם לא אמרינן), וקשה דלכאורה הוא גמ' מפורשת דר' יהודה מחייב אחת משום מוציא ואחת משום מעביר וס"ל קלוטה כמי שהונחה, ולא חלקו בזה רבה ורב יוסף אלא משום תולדה במקום אב, וצ"ע למה לא הביאו גמ' זו), וכתבו דזה משום דד"א הילכתא גמירא לה, ואעפ"כ כתבו דיש להסתפק בעמד לפוש, ולא נתבאר גדרו, ועוד דאם משום הילכתא היא מהו דמדמינן דרך סטיו למעביר מסוף ד' לתחילת ד' לרבנן, אחר שאפילו לב"ע דחשיב עומד חייב בזה.

ובעיקר קושיא דגמ' אדעת חכ' דהיכא אשכחנא כה"ג דחייב, צ"ב, מה דפשיטא ליה לגמ' דאין לומר דזה מעיקר גדרי הוצאה. וברש"י כתב דקושיית הגמ' הוא משום דמיפסקא רשותא, וקשה א"כ מאי דמדמינן למוציא דרך צידי רה"ר, שעדיין יש לחלק דצידי רשות הרבים אינם כרמלית, משום דהוה רשותא לנפשיה (כמו בסטיו דהוא גבוה ג' ורחב ד"א), אלא משום דלא הוה רה"ר דלא דרסי בה רבים, ולא הוי רה"י דלית ליה מחיצות, אבל סטיו דהוה רשותא לנפשיה, יש לומר דהוה מיפסקא רשותא ביותר.

ועוד קשה באתקפתא דרב פפא דלר"א צידי רה"ר כרשות הרבים, מאי קושיא היא זאת, דהא לא פליג ר' אליעזר אלא בדין דצידי רה"ר, ויתכן דאף איהו מודה דלו יהי דלא הוי כרה"ר חייב במעביר דרכו, ואין זה דרך להקשות, ועוד קשה לי מה דעשו דימוי דמעביר מתחילת וכו' כדימוי חדש, אחר דבכלל מאתים מנה, וכל מעביר יותר מד"א הרי הוא מעביר בתוך ד"א ואי מנח ליה פטור, וברש"י עוד דקדק לומר במצומצמות, ומשמע דלא סגי בלא הא. וצ"ב דבריו הק'.

ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא

חסרון מיפסקא רשותא בדרך סטיו - שלושה חסרונות בין מעביר בהדיא למעביר דרך כרמלית

ובאמת שיש לבאר מה חסרון איכא בהא דמיפסקא רשותא ולישנא דגמ' היא, דאף אי נימא דמהלך לאו כעומד היכא אשכחנא כה"ג, והיינו, דאף אי לאו כעומד הוא, שיש גדר הנחה במקום הילוכו, הרי הילוך עצמו דהוא מעשה ההוצאה נעשה דרך רשות פטור, ואולי לא חייבה תורה אלא במוציא להדיא מרה"י לרה"ר, ואמרו בגמ' שיש למצוא בזה שלושה חסרונות, אחד, דבעת שעובר בסטיו ומנקיט לחפץ אזיל בפטור, והשני, דאי מנח ליה בסטיו פטור, והשלישי דלכ"ע הוה מקום פטור, ואלו שלושה הבדלים שיש למצוא בין מעביר בהדיא למעביר דרך סטיו ביחס למעשה הוצאה, ויש בהם כדי להפסיק את מעשה ההוצאה דבעינן דליהווי המשך אחד.

יסוד הצורך בהמשכיות מעשה הוצאה - שינוי מקום החפץ כמעבר רציף מעקירה להנחה בלא עמידה

והנה במה דמשמע דבעינן שיהיה מעשה ההוצאה המשך אחד בלא הפסק, יש לבאר שהרי מעשה ההוצאה הוא מעשה במקום החפץ, ובזה הוא ודאי חלוק שבתחילת המעשה היה מקום חפץ ברה"י ובסופו הוא ברה"ר, והרי אין היות החפץ ברשות זו המשך אחד עם היותו ברשות שניה ביחס למקום החפץ, ולא יהיה המעשה המשך אחד אלא ביחס לשינוי עצמו, היינו, המעבר מרשות לרשות, וכאמור תחילת המעשה דמקום החפץ הקודם הוא בעקירתו משם וסופו הוא בהנחתו, וזה ודאי חשוב הפסקת המעשה, אלא דבהילוך לרבנן כל שלא עמד לפוש חשובה הנחה דעקירה ראשונה, וליכא חסרון במה דמיפסקא רשותא.

הפסק רשות ביחס לתוצאת המעשה - שלילת חיוב ההנחה מחמת הפסק רשות ולא ביטול עקירה

וביאור דבר זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, וע"כ לא יהיה חסרון במה שמיפסקא רשותא, דאין עקירה צריכה מקום כלל, ואחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זו, וכיון שלא הונח אלא ברשות שניה (דלאו עומד דמי), הרי עקירה והנחה באופן המחייב, ושלושת הגדרים האמורים אינם משום שיש במיפסקא רשותא להגדיר את סיום המעשה (דאין לך מיפסקא רשותא יותר מיוצא ונכנס, ואעפ"כ חשיב הנחתו אעקירה ראשונה), אלא במה דאף אי נימא דהוה הנחה דעקירה ראשונה אין לחייבו אהנחה זו, והיינו, שאין הנחה דעקירה זו מחייבת אחר דמיפסקא רשותא (וזה משמעות הפוכה לדין שנים שעשאוה, דשם אף שהעוקר הניח ביד חבירו וכו' לגבי מעשה הוצאה חשובה כמלאכה הנעשית בבת אחת כיון שהיא מלאכה אחת, וכאן אף שהמעשה אחד הוא אינו חשוב מלאכה אחר דמיפסקא רשותא).

שלילת מיפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

והנה בפשטות אין גדר מיפסקא רשותא משום דיני רשויות, היינו, דלא חשיבא רשויות כמקום

חפץ להחשיב מעבר שביניהם אלא אם יהיו צמודות, שהרי אין רה"י חשובה משום רה"ר שלידה וכן להיפך, אלא זהו גדר במעשה העברה מרשות לרשות, ואי ליכא ריעותא במעשה העברה לא בעינן שיהיו הרשויות ללא הפסק (ואין לך הפסק גדול ממחיצה).

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' לפי גדר הפסק - דימוי למעביר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק כוונת הנחה

ולפי האמור יש לנו לברר מהלך הגמ'. ותחילה דנו במה דמנקיט לחפץ ואזיל בפטור, וביאורו שהיה לומר שאין הליכתו בלא הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיר העברה בין שתי מקומות אלו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשויות, ויהיה גדר העברה במה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, ואין הליכתו מועלת אלא לצרף שתי מצבים אלו להיות מעשה הוצאה דשינוי מקום, אבל במוציא דרך סטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה שאינה בשתי רשויות אלו, אין הליכתו שם אף שהיא לרשות שניה חשובה הליכה דהעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א אינה למצב המחייב, ואעפ"כ כאשר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהוציאו להיכן שהונח, ואין ההליכה דביני וביני מפסיקה, וא"כ גם במוציא דרך סטיו י"ל כן, כי אף שמוציא מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מצב המחייב כשיניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שדעתו להניח ברה"ר נחשב שהוציא מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

דחיית דימוי מעביר ברה"ר לסוגיין - חילוק בין מקום חיוב לחובת שמירת מעמד עקור בסטיו

ודחו דלא דמי כי במעביר ברה"ר כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא, אבל במוציא דרך סטיו אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, וביאורו, שאכן יש להוכיח ממעביר ברה"ר שאין הליכה עצמה מפסקת, אבל עדיין יש לומר שתהיה נשיאתו את החפץ בסטיו מפסקת. והיינו, שאמנם יש בהליכתו גדר המשך אחד, אבל יש לומר שאין מועלת הליכתו אלא ביחס למה שאין מקום שהולך בו חשוב כיוצא אליו, וביחס להחשיבו כמוציא לרה"ר ולא כמוציא לסטיו, אבל יש גדר הפסק בעצם מה שנמצא בסטיו.

ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כעקור הוא לשני פנים, לגבי מקום שממנו נעקר, ולגבי מקום שעתיד לנוח, והיינו, שאף שעקירה עצמה כאמור אינה גדר במקום, אבל מצב החפץ כעקור הוא אכן ביחס למקום, ואמנם לגבי מקום שממנו נעקר הרי נעקר כבר ממקום חיוב, וזה גדר שכבר אינו במקום ההוא ונסתיים בעקירה, וכאמור אין הליכה מפסיקה, אבל לגבי מקום שעתיד להניחו שם, הרי מקום זה הוא ביחס לשאר מקומות, היינו, שמניחו כאן ולא כאן, וזה גדר שאין החפץ נח אלא במקום זה, ועד שמניחו הרי הוא עקור משאר מקומות, וזה הגדר בעינן שיהיה לכל אורך מעשה העברה, היינו, שמירת החפץ במצב עקור וביחס למקום שאפשר שיונח, שבכל מקום שעובר בו יש גדר שהוא עקור ואינו מונח במקום זה (וכמו שביארנו בהעבירה דרך עליה, שדי במה שהוא עקור ממקומה לחייבו) ומימלא יהיה גדר ביחס להנחה דעקירה הן מה שאין החפץ מונח כאן, והן לגבי שמה שהוא הונח לבסוף שהונח ממקום ראשון ולא שאר מקומות שבינתיים, וזה גדר המשכיות שיש לכל אורך המעבר, ובזה שייך שיהיה מיפסקא רשותא. וזה אין להוכיח כדלעיל ממעביר ברה"ר, דהתם כל מקום שיניח הוא מקום חיוב, ויש לומר שכבר חשוב שהגיע למקום, ומה דבעינן שיונח ממש הוא מדיני הנחה ולא מדיני רשויות, והעברה נסתיימה בסוף ד"א, אבל הכא אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, ומיפסקא רשותא.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ד' לסוף ד', שהרי אם יניח באמצע ד' פטור, וודאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוציא דרך סטיו אף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ שם הפסק אם הניחו ברה"ר, וחשוב כמוציא מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

דחיית דימוי מעביר ד' אמות - חילוק בין מקום פטור לגביו למקום פטור לכו"ע

ודחו דלא דמי כי במעביר מתחילת ד' לסוף ד', אמנם להההוא גברא חשוב כמקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, משא"כ בסטיו דלכ"ע הוי מקום פטור, וביאורו, שאכן יש להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, אבל עדיין יש לומר שזה אינו אלא במה שהוא תלוי במעשה שלו, וכמו במעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ לד' ופטור תוך ד' הוא משום שנטלו מתחילת ד' אלו, ואין חייב אלא בהעברת ד"א שלימות, אבל אם

יטלהו חוץ לד' ויניחהו כאן בהשלמת ד' היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא ביחס למעשה העברה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, אבל במוציא דרך סטיו שאין רה"י ורה"ר ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות הסטיו מקום פטור ביחס למעשה שלו אלא לכ"ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו כהעברה מרה"י לרה"ר הרי מיפסקא רשותא.

וביאור הדבר הוא שאמנם ביחס למעשה שלו, היינו, נשיאתו ונטילתו בהילוכו יש לומר דלא יהיה זה הפסק, אבל במה שנחשב העברה מרה"י לרה"ר, יש לומר שאין נחשב העברה אלא במה שהיה החפץ ברשות זו ועתה הוא ברשות זו בלא הפסק, וזה אינו גדר ביחס למעשה שלו, כמו ביחס להנחה או הליכה שהיא מעשה שלו, אלא עצם זה שהחפץ עובר דרך רשות פטור הוי הפסק, והיכא אשכחנא כהאי גוונא.

ווזה הוכיחו מהמוציא דרך צידי רשות הרבים דאע"ג דאי מנח ליה אצידי רה"ר פטור, וכי מנח ליה ברה"ר חייב, ואין מה שהחפץ עובר דרך מקום פטור חסרון בהעברה, כן הדבר הזה.

ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים

והנה לעיל נסתפקנו אי דחו לדר"י דאמר מידי דהמעביר, ולרהיטת הדברים דאכן נדחו צ"ב מאי קסבר. וכן דא"כ צריך ביאור בחילוק שיש בין דימוי שדימה ר' יוחנן לשאר דימויים, דאיהו איירי בהא דאין הילוכא דביני וביני מיפסק, ושאר דימויים איירי באי מנח ליה, ויש לשמוע דלא בעי ר' יוחנן לדימויי למעביר מתחילת וכו'.

יישוב קושיית תוס' מכל מוציא - דימוי ר"י בהפסק מעשה העושה ושאר דימויים בהפסק מקום

ונראה בהקדם ביאור זה שהנה נתקשו התוס' אמאי לא דימו לכל מוציא מרה"ר לרה"י דלא מחייב עד שיניח, וכבר רמזנו לעיל לתרץ דמהא דכל מוציא פטור עד שיעשה הנחה אין ראיה לדרך סטיו, דאין קושיית הגמ' היכא אשכחנא משום שאין חייב דרך סטיו עד שיצא לרה"ר ויניח, ואיכא הפסק בין העברה להנחה, אלא משום דבדרך סטיו איכא הפסק בהעברה עצמה, שאין העברתו דרך סטיו חלק מהעברה מרה"י לרה"ר, ונראה דע"כ מיאן ר' יוחנן בדימוי דמעביר מתחילת וכו', דכיון שמעשה זה הוא גופא העברה, ודאי אין זה הפסק במעשה העברה, וליכא לאוכחי מינה, אבל דימוי דהמעביר יותר מד"א הרי זה הפסק.

ונראה לומר עפי"ז, היינו, דיש חלוק בין דימוי דר' יוחנן לשאר דימויים, דאף למסקנא, היינו, אחר דמדמי למוציא דרך צידי רה"ר, בעינן להא דר' יוחנן, כיון דאיהו איירי בהפסק במעשה העברה ומצד העושה, ושאר דימויים איירי בהפסק מקום ומצד החפץ.

ביאור דימוי ר' יוחנן במעביר - מעשה העברה מתאחד ממעשה האדם בלא תלות ברשויות

וביתר ביאור בהקדם ביאור קושיית הגמ' דאי מנח ליה מקום חיוב הוא וכו', וכבר התבאר לעיל למה יהיה תלוי באי מנח אף דאיהו לא מנח, ושהוא גדר ביחס למה שיש בנשיאתו סיבת טילטול ומניעת הנחה. ואם כנים הדברים דלעיל בביאור קושיית היכא אשכחנא, צ"ב מה שהקשו כן אדר' יוחנן.

והנראה לומר דעיקר דימוי ר' יוחנן למעביר הוא, לומר שאין מעשה העברה כגדרי עקירה והנחה, ואף שהנחה תלויה בעקירה ראשונה, אין העברה, היינו, הגעה לרשות שניה, תלויה ביציאת רשות ראשונה, וגדרם המאוחד נובע רק ממעשה האדם.

וע"כ כל שנעשה המעשה באחת בגדרי מעשה דאדם, חשובים בגדר אחד לגבי הוצאה, וליכא הפסק, ובאמת אין יציאת החפץ מרשות שהיה בה והיותו עתה ברשות שניה גדר אחד, והיינו, שאין חשיבות יציאה נובעת משום דהוה יציאה לרשות שניה, וכן לגבי הכנסה שאין חשיבותה משום שהיא כניסה מרשות שניה, והם גדרים נפרדים, ומשמעותם כדבר אחד, הוא ביחס למעשה דאדם, וכנ"ל.

ראיית ר' יוחנן ממעביר יותר מד' - העברה ברה"ר תלויה במקום ואינה צריכה המשכיות ברשות

וע"כ אייתי ר"י ראיה מחיוב בהמעביר יותר מד"א, ובהקדם שאין העברה דרה"ר חשובה העברה אלא אחר הנחה, וא"כ הוה העברת ד"א כיציאת רשות בלא הגעת שניה, וכיון דחזינן שאף שחיובו תלוי בהנחתו, וא"כ אין אנטילתו גדר דמעשה דחיוב אלא מעשה דפטור, וכמה שיטול את החפץ וילך אף אחר שהעביר ד"א לא חשיב הפסקה, אף הכא וכו'.

ויתבאר מה דלא הביא ראיה מכל מוציא שאין חייב עד שיניח, דהתם כיון ששם הוצאה הוא דיליה הוא מחמת שינוי הרשות, ובאיזה מקום שיניח הרי כל המקומות הוו חד רשות, ליכא נפק"מ באיזה מקום הניח, ויש לומר דהנחתו היא הנחת

הרשות וסיום דיציאת רשות קודמת והכנסתו, וליכא הפסק, אבל בהעברה ברה"ר שאין הוצאתו גדר ברשות, שהרי העברתו כולה באותה הרשות, ושם הוצאה שיש בהעברתו היא במקום הרשות, ומה שיש במהות דרה"ר ליחלק למקומות (ולא הוי כולה כד"א), א"כ אין מקום העברה דח"א כמקום העברה דד"א.ויש להביא ראיה דלא בעינן שתהיה ההנחה במשמעות הגעתה למקום, המשך אחד עם יציאתה ממקום קודם.

ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

ומעתה יש לבאר מהלך הגמ' ביתר ביאור. ויתבאר הא דדחו לדימוי דר"י כך, דאמנם אכן יש להוכיח דלא בעינן שתהיה הנחתו במשמעות הגעת מקום המשך אחד עם יציאת מקום קודם, אבל עדיין יש להקשות דעכ"פ בעינן שתהיה יציאת המקום למקום חיוב, כי יש לומר דאין יציאת מקום חשובה אלא ביציאה למקום חיוב (ולהגדיר משמעות שינוי ולא איבוד דמקום קודם), וע"כ במעביר דכל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא חשובה יציאתו (ואף דלא נסתיימה העברה, שזה חשיבות דיציאה לבד, אלא שהיא נחשבת מחמת מקום שאליו יוצאת), אבל במוציא דרך סטיו אין יציאת רה"י חשובה, שהרי אם יניח בסטיו מקום פטור הוא, ולא חשיבא אלא כשיעבור הסטיו ויכנס ברה"ר, וא"כ בעינן שיהיה היציאה המשך אחד עם הגעה לרשות חיוב וליכא, דמיפסקא רשותא כאמור, ואין להוכיח ממעביר דיציאתו חשובה מיד כשיצא מד"א, דכל היכא שיניח מקום חיוב הוא (וזה כמו שאמרנו במוציא ביחס לחשיבות יציאה לבד).

דחיית דימוי ר' יוחנן בגמרא - יציאת מקום נחשבת רק למקום חיוב ובסטיו מיפסקא רשותא

וע"כ לא סגי ליה להביא ראיה מאי מנח תוך ד' דאיכא במעביר יותר מד', דאית לן למימר דלא חשובה יציאה אלא בסוף ד"א, והילוך דתוך ד' הוא הילוך דיציאה, וודאי לא מיפסיק (וכמו במוציא להדיא, דאין הילוך דרה"י מעקירה עד שיצא חשוב הפסק, דזה הילוך דיציאה), משא"כ בהילוך דסטיו שכבר נגמרה יציאת רה"י כו',

אבל ממעביר ד"א מצומצמות ומנח ליה בסוף ד"א, הרי לא נסתיימה העברה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחשובה יציאה דעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"א מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"א חייב, והליכת ד"א לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום ששם העברה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, וא"כ אף במעביר יותר מד"א כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך דמנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה אמוציא דרך סטיו.

ראיה ממעביר די אמות מצומצמות - העברה הכלולה מיציאה והגעה מעשה אחד של האדם

ודחו משום דלהאי גברא מקום פטור לכ"ע מקום חיוב, משא"כ סטיו דלכ"ע מקום פטור הוא. ובחינת משמעות הדברים הוא בהגדרת מקום העברה עצמה, ומה שאינו תלוי במעשה שלו, וזהו גדר חדש. ר"ל שעד עתה דיבר בהפסק מעשה ובהפסק מקום חיוב הנוגע למעשה, ועתה מדבר בגדר הפסק דמקום העברה, היינו, מה שחשובים שתי המקומות כאחד, שהרי אין העברה אלא בשני מקומות חיוב ובעקירה מכאן והנחה כאן והגדרה אחת שיש להם להיחשב מקומות חיוב, וגם בזה שייך הפסק, והיינו, שהרי המעביר ד"א אף שהעברתו היא ממקום למקום, אבל שתי המקומות הם מקומות רה"ר, ואף כשאין חייב אלא במעביר ד"א ואי מנח בתוך פָּטוּר, אין זה משום שמקום דתוך ד' אינו רה"ר ואינו מקום חיוב, וודאי הוא מקום חיוב, ואין למצוא גדר פטור אלא דלגבי מעשה העברה זה, ובמה שחשיב העברה ד"א כדבר אחד.

דחיית ראיית מעביר די אמות - אחדות שני המקומות קודמת למעשה ואינה מוגדרת על ידו

וע"כ אין להביא ראיה מזה שהחפץ עובר במקום פטור, שאין העברת ד"א חלוקה, ובמה שהיא חלוקה אין זה חשוב מקום פטור, שהרי אם יטול החפץ ד"א ויניחהו כאן יתחייב, וא"כ יש לומר שאין במעשה שלו להגדיר היות החפץ בכמה מקומות כמשמעות אחת של העברה אלא במה שחשוב החפץ כעובר במקום ולא ביחס להיותו במקום, ויש בהעברה גם גדר מה שהוא נמצא כאחת בכל המקומות, וזה גדר קודם למעשה (שהרי אינו נמצא באחת בכל המקומות), ואינו מוגדר ע"י המעשה שלו.

וא"כ יש לומר דלא מהני מעשה דיליה בהיות החפץ בשתי המקומות כהוצאה, אלא כשהוא מעביר במקומות החשובים להיות כך מלכתחילה, ובמעביר ד"א ברה"ר כיון שאין חשוב העברה אלא ביחס למעשה דיליה, שנטלו מכאן והניחו כאן, יש במעשה אחד דאדם להגדיר ד"א, ואין חסרון באי מנח בתוך שהרי אין תוך מקום פטור אלא לגביו, אבל סטיו חשוב כמקום פטור בכל אופן. וע"כ אין לומר בזה שקודם שהוציא יש משמעות

הוצאה דרך סטיו, וא"כ הרי בעי שיהיה חשיבות ההוצאה משום קצוותיה, והליכת סטיו הוי הפסק בזה, שיש לומר שאין משמעות הוצאה אלא ברה"י הצמודה לרה"ר, ויהיה גדר זה גם ברה"ר וגם ברה"י, וכל הפסק שאינו מחמת ההבדל שיש בין הרשויות חשוב כהפסק, וכאילו נאמר שיש בכל רשות משמעות שהיא מחוברת לרשות שניה, ויהיה גדר בעצם הרשות שהיא מקום הוצאה של רשות שניה.

ראיה אחרונה מצידי רשות הרבים - אין הוצאה צריכה חיבור מוקדם בין רה"י לרה"ר

וזה הוכיחו דלא כן מהמוציא דרך צידי רשות הרבים, ואין זה כמו סטיו, שאין גדר צידי רשות הרבים כרשות נפרדת, אלא הם כחלק מרה"ר, ואמנם אין להוכיח מזה על סטיו שהרי אין זה רשות לעצמה, ויש לומר שדווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הוצאה מרה"י לרה"ר חשובה כן מחמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, וכשהניח ברה"ר שלידו חייב. ואם אין דין שיהיה ההוצאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"א ברה"ר (ומקום דרה"ר כמו רשויות), וקא חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך דכרמלית.

וזה ביאור מה דתלו זה במח' ר"א וחכ' בצידי רה"ר, היינו, דכיון דסבר ר"א דצידי רה"ר כרה"ר, הרי עדיין יש לומר דבעינן שיהיה ההוצאה מוגדרת בחיבור הרשויות, ואזה אמרו דלא אמר ר"א דהוי כרה"ר אלא בדליכא חיפופי, אבל בדאיכא חיפופי מי שמעת ליה, והיינו, שאין הכוונה דסבר דהוי כרמלית, ואפשר דהוא סבר דהוי כרה"ר, אבל באיכא חיפופי פשוט שאין זה חשוב כהמשך אחד דרה"ר, ועדיין יש להוכיח.

ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו

בגדר מה שאין בהילוך בכרמלית חסרון - שלושה פנים במעשה, מעשה האדם, החפץ, והרשויות

והנה נתחדש לנו בזה שאף שחלק ממעשה ההוצאה היתה נשיאת החפץ ברשות פטור, כיון שאין היות החפץ עובר במקום כמונח בו (אי לאו דמהלך כעומד), אין בזה חסרון בהגדרת המעשה כהוצאה מרשות לרשות.

ויש לנו לדון בזה משלושה פנים הכלולים במעשה הוצאה, האחד, במעשה דאדם, שיחשב מוציא בהוצאה זו. השני, בחפץ, דיחשב שנשתנה מקומו באופן האסור, היינו, יציאה. והשלישי, ברשויות, דיחשב ההוצאה מרשות לרשות.

והקל תחילה דהנה ברשויות לעצמם לכאורה שפיר דמי, שהרי איך שיהיה רשויות נפרדות הן, ואין רה"י חשובה כמקור יציאה משום רה"ר דאיתא בהדה, וכן בהיפך. וכן במקום חפץ נמי אין בזה חסרון, דעיקר מה שנעשה בחפץ הוא השינוי מקום, וכיון דלא נח ונעקר מרה"י והונח ברה"ר שפיר דמי, ולית לן למידן ביה אלא משום משום מעשה דאדם, שיחשב מוציא בהוצאה זו, ולריבוי חלקי המעשה ודקות גדרם נפרט מה שכבר ביארנו בלשון אחר.

והנה גדר זה המעשה כלול מדיני מעשה כלליים, מדיני רשויות, ומדיני מקום חפץ, דהא לא חשיב מעשה כהוצאה (היינו, במובן שנחשב כמלאכה) אלא בחפץ ובמרשות לרשות.

בסברא דהוצאה דרך כרמלית פטורה - שם הוצאה תלוי ביחס ישיר דפנים וחוץ ברשויות

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהוצאה זה משום שהוא הוציא חפץ מרשות לרשות) יש לומר דכיון שהוא דרך כרמלית אין זה הוצאה, דכיון שעיקר שם הוצאה הוא בשינוי מהכא להתם אין זה שייך בהדרגה, וכמו מה שמשמע בשם הוצאה והכנסה, היינו, שאין שם הוצאה שינוי מקום חפץ כל דהוא, ומה דלא מחייב אלא מרה"י לרה"ר הוא משום דלא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע דהוא דווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא דיש משמעות אחידה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ באיזה משמעות ועדיין יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהוצאה מרה"י לרה"ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמצא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הוצאת חפץ הוא בגדר זה.

ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל

הפסק כרמלית כביטול שם הוצאה - ביטול מקום פנים וחידוש מקום חוץ כבורר ע"י פיזור

וע"כ אם זה נעשה דרך מקום אחר הרי שאין כאן מעשה הוצאה, ואף שעתה החפץ נמצא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, אין זה נחשב שהעושה עשה הוצאה במשמעות הרשויות, אלא הרי

זה כביטול מקום פנים, וחידוש מקום חוץ (וכמו שמצאנו בבורר, דמי ששדא כלכלה דפירי ואחר כך לקח האוכל מהמפוזר, שאף שהיתה תערובת, ואף שלבסוף יש דבר ברור, אין זה נחשב בורר שהוא מעשה מתערובת לדבר ברור). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, אין מעשה זה חשוב הוצאה דרשויות.

הפסק כרמלית כביטול חשיבות יציאה - המעשה אינו מוגדר כהוצאה כשהנחתו שם היתה פוטרת

ואף אי נימא דחשיב מעשה הוצאה, ואף שהוא דרך כרמלית משום שסוף סוף החפץ עבר מהכא להתם (וכיון שאין כרמלית רשות ממין אלו הרשויות, ואין בה משמעות הוצאה והכנסה), עכ"פ היה לפטור משום ליתא דחפץ, היינו, דכיון שאין נחשב כמוציא אלא משום יציאה דחפץ, אף שלא נח, ולא נחלק מעשהו משום הא, אבל גם אין להחשיב מחמתו את המעשה כהוצאה, דכיון שאם היה מניח החפץ במקום זה לא היה יציאה דחפץ, הרי שאין מעשה שנעשה בחפץ יכול להגדיר את המעשה עצמו כהוצאה.

הפסק כרמלית כחילוק כוחות במעשה - חידוש הכח בכל עת מונע הגדרה למפרע של הקודם

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיר את המעשה שנעשה בחפץ כיציאה, ואין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכדלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה האחיד יגדיר יציאה דחפץ, דכיון שמעשה זה נעשה בחידוש כוחו בכל עת, ואין היציאה מרשות לרשות בכוח אחד, אין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיציאה, שהרי כוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה ראויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיר כוח שלפניו למפרע.

הפסק כרמלית כביטול אחדות המעשה - הפסק הכח הארוך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ואף אם נאמר דאין זה כמה כוחות, אלא הכל חשיב ככוח אחד ארוך (להגדיר יציאה בחפץ והוצאה ברשויות), יש לפקפק בזה, דכיון שכוח ארוך זה מופסק במעבר ברשות שאין בה משמעות הוצאה כאמור, אין במעשה שנעשה ביחס לרשויות להיות מוגדר כהוצאה, דכיון שאין הכוח מסתיים אלא באחריתו, הרי שמהלך המעשה עצמו הוא בזה אחר זה, ואין זה בלא זה, והוא מהלך מרשות היחיד לכרמלית ומכרמלית לרשות היחיד ומנין שזה חשוב הוצאה.

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

חילוק הוצאה כשינוי רשות מהעברה - שיטת בן עזאי וקי' אחכ' מסטיו כרשות מפסקת

ומעתה יבוארו גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה דין הוצאה שונה מהעברה דהוה באותה רשות, ודלא הוה מעשה השינוי אלא ביחס למקום החפץ, דהוצאה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדר המעשה מוגדר ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, וחשיבותה בהם.

ובאמת שהיה לומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הוצאה, וע"כ אין הילוך ללא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, דכיון שעזב רשות בהכרח שנעקר לגמרי מממקום שהיה לו בה, ואין לך דבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק דרש"י ונמצא נעקר מרה"י ומונח בסטיו ועוקר מסטיו ומניח ברה"ר), וא"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי אפילו שנעשה הכל במעשה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לדעת חכ' צ"ב, דאף אמנם דסברי דמהלך לאו כעומד דמי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרשות, אך עדיין יקשה שאין איסור הוצאה ממקום למקום, אלא מרשות לרשות, ואף שהוציא החפץ ממקום רה"י למקום רה"ר בלא הפסק מקום אחר, אבל הרי איתא להפסק דרשות אחרת (במובנה השלילי, שאין זה מרשות לרשות בבת אחת), ואין איסור אלא בהוצאה מרשות לרשות, ולא ממקום למקום.

המשך ביאור מהלך סוגיית הגמרא - ראיות ממעביר ברה"ר ומצידי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הביאו ראיה ממעביר ברה"ר דכל כמה דנקיט לה ואזיל פטור וכי מנח לה חייב, היינו, דהרי העברה כולה ברשות אחת, ובהכרח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגדיר גם רשות, וחזינן שאף שיש בד"א חדשים ברה"ר גדר רשות חדשה, אין אנו אומרים שבטל כוח מקום החפץ, ובע"כ נחשב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למנוע הנחת מקום ברשות, והרי זה כמי שאין לה רשות, ועתה שמניחה אין אנו אומרים שהילוך שאינו ברשות מפסיק ולא יחשב כמרה"ר לרה"ר.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך שלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי

של הפסקה, ואכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יתר ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, וא"כ אמנם איכא הפסק, אבל גדר החפץ כעובר מגדיר את המעשה כאחד, וכאמור, ואין ראיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, משא"כ בסטיו שהרי אם יונח החפץ יפטר. וא"כ אין הגדרת המעשה כמרשות לרשות, אלא לבעבור המעשה, והמעשה חלוק כאמור, ובעינן להאי חידוש, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא ראיה ממעביר ד"א שאם יניח בו יפטר, ושאין לומר בזה המשכיות משום גדר החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהכרח שהוא משום מקום החפץ, ובלי שייכות לרשות. ודחו ששם אף דלדידה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, וא"כ כל הד"א חשוב כרשות אחת, ואין מזה ראיה להמשכיות מקום החפץ אחר שיצא מרשות, שהרי הוא עדיין ברשות הקודמת, וכיון שהגיע מעבר לד"א, כבר יש גדר העברה בחפץ, ויש להתחייב משום הא.

והביאו ראיה מצידי רשות הרבים, ואירי שלא הניח רגלו שם (דא"כ מאי אולמיה האי מהאי), וחזינן שאין בעזיבת הרשות הכרח לביטול מקום החפץ הקודם, ואף שכאן כן הולך ברשות, הרי חזינן ממעביר ד"א שאין בזה חסרון (וכיון דידעינן דאיתא להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה במקום חיוב), ואף שכאן הולך ברשות אחרת, הרי חזינן ממעביר הרבה אמות ברשות הרבים שאין בהילוך הפסקה (וכיון דידעינן דאיתא להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה בבגדר יציאה כנ"ל (ובזה יש לחלק בין חיפופי לחיפופי דהקשו בתוס', דאף אי נימא דפליג, אבל אין זה משום דחשיבא ליה רשות אחת עם שלצידה, וא"כ הרי רשות אחרת, ואף איהו לא אמר אלא דמחייב במניח בה, אבל במניח ברה"ר שלצידה חייב משום איהי)).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

חקירה בהונח ממש החפץ בסטיו - חלוקת המעשה לשניים או ביטול שם הוצאה מכל המעשה

והנה בהקדם כל הנ"ל יש לחקור בהונח ממש מהו החסרון, אם הוא משום חלוקת המעשה, שכיון שהונח במקום פטור נגמר המעשה הראשון, ועתה הוא מעשה חדש, ולא היתה הוצאה מרשות מרשות לרשות באיזה משני מעשים אלו. או דילמא כיון שדעתו להעבירו אין בהנחתו לחלק המעשה וחשיב מעשה אחד (וזה מובן יותר בעומד לפוש מאשר בהניח או כרבי ברה"י מקורה בהיפך), והיינו, שלצד הראשון אין משמעות דהוצאה מפנים חוצה אלא מחמת מעשה שלו ובחלוקתו אינה. אך לצד השני משמעות זו קיימת לעצמה, שזה פנים וזה חוץ, אלא חסרון שיש בהונח הוא משום שיש בזה ביטול שם הוצאה אמעשה, אחר שהיה מעשה זה כולל משמעות נוספת הרי זה ביטול הגדרת המעשה כהוצאה.

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' - מקום ראשון, מקום שני, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

ויש לך להבחין בדברי הגמרא במה שמצאו במוציא דרך כרמלית חסרון מה שהוא דרך מקום פטור, ודנו בזה משלושה גדרים, גדר המעשה שעושה במקום, היינו, שאין הילוך עצמו מחייב, וזה כמו מי שמעביר יותר מד' שאינו חייב עד שיניח. ומצד מעשה ההוצאה שאין בה חלוקה, וכמו מי שמעביר ד' שאין מחלקים את מעשהו לחלקים. ומצד מה שאין חסרון שהוא דרך מקום פטור וכמו צידי רה"ר וכמו מעשה דברייתא.

וביתר ביאור הנידון ושהוא תלוי בהגדרת מעשה הוצאה, ושיש בו הרכב שלושה חלקים, מה שהחפץ במקום זה, ומה שהחפץ במקום שני, והמעבר בין שני המקומות. ודנו אם המעבר הוא גדר במעשה ההוצאה או לא, שהיה לומר שאמנם אין צורך בעצם מעשה העברה, ודי במה שהחפץ משתנה מקומו. אך כיון שהוא בהכרח חלק ממעשה הוצאה, יצטרך שלא יהיה בו חסרון ושלילת משמעות הוצאה, וכמו מי שהניח במקום פטור שפטור, לפי הצד שחקרנו שיש בו חסרון בשם הוצאה.

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

תוספת ביאור במהלך סוגיית הגמרא - מעבר הכרחי בהעברה ברה"ר כדימוי למוציא דרך סטיו

ומעתה יש להוסיף תוספת ביאור במהלך הגמ', והיינו, דלפמשנ"ת היינו דאמרו שמדין העברה יותר מד' מוכח עכ"פ שאין דין חיוב בהילוך, והיינו, שאף שהשתנה מקום החפץ אין בזה חיוב אם שינוי זה נעשה ע"י הילוך, ונלמד מזה שאין במעבר שייכות עם מה שמשתנה מקום החפץ, שהרי אין נחשב שינוי לגבי הוצאה.

והנה מה שלא הוכיחו זה מכל מוציא מרה"י שחייב אף שאם יניח ברה"י יהיה פטור,

משום שאין המעבר ברה"י חלק מההוצאה, כי אין הוא מועיל לשינוי מקום החפץ, וכן במעבר אחר שהגיע לרה"ר אין במעבר חלק מגדר ההוצאה. אבל מהעברה ברה"ר שהמעבר בהכרח חלק ממעשה הוצאה, יש לכאורה דימוי לנידון דידן.

דחיית הראיה ממעביר די אמות - חילוק בין מעבר הכרחי להוצאה למעבר שאינו הכרחי

ודחו כי יש לומר שאף אמנם שהמעבר המעבר הוא חלק משינוי מקום החפץ, יש למצוא חילוק במעבר עצמו, וכי מעבר הנדרש לפעולת ההוצאה וכמו בסטיו אכן צריך שיהיה נעשה בגדרי הוצאה. אך המעבר שאין הוא חלק מפעולת ההוצאה, וכמו במעביר יותר מד', שהרי אם יניחו יתחייב, אין צריך שיהיה בגדרי ההוצאה. וזהו שהביאו ראיה ממעביר ד' שבזה הרי המעבר הוא חלק מפעולת ההוצאה.

והנה בטעם מה שלא הביאו ראיה בתחילה ממעביר ד' נראה לבאר כך, שהנה יש להבחין במעביר דרך סטיו מה שיש בזה שני חלקי מעשה שהם חסרים מאשר כל מעשה הוצאה. האחד, הוא בעצם ההפסקה של הילוך במקום פטור. והשני, הוא מה שהילוך זה הוא חלק ממעשה ההוצאה. ואמנם ממח' חכ' ובן עזאי חזינן שאין הילוך מהווה הפסקה, אך כאן שההילוך הוא במקום פטור, יש לדון שאף שאין הוא הפסקה הרי שהוא גם חלק ממעשה ההוצאה, וא"כ הרי הילוך זה הוא הילוך פטור.

בסיבת העמדת דינא דבן עזאי בהוצאה דרך סטיו - בגדר מהלך כעומד ובתמיהת הגמרא היכא אשכחנא

ונראה דזה סיבת מה שאמר בן עזאי דין שלו דווקא במקרה זה, היינו, שאם היה אומרו לגבי העברה ברה"ר, היה לומר שדווקא במקום שהמעבר הוא מעשה ההוצאה יש לומר בו חסרון שיש בהפסקת הילוך, שאין ההילוך אחד, אבל הוצאה שיש בהיות החפץ נח שינוי ממקום למקום, אין המעבר חלק ממעשה השינוי, ואין לומר שההילוך מפסיק. ומזה שאמר בן עזאי דינו אף בהוצאה חזינן שהוא גדר בהילוך שנחשב עמידה. ולפי"ז יתבאר תמיהת הגמ' אדברי חכ' דבעו היכא אשכחנא, היינו, שלא רק שהילוך אינו נחשב כעמידה להפסיק, אלא גם לא נחשב שהחפץ נמצא במקום ההילוך.

העדר החפץ במקום ורשות הילוך - ראיה ממעביר פחות מדי ומצידי רה"ר להוצאה דרך סטיו

וזה הוכיחו מהעברה יותר מד' שאינו חייב כל זמן שהולך ואפילו שאם היה מניח היה מתחייב, והיינו, שאין החפץ נחשב במקום ההילוך. ועל זה הקשו שאמנם זה מוכח שאין גדר חפץ מונח במקום ההילוך. אך עדיין היה לומר שנחשב החפץ ברשות לענין שלא יחשב שנשתנה מקומו מרה"י לרה"ר, ובזה אין להוכיח מהעברה יותר מד', כי שם אף אם נחשבהו ברשות, הרי זה רשות חיוב, אבל הכא כיון שהוא רשות פטור, אם נאמר שהוא נחשב ברשות הרי זו סיבת פטור.

וזהו שהוכיחו מהעברה פחות מד' שאין נחשב שהוא ברשות, שאם כן היה לו להיפטר שהוא העברה פחות מד', ודחו שאין זה דומה לחכ', שהרי אף אם נאמר שהחפץ נחשב ברשות ההילוך, אין זה חסרון לגבי העברה, שהרי אין גדר העברה שינוי ביחס לעצם רה"ר, אלא ביחס למקום חפץ, אם כן יש לומר שהחפץ נמצא ברשות ההילוך אך לא במקום ההילוך, וא"כ בכרמלית יש לומר שהוא נחשב ברשות ההילוך, ובזה יש חסרון בגדר הוצאה מרשות לרשות.

וזה הוכיחו מצידי רה"ר, והיינו, דאף ששונה דין כרמלית דצידי רה"ר שהרי אינו נחשב למקום נפרד מרה"ר, אלא יש בו חסרון להיקרות רה"ר מאיזה סיבה, משא"כ סטיו שהוא מקום אחד וקרקע נפרדת, לאו פירכא היא, שאין אנו צריכים רק להוכיח שאין גדר מעבר דהילוך חלק מדין הוצאה דרשות, היינו, שאין נחשב שהחפץ נמצא ברשות ההילוך, וזה יש להוכיח מצידי רה"ר שאף שאין היא רה"ר אין בה הפסקה לענין הוצאה. ואף בכאן לא יהיה חסרון. ומשום שאין נחשב שהחפץ לענין שינוי רשויות נמצא ברשות ההילוך, ואף שאין צידי רה"ר מקום נפרד כמו בסטיו, בהצטרף דין עומד לאו כמהלך דמ,י גם אין נחשב שנמצא במקום.

סיכום שלושה גדרי מקום בהוצאה - מקום הינוח, מקום חפץ, ומקום רשות באדם ובחפץ

וא"כ מצאנו מה שכבר היה לנו, דאיכא למישכח בדין הוצאה שלושה גדרי מקום והן, מקום הינוח, היינו, לעומת אוויר, וזה מקום חפץ מסויים היכן שמונח. ומקום חפץ סתם, היינו, לעומת מקומו של חפץ מסויים, וזה מקום ד'. ומקום רשות, היינו, רה"י והרבים.

וכן מצאנו שיש באדם יחס שני גדרי מקום, האחד, ביחס לעצמו. והשני, ביחס לחפץ שהוא מחזיק. וביחס למעשה דאדם עצמו מצאנו שני גדרים, מהלך שאינו נחשב שהוא במקום הינוח, ועומד שנחשב במקום הינוח. וביחס לחפץ, היינו, מה שנחשב שמקום האדם הוא מקום החפץ, מצאנו אף בו שני גדרי מקום, האחד, מקום הינוח, שנחשב שהחפץ מונח היכן שהאדם מונח. והשני מקום רשות, שנחשב שהחפץ במקום רשות שהאדם נמצא.

וכן מצאנו שני גדרים במקומו של אדם לענין חפץ, גופו, וידו. גופו, היינו, מקום שהוא מונח עליו. וידו, היינו, מקום שהוא נמצא בו. ומצאנו שאין גדר מקום הינוח של חפץ המונח על האדם באותו גדר דמקום חפץ, שמקום הינוח הוא מקום שעומד בו, ומקום חפץ הוא בידו (וכן מצאנו בדברי רבי לגבי אילן שגדר מקום חפץ נחשב בעיקרו, וגדר מקום הינוח נחשב בנופו).

יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.)

סוגיא דצידי רשות הרבים - מחלוקת ר"א וחכמים וקוששיית תוס' בחילוק חיפופי לרש"י

והנה לבאר יותר ראיה שהביאו מצידי רשות הרבים נקדים ביאור בעיקר סוגיא הנ"ל. דאיתא שם (עירובין צד.) מתני' חצר שנפרצה לרשות הרבים המכניס מתוכה לרה"י וכו' חייב דברי ר"א וחכ"א וכו' פטור מפני שהיא ככרמלית. גמ' וכו' ואיב"א בצידי רשות הרבים קמיפלגי דר"א סבר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו ורבנן סברי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו. וליפלוג בצידי רשות הרבים בעלמא. אי איפליגו בצידי רשות הרבים בעלמא הוה אמרינן כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר הני מילי היכא דאיכא חיפופי אבל היכא דליכא חיפופי אימא מודו ליה קא משמע לן וכו'. ע"כ.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו דמגמ' הנ"ל דפליגי ר"א וחכ' אפילו בדאיכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש דהא דחלקו בנפרצה ולא בצידי רה"ר, הוא משום דסתם צידי רה"ר איכא חיפופי, וכן סתם רש"י בכתובות (לא: ד"ה צידי) דר"א דאמר צידי רה"ר כרה"ר איירי בדאיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל צ"ב בעיקר מה דחילקו בין דאיכא חיפופי לדליכא, ודמשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות צידי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

גדר צידי רה"ר בליכא חיפופי - חסרון עיקר שימוש הילוך הרבים בלא מחיצה מרה"ר

והנה בצידי רה"ר דליכא חיפופי הרי אין חלוק מקומם מרה"ר, ועיקר חילוקם הוא במה שאין הם מעיקר שימוש רה"ר דלית בהו הילוך כברה"ר, וכדאמרו דאין דרך להתחכך בכתלים (ובגמ' ב"ק (כט:) הו"א דמשונה הוא), וצ"ל דגם בנפרצה חצר דליכא כתלים איכא להאי טעמא, ועיקר הטעם הוא שאין דאין הילוך דצידי דרכים חשוב הילוך דרבים, ובדאיכא חיפופי הוא מקום שאינו ראוי להילוך דרה"ר ומובדל בזה מרה"ר עצמה.

(והיה להסתפק אי איירי במקום חיפופי שאי אפשר ללילך ביושר, וכדאמרו בבין העמודים, או שיש מקום לפני החיפופי שאפשר ללילך שם, ולא הולכים משום חיפופי שלפניו. וברש"י בכתובות (שם) כתב דמקום שלפני חיפופי קרוי צידי רה"ר. ואיך שיהיה צריך לומר דלית בהו שיעור מחיצה.)

בגדר דין צידי רה"ר - ביאור לישנא דגמ' (כתובות לא.) זימנין דדחקי רבים ועיילי להתם לשבת

והנה בטעם דין דצידי רה"ר איתא בגמ' כתובות (לא.:) דשקלו וטרו בביאור דינא דברייתא דהגונב כיס ואמרו שם בבירור טעם פטור מגניבה במגרר ויוצא (משום קלב"מ) ודאפקיה להיכא. אי דאפקיה לרה"ר וכו' לא צריכא דאפקיה לצידי רשות הרבים. וכמאן אי כר' אליעזר דאמר צידי רה"ר כרה"ר דמו איסור שבת איכא איסור גניבה ליכא. אי כרבנן דאמרי צידי רה"ר לאו כרה"ר דמו איסור גניבה איכא איסור שבת ליכא. לעולם כר' אליעזר וכי אמר ר"א צידי רה"ר כרה"ר דמו הני מילי לענין חיובא דשבת דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם, אבל לענין מיקנא קני. מ"ט דהא לא שכיחי רבים. ע"כ. והנה פשטות אופן זימנין דחקי בני רה"ר ועיילי להתם, היינו, שאף דאין דרך להלך התם, כיון שבזמנים דרה"ר דחוקה בריבוי הולכים נפנים לילך שם חשיב ליה כרה"ר לענין שבת.

ויש לדון אי הא דעבדי כן משום דוחק רה"ר הוא סיבה שיחשב רה"ר או לא, דאי נימא דהוא סיבה להחשיב כרה"ר ביאור הגמ' הוא דאמנם אין בהילוך שהולכים שם לעשותו רה"ר, דאין זה הילוך קבוע ומרובה, אבל כיון דסיבת ההילוך דאית ביה הוא מחמת דחקות רה"ר עצמה, הרי שיש בהילוך מועט זה לצרפה לרה"ר. או דנימא דאין דוחק הרבים סיבה אלא עצם ההילוך חשוב להגדירה כרה"ר, ומה דאתו עליה משום דוחק הוא רק לומר שיש בזה סיבה קבועה.

חילוק גדר דחקי בצידי רה"ר ממבואות מפולשין - דוחק רבים מועיל רק במה שהוא חלק מרה"ר

והנה בגמ' ב"ב איתא (יב.) אמר רב ענן אמר שמואל מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן, סבור מינה הני מילי בד"א כדר' זירא אמר רב נחמן דאמר רבי זירא אמר רב נחמן ד' אמות הסמוכות לרה"ר כרה"ר דמיין, ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין דדחקי בני רה"ר ועיילי טובא. ע"כ.

ובפשטות איירי במבואות דלא חשיבי רה"ר (וכהא דאמרו בגמ' עירובין (ו:), וכן דמשמע בכל מקום דרה"ר לטומאה קיל מלשבת, כאלו דאמרו (עירובין כב:) דהוו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה וכו'), ואע"ג דזימנין דדחקי עיילי טובא, וצ"ע אי שנא מצידי רה"ר לר"א. ונראה לי דלא, והא דאמר ר"א דזימנין דדחקי וכו' הוא סיבה לעשותו רה"ר, אינו אלא במה שהוא חלק מרה"ר ממש, אבל במקום חלוק כמבואות הללו לא מהני מה דזימנין וכו'.

ויש בזה כמה גדרים, האחד, הוא שימוש הרבים, והשני, הוא מקום הראוי להיחשב רה"ר. דודאי אין חשוב רה"ר אלא במה שמשמש את הרבים, וכמו שאין סרטיא אלא בחלק שהולכים בו, ואף דליתא לגבול דכתלים וכו', וכן מקום שאינו ראוי להיחשב רשות הרבים (מחמת גובה או מחיצה או קירוי), אף שמשמש את הרבים לא חשוב רה"ר (ובבקעי רבים בפסין ותל נחלקו ר"י וחכ').

ביאור מחלוקת ר"א וחכ' בגדר רשות הילוך - הילוך הרבים באמצע הדרך ושינוי צידי רה"ר לתשמיש

ולפי"ז נראה שמחלוקת ר"א וחכ' הוא בעיקר גדר רשות הילוך, והיינו, שהילוך הרבים מטבעו הוא בדרך הפרוצה, וע"כ יהיה עיקר הילוכם באמצע הדרך, ולא בצידיה, ובמקום שאין כתלים, גם אין צדדין, וע"כ היכן שיהיה הילוכם הוא רשות הרבים, אבל במקום שיש כתלים אף אם יהיה צידי רה"ר ראוי להילוך לא יהלכו בו רבים, כיון דהוא פחות פרוץ מאמצע הרשות (ונראה שזה מטעם שאין הילוך דאדם ביושר, הן משום שאינו מהלך לבדו, וצריך לנטות ימין ושמאל, והן משום שאין רוצה להיות מקפיד על צעדיו), וע"כ ימנעו מהליכה בצידי דרכים, ובזה ישתנה רשות דהילוך מרשות תשמיש, וסברי רבנן דכיון שאין דרך להלך בצידי רה"ר, אין זה חלק מרשות הרבים, ואמנם בכל רה"ר אין לומר שצידיה לא יהיו רה"ר, דכיון שאין הילוך ביושר גם הילוך שליד צידי רה"ר הוא הילוך בהם, אבל במה שיהיה חלוק מאיזה סיבה, ושאין לומר שהילוך שלידו הוא הילוך בו אין הוא רה"ר.

שיטת ר"א דרשות הרבים במקום - שילוב מקום המשמש כאחד עם רשות הרבים כעמוד טי

וזה ביאור מה שלא מצאנו שנחלקו רבנן בסתם צידי רה"ר (וכהא דאין דרך להתחכך בכתלים), ולא מצאנוהו אלא בחצר שנפרצה ובאיכא חיפופי, ובתרוויהו פליג ר"א וסבר דכרה"ר דמיא, והיינו, דסבר ר"א דאמנם אין דרך הילוך הרבים בצדדין, אבל אין דין רשות הרבים תלוי בזה, דשם רשות הוא גדר מקום, וכל שיהיה אחד בגדרי מקום חשוב כרשות אחת. וע"כ רשות הרבים הוא כולל כל המקום שהוא להילוך הרבים, ואף שיהיה הילוך חלק מהמקום אינו שווה כשאר המקום לגבי רשות, חשוב רשות אחת, ובחצר שנפרצה הרי זה רשות הרבים גמור כאמור, שאינו חלוק, אבל בדאיכא חיפופי כיון שהוא חלוק, ויש בו סיבה שלא ילכו בו הרבים אין זה חשוב כרשות הרבים, שהרי מניעת הילוך הרבים שם אין הוא מחמת דרך הילוך הרבים, אלא מחמת שאין המקום ראוי להילוך כשאר הרשות, ואין זה רשות אחת. ומה דפליג ר"א אף בזה הוא משום דכיון שאין דין רשות הרבים מוגדרת ע"פ דרך הילוך הרבים אלא בגדרי מקום כאמור, הרי זה גם סיבה לצרף מקום שמשמש כאחד עם הרשות, וכיון דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם הוי כרה"ר, וכמו עמוד ט'.

ובזה יבואר דאף אי נימא דר"א פליג באיכא חיפופי, אין זה משום דהוי רה"ר בעצמו, אלא משום שהוא תשמישה, ואין המוציא דרך שם ומניח ברה"ר חשוב כמניח במקום אחד עם מקום צידי רה"ר, וזה צריך להקדמה מש"כ במק"א בגדרי קרקע רשות ואווירה. ואכמ"ל.

יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי

בגדר טעמא דבן עזאי דמהלך כעומד - לשון רש"י וספק אי רגליו בשתי הרשויות חשיב הוצאה

והנה בגדר שאמרו בגמ' בטעם בן עזאי לפטור דס"ל דעומד כמהלך דמי. ע' מש"כ רש"י (כתובות שם ד"ה מהלך) וז"ל הק', מהלך כעומד דמי. ועקירת כל פסיעה הויא עקירה והנחת הרגל היא הנחה. ע"כ. ופירוש לפירושו, דסבר בן עזאי דעמידת שתי רגלים שיש בין פסיעה לפסיעה חשובים כעמידה.

והנה לא נתבאר איך הוא במוציא מרה"י לרה"ר, והיינו שיש להסתפק אי כוונת רש"י שכשעומד בשתי רגליו בפתח רה"י הוי החפץ כמונח, ובעוקרו רגל אחת הוי עקירה, והנחתו את הרגל ההיא ברה"ר הוי הנחה, או שכשעומד בשתי רגליו אחת ברה"י ואחת ברה"ר ועוקר רגלו ברה"י הוי עקירה, והנחתו אותה ושתי רגליו ברה"ר הוי הנחה. והנה לעיל (שם ד"ה אלא) כתב רש"י דעקירת גופו של פסיעה אחרונה כשיוצא מן הבית הוי עקירה, ולכאורה יש לשמוע מזה כצד שני. ויש לדחות.

ועכ"פ ואיך שיהיה מצב המחייב בהוצאה הרי לשני הצדדים יש לראות מצב שבו רגלו

אחת ברה"י ורגלו שניה ברה"ר כחלק ממשעה הוצאה (עקירה או הנחה), וזה צ"ב דמאחר שאין שתי רגליו ברשות אחת למה שיהיה נחשב הוצאה. והיינו, דלכאורה הרי זה דמי למי שהוציא חצי חפץ והניח ואחר כן הוציא כולו שהוא פטור (וכדכתב רש"י בשבת (צא: ד"ה עד) דעד שיוציא כולו, היינו, בראשונה)[א].

חקירה בהא דעקירת גופו כעקירת חפץ - אי מקום החפץ באדם או ברשות למחלוקתם

ונראה בהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו דאמרו דכעקירת חפץ דמי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא האדם, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי ובתוכו חפץ, או דמקום החפץ הוי ברשות, וכן הוצאתו, ואין עקירה דגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא דאמרן, דאי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת ברה"ר שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בגדר מקום חפץ, היינו, דחכ' סברי דמקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וב"ע סבר דאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

יישוב לשון מהלך כעומד לב"ע - חילוק עמידת רגל אחת מהילוך וביאור קושיית בשלמא

ובזה יבואר הא דאמרו דסבר בן עזאי מהלך כעומד דמי, דודאי דלגבי הילוך ליכא למימר דהוה כעומד, שהרי אין שם עומד אלא ביחס להילוך, והרי זה כאומר ליכא הילוך כלל, וגם אין לומר דהילוך, היינו, עמידתו על רגל אחת, ופשיטא לי דמי שיקפוץ על רגלו אחת לא יחשב כמהלך לב"ע, וביותר דאפילו לחכ' יש לומר דהוי עומד, כיון שאין עמידת רגל אחת חשובה הילוך אלא ביחס להיותו מהלך ע"י רגל שניה.

ועפ"ז נראה לבאר גם דברי הגמ' בשלמא לבן עזאי, והיינו, דכיון דסבר בן עזאי דגדר עקירת גופו אינו נוגע למקום חפץ, שפיר יש להבין דבמוציא להדיא יש לחייב, ובדרך סטיו יש לפטור, שהרי החפץ מונח בסטיו, ואין בגופו גדר מקום החפץ, אלא לחכ' דסברי דגופו הוי מקום החפץ, אף אי נימא דמהלך לאו כעומד, הרי חפץ עצמו מהלך דרך רשות פטור.

דקדוק לישנא דמהלך כעומד לב"ע - מהלך ברגע הנחת רגליו בין פסיעה לפסיעה

והנה בעיקר לישנא דגמ' דסבר ב"ע מהלך כעומד דמי וחכ' סברי מהלך לאו כעומד דמי, צ"ב, דכיון שעמידה והליכה הם מושגים מנוגדים של נושא אחד (ואין הליכה אלא ביחס לעמידה וההיפך), אי סבר ב"ע מהלך כעומד, הרי פירושו שאין הליכה גדר בהוצאה כלל, ומימלא ליתא לדין עמידה כלל, ולא שייך האי לישנא.

ועוד קשה דאי ליתא לעמידה והליכה בהוצאה, ליכא למימר דעקירת גופו ללכת הוי עקירה, ואדרבה דלב"ע דליתא לדין הילוך לא יהיה תלוי הדבר אלא בעקירה ראשונה, ובגמ' (כתובות שם) אמרו דליתא להא דר' יוחנן במעביר מזוית לזוית לב"ע, וכתב רש"י דמתחייב בעקירת גופו של פסיעה בתרייתא כשיוצא מן הבית.

וע"כ נראה דצ"ל דאין לשון מהלך שווה להולך, ואף ב"ע סבר דאיכא לדין הילוך בהוצאה, אלא דסבר שאין גדר הילוך אלא בזמן שהולך ממש, היינו, משעוקר רגלו ועד שמניחה, אבל כשמניחה ועומד על שתי רגליו כבר פסק ההילוך, ואין חשובים רוב פעמי רגליו להמשך הילוך אחד, והילוך עצמו הוא אכן היפך עמידה, ואין שייך בזה לומר דכעומד דמי, אבל על ההוא עידנא שמניח רגלו נחלקו ושיש לומר דאין זה הילוך כאמור, אבל גם אין זה עמידה, שהרי אין הנחת רגליו שבין הילוך להילוך לעמוד, אלא ללכת, וזה נקרא מהלך.

יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך

חסרונות ההולך דרך סטיו בחפץ - מעבר ברשות שלישית לעומת חלוקה טבעית של שתי רשויות

והנה בזה הגדר דמהלך יש למצוא כמה חסרונות בעובר דרך סטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בסטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, דאף דהוא צורך הוצאה, וודאי אינו הפסק לגבי מעשה עצמו, דחשיב בבת אחת, אבל לגבי חפץ יש למצוא בזה חסרון.

ועדיין צריך דקדוק בזה שאין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כאמור, לשיחשב בבת אחת, וביחס למעשה דאדם באופן כללי, דביחס לחפץ אין חסרון במה שאין זה בהמשך אחד, משום שגדר החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא בחינה נפרדת, וזה פשוט לגבי

א. ואגב ריהטא היה לומר דאי נימא כצד שני לא קשיא, דאיכא למימר דסבר ב"ע למקום שרובו הוא נזרק (וכאחרים במוציא רגל אחת חוץ לתחום (עירובין נא:)). ולא נראה כן. והיה לפרש

הוצאה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ודאי גדר חלוק ונפרד, ובהכרח שמעשה ההוצאה יש בו לאחד חילוקים אלו למשמעות אחת להיות המעשה חשוב כמעשה הוצאה. אבל במעשה הוצאה מרה"י לרה"ר בהדיא לא בעי רק לאחד היות החפץ ברשות אחת והיותו ברשות שניה, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההוצאה הנוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדר מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

וביאור זה שיש לומר שמה שחשוב מעשה זה כהעברה מרשות לרשות אין הוא אלא בשעה שעובר, אבל מה שמהלך עם החפץ לפני המעבר ואחרי המעבר, אין זה חלק מהגדרת המעשה כמעבר, ויהיה הילכתו ברשות אחת עד צאתו גדר אחד של עקירה, והליכתו ברשות שניה עד הנחתו גדר אחד של הנחה, ומעבר עצמו הוא חלק ההוצאה, ובמעביר דרך סטיו אמנם הרי הליכתו שם מפסיק בין עקירה להנחה, אלא שיש לומר שהליכתו כיון שאינה כעמידה יש בה להחשיב מה שעובר דרך סטיו כאינו, והרי זה כאילו עבר מרה"י לרה"ר, והיינו דבעו היכא אשכחנא, דזה לא מצאנו שתהיה הליכתו עם החפץ חשובה כאינה.

ואמרו מידי דהמעביר ברה"ר, שהרי אין העברה ברה"ר משום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ביחס למקום חפץ, וא"כ לא חשובה הליכתו כהעברה אלא עד שיניח, והרי שגדר המעבר הוא במה שיונח בריחוק ד"א, והרי עקירתו נעשית בד"א ראשונים, ואחר שיצא מד"א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המוציא מרה"י לרה"ר בהדיא שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיר את הליכתו שאחר העברה כצורך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא עד שיניח, וא"כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, שלא נגמרה העברה, ואע"פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך דרך סטיו.

ביאור דימוי מעביר ברה"ר - העברה ברה"ר אינה מוגדרת ברשויות אלא במקום החפץ

ודחו ואמרו כי זו אינה ראיה שהרי במעביר ברה"ר יותר מד"א כל מקום שיניח יתחייב, ויש לומר שחשובה הליכתו כצורך הנחה, אבל במוציא דרך סטיו אם יניח שם יפטר. ומעתה יש לומר שאף במוציא להדיא גדר העברתו היא שאחר שהעביר לרשות שניה היא צורך הנחה.

יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה

וביתר ביאור ובהקדם בירור גדר מעשה דהוצאה. דהנה יש למצוא במעשה דהמוציא חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאם בעת ובמעשה אחד אין דינם שוה.

ההליכה היא מעשה אחד בכל הזמן (למ"ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הוצאה כמעשה ברשויות, שאף שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואדרבה דגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

ביאור משמעות ההליכה במעשה הוצאה - מעשה קבוע המאחד שתי הרשויות למעשה אחד שלם

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא דחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד דהמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד דרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שינשא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלוים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב

ביאור משמעות המשא במעשה הוצאה - מעשה חלוק המתייחס לעתיד וגדר אחדות המשא למפרע

כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, דמזה דמחייב אהוצאה דהילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להוצאה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

ביאור משמעות המעבר במעשה הוצאה - ביטול מקום ראשון וקיום מקום שני בחידוש ובשינוי

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה אף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החידוש, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה דאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חידוש דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חידוש קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חידוש ביטול הבנין, ובהוצאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה דמילוי המקום שלו, דכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תוצאה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.[א]

חקירה בגדר פעולת האדם בהוצאה - אי ההליכה מאחדת עקירה והנחה או שהמעבר מחייב

ומעתה יש לדון באיזה גדר מעשה האדם עושה את הוצאת החפץ מרשות לרשות, וזה פשוט שגדר מה שנחשב ברשות הוא גדר בחפץ, ומה שהוא מונח שם, ואלו שני קצוות המעשה, אבל מעשה העברה עצמה שאין החפץ מונח, ובהליכתו שאם יעזוב החפץ יפטר, ובהכרח שזהו המשכיות מעשה בחפץ, ויש לדון באיזה גדר נעשה המעשה בחפץ.

ולכאורה היה נראה לומר שמעשה העברה הוא בעברו מרשות לרשות, היינו, מה שקודם היה ברשות זו ואח"כ ברשות זו, אבל א"כ יקשה אמאי חייב אחר שיש הפסק הילוך שבתוך הרשויות בין עקירה והנחה, ולבן עזאי ניחא דסבר מהלך כעומד דמי, ואכן אין הפסק, אבל לרבנן דמהלך לאו כעומד, בהכרח שאין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעדיין יש לדון אם זה משום שהיא מעשה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיר את העקירה והנחה כהעברה מרשות לרשות, או שהעברה חשובה העברה בגלל מעבר עצמו, ושהליכה אינה הפסק.

ביאור הראיה ממעביר די - הליכה מצרפת עקירה והנחה להעברה ברשות חיוב

ויש להוכיח זה מהא דמעביר ברה"ר יותר מד' אמות חייב, דהנה שם הרי מקום העברה הוא בד' אמות, ואין גדר העברה כחציית גבול, ואם כן בהכרח שכל המעשה חשוב כהעברה, והרי אין זה משום מקום ד' אמות שהרי אם ימשיך ללכת יהיה פטור, וכשמניח חייב, ובהכרח שיש בהליכה לחבר עקירה והנחה, ושמשמעותם יחד הוא העברה, אלא שיש לדחות דבאמת אין עקירה והנחה מגדירים את העברה, ובמעביר באמת העברה מסתיימת אחר ד' אמות, אבל כיון שאם יניח מיד יהיה חייב, הרי שיש להחשיב הליכה זו כהליכת הנחה, כיון שיכול להתחייב אם יפסיק. אבל יש להוכיח ממעביר ד"א מצומצמות שאחר שאמרנו שיש בהליכתו גדר שהיא להניח, א"כ בהכרח שאין בהליכה לצרף, ולמה יתחייב ע"י הליכה זו, ובהכרח שהוא משום שיש בעקירה והנחה להגדיר העברה, אלא שיש לדחות שאין גדר הליכה כהנחה במקום ההילוך אלא ביחס לרשות, ואף שאין מקום הילוכו מקום חיוב, אבל ודאי חשוב רשות חיוב, שהרי אחר שיעקור ד"א ויניחהו כאן יתחייב, ואין חסרון בגדר מה שהליכה כהנחה. אבל יש להוכיח כן במי שמוציא דרך צידי רשות הרבים שאף שאם יניח שם פטור, ע"י הילוך חייב, אלא שעדיין יש לדון במי שעובר דרך רשות אחרת שאף שיש בהילוכו להחשיב עקירה והנחה

א. אבל בלא מקום אחר אין זה גדר נייד, שיש להשליך מצבו בלא מקום, אחר מקום שנמצא, בין לגבי מקום קודם שאין במצב אי מקום לבטלו, שיש להגדיר את מצבו כחסרון מקום קודם, ובין לגבי מקום נוכחי, שיש להגדיר את מצבו בלא מקום, שעדיין לא הגיע אל המנוחה, אבל במעבר ממקום למקום יהיה משמעות בחפץ שהוא נייד. והמשל בזה כמי שעובר ממקום למקום שאין מי שיוצא מביתו לרחוב העיר מחשיבו כאדם שאין דירתו קבועה, אבל מי שעובר מבית לבית חשוב כאינו קבוע. ויהיה משמעות שני המקומות יחד מגדירה את המעבר להגדיר את המועבר כעובר, ואת המעשה כהעברה ואת העושה כמעביר

כהעברה מרשות עקירה ורשות הנחה, אין זה העברה המחייבת, ובהקדם מה שאמרנו שיש בהליכה לצרף ד"א לגדר העברה אחת (היינו, שעובר מתחלת ד' לסוף ד' ולא מלפני ד' לאחר ד'), וזה כזה.

סימן ה

העבירו דרך עליו (שבת ח:)

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש

גמ׳. אמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' ברשות הרבים אע"פ שהעבירו דרך עליו חייב. ופרש"י (ד"ה עליו וכו') וז"ל שהגביהו למעלה מי' דלא שליט ביה אויר רה"ר והוי מקום פטור. חייב. כי הדר אנחיה ואע"ג דדרך מקום פטור אזל. ע"כ.

והנה לקמן אמרו דהמוציא משאוי למעלה מי' חייב, שכן משא בני קהת (ובהזורק משמע דלית מאן דפליג בזה), ומשמע דחייב אפילו בהנחת גופו. וקשה מה חידש רבא במה דהעביר למעלה מעשרה, ועוד יש להקשות דהא לקמן בעי בזורק מרה"ר לעמוד י"ט (ואיכא מאן דהוכיח התם ממתניתין דבור וחולייתו. ע"ש. ועכ"פ עיקר האיבעיא היא), וצ"ל דאיכא יותר חידוש במה שהוא דרך עליו.

חקירה במדידת די אמות במעביר בגופו - אי נמדדות ממקום החפץ או ממקום גופו

והקדמה לזה מה דיש לחקור במי שמעביר ד"א ברשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"א אבל קירב החפץ אצל גופו או שריחקו וכו'), אי מחשבינן ד"א במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא דמחייבנן במעביר בידו לבד אפילו בלא שעקר גופו, הרי דמחשיבנן האי ד"א ביחס לחפץ, דביחס לגופו הרי לא עבר כלל. אבל יש לדחות דהתם כיון דעקר והניח מקרקע דהיא מקום חפץ איכא למיחשב ד"א ביחס לחפץ, אבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

והנה אי נימא דמחשבינן ד"א ביחס למקום גופו, ואף שכאמור איכא למיחשב ממקום חפץ, יהיה ביאור מה דלא מתחשבים במקום חפץ משום שאין החפץ נחשב במקומו, כיון שאינו תוך ג', ואין חשובה ידו כמקום חפץ משום דלא נייח, אבל נגררת אחר גופו דנייח.

ואם אכן יש לשמוע חידוש דברי רבא במי שעקר והניח בקרקע, דכאמור יש לחשב העברתו ביחס למקום חפץ, אבל מאחר שהעביר דרך עליו, בזמן שעובר תהיה ידו נגררת אחר גופו, דכיון דלא הוי עקירה והנחה אלא במעל אין להם להגדיר.

חילוק משמעות חפץ נח משאינו - תפיסה וקירבה בחפץ ביחס לאדם וגדר סוגי מקומות

והנה בהקדם ביאור האמור יש לנו לחלק משמעות חפץ הנח משאינו לאדם, לכמה גדרים, האחד, בחפץ עצמו, והשני, ביחס למקום, ומשמעות שניהם ביחס לאדם. והנה משמעות חפץ הנח ביחס לחפץ עצמו ביחס לשימוש אדם, תימצא תועלתו בשתים, האחת, במה שהנח ראוי לתפיסה (ובדמיון דבר שטבעו לנוע הנקרא צידה), כי חפץ הנע יצטרך רדיפה לתופסו. והשניה, במה שהוא ראוי לשימוש שע"י קירבה, כי חפץ נע הרי הוא מחוסר השגה (ולא עדיפא מחפץ המרוחק).

ושני אלו אף שאינם קיימים אלא ביחס למושגי מקום, אינם גדר במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שווים בזה, ואין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום אדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לאדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בנוח על פני נוע, אלא רק ביחס לאדם שרצונו בחפץ (וע"כ תמצא קיום חשיבות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין אי קביעות המקום חשובה חיסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחד

תהיה התנועה סיבה המחייבת לרדוף ולרוץ, ולשני תהיה התנועה סיבת תפיסה והשגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה), ואף שתמצא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא נוגע לחיפוש ומציאה, אבל מאחר שגדרים אלו או שאינם ביחס למקום אדם (שהחיפוש יהיה באי קביעות מיקום האדם), או שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמציאה בדבר מסוים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שראוי לזה וביחס למקום שראוי לזה (והדק דבגואל הדם אמרה תורה ומצא אותו, ובאבידה אמרה ומצאתה ולא ומצא אותה, כי אין זהות האבידה מוקדמת למציאה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר והבא אותו, ובבן סורר אמרה והוציאו אותו), והמשותף שאין גדר מקום האדם והחפץ בזה שווים שנדון חשיבות מקום חפץ משום מיקום דקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון דמיקום, וע"כ אמר אשר תאבד ממנו, ולא אמר מאיתו כי גדר האבידה היא במיקום שיש בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר משום שליטה שיש לאדם בו, ולא כקירבה שהיא גדר מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוש בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין איכות דנח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון איכותו.

אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וביחס לסוג חפצים (כחפץ שהוא מחוסר צידה), וכן ביחס לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מציאה כשטף נהר קורותיו וכו') והיחס ביניהם (כאוויר שאין סופו לנוח), והיינו, שאמנם החפץ והמקום מסויימים אלא תהיה התנועה והמנוחה משמעות במיקום עצמו שהוא היחס ביניהם, ושלא ביחס לאדם מסויים.

ביאור גדר נח בדבר עצמו - קיום ושביתה מתנועה וביאור לישנא דותנח בגדו אצלה

והנה נמצא עוד גדר בדבר נח במה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני אופנים, בקיום, ובשביתה, בקיום, במה שיש בהיותו נח אי תנועה, ובשביתה ביחס לתנועה מסויימת בהיעדרה. ודוגמא לגדר הראשון היא, היונה ששלח נוח שלא מצאה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא משום אי תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהניח וכו' מכל אויביך וכו' בארץ וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה משמעות לדבר עצמו (שמיד מחייבו במעשה מחיה והרי שאינו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרשת הארץ, משא"כ המחייה).

ומשמעות קירבה דדבר מסויים קרויה אצל, כמו ותנח בגדו אצלה, והיינו, שאף שהקירבה מעשה שני דברים היאך אם יהיה משמעותה באחד יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה בדבר אחד יחשב המקום כמקום הדבר ההוא, ותוצאת הקירבה הוא שזה אצל זה, וזהו שאמר ותנח בגדו אצלה, ואף שכבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי צריכה למעשה, והיא רצתה להניח הבגד בלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הניחתו אצלה, ובזה אינו צריך לתפיסה והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהנח ראוי לתפיסה, שאין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הנצרך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו כבגד לבוש הנע עם לובשו), ולא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אצלה והלך, ואין הוא חשוב תפוס אלא אצור), אלא במה שאין צריך לתופסו. אבל עדיין גדר זה הוא בגדרי קירבה שאין אומר על אצלה או באצלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנזרק - מניעת מעבר ממקום למקום והיותו נתמך ואינו נופל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח דחפץ, האחד, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נתמך ואינו נופל. והגדר הראשון הוא ביחס למקום מסויים, והשני ביחס למה שאינו נע, והיינו, דכל חפץ הנזרק ינוח בשני פנים, האחד, מה שנעצר במקום ואינו מתקדם עוד כבזמן הזריקה. והשני, מה שיש לו בסיס, ואינו עף כבזמן הזריקה. והגדר הראשון הוא ביחס לזריקה או העברה, היינו, שכבר אינו במצב של מעבר ממקום למקום כמקודם, אלא כבר הגיע למקומו.

וכמו שביארנו בדעת רש"י דאף דהמניח ביד אדם חשוב כמניח, מי שעוקר ומוציא בידו לא יתחייב אלא בהנחתו אקרקע, ואפילו שנח בידו, ואזלא בתר גופו דנייח, וחשובה ידו כמקום הנחה ביחס להוצאה שנעשית ביד זו, אין זה חשוב הנחה כי לא נשתנה מצב ההינוח ממה שהיה עקור, וההנחה ביחס לעקירה היא, אבל מי שזרק ונעקר

וקיבל יחשב כהנחה, כי ביחס לזריקתו חשוב שנח, וכמשל שמי שעומד שלא יחשב מעשה שינוח אלא בישיבה, ומי שהולך תחשב עמידתו כלנוח ביחס להילוכו. אבל הגדר השני אין הוא ביחס למעשה שלו, אלא הוא גדר מצב כללי מתי נחשב חפץ כנמצא ברשות, הן לענין הנחה, והן לענין שנטילתו ממצב זה תחשב כעקירה מרשות ההיא.

ספק בעמוד לכתף ונמלך לפוש - חילוק בין מעשה דעומד עצמו, למעשה דאחר הנוטל מעמידתו

וביתר ביאור שנסתפקנו לעיל בעוקר מיד העומד לכתף, דאין עמידתו חשובה עמידה דהנחה, הן לענין הנחה, והן לענין עקירה, שאין עקירת גופו מעמידה זו חשובה עקירת חפץ. ויש לדון באחר העוקר, אי חשוב עקירה לגביה, או לא, ונטינו דתחשב עקירה, כי מה דלגביה העומד לכתף אין עמידה זו חשובה הנחה, הוא משום שהנחה היא ביחס למעשה שלו, והיינו, עקירה והנחה, וכיון דעקירתו היא ע"י עקירת גוף להילוך, לא תחשב הנחה דעקירה זו אלא בעמידה מהילוך, וביחס לזה אין עמידה לכתף חשובה כעמידה, שזה דרך ההולכים, אבל לגבי אחר הנוטל מידו אין להתחשב אי הוה עמידתו לכתף או לפוש, כי זה מעשה חדש, וביחס למעשה שלו היות החפץ ביד העומד חשוב הנחה (וחילקנו דמה דכתב רש"י בעמד לכתף ונטל אחר מידו דשניהן פטורים, הוא רק לגבי ד"א דראשון דכיון שאין חשובה הנחה זו כהעברה אלא לגבי ד"א שהעביר הראשון, גם עקירה והנחה דמעשה זה מוגדרת ע"פ מעשה דהראשון, אבל אם אחר שיטול מידו ילך עוד ד"א, דלגביה העברה זו אינו צריך לצירוף חלק המעשה דהראשון, יהיה חייב, וכמו בפשט ונטל דמתניתין, כי אף שחשוב חפץ שביד בעה"ב כעקור אם נתן, ומשום דבעי לעקירה דבעה"ב (משום דאין עקירת ידו חשובה עקירה דלא נייח), אם נטל יחשב עקירה, וכיון דאית ליה עקירה לא בעי לצירוף מעשה דבעה"ב, וחייב לבדו (וזה מוכח, שהרי אמרו דידו לא נייח, ומשמע דאי הוה נייח היה לו להתחייב, ולא הוה שנים שעשאוה).

ואגב נאמר מה שהיה להסתפק בגדר עמידה האמורה, וההבדל בין עמידה לכתף או לפוש. ובפשטות אין חילוק בעמידה עצמה, היינו, שעמידה עצמה שונה בין לפוש או לכתף, וכן נראה שאין נחשבת עמידה לכתף או לפוש באם אכן כיתף וכו', ואם עמד לכתף ונמלך והמשיך ללכת הרי זה כעומד לכתף, וכן לאידך, וכן נראה דאם עמד לפוש ונמלך לכתף, הרי כבר עמד לפוש.

אבל יש להסתפק במי שעמד לכתף ונמלך לפוש אם חשוב כהנחה, והיינו, דלפי מה שאמרנו שההנחה היא ביחס להעברה, וע"כ אין מעשה שהוא חלק מהעברה חשוב הנחה בלא הנחה ביחס אליו, הרי כאן כבר היתה הנחת גופו לכתף דאינה חשובה עמידה, ולכאורה אין מחשבתו החדשה לפוש שינוי מעשה, שנאמר שעתה עמידתו עמידה וחשובה כהנחה (וכמו בעני המוציא דסבר רש"י דבעינן שיניח אקרקע, אף דודאי חשוב הנחה בידו כהנחה, ולא גרע מהנחת גופו), ויש לחלק בזה בין הנחה לעקירה, שאחר שעמידתו עתה לפוש עקירת גופו הוה עקירה, כי אין הנחה לגבי עקירה מעשה אלא מצב, ועקירה היא המעשה. ומה שלא נסתפקנו בעמד לפוש ונמלך לכתף לגבי עקירה, היינו, שלא יחשב עקירת גופו אחר שעתה עמידתו לכתף, הוא משום שאין עקירתו מעמידה אלא מהנחה והא נייח.

כוונת לכתף כגדר חיובי - ביטול משמעות הנחה בהעברה שאינה מועילה במעשה חדש

ומעתה יש לבאר שאין גדר עמידה לכתף דלא חשובה עקירתו ממנה כעקירה, גדר שלילי, היינו, שאין הנחת גופו הנחה אלא בכוונת לפוש, ולכתף אין נחשב כלפוש, דודאי עמידתו עצמה אפילו בלא מחשבה חשובה כהנחה (גופו נייח), אלא דלגבי מעשה העברה שעושה יש במחשבת לכתף גדר חיובי לבטל משמעות הנחה, וביחס למעשה העברה.

וההבחנה בזה במה שיש לדון במי שעקר מזויות לזווית ועמד לכתף ועקר להוציא (בהניח, שאין מחשבת עקירה כלפוש), דלכאורה היה נראה דבזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברם. אבל בזה שעושה מעשה חדש דהוצאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ביאור לישנא דאביי לאפוקי מדאמר מר - חידוש רבא דאף ביוצא ונכנס בעי לפוש

ונראה דמזה אתי אביי לאפוקי מדאמר מר וכו', והיינו, דר' יוחנן לא אמר אלא שיעמוד, והיה לומר בזה דעמידה כל דהו מהני, ואף אי נימא דיש בעמידה לכתף להועיל להמשך המעשה, אין זה אלא במעשה אחד אבל ביוצא ונכנס שהם מעשים שונים (וסותרים), מה יועיל מחשבת כיתוף, ואזה אמר רבא דזה אינו אלא אף בזה בעינן למחשבת עמידה, היינו, לפוש.

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' דאמרו מאי קמ"ל וכו' הא אמרה וכו', ומשמע דלא קשיא להו אלא משום אביי דאמר והוא שעמד לפוש,

והיינו, דאי הוה מחייב ר' יוחנן אפילו בעומד לכתף וכדאמרן, היה לומר דאין זה משום דהכל חשוב מעשה אחד ועקירתו בהיתר או שלא לצאת היתה, אלא משום דלא הוה עקירה כיון שלא נח, וחידש ר' יוחנן דאף ביוצא ונכנס, שיש לומר שכיון שאין הילוכו אחד שזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא דאמרה וכו', אבל אחר דאוקים אביי בשעמד לפוש בהכרח שאין זה משום דליתא לעקירה, ומשום הילוכו, אלא משום דחשיב המשך דעקירה ראשונה שהיתה מזווית לזווית, וא"כ הא אמרה חדא זימנא וכו'.

במימרא דאביי ורבא - עקירה והעברה והנחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאכה דהוצאה

ולבאר יותר שהנה דין זה כלול משני כללים, האחד, מה דאין עמידה לכתף חשובה עמידה, ואין עקירת גופו מעמידה זו חשובה עקירה, והשני, שאחר דליתא לעקירה הרי שמעשה העברה זה תחילתו בעקירה ראשונה, והיא לא היתה במחשבת הוצאה, והרי שחלק ממעשה ההוצאה אינו במחשבת מלאכה, ולא הוי מלאכת מחשבת.

ולכאורה היה להקשות דהא אמר ר' יוחנן נכנס ויוצא, ולכאורה משמע אפילו בנכנס ויוצא לבד, היינו, דעקר מרה"ר ונכנס לרה"י ויצא ועמד לכתף ברה"י (וברש"י משמע דגרס להיפך, היינו, יצא ונכנס), ובזה הרי אפילו אי הוה מחשבתו משעה ראשונה לכך לא הוי מחייב, דלא הוה הנחה ברה"י, ובהכרח דר' יוחנן לא איירי אלא אהוצאה שניה, היינו, דאמנם אהוצאה ראשונה דנכנס אינו חייב אחר שהיה טעון כבר כשחשב להוציא, אבל אהוצאה שניה היה לומר שיתחייב, ואמר ר' יוחנן שאינו חייב אלא אם יעמוד בתחילתה, וקשה א"כ מאי רבותא דכל היום, דלכאורה אין רבותא דכל היום אלא או משום דליתא אפילו לחד חיוב, או משום שאין באריכות הזמן כדי לבטל עקירה ראשונה ממנו, ושני אלו לכאורה אינם מגדרי הדין שחידש, דהוא בעי שתהיה עקירה, ואי לא הוי עקירה בלא שיעמוד, וא"כ אין רבותא בכל היום כלל.

ונראה לבאר כל זה בהקדם מה שאמרנו שגדר עקירה והנחה הם ביחס למעשה העברה, היינו, כמו שאמרנו בדעת רש"י דידו לא נייח, שאין ביאורו דאין החפץ חשוב נח, אלא דאין עקירת היד חשובה עקירה, והיינו, דכיון שהיתה העברה בידו, אין מקום ידו חשוב לגבי עקירה, וע"כ אי לאו דחשיב שעקר ידו עצמה, אין כאן עקירה, והעברה דיליה בחפץ עקור כבר (אבל אם יעקור אחר ויוציא, או שהוא עצמו יזרוק, חייב), וזה משום שעקירה והעברה והנחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאכה דהוצאה.

ביאור רבותא דכל היום בר"י - שלילת הסברא שאורך הזמן לבדו יחשיב כיתוף כעמידה

ולפי"ז היה לומר דאם היה יוצא ונכנס כל היום כולו הרי שאין הוצאות שלו בעקירה והנחה, והוה הוצאה חשובה אף בלא עקירה והנחה (וכמו דאמר רש"י בזרק בפי כור וכלב דשוויא לה מקום), ואמר ר' יוחנן יוצא ונכנס בדווקא כי יש בזה להגדיר משמעות העברה דשני המקומות, וההוא גברא נשא משאות כלבבו מרשות לרשות, וכן מה שאמר כל היום, היינו, דאם היה מניח באמצע היום, היה לומר שאין הוצאות שלו חשובות הוצאה כיון שלא הניח, אבל כיון דהוא יצא ונכנס כל היום בלא הנחה, היינו, הוצאה דיליה, ואמר ר"י דאעפ"כ אין חייב עד שיעמוד, כי אינו חייב אלא בעקירה והנחה, ואין גדרי הוצאה תלויים במחשבתו ורצונו.

אלא שעדיין היה לומר דאף שאין גדרי הוצאה תלויים בו, זה אינו אלא במה שהוא גדר הוצאה דכל העולם, אבל במה שהוא תלוי במחשבתו, יש לו להחשיב, והיינו, דאף דעמידה לכתף אינה חשובה עמידה, אבל זה שיוצא ונכנס כל היום בלא עמידה לפוש, יש להחשיב עמידת כיתוף שלו כעמידה (היינו, דהא גופו נייח ברשות, ויש לומר דאין חסרון דמחשבת לכתף אלא ביחס להילוך אחד, אבל ביחס ליוצא ונכנס, לא), ואזה אמר אביי דלא כן, והוא שעמד לפוש, ועל זה אמרה הגמ' דאי דלא כאביי ניחא שנתחדש דלא כדאמרן, אבל אי בעינן עמד לפוש, בהכרח דאין גדר עקירה והנחה ביחס לכלל מעשיו, דאין גדר לפוש אלא ביחס להליכה זו, ומה שחשובה הליכה אחת לפניה ואחריה, ואי בעינן לה, ודאי שאין לומר כדאמרן, ומה נתחדש בר"י, ואין לומר שנתחדש דבעינן עמידה לפוש, אחר שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ צ"ל דהא קמ"ל וכו, והקשו דאמרה חדא זימנא וכו', ותירצו דאכן עיקר דברי ר"י נאמרו בסתם ואמוראי אמרו לה וכו'.

דקדוק לישנא דאביי ממאי מדאמר מר - חילוק בין עמידה באמצע ובסוף לתחילת מעשה

אבל יש לדקדק לישנא דאמר אביי ממאי מדאמר מר וכו', והוה ליה למימר כדאמר מר וכו', ומשמע שאין זה דברי רבה ממש, אלא שיש להוכיח מיניה, וזה צ"ב, דלכאורה עיקר דברי רבה הוא בגדר מה חשובה עמידה, וא"כ היא היא. ובאמת שיש לבאר לשון רבה עצמו למה לא אמר דינו בקיצור, דלפוש חשיב עמידה ולכתף לא חשיב

עמידה, או שיאמר רק לגבי תוך ד"א או חוץ לד"א, ונשמע מיניה, ומשמע שהיה לחלק בזה ותרוויהו צריכא, וזה צ"ב.

והנה דברי רבה נאמרו בשני חלקי המעשה, האחד, באמצע המעשה, שתהיה עמידתו חשובה לחלק המעשה (שלא עשה העברת ד"א יחד), והשני, בסוף המעשה, שתהיה עמידתו חשובה לסיים המעשה, ודברי אביי אר' יוחנן הם בעמידה הראויה להיחשב תחילת מעשה, דהא דאמר רבה תוך ד"א לפוש פטור לכתף חייב חוץ לד"א לכתף פטור לפוש חייב נוגע להפסק המעשה, והא דאמר בחוץ לד"א נוגע להשלמת המעשה הנ"ל, ואמר רבה דלגבי אי הוה מעשה אחד או חלוק לשנים ע"י עמידתו, תלוי אי הוה עמידה לפוש או לכתף, וכן לגבי השלמת המעשה תלוי בזה.

ג. בירור בגדר עקירה

חקירה בגדר עקירה לענין הוצאה - אי הוה חסרון במקום החפץ או גדר במעשה ההוצאה

וביאור הדבר הוא בהקדם מה דכתב רש"י לקמן (קנג:) דאי עקר מקרקע תוך כדי הליכתו הוי עקירה אפילו בלא עמידה וכו', והיינו, שהו"א דמה דבעי עמידה, אין זה רק משום דבעינן עקירת חפץ ולא חשיב עקירת גופו כעקירת חפץ אלא מעמידה להילוך, ובעי לה אפילו באיתא לעקירה, שהיה לומר דכיון שהעברת החפץ נעשית ע"י הליכה זו (היינו, שאחר שנעקר החפץ בעינן שישאר עקור עד להנחת במקום חיוב וכמשא), הרי שעקירת החפץ היא ממצב מונח אקרקע למצב שנישא בהליכתו.

ולפ"ז יש לדון בגדר עקירה אם הוא במה שאין החפץ במקום שהיה, וזהו גדר בחפץ לבד, או שהוא גדר במעשה שלו, שאין להחשיב המעשה כהוצאה בלא עקירה, וזהו גדר ביחס לכל המעשה.

ביאור גדר עקירה במקום החפץ בלבד - ביאור דברי רש"י ודין עקר תוך כדי הילוכו

וביתר ביאור שאם הגדר הוא רק ביחס לחפץ, ביאורו, שאין נחשב הוצאה אלא בחפץ שהיה מונח במקום אחד, ומוציאו למקום אחר, אבל אם אין החפץ מונח במקום, אין חשוב כהוצאה, דהוי כמוציא ממקום פטור. אבל אם נאמר שזה גדר במעשה הוצאה, הרי שהעקירה היא ביחס להעברה, שלא חשובה העברתו אלא בעקירה (ושאין העברה רק שינוי המקום של החפץ), וכל מעשה העברה היא בגדר עקירה עד עת הנחתו את החפץ, וכיון שמעבירו בהליכתו בעינן תהיה העקירה בהליכתו, ואם עוקר תוך כדי הילוך אין זה עקירה (שהילוכו לפני ואחרי הגבהת החפץ, הילוך אחד הוא), וכתב רש"י דהוי עקירה, והיינו, שנתקשה רש"י במה דאמרו שבגופו חייב חטאת בחבירו אסור, דאין זה דומה, דמה דבגופו חייב חטאת הוא רק ע"י עקירה, וכאן אין חבירו עביד עקירה, ובהכרח שכוונת הגמ' ביחס להעברה בלא עקירה, ועדיין יקשה, שיש לומר דבלא עקירה אין חשוב כמעשה העברה כלל, וכדאמרן, וזה אמר רש"י שאם עקר תוך כדי הילוך חייב, שאין העקירה אלא בחפץ, וא"כ גם העברה היא ביחס לחפץ שעובר, וע"כ אם עקר, וחבירו מעבירה חשוב העברה.

ביאור גדר משא בהוצאה - משמעות חפץ נע ככלל לעומת חפץ עובר במקום מסוים

וביתר ביאור סברת ההו"א שאין הילוכו חשוב העברת החפץ אם אין תחילתו חשובה עקירה, וכמש"כ במק"א בגדר משא, שיש בהוצאה בגופו, שהנה לכאורה יש להקשות אחר דידיענן דחייב אפ' בזריקה, א"כ אין בהוצאה בגופו אלא מה שחפץ עובר מכוחו, וא"כ מהו גדר משא השייך כאן, וכתבנו דכיון שבהוצאה בגופו מצי לאהדורי, אין להחשיב המעשה כאחד אם לא שיש בעצם החזקת החפץ גדר הוצאה.

וביאורו, שיש בהוצאת החפץ, שני גדרים, האחד, מה שהוא נע, והשני, מה שהוא עובר. ומה שהוא נע, הוא ביחס למקום בכלל (שאין משמעות למקום המסוים שהוא נע בו, אלא ביחס לתנועה), והעברה היא ביחס למקום מסוים (ואין משמעות למה שהוא נע), וע"כ ביחס למה שהחפץ עובר, כיון שאין משמעותו אלא בהצטרף מה שהיה במקום זה ומה שהיה במקום קודם, ואין משמעותו אלא למפרע, אין חסרון במה שמצי לאהדורי, אבל ביחס למה שהחפץ נע, לכאורה יש חסרון, ואמרנו שאין בהוצאה דין שיהיה החפץ נע, וכל גדרי הוצאה הם ביחס להעברה, ומה דבעינן שלא יהיה החפץ נח, הוא משום דין העברה שחפץ נח הוא הפסק המעשה, ויש בזה חילוק כמו שאמרנו שגדר העברה משוך על כל מעשה ההוצאה, וזה גדר משא האמור (ושם חילקנו שיש בזה שני מיעוטים, האחד, שלא יהיה נח, והשני, שיחשב עובר, ולמיעוט תכשיט).

ובזה יבואר שהיה לומר שאין חשוב החזקת החפץ בכל אורך העברה במשמעות אחת, אלא ביחס למעשה העברה שלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין

משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

העברה בהליכה כתנועת חפץ - בזריקה - עקירת גופו כעקירת חפץ משום גדר משא באדם

וא"כ הרי שיש בהעברה שע"י הליכה גדר כמו שיש בתנועת חפץ שע"י זריקה, וכיון שאין החפץ נע אלא ביחס להעברה, והיא נעשית ע"י הליכה, אין זה המעשה בחפץ אלא באדם הנושא אותו, והמעשה המחייבו הוא מה שיוצא טעון מרשות לרשות (ובזה יבואר שאין דין העברה למעלה מי' הנלמד ממשא בני קהת ראיה למי שמניח ביד אדם למעלה מי', או במי שמעביר בידו למעלה מי' בלא גופו), וכיון שאמרנו שמה שנחשב העקירה הוא ביחס למקום החפץ, ולא ביחס למעשה העברה, הרי שגדר עקירה מעמידה שאחר הילוך תלויה בהילוך לבד, היינו, שעמידה זו חשובה עמידה ביחס להילוך, וע"כ חשוב החפץ עומד ומונח במקום, וע"כ עקירתו הנעשית ע"י עקירת הגוף להילוך חשובה עקירה.

ביאור שני חלקי דברי רבה - תוך ד' אמות וחוץ להם נצרכים בחפץ ובמעשה

ויש כאן עירובי גדרים, שביחס למקום החפץ אזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העברה אזלינן בתר הילוך דאדם, ואי אמר רבה דינו בתוך ד"א לבד, הו"א דדווקא בזה יהיה תלוי אי עמד לפוש או לכתף, כיון דד"א הוא בהכרח ביחס למעשה העברה, שאין לצרף ד"א לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה אפילו עמד לכתף יהיה חייב. ואי אמר בחוץ לד"א, הו"א דדוקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העברה, והוא ביחס למעשה העברה, יהיה תלוי באי לפוש או לכתף, אבל תוך ד"א שהוא גדר במקום חפץ, אפילו בלכתף חשיב עמידה ויהיה פטור. ומתרוויהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העברה, תלוי עמידתו באי לכתף או לפוש, ואף לגבי תחילת המעשה דליחשב עקירתו עקירה, והעברה שאחריה העברה, דעקירה זו תלוי באי עמד לכתף או לפוש.

ביאור חילוק הנמצא בהוצאה מהעברה - שינוי במציאות קבועה לעומת שינוי התלוי במעשהו בעצמו

וביתר ביאור החילוק שיש בין הוצאה להעברה ד"א, שמה שהוצאה מרשות לרשות חשובה שינוי מקום, הוא מחמת גדר המקום, ובלי שייכות לחפץ, שאין רשות היחיד שונה מרשות הרבים מחמת היות החפץ בזה, או שאינו בזה, אבל שינוי מקום דחוץ לד"א הוא מחמת מקום החפץ (וכדאמרו, לגבי ההוא גברא מקום פטור וכו'), כי אין חשוב מקום עקירת החפץ ומקום שתוך ד"א למקום זה כמקום אחד אלא משום מקום חפץ, וכן בחוץ לד"א, ואמנם ביחס לחפץ מסוים ומקרה מסויים לא יהיה נפק"מ בזה (היינו, שלגבי חפץ הנמצא במקום מסויים יהיה מקום שחוץ לד"א שלו חשוב כרשות אחרת כמו בשתי רשויות), אבל ביחס למעשה דהעברה יהיה תוספת משמעות בהעברת ד"א מבהוצאה מרשות לרשות, דהמוציא מרשות לרשות פועל מעשה שינוי ביחס למציאות קבועה שקיומה אינה תלויה במעשה שלו, אבל המעביר ד"א פועל שינוי ביחס למציאות שקיומה תלוי במעשה שלו, ואמנם חילוק זה אינו שייך בסוגיא דילן (והוא עניינה של סוגית המעביר דרך סטיו), אבל יש להעמידו לבאר גדר הדברים, ומה שאינו תלוי בזה.

חקירה אי עמידה תלויה בדעתו - עמידה כהפסקת המעשה אינה זקוקה לכוונה כעמידה בע"כ

ויש לדון אם גדר עמידה זו הוא מחמת דעת המעביר בהנחת החפץ, או דלגבי הנחת החפץ אין דעתו חשובה, ומה דאמרו לכתף, היינו, ביחס לעמידתו כעצירת ההילוך, והא דמהני לגביה הוא כיון דהנחת החפץ היא ביחס לעמידתו, ויהיה נפק"מ בזה במי שאינו עומד מדעתו, אלא מחמת דבר אחר, דאי נימא דחשובה דעת המעביר לגבי גדר הנחת החפץ, הרי בעי לדעת הינוח, ועמידה שלא מדעתו אינה בדעת הינוח, אבל אם אין חשובה דעת המעביר אלא לגבי עמידתו מהילוך, אף דתהיה העמידה בע"כ, לגבי הנחת חפץ הוי עמידה.

ובאמת מצאנו לקמן דאמרו דאף עמידה בע"כ חשובה עמידה, שאמרו סוף סוף כי מטא לביתיה אי אפשר וכו', ולפי"ז צ"ל דמה דאמרו לפוש הוא רבותא, דאף שהיה לומר דעמידה לפוש אין היא עמידה גמורה, שהרי אין דעתו לעמוד כאן דווקא, ולא היה הילוכו לעמידה במקום זה, והיה סברא לומר דלא חשובה עמידה, קמ"ל דאף זו חשיבא עמידה, והיינו, שאף שאמרנו שעקירה והנחה הם ביחס להילוכו, אין זה תלוי בגדרי הילוך, כי אין דין העברה דין הילוך, דזה בחפץ, וזה באדם, וכל מה דתלינן ביה הוא משום שהילוכו הוא מעשה העברה, ואין מעשה העברה מגדיר רק העקירה וההנחה, ואף אותם אין הוא מגדיר אלא כהתחלה והפסקה דהמעשה, ולא במשמעותם לגבי מקום מסוים (היינו, הנחת החפץ), וע"כ לא יועילו אלא ביחס למחשבת עשייה, ולא במה דלא בעי למחשבה, וכמו במקרה שעשייה מפסיקה בע"כ (וכמו מחשבת היכן תנוח שאין גדרה בהנחה, היינו, דלא חשיבא הנחה במקום אלא באם רוצה שתנוח שם, אלא גדרה שאם רוצה שתנוח במקום זה דווקא, יהיה זה גדר במעשה שלו כפועל התוצאה, ואי לא נחה שם אין מעשה התוצאה קרוי מחשבת, וזה גדר

כללי ביחס למעשה כפועל תוצאה, ולא כמעשה תנוח יתחייב, כי כלל כל התוצאות במחשבת דמלאכת הוצאה, וע"כ אי אומר כל מקום שתרצה המעשה.

סימן ו

העבירה דרך עליה (שבת פ.)

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה

מימרא דרבא בחצי גרוגרת דרך עליה - חילוק בין תוך ג' לקרקע לצירוף מקום

גמ' (שבת פ.) ואמר רבא הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת והעבירה דרך עליה חייב וכו', ורבא אמר אפילו פיסלא ואודא וכו'.

ומבואר דבלא חלוקה דפיסלא חייב, וצ"ב א"כ הכא אמאי בעי עליה, ולכאורה צ"ל דהתם הניח החצי ברשות, והכא רק העבירה בלא הנחה, אלא דיש לבאר דהכא אמרו לחלק בין זורק למעביר, וכתב רש"י דבידו (לעומת אויר) הוה כמונח, ואי הוה כמונח (וליתא לפיסלא או הדומה לו), ובתוך ג' דחשוב כמונח בקרקע, אמאי בעי דרך עליה, ונראה מזה דאף דתוך ג' חשיב כמונח בקרקע, אינו כמונח לענין שיהיה המקום מצרפם, וע"כ בעי דרך עליה דווקא, דבזה אף שאין צירוף דרשות (היינו, שהיות שניהם ברשות אחת חשיב לצרפם כצירוף כלי וכו'), איכא צירוף דעצמם.

וצ"ב גדר מה דבעי דווקא דרך עליה (היינו, מקומות שהם על שלה, ולעיל ביארנו גדר על גבי, דהוא חשיבות מקום מה שאינו בעל, והיינו, דיש לו חשיבות מקום ביחס למקום דבר, ולא ביחס לתפיסת מקום) ולא סגי בקירבה ג' מאיזה צד שיהיה (וכן הוא בהא דאמר רבא דרך עליו. וע"ע לקמן), והיינו, דמשמע דאין זה צירוף דקירבה סתם, כשני דברים שווים, דגדר קירבתם בשניהם, אלא בעי שיהיה זה קירבה דהחצי השני אל הראשון, והיינו, דהחצי שיעור המונח חשיב כקבוע, והשני קרב אליו.

והנה לכאורה מה דחשיב החצי שיעור הראשון קבוע, צ"ל שזה משום שהוא מונח ממש, וביחס לחשיבות קירבה, היינו, שאין קירבתם מחמת דהוו בחד מקום סתם, אלא משום אחד המקורבים, ודווקא מקום זה חשיב לצרפם, שהוא מקום החצי שיעור הראשון, והשני הרי הוא בא אל המקום המוכן לצירוף מכח הראשון, ואין חשוב מקום הנ"ל אלא במקום המסויים שבו מונח (ומשום דאין לחלק מקום זה מכלל המקום משום היות בו החפץ, שהמקום קבוע ולא החפץ), וזה לא ימצא אלא במקום שעליו.

חקירה בהעבירו דרך תחתיה - אי מעלת עליו הוי בקירבה לבד או תפיסת אוויר

ולכאורה היה די בזה, אבל הנה יש לחקור בחצי שיעור הדבק לכותל תוך ג' והעבירו דרך תחתיה, אי חייב או לא, והוא לכאורה תלוי בזה, דאי נימא דליכא מעלה בדרך עליו, אלא רק במה שהחצי השני נמצא במקום הראשון, יש לומר דחייב, אבל אי נימא דאיכא מעלה בעליו דווקא, יש לדון אי איכא האי מעלה גם בתחתיו.

ולבאר הצד השני צ"ל דמקום עליו חשוב כמקום דהחפץ עצמו, וכאילו הוה קרקע (ואמנם אין הוא חשוב כן לגבי חילוק רשות, וכמו דאמרו בכלי דלא חשיב כרמלית, אבל לגבי מי שכמותו, היינו, החצי השני, ולגבי צירוף, הוה חשוב) ותופס אויר שעליו לצרף מי שעובר בו.

צורך תוך ג' לקרקע ודרך עליה - הנחת החצי הראשון מחשיבה הנחה לשני עליו

וביתר ביאור שיש להסתפק אי בעי שיעבור החצי שיעור השני בתוך ג' דהקרקע, או לא, ואפילו הוה רחוק ג' מהקרקע, כיון הוה בתוך ג' דהחצי הראשון גם חייב, ובפשטות משמע דבעי

שיעבור בתוך ג' דקרקע, וכן הוא ברש"י, וא"כ הרי שיש כאן שני גדרים, דלגבי מה שיחשב שנמצא ברשות ודליהווי מעשה הוצאה, בעי שיהיה תוך ג' דקרקע ובלא זה לא סגי, אבל לגבי צירוף שני מעשי ההוצאה להחשיבם כמעשה בשיעור שלם, בעי גם שיהיה דרך עליה.

ואם אכן יבואר שאמנם לגבי צירוף סתם אין צריך שיהיה דרך עליו, אבל הכא דרק העבירה ברשות ולא הניחה, והרי דחסר בעיקר מעשה הוצאה דהחצי שיעור השני (דהא משמע שאף שהעביר החצי השני בתוך ג' דקרקע לפני שהעבירה מצטרף, שדוחק לומר דשחה רק כשהגיע מעל החצי הראשון, וא"כ הרי דלא חשיב הנחה אף במעביר, ומה הועיל צירוף מה שלא הונח, ולקמן בגמ' בעו אי איכא לדיחוי בשבת. ודו"ק) דליכא להנחה גביה, וזה אמר רבא דכיון דהחצי הראשון מונח, יש לו להחשיב החצי השני העובר עליו גם הוא כהונח.

ויש לדמות זה למי שמוציא כמה דברים שהם שיעור אחד וכשיניחם יהיה כללם גבוה יותר מג', ולא הוו שיעור אלא בהצטרפות החלק שגבוה מג', שאין אנו אומרים דזה הונח ע"ג מקום ד', וזה לא. ואין לחלק דהתם מונחים זה על גבי זה ממש, ומנוחת כולם מחמת קרקע, ויש לומר שאין זה משום צירוף דחלק תחתון, אלא משום דהוו כחד, והרי הם ע"ג מקום ד', אבל הכא דרק מעביר עליו אין זה חשוב לצרף, דהאי טעמא ליתא אלא רק אחר שיונחו, אבל לא לענין מעשה הנחתן, ונחשבים כך משום שהן נמצאים במקום עליו דחלק המונח, והיינו, דאף דאין מעשה הנחה התלויה במקום שמעליו הונחה מסתיים אלא כשינוח החפץ בתוך ג', והכא לא נח כלל, אבל כיון שחלק ממנו מונח לא בעי רק שיהיה מצטרף וזה ע"י שנמצא מעליו.

ביאור חילוק הא בזורק והא במעביר - שאין במעביר מניעת סיבת הנחה במקום

ויש בזה כדי ביאור למה דאמרו הא בזורק והא במעביר, שיש לבאר דהנה בפשטות המעביר ד' אמות בפחות מג' חייב, ואין אומרים בזה דכמונח דמי, והוה כפחות פחות, והיינו, דכיון שהוא ביד אדם אף שיש בזה נוח לחפץ יותר מחפץ הנזרק, אבל הרי יש בזה גם חיסרון לגבי הנחה במקום זה, דיד האדם מעבירתו ממקום למקום, אבל זה אינו אלא ביחס למקום בלתי מסויים ביחס לחפץ, אבל באם יהיה סיבה במקום מסויים (אף שאין היא סיבת מקום) להנחת החפץ, אין במה שהאדם ממשיך להעבירו חיסרון.

ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם

שלושת אופני אי-מנוחת החפץ - חילוק בין זריקה, רוח, ואדם, ביחס להמשכיות חלקי המעשה בהוצאה

ולבאר היטיב נקדים ביאור במה שיש למצוא כמה אופנים במה שיהיה אין החפץ נח, בזריקה, ברוח ובאדם. והנה בזריקה תנועת החפץ היא בעצמו, היינו, שנפעל בחפץ כח שמונע הנוח, וברוח הדוחפת אין התנועה מכח שבחפץ עצמו אלא בדבר אחר, ובאדם המעביר גם תנועת החפץ מדבר אחר, אבל ישתנה מרוח משום שהתנועה מתחדשת בכל עת, ומצי לאהדורי.

ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הוצאה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוצאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מצב זה ביחס לזה.

ולבאר זה יש להקדים בחילוק שיש בין חלקים אלו ביחס למעשה, והיינו, שיש מהם שהם נמשכים לכל אורך המעשה, וישנם שימשכו רק בחלקים מן המעשה שלא בהמשכיות, או בחלק אחד, ונפרטם.

החפץ, צריך שיהיה בכל המעשה גם בזהות חפץ מסויים, וגם בגדר המעשה כמשא או העברה וכו'. ולגבי זהות חשיבותו, מצאנו דלא בעי דתהוי במחשבה אחת, וכן בזהות שיעורו. ובהיות לו שיעור מצאנו דנסתפקו אי איכא דיחוי לשבת, ובעי שימשך כאחת בכל, אי לאו.

המקום, בגדר המעשה, היינו, במושגי מקום, בעינן דלהווי בכל המעשה, בין במה דבעינן דלהווי בבת אחת (ולא תלו זה בדיחוי), ובין במחשבת המעשה, ולגבי זהות המקום לא בעי.

הרשות, בגדר המעשה ומושגי רשות לא בעינן דלהווי בכל המעשה, וכמו במעביר דרך עליו, ולגבי מושיט, והוא לכאורה תלוי בבעיא דעמוד ברה"ר. ולגבי חשיבותו גם לא בעינן, וכמו דעת חכ' דבן עזאי, ולגבי זהות חשיבותו, ודאי דלא שזה עיקר שינוי שיש במעשה הוצאה.

גדר המקומות ויחסיהם בהוצאה - ההנחה וההוצאה עצמן הן גוף מלאכת שבת

והנה בחלוקת החלקים עצמם שלא ביחס למעשה, החפץ, מצב החפץ עצמו לא כולל המעשה אלא הנעה (שהרי אין היותו נח ברשות הראשונה

ואין היותו נח ברשות השניה מעשה דהמוציא דבראשונה בעינן לעקירה). ומצב החפץ ביחס למקומות הוא שנעקר ממקומו שהיה מונח בו ועבר ליד המוציא ומונח בה עד שהוא מונח במקומו החדש ברשות ומצב החפץ ביחס לרשויות הוא מה שעבר מרשות אחת לרשות שניה.

ומצב המקומות לעצמם הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח בו הוא מקום, נוח (מנוח), קבוע, מסויים, וחשוב, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוצאה הוא מקום, מסויים, וחשוב, ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף הוא מקום, נוח, קבוע, מסויים, וחשוב.

ומצב המקומות ביחס לחפץ הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח עליו הוא מניח, מאחד מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוצאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף.

ומצב המקומות ביחס לרשות, מקום שהחפץ היה מונח בו, משמש שימוש אחד עם שאר מקומות הרשות, קרקע. מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוצאה, ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף כמו הראשון.

ולפי"ז יבואר גדר שהיות החפץ נח לא בעינן שיעשה המוציא, ואף כשנעשה ע"י אחר או הרוח חייב, וכן יבואר מה שהיות המקום מניח החפץ, לא חשוב חלק מן המעשה (ונסתפקו בשתי כוחות באדם), וכן יבואר מה שאין משמעות בהיות החפץ מונח במקום ביחס למקום, ואין חלק מן המעשה רק ההנחה שהוא מעשה בחפץ, וההוצאה או העברה שהוא מעשה במקום ע"י חפץ והוא עיקר המלאכה.

שלילת גדר קבוע בחפץ בהוצאה - דחיית מקום קודם המשפיע לאחר יציאה כגזילה וכלי

ועוד יש להקדים בזה מה שכתבנו שאף אמנם שמלאכת הוצאה היא מעשה דשינוי בגדר קבוע, והיינו, שאין בתוצאת המעשה חידוש דבר שלא היה קיים, וע"כ לא יהיה גדר במלאכה ביטול המצב הקודם, או חידוש המצב הנוכחי (ממה שאין הוצאה מרשות היחיד לכרמלית אסורה, ואין אסורה הכנסה מכרמלית לרשות הרבים, וכן בהיפך), אלא גדר המלאכה הוא שינוי במצב קבוע, ושיש בו לכלול שני המצבים שנעשה בהם המעשה בגדר אחד, ושאין המעשה מבטלו, אבל הוא שינוי חשוב (היינו מלאכה) להגדיר את מי שעושהו כעושה מעשה שיש בו חילול.

ועדיין יש לנו למצוא גדר הקבוע הנ"ל וכבר הוכחנו שאין גדר זה בחפץ (היינו, המסויים), ושאין מלאכת הוצאה מעשה אסור משום תוצאה שיש בחפץ, והיינו, שיהיה גדר קבוע בחפץ שאינו משתנה ע"י מעשה הוצאה, ואין תוצאת המעשה, היינו, השינוי מרשות לרשות משפיע עליו, שבזה יש למצוא שני גדרים, האחד, הוא היות לחפץ מקום, וזה אינו, דהא בעי עקירה ובטל ממנו מקומו, והשני, הוא היות מקומו של חפץ, והיינו, שהיה לומר דאף שנעשה בו עקירה, עדיין יהיה שם רשות קודמת עליו, והגדרת תוצאת המעשה בהיותו ברשות אחרת כמצב שהוא חסרון בגדר הקבוע (וכמשל מצב חפץ הנמצא ביד הגזלן, לפני שעשה בו קניני גזילה שאין בגזילתו מיד הבעלים להשפיע על מה שהוא של הבעלים, ויש גדר בהחזקתו שהוא מחזיק בדבר שהוא של אחר. וכן היה לומר שחפץ הנמצא ברה"י יש עליו שם הרשות, ואף אחר שיוציאו מן הרשות ויניחו ברשות אחרת, הרי זה חפץ דרה"י הנמצא ברשות שאינה רשותו (וכמו דין כלי בית דעירובין)), שאז נאמר שאיסור הוצאה הוא המצאת דבר ברשות שאינה שלו, וגם זה אינו, שהרי אין חשיבות יתר בהיות הרשות האחרת רשות חשובה, בביחס למה שעתה החפץ אינו במקומו (ואמנם יבואר בזה מה שאין איסור בהכנסה מכרמלית, אבל א"כ היה לאסור הוצאתו לכרמלית, דודאי נחשב בהנחתו שם כאינו במקום קודם, וכמו דפטור במוציא מרשות לרשות אם הונח בכרמלית, דלא הוה בבת אחד), ותראה שדחיות אלו שייכות גם באם נאמר שגדר הקבוע הוא ברשות שנמצא בה החפץ (ככלי ריק ומלא), וכן מוכח מהא דלא בעו במוציא שתי חצאי שיעור אלא לצירוף שניהם לגבי מעשה. וביטול סברא זו מוכח מכמה מקומות.

גדר הקבוע בהוצאה הוא המיקום - שינוי במיקום הכללי של חפצים להחשיב המעשה

ובעבור כל זאת ביארנו שגדר הקבוע שיש בזה הוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום דברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוצאה. וביארנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה דהוצאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסוים, ולא בחפץ המסויים.

וע"כ לא יהיה נחשב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (היינו, שאם היה גדר המעשה במקום מסויים, הרי לא נעשה מעשה זה אלא בחלק מכלל מעשה ההוצאה, שהמעשה במקום הראשון

נסתיים בעקירה ממנו, או ביציאה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה איליו או בהנחה בו, ולא קרב זה אלא זה), וכן לא יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה משום אי המשכיותו (והיינו, שאם היה גדר המעשה שינוי בסוג החשיבות שיש לחפץ מחמת מיקומו, היה בעצם עקירתו או במעבר שעובר ברשות פטור כדי להפסיק חשיבות זו, ואין זה מעשה שינוי אלא סתירה ובנין וכאמור), וכן לא יהיה בהיות המעשה בשני כוחות חסרון שלא נעשה בבת אחת (וכמו מה דחייב על הוצאת שני חצאי שיעור, אף שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ביחס למשמעות מיקום כללי, אין בזה כדי חילוק כאמור).

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה אסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מח' ר"ש ור"י במוציא מת - חשיבות המעשה במקומות לעומת צורך הגוף בחפץ המוצא

ואולי בזה נחלקו לגבי מוציא מת, והיינו, דאף שביחס למעשה שבמקומות, הרי שזה מעשה חשוב, אך ביחס לחפץ, כיון שאינו צריך לו, אין זה מעשה בו.

ויבואר דלכ"ע אין מעשה דהורקת הרשות מן המת חשובה מלאכה, דלזה לא בעי שתהיה הרשות השניה רשות חיוב (ולא כרמלית), וודאי שגדר המלאכה הוא משום ההוצאה מרשות לרשות כמעשה שינוי במיקום שאינו שייך אלא ברשויות חיוב (ועוד יבואר), אלא טעם דמאן דס"ל לחייב הוא, שאין חשיבות המעשה תלויה בצורך, אלא בעצם העשייה שהיא חשובה לעצמה (וכמו שאין באי צורך במות הנרצח לפטור משום רציחה, כגון בזורק אבן משום שצריך שיהיה האבן במקום מסוים וזורקו לשם, אף שיודע שנמצא במקום זה אדם שיהרג על ידה שחייב, כי אף מעשה שרק אינו מתחשב בחיי אדם גם הוא חשוב רציחה).

ובאמת דאף לפוטרים לא בעי שיהיה הצורך בחשיבות המלאכה עצמה, שאף שאין חייבים אלא מרשות חיוב לרשות חיוב, אין צריך שיהיה הצורך תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו צורך המתקיים ברשות הרבים דווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור משום שאין צריך לחרישה או חפירה שיש בה, אלא אפילו אי בעי לה משום צורך אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ואי בעינן לצורך במשמעות המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי אי בעי לזריעה בבית אין לחייבו משום בונה וכו', אלא ודאי אף למאן דפוטר באינה צריכה לגופה אין זה משום שחסר במשמעות המלאכה, אלא משום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ואכמ"ל).

וא"כ המעשה כמעשה מלאכה הוא חשיבות שאינה תלויה בעושה, והיא חשיבות קיימת (והיינו, חשיבות דהוצאה מרה"י לרה"ר, והכנסה מרה"ר לרה"י, והושטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר).

ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה

גדר חשיבות המעשה שאינה מדעתו - ראיה מדעת רבא במכווין לזריקה בעלמא דחייב

אבל דבר זה צ"ב שאחר שהוכחנו שאין בתוצאת המעשה גדר חיוב, מדוע יהיה חשיבות הנ"ל חשיבות שאינה תלויה במעשה (והיינו, שבזה אין שייך סברא דאיכא ברציחה כי מעשה רציחה הוא משום חשיבות שיש חיי אדם, וממילא בחשיבות ביטולו, ויש בה לחייב אדם שלא תהיה נעשית תוצאה גרועה זו על ידו, אפילו בלא רצון לה, ולחייבו לשמור מעשייתה, אבל במעשה הוצאה כיון שאין תוצאת היות חפץ ברשות תוצאה חשובה, שהרי אין איסור בהוצאה יותר מבהכנסה, ועיקר המלאכה הוא המיקום עצמו שהוא מעשה חשוב, הרי יש לתלות דבר זה בעושה).

וביותר יש לבאר לדעת רבא דמחייב במכווין לזריקה בעלמא, והרי אין בדעת העושה לעשות כלום, ואם גדר האיסור הוא משום מעשה ולא התוצאה, מה יש לחייב בזה. והרי אף למאן דלא בעי כוונה למעשה האסור, בעי כוונה לתוצאה המסויימת, ואף שאין היא האיסור, וכמו דאמרו דאי בעי שתנוח במקום זה ונחה במקום אחר פטור, ואף שהיות החפץ בשני המקומות יש כדי לחייב.

ומכל זה מוכח שעצם חשיבות המעשה כמלאכה בגדריו אינו תלוי במחשבת וכוונת העושה, כי המעשה הנ"ל אף בלא מחשבה זו יש בו כדי לקיים תוצאה אסורה, והיינו, חילול השבת.

גדר עושה מלאכה במה שאינו שובת - משמעות אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא שיש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התוצאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה

ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצב שביתה דאדם.

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה אותה (וכמו ברציחה שאין הוא סיבת חיות הנרצח), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמצוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורהלאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה אסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לראוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת (ודוגמא לזה בדיני ממונות שיש שר"ל שאין התורה מגדירה את גדרי משפטי הממון עצמן, אלא רק נותנת הוראה עליהם, כמו שאין חלק מאיסור אכילת שקצים הגדרתם, אלא החיה מסויימת וקיימת קודם איסור התורה, והתורה רק תאסור את אכילתה, ואע"פ דזה אינו כמשנ"ת במק"א, דוגמא השקום).

וע"כ לא שייך לומר שיהיה עצם חשיבות המעשים כמלאכה האסורה תלויים בעושה, אלא המלאכה לפני העושה הרי היא כחפצא דאיסורא, וכל פטורים דאית בה הוא משום גדר העושה במלאכה, וכמו פטורי דמלאכת מחשבת דאין גדרם הגדרת מלאכה, ושהעושה בדרך הנ"ל אינו עושה מלאכה (ושביתת כלים לב"ש ראיה), אלא שהתחדש בדין מלאכת מחשבת שלא נאסר עשיית מלאכה אלא באופן זה. וע"כ יהיה גדר בחלקי המלאכה שאינם בדרך זו כאילו לא עשאם, אבל אין בזה להגדיר המלאכה עצמה כאמור.

גדר המקומות במלאכת הוצאה - שני המקומות עומדים כדברים קבועים ומוכנים בפני המוציא

ואם אכן דמלאכת הוצאה היא מלאכה במקומות, ואם כדאמרן שאין המלאכה צירוף מעשה נפרד במקום הראשון ומעשה נפרד במקום השני, אלא כאילו שני המקומות עומדים בפני המוציא כדברים קבועים, והם דבר אחד ביחס לעושה (וכדמיון בעלמא מי שהוא מסדר את כלי ביתו, שאף שהוא מעביר דברים מזווית לזווית, יהיה גדר אחד לכלל המקומות שהם בית אחד, וע"כ יהיה גדר אחד בהעברתו דבר מזווית לזווית שהוא סידור הבית, ואף שיהיה משמעות יותר במקום שבו הונח הדבר ביחס למקום דבר עצמו, הרי ביחס לצורך הבית, אין בזה תוספת משמעות).

וגדר מוקדם זה הוא שנראה כלל המקומות ראויים להיות בהם החפצים, ואין ההוצאה רק כפעולת מציאות דבר שהיה כבר בכח ויצא אל הפועל, ואין בהיותו בפועל באופן אחד לבטל היותו בכח באופן הקודם.

ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

חשיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה אגב ריהטא העמדת הוצאה בזה הגדר יש בו לכאורה להמעיט מחשיבות מלאכת הוצאה כמעשה חשוב, דכיון שיש שיתוף המשמעות בשני המקומות (היינו, היות החפץ במקום הראוי לו) הרי שאין להגדיר שינוי בהם כשינוי חשוב (וכמו שכתבו התוס' דזה מלאכה גרועה), ולכאורה יהיה זה כמו שאמרו בהצעת המיטה שאין היא מלאכה שיש עמה מחשבה (וביארנו שאין המחשבה אלא בדבר שאינו).

אבל נמצא חשיבות זו ביחס לחפץ, וביאור חשיבות זו הוא, שאמנם יהיה כלל המקומות כדבר אחד ביחס לשימוש אדם, אבל אין זה הגדר ביחס לחפץ, דכיון שאין חשיבות מקום חפץ אלא ביחס לאדם וקירבתו, יהיה חשיבות גם למיקומו במה שיש בו קביעות יותר מסתם היות האדם מהלך מכאן לכאן (והיינו, שבהיות האדם מהלך ואינו נייח אין משמעות היותו במקום אחד כקביעות שיש בה להמעיט מיכולת הימצאותו במקום אחר אם לא במקום שמיועד לשימוש ארעי).

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות דאדם שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס

לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות אותו כעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

ביאור גדר זהות ואיכות ברשות - איכות המקום ביחס למיקום חפץ כשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמשנ"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה דמקומות, כמו שאמרו ביחס למקום ד' וכו', ואם היה מעשה הוצאה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונות שהיא באיכותם (היינו, שאין חשובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק באם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאם יהיה לו צורך בשינוי איכות המקום מחמת שהוא צריך לשימוש זה השייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (ולא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לדידיה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בבורר לאלתר, דאף שאין שינוי במעשה והתוצאה ממי שבורר לאוצר, ועדיין תלוי במחשבתו שלא ימלך לאוצרו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הברירה), ומבואר שאין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות לא משום דבעי לקריאה זו דווקא ברשות שאליה הוציא, אלא משום קירבה לו).

וביאור דבר זה הוא, שגדר איכות האמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובאמת שיש לכאורה חשיבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינוח חפץ, דהמניח כדו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברא דמה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הוצאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי איכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

ועדיין צריך ביאור שיש להקשות שאם אכן אין שונות הרשויות משמעותית ביחס למקום חפץ, למה יהיה בה להגדיר חשיבות במעשה שינוי מקום חפץ, וביאורו לכאורה משום שאף מקום חפץ אינו חשיבות אלא ביחס לאדם, וכיון שיהיו הרשויות שונות ביחס אליו, גם יהיו שונות ביחס למקום חפץ.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ - ראיה מהעדר איסור יציאה באדם

אלא שיקשה הא אין חשובות שונות ביחס לאדם, והא ראיה שאין איסור יציאה מרשות לרשות לאדם, וצריך לומר שאכן חשובות כשונות אף לאדם, ומה שאין איסור יציאה בזה הוא משום שאין בהילוך לעומת עמידה חשיבות באדם למקום, וחשיבות זו שייכת רק בדבר שהיותו נח הוא קביעות מקום, אבל אדם שאינו אסור במאסר המנוחה, אף כשהוא עומד במקום אין הוא נח, ואין מעשה חשוב אלא בדבר קבוע.

סיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאכה היא במיקום והמעשה הוא במקום החפץ

והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הנובעת משונות המקומות בין זהות (מקום שאינו זה שהיה בו) לאיכות (מקום שהוא מסוג שונה ממקום שהיה בו), ואמרנו דלגבי מקום חפץ אין חילוק, זה דווקא לגבי רשויות (כמקומו של חפץ), שגדרם הוא בחשיבות המעשה, אבל מה שנוגע למקום חפץ (כתוצאה) יהיה חילוק, דהא פטרינן בנתכוון לזרוק ארבע וזרק שמונה אי לא אמר כל מקום וכו', שהוא גדר זהות (אף דלא הוי ביה יותר איסור), ובנתכוון לזרוק לרה"ר ונמצא רה"י או שתים ונמצאת ארבע חייב, שזהו גדר איכות (היינו, ריחוק המקום, דחשיב לגבי שם רשות דד"א, ואף למאן דפטר אין זה משום שלא נעשית מחשבתו, אלא משום דבעי לזריקה דאיסורא).

וביאור זה כמשנ"ת שאף שלא יחשב מעשה הוצאה אלא בשינוי הרשויות, אין מחשבת העושה שייכת בגדר זה, וכיון דבשבת בעינן מלאכת מחשבת, היינו, דלא חשיבא מעשה אלא במחשבת עשייתו, וקיום מחשבתו בתוצאה (היינו, במה שהיה ראוי המעשה לגרום לתוצאה זו) מחשיבה המעשה כראוי להיחשב מעשה מלאכה, אבל המלאכה גדר לעצמה, והמעשה גדר לעצמו, והמעשה הוא במקום חפץ, והמלאכה במיקום.

סימן ז

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא

מימרא דרב נחמן ובעיות דרבא - שינוי מחשבת אכילה וזריעה ושיעור החפץ באמצע הוצאה

גמ' (שבת צא.) אמר רבא אמר רב נחמן הוציא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו דתימא בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוציא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. את"ל התם הוא דמיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא דאפקה לא הוה ביה שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ואת"ל כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי אישתיק אמחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ואת"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה מהו. יש דיחוי לענין שבת או אין דיחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ביאור מימרא דהוציא לאכילה ונמלך - חשיבות החפץ אינה חלק ממעשה הוצאה אלא בו עצמו

והנה יש לבאר במימרא דרבא ובהא דבעי בשיתוף עניינם, ובמתחדש בכל חד ורבותא שיש בו יתר על קודמו. ולפום ריהטא נ"ל כך. בעיקר מימרא דרבא בהוציא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחדש בדברי רבא דהו"א דבעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא. ואמר רבא דחייב אף באופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

והביאור בזה, שהיה לדון, אם צריך שבעקירה והנחה יהיה חשיבות החפץ מחמת שיעורו שווים, והיינו, שאף שהחפץ עצמו צריך להיות אותו החפץ בכל ההוצאה, ואין משמעות להוצאה בלעדי זה, אך זה הוא לכאורה רק ביחס לחפץ ולא ביחס לחשיבותו, שאין חשיבות החפץ שיש בשיעורו חלק מזהות החפץ (והגע עצמך דאל"כ הרי בתפחה הוי כחפץ חדש, או עכ"פ חלק הנתפח).

אלא שהיה לומר, שכיון שמעשה ההוצאה הוא אחד, וכיון שיש משמעות למה שיחשיב האדם את החפץ, וכיון שחשיבות החפץ היא משמעותית לחלקי ההוצאה, אזי בכדי להחשיב את ההוצאה כאחת צריך שמחשבת האדם ביחס לחפץ תהיה אחידה.

וזה השמיעונו דלא כן, כי אף שמחשבת האדם היא הקובעת את חשיבות החפץ, וחשיבות החפץ היא חלק ממעשה ההוצאה הכללי, אין היא חלק ממעשה ההוצאה אלא רק חשיבות החפץ עצמו.

ביאור בעיא דחצי גרוגרת לזריעה ותפחה - מחשבת האדם בתחילה מגדירה חשיבות השיעור לכל המעשה

ואח"כ בעי רבא הוציא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה, ונסתפק בחפץ שנשתנה שיעורו באופן שלא היה בזה משמעות לחשיבותו של החפץ בכל שלב משלבי מעשה ההוצאה, כיון שנשתנה גם מחשבת האדם. אלא שדנו בזה משום שבתחילה היה שיעור החפץ לא חשוב ביחס למחשבת חשיבותו בשלב אחר.

והיינו, שאף שאמרנו שאין צורך באחידות מחשבת האדם ביחס למעשה הוצאה, עדיין י"ל שזה רק במשמעות מעשה ההוצאה, אך ביחס לחשיבות החפץ עצמו, דילמא הוי חסרון, ונבחין כי חסרון זה אינו מחמת מחשבת האדם, אלא מחמת אחידות חשיבות החפץ. שאף שהחפץ היה חשוב בכל אחד משלבי המעשה לעצמו, יש לדון שכיון שמשמעות חשיבותו העכשווית מגדירה את החפץ באחד מהשלבים כלא חשוב, הרי שיש כאן חסרון באחידות המעשה.

אלא שיש לומר שאף שביחס למשמעות החפץ בשלב זה החפץ בשלב ההוא לא היה חשוב, על כל פנים במשמעות החפץ בשלב ההוא החפץ בשלב הזה הוא חשוב. אלא שזה מחייב לראות את מחשבת האדם בשלב ההוא ביחס לכל המעשה. והרי אמרנו שאין מחשבתו חלק מהמעשה, ואיך תגדיר מחשבה בשלב אחד שלב אחר.

אלא שיש לומר שבמקרה זה אין צורך שמחשבתו תתייחס לכל המעשה, אלא שמחשבת האדם תגדיר בשלב הראשון את משמעות חשיבות החפץ. וכיון שביחס לזה גם בשלב האחרון יש לו חשיבות, הרי שיש לאחד את החפץ בחשיבות שיעורו בכל המעשה.

ביאור בעיא דכגרוגרת לאכילה וצמקה - חשיבות החפץ בכל שלב בנפרד בלא צורך באחידות החשיבות

ואח"כ בעי רבא את"ל וכו' הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה ונמלך עליה לזריעה מהו, והיינו, שיש להסתפק במקרה שבו בשלב האחרון של ההוצאה, החפץ לא היה חשוב במשמעות חשיבות החפץ בתחילת מעשה ההוצאה. והנה בזה אין לומר כדלעיל, שהרי אם אין מחשבת האדם חלק מהמעשה האחד, אז אין אפשרות להגדיר את השלב הראשון למפרע. אלא שיש לומר שבאמת אין צורך כלל באחידות חשיבות החפץ כלל, אלא בכל שלב יש צורך שיהיה החפץ חשוב בנפרד, אלא שכמו שכתבנו הרי חשיבות החפץ נוגעת למשמעותו כמונח, ומיניה בעי שאחרי כן.

ביאור בעיא דצמקה וחזרה ותפחה - ספק אי יש דיחוי אצל שבת מחמת חשיבות ההנחה

ואח"כ בעי את"ל וכו' הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה מהו. ונסתפקו בדבר שנעקר כשיעור ונפחת, ושוב נעשה כשיעור, והניחו, ותלו לה באי יש דיחוי אצל שבת, או לא. והיינו, דאם אכן כאמור שאין צורך באחידות חשיבות החפץ, הרי שאף אם איבד את חשיבותו לגמרי בחלק ממשך מעשה ההוצאה, כל זמן שישנה לחשיבות בזמן עקירה והנחה שהם החלקים במעשה הנוגעים למשמעותו כמונח, יש לומר שלא יהיה זה חסרון במעשה ההוצאה.

אלא שיש להסתפק בזה מפן אחר, שהרי כחלק מהמעשה הכולל גם שלב אמצעי זה הוא חלק ממעשה ההנחה העתידי, שהרי מעקירה ועד הנחה הוא מעשה אחד, ועקירה והנחה הם ודאי משמעות אחת, שהרי הם מאחדים את משמעות היות החפץ בשני הרשויות להיחשב כמרשות לרשות, וכמו שמצאנו דלא חשיבא עקירה אלא בהיותה לצורך הנחה ברשות אחרת וכו'.

וא"כ יש לדון בזמן זה שאיבד החפץ את חשיבות הנחתו, א"כ אין הוא חלק מהמשמעות האחידה של הנחה ברשות שיש במעשה ההוצאה, וא"כ יש לדון שיהיה זה הפסק במעשה ההוצאה.

ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה

הצ"ב ממוציא לרה"ר דרך כרמלית - אמאי לא הוי הפסק במעשה דהוצאה כספק דיחוי הנ"ל

והנה לבאר יותר מש"כ נקדים מה שיש לשאול שלכאורה מצאנו כבר מעין ספק הנ"ל בגמ' (שבת ה:) במוציא מרה"י לרה"ר דרך כרמלית, ולכאורה הא דדנו לה בגמרא היכא אשכחנא הוא כספק הנ"ל היינו, דכיון דכרמלית היא מקום שאין להתחייב בו במלאכת הוצאה, וכיון שיש לומר שבאם חלק ממעשה ההוצאה כולל מקום שלא חייבים בו, הרי שאין זה מעשה הוצאה אחד, ופשטו דחייב. וצריך ביאור מאי שנא, וכן מהו גדר דיחוי האמור אצלנו שלא אמרוהו שם.

יישוב הצ"ב ממוציא דרך כרמלית - חילוק בין מקום פטור באמצע לדין שיעור התלוי בהנחה

ונראה לבאר ע"פ מה שכתבנו במק"א שעיקר הוצאה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוצאה מרשות לרשות מיועד להגדרת חפץ כנפרד מגדר המקום שבו הוא נמצא, ושיהיה מקומו מצבו. וא"כ יש לומר שמעשה זה כולל גם אי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לאחד את מקום עקירתו והנחתו.

אך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לדון, שהרי כמו שהתורה לא אסרה אלא הוצאה מרה"י לרבים, למרות שהוצאה מרה"י לרה"י גם היא הוצאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שביחס למקום פטור באמצע מעשה ההוצאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור

יש לומר שהוא גדר בהנחה, וא"כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, וא"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה.

ואמנם אף בזה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההוצאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית שלא מחמת איסור מלאכה אינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) האחד לא הפסיק ביחס לחפץ זה אף שנתמעט משיעורו, וא"כ יש למעשה לאחד את העקירה, וההנחה אחר שעמד על שיעורו.

אלא שיש לדון שהרי לא נאסרה הוצאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לדון שחפץ שיצא מכלל איסור הוצאה בשבת, יקרא שנדחה כבר מאיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה אסור.

ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה

היוצא דשיעור עקירה והנחה מאיסור מלאכה - הגדרת חשיבות המעשה ע"י מחשבת האדם כחלק מהאיסור

ואם אכן יש ללמוד מזה שגדר שיעור ועקירה והנחה נובעים ממשמעות נוספת של איסור מלאכה בשבת, ולא ממעשה ההוצאה עצמה, והיינו, שאף שכמו שאמרנו שעקירה והנחה, וכן שיעור החפץ נוגעים לחשיבותו של החפץ, אין דין חשיבות זה גדר במעשה ההוצאה, אלא באיסור שנאסר האדם לעשות.

ונמצא כמו כן לומר שאם דיני חשיבות אלו נאסרו כחלק מאיסור האדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת האדם להגדיר אותם כחשובים, ואף ששיעור הוצאה הוא גרוגרת, אם יצניע אדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמצאנו שלא יעבור אדם על הוצאה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת האדם להגדיר מקומות אחרים כחשובים כמו ידו וכו', הרי שיחשוב אותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

סיכום חילוק גדרי הוצאה - הבחנה בין דינים הנובעים ממעשה ההוצאה לדינים מאיסור מלאכת שבת

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דינים שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודינים שגדרם נובע ממשמעות כללית דאיסור מלאכת הוצאה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמצא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמצא במקומו). ואף אמנם שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ודאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

חילוק ספיקות הגמרא לפי הנ"ל - שיעור גרוגרת כמציאות החפץ או כחשיבות איסור השייכת בדיחוי

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההוצאה עצמה, ובזה אמרה הגמרא שאין צריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדר במציאות מצבו של החפץ במקום, ואף אם נאמר שאין גדר החפץ במקום, יש לדון אם זה גדר במציאות החפץ עצמו, ואם נאמר שאין זה גדר במציאות החפץ, א"כ זה גדר של חשיבות האיסור, אזי יש להסתפק אם שייך בזה דיחוי השייך באיסורין, אבל ספק זה לא היה שייך בצדדים הקודמים כי אין דיחוי במציאות.

ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור

חקירה בצירוף שני חפצים לגרוגרת - אי הוי גדר בחפץ המונח או במעשה ובשינוי הרשות

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדר שיעור הנמצא בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מצאנו גדר שיעור שאין למוצאו כגדר בחפץ מסויים, וכמו בהוצאת שני דברים שמסתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שיצטרפו למלאכה אחת, ואף שאין למצוא צירופם זה לזה (שנאמר דבזה נחשיבם לאחת). ולכאורה בזה יוכרח לומר שאין זה גדר בחפץ מבחינת הנחה, ושמעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הוצאה, אלא הוא גדר במעשה וביחס לשינוי מצב חפץ.

והנה לכאורה משמעות גדר שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי אותיות. או שהוא שינוי ברשות שאליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות ברה"ר שיש בה חפץ מרה"י או וההיפך. ולהיחשב שינוי ברשות צריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כדעת ר' יוסי לפטור בהוציא לשתי רשויות הרבים. או שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש משמעות ביציאת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כדעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

ויהיה צריך ביאור במה שנסתפקו שכיון שיצטרפו שני חצאי שיעור בשני מעשי הוצאה, והרי ביחס לחצי הראשון אין לך דיחוי גדול מזה. ואם אתה אומר שיצטרפו שני מעשי הוצאה לדין שיעור אחד, מהו שנסתפק לומר שלא יצטרפו עקירה והנחה דמעשה אחד. וביותר לדעת ר' יוסי דשני מעשים יצרפו השיעור להיות אחד, מדוע שתי רשויות שאינם שונות לגבי האיסור לא יצטרפו.

היוצא דדין שיעור מתנאי האיסור - צירוף שני מעשים בהעלם אחד ואי צירוף שתי רשויות

וע"פ מה שביארנו לעיל נמצא לומר שגדרים אלה אינם רק ביחס למעשה ההוצאה עצמה. אך דין שיעור כיון שהוא מתנאי האיסור ולא חלק ממעשה ההוצאה, הרי שמעשי הוצאה שיחשבו כמעשה אחד לעניין האיסור ממילא יגדירו את התנאי כנמצא במעשה אחד, ויהיה בו חשיבות חפץ. דדין שיעשה במעשה אחד הוא מגדרי איסור הנלמדים מקרא דמלאכת מחשבת, ולא במשמעות ההוצאה עצמה שאין בה חסרון שיעשה בשני מעשים. אך ביחס לשתי רשויות, אפילו שבגדרי האיסור הם נחשבים למקום אחד, כיון שביחס למשמעות מעשה הוצאה יחשבו לשתי רשויות, הרי שיחלקו, אף אם עשה זאת במעשה אחד.

ונמצאנו א"כ דדין שיעור הוא מתנאי האיסור, ואינו מגדר שם המלאכה עצמה, ומשמעותו הוא חשיבות החפץ, ובחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:)

מחלוקת ר"ח ותוס' בדעת ר"י - ק' תוס' מדין מחוסר קריבה דכתיבה ותירוץ

ונראה דבזה יש לבאר מח' ר"ח ותוס' בב"ב (נה:), דכתבו שם בתוס' (ד"ה בהעלם), וז"ל, והקשה ר"ח לרבי יוסי דב' רשויות אמאי פטר והאמר בפ' הבונה (שם דף קד:) כתב אות אחת בטבריא ואות אחת בצפורי חייב מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי וגרס ר"ח מרשות אחת חייב משתי רשויות פטור אם הוציא חצי גרוגרת משתי רשויות לרשות הרבים פטור אבל אם ברשות אחת לקחה אפילו חלקה והוציאה לשתי רשויות חייב דמחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי ולר"י נראה דלאו פירכא היא דלא דמי דהתם שם המלאכה כתיבה וכתיבה נגמרה כשיכתוב שתי אותיות ואפי' רחוקות זו מזו אבל הכא שם המלאכה היא הוצאה וכשהוציא לשתי רשויות אכתי לא נגמרה הוצאה עד שיקרבם. ע"כ.

ביאור יסוד מחלוקת ר"ח ותוס' - אי גדר הנחה ביציאת החפץ מרשות או בהיותו ברשות

ולפי האמור יש לבאר מחלוקתם, שדעת ר"ח שגדר הנחה הוא לא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, אלא בחשיבות ההוצאה שיצא מרשות, שלא נחשב שיצא מרשות זו עד שיונח ברשות אחרת, וכיון שכן הרי ביחס לשיעור כחשיבות החפץ הוא חשיבות החפץ המוצא, וא"כ אם יצא מרשות אחת אף שהונח בשתי רשויות יצטרפו ההנחות לחשיבות החפץ המוצא. אך אם יצא משתי רשויות, הרי אף שהונח במקום אחד לא תועיל ההנחה אלא להחשיב חצאי שיעור ופטור. ודעת תוס' כמ"ש שגדר ההנחה הוא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור כחשיבות החפץ הוא החפץ היוצא בכלל מעשה ההוצאה, וא"כ אם הונח בשתי רשויות המחלקות לא תחשב ההנחה להיות אחת, וממילא לא יחשב השיעור אחד.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מימרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במוציא שהחשיבו חבירו

ואחר כל זה יבואר דמה שאמר רבא אמר רב נחמן מוסב אמתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במי שהוציא חפץ שהחשיבו חבירו, ומעצם המח' לומדים אנו שאין מחשבת האדם בחפץ חלק ממעשה ההוצאה, שהרי איירי שאין חבירו מחשב על חשיבות החפץ, דאל"כ למה לא יהיה חייב. ובהכרח שאף מי שכן החשיב אין צריך לחשוב בשעת מעשה, שאין דין מחשבת אדם בחשיבות החפץ חלק מהמעשה, אלא שיש לאדם אפשרות להחשיב חפץ, ואז נעשה החפץ עצמו חשוב. וע"ז אתי דברי רבא אמר רב נחמן שאף מה שהחפץ חשוב, היינו, משמש לאיזה דבר, אין זה חלק ממעשה ההוצאה. אלא רק מה שנחשב החפץ עצמו ראוי למקום והוצאה.

ביאור דעת חכ' דפילגי אדרשב"א - חשיבות חפץ מחמת מחשבת המצניע

וביאורו שבמעשה הוצאת חפץ אין בחפץ הגדרה למה הוא מיועד, ואין בחפץ הגדרה שמחשבים בו. ואחר שמצאנו שטעמו של רשב"א הוא שנתחייב זה במחשבתו של זה, והרי פשוט שאין הכוונה שמחשבת הראשון תועיל במעשה השני, שהרי אינו, דאיירי שכבר הצניע, ולא שמחשיבו עכשיו. וא"כ נצטרך לומר שהוא גדר בחפץ שהוא חשוב, והשני מוציא דבר חשוב, וכמו שכתבנו נצטרך לומר שאין חלק מחשיבות החפץ סיבת חשיבותו, וא"כ גם אם יוציאו אחר, יחשב שהוציא

דבר חשוב. כי סיבת החשיבות אינה חלק מהמעשה, והרי הוציא דבר חשוב לראשון.

וא"כ מה שנחלקו עליו חכמים הוא בגדר חשיבות החפץ במעשה ההוצאה ושסיבת חשיבותו היא חלק ממעשה ההוצאה, וע"כ כיון שמי שהחשיבו הוא אחר, אין מעשה זה מחייב אם יש צורך במחשבתו של אחר, וא"כ כיון שסיבת חשיבות החפץ היא חלק מהחשיבות חפץ במעשה ההוצאה, יש לאדם אפשרות לשנות את סיבת החשיבות. ויש לנו לדון במי שהוציא תחילה במחשבה זו וסוף במחשבה זו, ואמר בזה רב נחמן שהוא חייב, ותמהו שזה דבר פשוט שהרי בשתי מחשבות אלו יש שיעור, ואמרו שהיה לומר שצריך שיהיה זה במחשבה אחת.

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.)

דין רבא בצירוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגביה ראשונה קודם הנחת שניה להשלמתם

והנה לעיל זכרנו דין צירוף שיעור בשני מעשים, והוא מה דאיתא בגמ' (שבת פ.) ואמר רבא הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת אחת והניחה ראשונה נעשה כמי שקלטה[א] או שנשרפה ופטור. ואמאי הא מנחה הכי קאמר ואם קדם והגביה ראשונה קודם הנחת שנייה נעשית ראשונה כמי שנקלטה או שנשרפה ופטור. ע"כ. ומדברי רבא ובהקדם האמור נסכית גדר בשיעור ועקירה והנחה. דהנה במעשה הנ"ל יש שיעור הנעשה בשני מעשים, ועקירה והנחה הנעשים בשני מעשים, ומצטרפים. אך אם עשה שוב עקירה והנחה, כבר לא יחשב זה כעקירה והנחה.

דין צירוף חצאי שיעור לחטאת - אמאי לא נחשבו שני המעשים כאכל בכדי שני פרסים

והיינו, כי לכאורה היה לשאול דמאחר שמצאנו בזה שהעלם אחד מצרף שני מעשים להשלמת גרוגרת, ושני מעשים אלו הרי כוללים שני מעשי עקירה והנחה, אם כן אף אם הגביה קודם שהניח, אחר שיניח שוב יש לו להתחייב, ואעפ"כ משמע ברור שאם יוציא כשיעור בחלוקת עקירה והנחה לא יתחייב.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה ששני המעשים מצטרפים למעשה הוצאה אחד, ולמה לא יחשבו שני המעשים כאכל שני חצאי בכדי אכילת שני פרסים שפטור, אף בהעלם אחד. ויש בזה טעם לפטור משום בעשותה ולא חצי דבר, וכן שאין להחשיב זה כמעשה אחד, שהרי משמע שאם יוציא החצי שיעור השני שלא ע"י עקירה יהיה פטור, וא"כ אין זה מעשה אחד.

חילוק דין הנ"ל מצירוף דהוצאה - איסור הוצאה גרימת חפץ שיצא ודימוי לצירוף כזית בכדי פרס

והנראה לכאורה שגדר האיסור הוא שיגרום חפץ מוצא, והיינו, שבאמת אין כל מעשה ההוצאה כולל שינוי הרשויות ע"י עקירה והנחה חלק מהאיסור עצמו, אלא רק מה שבסוף המעשה יהיה חפץ שיצא, וכל גדרי מעשה ההוצאה הם בכדי להגדיר את החפץ כיצא. ולכן ביחס לאיסור אין הבדל אם זה נעשה בשתי הוצאות, שהרי גרם שיהיה חפץ שיצא כשיעור. וביחס לאיסור שתי מעשי ההוצאה הם כמו שיאכל חלב בשתי אכילות, שאם זה נעשה בכדי אכילת פרס חייב, ואף שבליעה היא מעשה האיסור, אין זה האיסור עצמו, אלא ההנאה ובכדי אכילת פרס נחשב הנאה אחת. וכן בעניינו, שאמנם מעשה ההוצאה הוא מה שגורם שיחשב החפץ שיצא, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שיצא, וכיון ששני המעשים יחד גרמו הוצאת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, וצירוף חצאי החפץ באותה רשות הוא כמו אכילת פרס לדעת ר"י, ולהחשיב את שני החצאים כחלק מאיסור אחד.

דעת ר' יוחנן בירושלמי בהוציא והכניס - האיסור בכמות עשיית חפץ שיצא ולא בגוף החפץ

ויותר מזה מצאנו דעת ר' יוחנן בירושלמי (עי' פ"א ה"א) שאפילו הוציא חצי שיעור והכניס אותו חייב, וביאור הדברים בהקדם האמור שכיון שהאיסור הוא לעשות חפץ שיצא, והשיעור הוא אינו גדר במעשה, אפשר לומר שהוא גם לא גדר בחפץ, אלא גדר בכמות העשייה של חפץ, והיינו, שאסור לעשות שיעור של חפץ שיצא, ולא שאסור לעשות חפץ שיצא בשיעור כזה.

ח. בירור בגדר מחשבת שיעור

בגדר צירוף שיעורים חלוקים בחפץ דהוצאה - מחשבת האדם מייעדת החפץ ואינה יוצרת חשיבות עצמית בו

אך לכאורה יש להבין, שהרי בהוצאה יש שיעורים שונים לחפצים שונים, ואם הוציא לזרע הוי בכל שהוא, ולאכילה בגרוגרת וכו', ואם כן איך שייך לומר בשיעורים אלו שיצטרפו לאיסור אחד.

א. כלב

ונראה שבאמת אין בשיעורים אלו חשיבות של החפץ, והיינו, שביחס למעשה ההוצאה שיעור כל שהוא יחשב כהוצאה, וכן מסתבר שהרי ביחס לחפץ הרי יצא, ולא כמו שאמרנו שחפץ לא חשוב לא יחשב שיצא, אלא שביחס לכמות העשייה לא יחשב עשה אלא אם הוא שיעור חשוב. והיינו, שאין הפירוש במצניע שחשב לזרע, אז נחשב החפץ חשוב שיש בשיעורו זרע, ואז יהיה חייב על הוצאת חפץ כזה כי נחשב הוצאה חשובה. אלא שכיון שחשב לזרע הרי שחפץ זה מיועד לזרע, וכיון שכך נחשבת הוצאתו כעשייה לזרע, וזו עשייה חשובה, ובזה יבואר ביותר דעת רשב"א.

בגדר איסור מלאכת הוצאה - האיסור במעשה האדם ושביתתו והתוצאה מחשיבה המעשה כביטול שביתה

ונראה לפי זה שעיקר איסור שבת במלאכת הוצאה מתייחסת לעצם ההוצאה, והיינו, שהאיסור הוא לעשות ולא יצירת התוצאה, אלא שיצירת התוצאה מחשיבה את האיסור. אלא שאם נאמר כך הדרן לקושיין איך יצטרפו שני מעשים לעשייה אחת, ויש לומר שאמנם האיסור הוא לעשות אך אין הכוונה לעשות מבחינת מעשה ההוצאה, אלא מבחינת מעשה האדם, היינו, במה שיש לאדם לשבות בשבת, וזה יהיה ע"י ביטול עשייה, אלא שעשייה תחשב בחשיבות התוצאה, וחפץ שיצא יהיה תוצאה חשובה רק אם הוא בשיעור, אלא שחפץ יצא עושים ע"י הוצאה וכו'.

ובזה יבואר יותר מה שהזכרנו שדין שיעור הוא מגדרי מלאכת מחשבת. וכמו שכתב רשב"ם שם (ב"ב נה:)

חקירה בחלק המעשה דבעינן ביה שיעור - ראיה מצירוף שני חצאי שיעור דאינו במעשה עצמו

והנה יש להסתפק בשיעור דמלאכת שבת דלא מחייב בפחות, והיינו, דלא נחשב מעשה אסור בלא זה משום דלא חשיב, ויש לדון באיזה חלק דהמעשה בעינן להאי חשיבות (וכמו דנסתפקו במאכלות אסורות אי בנהנה גרונו או מעיו וכו').

והנה אמרו דהוציא חצי שיעור ואחר כן הוציא עוד חצי שיעור מחייב, ויש ללמוד מזה שאין השיעור חשיבות במעשה מלאכה עצמה, היינו, כמו שאמרו שאין חייב בהוצאת תכשיט ובכלי (דלא הוה ביה דבר כשיעור), משום דלא הוה משא, ונדמה היה לומר שזהו גם גדר חשיבות בשיעור, דלא חשיב משא, ומימלא לא חשיב מעשה הוצאה בפחות מכשיעור,

ומהא דחייבו בהוציא בשני מעשים יש להוכיח שאין חשיבות השיעור במעשה עצמו, ואיכא למלאכה אפילו בפחות, ובפשטות משמע דהוא דין בתוצאה לבד, והיינו, שאף דעיקר חיוב דמלאכה הוא במעשה עצמו ויחשב כזה בכל דהו (ומזה הגדר לא יתמעט אלא שאין להחשיבו לגבי מעשה וכמו דדנו בשלהבת וכו'), וחוץ לזה לענין איסור וחיוב גם בעינן שיהיה תוצאת זה המעשה חשובה.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשייכות תוצאת המעשה למעשה - אחדות בשני מעשים משום העושה

אבל יש לדון מה שייכות יש בתוצאה לגבי מעשה, דאין לומר שהוא גדר חשיבות במעשה הוצאה עצמו, דהוציא והוציא הרי שיש לנו שני מעשים שאינם חשובים אלא בהצטרפותם, ובהכרח שאין זה גדר במעשה עצמו, דאיזה מהן יחשב מעשה ההוצאה ואיזה יחשב תוספת לחשיבותו, היינו, שנאמר דמעשה הראשון הוא מעשה ההוצאה, ומה דלא הוה ביה שיעור הרי דע"י תוצאת מעשה השני יש להחשיב המעשה הראשון, שהרי פשוט דבעינן לכל דיני המעשה גם במעשה השני, ואי הוה שלא בבת אחת או בשנים שעשואה לא יתחייב.

והיינו דמשמע שיש גדר כולל לכלל שני המעשים ובהכרח שהוא משום העושה אותם (וכמו בכל הוצאה דבעינן לעקירה והנחה ולא אמרינן דהוו שני מעשים בשני כוחות ואין מצטרפים), דכיון שנעשו ע"י אדם אחד (ובהעלם אחד) הרי חשובים כמעשה אחד.

בירור בגדר צירוף דהעלם אחד - חקירה אי בעינן שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

אלא דא"כ יש לנו לבאר מהו דבעינן שיצטרפו שני החצאים דאמר רבא דלא מחייב אלא אי הוה לחצי ראשון בשעת הנחת השני. וכן מה דאמרו בבריתא דר"י דבעינן דיהיו ברשות אחת וכו'.

והנה גם בפשטות הגמ' משמע דלא בעינן שיהיו במחשבה אחת, והיינו, שהיה לומר שאין לשני מעשים אלו להצטרף אלא באם היתה דעתו להוצאתם מתחילה, וע"כ יש לצרף שני המעשים (והיינו, משום מלאכת מחשבת, דמצאנו דהעוקר מזווית לזווית לא מחייב משום שלא היתה עקירתו להוצאה, ואף שאין עקירה אלא ברשות קודמת ואין היא שייכת להוצאה דרשות השניה. וכן לחיוב דמצאנו שחייב בזורה ורוח מסייעתו. וכן דלולא קרא דחטאת היה לחייב זה עוקר וזה מניח וכו'), אבל אין לישנא דברייתא דר' יוסי משמע כן, דאמר דבהעלם אחד חייב, ומשמע שלא היו שני מעשים אלו במחשבה אחת (ויש להסתפק אי מעשה דחצי שיעור

השני היה במחשבת הראשון, היינו, שהיה זכור בחצי שיעור הראשון שהוציא ובפשטות מהא דלא מפרשי משמע דלא בעינן אפילו לזה).

חסרון בת אחת בהוציא שני חצאי שיעור - חסרון שייכות המלאכה למעשה העושה ולא בעצם המלאכה

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות דפטרו המוציא אם באמצע מניח במקום פטור משום דלא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוציא שני חצאי שיעור דהוו בשתי מעשים (דעקירה והנחה), וע"ש מה שביארנו. ולעניינו מה שיש לדייק בלשון דלא עשה מלאכתו, ומשמע דחשיב מלאכה (וכמו דאמרו בשנים שעשאוה דאיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, דאי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

והיינו, שעיקר האיסור הוא במעשה שלו, והמלאכה היא המחשיבה את המעשה כאיסור לעומת היתר (וכמו באוכל חלב לעומת אוכל שומן שאין למצוא שינוי במעשה עצמו מלבד מה שהנאסר נעשה בחפצא דאיסורא, כי לא נאסר מחמת המעשה לבד, אלא במעשה הנעשה בדבר מסוים כחלב), וע"כ אין חשיבות דבת אחד אלא ביחס לגדר מלאכה ולא ביחס למעשה. וע"כ אם יהיה גדר המלאכה בבת אחת והמעשה לא, יש לו להתחייב עכ"פ.

וא"כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, דהיינו, דלגבי שם מלאכה לא בעינן שיעור, וחשיב מלאכה אפילו בחצי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין חשוב מעשה אלא בכשיעור.

ביאור גדר כדי אכילת פרס - דין באוכל ולא באכילה והשוואתו לצירוף מעשי הוצאה

והנה כתבנו במק"א גדר אכילת פרס שאין הוא גדר באכילה (היינו' בשלילת מה שהיה לחשוב שאכילה בזמן זה חשובה אכילה אחת, וכאילו אכל הכל בבת אחת), אלא באוכל (ובאמת אין דין דשיעור באכילה כלל, ואין מצטרף אכילה זו לאכילה זו), ואכילת דבר אין זה מעשה הבליעה אלא ההנאה, וההנאה דכדי אכילת פרס חשובה הנאה אחת (והיינו דתלו אכל חצי והקיא ושוב אכל באי חייב משום הנאת גרונו, או משום הנאת מעיו, שגרונו ומעיו גדר הנאה שבהם חלוקה, דהנאת גרונו היא הנאת המעבר, וכבר נעשית ונגמרה. משא"כ הנאת מעיו שהיא הנאת מילוי והכלה, שהיא מתקיימת וההקאה ביטולה (ולפ"ז בעינן קיום ההנאה דכל דהו כדי אכילת פרס ותועיל ההקאה ואכמ"ל).), וכן הוא בעניינו כי אף שיהיו מעשי ההוצאה חלוקים משום שנעשו בשתי כוחות אך ביחס למה שחשובה ההוצאה להחשיב עושיה כמוציא הוי דבר אחד.

י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה

בירור גדר צירוף הקודם למעשה - חלות גדר כולל דסעודה המצרף מעשים רבים לגדר אחד

וביתר ביאור בהקדם מה שיש לבאר בגדר דברים המצטרפים לשיעור אחד, שהנה אמנם בחלק השיעור האחרון יש להבין שיש בו חשיבות כל החלקים כאילו נערמו והוא עליהם, אבל הרי חלקים הראשונים אין בהם חשיבות זו, והרי אין לומר שגדר חשיבות השיעור הוא רק בחלק האחרון דהרי בעינן להעלם אחד וכו', ובהכרח שיש גדר צירוף המוקדם למעשה ושיש בו לצרף מעשים רבים לגדר אחד, וכדוגמת דין אכילת פרס שיש לומר שהוא גדר סעודה אחת, דכיון שדרך בני אדם לאכול אכילות רבות (היינו בליעות והנאות וכו') שהם כולם בגדר אחד דסעודה (או שם אחר ולא דייקינא בשמא), הרי שקודם שיאכל חלק מן השיעור יש גדר כללי שיש לחלק הראשון להיות קיומו, ואין באחרון חשיבות יותר לגבי גדר כולל זה (ואף שהיה נראה שזה יותר מובן באי הגדר הוא הנאת מעיו שהוא כולל כל האכילות, אין זה נכון דאף למ"ד הנאת מעיו אין הצירוף משום שהות האוכל במעיים, דאין זה שיעור דאכילת פרס, וכמשנ"ת גדר הצירוף הוא לגבי מעשה ולא התוצאה).

וכן הוא בעניינו שיש גדר מוקדם למעשה הוצאה שאינו מוגדר ע"י בכוח המעשה, וביחס אליו אין מעשה דאדם חשוב אלא התעסקות בעלמא ואין בו לצרף ואין בו להפריד, וזה הגדר המוקדם למעשה יש בו לצרף המעשים ואין הוא חשוב אלא בכשיעור.

ביאור דחשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה - גדר המעשה הנובע מגדרי מלאו דשבת

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי אמרנו דבעינן שיעשה המלאכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה דאדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין איסור שבת אלא במעשה כזה, ואי איכא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, דכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך באופנים שונים

(וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תוצאה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תוצאה אין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם את התוצאה וע"כ יהיה חייב האדם להישמר בכח שיש בו להגיע לתוצאה זו, אבל דברים האסורים משום מעשה גדר השמירה הוא באדם עצמו וביחס להיותו עושה.

חילוק שיעור גרוגרת משוה פרוטה - חילוק בין שיעור התלוי בתוצאה לשיעור התלוי בחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה האדם (והיינו שאין שיעור גרוגרת דשבת כשוה פרוטה דגזל דשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תוצאה דחסרון שוה פרוטה כתוצאה חשובה, אבל גרוגרת דשבת אין זה משום חשיבות התוצאה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו שלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון דעשיית מלאכה היא עשייה דמחשבה שלא יפחת חשיבותה במה שהיא בנויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

הקושי בצירוף שני חצאי שיעור - אמאי לא הוי הנחת חצי הראשון כהפסק כרמלית

אלא שעדיין יש לנו לבאר מהו גדר מוקדם זה לגבי הוצאה שיש בו להגדיר שני מעשים אלו כגדר חשיבות אחת, שהרי הנחה בכרמלית חשובה לחלק המעשה אף שיש לומר דזהו שלב במעשה אחד דמלאכה, ואי נימא דכיון שהניח כבר נסתיים מעשה שלו, ואין מה שעוקר ומניח כעת ברשות חיוב מצטרף, אמאי שני חצאי שיעור יצטרפו כיון שנסתיים מעשה דחצי שיעור הראשון בהנחתו.

יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א)

דברי הירושלמי בדעת ר' יוחנן - קושיית הגמ' מדרי יוסי ותירוצי ר' אילא ור' יודן

ולבאר זה נקדים הא דאיתא בירושלמי ריש מסכתין אמר ר' יסא בשם ר' יוחנן הכניס חצי גרוגרת והוציא חצי גרוגרת חייב. והקשו דמה דאמר רבי יוחנן הוא דלא כרבי יוסה. דתני הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד חייב בשני העלמות פטור רבי יוסי אמר בעלם אחד ברשות א' חייב בעלם אחד בשתי רשויות או בשתי העלימות ברשות א' פטור. וקשיין אילו הוצאה והוצאה אינן מצטרפות כהא דאמר ר' יוסה לא כ"ש הכנסה והוצאה כהא דאמר ר' יוחנן, וא"כ הוי מה דמר ר' יוחנן דלא כר' יוסי. ואמר ר' אילא לא סוף דבר שני פתחים פתוחים לשתי פלטיות אלא אפי' פתוחין לפלטיא אחת אוף ר' יוסי מודה דר"י מדמי רשויות להעלימות לחיוב. כמה דר"י מדמי רשויות להעלימות לפטור כך מדמה רשויות להעלימות לחיוב שאם הוציא כגרוגרת בפתח זה וכגרוגרת בפתח זה בעלם אחד שמא אינו חייב שתים. אמר ר' יודן ר' יוסי מדמי רשויות לאכילת פרסיים שאם אכל חצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה וחצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה שמא אינו פטור אכל כמה זיתים בכמה פרסיים בעלם א' אינו חייב אלא אחת. רבנן דקיסרין אמרין עד דאת מדמה לה לחלבים דמינה לשבת שאם ארג חוט א' בתוך בגד זה וחוט א' בתוך בגד זה שמא אינו פטור ארג כמה חוטין בכמה בגדים בעלם אחד אינו חייב אלא אחת. ע"כ.

ובפשטות צורת הסוגיא הוא דהקשו אר' יוחנן מתני דר' יוסי ור' אילא ור' יודן נחתו לתירוצי, ולא נתבאר דיו במפרשי הירו'.

והנה דעת ר' יוחנן דחייב בהוציא חצי שיעור והכניס חצי שיעור הוא לכאורה דומה לשיטתו בבבלי (חולין קג:) באכל חצי שיעור והקיאו ואכל חצי שיעור חייב דמחייב אהנאת גרונו והרי נהנה בכזית, וכן יש לומר בהוצאה דסבר ר' יוחנן דמחייב אהעברה עצמה דהעביר גרוגרת ולא במה שנמצאת ברשות, והקשו מהא דר' יוסי דפטר בהוציא לשתי רשויות דאי איתא להא דר' יוחנן כיון דמחייב אהעברה עצמה לשתי רשויות אמאי פטור הרי העביר כשיעור, ומה לי אם העביר לרשות זו או רשות אחרת, ותירץ ר' אילא דמדמי ר"י רשויות להעלימות לחיוב.

ביאור מהלך סוגיא דהירושלמי - דעת ר"י דחיובא אהעברה ולא אהיותו ברשות

ונראה ביאורו כך דר' יוחנן לכאורה אמר דברו באותם רשויות, היינו, שהוציא מרה"י לרה"ר והכניס בחזרה מאותה רה"ר לאותה רה"י, ובקושיא סברי דהא דאמר ר' יוסי דפטור בשתי רשויות הוא ברה"י הפתוחה לשתי רשויות הרבים, דכיון שאין חצי שיעור הזה נמצא יחד עם חצי שיעור הזה אינן מצטרפין, וא"כ ודאי שיפטור בהא דר'

יוחנן, כיון דחצי שיעור אחד הוא ברשות היחיד וחצי זה ברשות הרבים, ואם אין ר' יוסי מצרף שתי החצאים אף ששניהם הוה מעשה הוצאה כיון דלא הוו באותה רשות, כ"ש בהא דר' יוחנן דהוו זה בהוצאה וזה בהכנסה.

ואמר ר' אילא לדחות הקושיא דר' יוסי דפטר אין זה משום שאין שני חצאים הנמצאים בשתי רשויות מצטרפים, אלא אפילו אם יהיו ברשות אחת אבל הוציא משני פתחים פטור, דכיון שמעביר דרך שתי מקומות העברה, הרי זה דומה לשתי העלימות, והיינו, שאין הוצאה דרך פתח זה והוצאה דרך פתח זה חשובים כמעשה דומה שיש להחשיבם כמעשה אחד ובהעלם אחד, אבל הא דר' יוחנן איירי בפתח אחד וחשיב מעשה אחד, וכ"ע מודו דמחייב אהעברת גרוגרת ולא אהיותה ברשות אחת, ובשני פתחים אף ר' יוחנן מודה משום דהוי כשתי העלימות ואין מצטרפים שני החצאים.

והקשו אר' אילא דא"כ שרשויות חשובות כהעלימות ויש בפתחים לחלקם, יש לומר זה גם לחיוב, דמי שהוציא גרוגרת בפתח זה וגרוגרת בפתח זה בהעלם אחד שיתחייב שתיים, והרי זה פשוט דאינו חייב אלא אחת, כיון דהוה שגגת מלאכה בהעלם אחד.

וע"כ תירץ ר' יודן דודאי אין רשויות וחילוק פתחים חשוב כשתי העלימות, ומה דפטר ר' יוסי הוא משום שהוציא לשתי רשויות, ועכ"פ לא הוי מה דמר ר' יוחנן דלא כר' יוסי, דר' יוסי מדמי רשויות לפרסיים, והיינו, דכ"ע מודו דמה דמחייב אהעברת גרוגרת הוא דמחייב, אלא דאין העברה לשני רשויות חשובה העברה אחת, וכמו מי שאכל כזית חלב ביותר מכדי אכילת פרס, דאף דהוי בהעלם אחד אין מצטרף חלקי הזית, אבל הא דרי' יוחנן כיון דהוי באותן רשויות חשובה הוצאה והכנסה שלהם להצטרף.

וע"ז אמרו רבנן דקיסרי שאין צריך להרחיק לדמות זה לאכילת חלבים דאיתא כזה גם בשבת עצמה במי ארג חוט אחד בבגד זה וחוט אחד בבגד זה שאין מצטרפים לשיעור אריגה ופטור ואע"פ כן בארג כמה חוטים בכמה בגדים בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת, וכן הוא ברשויות דכל שני רשויות חשובות כבגד אחד והעברה ביניהם חשובה כמעשה אחד ואעפ"כ יש בהעלם אחד לכלול העברה בכמה רשויות.

השוואת דברי רבא לדר"י בירושלמי - אי צירוף שיעור תלוי בהעברה או בהיותם ברשות אחת

והנה לבאר זה ביותר ובהקדם דברי רבא המובאים בגמ' דילן דהמוציא שתי חצאי שיעור אף לרשות אחת אי הגביה אחת קודם שהניח שניה הוי ראשונה כנשרפה ופטור, ולכאורה נראה דזה חולק אהא דאמר ר' יוחנן בירו', דמשמע מדברי רבא דבעינן שיהיה מצטרף שיעור שלם ברשות אחת, וכמו פשטות דברי ר' יוסי, והיינו, דשני המעשים חשובים להצטרף כמעשה אחד דהוצאת כל השיעור, משום שנמצאים יחד ברשות אחת, דאם הגדר הוא אהעברה עצמה כדאמרן בר' יוחנן, וצירוף דבעי ר' יוסי משום דהוי שני הרשויות בגדר אכילת פרס או בגד אחד, אמאי בעינן שיצטרפו חצאי השיעור אחד עם השני אחר שמעשה העברה באותן רשויות, וכדאמרו הוצאה והכנסה מצטרפי הוצאה והוצאה לא כ"ש.

חקירה בדעת ר' יוחנן בהוציא והכניס - תלות הדין בקיום החצי הראשון בשעת עשיית השני

ולבאר זה נקדים מה שיש להסתפק בדעת ר' יוחנן אי הוציא והכניס דאמר איירי באותו חצי גרוגרת, ובפשטות נראה איירי בשתי חצאים נפרדים דלא הקשו אלא משום הוצאה והכנסה ולא משום דלא הוו בחד רשות (ועכ"פ אי לא נימא כר' אילא), ואם אכן יש לתרץ דאף ר' יוחנן לא אמר אלא באם אותו חצי דהוציא קיים בשעה שהכניס השני ומה דאמר רבא דאי הגביה הוי כנשרפה לאו משום דבעינן לצירופם החצי אחד עם השני אלא משום דבעינן שיהיו שני המעשים חלקי מעשה אחד דהוצאה ואין חשובה הוצאה שניה כמעשה אחד עם הראשונה אלא בהיות שני ההוצאות קיימים ביחד, אבל אי הוה זה בהכנסה וזה בהוצאה לא בעינן אלא שיהיה כל אחד במקום חיובו באותה שעה.

יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם

גדר שיעור דגרוגרת שבת לרי יוחנן - גדר שיעור בחשיבות העושה ולא בחשיבות מעשה או תוצאה

ומעתה נראה שיש למצוא בזה כמה שיטות בגדר שיעור גרוגרת דשבת.

האחד בהו"א דהירו' בדעת ר' יוחנן, דמשמע דשיעור גרוגרת הוא בהעברה לבד, ואין ברשויות כדי צירוף (דלא נחית למימר דאיירי דוקא באותן רה"י ורה"ר).

וביאור גדר זה לכאורה הוא דלא חשיב מוציא אלא במי שפועל בסכום חשוב של דברים, וביחס למעשה דמיקום באופן כללי (וכמשל שלא

נחשיב מישהו כשומר אם לא יהיה תחת ידו נכסים בערך חשוב), וזה גדר חשיבות בעושה ולא במעשה, כי הרי אין הדבר שנעשה בו דבר אחד, וגם אין המקום אחד, ואין המעשים מצטרפים אלא ביחס לעושה, ואין גדר בעושה אלא במה שיש להחשיבו משום מעשה, ויהיו המקומות והחפצים כעומדים לפניו להצטרף, כמו חפצא דאיסורא, משום חשיבות הוצאה להחשיב העושה אותה כעושה חשוב (ביחס לשביתת שבת).

וזה לכאורה הגדר גם אחר תירוץ דר' אילא (דאמר דלא בעינן אותה רשות אלא משום דין העלמה, והרי אין העלמה גדר במעשה עצמו דמצאנו גופים מחלקים ותמחויין וכו' ואין בכל אלו להגדיר גדרים באיסור).

ביאור דעת ר' יודן בדימוי פרסיים - גדר שיעור בחשיבות המעשה כפעולה בין שתי רשויות

אבל בתירוצא דר' יודן דדמי לפרסים (וגדר אכילת פרס אף שאין הוא גדר בעשיה עצמה, אבל יש לו להגדיר השיעור כיון דהוא גדר בעושה) וכדביארנו אין גדר השיעור בהעברה לבד, אלא בהעברה בין שתי רשויות מסויימות.

וביאור זה לכאורה הוא משום דלא חשיב המוציא אלא במי שפועל מיקומים רבים (וכמשל שאין נחשב סוחר אלא מי שעשה מסחר רב בין לקנות ובין למכור), וזה גדר חשיבות במעשה, אך לא בתוצאה כי אין התוצאה שנעשתה במשמעות אחת ואין התוצאות מצטרפות אלא ביחס לעושה ויהיו שתי רשויות אלו כגדר אחד שבו עושה המעשה והשיעור כסך שינוי שנעשה ברשויות אלו כגדר אחד כהורקת כלי למשנהו.

(ואם נאמר דבעי ר' יוחנן הוצאה בשני חצאי שיעור שונים יהיה השיעור חשיבות במיקום החפצים דשני הרשויות כחפצי מקום אחד ואי בעי שיהיה קיימים המעשים יחד יהיה גדר המיקום דשני הרשויות גדר מקום אחד כמי שמזיז דברים מזווית לזווית לסדר ביתו).

בירור בשיטת הבבלי בדרי יוחנן הנ"ל - ראיה מספק דיחוי דגדר שיעור בכל מעשה ההוצאה

ואי נימא דלא כר' יוחנן, והיינו, דאין מצטרפים הוצאה והכנסה וכפשטות ר' יוסי דבעינן שיהיה החצאי יוצאים לאותה רשות ויהיה הגדר לא משום שיש בשתי רשויות לחלק באופן חיובי (כשתי העלימות ושני פרסיים) אלא משום דלא מציטרפי לשיעור אחד, יהיה גדר השיעור חשיבות במעשה מחמת תוצאתו.

אבל אין נראה, דהרי נסתפקה הגמרא בנצטמק ותפח משום דיחוי בשבת, ואי לא הוה בתחילה כשיעור הרי פשוט דלא חייב. ומשמע שגדר השיעור הוא גם במקום שממנו נעקר וגם במקום הנחתו, ובהכרח שהוא גדר בכל המעשה דהוצאה ולא בתוצאה לבד.

אבל עדיין יש לומר דצירוף השיעור לא בעי אלא בתוצאתו, והיינו, דיש חשיבות בשיעור מחמת סכום שעולה אבל אינו מצטרף כחד, וזה חשיבות במעשה, ויש חשיבות בשיעורו כולו כאחד, וזה חשיבות בתוצאה. ויהיו שני חשיבויות אלו כשני גדרים לגבי העושה, האחד, בטרם המעשה, היינו, שלא יחשב המוציא כמוציא אלא בעשייתו בדבר חשוב, ולזה לא בעי צירוף. והשני, בסוף המעשה, והיינו, דלא יחשב עשיית מעשה אלא במעשה שיש חשיבות בתוצאתו, ולזה בעינן צירוף.

יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור

גדר המוקדם באיסור אכילה - קיום כח קבוע כמציאות באדם לעניין צירוף

והנה מה דבארנו לעיל בגדר שיעור שמצטבר בכמה מעשים וכמי שאוכל כזית חלב בכמה אכילות, דבהכרח דאיכא גדר מוקדם הנובע מאיסור לאו, ואף דלא מחייב אלא בהשלמת השיעור, אין זה נוגע לאיסור, דמתחילה הרי הוא אסור באכילת זה, וכיון שכן הרי שאיסורו הוא בכדי אכילת פרס, והיינו, דכמו שיש איסורים הנוגעים לזמן כשבת וכו' יש איסורים הנוגעים למקרה כללי, וכאילו יהיה באדם יכולת דכדי אכילת פרס כמציאות בו, וכמו בית הבליעה.

יישוב דימויי ר' יודן ורבנן דקיסרי - עדיפות דימוי אריגת בגד על דימוי אכילת חלב

וגדר זה הוא גדר אחד ביחס לאיסורי אכילה ואינו חלוק וככוח אחד הוא, ומעשה דאדם, היינו, בליעה ואכילה כאילו נכנס לבית בליעה דכדי אכילת פרס, וזה פשר דימוי דר' יודן רשויות לזה, וזה ביאור מה דאמרו רבנן דקיסרי עד שאתה מדמה לחלבים תדמה לשבת, כי יותר יש להבין גדר מציאות זו ביחס לדיני שבת וכמו בגד אחד, מאשר כדי אכילת פרס, ונראה לבאר דעת ר' יודן דעדיף ליה לדמות לחלב, משום דבבגד אחד ניחא דשיש לו לצרף אריגות רבות, אבל בהוצאה דהוו רשויות שונות ובעי למימר דכולם גדר אחד ביחס להוצאה, יש בדימוי לאכילת פרסיים יותר הבנה.

סימן ח

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב

גמ' שבת (צז:) מכדי זריקה וכו' ורהיטת הסוגיא כך. אמרו דזריקה הוי תולדה דהוצאה ולא בעי קרא, ולהוצאה גופא בעי קרא, ובתחילה סברו דאף להכנסה בעי קרא, ואמרו סברא הוא ולא שנא מהוצאה, אבל הוצאה אב והכנסה תולדה, ואמרו דנפק"מ להעלם אחד, ולר"א דמחייב אתרוויהו אמרו דהוא משום דהוי חשוב במשכן או כתיבא בקרא (והיינו, דאף דליתא בין הוצאה להכנסה, והוי שני פנים של אותה פעולה, הוי הוצאה אב והכנסה תולדה, דקרא בהוצאה כתיב, והקשו למאי נפק"מ ותרצו וכו' ור"א וכו' אי נמי וכו', היינו, היא גופא דמשום דכתיבא בקרא קראו אב), ובעו זרק ד"א ברה"ר מנלן דמחייב וכו', וקשה אמאי לא בעו זריקה סתם דסליק מיניה מנלן דמחייב, ומשמע דזריקה דהוצאה סברא, דהיא תולדה דהוצאה, אבל זריקת רה"ר מנלן דמחייב.

ועוד קשה מה דלא בעו אלא אזריקה ולא אהעברה (דברש"י (ד"ה גבי הדדי) ביאר בקושיית הגמ' דילמא גבי הדדי הוו יתבי, היינו, אמה אחת ולא בעו לזרוק, אלא להושיט, והיינו, דאין קושיית הגמ' דליתא לד"א אלא דליתא לזריקה, וד"א בעו לה לקמיה) ומשמע דהעברה עצמה הרי זה כמושיט או מוציא בהילוכו מרה"י לרה"ר, ולא בעי למילף (או משום משא בני קהת, ויל"ד), אבל זריקה בעו, והנה לעיל (ח. ד"ה רחבה ו') כתב רש"י גבי זריקת כוורת בשיעור רה"י וז"ל דהוי רשות לעצמה ואנן ממשכן גמרינן שהיו זורקין מחטיהן במלאכתן זה לזה ולא היו זורקין רשויות. ע"כ. ולכאורה איירי אף בזורק מרה"י, ומשמע דאף זריקה דהוצאה ילפינן מינה.

ועוד קשה במה דהקשו דילמא בתוך ארבע הוו יתבי, מאי קושיא, ואדרבה מיניה נילף דמחייב אפילו בפחות מד"א, ולמסקנא אמרו דכל ד"א ברה"ר הלכתא גמירי לה, ולרש"י צ"ל דזריקה עצמה ילפינן מזריקת מחטין, ושיעור ד"א מהלכתא בין לזריקה ובין להעברה, ומשמע דבהו"א סברו דבעינן למילף זריקה דד"א אף אי הוה ידעינן לדין העברה ד"א, ולמסקנא לא ילפינן מינה אלא למעשה זריקה, וכיון דלא ילפינן אלא למעשה זריקה, איכא למילף מינה אף לזריקה מרה"י לרה"ר, והיינו, דבהו"א סברו דזריקה הוה תולדה דהוצאה, משום שהוא מרה"י לרה"ר כהוצאה ותליא בשינוי הרשות, וא"כ ליכא למילף מזריקת מחטין דהוה ברה"ר, ולמסקנא דאיכא למילף דזריקה עצמה חשובה כמעשה, ילפינן מינה לכל זריקה, ואף לזריקת רה"י לרה"ר.

והנה בעיקר מה דכתב רש"י (ח. שם) דילפינן מזריקת מחטין, צ"ב שלכאורה הוי ליה למילף מזריקת בוכיאר לשואליהן שהיא האוקימתא האחרונה בסוגיין. והנראה דלפי מה דכתב דפירוש דילמא גבי הדדי הוו יתבי, היינו, ויש להם להושיט א"כ הרי מה שנדחה שכן בוכיאר דילמא שחלפי שלחופי, היינו, ועכ"פ גבי הדדי הוו יתבי ויש להם להושיט, וכן מה דלא ילפינן מזריקת בוכיאר דדחו לה משום דבמקום פטור קא אזלה, ואלו הקושיות אינם מתורצות ע"י הלכתא דד"א, אבל אוקימתא

בדברי רש"י דלפי זריקה ממחטין - הקשה מזריקת בוכיאר וביררו במעבר במקום פטור

דתופרי יריעות דנדחתה משום דילמא בתוך ארבע הוו יתבי אה"נ, ואעפ"כ לאו דיחוי הוא, דלא בעינן למילף אלא לזריקה לבד שהיתה במשכן, ודינא דד"א ברה"ר מהילכתא היא. אלא דקשה א"כ למה לא נילף מזריקת בוכיאר ביריעה דכיון דאית לן למילף ממחטין אף דהוה בתוך ד"א, הכא נמי לא שנא, ומשמע דזריקה למקום פטור הוא חסרון במעשה עצמו.

ועוד קשה בהא דכתב רש"י דאין רחב ד', דכי הוה רחב ד' שפיר והא לא הוה אלא כרמלית, וממ"נ קשיא. ובתחילה היה נראה לומר דביאורו כמו דכתב רש"י בעירובין (פה: ד"ה לית) דהמניח במקום פטור לא חשיב הנחה כיון דלא הוה מקום חשוב, וע"כ ליכא למילף מינה, אבל מלישנא דגמרא משמע דאין הדחיה משום שנח במקום פטור, אלא משום שהולכת במקום פטור ואין זה העברה ברה"ר, ויתכן דבאמת נחה ברשות הרבים (והכי מסתברא דהוא זורק והבוכיאר נופל).

ועכ"פ יש לבאר מאי שנא זריקה דהוצאה מזריקת בירור בחיוב זריקה לעומת העברה ד' - די אמות גדר במעבר החפץ ולא צירוף שיעורים

ד"א ברה"ר, ולפום ריהטא נראה דכיון דשיעור ד"א תלוי במקום החפץ המוקדם, ובזה גופא נעשה מעשה דיליה, הרי שאין חשיבות המעשה שיש בהעברת ד"א נמדדת אלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, דלא מיפטר לרבנן דריב"ב משום דהכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר דאין זריקה מחייבת בזה, אחר שאין היא פעולה אלא בתחילת ההעברה (אף דלגבי התוצאה יש משמעות יותר במה שנעשה מכח אחד ולא בכמה כוחות, אבל ביחס למעשה שאין תוצאתו חשובה בלי משמעות דכל אורך המעשה, יש חסרון במה שאין הוא פועל לכל אורך המעשה, וזה היפך סברת לא מצי לאהדורי).

וזה דחו שאין גדר ד"א כצירוף שיעורים, אלא הוא גדר במקום עצמו, היינו, שבעוד החפץ נמצא במקום הקודם, יש דין שמעבר לד"א הוא מקום הראוי להחשיב מי שיניח חפץ זה בו כעושה מעשה העברה, והיינו, שאף שד"א הם שיעור מרחק, אבל אין זה גדר במעשה עצמו, היינו, שאין האיסור העברה כל דהו, וד"א הם חשיבות במעשה המצטרף לחשבון גדול, אלא ד"א הם חשיבות במעבר החפץ, ומעשה שלו הוא במעבר חפץ כאחת.

ויש לחלק בין שלושת מעשי המשכן דבעו למילף מיניהו, דזריקת מחטים זה לזה הוה בשני אנשים, וחלק ממעשה אחד, דלא אמרו ביה לשואליהן. וזריקת בוכיאר ביריעה הוא באדם אחד, ובמעשה אחד, וזריקת בוכיאר הוא בשני אנשים, שלא במעשה אחד.

חקירה בחילוק זריקה מהעברה - כח התנועה בגוף הדבר או במעביר ביחס למקום

והנה בעיקר חילוק זריקה מבהעברה, צ"ב גדר החלוק לעניין הוצאה, והיינו, דאף ששינוי צורת המעשה דזריקה מבהעברה ברורה מאיליה, לא נתבאר היטיב איזה מן ההבדלים שיש בה אהעברה חשוב להבדילה עד דבעינן לילפותא או הילכתא.

(ועיקר חילוק שיש למצוא בהשקפה ראשונה הוא שבזריקה שכח התנועה בדבר עצמו (לעומת מעביר שהכח במעביר ולא בדבר), אבל זה אינו ברור דאם הוא מדברים שטבעם לנוח, אין זה נחשב פעולה בדבר, שהרי הוא לעצמו עדיין טבעו לנוח, וע"כ גם אין מה שדבר עצמו נח נחשב לפעולה בדבר ואף בעצירת דבר הנזרק, והוא פעולה בכח המניע ולא בדבר עצמו, וכן בדברים שטבעם לנוע, והוא פועל בהם כח קצוב שינוחו, ובהיחלש הכח ישובו לטבעם, אין זה נחשב פעולה בדבר, וכן בהסרת הכח המניח, שהוא פעולה בכח. ולא יחשב פעולה בדבר, אלא באם עשה פעולה שיש בה שינוי טבעם הנ"ל, ואז לא יחשב כפעולה בטבעם המסוים, אלא בהם עצמם.

ואם יהיה טבע דבר מתקיים רק בהיות דבר אחר, יהיו בזה שני משמעויות, האחד, שאם יהיה הטבע הנ"ל מתקיים ע"י פעולת בעל הטבע, יהיה משמעות בדבר השני כמשרת ביחס לצורך בעל הטבע הנ"ל, וכמו המנוח לדבר שטבעו לנוח (כמו לא מצאה מנוח). והשני, אם יהיה מתקיים הטבע ע"י פעולת הדבר השני, יהיה משמעות בדבר האחר כפועל ביחס לבעל הטבע, וכמו המנוע לדבר שטבעו לנוע ופעולה בדבר השני באופן שיש לו לבטל או לקיים את הטבע הנ"ל, תחשב למעשה בדבר עצמו (וכמו שאם ביטול המנוח כאילו הניע הנח, ואם ביטל המנוע הניח הנע).

וכל זה הוא רק ביחס למשמעות דבר לדבר, שכל אחד מהם חשוב מקרה לחבירו, אבל אם יהיו שני הדברים בעלי משמעות ביחס לדבר שלישי, הרי שיהיה משמעות אחת לשניהם, ובכל אחד ביחס לחבירו, והיינו, שאף שהיות הנח נח במנוח מטבעו, יהיה משמעות בפעולה המביאה לזה כהנחה, ועשיית מעשה יחשב פעולה בדבר, אבל יהיה

משמעות פעולה בהנעת דברים הדוממים שהיא שלילת היותו נח, אבל כיון שאין פעולה זו מתקיימת באלו אין זה נחשב למעשה בהם, אבל ביחס להיות חפץ במקום מסוים יהיה משמעות בחפץ בהיותו שהוא ממוקם יש משמעות עשייה בחפץ, אך אין המשמעות במציאותו במקום שזה כאמור אינו הרי הוא מהלך ועומד מעביר ומניח.

ויש לדון אם יש בזה גדר מונח או לא, ואי בעי לנוחו להגדיר סיום דמעשה הנחה, כיון דהוא ביחס למעשה האדם, הרי שאין במה דהוא בפעולה מתחדשת, סיבה שיחשב מונח בכל עת ונעקר מחדש.)

שני סוגי תולדות במלאכת הוצאה - שינוי בצורת המעשה לעומת שינוי בנפעל במלאכה עצמה

ובהדקם ביאור סוגיא זו מה שמצאנו שזריקה היא תולדה דהוצאה, וכן מצאנו שהכנסה היא תולדה דהוצאה, וכן מצאנו שהעברה ד' ברה"ר היא תולדה דהוצאה. והנה שני סוגי תולדה אלו הם שונים זה מזה שהנפעל בזריקה הרי הוא ממש כבהוצאה, אלא שנעשית בצורה אחרת. אבל הכנסה והעברה שונות מזריקה בנפעל בה עצמה.

והנה מצאנו בזו המלאכה ארבעה מקורות שונים ללימוד, והיינו, לימוד מפסוק על הוצאה, לימוד מסברא על הכנסה, לימוד מזה שהיתה במשכן, ולימוד על ארבע אמות ברה"ר מהלכה למשה מסיני.

ובירושלמי (הובא בר"ח) ילפי להו באופן אחר, ואמרו דהכנסה אף היא כלולה בפסוק, אבל על זריקה והושטה משמע שנלמדו ממה שהיו במשכן, אך זריקה ברה"ר, וכן העברה נלמדות מהלכה. וכל זה צריך ביאור.

משמעויות לשון מלאכה האמורה במשכן - תרומת המשכן נחשבה מלאכה מצד מיקום חפץ בעל משמעות

והנה לשון הפסוק שבאמור משה לישראל שלא יעשו מלאכה פסקו להביא בני ישראל את התרומה. והנה בלשון הפרשה שם שם מלאכה בא בשלושה אופנים, במשמעות החומר, והמלאכה היתה דיים. ובמשמעות המעשה, מלאכת עבודת הקודש. ובמשמעות התוצאה, עושי המלאכה. ומשמעות לא יעשו עוד מלאכה, הכוונה שלא יביאו עוד תרומה. והיינו, שעצם הבאת התרומה נחשבה למלאכה במשמעות החומר, והיינו, כי אף שנתחייבו בתרומה זו, אך עצם ההבאה שתהיה התרומה במקום המוכן למלאכת המשכן נחשבת למלאכה. וכך הוא בכל מלאכות המשכן, שכל שלבי הכנת סממנין נחשבים הם לעשיית מלאכה, אף שרחוקים מהתוצאה האחרונה הנדרשת. ואף הבאה אף שהיא נפרדת ובשלב מוקדם, הרי שהיא נחשבת כשלב נפרד, וממילא תוצאתה תחשב למלאכה, והיא מיקום חפץ במקום שיש בו משמעות.

ואמנם לשון הבאה היא לשון של קירוב אל דבר לצורכו, אך כיון שזה רק משמעות במביא, אין זה חלק מהמלאכה, אלא רק ההוצאה מרשות לרשות, ושינוי מקום חפץ יש בהם גדר של עשיית מלאכה, שמקום חפץ הוא בעל משמעות ביחס לחפץ.

ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה

הא דבעינן לילפותא במלאכת הוצאה - טעם הראשונים משום הירות הוצאה והכנסה מלאכה גרועה

והנה בעיקר מה דבעו למלאכת הוצאה ילפותא מקרא, לעומת שאר מלאכות שלימודם די ממה שהיו במשכן, כתבו בראשונים שהוא משום שמלכאת הוצאה מלאכה גרועה היא. וכן לגבי הכנסה שאין לומדים מזה שהיה במשכן משום שהוא מלאכה גרועה. ולכן צריכים לסברא שהיא חלק מהוצאה. וכן נמצא בתוס' בכמה מקומות דמלאכת הוצאה נחשבת למלאכה גרועה.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת כהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ובביאור חילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות נראה, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתוצאה חשובה, ושמעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה.

וגדר זה יש להבין בקל, שאמנם עשייה לכשעצמה תחשב אפילו ללא תוצאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוצאה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת ששת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוצאה הנרצית התכלית, והעשייה אותה אמצעי. וככל שתהיה התוצאה חשובה, כך תחשב העשייה אותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית.

אך עשייה שאינה מביאה ליצירה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.

ובזה יבואר שכל מלאכות שבת הם איסור אחד של עשיית מלאכה, ובזה יבואר מה שהן נלמדות ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

הקדם חילוק הוצאה בהצטרפות מקום וחפץ - מקום וחפץ לעצמם קבועים וחיבורם תלוי בדעת העושה

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכאורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכאורה כן ביחס לשם מלאכה דילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרובן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר).ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דינים דמלאכת הוצאה, ועוד יתבארו בע"ה.

ובדרך קצרה, דמאחר שמעשה דהוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. וע"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הראוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, וחפץ הראוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים באדם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הראוי למקום, שהן כאמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

השתלשלות חשיבות בחפץ ברשות - חשיבות השימוש, המקום והחפץ לאדם

ועתה תראה כי מאחר שהשתלשלות של חשיבות חפץ ממוקם ברשות שימוש הוא אכן, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה כחילול אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לשימוש מסויים, אין סוג השימוש תלוי בדעת בני אדם, והחשבתם את השימוש.

ויהיו סוג השימוש, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, במה שהחשיבה התורה כראוי לשימוש (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לשימוש הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לשימוש זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לשימוש הנ"ל היא בדעת העושה וכו', וחשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והשימוש האמור הוא גדרי רה"י ורה"ר (היינו, מה ראוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רשות האמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא רה"י ורה"ר הנ"ל (כדיני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כדיני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי ביה רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חשיבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, ואחשביה למקומו, ועקירת גופו וכו'), וחשיבות חפץ, (היינו, המצניע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי השימוש (כדין ס' ריבוא), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (דגלי מדבר ומחיצות), וגדרי חפץ ממוקם (ביתא כמאן דמליא, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חשיבות חפץ (הראוי להכנה וכו')(וקיצרנו בטרם יוארך, כי נס הלח מנח, ועין כה מזה, ויבואר ביתר ברצונו יתי').

ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

בהא שאין צורך למלאכה ברשות - המלאכה כחפצא דאיסורא כשלעצמה ורק עשייתה תלויה בדעתו

ולבאר יותר נקדים מה שמצאנו בדין מלאכה הצריכה לגופה שאין גדר הצורך תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שאמרו לקרות בו ולעשות לו טס, שאין אלו דברים שיש בהם שייכות לרשות שבה יעשו, שאין רה"ר טובה לצרכים אלו יותר מרה"י, וכן בהיפך. ועוד דלא משמע דדינא דרבי ור"י דמחייבי שתיים תלוי בזה, היינו, כי היה להקשות כיון דלא בעי לה אלא ברשות האחרונה, הרי דמה דהיא קלוטה באמצע חשיב אינה צריכה לגופה, ואף אי אמר כל היכא שתרצה תנוח, אין זה רק בכדי שלא יחשב אחד מהם שלא נתכוון לה, אבל לענין צורך ודאי צורך אחד אית ליה בה.

וכן פשוט, כי אין גדר מה שאין הוצאה רק ברה"י ורה"ר משום דעתו, ולא פטרו נתכוון להגיבה

וחתך משום מלאכה שאינה וכו', כי אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, והמלאכה נחשבת כן אפילו לא צריך לה כלל, אבל אינו נחשב מעשה שלו. כי אין דעת האדם מחשיבה את המלאכה אלא במה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה חפצא דאיסורא לעצמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, דהחותך את הפרי אין מעשה שלו חיתוך, כי החיתוך הרי הוא כמציאות בפני עצמה, ורק אמרו בכוונתו שצריכה להיות לחתיכה.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה מלאכה - מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ונראה זה נלמד מקרא דכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות דהרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצא דאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה דאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי.

וכמו שמצאנו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה דגדרו כמו דין שביתת כלים דב"ש באונין של פשתן (יח.), דכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצב קבוע, היינו, שי"ל שמעשה דכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצב קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוצר תוצאה עתידית.

נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע - זריקת ארבע אמות היא המעשה והצריכה לגופה בעשייתו

וע"כ קראו לנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע שנתכוון לזריקה, ולא נתכוון לזריקה דאיסורא, והיה לתמוה שאין זה רק שלא נתכוון לזריקה דאיסורא, אלא יש חצי כמות זריקה שלא נתכוון אליה כלל, והוי כנתכוון לזה ועשה בזה. וביאורו שזריקת אדם חפץ ארבע אמות הוא המעשה, ולא העשיה, וכמו היות חלב בגרונו או במעיו. וזריקה, היינו, היות כוח הנ"ל פועל בחפץ כחץ ירוי, וע"כ גדר המלאכה הרי היא לעצמה, ואין צורך שלו גדר בחשיבות המלאכה, אלא שדעת ר"ש שחשיבות עשייה שלו במלאכה היא בתוצאתה, ואם אין לו צורך בתוצאה הוא חסרון בעשייה שלו, אך לא חסרון במלאכה, וכמ"ש.

ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

שינוי רשות החפץ גוף המלאכה - חילוק מקנין חצר שאינו נחשב כמעשה מלאכה בשבת

ולענייננו היות הוצאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה דהוא דווקא מרה"י לרה"ר וההיפך, אין זה משום התוצאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו דלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוצאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמציאות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מציאות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוצאת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוצאת חפץ מחצר חבירו לחצרו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחצר חברו מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חילוק שתי דיוטאות מדיוטא אחת במושיט - הכנסה מסברא והעברה מהלל"מ

ולפי"ז יש לבאר מה דלא ילפי שתי דיוטאות מדיוטא אחת במושיט, והוא כמו דלא ילפי שומן המותר מחלב האסור, שכל שיש למצוא שינוי אפשר שהוא גדר החפצא דאיסורא, ובעי לפירושא בקרא.

אבל יש לדקדק אחרינו שהרי אמרו דהכנסה סברא הוא, ואם כאמור הוצאה מרשות לרשות הוא החפצא דאיסורא, מה שייכא בזה סברא, וכדאמרן.ובאמת שהיא גופא ראיה שגדר המלאכה הוא שינוי שיש בחפץ מהיותו ברשות זו לרשות זו, וכי בשינוי אין משמעות לאיזה צד יהיה.

וזה ביאור מה שאמרו בזורק ד"א, דכיון דבעינן הלכתא למעביר תו לא בעי לזורק דליהוי במשכן, והיינו, כי מה שיש למצוא שינוי גדר במעביר מזורק אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, וע"כ אין זה תלוי במה שהיו במשכן אי איתא לסברא, אבל מה דשינוי חפץ מקום ד"א ברה"ר חשיב שינוי, הוא המלאכה, וזה לא סגי בלא קרא או הלכתא, וכמו הוצאה גופיה דבעי היכא כתיבא (ואולי י"ל דהיינו דכתב רש"י דילפינן לזריקה ממחטים).

וכמשנ"ת אין דומה לימוד דהוצאה ללימוד דהעברה אחר דאיתא ללימוד

דהוצאה, דהא להוצאה לא סגי מה דידעינן דהוה במשכן, דהם העלו ואתם לא תכניסו וכו' (דלגבי סידורא דפת לא בעי קרא ודי במה דהוה במשכן), ובתוס' ביארו מה שביארו. ולדעת רש"י (דלא משמע דס"ל, אי סבר לסברא דמלאכה גרועה, לא סגי דלא פירש לה) נראה לומר שהוא כמו שאמרנו, דחפצא דאיסורא דמלאכת הוצאה הוא שינוי מקום חפץ כגדר בחפץ, היינו, שמקום דבר נחשב כתכונת הדבר, וכמו דבר ברור (שברורוהו) שיש בו תכונה שאין בדבר שאינו ברור, ולזה בעי קרא, והיינו, דכתיב בקרא דמה שהביאו המלאכה קרי מלאכה.

ובזה נראה לבאר מה דלא בעו קרא מפורש בסידורא דפת, דהא לא כתיבא בקרא אלא תכלת וארגמן, ואמנם קרי להם מלאכה אבל אפשר דלא קרו מלאכה אלא בעבור צביעתם וכו', וביאורו כך דודאי פשוט דלא חשיב תכלת וארגמן אלא צמר גזוז מלובן מנופץ וצבוע בצבע מסויים העשוי מצמח הנזרע וכו', או בצבע העשוי מחלזון שניצוד וכו', ומהא דבעי דווקא לו, וקרי ליה עצמו דבר מלאכה, הרי החשיב כל תכונות דאית ליה כמלאכות, וממילא כל מלאכות המביאות לתכונות אלו חשיבי מלאכה, וכמו בהבאת חפץ דהיותו במחנה לוויה חשיב תכונה הקרויה מלאכה, ולא בעינן קרא אלא לזה.

הא דלא בעינן קרא לסידורא דפת - היות דבר מוגמר במשכן כולל כל מעשי הכנתו

ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה

מחלוקת הבבלי והירושלמי בלימוד הוצאה - מקור הכנסה ולימוד דיום אסור

ואחר כל זה נראה ביאור במח' בבלי וירושלמי בלימוד דהוצאה, שמצאנו בזה שני חילוקים, האחד, דבירושלמי ילפי להכנסה מהבאת גזברים לעושי המלאכה, ובבלי אמרו דהוא סברא, והשני, דבבלי איתא ללימוד דיום אסור ובירושלמי לא. וע' בר"ח שנטה אחר הירושלמי בשניהם (וע' מה דהקשה שם אמאי בעינן ללימוד דיום אסור יותר משאר מלאכות).

בגדר תכונת חפץ הנמצא ברשות - לימוד הכנסה ופרטי דיני הרשויות מגילוי מילתא

וביאור כל זה הוא כמשנ"ת שאמנם לא בעינן קרא מפורש אלא למה דהחפץ במצבו עם תכונה זו חשיב מלאכה, אלא שהיה לשאול דמאן יימר לן שגדר תכונת החפץ הוא דהוא ברשות זו, וגדר המלאכה הוא מה ששינו את מקומו, דילמא גדר המלאכה הוא במה דאית ליה מקום סתם, וגדר המלאכה הוא יצירת חפץ ממוקם, וכיון שכן הרי שאין גדר המלאכה בשינוי סוג מקום אלא ביצירת מקום, וא"כ כיון דלא כתיבי אלא הוצאה, יש לומר שאין נחשב מקום חשוב אלא כדכתיב, והיינו, רה"ר. ומנלן הכנסה לרה"י, וכל שאר דיני הוצאה מרשות, כמו עקירה, והיות הרשות רה"י, ולא כרמלית וכו'.

שיטת הירושלמי בלימוד דהכנסה מגיזברין - גדר המלאכה כשינוי מקום ולא יצירה

ובדרך ביאור הנ"ל נחלקו הירושלמי והבבלי, דדעת הירושלמי דאף הכנסה כתיבא, בהא דגזברים הביאו לרה"י לעושי המלאכה, ואין הצד השווה בזה אלא הוצאה מרשות לרשות, היינו, שינוי. דאי הוה גדר יצירה, כיון דרה"ר ורה"י תרווייהו הוו מקום חשוב, אין זה נחשב יצירה, אלא העמדת דבר על חשיבותו, ולא הוי ליה למיחשב עשיית מלאכה, והוה דמי למי שמוציא מרה"י לרה"י, ובהכרח שגדר המלאכה היא שינוי מקום חפץ, ומשום תכונת חשיבות מקום דאיתא בחפץ.

שיטת הבבלי בלימוד מקרא דוהמלאכה היתה דים - החפצים עצמם נקראו מלאכה

אבל הבבלי דלא ס"ל הא דגזברים קשיא ליה, ואמרו דכיון דכתיבא והמלאכה היתה דים, והיינו, שהחפצים שהם קרויים מלאכה היו מספיקים, והרי שקראו את החפצים עצמם מלאכה, ובמה שהיו שם ולא רק ביחס למקום מסויים.

והיינו, שאם גדר המלאכה הוא תוספת תכונת מקום חשוב, אין לשייך זאת לעשיית המלאכה, היינו, מה דאמר אל יעשו עוד מלאכה. ומהא דקרי ליה מלאכה, הרי שאין זה גדר תוספת ויצירת תכונה חדשה, אלא שינוי תכונת מצב, ויש להוכיח מזה הנ"ל.

וע"ז אמרו מאן יימר דאיירי אחפץ, וריבויו, אולי הכוונה על כלל החפצים, ושלימות המלאכה שהיה על ישראל לתרום כולם, ואל יעשו עוד, היינו, משום שנשלם סכום הנצרך, ואין זה עוד עשיית מלאכה, ושם מלאכה משום הבאה, אלא עשיית עוד מלאכה, ושם מלאכה משום החפצים החשובים.

וזה אמרו דאי מה דאמר אל יעשו הוא משום דהוי יום אסור ואל יעשו מלאכה משום איסור, והיינו, משום שיש בעשייתם מלאכה האסורה ואמר על זה לשון עוד, הרי שגדר מלאכה הוא לא בסוג המקום אלא בשינוי המקום, ותליה מלאכה בעשייתם, וכיון שכן לא בעינן לקרא דהכנסה דביחס לשינוי מצב תכונת חפץ, אין משמעות לסוג, ואין משמעות ליצירה לבד.

ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות

חילוק הוצאה משאר מלאכות כבורר - ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

ועפ"ז יתבאר לנו מה שמצאנו שינוי במלאכת הוצאה משאר מלאכות שהנה מצאנו בדין בורר שאמרו (עד. רב אסי וכו') שהזורק תערובת באופן שיועיל לבטל צורך בברירה, היינו, ביטול העירוב, לא חשיב מלאכה, ואף שעושה מלאכה באוכל ובפסולת, שעתה אם יברור איזה מהם לא יהיה חשיב ברירה, דחשיב ברור כבר, ואעפ"כ אין זה בורר.

וביאורו שגדר מלאכת בורר אין היא ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר ברור מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר ברירה הוא שינוי ממצב תערבות לשאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן ללש), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב ברור הוא כיצירת תכונה חדשה, וודאי שמעורב אינו שייך לברור, ולא יועיל פיזור התערובת שאין ברור תוספת תכונה, אלא בדבר צבור ולא בדבר מפוזר.

גדרי תנאי איסור בורר לפמש"ת - תכונת הברירה בעומד להתקיים ושיעור כגדר בתוצאה בלבד

ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה).

גדר הוצאה כשינוי מצב חפץ - אין חסרון בשני עושים בזה אחר זה

אבל מלאכת הוצאה גדרה שינוי מצב חפץ, וביחס למצב החפץ הוי סותר ובונה, וביחס לחפץ הוי שינוי, וע"כ לא יהיה שיעורו גדר במלאכה עצמה, אלא רק בעשיה, שאין שינוי אלא ביחס לחפץ הקיים, ואי חשיב חשיב, ואי לא לא. ולא יהיה חסרון בשתי עשיות וגם לא יהיה חסרון בשני עושים בזה אחר זה, והיינו, שאם גדר המלאכה היא תוספת תכונה הרי דחצי מעשה אינו נחשב מעשה כלל, שלא נשתנה החפץ ולא נוספה לו התכונה, והעושה חצי השני, כיון שבמעשהו נתווספה תכונה, הרי שעשה מלאכה, כי לגבי תוספת התכונה הרי זה כיצירה חדשה וזה יוצא וזה נכנס, אבל במלאכה שגדרה הוא שינוי, הרי אין ערך לחלק אחד מן המלאכה יותר ממשנהו, וזה בלא זה לא עבד שינוי, וע"כ כיון שעכ"פ נעשתה מלאכה הרי שיש לחייבו, ואין משמעות לגמר מלאכה בזה, כיון שאף הראשון נתכוון לכל המלאכה, והמתכוון לעשות מלאכה שספק אם תעשה חייב.

סוגיא דהוריות בהוצאה מרשות לרשות - הכנסה, מושיט וזורק שאין הצדוקין מודין בהן

והנה איתא בגמ' הוריות (ד.) דאין ב"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו, והקשו מן המשנה דאמרו דאם הורו בהוצאה מרשות לרשות דפטור חייבין, והרי הוצאה כתיבא דכתיב לא תוציאו משא מבתיכם. ותירצו דהורו בהכנסה, ואב"א דהורו במושיט וזורק. וכתב רש"י דלא כתיבי בהדיא (ובגמ' שם הובא גי' אב"א דהכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר אי גרס לה אי לאו).

וכבר הובא דברי הירו' שאף הכנסה חשובה ככתובה, בגיזברין לעושי המלאכה, והכא משמע דתלמוד דידן לא סבירי ליה, וכמו שאמרו בהזורק דהוא מסברא דמה לי עיולי וכו', ואמרו דלר"א הוה הכנסה תולדה משום דלא כתיבא בהדיא בקרא, או דלא הוה במשכן חשיבא, ומושיט וזורק כתבו בתוס' שם דהיינו מרה"י לרה"ר, ומשמע ולא במושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר, ובגמרא דידן משמע שהן נלמדים ממלאכת המשכן דזריקת מחטין (דלרש"י נשאר למסקנא, וכדכתב בסוגיא דכוורת), והושטה מרה"ר לעגלות (דלא משמע שהעלום תוך כדי עליה אלא בהושטה), ואי נימא דמושיט, היינו, מרה"י לרה"י דרך רה"ר, גם בהא אמרו דהוא נלמד ממלאכת המשכן דהם עשו ואתם לא תעשו, וביאור הגמרא דלא כתיבא, היינו, דכיון דהוצאה נלמדת מהבאת העם, והתם הוי בהוצאה ובהעברה ביד לבד, ע"כ מושיט וזורק חשיבי אין הצדוקין מודין בה.

בירור וביאור בגדר הוצאה האמור שם - גילוי מילתא במשכן אינו מועיל להכנסה וזריקה ללא גז"ש

אבל יש להקשות דכיון שהוא סברא אמאי אין הצדוקין מודין בה, ועוד קשה מה דהביאו קרא

דלא תוציאו משא מבתיכם דהוא דברי קבלה ולא הביאו לימוד דהזורק דאל יעשו עוד מלאכה, והרי לא ילפינן איסור מדברי קבלה, ואי הוה כגילוי מילתא, קשה אמאי לא הביאו זה הפסוק בהזורק דנתקשו שם אי קרוי מלאכה, וילפי העברה העברה וכו'.

ובהקדם האמור לעיל נראה לבאר דאכן לדידן לא גרע גילוי מילתא דמשכן מהא דלא תוציאו משא וכו', אלא דעכ"פ זה לא יועיל רק לדין הוצאה, וכמשא האמור, ואין ללמוד מיניה דין הכנסה, ושלא בהעברה. וע"כ לא ילפי מינה בהזורק אלא מג"ז דהעברה וכו' וכדאמרן, ואז סברא היא. אלא כיון דאין הצדוקין מודים בג"ש וכאמור שם לענין נידה, וע"כ אמרו דעכ"פ יש להם ללמוד מגילוי מילתא מהא דלא תוציאו, ותירצו משום הכנסה דבעינן לג"ש דתיהוי בסברא, ומשום זריקה והושטה דילפינן מג"ש דמלאכה וכו'.

ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם

שלושה נושאים בעשיית מלאכה בשבת - העושה, המלאכה, והמעשה המחברים

והנה לעיל חילקנו בדיני מלאכת הוצאה בחלק שגדריו קבועים מעיקר מצוות התורה, ובמה שהוא מושפע ע"י דעת בעל החפץ, ובעל המקום, ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי ברגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה.

ולבאר יותר נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה.

וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצבו המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה - נוטע אב מלאכה אף שלא ניטע בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות האסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה האסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקרא לארגמן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנצרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ויש לדקדק כי לימוד זה, היינו, מלאכה מן המשכן, אינו משום שהיא נעשית במשכן דווקא, שאפשר שכבר היה מוכן בשעת ציווי המשכן ולא נצרכו לעשותו, אלא ממה שקראתו התורה מלאכה אנו למדים שהוא הנאמר באיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה נלמד בגז"ש או בהיקש שבת למשכן. וע"כ נוטע אף הוא אב מלאכה, דכיון שעצי שיטים נקראו מלאכה, הרי שנטיעתם גם נחשבת למעשה מלאכה, ואף שלא היתה נטיעה במשכן, אלא הביאו עימהם או ניטע ע"י אחרים.

מחלוקת ר"י וחכ' במנין מלאכות - מקור ל"ט מלאכות וחילוק הנושאים

והנה בגדר אבות מלאכות ומניינם מצאנו כמה נידונים, דלגבי עיקר מנין דל"ט מלאכות מצאנו מח' ר' יהודה ורבנן, דר"י מוסיף השובט והמדקדק וס"ל דמ"א מלאכות איכא, ורבנן סברי דל"ט איכא. ולימוד אמניינא דל"ט מצאנו דר' נתן אומר אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות דנאמרו למשה בסיני (דלא כתיב אחר כן אלא וביום השביעי יהיה לכם קדש וכו' כל העשה וכו' לא תבערו וכו' וכיון דהבערה (או בישול) בכלל היתה, אין שייך שיקרא זה הדברים), ומזה הלימוד משמע שהוא מנין לבד ולא במהם זהות וחילוק המלאכות, דהא האי לימוד איתא בהזורק משמיה דרבי, ובכלל גדול אמרו דליפוק חד מהנך (בורר וזורה ומרקד) וליעול כותש.

ולגבי זהות אבות המלאכות מצאנו דאמרו בברייתא דאין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, וכן מצאנו שדרשו גזירה שווה מלאכה מלאכה ממלאכת המשכן.

ולגבי חילוק אבות מלאכות יש בזה כמה נושאים. האחד, לענין המנין האמור לעיל שבזה איתא ל"ט מלאכות, ולענין חיוב חטאת בעושה אחת מהן חייב אפילו על תולדה וכ"ש אב (ומצאנו דא"ד על אחת מהן אין חייב מיתה), ולענין עושה כל המלאכות בהעלם אחד משמע דחייב ל"ט חטאות.

מלאכות החשובות כאב אחד - חילוק בין מלאכות הדומות ותכליתן המשותפת

והנה מצאנו מלאכות דחשיבי אבות ואעפ"כ חשיבי מלאכה אחת, וכמו בזורע דחשיבי זורע ונוטע ומבריך ומרכיב כולן אבות, וכן בחורש וחופר וכו', וכן בקוצר ובוצר וכו'. וכן מצאנו בבורר

וזורה ומרקד דכולן אבות, וכן בכותש ודש, וכן במולח ומעבד, וכן במיסך ושובט, וכן באורג ומדקדק. ואעפ"כ משמע דאין חייבין בנפרד אם עשה כולן אלא בבורר ובזורה ומרקד, וביותר דבמולח ומעבד אפקו חד ועיילו לשירטוט. ורש"י חילק בין בורר וכו' לבין שובט ומדקדק דלא חשיבי מל"ט, משום דשובט ומדקדק הרי הם כמיסך ואורג ממש, אבל זורה וכו' חלוקים דזה בקשין וזה בצרורות וכו'. ולא נתבאר אמאי ליתא חילוק זה בזורע ונוטע שאמר רש"י דזה בזרעים וזה באילנות. וכן בכותש יש לומר דזה בשבלים וזה בחיטין, וצ"ב למה לא יתחייב עליהם בנפרד. ועוד כיון דודאי מולח ומעבד הוו במקדש אמאי לא נחשיב לה אע"ג דדמי. ונוטע וכו' וחופר וכו' ובוצר וכו' לא נתבאר אי הוה במקדש (ובוצר ומסיק לכאורה בעו ליין נסכים וקטורת ושמן זית למנורה). והנה בזורע וכו' כתב רש"י דכלוהו לאצמוחי, ובחורש וכו' כתב דכולהו לרפויי ארעא, ובזורה וכו' כתב דכולם להפריש פסולת מן האוכל, ובמולח ומעבד כתב דאף מליחה צורך עיבוד הוא.

ספק בלימוד המלאכות מעבודת המשכן - אי דווקא הוו בבנייתו או אף אלו דהוו בקיומו

ובעיקר מה דילפינן ממשכן לא נתבאר אי זה דווקא בהכנת המשכן, או גם בהמשך קיומו. והנה סידורא דפת ובגד ועור ומבעיר ומכבה ומכה בפטיש הוו בהכנת המשכן, אבל כותב ומוחק ובונה וסותר ומוציא לכאורה לא נחשבים חלק בהכנת המשכן, דכותב ומוחק אקרשים לדעת בן זוגו הוא לכאורה בבניית המשכן, ואפשר גם שהיה צריך לחדשו, ובבונה וסותר ומוציא (ולמדו ממשא בני קהת דודאי לא חשיב הכנת המשכן כלל) ודאי לא הוו מהכנת המשכן ונתחדשו.

ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן - שם מלאכה הכללי, פרטי המלאכות, ודינים כלליים כמקלקל

והנה מצאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה דחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה דכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורא דסממנין ודצמר ודעור והמוציא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כדכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שאף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, צמר צבוע לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף דלא כתיבא המלאכה בפירוש, דכיון דידעינן דהכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כדלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא דפת מסממנין, וסידורא דחוט מצמר, וטוויתם וסידורא דבגד מיריעות, וסידורא דעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטסים, ומוציא מהבאה).

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדר המלאכות עצמם, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוצאה דילפי מהבאת ישראל, אך גדרי המלאכה כהוצאה והושטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממושיט דעגלות), והעברה למעלה מי' ממשא בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מארון, ומה שרצו למילף ד"א. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מררי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה דאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה דעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע דדעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא צורך תיקון שמצאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות דסותר, אף דמכבה דמשכן יליף מכיבוי אש שתחת דוד דסממנין, וכמו דכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו שם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, דלא ילפינן בהיפך מקורע דהוה במקומו).

בירור בהא דבעו מלאכות כנגד מי - דקדוק לישנא דכנגד מי כמנין ולא כסיבה

והנה מצאנו דבעו באבות מלאכות ארבעים וכו' כנגד מי, ואמרו בזה או שהם כנגד עבודות המשכן, או כנגד שם מלאכה שנאמרה בתורה. והנה פשטא דכוליה מסכתא דליתא למאן דלא גמיר ממלאכות המשכן, ובפרק שני אמר רבה מכדי כל מלאכות ממשכן ילפינן ליה, והקשה על ר' יוסי דהא במשכן הוה סותר ע"מ לבנות שלא במקומו וכו', והכא משמע דחלקו בזה.

וגם יש לדקדק בלשון דכנגד מי שלא מצאנוהו אלא לגבי מנין דבר ולא כסיבת עיקרו, וכן משמע

מהא דאמר רשביב"ל דהוה כנגד מנין מלאכה האמורה בתורה. אבל מברייתא דסייעו לר' חנינא משמע דהוא בעיקר דין מלאכות, דתני אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן. ויש לדחות דלא הביאו ראיה אלא ממה שאמרה הברייתא, דהם זרקו ואתם לא תזרקו, והיינו, שיש בזה גדר דכנגד שהם עשו אתם לא, וכן הוא ברמב"ן.

ובאמת שזה מוכרח, דהא דיליף מלאכות ממשכן הוא פשוט בכולה מסכתא כאמור, ומשנה היא בהמצניע שכן משא בני קהת, ובהזורק שכך היתה עבודת הלווים, וא"כ מה בעי להאי ברייתא, ובהכרח כדאמרן.

וכן נראה, שלא אמרו כנגד מלאכות המשכן אלא כנגד עבודת המשכן. דכיון שמצאנו שיש ארבעים חסר אחת בדווקא, ואף כשנחלקו על מה חשיב מלאכה, בעו להאי מניינא. משמע דהאי מניינא אינו נובע מהגדרת המלאכות, שהרי אפשר דהוי מלאכה ועכ"פ לא חשיבא מהאי ל"ט (וכמו שאמרו באינו חייב על אחת מהן), וזה אמרו כנגד זה או זה.

וכן משמע דהא ממה שאין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא וכו' אין ראיה לעצם הדין, דהא ר"א סבר דחייבין על תולדות כמו אבות, ואין לזה שייכות למניינא דל"ט.

(ולפי"ז יהיה ביאור הסוגיא דהתם כך הוא, דזריקה לגבי הוצאה ביד כיון שיש דברים שדרך לזורקם לא בעי קרא, כי אין זה גדר גוף המלאכה, היינו, החפץ. אבל הכנסה אי לאו סברא לא ידעינן דליהווי תולדה, אבל אחר הסברא צריך ביאור למה הוה רק תולדה. ובהפך זריקה הוא דין ד"א, דבזריקה דהוצאה אין הבדל רק במעשה, אבל בד"א הוא גדר המלאכה עצמה.)

חילוקי חטאות בסוגי מלאכות שבת - הבחנה מחילוקי חטאות בגופים ושתי מלאכות מחייבות שתים

והנה מצאנו בגמ' שאין עשיית מלאכה בשבת שבמזיד חייב כרת ובשוגג חטאת נחשבת לעשיה אחת, ואף שלשון כרת וחטא נאמר בכללות על לאו דלא תעשה כל מלאכה, ישנם חילוקי חטאות בין סוגי המלאכות, והיינו, דבכל חייבי חטאת יש דיני חילוקי חטאות בגופים וכו', ואלו הן גדרים בחילוקי עשייה, ומלבד זה ישנם בשבת גם חילוקי חטאות לסוגי המלאכות (ויותר מזה מצאנו שיש חילוקי עונשים שמצאנו מי שיסבור דמלאכת הבערה ללאו יצאה, וכן שאחת מן המלאכות תצא מן הכלל שאין חייב עליה סקילה, אבל אין זה שייך לגדר חילוקי חטאות הנובעים מחילוק צורת ומטרת המעשה). והעושה שתים חייב שתים, והעושה אחת כמה פעמים חייב אחת, אם אין חילוקי חטאות במעשים עצמם. וכן שנחלקו בזהות המלאכות, וכמה הם, שמצאנו דעת ר"י דשובט ומדקדק גם חשובים לאב מלאכה לעצמו.

שני גדרי חילוק בין מלאכות - חילוק גדר מלאכה עצמה לעומת חשיבות תוצאתה במשכן

וחילוקי המלאכות, היינו, מה נחשב לסוג שונה מחבירו, נלמד ממהותם ומנצרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תוצאתם. ששתי מלאכות הנצרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתוצאה סופית, וגם היו במשכן באותו אופן, נחשבות למלאכות נפרדות.

ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו דזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומדקדק, דרבי סבר דשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק.

ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', דאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודש שאמרו שאף שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים ככלל שעני אוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדש. וכן במה שאמרו דמולח צורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקדם, הרי בכלל מעבד שהוא צורך עיבוד, ואף דהוה במשכן אין נחשב תוצאת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש אחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תוצאה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדם שלו.

ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו שתים, שאין גדר תולדה דימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

סיכום לימוד ממלאכות דמשכן - גדר חילול שבת שאינו קדוש להי ולא כחשיבות לאדם

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תוצאותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן, והיינו, דאחר שאנו יודעים דהוצאה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הוצאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין

מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו.

והנה למדו דין העברה וזריקה ברה"ר מהוצאה וגם הם חשובים כתולדה דהוצאה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוצאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן דשבת באי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תוצאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת לישראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה דחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה דקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה דחשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הכנה ושלילתו מהדחת כוס והצעת מיטה

והנה נמצא יש באיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם איסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והצעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והצעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה כשלב מוקדם במלאכה - רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה כי אינה לדבר אחר

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו דסידורא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסידורא דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תוצאת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי רדייתו ישרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - חשיבות המקום כהכנה לצרכים אחרים וחשיבותה כשאר מלאכות

ונראה דכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הוצאה, היינו, דלא מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, דהמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הוצאה כשאר מלאכות.

(ובאמת שיש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוציא מרה"י לרה"ר למוציא מרה"י לרה"י, שבאותו אופן היה להקשות מה בין חותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדר הוצאה משום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופה האמור במלאכה - צורך בדבר שבו נעשית המלאכה ולא בצורך העושה

והנה לפ"ז נראה לדקדק במה דאמרו במלאכה שאינה צריכה לר"ש דקמ"ל דלא בעי לגופה ולגופו, אלא די בצריכה לגופו (ובצריכה לגופה ודאי חייב, ומוציא את המת, אף שהיא לגופה, אך אין זה צורך שלו, כמו מר שלו לעשות לו טס), והנה במתני דילן אמרי דאיכא הוצאה לעשיר והכנסה לעני, ובזה הרי לא הוי לגופו, ומשמע דלא פליג בהאי, ולשון דעני ובהע"ב משמע שהוא מענייני צדקה או כדומה, ואין לומר דמשום מצוה חשיב צריכה לגופה, דהא אף קבורה חשיב מצוה. אלא שיש לומר דאף דקבורה הוה מצוה אין זה נחשב שעושה במצוה בדבר שלו, דהא ס"ת לקרות בו לא הוה אלא מצוה, ושאני משום דבזה חשיב מקומו של חפץ צריכה לגופו, והוי מלאכה הצריכה לגופה שהוא צריך לגוף המלאכה, היינו, תוצאתה שהיא החפץ במקום.

וזהו כי גדר צריכה לגופה אין הוא גדר בעשייתו, שנעשית לצורך, שכל מעשה נעשה לצורך, אלא צריכה לגופה, היינו, שהמעשה נעשה לצורך שיש בדבר שבו נעשה המלאכה, והיינו, כדאמרו בחופר, שאף שחופר הוה בגוף הקרקע ונטול ממנה, כיון שהמלאכה, היינו, התוצאה הצריכה היא העפר, ובו אין מלאכה, והקרקע שבו נעשית המלאכה האסורה אינה נצרכת, הרי שנעשית מלאכה ואין צריך לגופה.

צריכה לגופה במלאכת הוצאה לר"ש - הנחה ברשות כגוף המלאכה וחילוק בין מת לס"ת

ובמלאכת הוצאה המלאכה היא מה שהניח ברשות, וכיון שאין צריך לקיום המת בקבר, אין נחשב לצריכה לגופה, ומה שמקיים בזה מצוה אין זה במקום הדבר אלא במת, ואין הוא צריך לו, אבל ס"ת לקרות בו (אם מחמת שרוצה לקרות דווקא שם, או מחמת שרוצה להיות שם ורוצה לקרות) הרי זה מעשה במקום הדבר הצריך לו.

ועיין לה כי עירוב צרכים שנו כאן, שיש צורך של העושה, ויש צורך של הדבר שנעשה, ובשניהם ר"ש פוטר. ולא חייב ר"ש אלא ביש צורך של העושה בדבר שנעשה ובהוצאה, היינו, מקומו של חפץ, וצורך, היינו, לקרות בו וכו', ופשוט דמוציא מחמה לצל חייב, דלא גרע צורך בקריאת החפץ מצורך בקיומו.

ויש להוכיח מכל זה שגדר המלאכה בחפץ הוא במה שיש לחפץ חשיבות יתר בהיותו במקום ההוא, ולענין זה ודאי צורך המת בקבורה לא גרע מצורך המר בטס וצורך הספר בהגהה, אלא דלא חייב ר"ש רק כשהמעשה נחשב מלאכה לאדם, ובזה מת קבור אינו צורך לאדם, אבל מר לעשות לו טס וכו' אי הוה שלו ודאי חשיב מלאכה לאדם.

גדר דבר העומד להתקיים במלאכת הוצאה - חשיבות קיום לרגע ומחוסר קריבה כמחוסר מעשה בהוצאה

ואמנם אין שייך דבר זה בכל שאר המלאכות, ואדרבה צורך האדם משפיע על גדר המלאכה כמו בורר לאכילה, שיש בזה פחות משמעות ברירה כיון שאין זה עומד להתקיים, וכן בכותב, וזה כי דבר ברור חשיבותו נובעת מהיותו מוכן, ובדרך אכילה אין זה נחשב הכנה, אבל בהוצאה אין גדר המלאכה אלא במקום חפץ, היינו, היות לחפץ מקום, וזה דבר ששייך אפילו לרגע אחד, כי חשיבות קיום היא לכל רגע ורגע בנפרד, ולא הוה כהכנה.

וע"כ לא יגרע מה שמחשבתו לאי קיום, וע"כ גם לא יועיל צירוף רגעים, וכמו שאמרו במניח חצי וזית ולפני שהניח חצי אחר הגביה השני דהוה כנשרף, ונשרף עצמו אמרו דחייב במי שזרק לאש (כשיעור), כיון שרצה שיהיה במקום האש אפילו שיתקיים לרגע אחד כבר חייב, כי קיום אף לרגע כבר חשיב מלאכה, כי אין זה נוגע לקיום דבר לעצמו, שבו אכן יש חשיבות לאורך זמן קיומו, אלא לקיום דבר במקום מסויים, ולא מצאנו שאמרו על דעת ר"ע בקלוטה כמי שהונחה מרה"י לרה"י דרך רה"ר דהוא דבר שאין מתקיים.

ובזה יבואר מה דלא אמרינן דמחוסר קירבה לא הוה מחוסר מעשה, דזה שייך רק בדבר שמשמעות המלאכה שבו אינה מקום ככותב וכו', אבל מלאכת הוצאה כולה רק משמעות מקום, ומחוסר קירבה הוי כמחוסר מעשה[א].

ואחר כל זאת נראה דודאי אף ר"ש יודה דבנתינה לאחר חשיב צריכה לגופה, דכיון שאינו מפקיר הדבר סתם אלא נותנו למי שהוא רוצה שיהיה לו, חשיב צורך לו בשינוי מקום הדבר[ב]. ולא אמר ר"ש דבעי שיהיה זה צורך לו, אלא במניח במקום שאין לו צורך שיונח דווקא בו, ואכן מי שמוציא מת ורוצה שיונח במקום מסויים דווקא שיש לו צורך בזה גם ר"ש יודה דחייב, דשינוי מקום הוא גופה של מלאכה, אבל לא יועיל צורך מצוה דקבורת מת, דהוא מצוה במת ולא במקום.

דקדוק בלשונות רש"י בגדר משצל"ג - צריכה לגופה בחשיבות העושה ולא ברצון בתוצאת המלאכה

וביתר ביאור דהנה בהגדרת מלאכה שאינה צריכה לגופה כתב רש"י בכמה מקומות שנחשבת אינה צריכה משום שברצונו לא תעשה (או לא באה לו), ואינה צריך לה (או לעיקר תכליתה), ולא הוי מלאכת מחשבת לר"ש. והנה צ"ב דקדוק רש"י במה שכתב שני הגדרות אלו, שלכאורה

א. וצ"ל דדעת ר"ח דלא הוי מחוסר מעשה הוא רק בשיעור הדבר, ובמק"א הארכתי

ב. וכן נראה דאמרו ידו של אדם חשובה לו כד"א, והנה מצאנו מח' אי הצנעת אחד חשיבא לאחר, ואם רצו לומר דיד אדם חשובה כד"א לא היה לומר חשובה לו, ותימה מהו שהחשבת יד דאחד תחייב את השני. וצ"ל דביאורו שידו של השני חשובה לו עצמו כד"א, כיון שרוצה שיהיה לו, וע"כ לא הביאו ראיה מהא דזרק לאש, דהתם יש לו צורך שישרף, וע"כ יש לו להחשיב את המקום עצמו, אבל כאן שאין לו צורך בהיות הדבר אצל חברו אלא רק בנתינה, אין הוא מחשיב את המקום עצמו אלא רק את מונחות החפץ. ובדקדוק דאחשביה אינו גדר בהחשבת המקום להיות החפץ נח במקום אלא החשבת ההוצאה עצמה, אבל מה דאמרו דידו של אדם חשובה לו אין הוא בחשיבות ההוצאה אלא בחשיבות המקום, ואפילו אין מיקום החפץ שם דווקא חשובה לו, אבל היות היד מקום חשוב יש בה להגדיר את החפץ כנמצא במקום דרשות. ובמק"א הארכתי

פשטות משמעות צריכה לגופה הוא כמו שכתב באחרונה, היינו, שאינו צריך לדבר שבו נעשה המלאכה, וכמו בחפירת קרקע שאינו צריך אלא לעפרה, שהמלאכה היא בקרקע ואינו צריך לה, או כמו במת לקוברו שאינו צריך את המת או קבורתו.

ונראה ביאור דבריו הק' כי דין שמלאכה תהיה צריכה לגופה הוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין צריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי רצון תוצאת המלאכה, כי אין חשובה מלאכה בלא תוצאה, וכיון שאין רוצה התוצאה אין המעשה מעשה מלאכה, דודאי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין בזה חסרון בתוצאת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביחס למעשה שנעשה ע"י היא שרוצה במה שנעשה, וגדר מה נעשה האמור כאן, אין הוא התוצאה בדבר, וכדוגמא בקוצר שאין הכוונה הפרי הקצור אלא החיתוך, היינו, התוצאה במעשה, ובלי משמעות פרי דאית ליה שהיא התוצאה.

מלאכה שיש עמה מחשבה - מעשה חשוב בעצמו ולא מחמת צורך שלשמו נעשה

והנה תראה כי הרצון במעשה יתכן בכמה אופנים. ובזה נחלקו ר"י ור"ש, דלדעת ר"י כל צורך דאית ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ודעת ר"ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקוצר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש אין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תוצאתה, ומה דבעי דליהווי האי חיתוך בפרי הוא משום דע"י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע"כ אף אם אין הוא צריך בפרי חתוך דווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

מחלוקת ר"י ור"ש ברצון המעשה הנצרך - לר"י כל צורך ולר"ש דוקא צורך בגוף המלאכה

ובתוספת ביאור ע"פ מש"כ לעיל, דהיה אפשר לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם צריך למעשה ותוצאת המלאכה עצמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי חתוך דווקא, אלא דכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה כל מלאכה - איסור מלאכת שבת הוא במעשה ואינו במלאכתך

והרי אין גדר איסור מלאכה משום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא צריך, אלא הוא משום קדושת היום, וע"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא צריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר ביארנו במק"א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו דבראשית ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה דעיקר גדר האיסור דאית ביה במלאכה הוא במעשה.

ובזה יבואר מה שאמרו שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, ונתמעט מזה הדחת הכלי והצעת המיטה וקניבת הירק, וכדאמרן דאלו המעשים אכן קרויים מלאכה, ששם מלאכה הוא גדר הכנה, אלא שאין בהם מחשבה, היינו, שאין עשיית אלו נחשבת לצורך דבר אחר, דהמיטה והכלי עומדים בחשיבותם אף בלא עשיית הדחה והצעה.

ומלאכה שיש עמה מחשבה, היינו, לצורך דבר אחר, והן מלאכות דמשכן, אבל לימוד זה רק בא להורות את המעשה החשוב כמעשה ולא כתוצאה, שהרי אמר לא תעשה כל מלאכה, ומשמעותו כאומר לא תעשה כל מעשה, והיינו, שנחשב העושה בנפרד מהדבר שנעשה, וע"כ אין ללמוד מהמשכן אלא המעשים האסורים, ולא הצורך שלשמם נעשו (וע"כ לא למדו דין מלאכה שאינה צריכה לגופה מהמשכן).

ויבואר היטיב מה דלא ילפינן ממה שכתבה התורה מלאכת מחשבת דינים שהן גדר בתוצאת המלאכה אלא רק במעשה. ובזה יבואר מה שכתבנו דלא בעי ר"ש שצורך שיהיה לו בהוצאת דבר הוא משום חשיבות רה"ר המבוקשת לצורך זה, והיינו, כי גדר הוצאה שאינה אלא מרה"י לרה"ר הוא משום מעשה דאית ביה, ולא משום התוצאה.

ותמצא ביאור לשון מלאכת מחשבת האמורה במשכן, שעשו את המלאכה, היינו, הנעשה באופן שיש בו מחשבת התוצאה, דהא התם לא היה חשיבות המעשה אלא בתוצאה, וכיון שאמרנו דלגבי שבת אין צריך לזה, דון מיניה ואוקי באתריה שיהיה המעשה עשוי במחשבת העושה.

ביאור דברי רש"י הנ"ל לר"ש - אין חשיבות המלאכה משום תכליתה

ומעתה נבוא לבאר דברי רש"י במה שכתב שתי גדרים הנ"ל, היינו, מה שברצונו לא באה לו ומה שלא צריך לתכליתה, וביאורו דאף לר"ש אין חשיבות המלאכה משום תכליתה, אלא רק במה שיש בצורך תכליתה להחשיב המעשה, אבל ודאי

אם יש לו רצון במעשה עצמו, הוי חשיבות לפחות כמו צורך בתכליתו.

ומעתה י"ל דאף לר"ש אם רוצה במעשה לא בעי שיהיה צריך לתוצאתו, והיינו, עני ובעל הבית, והבאה דישראל, דכיון שרוצים להוציא אף שתהיה צורך ההוצאה לתוצאה שאין היא צורך עצמו, הרי זה מלאכת מחשבת.

ובזה יבואר מה דאמר רש"י דכיון דס"ל לר"ש משאצל"ג פטור לא מהני מה דצריך לאפרו במבעיר, שהיה להקשות למה לא יחשב זה כצורך, והרי אפר זה הוא מגוף מה שהובער, וביאורו כאמור דלא מהני לר"ש צורך שיש לו בתוצאת המלאכה, אלא במה שיש בה להחשיב את המעשה, וכיון דהאי אפר לא בא ע"י מלאכת הבערת הדבר, לא מהני מה שצריך לגופו להחשיב את מעשה מלאכת ההבערה, שמבעיר הוא מה שבוער ולא מה שנשרף, והוי גוף דבר אחר ולא גוף המלאכה האסורה, וכן י"ל בצריך לכלבו, דאף דהוא צריך לדם דמשמע דהיא גוף המלאכה, כיון שאין צריך זה אלא לכלבו, הרי שגוף הדבר הנצרך הוא אכילת כלבו, ואין זה גוף המלאכה.

ומעתה יש לבאר מה דאמרו דחשיב הנחה בזרק לפי כבשן ופרש"י שקלטה שלהבת ונשרפה, וזה תמיה רבתי דהא אפילו ר"י לא חייב מלשאצל"ג במקלקל, ולמשנ"ת כיון דבעי למעשה המלאכה הרי זה חשיב מלאכת מחשבת אפילו אין לו צורך בתכליתה, ואפילו תכליתה קלקול.

חקירה במה חשיב גוף מלאכת הוצאה לר"ש - אי בחפץ לבד או בחפץ ומיקומו

והנה לפי האמור יש לחקור בגדר מלאכת הוצאה מה חשיב גופה של המלאכה, אם הוא החפץ לבד, או החפץ ומיקומו (ומיקומו, היינו, אפילו רק מה דבעי שיהיה עימו). וצ"ע.

(והנה מצאנו דבעי למיעוט דפרשת חטאת בשניים שעשאוה, והתם איירי אפילו בעקר בעל הבית והניח בידו הפשוטה של העני, והנה אף אם נאמר כדלעיל דנתינת לעני חשיבא רצון במלאכה עצמה, הרי לא בעי אלא לתת לעני ונתן, ואין הוצאת העני צורך לו אלא דעני, והוה כמת לקוברו. וי"ל דכיון דלא עביד אלא חצי מעשה לא בעינן אלא שירצה אותו, ואין נראה. והיותר נראה הוא שאף שאין גדר מעשה מלאכת הוצאה אלא מרשות לרשות, יסוד המלאכה הוא העברה ממקום למקום, ואין גדרי רשויות אלא מקום חשוב. וצ"ע.)

ביאור דמח' ר"י ור"ש היא בגדר מלאכה - ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

והנראה בזה ולבאר הא דשקלו וטרו בגמ', דיסוד מח' רש" ור"י היא במה תחשב המלאכה למלאכה, דר"י סבר שמלאכה, היינו, דבר הראוי לשימוש בני אדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, דבר הנצרך לשימוש העושה, וע"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חידוש, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עצמו, ומה שהוא משמש לאחרים, וא"כ כל מקלקל הוי דבר שאינו צריך, וא"כ אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצאו מכלל זה, שזהו דין בעצם מה שנחשב מלאכה. וע"כ אמר ר"ש דאיירי שהוא צריך לתוצאה.

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה צריך, א"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא צריך את תוצאת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת צורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוצאה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוצאה הנצרכת לו, ור"י הוא מחמת תוצאה הנחשבת לאנשים.

וא"כ גם לגבי מתעסק יש לחלק בזה, דלר"י כיון שגדר המלאכה הוא במה שנחשב לאנשים, הרי שיש לומר שזה חשיבות בחפץ עצמו, וא"כ אם יתעסק בחפץ אחד ויעשה מלאכה בחפץ אחר יהיה חשוב מתעסק, אבל לר"ש לא יהיה זה תלוי בחפץ אלא במה שצריך לחפץ, וע"כ אם יהיו שני החפצים שווים לענין צורך שלו, אין זה נחשב מתעסק.

סימן ט

בגדר מתעסק (כריתות יט:)

א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות

מימרא דרב נחמן אמר שמואל במתעסק בחו"ע ושבת

איתא בגמ' (כריתות יט:) אמר רב נחמן אמר שמואל מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה מתעסק בשבת פטור מלאכת מחשבת אסרה תורה א"ל רבא לרב נחמן והא תינוקות דכי מתעסק דמי ותנן וכו' עד כאן לא פטר רבי יהושע וכו' א"ל הנח לתינוקות הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק בחבורה חייב.

והנה לכאורה הא דאמר רב נחמן לא יהני לר"ש שהרי אין דין מקלקל בחבורה אלא במה שאין הוא צריך לזה, ובהכרח דאף בחבורה איירי שצריך, וכיון שאין שינוי בין חבורה זו לחבורה זו לענין מה שצריך לדם יהיה חייב. וזה התירוץ אינו אלא לר"י. דלר"ש כיון שגדר מה שנחשב תוצאה כמלאכה להגדיר המעשה כעבודה הוא בחפץ הנצרך לו, אז אין גדר שונה בחובל, שזה כמו בכל המלאכות שיש תוצאה והוא צריך לה, ואם מצאנו פטור דמתעסק בהכרח שהוא ביחס לשני צרכים שיש לו, והוא התכוון לעשות תוצאה לצורך זה ועשה לצורך אחר מכוונתו, וא"כ אף במילה יש לר"א לפטור. אבל לר"י שגדר מלאכה היא במה שהדבר עצמו ראוי ומתעסק, היינו, ביחס לדבר עצמו, וע"כ בהכרח דפטור דמתעסק הוא במה שלא נתכוון לחפץ זה, וכיון שחייבה תורה על חובל בהכרח הוא משום שמלאכה זו, אף שאין היא תוצאה החשובה לשימוש אדם, מעשה שלה נחשב לעבודה, וא"כ הרי אין מלאכה זו תלויה בחפץ. וא"כ אין במה שהתכוון לחפץ אחר פטור דמתעסק.

תיובתא דרב יהודה

ואיתיביה רב יהודה לשמואל שר"י מחייב אף לר' יהושע בנתכוון ללקט ענבים וליקט ענבים אחרות, ותירצו שבליקט אחרות פטור לר"י, ודאמר ר"י בנתכוון לענבים וליקט ענבים ומה דחייב ר' יהושע הוא באותם ענבים שרצה, ולאו משום מתעסק אלא משום שאבד מלקט מליבו (והיינו, שבתחילה ראה את הענבים, וחשב ללקטם אך בשעת המעשה חשב שאלו תאנים ואעפ"כ ליקטם, ואף שלא היה צריך לתאנים אלא לענבים, כשעשה המעשה לא זכר שהיה צריך לענבים), וא"כ מעשה שלו היה בדבר שביקש לעשות בו, אך לא בדבר שחשב שעושה בו. ור' יהושע סבר שאף ששניהם מחשבת מלאכת קוצר, ושניהם מעשה בדבר אחד, ואין זה מתעסק, כיון שמחשבת המעשה שונה פטור, דסבר ר"י דבעינן למחשבת מעשה שלו.

תיובתא דרב אושעיא

מתיב רב אושעיא וכו' ר"י מאי אתא לאשמועינן אלא לאו מתעסק איכא בינייהו וכו'. והיינו, דכיון שמתעסק לר"ש ודאי פטור, צ"ל דאיירי כדלעיל, ור"י סבר דבזו חייב, ולא פטר ר' יהושע אלא בנתכוון ללקוט ענבים ולקט באמת לתאנים, ומשמע דר"י סבר דמתעסק חייב, והיינו, דאין לפטור מתעסק משום מלאכת מחשבת. ור"ש דסבר שגדר תוצאת מלאכה הוא ביחס לצורך, פטר משום שזה מתעסק בצורך זה ועשה צורך אחר, והוה כמלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לר"ש שזורי הוא משום דמתעסק פטור, וע"ז חלק ר"י.

פירוקא דרבא

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם איכא בינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו,

דאיירי כדלעיל דאבד מלקט מליבו, דלר"י אף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש שזורי שיתכן דס"ל דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שרצה ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לר"ש דסבר שהוא תלוי בצורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הצורך הוא אחד חייב, ור"י אפילו בזו אומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

והנה לכאורה האי תירוצא לא אתי שפיר אלא לאביי דס"ל דמתעסק הוא ביחס למעשה האסור, ובלי שייכות להיות הדבר אסור, שאז י"ל לר"ש שאין מקרה שיהיה חייב, אבל לרבא שפטר אפילו בנתכוון לחתוך, הרי שגדר מתעסק הוא גם בדבר עצמו, וא"כ אף לר"ש יש לפטור בנתכון ללקוט זו וליקט זו לר' יהושע משום מתעסק, ומה יש לתמוה.

ואם אכן י"ל דהיינו דאמר רבא שאין מחלוקתם במה חשב ללקט דבזה אפילו ר"ש פוטר, אלא מח' בלהקדים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון דאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקדים, לר"י פטר ר' יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף ר"י מודה דאסור לר' יהושע, דכיון שאין גדר בדבר האסור דהוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

וא"כ יהיה חילוק הנושאים דפליגי בהו אביי ורבא מדפליגי ר"י ור"ש הכי, דאביי ורבא פליגי במה נחשב מעשה איסור לגבי חטאת, אי רק מעשה שלו או גם מה שהוא עושה זה בדבר, ור"י ור"ש פליגי במה התוצאה האסורה, אי הוא הדבר עצמו, ובחשיבות שימושו, וביחס לעולם. או בצורך המתקיים על ידו, וביחס לבעל המעשה.

סיכום חילוקי נושאי מח' אביי ורבא ומח' ר"ש ור"י - מעשה האיסור לחטאת לעומת התוצאה ושגגת חטא בה

והנה מצאנו בחיוב חטאת שאינו חייב לר' יהושע עד שיחטא בה, היינו, שהרי אין חיוב חטאת אלא על מה שלא נזהר שלא יהיה במעשיו איסור, ומהא דכתיב אשר חטא בה, ילפינן למעט באופן שאינו חוטא בה, היינו, שחיוב חטאת בא על מה שהיה לו לדעת, אבל באופן שאף אם היה יודע לא היה נמנע, אין זה נחשב שחטא באיסור, ואין זה בה, היינו, באיסור אלא בדבר אחר, וע"ז לא יש חיוב חטאת וכפרה דחטאת (ואמנם אפשר שיהיה חיוב לדעת מה עושה, כמו לגבי נזיקין ורציחה, אבל בחיובי חטאת אין חייב על התוצאה, אלא על המעשה, ואם לא ידע המעשה אין לחייבו חטאת).

והנה לכאורה זהו גדר בידיעה שכמו שדנו בשגגת שבת ומלאכות אם הוא שב משום ידיעת זה או זה, היינו, שיש בחיוב חטאת משמעות שאי ידיעתו היא חטא, אבל זה לגבי ידיעת חטא, ולא לגבי ידיעת המציאות, שבזה אין צריך ואין מועיל חטאת. אלא שיש לנו לדון אם צריך את ידיעתו כדי לעבור האיסור, והיינו, האם חוסר ידיעתו את המציאות יש בה כדי להגדיר את המעשה שהוא האיסור.

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה בריש דמתני' קתני דבבין השמשות פטור לר' יהושע ולא תלו זאת במתעסק, והיינו, שאין זמן עשיית האיסור חלק מהמעשה, ואף שאין חייב בלילה על שבת, ואין חייב ביום על יוה"כ, אין זה נחשב מתעסק, כי גדר מתעסק הוא במעשה האסור, ולא בידיעתו סתם.

וע"ז אמרו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם, וע"כ לא יהיה בזה מתעסק, וכמשנ"ת כי אין ההנאה מעשה בדבר אלא מהדבר, וע"כ אף זהות הדבר, או גדר המעשה, אין בו פטור דמתעסק, שאין מתעסק בהנאה, אלא במה שדורש כוונתו (ואמנם שייך כוונה באם להנות או לא, אבל אין זה כוונה המגדירה מעשה, אלא המגדירה מציאות של הנאה).

וכן אמרו שאין שייך פטור דמתעסק בשבת ואף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה אסרה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב ביצירת המלאכה ושתעשה למחשבתו, הרי שיש למצוא בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה ליצירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור דחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ידיעת חטא, אלא משום שאין זה

חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטא, שאינו מעשה מלאכה.

אבל אמרו שאמנם אין שייך פטור מחמת נתכוון לזו ועלתה לו זו, שזה כאמור נתמעט מלתא דמלאכת מחשבת, אבל שייך מתעסק במעשה עצמו, שהתכוון לזו, היינו, לתוצאה זו, (או שאמר כל שתרצה לעלות ניחא), אבל לא נתכוון למלאכה, ובזה אין לפטור משום מלאכת מחשבת, שהרי חשב בתוצאה זו, אבל יש לפטור משום מתעסק, משום שאין שב מידיעת האיסור, אלא מידיעת המציאות.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים דאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, ושזה הדבר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין צריך שידע שהוא אסור, דאנן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור בחיתוך, הוא ידיעה הנצרכת לידיעת המעשה חיתוך עצמו.

גדר מתעסק בחלבים ועריות - חייב שכן נהנה מגוף הדבר משא"כ בשבת שיצר מלאכה

והבן כי זה העניין הרי אמור אף בחלבים ועריות, ובהכרח שלא נחלקו אם נחשב ידיעת חיתוך בדבר שאינו מחובר ידיעת חיתוך, ופשיטא דאין חיתוך בלי שיהיה הדבר הנחתך מחובר, אלא שנחלקו אם מה שנחשב חיתוך הוא גדר במעשה עצמו, או שהוא גדר רק בדבר הנחתך, היינו, שיש בתוצאת הדבר להחשיב את המעשה כחיתוך, וא"כ אין הוא חלק מידיעת מציאות המעשה, וכן לגבי אכילת חלב שנחלקו אם מה שנחשב מעשה אכילה דחלב הוא מידיעת המעשה או לא, וכדלעיל.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שידיעת חיתוך ואכילה, ודאי שהם גדר במעשה עצמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, דכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמשנ"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון דמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

חסרון גדר מלאכה במתעסק בשבת - ביאור חילוק חבורה לר"י ברצון ולר"ש בנטילת נשמה

והנה בגמ' לקמיה כתבו לדון בדברי שמואל מה שאין דין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת (והנה גדר מה שאמרו שאין בזה מתעסק, אף שאמרנו לעיל דאיתא בנתכוון וכו', היינו, משום שעיקר פטור דמתעסק מחטאת, הוא משום שאין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון ידיעת איסור, וכמו שאמרו שגגת תלמוד עולה זדון. אבל חסרון ידיעת המציאות אין בו צורך כפרה דחטאת, אך היה לדון בזה דכיון שיש לו לדעת יש לו גם להיזהר במעשיו שלא יחטא בה, והיינו, שגדר הפטור הוא במה שיש להגדיר כלל מעשים של אדם איזה שיעשה כמותרים או אסורים, וזה הרי תלוי במציאות דברים האסורים שיש לעשות בהם איסור, וע"כ עיקר גדר הפטור דמתעסק הוא לא במה שיש לו לעשות מעשים שאין אסורים, אלא במה שיש לו לעשות מעשים המותרים. ובזה יש במתעסק שנתחלף לו ממותר לאסור יותר גדר הפטור מהעושה בלא כוונה כלל), והיינו, דכיון שגדר מלאכה האסורה אינה רק בדבר המוגמר העומד לעצמו אלא במה שהוא מחשיב לעשייתו, וממילא במתעסק דשני דברים חסר בדבר שנעשה גדר מלאכה, והוי כמי שלא יצא מלאכה כלל ממעשיו.

וע"ז אמרו דשאני חבורה דמקלקל בחבורה חייב, והנה אי ס"ל כר"י דפטור דמקלקל (יותר מכל שאינה צריכה לגופה) נפקא ממלאכת מחשבת, ובמלאכת חובל נתחדש שאין בו חסרון דמלאכת מחשבת ניחא, דע"כ גם אין בו פטור דמתעסק (והיינו, דבכל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, אי גופה הוי קילקול משום מלאכת מחשבת, אבל חובל אין צריך למלאכת מחשבת, אלא די שיהיה צריך שלא לגופה כמו בשאר מלאכות).

אבל לר"ש (דאין מועיל צריך שלא לגופה, והוא חסרון דמלאכה סתם, ואכן בחובל אין צריך ואין מועיל מה דצריך שלא לגופה, וחידושו הוא שאף שאין בו צורך חייב, על מציאות דבר חבול נטול נשמה), הרי האי קילקול הוא המלאכה, וא"כ למה שיהיה בזה גדר לגבי מתעסק, וצ"ל דלר"ש אין הגדר דמלאכת חובל ומבעיר חייב אף שלא לצורך, ומשום שהחשיבה תורה תוצאת הדבר המוגמר אף שאין הוא צורך אדם בו, אלא שגדר המלאכה הוא

במה שיש בעצם המציאות דנטילת נשמה ושריפה גדר מלאכה. וכיון שאין שייך בזה גדר דמלאכת מחשבת שאינו לקיום בהכרח, שאמרה תורה שבזה עצם נטילת הנשמה ושריפה היא התוצאה, והרי זה כמו נהנה בחלבים ועריות.

דין מילה שלא בזמנה - דחיית שבת במילה ובגדר זמן המצוה

(וביתר ביאור דיש להקשות דלרש"י דמאן דדריש האי לא דריש האי, וא"כ ליתא לדשמואל אלא לר' יהושע, דלא ס"ל מתעסק פטור אלא ממלאכת מחשבת, וא"כ עדיין יש להקשות לר"א דלא ס"ל דילפינן ממלאכת מחשבת, ואין שייכות בין פטור דמתעסק לדין מקלקל, ולא בחדא מחתא מחתינהו, וצ"ל דבנתכוון לזה ועשה בזה אפילו לר"א הוא משום מלאכת מחשבת, דהא ס"ל לר"א דליכא פטור זה לגבי ידיעת איסור, וזה ביאור המשך הגמ'. וע"ש. וברש"י כתב דשוגג איירי שנתכוון לזה, אלא שחשב שנולד בשבת, וקשה דהרי יש לתלות זה במח' אביי ורבא, דבזה אביי ס"ל דחייב, ואף אחר פטור דמלאכת מחשבת, ולרבא פטור אף אחר מלאכת מחשבת, והנה רבא פוטר אף בחשב שהוא רשות אחרת, ולכאורה זה ממש כמו כאן, היינו, שנתכוון לזריקה, ונתכוון לזריקת ארבע, אלא שטעה בידיעת מהו המקום שזורק בו, ואמאי לר"א חייב, ואמאי צריך לסברה דדבר מצוה, וצ"ל שאין גדר דחיית יום השמיני את השבת, גדר בילוד, אלא הוא ספירה מעת שנולד לקיים בזמן זה מצווה דמילה, וע"כ אין שייך בזה מתעסק כלל.)

ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה

גדר מעשה מלאכה שיש במהלכו משמעות משמעות בתוצאה - חיוב חובל במעשה כמהלך ולית ביה מתעסק

ואפשר דזה הגדר אף לר"י, והיינו, דבמלאכות שיש בעצם תהליך העשייה משמעות לגבי התוצאה כמבעיר וחובל ומבשל, יש למצוא המלאכה בארבעה חלקים. האחד, הוא התהליך. והשני, הוא הדבר המוגמר. והשלישי, הוא משמעות הדבר המוגמר כצורך לאדם. והרביעי, הוא מה משמעות התהליך כנצרך לדבר אחר. ונמצא גדר מלאכה שאינה צריכה לגופה בחלק השלישי, דר"ש בעי לה, ולר"י לא בעינן לה ודי ברביעי, שהוא משמעות בראשון להחשיב את השני. ופטור דמקלקל הוא בחלק השני, ולכ"ע, אלא דלר"ש יש לפטור אותו גם משום דליתא לחלק השלישי, שהוא כאמור גדר בחלק השני, ובשריפה ליתא לשני משום מקלקל, וליתא לשלישי כנ"ל, אלא רק לראשון. ולר"י שהחלק הרביעי מועיל לחייב, אם השני אינו מקלקל, גם מה שחדשה תורה דליכא מקלקל בחובל ומבעיר, אין זה אלא בהצטרף הרביעי שהוא גדר בראשון. ולר"ש דליכא לרביעי, והיינו, שאין משמעות צורך ביחס לראשון, הרי שחייבה תורה על הראשון לבד.

ובזה חלקו בגדר הלימוד משריפת בת כהן ומילה, דלר"ש שאין מועיל הגדר הרביעי, שהוא חשיבות בראשון לגבי השני, ממילא יש ללמוד שאין צורך בשני. אבל לר"י שיש בזה גדר הרי שאפשר שע"י הרביעי יהיה גדר בראשון להחשיב השני.

וא"ת מה יועיל להחשיב השני כיון שאינו מלאכה, היא גופה מנא לך, והיינו, דאמר לר"ש משום סברא דיליה במלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לר"ש דליתא להאי סברה שפיר קאמר, ומכל זה נלמד דלכ"ע עיקר גדר מה שיש לחייב בחובל, הוא משום החלק הראשון, והיינו, נטילת הנשמה והשריפה שהוא התהליך, והוא המחייב. וא"כ יש לומר דאף לר"י ואף לר"ש, כיון שזה גדר המלאכה, וכמ"ש אין בזה גדר דמלאכת מחשבת, דאף לר"י אין מועיל צריך לעפרה במקלקל. על כן לכ"ע לא יהיה פטור דמלאכת מחשבת בזה.

במה שהקשו ברישא מדברי ר"י ולא מר"ש רש"ש - חיוב במין אחד משום אבד מלקט מליבו במחשבת קיום

והנה אחר זה שאלו בגמ' מר' יהודה, והנה מה שלא שאלו מר"ש ורש"ש משום שהיה להעמיד דבריהם רק לגבי ידיעת האיסור שאחר מעשה, ולא בידיעת המציאות שבמעשה, וע"כ הביאו קודם דברי ר"י דליקט וליקט, דבזה ודאי אין לפטור משום ידיעת איסור גרידא, אלא משום מתעסק ומשמע דבחד מינא, היינו, ענבים וענבים חייב, ואמאי הרי אין זה מלאכת מחשבת, וכדאמרן שצריך שתהיה המלאכה נחשבת להיעשות.

ותרצו באבד מלקט מליבו, וזה גדר במלאכת מחשבת, והיינו, דעד עתה לא ביארנו מה שייכות יש בין מחשבת המלאכה, היינו, שתיווצר, לבין המעשה כגורם לה, שבזה יש לפטור משום מתעסק.

וזה אמרו דר"א סבר דאכן אין שייכות, אלא שבדרך כלל בנתכוון לזה ועשה זה, בשני מינים ממילא ליתא למחשבה, והיינו, שאכן ביקש לעשות המלאכה, והיינו, שהיה חפץ בקיומה, ובזה די לגדר מלאכת מחשבת, היינו, מחשבת הקיום, אבל לר' יהושע בעינן לבקשתו, וזה מחשבת הקיום הנצרכת

לעשייה, ובעינן למחשבתו, היינו, מחשבת הקיום הנצרכת לגרימת המעשה.

משמעות קיום בקשתו במלאכת מחשבת - גדר רצון האדם בעשיית המלאכה שיש בה מחשבה

והיינו, דזה פשוט דלא איירי במי שרק רצה בענבים, ולא חשב ללוקטם, דאין לומר כלל שיהיה זה גדר במעשה, ולא היה לר"א לחייב אפילו זה, אלא ודאי בקשה האמורה היא בקשה שע"י מעשה, היינו, שהתכוון ללקוט ענבים, והועילה בקשה זו שיעשה מעשה, והיא סיבת פעולתו. ואף כשנתכוון ללקוט התאנים היה בזה קיום לבקשת המעשה, אלא דזה לבד אינו מועיל, שהרי ביקש לזו ועשה זו, ואכן לא עשה זו אלא מה שביקש. והרי יש כאן תוצאה המבוקשת ע"י מעשה שנפעל לשמה, רק שהוא לא כוון לשמה.

ובזה ר"א מחייב ור"י פוטר, והיינו, שהצריך ר"י שיהיה תוצאה המבוקשת ע"י מעשה שנפעל לשמה, והמחושבת ע"י כוון המעשה לשמה, וגדר זה בתוצאה הוא במעשה, היינו, דלר"א צריך שיהיה המעשה נפעל לבקשת התוצאה שיצאה. ולר"י צריך שיהיה המעשה נפעל ומכוון לתוצאה שיצאה.

ביאור מחלוקתם בילפותא דאשר חטא בה - חטא בתוצאה המבוקשת ולא במעשה עצמו באבד מלקט

ומחלוקתם בלימוד דאשר חטא בה, דחטא המדובר אייריי המעשה, ומה שקראו חטא כמו לא יחטיא, היינו, שיש במעשה שלו חסרון, משום שהגיע לתוצאה שאינה ראויה. וזה מיעטה תורה שחטא בה, היינו, שיהיה החטא בתוצאה, ולא במעשה, וחסרון המחשבה לתוצאה שיצאה אינו נחשב שחטא בה, שחטא שלו בדבר אחד, ותוצאתו דבר אחר לגבי מחשבה.

וביאור הדבר לר"י שהקפידה תורה שלא בירר מציאות האיסור בעשיית מעשיו המכוונים והמחושבים, והיינו, שיש בזה ריעותא גדולה יותר שביקש וחישב הדבר המסוים ולא בירר איסורו, יותר ממי שלא חישב, וגדר פטור חטאת באבד מלקט מליבו הוא משום שהוא מעשה גרוע שעושה בלא מחשבה (ואמנם יתכן שיש בזה קפידא כללית, אבל לא ביחס לעבירה מסויימת, והיינו, בה).

אבל ר"א סבר דכיון דבין כה וכה הוי איסור, הרי שמעשה שלו יש בו חטא, והיה להיזהר, אלא שאין להחשיב כמלאכה דבר שלא בקש בקיומו, וממילא אין במעשה דמלאכה שלא ביקש בקיומה גדר מעשה מלאכה.

מחלוקת ר"י ורש"ש באבד מלקט מליבו בשם אחד - בגדר שם מלאכה המתקיים בבקשתו לר"ש

והנה יש לנו לדון בגדר זה לר"י ולר"ש דאמרן לעיל דמשמע ששניהם סברו דלגבי שם מלאכה די בבקשתו. והנה גדר בקשתו כאן ובשונה מענבים וענבים הוא רק במה שיש להחשיבם כשונים מחמת עצמם, ולר"י דסבר שגדר מלאכה לגבי הדבר המוגמר הוא במה שנחשב צורך כללי ניחא, אבל לר"ש דסבר שגדר מלאכה בדבר המוגמר הוא ביחס לצורך של העושה הרי שאין גדר בליקוט אלא מה שהוא צורך אכילה, ותימה מה יש לפטור משום שלא נעשתה מחשבתו, והיינו, שהרי כשעשה המעשה ידע שעושה ליקוט, שאל"כ היה לפוטרו משום אביי ורבא, והרי ידע שאלו תאנים, ואין ליקוט תאנים אלא צורך אכילה, ומדוע יש לפטור משום מחשבה, היינו, מחשבת תאנים, והרי אין במחשבת תאנים אחרת מענבים שהוא צורך אכילתו.

ונראה דבאמת גם זה סברת ר"ש, ובזה לא היה לר"י לשוב ולחלוק, וע"כ כשתלתה הגמ' סיבת חלוקת ר"י תלתה ברש"ש, והיינו, שלא סבר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, וא"כ למה אמר שתי שמות, היינו, ענבים ותאנים, אין זה אלא משום דהוא אמר באבד מלקט מליבו, ומשמע דסבר דבנתכוון לזה ועשה זה פטור משום מתעסק, ור"י סבר דחייב, ותירצה הגמ' דר"י ורש"ש חלקו באבד מקלט מליבו בשם אחד.

סימן י
דבר שאין מתכווין

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכווין

במח' ר"י ור"ש בהנאה הבאה לאדם בע"כ - הנאה שאינה באה דרך מעשה

הנה בענין מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכווין, מצאנו בגמ' (פסחים כה:) דחלקו אביי ורבא בהנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו אם מותרת או אסורה, ואח"כ תלתה הגמ' מחלוקתם במח' ר"י ור"ש דר"י סבר דלא תליא בכוונה ור"ש סבר דתליא בכוונה.

והנה לכאורה עניין המשותף לזה ולמלאכת שבת ולכלאיים ולנזיר הוא, באם יש להחשיב את המעשה כמעשה של התוצאה, והנה בהנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו אין זה אונס, ואפילו לא שוגג, שהרי מכניס עצמו לזה, וגם לא שייך לומר זה בדאפשר. וגם ממה שחלקו אם היא מותרת או לאו, משמע שיודע שעושה, ולשון בעל כורחו האמור כאן הוא שאין הנאתו באה דרך מעשה המיועד להשיג הנאה זו.

בגדר חיוב מתעסק בחלבים ועריות שכן שנהנה - הנאת גרונו ומעיו בלא חסרון כוונה במעשה האכילה

והנה לבאר זה נקדים ביאור בהא דאמרו בגמ' דבחלבים ועריות אין פטור דמתעסק משום שנהנה, ובגמ' משמע שאין הנאה האמורה באכילה עצמה, היינו, שנהנה מטעמו, אלא במה שהוא נזון מאכילה זו, דהא אירי אפילו שתחב לו בבית הבליעה. ולכאורה אין בזה הנאת הפה, אלא רק הנאת הגרון או המעיים (וחלקו בזה ר' יוחנן וריש לקיש אי הוא משום הנאת גרונו או מעיו בחולין קז:) והנה שם לא חילקו אם אפשר לו או לא, והיינו, דשם אין ההנאה רק גדר במעשה, שאף שיש לפוטרו משום שאין זה מעשה אלא מתעסק, וע"ז אמרו שאין חסרון כוונה במעשה אכילה משום הנאה שיש בה, והיינו, דכיון שאין אכילה נחשבת אכילה אלא במה שהיא ממלאת גרונו או מעיו, אין במעשה האכילה עצמה חסרון דמתעסק.

בגדר פטור דמתעסק בחטאת - אין נחשב שעשה מעשה בדבר האסור כלל בשגגתו

וביתר ביאור שפטור דמתעסק אינו בשגגת האיסור, אלא במה שאין נחשב מעשה שעשה אסור, כיון שלא נתכוון לעשות מעשה בדבר האסור, ויש בזה חסרון אפילו לגבי שוגג שהרי אין שוגג חייב אלא משום שהיה לו להיזהר ממעשה איסור ולברר אם חתיכה זו אסורה ומתחייב על אי שמירת מעשיו, אבל במתעסק אין נחשב שעשה המעשה בחתיכה זו. וע"כ לא שייך לחייבו שהרי אף אם היה רוצה להיזהר, והיה יודע שחתיכה זו אסורה, לא היה מועיל לו הידיעה לגבי התעסקות זו.

אבל באכילת חלבים וביאת ערווה אין המעשה אסור אלא משום הנאה דאית ביה, שהרי לא נשתנה מעשה ביאה ואכילה המותר מהאסור, אלא במה שהדבר עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהנאת אלו אסורה, וע"כ יהיה אסור מעשה שמביא להנאת אלו, וחיוב חטאת דשוגג, היינו, במה שהיה לו להיזהר שלא יהנה מאיסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה או אחר, אבל בהנאה אין

שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לא[א].

ב. ביאור מח' ר"י ור"ש

חילוק גדר קול מראה וריח מאכילה - אין לקיחת הנאה בלא מעשה המיועד להשגתה

אבל בדבר שאין בו מעשה כהרחה ושמיעה וראיה שאין נחשב שהוא עושה מעשה בדבר יותר ממה שהדבר עושה בו, לא יחשב לקיחת הנאה אלא במעשה, וכיון שכאן אין הוא עושה המעשה בשביל זה, אין בזה לקיחת הנאה. ומה שאין נחשב עצם מה שבא למקום ההנאה דבר שאין מתכוין לר"י, שהרי אין לא אפשר דכאן אונס עשייה לעומת אי עשייה, משום שאין להחשיב עשייה שלו כלקיחת הנאה בלי שיחשב שהנאה שלו היא הנאה, והיינו, דכיון שעצם מה שנחשב הנאה הוא רק בדבר עצמו, וכמו בחתיכת חלב שהיא אסורה גם מבלי שיאכלנה שהרי איסור שלה הוא מחמת זהות עצמה, וע"כ מעשה בה אין צריך אלא לכוונת מעשה שלו, אבל בהנאה כיון שהיא נוצרת רק ע"י מה שיש מי שנהנה, אם לא תחשב הנאה מחמת חסרון חיבור עם מי שנהנה, גם מעשה שלה לא יחשב כלקיחת הנאה. וע"כ לא שייך לומר שלא יעשה משום דהוי דבר שאין מתכוין לר"י, ואין בבעל כורחו סיבה לחיוב כמו בפסיק רישא.

בגדר פטור דרך הנאתן וזיעה בעלמא - גדר חפצא דאיסורא דהנאת דבר תלוי בדרך שנהנים ממנו

ובזה יש לבאר גדר פטור דדרך הנאתן, וזיעה בעלמא, דהנה מצאנו דמשיחת שמן בוסר לא הוה כדרך הנאתו, משום שלא התבשל ויצא שמנו בבית הבד. וזה תמוה שהרי אין הנאה זו צריכה לבישול, וא"כ ודאי חשיב הנאה, והרי בוסר חשיב ערלה, וא"כ הרי נהנה מדבר האסור בהנאה. וכן יש לשאול בזיעה דודאי האי זיעה חשיבא דבר אסור שהרי מצטרפת לאכילת איסור, ונהנה מאיסור, ואיך יהיה תלוי ההנאה עצמה בדרך המצאת הדבר.

וביאור זה הוא כמה שאמרנו בחילוק אכילה מהנאה, דכמו שיש לגבי המעשה דאכילה והנאה הבדל גדר, משום שאכילה היא מעשה אדם בדבר, והנאה היא מעשה בשניהם, כך לגבי הדבר הנאסר יש הבדל, דכיון שאין הנאה מעשה דאדם בחפץ, גם מה שנחשב הדבר דבר אסור בהנאה, אין הוא בגדר הדבר לבד (ולדוגמא בערלה מה שהוא פרי דשלוש שנים), אלא ביחס להנאה ואין הנאה אלא באדם. וע"כ יהיה תלוי בדרך שאנשים נהנים, ומאחר שאין דרך אנשים להנות מדבר זה אלא כשהוא בצורה מסויימת, וממילא הוי זה הגדר כמו חפצא דאיסורא דמעשה.

הנאה במקום שנאמר בו אכילה - זיעה בעלמא אינה חפצא דאיסורא אף לענין אכילה עצמה

ובזה נחלקו, אם גדר זה שייך רק במקום שלא נאמר בו אכילה, שאז יש לומר דכיון שלגבי אכילה הרי גדר חפצא דאיסורא הוא בחפץ לבד, וא"כ יחשב חפצא דאיסורא אף לגבי הנאה, או דאף במקום שנאמר אכילה כיון שרק נהנה, לא חשיבא חפצא דאיסורא לגבי הנאה, אבל בזיעה בעלמא אפילו למאן דאמר דבמקום שנאמר אכילה גם חפצא דאיסורא דהנאה הוא כאכילה, זיעא אין חשיב חפצא דאיסורא אפילו לענין אכילה.

(ויש לצרף לזה מה דחשיב חמץ בפסח איסור הנאה אף אם יצא מתורת אכילה דאדם, ולפני פסח בטל ממנו דין חמץ, שלא ראוי לאכילת כלב, שעדיין יחשב חמץ, ואף שיש לומר בזה דהוה זיעה בעלמא, והוא משום שאין איסור הנאה דחמץ שייך לאיסור הנאה שבו.)

סדר השיטות בדבר שאין מתכוין - חילוקי אביי ורבא באפשר ולא קא מכוין ולהיפך

ועכ"פ הנה מוסכם לשני הא"ד דבאפשר ולא קא מכוין לר"י אסור, ובלא אפשר וקא מכוין לר"ש אסור, ובלא אפשר ולא קמכוין שרי לכולי עלמא, ובבאפשר וקא מכוין לכולי עלמא אוסר, ונחלקו לא"ד בתרא בדעת ר"י בלא אפשר וקא מכוין, דלאביי ר"י מתיר, ולרבא ר"י אוסר. ולא"ד קמא בדעת ר"ש באפשר ולא קמכוין, דלאביי ר"ש מתיר, ולרבא ר"ש אוסר.

גדר כוונה בהרגשת ההנאה גופה - אין שייך משצל"ג או פסיק רישא אלא בהתקרבות לאיסור

והנה לכאורה מח' דר"י ור"ש היא בכוונה וכבר אמרנו שגדר כוונה כאן, היינו, לתוצאה ובהנאה, היינו, מה שהוא עצמו נהנה מדבר זה, וכבר אמרנו שבמה שנהנה אין זה גדר מעשה וכוונה

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמר, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

כלל, שכיון שנהנה הרי התוצאה האסורה נעשית, ואם לא נהנה אין כלל איסור, וכיון שדבר זה הוא בעצמו אין שייך אינה צריכה לגופה או לא פסיק רישא (ובכלל שאין למצוא גדר פסיק רישא בתוצאה, שאם נעשית הרי נתגלה דהוה פסיק רישא, ובהכרח דהוא גדר במעשה, והיינו, דאי הוה בפסיק רישא, אין משמעות לכוונה), דבמתכוון אין היתר דלא הוה פסיק רישא ואינה צריכה לגופה.

ועיקר גדר כוונה הוא כמו שנאמר שמי שרוצה להגיע למקום מסוים מכוון הליכתו לשם, וכן ביחס לכוונה במעשה שחשיבותו הוא מחמת התוצאה. אבל אין גדר זה ביחס לדבר שבו נעשה המעשה, שזה גדר של מתעסק, והיינו, שאין גדר אינו מתכוון שגרירת דבר עושה חריץ, שגם זה לא שייך שלא יהיה פסיק רישא. אלא כוונה האמורה כאן היא במה שמכוון דעתו בהרגשת ההנאה, וע"כ בדלא אפשר לו להיבדל מההנאה יהיה הכוונה שחביב הוא לו, ובאפשר לו יהיה הכוונה להתקרב, ואף שאין ההליכה למקום שיבוא לו הנאה חלק מהאיסור, שהרי הולך לצורך דבר אחר, אבל כיון שאפשר לו בדרך אחרת יש כוונה במעשה שעושה, שהוא מתקרב לדבר ההנאה, וגדר קירבה אף הוא כמו שאמרנו נובע מהגדרת מעשה דלקיחת הנאה, כגורם חיבור בין שני דברים, היינו, הרגשתו, ודבר האיסור. תול"נ.

סימן יא

שנים שעשאוה

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה

דיני פטור וחיוב הנלמדים מפרשת חטאת - עוקר ומניח, זה וזה יכולין, ואינן יכולין במעשה סתם

ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות ד' אשר לא תעשינה ואשם.

הנה מצאנו בפסוק זה דינים הנוגעים לחיוב חטאת במלאכות שבת בכמה אנפין, דלמדו מזה דין דזה עוקר וזה מניח פטור, ולמדו בזה יכול וזה יכול דהוה מח' ר"מ ור"י, ובזה אינו יכול וזה אינו יכול דהוה מח' ר"י ור"ש, ומלבד זה מצאנו דזה יכול וזה אינו יכול כ"ע מודו דחייב זה דיכול, וזה דאינו יכול פטור דהוה מסייע, וכן מצאנו שלמדו מזה דחייב רק מי שעשה כולה ולא מקצתה, ויש לחלק גדרי מח' זו, וכמש"כ לעיל דדינים שנאמרו בפרשת חטאת, גדרם הוא במעשה סתם ולא ביחס לשם מלאכה דאית ביה.

גדר עשייה דעוקר ומניח - חילוקה מכתיבה שתוצאת המעשה הוי דבר מוגמר בפני עצמו

והנה בזה עוקר וזה מניח הרי שכל אחד עשה חלק מן המלאכה, וכתבו בתוס' דלגבי שאר מלאכות כמו כתיבה, אי כתב אחד אות אחת וכתב שני אות שניה, אין צריך פסוק אלא רק להוצאה דאיכא להוצאה והכנסה בחד, והו"א דלחייב, אפילו ליכא הנחה, והיינו, דמלאכת הוצאה אין היא כשאר מלאכות שיש בעשיית חלק מהם חסרון בשיעור המלאכה, וזה חסרון במלאכת מחשבת שאין ראוי להיחשב בפחות מכשיעור, וכיון דכתיבה ועוד מלאכות אין בהם אלא יצירת הדבר המוגמר (בכתיבה היינו, הדבר הכתוב) הרי שודאי דבכתיבת אות אחת נגמר המלאכה דאות אחת, וא"כ מאי דלא מחייב אלא ע"י אות שניה, הוא משום חסרון בחשיבות התוצאה להחשיב מעשה כזה כמלאכה.

פטור שנים שעשאוה בשאר מלאכות - אחזו קולמוס בכותב ומחי ר"מ ורחכ' בזה יכול

והנה מצאנו דהכלילו פטור דזה יכול וזה יכול יחד עם שאר מלאכות, כגון בכותב שאחזו הקולמוס יחד, וכיון דפשוט הוא דאין גדר בכתיבה, באחיזת הקולמוס, דאינו חלק ממלאכת כתיבה, אלא חלק ממעשה כתיבה המסויים, הרי שאין זה גדר במלאכה מסויימת, אלא בגדרי מעשה, והיינו, שתוצאה זו האסורה שנעשית ע"י שנים אין חייבים עליה, ומהא דר"מ מחייב אפילו בזה, משמע דר"מ סבר דאפילו בכתיבה יהיה חייב, וא"כ מה דפוטר בזה עוקר וזה מניח אין מחמת שנעשו ע"י שנים, אלא מחמת שלא עשה אחד מהם מלאכה שלמה, וממה דלא צריך פסוק לכתב אחד אות אחת ושני אות שניה אף לר"מ, משמע שהוא נידון נפרד, והיינו, דבכתיבה אף שע"י שניהם נעשה מלאכה, אין זה חשוב לצרפם, משא"כ בהוצאה דזה עוקר וזה מניח שהיה הו"א לחייבם.

הוצאה כמעשה שינוי מצב של חפץ - עשיית מלאכה בשני מעשים אינה חסרון בעצם איסור המלאכה

וביאור זה בהקדם מה שכתבנו דשאני מלאכת הוצאה משאר מלאכות, שהיא מעשה של שינוי מצב של חפץ, היינו, שחשיבות המלאכה היא בשינוי, ולא באיזה מעלה שיש באחד מהמצבים (וכמו בבורר), וא"כ כיון שחייבה תורה על מלאכה זו, בהכרח דכל המעשה נחשב למעשה אחד.

ותהיה משמעות הנ"ל נוגעת בנידונים האמורים, בזה עשה הוצאה בחצי שיעור וזה בחצי שיעור פטור, אף שיחיד שעשאם אין צריך שיעשה במעשה אחד, שהרי בכתיבה אין שייכות בין כתיבה דאות אחת לכתיבה דשנים, וכן בהוצאה הוציא חצי שיעור וחזר והוציא עוד חצי שיעור חייב, שאין חצי

שיעור חסרון במעשה אלא בתוצאה, שלא נחשב בזו מעשה מלאכה, כיון שאין הוא מביא לתוצאה חשובה, דחסרון זה הוא באדם שמעשה בעל תוצאה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבסה"כ עשה תוצאה חשובה, הרי שאף מעשה שעשה בחצי השיעור הוא חשוב בגלל התוצאה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה אחת, ואם אכן הרי שאין עשיית מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, וא"כ אפילו מעשה בחצי שיעור נחשב מעשה, וע"כ אם השלים לשיעור חשוב חייב, אפילו שאין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים אות אחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חצי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה

פטור זה עוקר וזה מניח - עקירה והנחה במשמעות הוצאה שלמה

וא"כ פטור דבזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור דחצי מעשה כגדר בעצם המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבא מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חצי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

והנה בתוס' כתב דלא מסתבר שהיה לחייב את העוקר, כיון שלא נשלמה מלאכה על ידו, אבל ברש"י משמע שגדר הפטור הוא משום שזה עשה חצי וזה עשה חצי, והיינו, שבאמת לולי המיעוט הו"א דשניהם יתחייבו, והיינו, דכמו שאמרנו דאין זה פטור דחצי מעשה, כי יש בעוקר לבד כל גדר ההוצאה וההכנסה, וכן מצאנו דאי עקר להעביר מזווית לזווית הוא חסרון בעקירה, והיינו, שיש בעקירה עצמה גדר שהיא הוצאה, וכן במניח יש גדר שהוא מניח חפץ שנעקר מרשות אחרת, וע"כ אין חסרון בכל חצי מעשה מה שהוא חלק ממלאכה, והיה לחייב שניהם. וע"ז אתא הפסוק דפטור משום שצריך שיהיה מעשה שלו בכל המלאכה.

דקדוק לישנא דרש"י דליכא דמסייע בכולה - חסרון בגרימת המעשה ולא בשם המלאכה שנעשית

וזה שכתב רש"י דליכא חד דמסייע בכולה. והיינו שהיה לדקדק בלשון מסייע כאן שכתב, דיקשה הא בגמ' לקמן כתבו דאף לר"מ מסייע פטור, דמסייע אין בו ממש, והיינו, שפטור דמסייע הוא גדר במעשה, שאין זה מעשה, אבל בזה עוקר וזה מניח כיון שבמעשה שכן עשה יש משמעות מלאכה, הרי שכבר אין חסרון במעשה להחשיב המלאכה כנעשית על ידו, אלא דאמרה תורה דצריך שכל המלאכה תהיה נעשית על ידו, ולא רק חלקה.

וא"כ אם היה מסייע כבר היה מתחייב שיש לו מעשה בכל המלאכה, אבל גדר פטור דהעושה כולה ולא העושה מקצתה, אין פטור משום חסרון בעשיית המלאכה אלא במעשה, דכיון דזה וזה יכולים הרי שיש חסרון בגרימה דהמעשה, והיינו, דאף שאין חסרון במלאכות שבת במה שאין נגרמות ע"י מעשהו לבד (וכמו בזורה דרוח מסייעתו וחייב), אבל כאן הרי יש חסרון בעצם המעשה שאין הוא רק סיוע, והיינו, שגדר גרימה דמלאכות שבת אין הוא גדר שיהיה התוצאה שלו, שהרי אין בתוצאה חשיבות מה שהיא שלו או של אחר, אלא גדר גרימה הוא ע"מ שיהיה שייכות בין מעשה שלו ליצירת התוצאה, וע"כ די בסיוע שהוא שהיא גרימה שאינה מחייבת התוצאה, והיינו, שזה גדר בתוצאה.

חילוק דיני שבת מדיני נזיקין - אי שביתה בתוצאה המגדירה מעשה וגדר חיוב אינו יכול לר"י

וביתר ביאור גדר זה שהוא החילוק בין דיני נזיקין לדיני שבת, שבנזיקין החיוב הוא במה שנחסר חבירו ממון על ידו, וכיון שאין לחייב אדם על חסרון ממון חבירו לבד, שאין הוא שומר שיהיה לו חיוב להעמיד לחבירו ממון זה, הרי בהכרח שגדר החיוב הוא במה שנחשב שלקח ממון חבירו, וזה יהיה ע"י שהממון אצלו, ואף שבהיזק אין הממון אצלו אלא הוא נאבד, צריך שיהיה המעשה כאילו לקח הממון ואיבדו, וגדר מעשה זה הוא פעולה בממון, היינו, שיהיה המצב האבוד נעשה על ידו, וההבדל בין מעשה דחוסר שמירה ומעשה דלקיחה הוא במה שהוא יהיה הגורם היחיד למצב הנ"ל, וע"כ במקרה שהמצב נעשה גם ע"י דבר אחר יש לפוטרו, אבל בדיני שבת אין גדר התוצאה אלא בחשיבות המעשה, היינו, להחשיב מעשה שלו כמלאכה. וע"כ אף שתהיה התוצאה ע"י דבר אחר, אם לא יהיה גרימת הדבר האחר נחשב בלהגדיר את המעשה הכולל כמלאכה שלו אין לפוטרו.

וכיון שכן אין חסרון בעצם זה שמעשה המלאכה נעשה גם ע"י דבר אחר, וע"כ אם יש לומר שהמעשה שלו הוא מעשה מלאכה, יש לחייבו אפילו אם הוא רק מסייע, אלא שבאינו יכול אין נחשב מעשה שלו כמלאכה. אלא שא"כ יש להקשות כיון שבאינו יכול אין נחשב מעשה שלו מלאכה, למה יתחייב לר"י, וע"ז אמר רש"י שכיון ששניהם אין יכולים הרי שכך הוא דרך עשיית מעשה זה, וגם

המסייע יתחייב כאמור, אבל בזה שהשני יכול הרי שאין במעשהו שם מלאכה.

בירור בשקו"ט דגמרא בפטור שנים - חילוק גרימת המעשה בפועל מחשיבות המעשה ביצירת המלאכה

וזה ברור, דהא פשיטא דבכל המקרים הנ"ל איירי שמעשה המסויים שעושים, שניהם גורמים, והיינו, שודאי שאם אחד מהם יחדל מלעשות יצטרך השני להגביר את פעולתו, וא"כ אין הבדל בעצם גרימת המעשה, וודאי שאף בזה יכול וזה אינו אין היכול עושה מעשה לבדו, והמעשה בצורתו נגרם גם ע"י השני.

ומה דתלו הכא גדר המעשה המסויים במעשה שפשרי, הוא משום דאין אנו באים לדון בעצם גרימת המעשה, אלא במה שנחשב הגרימה כמעשה ביחס לעשיית מלאכה, וע"כ לא יהיה חשיבות עשיית המעשה בפועל, אלא בגדר מה שהמעשה חשוב ביצירת המלאכה, וזה גדר בכל אחד לבדו האם נחשב מעשהו מעשה מלאכה.

וע"כ אם יחשב שכל אחד עשה חצי מלאכה ודאי שאין לחייבו, וזה אין צריך פסוק נוסף על מה דכתיב כל העושה מלאכה, שרק מי שעשה מלאכה חייב, ואין חצי מלאכה נחשבת למלאכה, ואין זה נחשב אפילו חצי שיעור.

וכן דהא לגבי העברה ד"א ברה"ר, פשיטא דאם יעביר זה ב' אמות וזה ב' אמות אין זה כלום, ומה שאנו דנים הכא הוא משום שזה העוקר וזה המניח אין זה גדר במלאכה עצמה, שהרי הונחה מאליה גם פטור אף שאין שם אחר, אלא זה גדר רק במעשה, היינו, שלא נחשב המוציא בלי להניח או לעקור כעושה מעשה הוצאה, ולכאורה זה גם מוכרח מעצם מה דעוקר ומניח הם כשני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה ארוך, אלא זה גדר במה שתחשב ההוצאה נעשית, ולא מאליה, היינו, שלולי ההנחה אין נחשבת יציאת החפץ אחת, אלא כאילו היה חפץ זה כאן ועתה הוא כאן, ואין מלאכת הוצאה אלא בחפץ שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בחוץ זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה אפשר לומר, שהרי ע"י השני נחשב שחפץ זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הוצאה שהיא גדר מעשה דשינוי מצב, וכיון שכך יש להחשיב אף מעשה שגורם חצי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה ורוח מסייעתו).

העברה שתי אמות ושתי אמות - פטור עוקר ומניח אינו במלאכה עצמה אלא בגדרי מעשה

ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה

מיעוט פרשת חטאת בעוקר ומניח - אין היחיד מתחייב בחטאת ע"י מעשה שנעשה ע"י חבירו

וממילא בזה עוקר וזה מניח אי לאו דאיתא לקרא היה לחייב שניהם, והיינו, דכל חד הוה כרוח מסייעתו לגבי אידך, וגדר הלימוד דיחיד ולא שניים, היינו, ממה שאמרה תורה שגדר חטא שלו, הוא בעשייה שלו, אין זה גדר בפטור משום שנים שעשאוה, היינו, שיש חסרון בעצם זה שיש אחר שעושה עימו, דזה אינו פטור בחד, וגם אין שייך שיהיה בזה הבדל בין יכול ולא יכול, אלא הרי זה כמראה מקום בגדר החיוב שצריך שיעשה ע"י אחד.

ופטור דזה עוקר וזה מניח הוא בגדר המעשה בו אף עשיית המלאכה היא חלק מהחטא, וזה הרי גדר בכל עבירות שחייב עליהם חטאת, ואין לזה שייכות עם מעשה מלאכה, והיינו, שאין היחיד מתחייב ע"י מעשה חבירו, וכיון שבלי הנחת או עקירת חבירו לא היה מתחייב אין עשייתו מחייבתו, שאין זה מעשה המחייב חטאת.

לימוד מיעוטי הנ"ל הוו היחס לחטאת היחיד - יחיד שעשה בהוראת ב"ד ופטור זה עוקר וזה מניח

וראה דלימוד זה אינו אלא ביחס לעשיית היחיד, שעשייתו מחייבתו, והיינו, שלימדה תורה שאין חייב חטאת אלא בעשייה שיש בה חטא היחיד, וזה גדר מה שיש ללמוד מפסוק זה גם יחיד שעשה בהוראת ב"ד, היינו, שזה גדר בחטאת הבאה ע"י יחיד, שלא באה אלא משום חטא שעשה בעשייה שלו, ויש בזה גם (כדי לימוד) מיעוט יחיד שעשה בהוראת ב"ד, דגדר פטורו משום מה שאין החטא עשייה שלו לבד, שהרי החטא הוא בשגגת הלב ובעשייה, וכשנאמר שע"י עשייה חטא בשגגה, היינו, שעשייה שלו היא בעקבות מה ששגג, וכיון שכך הורו ב"ד הרי שאין זה עשייה שלו לבד, אלא חלק מכלל עשיות דהוראת ב"ד. וכן לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח דכיון שמעשה זה אינו אלא ע"י אחר אין חשיב עשיה שלו, והיינו, שהיה לכתוב ואם נפש תחטא בשגגה בעשות וכו'.

חילוק זעוז"מ משנים שהוציאו יחד - ביאור דברי רש"י שאין דרך לעשותו בשנים ביחס למלאכה

אבל בשנים שהוציאו יחד, היינו, שעקרו והניחו, ויש לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור דשנים שעשואה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא דילפינן לה ממה דכתב בלשון יחיד, ויש בזה הגדרה של מעשה של אחד לעומת שנים, דהא במעשה המסוים הרי תמיד כל חד חשיב אינו יכול, כדאמרינן בתוס' דאיירי

שאוחזין את הדבר בצורה שהוא נסמך על שניהם, וא"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה דחד. וכתב ברש"י שגדר החסרון דזה וזה יכולים משום שאין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, היינו, פירושו שכיון שהאחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שדרך לעשות זה בחד, הרי שגדר מעשה דהאי מלאכה לגבי חד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י אחר הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

ד. ביאור דברי רש"י בזיוו"י דאין דרך בשנים

בירור בדברי רש"י דאין דרך לעשותו בשנים - אמאי מחייבינן בזה יכול וזה אינו יכול

אך זה קשה שהרי בזה יכול וזה אינו יכול, חייב זה שיכול לכולי עלמא, והרי גם הכא לגביו אין דרך לעשות מלאכה זו בשנים, ומאי נפק"מ, דאידך הוי רק מסייע, דזה רק סיבה לפוטרו, ולא לחיוב זה שיכול. ובאמת דעיקר דברי רש"י צ"ב, דכיון דאיתא לזה יכול וזה אינו יכול בהכרח דגדר יכול הוא ביחס לשני אלה, ולא ביחס לכל העולם, וא"כ אין זה שייך לדרך עשיית המעשה שודאי אינו נקבע ע"י שני אלה ויכולותם.

וע"כ נראה דודאי אין כוונת רש"י במה שאמר אין דרך, כמו שאר אין דרך דמסכתין, אלא כוונתו ביחס לשני אלה, וא"כ יקשה ביותר אמאי מחייבינן בזה יכול וזה אינו את מי שיכול, ואיפכא מסתברא דבהאי דיכול איכא חסרון דאין דרכו בכך ויש לפוטרו, ובהאי דאין יכול הרי דרכו בכך ויש לחייבו.

גדר מעשה באחד לעומת שנים - מעשה מלאכה אין בו מעלה לגורם יחיד

וע"כ נראה דהכי פירושו, דהנה הרי הפסוק איירי בחיוב חטאת דחד, וקרא יתירה דכתיב הכא מתייחס לגדר מעשה האחד לעומת מעשה דשנים, וכיון דכמו שאמרנו אין חסרון לגבי מלאכה במה שאין העושה הגורם היחיד, או המספיק לתוצאה, דעיקר גדר מלאכה הוא מלאכת מחשבת, היינו, שיש בתוצאה היוצאת יותר ממה שגרם המעשה (וכמו מה ששיעור מלאכה הוא גרוגרת ופחות מכאן פטור, אף שלא יהיה שינוי מעשה לצורך תוספת השיעור הנ"ל, וכו'), ואין המעשה אלא חלק ממחשבת תוצאה, ובהכרח דאין מעלה באחד על שנים מה שבאחד הוא הגורם היחיד ובשנים אינו.

וא"כ הדרן לדוכתן שהגדר הוא בשניהם יחד, וזה קשה כנ"ל דהרי אין זה דין בשנים אלא באחד, ולמאן דמחייב, שניהם חייבים חטאת נפרדת.

גדר איסור לא תעשה כל מלאכה - התוצאה מגדירה מעשיהם כאי שביתה וגדר המיעוט דשנים שעשאוה

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מאי דכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, דאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התוצאה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה סתם יצירה שיש לה משמעות אצל האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה, וא"כ אף לגבי פטור דשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשנים אין זה אי שביתה, וכיון דאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתוצאה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כאי שביתה, ואם מצאנו גדר פטור דמעשה בקרא, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות אי שביתה בשנים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והיינו, דכיון דאיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שאין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, דלא שבתו.

חסרון מעשה שאינו ראוי לשנים - חילוק עושה מקצתה מזה עוקר וזה מניח אינו אלא חציה

ובזה אין למצוא חסרון במעשה דשנים מבאחד לגבי חד אלא במה שאין המלאכה שנעשית ראויה לשנים, היינו, שאין היא חשובה דיה שיעשוה שני אנשים, וע"כ כל אחד מהשנים לא נחשב שלא שבת ע"י עשיית מלאכה זו, והנה גדר זה קראוהו בגמ' עושה מקצתה ולא עושה את כולה, ואין זה אותו הגדר כמו זה עוקר וזה מניח, שזה אינו גדר דמקצתה אלא חציה, והיינו, דבזה עוקר וזה מניח הרי המלאכה עצמה חלוקה, שהרי מלאכת הוצאה עשויה משני מעשים, והוא עשה רק אחד מהם, וזה חציה. אך שנים שהיו אוחזים וכו' הרי יש לכל אחד חלק בכל המלאכה, ואין למצוא חילוקה אלא משום שנעשית ע"י שנים, היינו, דתוצאת המלאכה מגדירה את המעשה המשותף הנ"ל כמלאכה, אלא כיון שאין לחייב אחד אלא על מה שעשה, הרי שעשה רק קצת מהמלאכה.

ועתה נשוב לגדר זה יכול ווה יכול במה שכתב רש"י שיש בזה חסרון מה שאין דרכם לעשות זאת בשנים, וכמו שכתבנו זה תלוי בשני אלה דווקא, דגדר הפטור הוא מה שאין נחשב שלא שבתו בעשייה זו, ע"י שאין מלאכה זו חשובה שתהיה ראויה להיעשות ע"י שני אלו, והיינו, שנמצא כאן שני גדרים דמה שבפועל שניהם נושאים את הדבר יחד, היינו, שאם יעזוב עתה אחד מהם יהיה הדבר נופל מיד השני, הוא מה שמגדיר את המלאכה כנעשית ע"י שנים, אך גדר אי שביתה שיש שבעשייתם ע"י שנעשית המלאכה הוא גדר שני ואינו תלוי במעשה בפועל, כיון שהוא גדר בחיוב כל אחד בנפרד, והיינו, שאין במה שבפועל נושאים יחד ואין אחד נושא לבד סיבה לומר שאין מעשה האחד אי שביתה, דכיון דאיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה במעשהו אי שביתה.

גדר זה יכול וזה יכול - חילוק גדר מעשה הנעשה בשנים ממשמעות אי שביתה דכל אחד

ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה

ובביאור זה יש להקדים מה שיש לחלק בין עשיית מלאכה ע"י כוח אחר, לבין ע"י אדם אחר, דהא זורה ורוח מסייעתו ודאי שאף מה שעשתה הרוח נחשב מעשה שלו דליכא לזורה בלא זה, וגדרו הוא דכיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה הרי שאף כוח שלו אינו נחשב מעשה מלאכה, אלא משום שיש בו כוונת עשיה למלאכה, וע"כ אף מעשה הרוח אף שהיא כוח אחר כיון שיש בה כוונה שלו למלאכה חייב, והיינו, שיש במעשה שני חלקים, האחד, הוא כוחו, והשני, הוא הכוונה.

חילוק בעשה ורוח מסייעתו משנים שעשאוה - בזורי"מ די בכוונתו אך באדם אחר צריך גם כוונתו

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבואה באופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבואה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. אך באדם אחר הרי אין די בכוונתו, וצריך שגם האדם האחר יכוון את מעשהו למלאכה, וא"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. וא"כ החסרון בשנים שעשאוה הוא מה שאין די בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט לירושלמי דאף בהוצאה איכא לחיובי ברוח מסייעתו).

ודעת ר"מ שאמנם אין זה כזורה ורוח מסייעתו, כיון שצריך לכוונת האחר, אך זה חיסרון רק במקרה כמו זורה שאין לו שייכות עם המעשה הדורש כוונה, היינו, שאין לו שייכות בכוח שעושה הרוח אלא רק בכיוונה, וכן בזה עוקר וזה מניח שאין לו שייכות עם כוח המעשה דהנחה, ואין די בכוונת עקירתו להנחה, וזה עשה מלאכה שלמה, אך בשנים שהיו אוחזים כיון שיש לו כוח בכל המעשה, וממילא גם במעשה חבירו, די בכוונתו ואין זה שניים אלא כל אחד לחוד.

דעת ר"מ בחילוק הנ"ל משנים ומזעוז"מ - דכיון כוחו הוי בכל המעשה ודי בכוונתו כמו בזורי"מ

ודעת ר"י דאין די בזה, וכיון שלא יעשה המעשה בלי כוונת השני הרי שנחשב שעשאוה שנים, אלא דדעתו שאין חסרון בעשאוה שנים, אם יהיה זה מעשה אחד של שניהם, והיינו, דכיון ששניהם מתכוונים למעשה אחד, הרי שיש לכל אחד שייכות עם כוונת השני, דכיון שאף לשני לא די בכוונת מעשהו לבד, אלא הוא צריך לכוונת הראשון, הרי שיש לראשון שייכות גם עם כוונת השני, וכל אחד חייב לעצמו. אך אם אינם צריכים זה לזה ויכול כל אחד לעשות המעשה לבד, הרי שאין זה מעשה אחד, דאין לראשון שייכות עם כוונת השני, וא"כ הרי כל אחד עושה את מעשהו בנפרד, וביחס למלאכה זו נחשב שעשה רק מקצתה וזה נתמעט לפטור.

דעת ר"י בחילוק זה וזה יכול מאינו יכול - תלותם יוצרת מעשה אחד משא"כ ביכולים שעושים בנפרד

ודעת ר"ש דשנים שעשאוה פטורים, והיינו, דכל שצריך לכוונת השני הרי נחשב שאין זה מעשה שלו לבד, וכמו שכתבנו דאין זה כזורה ורוח מסייעתו, דכיון דצריכים לכוונת כוח השני הרי שאין די בכוונת האחד, ואין מלאכה זו נעשית ע"י כוונת אחד אלא ע"י כוונת שנים, ואין מתחייב אלא יחיד ולא שנים. אך אם יהיה אחד יכול והשני לא יכול שאין הראשון צריך לכוונת השני, הרי שנחשב מעשה שלו לבד, ואין זה מעשה של שנים.

דעת ר"ש בפטור שנים שעשאוה - צורך בכוונת השני פוטר וחילוקו מאחד יכול ושני אינו

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

והנה ביאור שייכות גדר מסייע דטומאה כאן, הוא בהקדם מה שכתבנו, שודאי לכל דיני התורה השייכים במעשה אין גדר במה שזה יכול לבד אם לא היה זה, דכיון שעשוהו יחד הרי זה מעשה של שניהם בשווה, אלא דכאן כיון שאין גדר המעשה האסור, אלא במה שהוא אי שביתה, וזה ע"י מה שהוא עושה מלאכה, והיינו, שאין האיסור אלא באי שביתה, ואי שביתה נחשב ע"י שעושה מלאכה, וכמו בזורה ורוח מסייעתו שנחשב שזרייתו והרוח יחד

שייכות גדר מסייע דטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידיה כדריסה ומלאכה מגדירה המעשה כאי-שביתה

עושים מלאכה, וע"כ מעשה זרייתו לבד נחשב לאי שביתה.

וזה אמרו בגמרא דכן מצאנו בענין מדרס, היינו, דאין זה גדר מעמיד דזב או שנרדס ע"י הזב, אלא מה שהזב דורס עליו, ומה שמעמיד דריסה זו נחשב כמדרס הזב, והצד השווה שבהם שאין גדר המעשה כגורם הוא שם המעשה, אלא המעשה עצמו מוגדר ע"י התוצאה, והדימוי דכמו שחשיבות המלאכה מגדירה את המעשה כאי שביתה, כך טומאת הזב מגדירה את מעמידיה כמדרס.

ראיית הגמ' מדין שיעור זיבה וטביחה - שיעור חשיבות תוצאה המגדיר המעשה כטביחה וכאי שביתה

ובזה יבואר הוכחת הגמ' דאין צריך שיעור לזה ושיעור זיבה לזה, דכמו דשיעור גרוגרת הוא חשיבות המלאכה, כך שיעור זיבה הוא חשיבות הטומאה, וכן הוא לגבי טביחה, וכמו כשכתבו בתוס' דליכא בכפל, דגדר כפל אין בו משמעות מלבד גדרו הממוני של הקרן, אך טביחה אין הוא גדר ממוני ואין בטביחה יותר מסתם איבוד ביחס לממון שבו, וא"כ אין גדר מה שטבחו גדר ממוני, אלא דדין ארבעה וחמישה מגדיר את מעשיהם כטביחה וכו'.

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בז"יוז"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי חיוב נפרד באחד מבשנים

והנה מה שלא נסתפקה הגמ' אלא בזה יכול וזה יכול לדעת ר"מ, ולא בזא"י וזא"י לר"י הוא כמ"ש דלדעת ר"מ אין גדר המעשה המחייב כל אחד שייך אחד לשני, וכל אחד חייב על מעשהו בנפרד, שאין הוא צריך לחלק המעשה של חבירו. וע"כ היה להסתפק שנצטרך חשיבות מלאכה לכל אחד בנפרד, אבל לר"י בזא"י וזא"י הרי גדר המעשה הוא בשניהם יחד, אלא דדעת ר"י דעכ"פ כל אחד חייב על מעשה כזה, וא"כ ודאי שאין צריך שיעור לכל אחד.

ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח

חסרון זה עוקר וזה מניח - חסרון עשה מקצתה וחסרון דעביד פלגא דעביד ולר"י ולר"מ

והנה אחר כל זה נראה לבאר גדר פטור דזה עוקר וזה מניח, דאית ביה תרתי לריעותא, האחד, מה דעביד האי לא עביד האי, דאף אי נימא דאין פטור דשנים שעשאוה וכר"י, ויש להחשיב זה כמעשה אחד של שנים, הרי יש לפטור משום שעשה כל אחד רק מקצתה ולא עשה כולה. ואף לר"מ דליכא לפטורא דעשה מקצתה אין זה אלא במקום דסייע בכולה, אבל הכא זה עביד פלגא וזה עביד פלגא, אבל לר"ש אין צריך לכל זה, דכיון שליתא למלאכה אלא ע"י שניהם פטור מ"מ.

דקדוק לשון הברייתא בריש מסכתין - גורם התוצאה ומבטל השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

ונראה דזה דקדוק דברי הגמרא בריש מסכתין בבריתא דרבי דהביאו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם דין דהעושה מקצתה וגם דין דשנים ועשו אותה וגם לדין דשנים ועשאוה.

והנה בגמרא משמע דאין חיוב יכולים דר"י קשור לפטור דהעושה מקצתה, דהגמ' הביאה דין שנים שהיו וכו' ואחר כן ר"י אומר את כל הדין מחדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, ואהא קאי ר"ש דאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק אלימוד דהעושה ומקצתה, ואומר דלכך נאמר בעשותה שנים וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י אומר חייבין ופטורים.

ונראה ע"פ מש"כ דאין גדר הפטור בכל הני לר"ש כגדר ר"י, וכן לר"מ, דלר"מ ליכא לפטורא דעשה מקצתה, ויותר מזה מצאנו דגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר"מ הוא משום כל חד בנפרד דיש בתוצאת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו דלא צריכא לשיעור לזה ולזה ממטה דזב, ומשמע דאין בגדר חיוב זה שייכות לדין חטאת.

והיינו, שהרי קרא דחטאת לא איירי דווקא באיסור שבת, ובהכרח דאין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה ככלל, והיינו, דאף דמעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל שביתה, היינו, שתוצאה שנעשית יש בה להגדיר את העושה אותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עצמו גדר איסור אלא בתוצאתו, ואין בתוצאה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, דאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התוצאה באותו

הגדר עם המעשה האסור, דגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התוצאה, אין בו משמעות איסור, והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התוצאה, וזה גדר מלאכת מחשבת[א].

גדר מעשה שבת לגבי חיוב חטאת - מיעוט שנים אינו בגרימת התוצאה אלא בחצי מעשה האסור

וא"כ הרי שגדר מעשה דשבת במה שיש להשוותו לשאר איסורים ולגבי חטאת, אין זה מעשה הגורם, אלא מעשה האיסור דאי שביתה. ובזה נמצא גדר אחר בשנים שעשו משאר איסורים בשני מובנים, האחד, במה שתוצאת המעשה עומדת לעצמה. והשני, שהאיסור הוא המעשה עצמו ולא גרימת התוצאה.

וע"כ יהיה מיעוט דשנים לגבי חטאת לא ביחס למעשה כגרימת התוצאה, היינו, מה שאין הוא הגורם לתוצאה לבד, אלא למעשה עצמו דהוא האיסור, וע"כ לא יהיה חסרון במה שיהיו שנים חייבים על תוצאה אחת, ושנאמר שלא עשה כל אחד אלא חצי תוצאה, אלא במה שיחשב המעשה שעשה חצי מעשה.

ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה

חילוק גדר מעשה דחד משנים שאינו גרימה - תוצאת המלאכה מחשיבה מעשה כל אחד כמעשה איסור

וביתר ביאור דכיון שאין גדר במעשה האסור גדר גרימה, הרי שאין הגדרתו כאסור נבחנת לפי חלקו במה שגרם, אלא במה שעשה, וכיון שכן הרי שנמצא שני גדרים אפשריים במעשה דחד שהוא חלק משתים, או בחצי מעשה אסור, או בחלק מועט במעשה האסור.

ושתי גדרים אלו לא שייכים במעשים שאינם בגדר זה, היינו, דכמו שנתבאר גדר הנחשב מעשה אסור הוא בחשיבות התוצאה להגדיר המעשה, דבמעשים שגדרם גרימת תוצאה אסורה, אם יהיה מעשה שנים בזה אחר זה, הרי אין במעשה הראשון גדר גרימה כלל, שכיון שכשנגמרה גרימתו לא נעשתה התוצאה, אין לה שם גרימה כלל, ואם יעשו שניהם מעשה יחד הגורם לתוצאה אחת, יהיה זה תלוי באם אפשר לחלק התוצאה לשנים שיחשב שכל אחד עשה אחד.

אך במעשה שאין גדר תוצאה שלו אלא בהחשבתו כמעשה אסור, הרי שיש גדר בכל המעשה כמעשה איסור אחד, מחמת התוצאה שהחשיבה המעשה כאסור, וא"כ יהיה גדר מעשה דכל חד מעשה אסור. וע"כ יש בחשיבות התוצאה דמלאכת הוצאה להחשיב זה עוקר וזה מניח כמעשה אחד אסור, וממילא להחשיב כל אחד כעשה מעשה איסור, וכן בשנים שהוציאו דנחשב מעשה שניהם יחד כמעשה אסור, וממילא כל אחד חשוב שעשה מעשה האסור.

גדר פטור מקרא דחטאת בכוחו דחד במעשה - מיעוט פעולת אחד ולא שנים כסיבת המעשה

אך הנה גדר דפטור מקרא דחטאת הרי אינו נוגע לגדרו המיוחד של מעשה מלאכה, וע"כ גם מיעוט שנתמעט אינו נוגע לגדר זה, והיינו, דאמנם אין המיעוט לגבי מלאכת שבת אלא בגדר מעשה שלה, אבל מיעוט דאחד ולא שנים הוא גדר בכוח המעשה, וכאמור שאמנם אין גדר האיסור בשבת גדר גרימה, אך החלוקה בין אחד לשנים אכן נוגע לכוחם במעשה, והיינו, דכמו דבאיסורים שגדר מעשה שלהם הוא גרימה, היינו, מה שהתוצאה נעשית מכוחו, גדר העושה בגרימה הוא מה שכוח פעולתו הוא סיבה מספקת לגרימת התוצאה, כך לגבי שבת גדר העושה במעשה הוא מה שכוח פעולתו הוא סיבה למעשה.

חילוק גדר מעשה דעושה כגרימה מגדרו ככח דמעשה - שייכות דין שנים שעשאוה אף בזורה ורוח מסייעתו

והנה הבדלנו בין גדר מעשה כגרימה, ששם אין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שכתבנו כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התוצאה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה דתוצאה, אך בכוח דמעשה עצמו, משמעות כוח דחד הוא במה שנחשב המעשה לשלו, ולדוגמא דדין שנים שעשו יהיה שייך אף בזורה ורוח מסייעתו, והיינו, דאף שאין המעשה דשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה.

יסוד החסרון בזה עוקר ומניח - הוצאה מורכבת משני מעשים והמיעוט ממעט חצי כח המעשה

ועתה יבואר מה שיש בזה עוקר וזה מניח יותר סיבה להיכלל במיעוט דקרא הנוגע לכח העושה במעשה, והיינו, דכמשנ"ת אין מלאכת הוצאה כשאר מלאכות, שמעשה דהוצאה כיון שגדרו שינוי ממצב אחד למצב שני, הרי ששייך לחלק את המעשה לשתי כוחות, וכמו שכתב תוס' דאין שייך זה בכתיבה, שאין שתי אותיות גדר חצי מעשה, אלא

א. ודמי לדין שיעור מלאכה דילפינן שיעור גרוגרת מדין מלאכת מחשבת, והיינו, דאין שיעורו כשיעור דאכילת איסור, דשיעור דאכילת איסור הוא גדר במעשה האסור, היינו, שיחשב כאכילה שהיא המעשה האסור, אבל בשיעור דגרוגרת אין לזה שייכות עם גדר המעשה כאסור אלא זה שיעור בתוצאה, וזה ברור, שהרי לית לן למימר דגרוגרת היא שיעור מעשה דקוצר ובורר וכו', אלא הוא גדר בתוצאה חשובה, ואין גדר דתוצאה חשובה לגבי המעשה, אלא ביחס למה שיחשב עשיה של מלאכה, וע"כ לא יהיה שיעור בדבר הראוי לשימוש אלא בדבר הראוי להכנה.

זה שני מעשים חלוקים, ואף שבחד יש בהם יחד להחשיב את המעשה הכולל כמלאכה, אין גדר חלוק במעשה עצמו, שאפשר שיעשה זה במעשה אחד שיכתוב שניהם בכוח אחד. אך בהוצאה כיון שהיא עשויה משני מעשים, הרי שגדר שלה כמעשה אחד הוא מעשה עם שני כוחות, וכיוון שכך אם נמצא שמיעטה תורה אחד ולא שנים יהיה המיעוט במעשה כזה שיש להגדיר את כח כל אחד כחצי כח המעשה, שיש בזה חסרון בכל אחד שאין לומר עליו שעשה את המעשה, ואף שכמו שאמרנו בזורה ורוח מסייעתו מצאנו שאין חסרון במה שאין כוחו עושה כל המעשה ומשום שאין שם מעשה על כוח הרוח ואין זה חלק ממעשה האסור, וכדלעיל.

חיוב בזה יכול וזה אינו - מסייע אין בו ממש והא דמעשה ראשון נחשב אכל המעשה

וזה גדר מה שחייב בזה יכול וזה אינו יכול, ואף דיש לומר דכל חד לא הוי רק מסייע, והיינו, שאין חסרון דמסייע בגדר כח, דזה כל משמעות כח שהוא מסייע, אלא חסרון דמסייע הוא במה שאינו נחשב חלק ממעשה האסור, ואין עליו שם מעשה כלל, והיינו, דכיון שגדר מעשה האסור במה שהוא אי שביתה תלוי בחשיבות התוצאה כמלאכה, ויש גדר בתוצאה להגדיר המעשה, הרי שאין מעשה שנעשה ע"י סיוע נחשב חלק מהמעשה כשיש כח חשוב ממנו, והיינו, דכמו שאמרנו הרי אין לפטור או לחייב חד משום אידך, ובהכרח שאין גדר מסייע דאין בו ממש גורם שיהיה השני חייב, אלא הפירוש הוא דמה שהשני פטור הוא מוכיח שאין כוח שלו נחשב חלק מהמעשה, וגדר המעשה הוא רק במעשה של הראשון, וא"כ הרי נחשב שעשה כל המעשה האסור, ואין השני אלא כרוח מסייעתו ובזה לא נחלקו.

מחלוקת ר"י ור"ש בזא"י וזא"י - אין להעדיף כח דאיזה חד ושניהם חשיבי כעושי המלאכה

ומעתה יבואר גדר מחלוקת דר"י ור"ש, והיינו, דהרי גם בשניהם יכולים, וגם בשניהם אין יכולים אין גדר מעשה שלהם אלא מסייע כמו לגבי זב, אלא שאין גדר מסייע במעשה דמלאכה פטור בעושה, אלא במה דמעשה נפעל ממנו חשיב כמעשה דמלאכה. וא"כ כיון שאיתעבדא מלאכה מבינייהו יש להגדיר איזה מעשה כמעשה דהאי מלאכה, וכיון שאין להעדיף זה מזה, יש להחשיב שניהם בגדר מעשה המלאכה, ואין מסייע חסרון.

וזה צריך לומר אף לר"מ דכתב רש"י דאי הוה מסייע חד בכל המלאכה דזה עוקר וזה מניח היה חייב, ויתכן דזה אף אם יהיה סיוע זה באינו יכול לעומת יכול, כי חסרון דר"מ אין הוא משום דהוי מסייע, אלא משום דהוי חצי מעשה דהאי לא עביד האי, אבל אי הוה חד מסייע לאידך פלגא יש להחשיב מעשהו כרוח מסייעתו, וכמו בכל זורק, ויש לחלק.

ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים

שני חסרונות במעשה של שנים - אין כוחו פועל כולו או אין די בכוחו לפעול

ועכ"פ כיון שליכא לפטורי משום מסייע, וכיון שגדר הפטור בגדרי מעשה, היינו, שאין נחשב כח שעשה להגדיר זה מעשה האסור כמעשה שלו, וכיון שגדר הפטור הוא בחד ובלי שייכות לאידך, הרי שיש למצוא במעשה של שנים שני חסרונות, או במה שאין כוחו פועל כל המעשה, וזה חסרון במה שנחשב כל המעשה שלו, או במה שאין די בכוח שפעל לעשות המעשה,וזה חסרון בכל חלק מהמעשה שיחשב שלו.

וגדר דשניהם יכולים הוא במה שאין כוחו פועל כל המעשה, דכיון שיכול, היינו, שיש בכוחו לפעול כל המעשה, הרי שיש לו שם עושה על כל המעשה, וכיון שעשה רק מקצת מהמעשה, יש בזה חסרון במה שנחשב המעשה שלו. אבל אין זה חסרון במה שאין די בכוח שפעל בפועל, שאין זה חסרון בכוחו אלא במה שנעשה ע"י שנים יחד.

וגדר דשניהם אין יכולים אינו חסרון במה שעשה מקצתה דזה גדר בכל המעשה, והרי אין בכוחו לעשות כולו, אלא איכא חסרון בכוחו שאין בו די לפעול כל המעשה.

הבחנה בין שני גדרי כח - כח הפועל בכל המעשה מול כח הנבחן בכל חלק

ולבאר יותר שני גדרים אלו, נקדים מה שיש לבאר מהו גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, והיינו, דכמו שאמרנו הרי אין בגדרים אלו חסרון בהגדרת מעשה דחד כמעשה איסור, היינו, מעשה שיש בו משמעות דאי שביתה, אלא הם חסרון בגדר המעשה עצמו שיחשב שנעשה מכח זה, והיינו, שאנו מחשיבים את המעשה עצמו כמו תוצאה, וכיון דאיכא בהאי תוצאה חסרון שנעשית ע"י שנים, היינו, מה שכח אחד הוא רק חלק מגורמי המעשה, יש בזה שני חלקים, האחד, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה.

והחלק הראשון אין זה גדר בכח עצמו, אלא בגדר מעשה האדם, דהרי אין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של האדם,

כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לאדם, היינו, מה נחשב לאדם מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה אלא מקצתו.

אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר באדם אלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעצמו וביחס להיותו כח הפעולה.

מחלוקת ר"י ור"ש במיעוט בעשותה - מיעוט באדם לעומת מיעוט בכח עצמו גבי מלאכת שבת

וא"כ יבואר דכיון דלר"י גדר המיעוט הוא ביחס לאדם, ומה שיחשב מעשה שלו, הרי שאין חסרון באין יכולים מה שאין בכח לעשות כל חלק מהמעשה, דאין זה גדר באדם. אבל לר"ש דהמיעוט הוא ביחס לכח עצמו, בהכרח דפירושו הוא שיש חסרון בכח שאינו ראוי לעשות את המעשה לבדו, ואין זה גדר בכלל המעשה, וזה שאמר בעשותה, היינו, שאין זה מיעוט לגבי נפש אחת, אלא המיעוט הוא ביחס למעשה שלה, היינו, גדר כח שלה במעשה, ובזה לא יועיל מה שנחשב המעשה דאדם בכל העשייה משום דדרכו בכך, כיון דיש מיעוט בכח, ואין כח שלו נחשב להגדיר המעשה.

ונמצא גדר מעשה מלאכה לר"ש כך, דהתוצאה החשובה מגדירה את המעשה כאסור, והמעשה האסור כולו, וכח שפועל במעשה זה, מגדיר את חלקי המעשה כשל האדם, והאדם מגדיר את המעשה כולו כאחד.

דקדוק לישנא דקרא בפרשת חטאת - נפש אחת, מעם הארץ, ובעשותה, כשלושה מיעוטים נפרדים

ואחר כל זה נראה לדקדק לשון הפסוק דכתיב נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה, דהנה מיעוט דנפש, אין זה מיעוט במעשה דשנים, רק דהפסוק איירי אחטא דחד, והיינו, שדין חטאת הנ"ל נאמר על כל יחיד ויחיד, ואין לחייב שתי נפשות בחטאת אחת ומיעוט דאחת הוא מיעוט דנפש, היינו, דאין חטא שלה חלק מחטא דשנים. ומילות מעם הארץ הבאים אחר תחטא בשגגה, דלכאורה אין זה מקומם, דאם האי מעם קאי אאחת, הוה ליה למימר אחת מעם הארץ, ומשמע דהוא קאי גם על תחטא בשגגה, והיינו, דנפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ שחטא, או שלא חטא. ומיעוט דבעשותה, היינו, בעשייה שלה דהוה ליה למיכתב בעשות או בעשיית. והנה לר"ש ולר"י איכא שלושה מיעוטים הנ"ל, ולר"מ נפש אחת אין הם אלא מיעוט אחד, ואיכא תרי מיעוטים.

סימן יב

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:)

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא

מימרא דרבא בחילוק ארבעת המקרים - דיני העברת ד' אמות ברה"ר בעקירה, הנחה, והעברה

אמר רבה היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב לענין ארבעה דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה וכו', הכיר בה ושכחה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב וכו', נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור לענין שבת מלאכת מחשבת בעינן וכו', נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור לענין שבת באומר כל מקום שתרצה תנוח אין אי לא לא וכו'.

והנה הא דאמר רבה בשבת, היינו, לגבי מלאכת הוצאה, או על כל פנים אף לגבי מלאכת הוצאה. ויש לנו להגדיר בזה את כל החלקים האמורים כאן. ואופן דנקט לעניין שבת אירי בהעברה ד"א ברה"ר, ואגב ריהטא יש למצוא במעשה דהמעביר שלושה חלקים, עקירה, הנחה והעברה.

סדר ארבעת המקרים במימרא דרבא - הידיעה במעשה ובתוצאה ביחס לנזיקין ודי דברים

והנה יש להקדים בסדר בחינת המקרים וחסרון שיש למצוא בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקרים לא היה חסרון דכוחו, שודאי כוחו היה הגורם דהמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקרים הראשונים לא היה כלל ידיעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הראשון הרי בהכרח שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כוחו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא אי שמירת עצמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

ובמקרה השני היה ידיעה בחלק מהמעשה שלא בשעת מעשה, ואם נחייב הוא משום הטעם הקודם, או משום שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת מעשיו, והכוונה המחייבת היא, אי שמירת מעשיו (וחלוקת הכתוב בגלות לרוצח, שזו הגדרת מעשה ע"פ תוצאה, ומכה נפש בשגגה שזו הגדרת מעשה ע"פ כוונה, מוכיחה שגדר שגגה אינו ביחס לאיסור, או לתוצאה שנאסרה אלא ביחס למעשה, וע"כ נתמעט מזה גם אומר מותר).

ובמקרה השלישי היה ידיעה בכל המעשה, אך לא בתוצאה שנאסרה. ואם נחייב הוא מהטעמים האמורים, או משום שגדר המעשה המחייב הוא עשית המעשה, והכוונה המחייבת היא מעשה לתוצאה (ובגלות כיון שגדר המעשה הוא אי שמירת מעשיו, ובזה נתכוון למעשיו, ויצא מכלל מעשים שאינם שמורים, צריך ריבוי לגלות).

ובמקרה הרביעי היה ידיעה בכל המעשה, אך לא בתוצאה המסויימת. ואם נחייב הוא מהטעמים האמורים, או משום שגדר המעשה המחייב הוא עשיית המעשה, והכוונה המחייבת היא מעשה הגורם תוצאה שנאסרה (ובגלות הוא כדלעיל, ובשבת יש דין גם בכוונה למעשה הגורם תוצאה רצויה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תוצאה, וע"כ אי לא אמר לא).

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - חילוק כוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת וגזירת שמונה

ויש לדקדק דעיקר מימרא דרבא הוי בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רצון תוצאה, דאפילו במקרה הרביעי לא הובא רצון שתנוח אלא באופן שלילי, שאין לו בזה רצון מסויים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא לרצון[א].

ואף מה שהביאו לגבי אי אמר כל וכו', לא אתי אלא משום שבזה יהיה גדר במעשה דבעינן שיעשה שמונה, וא"כ חסר בכוונת המעשה, וזה גדר מה שכתבו בתוס' לגבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דאם נתכוון להזיק יוצא, והיינו, שאז אין הוא חייב על המעשה משום גרימת התוצאה, דכיון דנתכון להזיק חייב על התוצאה, גם בלי כוונת מעשה אם היא מכוחו, ובזה לא איירי כדאמרן.

בשאלת תוס' אמחי' רבי וחכ' בנשמט הברזל - כוונת מעשה המחייב בנזיקין לעומת חסרון אי שמירה

וכן יש לבאר במה ששאל תוס' במח' רבי ורבנן בנשמט הברזל וכו', דבהא אין זה גדר בכוונת המעשה, אלא הוא גדר במה נחשב אי שמירה, וע"ז לא איירי, וכולה מימרא בכוונת מעשה המחייב איירי.

וזה פשר מה דכתבה הגמ' מח' רשב"ג ורבנן בכל המקרים, והיינו, דיש במח' שתי קצוות, דרבנן מחייבים אפילו בנתכוון למעשה אחר, ושתוצאתו אחרת, וזו מחייבתו וזו אינה, שבזה יש נפק"מ לגדר אי שמירת כוחו, ואי שמירת מעשיו, ורשב"ג דלא מחייב עד שיתכוון לשחתה, ויש בזה נפק"מ לנתכוון לשנים או שמונה, שהוא גדר במה שעושה המעשה את התוצאה. וזה גם חילוק דנזיקין וד' דברים.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל - גדר מעשה היזק בכח הראוי להזיק וחובת שמירת ממון חבירו

ובזה יבואר שייכות המשך דברי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, דאחר שביאר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח דגדר מעשה דנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, ביאר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנא תבירא, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב דכיון שאין דיני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם דיני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבררים מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר ששייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כוחו מעשה היזק, אלא בכוח שיש בו כדי להזיק.

ושני גדרים אלו נובעים ממה שאין התוצאה האמורה, היינו, סוף כוחו גדר בכוחו, אלא גדר בחסרון הבעלים. וע"כ יהיה משמעות בכוחו בגדר מה שניזוקו הבעלים, וכיון שאין בנזיקיו גדר כוונה, בהכרח שגדר זה הוא במה שנחשב כוחו למזיק. ובזה יהיו שני נפק"מ דאי מנא תבירא תבר אין הוא מזיק, ואי לא היה לו להישבר בשעה שנגמר כוחו אין הוא מזיק.

ובאמת שאין זה גדר בכוחו, אלא זה גדר באדם, דמזיק דאדם אין זה גדר ממונו שהוא נוגע להיתר שימוש וכו', אלא זה גדר מזיק האמיתי, וגדר זה הוא שישמור עצמו מלחסר ממון חבירו, ושני גדרים אלו כלולים בזה.

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (ושם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה כבכל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן להיפך דאם היה אנוס על התוצאה עצמה, וכגון שאין במעשה שלו גדר שמירה מפני כזה תוצאה פטור, ומה שכתב תוס' בנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע לאביי דמחייב אין זה קשה (לדעת רש"י שם), דלאביי אין זה משום שנחשב שעשה הארבע אלא משום שלא צריך לעשות הארבע, אלא דרבא סבר שהוא חסרון בכוונת התוצאה דזריקה דאיסורא, וזה נוגע לאיסור, ולחיוב חטאת, ופטור דמתעסק מחטאת, וזה לא איירי כאן כלל, כמו שלא פרטו אם נתכוון לרצוח וכו', אלא רק בכוונת המעשה.

סימן יג
סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיר אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המציאותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

משאצל"ג

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתוצאה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התוצאה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) דהיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

מתעסק

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המציאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותוצאת המלאכה.

מקלקל

והנה נראה שמצאנו עוד חסרון שהוא מהלכה דמלאכת מחשבת בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתוצאה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני צרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמצינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

רשויות

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי רי
א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב רי
ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי ריא
ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת ריב
ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר ריג
ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו ריד
ו. בדין אמלתרא רטו
בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ריז
א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים ריז
ב. מח' הטור ורבינו יואל ריח
ג. סיכום חילוקי הדעות ריט
מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים רכ
א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב רכ
ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה רכא
ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה רכב
ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו רכב
סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) רכד
משך חקק (ה.) רלג
מבוי שנפרץ (ו.) רלט
מבוי עקום (ו.) רמא
מבוי שצידו א' ארוך (ח:) רמג
בין לחיים (ח:) רמו
בגדרי רשויות רמח
א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי רמח

סימן א

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב

מקור דין גובה מבוי כי אמה - חכי ילפי מפתחו של היכל ור"י מפתחו של אולם

הנה בריש מסכתין דנו במקור דין שמבוי הגבוה למעלה מעשרים אמה ימעט לרבנן ולר"י אין צריך. ותורף הסוגיא דאמר רב יהודה אמר רב רבנן למדוה מפחתו של היכל שהיה גובה עשרים אמה ורחב עשר, ור"י למדה מפתחו של אולם שהיה גבוהו ארבעים אמה ורחב עשרים. ונחלקו בדין אולם ואי חשיב אוהל מועד דקרא או בפירושי דקראי. ע"ש. ושאלה הגמרא היכי ילפינן מהאי קרא כיון דאיירי במשכן, ואמרו מקדש איקרי משכן, והכריחו כן דהא ילפינן מהאי קרא דין דלתות היכל פתוח לגבי שלמים. והביאו להא דמשכן איקרי מקדש וההפך. ושאלו לרב למה לא למדוה מפתחו של שער החצר דכתיב ביה לשון פתח והיתה מדתו חמש גובה ועשרים אמה רוחב. וע' בתוס' בשם ריצב"א דהיינו, שנלמד שמבוי שהוא בגובה חמש יחשב פתח אפילו אם רחבו עשרים. ותירצו דכתיב ביה פתח שער החצר ואין ללמוד מפתח שער לכל פתח. ועוד תירצו שיש לפרש הכתוב באופן אחר ולא היה פתח שער החצר ברוחב עשרים. ושאלו דא"כ יחלוק ר"י גם ברוחב, ותירצו דאה"נ גם בזה חולק ר"י. ובתוס' הקשו דלקמן אמרינן דאף ר"י לא התיר יותר מיג' אמה ושליש. ושאלו בגמ' אברייתא דר"י אמר עד מ' ונ' דבשלמא מ' הוה כפתחו של אולם אבל נ' מניין. והסיקו דר"י לאו מפתחו של היכל למד אלא מפתחם של מלכים. ושאלו לרבנן שגמרי מפתחו של היכל דליבעי דלתות כהיכל. וכתבו בתוס' שאין להקשות שהרי במשכן לא היה דלתות, משום שבמשכן היה גובהו עשר אמות, אך במבוי שהוא עשרים אמה ליבעי דלתות כבמקדש. ועוד תירצו דע"כ אין פתח אוהל מועד נחשב פתח שהרי הוא פרוץ במילואו. ובגמ' תירצו דדלתות דהיכל לצניעות הוא דעבידן. ושאלו שלא יועיל צורת הפתח שבהיכל היה צורת הפתח ואע"פ כן היה רק עשרים. והקשו בתוס' שכל הול"ל בדלתות ותירצו דהא דדלתות מהניא פשוט הוא דהוו מחיצה מעולה. ועוד כתבו שם שאין להקשות דליבעי צורת הפתח שאין צורת הפתח אלא לנוי. ותירצו בגמ' דאה"נ לרב לא מהני. ושאלו שלא יועיל אמלתרא ביותר מכ' דלהיכל היה אמלתרא ואעפ"כ לא היה אלא עשרים. ותירצו דדין אמלתרא כתנאי ומאן דס"ל דלמדו מפתחו של היכל לא מהני אמלתרא. ואמר רב נחמן בר יצחק דבריתא דקתני כפתחו של היכל לסימנא בלבד. ורבנן משום היכרא שיותר מכ' אינו ניכר. ולקמן נחלקו בזה אם קורה משום מחיצה או משום היכר. ושאלו דכבר נחלקו בזה במשנה סוכה ותירצו לחלק בין היכר במקום העשוי להילוך ובין העשוי לישיבה. ופליגי חכ' ור"י בתרוויהו.

הנצרך ביאור בילפותא דפתח - בגדר שם פתח והצורך בלימודו ובדין קורה

וסוגיא זו צריכה ביאור מה בעו למילף והיכי ילפי. והנה במשנה אין מוזכר כלל שם פתח ולא נתבאר למה מקום קורה תלוי בשם פתח. ועוד צ"ב מה דמשמע דאי איתא בקרא שם פתח על פתח קטן וגדול ילפינן מגדול והלא תפסת מרובה וכו'. ועוד צ"ב בר"י דגמיר מפיתחא דמלכים, ומלכים רובא דעלמא נינהו, והא כ"ע לא פליגי דפתח אולם ארבעים ועכ"פ לא גמרי מיניה כיון דלא איקרי פתח. ועוד צ"ב בדאמר רנב"י דסימנא בעלמא הוא, א"כ רוחב עשר מנין, דהיכרא הוה רק

בגובה דקורה. וע"ע בגלה"ש שהקשה אמה שהקשו בין לחכ' ובין לר"י מפתח שער החצר דלר"י אה"נ דמהני וכאיתא בגמ' בסמוך. ועוד צ"ב מש"כ בתוס' מריצב"א דגובה ואורך הם כגדר אחד של פתח א"כ היכי ילפי גובה ורוחב בנפרד מהיכל ואולם. וגם צ"ב מש"כ בתוס' בפשיטות דפרוץ במילואו לא חשיב פתח עד שאמרו דשלא כדין נכתב בתורה עליו שם פתח, ועוד קשה דאי כתיב פתח במה שאינו הרי שאין פתח דאורייתא כפתח מבוי ליכא למילף מיניה כלל. ועוד קשה דכל מבוי לית ליה גיפופי ופרוץ במילואו הוא, ואי קשיא הא קשיא דהול"ל בגמ' דליבעי גיפופי כהיכל. ועוד צ"ב בפשיטות דתוס' דדלתות מהני משום מחיצה, א"כ מהיכי תיתי דליבעי דלתות כיון שאינם מדיני פתח. ועוד צ"ב דהא הן להיכל והן לאולם היתה תקרה וליבעי. ועוד צ"ב בלישנא דגמ' בשלמא מ' מאולם גמר אלא נ' מנלן דמשמע שאם הוה לן הוה ניחא. ועוד יש לדקדק מה שלא נזכרה דעת ר"י בהיתר פרצת עשר שהוא כפתח. ועוד יש לדקדק בלישנא דמתני' מבוי שהוא גבוה, דלכאורה אין זה דין במבוי אלא בקורה, וכמו שביאר רש"י. ועוד יש לבאר מה דאיתא לקמן בתיקון מבוי שהוא גבוה שע"י הגבהת הקרקע, ובין למ"ד היכרא מבפנים ומ"ד מבחוץ צ"ב מה מהני כיון דקורה למעלה מכ'. וע"ע מש"כ ברשב"א אהא דר"י התיר רוחב עשרים ובגמרא משמע דלמ"ד דלא יליף מפסי ביראות הוא משום דהוא קולא ומבוי חמיר טפי, וא"כ ליכא למ"ד.

וגדר פתח ותיקון מבוי בו צ"ב, ובתוס' משמע דעצם גדר פתח הוא ברור ולא בעינן לקרא, וכן משמע במתני' לקמן בהיתר פרצת עשר משום שהוא כפתח, וכן מה שפתח בקרן זווית לא עבדי אינשי, ויש לבאר גדר פתח הכולל וגדרו מבוי ולמה בעינן קרא, וגדרו האחיד והחלוק ברוחב ובגובה.

ותראה כי שם פתח הובא בגמרא בכמה פנים. בדין פתח האמור לגבי תיקון מבוי, בדין פירצה, ובדין צורת הפתח. ובדין מבוי גדרו בגובה ורוחב, ובדין פירצה רק ברוחב, ובדין צורת הפתח הוא באורך ורוחב ואיתא בגמ' דרב סבר דברוחבו דינו בעשר כמבוי אבל בגבוה משמע דאף רב מודה ואין לו שיעור.

דין שיעור דגובה קורה ורוחב פתח מגדרי מבוי - דין קורה עד עשרים דין במבוי כולו ולא בקורה

והנה כאמור בלישנא דמתני' משמע דדיני גובה קורה ורוחב פתח הם גדר במבוי עצמו, והיינו, שדין דקורה עד כ' הוא דין במבוי עצמו, ומבוי יותר מכ' אין לו תקנה, ולא דין בקורה דלא מהני אלא עד כ'. וכן מצאנו לקמן במח' אביי ורב יוסף במשך חקק במבוי פחות מי' דפליגי בעיקר דין דמשך מבוי. וכן בדין דאין קורה מועילה אלא במבוי שארכו יתר על רחבו ושבתים וחצירות פתוחים לתוכו (וכן מדוקדק מלשון ר' זירא לקמן דאמר דמה שלא מועיל באין אורכו וכו' הוא משום דהוא חצר), ומשמע שהקורה היא גדר במבוי כולו ולא רק במקומה (ועכ"פ בפני המבוי, דלא בעו אביי ור"י רוחב מיעוט ומשך חקק באופן שיגיע למחיצה שלישית).

גדר תנאי מבוי הניתר בלו"ק - בתנאי היתר קו"ח במבוי שארכו יתר על רחבו

ובעיקר דין מבוי והיתרו בלחי וקורה דאין קורה מתרת אלא במבוי שארכו יתר על רחבו ושבתים וחצירות פתוחים לתוכו, צ"ב דכיון דמבוי הנידון הוא הדומה לרה"ר והיא סיבת קלקולו, הרי שבמיעוט הדימוי יש לנו יותר להתירו, וא"כ למה אמרו דלא ניתר אלא באופנים הנ"ל שהם לכאורה המדמים אותו לרה"ר. וגם יש לבאר בעיקר מה שהקלו במבוי יותר מכל רה"י שדי לו בלחי או קורה. ועוד יש לבאר הא דאיתא בשבת (קל:) דבעו אי שרי לטלטולי במבוי המתוקן בלחי וקורה בלא שיתוף, ומעצם זה שנסתפקו בזה משמע שאין תקנת לחי וקורה גדר אחד עם תקנת שיתוף (ואמנם ע' ברש"י דסבר דלא בעו כן אלא לגבי כלי בית דאתו בכומתא וסודרא, וא"כ יהיה גדר היתר עכ"פ).

ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי

גדרי גידור ומחיצה במבוי - גדר המתווסף בתקנת חכ' אדאורייתא בהגדרת שימוש שבמקום

והנראה בהקדם מה שיש לחלק גדרי גידור ומחיצה שנאמרו במבוי לשאר מקומות. ולכאורה ביאורו כי עיקר גדר מבוי הנצרך תיקון ודין שהצריכו חכמים תיקון נוסף על מחיצות דאורייתא הוא משום משמעות השימוש שבמקום. והיינו, שאף שמדין התורה מקום יחשב לרה"י בשלושה מחיצות, תקנו חכמים שמלבד דין זה יהיה צריך תיקון שע"י יהיה למקום גידור במשמעותו השימושית. והיינו, שדין התורה דשלוש מחיצות הוא בכדי להגדיר שטח כנפרד משאר מקומות שסביבו, אך בכדי להגדיר מקום כנפרד לעצמו אין זה מספיק.

שני גדרים במקום חלוק לעצמו - היותו נפרד מסביבותיו והיותו מיועד לשימוש בנפרד

והיינו, שמושג זה שיהיה דבר חלוק לעצמו הוא בשני גדרים. האחד, בגדרי מה שהוא חלוק הימנו ובדין מקום זה יעשה ע"י מה שיהיה

נפרד מהמקומות הסמוכים לו, כמו ע"י הפרש גובה ומחיצות. והשני, בגדר נוסף על גדרי מקום, וכמו מה שהוא מיועד לשימוש אחר ממקומות שסביבו. ודין שהצריכו חכ' תיקון נוסף אדאורייתא הוא משום גדר השני, וע"כ גם תיקון הנצרך הוא באותו הגדר. וכמו בנד"ד דכיון ששימוש הנעשה במבוי דומה לשימוש הנעשה ברה"ר, יש בזה כדי להעלים חילוקם שזה גדור במחיצות וזה אינו, וע"כ תיקון שהצריכו בגידורו הוא במה שיהיה בו כדי להגדיר ששימושו אינו כשימוש רשות הרבים. וכן בשאר רשויות למשמעותם ולגדרם. וע"כ יחלקו הגדרים לכל מקום בשימושו.

שם רשות הנובע מאופיה השימושי - חילוק רה"י מרה"ר במקום המוכן לשימוש לעומת שימוש

וביתר ביאור שאף אמנם שגם בדיני התורה נמצא כי יש גדר ברשות משום שימוש שיש בה, ולכאורה הרי זה הבדל שיש בין רה"ר לכרמלית. רשות היחיד אינה כן ואינה דיניה נובעים מגדרי שימוש (ואפילו אין שייך לאחד ואינו משמש לכלום כתל שבים). שגדר רשות היחיד הוא בהיפך, היינו, שבעצם היות המקום נפרד (ע"י מחיצות וכו') יש משמעות שימוש של רה"י, שהרי הוא מוכן לשימוש נפרד. משא"כ ברה"ר שאין בה משמעות מלבד השימוש, ואפילו גדרים שיש בצורתה הם משום שיש בהם להגדיר שימושה שלא במשמעות רה"ר. וכאמור כיון שימצא שישתמשו ברה"י שימוש שהוא דומה וכו' תקנו חכ' וכו'. ותקנת חכ' על שתי פנים בתיקון צורתו להגדרת המקום במשמעות שימושו, ותיקון שימושו באותו הגדר. והראשון היינו, שמלבד מה שהוא מקום נפרד תהיה צורתו מתאימה למשמעות שימושו בעצמו.

חילוק אופי השימוש בחצר ומבוי - יעוד חצר לתשמישה ויעוד מבוי למעבר ומבוא

ובגדר זה נראה לבאר חילוק חצר ממבוי, כי יובדלו בגדר שימושם, ואף דשווה משמעות שימושם במה שרשות לשימוש זה ראויה להיחשב רה"י, אך לגבי תיקונם בגדר האמור יהיה בהבדל השימוש שביניהם להפרידם. והבדל הנ"ל הוא שחצר מיועדת לתשמיש, אך מבוי כשמו הוא רק מבוא לחצירות ובתים. וע"כ חצר שמשמעות שימושה בתוכה, צריכה גידור שיש בו יותר משמעות דסתימה, אך מבוי שמשמעותו שימושו מעבר אין גידורו לשימושו לסותמו, שאין זה משמעות דמעבר. וזה ביאור דשני התנאים הנ"ל, וכי יש בהם גדרי מעבר. בצורתו כמעבר, וזה במה שיהיה ארכו יתר על רחבו. ובשימושו כמעבר, וזה במה שיהיה מרובה כניסות. שמקום שהוא מיועד רק לחצר אחת אין בו משמעות מעבר יותר מאשר החצר. ובזה יבואר מה שנשתנו בתיקון שלהם. וכאמור דתיקון מבוי אינו בגדר שהוא סותם את המקום, אלא רק המגדירו כמעבר ובחילוקו מרה"ר.

ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת

משמעות מבוי כפתח לחצרות - כיון דגדר מבוי כפתח לית ביה חסרון בהיותו פרוץ במילואו

ומעתה יש לבאר גדר משמעות דמבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח דחצירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ואולם, דאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו אמרנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל דתיקון דקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחצירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא דחצרות. ודין גובה הקורה ורוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחצירות.

בדברי תוס' דלא ילפינן ממשכן - חילוק בין פתח ביחס למקום לשער במקום עצמו

וע"כ לא ילפינן מהמשכן גדרי פתח וכדכתבו בתוס' משום שהוא פרוץ במילואו, ודין מחיצות היה ידוע לנו זה מכבר, ומקום הפרוץ במילואו חסרונו הוא בגדרו כמקום מגודר, וא"כ גם פרצתו לא נחשבת לפתח שהרי אין מקומו נחשב למקום מגודר, ומימלא אין להוכיח גדר פתח הפחות ביותר ממקום שהוא פרוץ ממילא, כמו דלא ילפינן מכל מקום פרוץ כך. וזה גדר סיבת מה שלא נלמד דין פתח ממקום שנקרא שער, שדין פתח הוא ביחס למקום אליו הוא נפתח, והוא פתח במקום. אך דין שער הוא דין בפתח עצמו, כמו שנאמר וישבו בשעריך, היינו, מקום הכניסה עצמו. והוא של המקום כמו רחבה של מקום. ויש לומר שמידה הראויה להגדיר שער, היא גדולה ממידת פתח מקום, או שנאמר שאין מידה כלל לשער (שלא מצאנו הגבלה כזו ביחס לדינים הנאמרים בשער).

חילוק גדר פתח ופירצה במבוי - דין פירצה במחיצות ודין קורה אכולה מבוי

וכן הוא בדין רוחב מבוי דרבנן ילפי מפתח היכל דהוה בעשר, דזהו גדר בפתח. ואינו שווה לדין פרצת עשר עשר הנאמר במחיצות. וע"כ יתכן דאף למ"ד מפתחו של אולם גמרינן איכא לדין פרצת עשר, כיון דמבוי הוא רה"י נאמרו בו דינים הנוגעים לכל רה"י, אך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה אפילו יותר מעשר עדיין יחשב כפתח. ובזה יתורץ

קושית תוס', והיינו, שבאמת לגבי מה שמבוי צריך להיות גדור לעצמו יהיה שיעור הפירצה י' או יג' אמה ושליש ויהיה צריך לסתום פירצה זו באיזה דרך (וכדאמרן בגמ' שם), אך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל עד עשרים (ונפק"מ באופן שסתימת הפירצה לא תועיל לקורה). ואף שדינים אלו דרך כלל יבואו במקרה אחד, אין זה דין אחד, שדין פירצה הוא ביחס למחיצות (ובפשטות פירצת עשר היא פירצה בכל המקום ולא רק במחיצה הנפרצת), ולרוחב גובה עשרה. ודין קורת מבוי הוא ביחס לכל המבוי המוגדר ע"י הקורה, וכדלעיל.

בדברי הגמ' בק"ו דמבוי מחצר - דין עשר דקורה נלמד מגדר פתח ולא מסתימת פירצה

וכן משמע לקמן בק"ו מבוי מחצר שאמרו לפרוך דמה לחצר שפרצתה בעשר תאמר במבוי שפרצתו בארבעה, והוקשה דהא אף במבוי במחיצה רביעית פרצתה בעשר, ובמחיצה זו איירינן. ומבואר דדין עשר דקורה אין הוא מדין סתימת הפירצה, אלא מדין פתח האמור (ודעת רב הונא דפירצתו בארבעה, הוא דין במבוי מפולש, והא ראיה דמועיל ביה גידודי מה שלא מצאנו בשאר פרצות, וכמו דין דקה ארבעה שנבארו בעז"ה). וכן נראה בדעת ר' ישמעאל ורשב"ג בחילוק בין מבוי שהוא רחב ארבע אמות לפחות שבדיני פירצה לא מצאנו שיעור דארבע אמות ובהכרח שהוא גדר בפתח.

בקושיית רע"א בילפותא דשער החצר - חילוק בין פתח לבית לפתח לחצר לר' יהודה

ועפ"ז נראה לתרץ קושית רע"א אהא דהקשו בין לר' יהודה מפתח שער החצר, והקשה דהא לעיל משמע דאי פתח האולם מיקרי פתח אית לן למילף מיניה ולא מהיכל, ומשמע דאית למילף מהשיעור הגדול, וכיון דר' יהודה יליף מאולם שהוא גובה ארבעים, מה יקשה דנילף משער החצר הא אולם גדול ממנו. וי"ל דלפמש"כ דגדר הלימוד הוא דמבוי גופא יהיה כפתח לחצרות, א"כ יש לנו לדקדק דאף אם פתח האולם איקרי פתח, ואית לן למילף אמבוי דהוא משום פתח, יש לחלק דפתח דהיכל הוא פתח לבית, ואולי יש לחלק שפתח לבית אינו באותו גדר דפתח לחצר, וכיון שכן אולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ואף לר' יהודה שיש לומר בזה סברא בין לחומרא ובין לקולא. אך זה רק ביחס לפתח החצר, אך ביחס לאולם והיכל הרי שניהם פתח בית, ואי כתיב פתח בשניהם, אכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

ביאור מה דמסקינן דר"י מפיתחא דמלכים גמר - גדר פתח הוא בכלל המבוי

ונראה דזה גדר מה דמסקינן דר' יהודה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו דשביק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמש"כ מבואר די"ל דהפסוק איירי בפתח בית, ואנן איירנן בפתח לחצר, וס"ל דפתחי מלכים דומים יותר. וכן נראה דגדר פתח הנ"ל הוא גדר ביחס לכלל המבוי, דהא אית לן דחצר פרצתה בעשר, ופסי ביראות פרצתם ביג' אמה ושליש, ודין עשר הוא משום דהוא כפתח ויותר מזה אינו ואיך יועיל בפסי ביראות. ובגמרא רצו למילף מניה לדין מבוי לר"י, ודחו דיש לומר דכיון דפסי ביראות קיל דשרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' אמה ושליש, וע"ש. ברש"י דכתב דהוא קיל דחשיב פתח. והנה הרי פסי ביראות הוא דין דאורייתא, וע"כ האי סברא כוונתו דגדר פסי ביראות שהוא סיבה שאין פסול דפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' אמה ושליש. ומשמע דגדר פתח הוא ביחס לרשות, וכדאמרן.

ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר

תיקון מבוי אינו תלוי בהיכר או מחיצה - הא דלא מהני לבוד בקורה לעניין היותה ע"ג מבוי

ונראה שגדר זה האמור במבוי הוא לכולי עלמא בין למ"ד משום היכר ובין משום מחיצה, שהנה מצאנו שאע"פ שמועיל דין לבוד בקורה אם אין הקורה ע"ג מבוי אפילו שהיא בתוך ג' אינו מועיל, והיינו, ששיכות הקורה עם המבוי הוא חלק מצורת ההיתר דקורה. וכן משמע דהא רב יהודה דאמר בשם רב שגובה מבוי ילפינן מפתח איהו גופיה סבר דקורה משום היכר. ואף אי נימא דרב יהודה טעמיה דרב קאמר וליה לא ס"ל, הרי רב גופא דאמר דמותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר דסבר דקורה משום היכר. והיינו, שאף מ"ד קורה משום היכר לא אמר רק שאין גדר פתח משום מחיצה. אבל באמת דאף הוא יסבור דקורה דהוי היכר הוא בגדרי פתח, וכדאמרן. ואף דמה דאמר רב נחמן בר יצחק דגובה עשרים הוא משום הכירא, היינו, בשיעור הגבלת הגובה, אבל עצם היתר קורה הוא משום פתח. וכן משמע ברש"י שדקדק לכתוב דהאי טעמא הוא לדין גובה עשרים.

דברי רש"י בגי גדרי היכר במבוי - היכרא שלא יחליפו, היכר דרנב"י, והיכר דמחי רב

והנה בדין קורת מבוי מצאנו ברש"י דנקט שלושה גדרים נפרדים דהיכר. דבריש מסכתין כתב רש"י דלחי וקורה הוא משום היכרא, שלא יחליפו וליתי למשרי רה"ר גמורה. והיכר זה לא היכרא דרנב"י שהרי מיד אחרי כן כתב דטעמא דיותר מעשרים מפרש בגמרא. ועוד דהרי כתב כן גם לגבי לחי דקימ"ל דהוא משום מחצה, וכמ"ש ברע"א. והיכרא דרנב"י גם לאו היכר האמור בלו"ק משום

היכר, דהא לקמן במח' אביי ורב יוסף דתלינן בדין שימוש תחת הקורה כתב רש"י, דהוא תלוי באי אמרינן חודו החיצון או הפנימי יורד וסותם, וזה הסברא היא לכאורה שייכת רק למ"ד אמרינן דקורה משום מחיצה, ואעפ"כ כתב דהוא תלוי בזה שיש היכר לעומד תחת הקורה כדרנב"י (ודלא כתוס' (ג. ד"ה ורנב"י אי ס"ל) דכתב דמצי לאקשויי בדרבה גופא דס"ל קורה משום היכר וס"ל סוכה משום הכירא, ואיפלוגי בתרתי ל"ל).

ביאור חילוק ג' גדרי היכר - במטרת התקנה, בגדר קורה הראויה לתיקון, ובגדר התיקון עצמו

והנראה בביאור ג' גדרים חלוקים הנ"ל בשם היכר דהן איירי אג' נושאים בדין תיקוני מבוי. במטרת התקנה, בגדר קורה להיות תיקון ובגדר התיקון. והיינו, דמה שכתב רש"י בריש מסכתין הוא עניין למטרת התקנה, דכיון שסיבת הגזירה היא אי ההבחנה בין מבוי לרה"ר, הרי שתקנה הראויה לזה היא שמובילה להבחנה הנ"ל, והיינו, היכר. ועניין מח' רב ורנב"י הוא במה שיש לקורה להוות תיקון, אם הוה משום שיש בה לתת שם פתח למבוי (או דתהווי תיקון אפתח), או משום היכר שיש בו (במבוי) על ידה. ועניין מח' אי הוה משום היכר או משום מחיצה, הוא בגדר תקנת קורה עצמה, היינו, מה משמעות קורה כשלעצמה להיות בה כוח לעשות התיקון הנ"ל (היינו היכר, ואי משום מחיצה, היינו, דלא יוכר המבוי להיות מובדל מרה"ר אלא ע"י נתינת מחיצה בו).

וע"כ לא יפלא דרב יסבור דעיקר תיקון מבוי הוא משום היכרא, היינו, שיובחן ויוכר הבדל בין מבוי לרה"ר (וכדמשמע ברש"י), וכן שגדר תיקונה הוא היכר בעלמא, אבל לגבי מה שתיקון זה יהיה מועיל במבוי ס"ל צריך שהוא בגדר המבוי כפתח, ואין פתח גבוה מעשרים וכו'. אך אין חסרון בהיכר ביותר מעשרים ולא מהני ביותר אפילו אי איכא היכרא ע"י אמלתרא שאין הקורה פתח, ואנן פתח בעינן.

ראיה מצריכותא דגמ' בסוכה ומבוי - היכר דרנב"י אינו נוגע לגדר תיקון דקורה

ובאמת מה שאין דין היכרא דרנב"י תלוי בגדר תיקון דקורה, הוא לכאורה מוכח מצריכותא דגמ' במח' ר"י וחכ' דסוכה ומבוי. וזה הרי ודאי דבסכך ליכא למ"ד שהוא משום היכר (דתשבו למען כתיב), וודאי שגדר ההיכר התם הוא רק ביחס לדין דגובה עשרים ולא ביחס לגדר הסכך עצמו.

וכן י"ל בדעת רנב"י שהרי ודאי אינו חולק בהא דאין מועיל קורה אלא בפתח, וכדכתב רש"י שאין מועיל קורה ברחב יותר מעשר דאנן פתח בעינן. וכתב כן לכ"ע, דלא מצאנו לחסרון היכר ברוחב. אלא דס"ל דליכא לחסרון דפתח ביותר מעשרים דאין הגבלה לפתח בגובה, וע"כ יועיל אמלתרא אף ביותר מעשרים.

יישוב קושיית תוס' דרבה ארבה - דין קורה משום היכר אינו חסרון בהכירא דיותר מכ'

ובזה יתורץ קושיית תוס' אמאי דאמרינן הניחא אי לא ס"ל הא דרבה והקשו תוס' דהא רבה אית ליה דקורה משום היכר וקשיא דרבה ארבה איך שיהיה. ולמאי דאמרינן מבואר היטיב דדין קורה משום היכר, אינו נוגע לחסרון דיותר מכ' בהכירא. (ועכ"פ משמע בתוס' דלא כדאמרן, ועוד יש להקשות על מה שכתבנו דאיכא להו"א דס"ל לרב דקורה משום היכר ואעפ"כ לא הקשו הניחא וכו' אלא לרנב"י ולא בסתמא למאן דס"ל משום היכר. ויש לדחוק).

ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו

גמ' (ב.) אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן. דאי לא תימא הכי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין שנאמר ושחטו פתח אהל מועד בזמן שפתוחין ולא בזמן שהן נעולים. והא כי כתיב בהיא במשכן כתיב. אלא אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדש.

הצריך ביאור במימרא דשמואל בשלמים - הצ"ב בילפותא מדלתות ההיכל ובדחיית ר' יהודה

והנה צריך תלמוד מהו שהביאה הגמרא הפסוק הנ"ל בדווקא, דהרבה פתח אהל מועד איכא בקרא. ועוד קשה במה דהקשו דהאי במשכן כתיב, והא באב"א איירי במקדש ואית להו פסוק במקדש למר כדמפרש ליה ולמר כדמפרש ליה, והיה לגמרא להביא קודם השאלה דהאי קרא במשכן כתיב, ואח"כ האב"א. ועוד קשה במה שדחו רבנן לר' יהודה דלכאורה לישנא דקרא משמע כר' יהודה (לפום גירסא דגמ', ועכ"פ לא דחו לה משום זה), ומנין הוכרח להם שפתח האולם לא איקרי פתח, שידחקו הפסוק דלא איירי ביה. ועוד יש לבאר בגמ'

מה נתווסף יותר במימרא דרב יהודה אמר שמואל ממה שאמר רב יהודה בשם רב.[א].

הצריך ביאור בילפותא דדלתות פתוחות - אמאי לא חשיב פתח אהל מועד כשהן נעולות

ועוד יש להקשות בעיקר הדרשה דכיון דס"ל דקרא איירי אף אמקדש, הרי שנקרא פתח ההיכל בשם פתח אף שיש לו דלתות, ומהיכי תיתי דלא חשיב פתח אהל מועד כשהם נעולות. אלא מה אית לך למימר דכיון דאיירי במשכן ושם לא הוי דלתות, גם במקדש הוא דווקא בלא דלתות, היינו, פתוחות, ובאמת בנעולות לא איקרי פתח. וזה דלא כתוס' הנ"ל, וגם בלשון הדרשה משמע דלא חשבינן לפתוחות כמאן דליתיה.

חקירה בפסול שחיטה קודם פתיחת דלתות - אי דין במקום שחיטת השלמים או בשחיטה עצמה

והנה יש לחקור בדין האמור אם הוא דין במקום שחיטת השלמים, והיינו, שיהיה המקום פתוח להיכל, או דהוא דין בשחיטה עצמה, דבעינן שתעשה כשדלתות ההיכל פתוחים. ולכאורה ממה דילפינן מהאי קרא עוד לימודים לגבי מקום שחיטה, נראה שהוא גדר במקום שחיטה, וכן מוכח מסוגיא דיומא.

וביתר ביאור דאי אין זה דין במקום שחיטה אלא בשחיטה עצמה, הרי שאין משמעות לפתח ביחס לשחיטה אלא רק ביחס להיכל, וגדר הדין הוא שהשחיטה תעשה כשההיכל פתוח. אך אי נימא דהוא גדר במקום השחיטה, הרי שהפתח מתייחס גם למקום השחיטה, וגדר פתיחה אינו שיהיה ההיכל פתוח אלא שיהיה פתח בין ההיכל למקום השחיטה. והנה גדר זה של פתח אינו במשמעות פתח דמשכן כלל, דפתח דאי ליה דלתות ננעלות אינו בגדר מי שאין לו גם בשעה שפתוחות, דדלתות ננעלות הוי מחיצה מעלייתא. והיינו, דאי נימא דדין זה הוא רק בהיכל בלי יחס לחוץ, הרי שמשמעות הדבר דאנו צריכים שלא יהיה סתום, והרי שדלתות פתוחות הוי כמאן דליתיה ביחס לסתימה, ובזה דין דלתות פתוחות במקדש דומה לדין המשכן, דלא הוי ליה דלתות כלל, ואיכא למילף מיניה. אך אי נימא דהפתח הוא ביחס לחוץ, אין דומה פתח המשכן דהוא פרוץ, לדלת פתוחה דחשיב כפתח, ואי נימא דדין זה נאמר גם במקדש הרי שהוא דין שונה, וליכא למילף מיניה, אי לאו דהאי קרא גופיה איירי גם במקדש. ולפ"ז יש לבאר שלא הובא דין זה להראות דמשכן איקרי מקדש דכאמור לא בעינן לה, אלא הוא תוספת גדר במשמעות פתח דאוהל מועד, ובמק"א הארכתי.

ו. בדין אמלתרא

בגמ' לקמיה. אלא מעתה לא תיהני ליה אמלתרא דהא היכל אמלתרא הויא ליה וכו' והאי מאי תיובתא וכו' והאי מאי קושיא דילמא תבנית היכל כתבנית אולם וכו' אמר רב יוסף אמלתרא מתניתא היא מאן קתני לה וכו'.

הצ"ב בשקו"ט דגמ' באמלתרא - מהו להקשות בדרך דילמא ובסתירת דברי רב

והנה זה צ"ב מה דבתחילה שאלו מאמלתרא דהיכל, ותירצו דהאי אמלתרא באולם היתה, ודחו דילמא תבנית היכל כתבנית אולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי אתינן לבאר דעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך דילמא זה צ"ב, ונימא דרב ס"ל דאין תבנית היכל כתבנית אולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דמהני אמלתרא, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מאן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן אמרי דרב אמר לך דל אנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר דרבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל דמהני מאמלתרא, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הדינים.

ולגר' ר"ח וכן משמע ברש"י ניחא דהיא גופא דאמר רב יוסף דדין אמלתרא לאו רב אמרה אלא מתניתא היא, ואהא אמרי בגמ' דלדעת רב דלמדוה מפתחו של היכל קשה. ואמר רב דהא דרבנן ילפינן מפתחו של היכל הוא גם מתניתא, וא"כ הוא מח', ולי ס"ל כהא תנאי. ולפי גר' זו באמת לא יועיל לרב דין אמלתרא, אך לגר' דידן קשיא. ולפום מה דאמרינן דלרב לא מהני אמלתרא אכן קשה למה לא אייתנן לה בסוגיא דלקמן כמו דאייתנן ליה בהא דלא מהני צורת הפתח. וצ"ע.

דקדוק לישנא דרש"י בטעמא דאמלתרא - אמאי מהני אמלתרא לרב דגמר מפתחו של היכל

כתב רש"י (ד"ה משום היכר ובד"ה לק') בטעמא דמהני אמלתרא ליותר מכ', דכיון דמסתכלי בה חזו לה לקורה. והנה בגמ' הקשו דלדעת רב דילפינן דין כ' מפתחו של היכל לא תהני אמלתרא שהרי היכל היה לו אמלתרא ואעפ"כ לא היה אלא

א. ומה שכתב תוס' בשם הר"ר נתנאל דבהכרח דעיקר דרשה למקדש, נראה דאין כוונתו דמוכרח דהאי קרא נכתב למקדש, דהא ודאי ילפינן מהאי קרא דינים השייכים למשכן, לגבי מקום שחיטה, ועוד. אלא כוונתו דאין צריך שני פסוקים לדינא דשמואל דליתיה להאי דינא במשכן.

עשרים אמה, וזה צ"ב דבלא זה יש להקשות מברייתא ארב דאי מהיכל ילפינן אמאי יהני לזה אמלתרא, דהניחא לרנב"י דפסול דלמעלה מכ' משום היכרא איכא למימר דתהני אמלתרא דע"י איכא היכרא, אבל אי כרב דמהיכל ילפינן וגדר הפסול דלמעלה מכ' משום דליכא לפתח וליכא לקורה בפתח, ליכא למימר דתהני אמלתרא. ולכאורה משמע דלא כרש"י דהא דמהני אמלתרא אינו משום היכר הקורה אלא משום היכר פתח. וכן משמע מסוגיא דלקמן דבעי אי מהני אמלתרא לגבי פסול דרחב יותר מעשר, וקשה הרי פסול דרחב מעשר הוא לכ"ע משום דלא הוי פתח, וכדמשמע בפרש"י במתני' דלגבי פסול דגבוה מכ' כתב (ד"ה ימעט) דטעמא מפרש בגמ'. ופשטות כוונתו דהוא תליא במח' רב ורנב"י. ולגבי פסול דרחב מי' כתב (ד"ה והרחב מי') דיותר מי' לא הוי פתח, ואנן פתח בעינן. ומשמע דהוא לכ"ע כנ"ל, ואי הא דמהניא אמלתרא משום דחזו לה לקורה, מה הו"א דיהני לגבי רחב מי' דפסולו משום דליתא לפתח.

המשמע ברש"י תרי טעמי באמלתרא - חילוק בין ראיה בפסקי דארזא והסתכלות דקיני לקורה

ואחר הדקדוק נראה דאף ברש"י עצמו מצאנו שני טעמים באמלתרא, דלגבי פסקי דארזא כתב (ד"ה פסקי) ואיידי דנפיש משכיה חזו ליה אינשי והוי הכירא למבוי. ולא הזכיר קורה. ולגבי קיני כתב (ד"ה כ"ש קיני) דכיון דהוא מילתא דתמיהא מסתכלי בהו אינשי וחזו לקורה.

ולכאורה יש למצוא בדבריו שני גדרים דמהניא להיכר, ראיה, והסתכלות. וראיה כפשוטו, והסתכלות היא הראיה הבוחנת והממושכת. ופסקי דארזא איתא רק לראיה, וע"כ אין זה מועיל רק לפסקי דארזא עצמם, ולא לקורה, ואעפ"כ סגי בזה דמהניא להכירא דמבוי. אבל בקיני דאיתא להסתכלות מהני אף לגרום ראיית הקורה ואיכא להיכר קורה.

ונראה לומר דאכן אמלתרא לא מכשרת אלא בהיותה מועילה להיכרא דפתח מבוי, אלא שהיכר זה יתכן בשני אופנים, או דאמלתרא גופה הוי הכירא לפתח מבוי, או דהוי הכירא לקורה וקורה מועילה להיכרא דפתח מבוי. ופסקי דארזי הוו היכר ביחס לפתח מעצם צורתם, וקיני אמנם אין בהם היכר פתח, אך מהני לזה משום שהסתכלותם גורמת ראיית קורה שהיא גופא יש בה המשמעות הנ"ל[א].

ביאור מ"ד קיני לפמשנ"ת - חילוק בין היכר לפתח עצמו להיכר לקורת המבוי

ולפי"ז יהיה פירוש הגמ' דמאן דס"ל דמהני קיני, והיינו, דהסתכלותם מובילה לראיית קורה לא יסבור פסקי דארזא די"ל דאין מועיל להיכר פתח רק ע"י קורה שנתקנה לזה, אבל פסקי דארזא דלא הוי ע"י קורה לא, אך מ"ד פסקי דארזא כ"ש קיני כמבואר. והשתא דאתינן להכי י"ל דאף לרב דס"ל דפסול כ' הוא משום פתח יהני ליה אמלתרא.

והנה יש לדון לדעת רב הנ"ל דלא מהני אמלתרא, מה הדין בסוכה, דהא דחינן לסברת נפיש משכיה באמלתרא משום דלא מועיל בסוכה. ומשמע דאמלתרא מהני בסוכה. והנה לגבי פסול דסוכה למעלה מכ' אמרינן דטעם דעת רב בהיתר מחיצות מגיעות לסכך אתיא לרבה דהוא משום הכירא.

א. ולפ"ז יש לבאר מה שיש להקשות ארש"י דכתב בפסקי דארזא טעם דנפיש משכיה, ולכאורה משמע בגמ' דדחו להאי טעמא ולא מהני להיכרא, דבסוכה אף דנפיש משכיה לא מהני להיכרא, וע"כ מסקינן בגמ' דהוא משום דאית ליה קלא. ולמש"כ יבוארו דברי רש"י כמין חומר כי דנו באמלתרא משני פנים, בסיבת היותו ניכר, ובגדר ההיכר דעביד, דגדר היכר דפסקי דארזא הוא משום צורתו דנפיש משכיה והוא גופא היכר פתח, אך נידון הגמ' הוא בסיבת היותו ניכר וע"ז אמרו דמה דנפיש משכיה אינו סיבה, והביאו ראיה מסוכה, והסיקו דהוא משום דאית ליה קלא, אך פשוט דסיבת ההבחנה הנ"ל דקלא לא מהני להיכר דפתח ופסקי דארזא אינו מעורר הסתכלות שתוביל ראיה, וע"כ צ"ל דהוא לבדו עושה היכר פתח

סימן ב

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים

סוגיות נר חנוכה סוכה ומבוי - במח' טעמא דפסול למעלה מכ' אמה

שבת (כב.) אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחו למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי. ופרש"י דלא שלטא ביה עינא למעלה מכ' אמה, ולא חזו ליה אינשי, וליכא פרסומי ניסא. ואנן לפרסומי ניסא בעינן (שם וב"ק סב:).

כסוכה, דאיכא ג' טעמי (סוכה ב.) בפסול למעלה מכ'. רבה, דלא שלטא ביה עינא. ר' זירא, דאינו יושב בצל סכך. ורבא, דהוי דירת קבע. ופסק רי"ף כרבא. וכן משמע ברמב"ם. וכן בטור ושו"ע (תרלג).

כמבוי, דאיכא ב' טעמי (עי' ה. ח:) בפסול למעלה מכ', אי קורה משום מחיצה, דלא אמרינן יורד וסותם יותר מכ' (רש"י שם ה. וע' ריטב"א סוכה ב. ד"ה מנא). ואי קורה משום היכר, דלא שלטא ביה עינא (שם וגמ' ג. ותוס' שם). ופסקינן דהוי משום היכר, וכן פסול למעלה מכ' (רמב"ם פי"ז הט"ו, טוש"ע שסג סכ"ו).

ומפשטות לשון הגמרא משמע שהוא דבר אחד, שכל המונח בגובה יותר מכ' אמה לא שולטת בו העין, וחסר ידיעת ישיבה תחת סכך, והיכר קורה, וראית נ"ח.

דעת המאירי בטעם דלא שלטא - אין דרך להשליך ראשו לאחור ומשמעות ידיעת צל

ובמאירי (ב.) כ' בטעם דלא שלטא יותר מכ', שאין אדם מצוי להשליך ראשו לאחוריו כל כך לראות למעלה. ובטעם שמגיעות לסכך כ' שתי סבות. אחת, שמתוך שאין שם אויר מפסיק נותן לב על צלו שלא מחמת דפנות לבד הוא בא אלא אף מחמת סכך. ועוד, שכשהוא נותן עיניו בכותל אינו מפסיק בהבטתו עד שיראה את כולה, וכשמביט בראש הדופן המחובר לסכך הרי קצה הסכך הסמוך לדופן נראה וכו'.

והיינו, שללא השלכת ראשו אינו רואה ואין דרך בכך, וכשדפנות מגיעות לסכך, או דזה דין מיוחד דאף בלא ראיה הרי מרגיש שנמצא במקום מקורה (ויש לדייק ממנו דאינו דווקא סכך דגידולו וכו', ובריטב"א שם הוסיף דזה יזכור לו סכך. ולכאורה הוא לא דין בראיה אלא בידיעה. וע"ע ר"ח (ב.) שצריך שתהיה ידיעה בסוכה דמצוה.) או שהמשכיות הדופן מובילה אותו להביט עד למעלה.

דברי תוס' בגודל הדבר הנראה - חילוק קורת מבוי וני"ח מסוכה

ובתוס' (סוכה ב: ד"ה וכיון) כתב דקורת מבוי לא חשיב היכר למעלה מעשרים, אף על פי שהקורה על גבי כתלים, דקורה טפח לא שליט בה עינא כמו בסוכה דרחבה טובא. וה"ה לנ"ח.

ונוסף לנו ששיעור דכ' אמה תלוי גם בגודל הדבר, ונשמע מתוס' שלא שלטא וכו' אינו משום שאינו רואהו כלל כהמאירי רק שאין שם לבו אליו, ועפ"ז כתב ברשב"א (עירובין ג. ובעבוה"ק ש"א ס"ד) יראה לי שאלו היתה הקורה רחבה שבעה אף על פי שאינה בריאה, כשרה, שכל שרחבה שבעה העין שולטת בה. (והוא בביה"ל שסג). ולפ"ז יש לדון בנ"ח שהוא רחב שבעה.

מח' רש"י ותוס' בתועלת המרחק לשליטת העין - אי הוי חסרון באי ראיה או באי שימת לב

ובגמ' סוכה (ב:) כמאן אזלא הא דר"ה א"ר וכו' כר' זירא וכו' וברש"י (ד"ה משום) דלא כרבה דבטפי מד"א פורתא לא משלט עינא. ומשמע

שמרחק מועיל לראות יותר מכ' רק לא בפורתא יותר מד"א. ובתוס' כ' אבל לרבה אפ' רחבה טובא לא משלט עינא. ומשמע דלא כרש"י.

ונראה דמח' תלוי במח' המאירי והתוס', דלדעת רש"י דמרחק הוי מעליותא לשליטת עין הוא משום דסובר דחסרון דשליטת עין הוא משום שאין רואה כלל, ולא משום שלא ישים לב שהרי המרחק יגרע שימת הלב. ותוס' דסובר דלא הוי מעליותא לשיטתו שהוא משום שהחסרון בלמעלה מכ' הוא שימת הלב, ולא אי הראיה, ולכן לא יועיל לזה המרחק. (ועכ"פ זה פשוט, שחסרון דכ' אמה הוא בראיית דבר גבוה. ואינו חסרון של ראיה למרחק שמצאנו בו שיעורים אחרים, ט"ז מיל (או חצי) לראיית רועה (בכורות נד.). וריס לראיה שיש בה פגיעה בפריקה (ב"מ לב.). וראיתי לדמות להא דר"ה (כג.) שיעור ח פרס'. ואינו דומה. ואכמ"ל. וראיתי משם ג"א לאסור בנ"ח פחות מכ' שבצירוף מרחק רה"ר יהיה אלכסונו יותר מכ', וק"ל דאף לתוס' דכתב דרוחב לא הוי מעליותא לשליטת עין, אבל לגריעותא מאן דכר שמיה. והוא תמוה מאוד.)

צריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי וסוכה - תלות שליטת עין בצורת הראיה ומצב הרואה

ובגמ' עירובין (ג.) צריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי ובסוכה לרבה, אי אשמעינן גבי סוכה, בהא קאמר ר' יהודה, כיון דלישיבה עבידא, שלטא ביה עינא, אבל מבוי דלהילוך עביד אימא מודה להו לרבנן וכו'.ומבואר, שחסרון שליטת העין דכ' אמה מלבד הגובה, תלוי גם בצורת הראיה (והיינו דלשטת המאירי ורש"י נימא דישיבה מקלה על הבטה למעלה), או במצב הרואה (ולשיטת תוס' נימא שבישיבה נחת ישים לב יותר, או בזמן מרובה.).

ב. מח' הטור ורבינו יואל

מחלוקת הטור ור"י הלוי בנ"ח בבית - חילוק דפנות מגיעות בין מניח בבית למניח בחוץ

ובטור (ס' תרעא) כתב בשם רבינו יואל הלוי דפסול כ' אמה הוא דוקא כשמניחה בחוץ, אבל כשמניחה בבית אפי' למעלה מכ' אמה כשירה, כדאמרינן גבי סוכה אם דפנות מגיעות וכו' (ואף דלא פסקינן כרבה בסוכה, בנ"ח ודאי הוא משום שליטת עין (דרכ"מ) ועיין פמ"ג. וצ"ע.) וכתב הטור שאין הנידון דומה לראייה, דהתם בעינן שתשלוט עינו בגג, וכיון שמחיצות מגיעות לגג, על ידם ישלוט עינו בגג, אבל הכא שצריך שישלוט עינו בנרות, כיון שהוא למעלה מכ' דלא שלטא ביה עינא, מאי נפקא מינה בגג שהוא עדיין למעלה ממנו וכו'. והיינו, דאיירי בבית גבוה יותר מכ', ובנ"ח המונח גם הוא מעל כ' שלא ע"י הדפנות, שדעת רי"ה דמשך דפנות גורם שיראה כל הגובה עד הגג, ודעת הטור, דלא יועיל רק לראיית הגג כהדא דסכך ולא כל מה שבגובה. (ולפי ביאור המקרה דאיירי שאין הנ"ח ע"י הדופן ובזה חלקו, יש לדון בדעת הטור אם יהיה הנ"ח על הדופן עצמו או בנר שהוא עצמו גבוה יותר מכ'.) ובב"ח הביא דברי תוס' הנ"ל וכתב שנדחו דברי הרי"ה והיינו שאף באופן שמועיל דין דפנות מגיעות יש חסרון אחר בנ"ח דהוא אינו רחב. ונ"ל שאפשר דחלקו במח' הנ"ל דאי הוה חסרון דאינו רואה הרי סיבת בדפנות לגג יועיל גם לדבר אחר ואי הוה החסרון בשימת הלב הרי הרי שמשך דפנות יועיל רק להמשך אליו ולא לדבר אחר.

דברי מהר"י אבוהב בביאור ר"י הלוי - חקירה בכוונתו באוויר המזיק בראייה או בשימת הלב

ובב"י שם הביא דברי מהר"י אבוהב בביאור דברי רי"ה (וכן מצאתי שפירש ר"י מלוניל בסוכה שם), שביאור לא שלטא היינו, שיש בין דפנות לסכך אויר, והאויר הוא מזיק לעינים, וע"כ אין האדם יכול להביט למעלה כל מה שירצה, ולזה הביא ראיה מסוכה שאם הדפנות וכו'. וזה לכאורה שיטה שלישית, והוא שאין חסרון בעצם הראיה דדבר גבוה, ולא בשימת הלב רק שהאוויר המזיק מונע מלראות. ויש לבאר דברי מהרי"א בשני דרכים הנ"ל, או שכוונתו דאוויר שלמעלה היינו רקע המראה שלמעלה שמקשה לראות (משום ריבוי אור וכד', ואי משום אור זה קשה שהרי הוא יחסי למרחק ומעלות אלכסון, ויש לישב. ועכ"פ קשה דנ"ח מצוותו בלילה. ואולי גם בסוכה.), ובבית זה אינו. או שנאמר דהאוויר היינו רוחב המראה הגדול בהבטה למעלה מקשה על היכולת ליתן לב לפרט. ובבית סגור יש לו ליתן לב.

ביאור הב"ח במח' הטור ור"ה - הסרת מפריע האוויר לעומת עזר לראיה יתרה בגובה

ובב"ח כתב בביאור מח' הרי"ה (לפי בי' מהרי"א) והטור, שדעת הרי"ה שאין חסרון בעצם בגובה כ' אמה, וגם שם שלטא ביה עינא, אלא שיש מפריע דאוויר, ובדפנות מגיעות יתבטל המפריע ותשלוט העין אפילו ביותר מכ' אמה. ודעת הטור דביותר מכ' יש חסרון בשליטת עין גם בלי מפריע, ודפנות מגיעות הוי עזר לראות יותר מהרגילות בגלל התמשכותו מגובה הראוי לראות עד גובה שאין ראוי, וממילא י"ל דזה שייך רק לדבר שהדופן נמשכת אליו כגג, ולא לשאר דברים שהם מעל כ'.

נפק"מ בטי"ז לפי מהרי"י אבוהב - חילוק אי משך הדופן סמוך לסכך ובלילה בנ"ח

ובט"ז כתב דלפ"ד מהרי"א אם יהיה משך דופן מתחיל רק קרוב לסכך מגובה פחות מכ'

עד למעלה מכ' קרוב אל הסכך דאין אוויר המזיק דלמעלה מכ' ולטור כיוון דלא הוי משך אחד לא יועיל (אמנם נראה דיש לדון אפילו להרי"ה שאפשר דאף אוויר דפחות מכ' מפריע למראה דבר שהוא ביותר מכ' ואף לדעת הטור יש לדון שיש לומר שדעתו דמעליותא דמגיעות לגג הוא רק לגג ולא לדבר אחר אבל בנ"ד יועיל). ועוד הוסיף הט"ז דכיון דזמן הדלקת נ"ח בלילה לא יועיל הדופן שאינו נראה.

ג. סיכום חילוקי הדעות

ג' שיטות בחסרון שליטת עין מכ' - המאירי באי ראיה, תוס' בשימת לב, ורי"ה באוויר

נמצאנו דבסיבת חסרון שליטת עין בכ' אמה יש ג' שיטות. המאירי (וכן י"ל בטור), אינו רואה מעל כ' דאין דרך להסתכל שם (ויש לשאול לפ"ז איך תועיל אמלתרא בקורה אי אינו רואה וי"ל דהרי מרחוק יש לו לראות גם לגובה ואמלתרא תועיל להכיר גם בקרוב. ולפ"ז י"ל שלא תועיל בסוכה.). תוס' ורשב"א, וטור לדעת הב"ח, שאף שרואה, שאין שם ליבו על דבר המונח שם. מהרי"א בשיטת הרי"ה, דאוויר המזיק מונע מלהסתכל (ולפי הט"ז הכוונה אוויר דמעל כ').

ג' שיטות בהכשר דפנות מגיעות - ידיעת צל מוחלט, המשכת ראיה, וחסימת אוויר מזיק

ובסיבת הכשר דפנות מגיעות לסכך מצאנו ג' שיטות. מאירי וריטב"א, שע"י הצל המוחלט יודע שהוא תחת סכך. מאירי וטור ועוד, שע"י הדופן נמשכת הראיה עד לסכך. מהרי"א בשיטת הרי"ה, דהדופן חוסם אוויר המזיק ורואה עד למעלה מכ'.

תלות שליטת עין במטרת הראיה - חילוק בין ישיבה בצל להפרדת רשויות ולפרסומי ניסא

והיה נראה לדון דזה תלי גם במטרת הראיה. דבסוכה, הוא למען ידע בשעת ישיבתו שהוא בצל סכך. ובמבוי, הוא למען יזכור הבדל המבוי מרשות הרבים (אמנם ע' רש"י עירובין ד: ד"ה מאן). ונ"ח, לזכור הנס. ויש לחלק ביניהם, ובפרט אי זכירת סוכה הוא סוכה דמצוה, והרי זכירת גבול ע"י קורה אינו צריך להתבוננות, ולכאורה נ"ח הוא כסוכה, ואולי זכירה כזאת צריכה ראייה מובהקת (ואח"כ ראיתי בהערות לגריש"א שבת עיי"ש). וכן יש להקשות למה לא ישלוט העין בנר למעלה מכ' כיון שהאור הוי כהדא אמלתרא, ובפרט בלילה (ועיין שם). וכן יש לדון אם צריך לראות המראה בפרטיו או לא (ואולי יש להביא ראיה מדין מספר נרות בקערה וכפית כלי שאם זה משום מה דחזי אינשי, יש להוכיח שיש צורך במראה לפרטים, ואולי יש לתלות זאת באי מועיל כפה אחר שהדליק. ויש לחלק.) ואכמ"ל.

סיכום חלקי הפסול בלמעלה מכ' - במטרת הראיה, בדבר הנראה, ברואה, ובראיה עצמה

עכ"פ נמצאנו דאיכא בפסול דלא שלטא וכו' כמה חלקים. במטרת הראיה (בסוכה, ידיעת ישיבה תחת סכך. במבוי, הפרדת רשויות. ובנ"ח, פרסומי ניסא.) בדבר הנראה (גבוהו, גודלו, הבלטתו,) ברואה (דרך ההבטה, מהלך, יושב,) ובראיה (מרחק, אוויר המזיק, שימת הלב, זמן הראיה, ראיית הפרטים.). תול"נ.

סימן ג

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב

סוגיית מקצת קורה וסכך למעלה מכ' - בדברי רש"י ותוס' בגדר קלוש ואי קלשת הוי וכו'

איתא בגמ' (ג.) מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה מעשרים. אמר רבה וכו' עד סוף הסוגיא.

וברש"י פירש בגדר מה שלא מועיל קורה הניטלת ברוח, שהרי שיעורה חכמים שתהיה בריאה לקבל אריח ואי לאו הכי שדי ליה זיקא, הלכך לא חשיב קורה להתיר. ובביאור מה שאמירת קלוש אינה מפסידה דין צילתה מרובה כתב, דאמירת קלוש הוא שאנו רק רואין כאילו שנקלש, אבל לא שקלינן מינה מידי, וע"כ נחשבת דצילה מרובה מחמתה, וגם במבוי יש לחשוב את הקורה כשיפודין כבדין, שאף שהם קלושים ודקים אינם ניטלין ברוח, שהרי לא נטלנו את עוביה, אלא רק אמרנו שרואין כאילו ניטל עוביה. ובדברי רבא דחלל תנן כתב, דכ' המוזכרים בסוכה ומבוי איירי על חללם.

ובתוס' כתבו דפ' ר"י דמאי דאמרינן בגמ' דאי קלשת הוי חמתה מרובה מצילתה לא משום שאין בחלק הנותר למטה צל מרובה, אלא שלולא מה שלמעלה יתפזר הסכך שלמטה עד שיהיה חמתו מרובה, שאם נאמר שאין בחלק הנותר כדי ריבוי צל איך מכשיר רבה בלישנא בתרא, הרי סכך שלמעלה הרי הוא סכך פסול ואינו מצטרף כמ"ש לגבי סוכה שתחת האילן, וא"כ חמתה מרובה. והקשו בתוס' אלישנא קמא דבסוכה פסול הרי אמרינן דהוצין יורדין לתוך עשרים אי הוה צילם מרובה כשר, ואי תליא במדכרי יש לומר שהוצין מדכרי יותר אבל אי תליא בדאוריתא קשה, ותירצו דבהוצין אפילו קלשת אפשר שיעמדו. ועוד אמרו בתוס' דלא כר"י והכא איירי דאי קלשת לא הוי צילתה מרובה, וסכך שלמעלה מצטרף דאין סכך יותר מכ' חשיב סכך פסול. והקשו א"כ למכשיר כאן למה בהוצין פסול, ותירצו דהוצין אגודין יחד ביותר ואי קלשת הכל יפול משא"כ כאן. ועד כתבו בתוס' דלרב שילפינן מפתחו של היכל פשוט דכשר דהרי חללו כ'. ועוד כתבו דלרבא לשון הוצין יורדין לתוך עשרים לאו דווקא אלא הכוונה לתוך הכשר דעשרים, דהיינו שפת עשרים ולמעלה. ועוד כתבו בסיוע רב פפא מדימוי לחלל ההיכל דאף דבמבוי איירי בעצבות, שמא גם בהיכל איירי בעצבות. ואפילו לאביי שבמבוי באמה בת חמשה, יש לומר דילפינן מהיכל רק לחלל, וכל אחד באמות דידיה. ע"כ תורף הסוגיא.

הצ"ב בפרש"י בגדר קלוש - מה חסרון יש בעצם קיום הקורה שלמעלה מכ'

והנה כאמור בגדר מה דאמרינן קלוש כתב ברש"י שרואין כאילו ניטל אותו העובי, וצ"ב מה חסרון יש בעצם קיום הקורה דלמעלה, והא בין לרב ובין לרנב"י גדר החסרון הוא באי היות הקורה בתוך עשרים, ולא במה שיש קורה גם למעלה מעשרים, דזה פשוט דאי איכא לטפח בתוך עשרים לא אכפת לן בשאר עוביו, ולא בעינן כלל להאי רואין, והיה די שנאמר שהמבוי ניתר בחלק שלמטה.

אמאי לא תלו הדין במחי' רב ורנב"י - אמאי לא מהני היכר החלק שבתוך עשרים

והנה בהא דכתבו בתוס' דלדעת רב פשוט דכשר דשיעור כ' הוא בחלל דהא יליף מהיכל ושם הוי חללו כ', צ"ב דבלאו הכי יש לומר דרב יכשיר, דהא לדעתו פסול דלמעלה מעשרים אין הוא בקורה

אלא במבוי (אי לאו דהיינו כוונתם), וכמו"כ יקשה בגמ' למה לא תלתה הגמרא דין זה בגדר הפסול דלמעלה מכ' ובמח' רב ורנב"י.

ואף אם יש טעם דאנו דנים את כלל הקורה כדבר אחד, צ"ב אמאי לא מהני מקצת דלמעלה מכ' לדעת רנב"י, דכיון דגדר פסול דלמעלה מכ' הוא משום היכר, הרי כאן יש היכר אף בקורה שלמעלה ע"י קורה שלמטה ומאי שנא מאמלתרא (ואף אם נאמר דהיכר דאמלתרא אינו להבחנה אלא הוא חלק ממשמעות הפתח, ודאי לא גרע קורה שבתוך כ' לעשות הבחנה בחלק שלמעלה מכ', דהא החלק הגורם להיכר הוא קורה. וזה לכאורה אפילו יותר מדין מחיצות מגיעות לסכך שבכאן זה הקורה עצמה).

דימוי דין מקצת סכך למחיצות מגיעות - שייכות טעם רב לגזירת רבה

ועוד יש להקשות דכיון דמדמינן להא דרבה בסוכה, והכא רבה היא, והתם אמרינן דלרבה מהני מחיצות מגיעות לסכך, א"כ ה"נ אמאי לא יהני מקצת סכך דבתוך עשרים עכ"פ כמו מחיצות, וכן במבוי. וביותר דהא אמלתרא מהני במבוי, והיכרא דאמלתרא הוא לכאורה פחות מדין מחיצות מגיעות לסכך (ובאמת דזה קשה בעיקר פסול דלמעלה מכ' בקורת מבוי, דכיון דקורה ע"ג מבוי בעינן הרי זה כמחיצות מגיעות, דאיתא לכתלי מבוי).

ועוד יש להקשות אמאי דכתב תוס' דלרב ודאי חלל כ' אמרינן (ומשמע בתוס' שהוא יותר ממה דאמרינן בדעת רבא, והיינו, דסיוע דרב פפא הוא מהדימוי, ולא שלומדים את הדין מההיכל. ויל"ע מאי נפק"מ), וקשה דהא מסקינן לרבה דהוא משום גזירה, וא"כ אמאי לא נאמר דאיתא גזירה אף לרב, ודמה דס"ל לרב דמהיכל ילפינן אינו ענין למאי דגזרינן ועדיין איכא למיגזר. וכן י"ל בגמ' דאמרו לרבא חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן, ומשמע דבזה מבאר דעתו דזה וזה כשר, וקשה דאין זה נוגע למאי דגזרינן שמא יפחת, וודאי דאף רבה דגזר סבר כן (ובפרט לדעת אביי להיאך לישניה דשיעור רוחב המיעוט ד"ט הוא משום גזירה שמא יפחת, וס"ל קדירא דבי וכו', ואף אי חלל תנן).

ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה

חקירה בגזירה דרבה אי שייכא בקורה שכולה למעלה - חילוק בין סברא דמדכרי לדרמי אנפשיה

ואמנם יש לדון בהאי גזירה אי שייכא גם בקורה שכולה משפת עשרים ולמעלה, שהיה לומר שמה דלא מדכרי הוא דווקא בעניין כזה שחלק מה הקורה למטה, ובזה מסיר דעתו ביותר לדאוג על גובה. אך בקורה שכולה למעלה רמי על נפשיה ביותר, כיון דדי במעט לפסול. ולכאורה זה תלוי בתרי לישני, דלליש נא קמא דהוא משום דמדכרי, כיון דיחיד לא מידכר, אף הכא לא מידכר. אבל ללישניה בתרא דהוא משום דרמי על נפשיה, א"כ במה שיש יותר חשש שיפסל יש לומר דיותר רמי על נפשיה.

ביאור סיבת גזירת רבה לתרי הלשונות - ריבוי ראיה באקראי לעומת ראיה בכוונת השגחה

וביתר ביאור דחילוק דלישנא קמא נוגע לראיה במיעוט הקורה שלא מתוך כוונת השגחה, אלא דע"י הראיה האקראית יבחין, וככל שיש יותר אנשים יש יותר רואין שיתכן שיבחינו ומזכירים אחד לשני. אך חילוק דלישניה בתרא נוגע לראיה מתוך כוונת השגחה, ובזה ככל שיש יותר אחריות על מי שאמור לתקן יש יותר היתכנות שיעורר עצמו להשגיח, ובזה גדול כח היחיד וכו'. ולפ"ז יש לבאר את סיבת הגזירה בשני אופנים. דללישניה קמא אין לסמוך כלל על מה שיעוררו עצמם להבחין במיעוט הקורה ובפסולה בהתעוררות הקודמת לראיה, אלא רק על הראיה שתוביל להתעוררות, ובזה ריבוי הראיה תועיל, ובריבוי הרואין תתרבה הראיה. אך ללישניה בתרא יש לומר בהיפך דאין לסמוך שהראיה תוביל להתעוררות, וצ"ל דס"ל שראיה שאינה מתוך השגחה לא מועילה כלום להבחנה, דכיון דלא עליה רמיא לאו אדעתיה, אלא שיש לסמוך על כוונת השגחה שתוביל לראיה ולהבחנה, ובזה ריבוי העול יוביל לריבוי ההשגחה, וזה שייך ביחיד יותר מברבים.

ביאור דעת רבינא בשתי הלשונות - חילוק אי מהני חומרת הדין לפמשנ"ת

ובזה יבואר גם שינוי דעת רבינא בלישניה בתרא דקאי אשני גדרים אלו בגזירה, דאי נימא כלישניה קמא דאין סומכים על ראיה מתוך כונה, א"כ ודאי אין שייך לסמוך על חומרת הפסול, כיון שאנו חוששים שלא יראה כלל, ואם יראה ודאי יתקן, א"כ אין משמעות בחומרת הדין ביחס לאדם, אלא שיש לחלק ביחס לעצם חומר ההפסד באם לא יראו, ובזה גודל ההפסד מחייב גזירה ביותר. אך בלישניה בתרא דאנו סומכים רק על ראיה שמתוך התעוררות מוקדמת, ודאי שחוזק ההתעוררות תלוי בחומרת הענין בדעת האדם, וע"כ יש להקל דוקא בדין החמור בדעתו דאין צריך חיזוק. ולפ"ז יש לבאר גם דעת רבה בר רב עולא דאין אנו סומכים כלל לא על זה ולא על זה.

והנה דימוי דקורה וסכך משמע שהוא בהמשך למאי דאמרינן שתרוויהו משום היכרא ועבדי צריכותא. וכן משמע בתוס' דלשיטת רב דילפינן לה מהיכל ליכא למיפסל, ומשמע דסיוע דרב פפא הוא מלשון הברייתא דיותר ולאו דס"ל כרב.

ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה

דימוי דין בריאות קורה לצלתה מרובה - בריאות קורה הוי דין בעצמה אבל צל תלוי בסוכה

והנה במש"כ בתוס' דלא כר"י דהכא אירי דחלק שלמטה אין צל מרובה, צ"ב מאי דמדמינן דין קורה בריאה לדין צלתה מרובה, דלכאורה דין קורה בריאה אינו דין במבוי אלא דין בקורה, משא"כ דין צל דהוא ודאי דין בסוכה ולא בסכך שלעצמו, ואיכא לחלק דקורה שאינה בריאה הרי שהיא פסולה בעצמה וזה דין בחלק שלמטה מכ', אבל צילתה מרובה דאין חסרון בסכך, והסכך שלמטה הוא ככל סכך כשר. ולאידך גיסא דצל סכך שלמעלה אינו שייך לסכך שלמטה אלא לסוכה, וכיון שאינו מועיל מחמת גבוהו לסוכה הרי הוא כמי שאינו, וודאי לא יועיל להחשיב את הסכך שלמטה כצל מרובה. אבל קורה שחלק שלמעלה מועיל לעשות את החלק שלמטה בריא שהרי אינו ניטל ברוח. וביותר שמה שאין צל הסוכה מרובה אינו משום קלוש, אלא משום שהצל מגיע מסכך שאינו ראוי לסיכוך וכמו צל דפנות, ואין זה חסרון בסכך שלמטה, אלא אי תועלת. מה שאין כן בקורה הרי שהחלק שלמטה בריא, אלא שיש בזה חסרון שבריאותו הוא משום החלק שלמעלה, ולא קרב זה אלא זה.

דעת ר"י במקצת סכך שלמטה - עמידות הסכך מחמת מה שלמעלה אינה גדר בסכך

ואף אם נימא כר"י שהחלק שלמטה לבדו צילו מרובה אלא שיש חסרון שעמידותו הוא ע"י סכך שלמעלה, לכאורה הרי עמידות דסכך אין זה דין בסכך כדבר המסכך, אלא דין במה שהוא נחשב כקבוע כאן, מה שאין כן בקורה שדין בריאותה הוא חלק ממשמעות קורה עצמה, כצורת בנין המבוי. אמנם זה י"ל רק לדעת רש"י דדין קורה הניטלת ברוח הוא גדר בבריאות קורה, אך זה לכאורה צ"ב שאמנם דין בריאות הוא בקורה עצמה (עכ"פ לדעת מי שסובר שמעמידי קורה אינם צריכים להיות בריאים), אבל מה שאינה ניטלת ברוח אינו דין בקורה, שהרי אם הקורה בריאה לקבל אריח, אך עשויה מחומר קל שניטל ברוח, לכאורה יהני לקובעה ע"י דבר אחר שאינו חלק מהקורה.

בכוונת רש"י בראויה לאריח - אי הוי מדין בריאות קורה או תנאי נפרד

ובאמת שיש להסתפק ברש"י אי כוונתו שזה חלק מדין בריאות קורה, וביותר שמשמע מרש"י שזה חלק מדין שתהיה ראויה לקבל אריח, ולכאורה אין זה דין בריאות המוזכר לקמן, ששם משמע שבריאות האמורה בקורה מתייחסת לעצם החומר ממנה עשויה, שראוי להחזיק אריח, דהא פלגינן התם אי גם מעמידי קורה בעינן שיהיו ראוים, וזה ודאי הכוונה לכובדו של אריח, ואילו הכא איירי בעצם הקורה שתהיה ראויה להישאר עומדת על המבוי, שזה לכאורה ודאי אינו דין בחומר הקורה, דאי קבעה במסמרים מועיל כמו שמועיל בכל מחיצה הניטלת ברוח, ומדוע שלא יועיל החלק העליון. ולולי דברי רש"י יבוארו היטב דברי ר"י, אך לדעת תוס' כנ"ל ולכאורה כך דעת רש"י קשה.

והנה לדעת רב חסדא דאף מעמידי קורה צריכין לקבל אריח אפשר לבאר דבאמת דין בריאות קורה אינו דין בקורה עצמה, אלא דין במשמעות הקורה ביחס למבוי, והיינו, שמה שקורה מועילה להגדיר מבוי משום שראויה לקבל אריח, שמבוי שיש לו מבנה כזה הראוי לקבל אריח יש בו היכר או גדר כיש לו מחיצה. ועוד יש לבאר מה דאיתיביה רב שימי בר רב לרב פפא והא רב פפא ברייתא תנא ובכלל שהיה לו להקשות לרבא.

ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו

חקירה בגדר שיעור כ' אמה - אי הוי שיעור במבוי, בקורה, או ביחס שביניהם

ועכ"פ מלשון רבא משמע דלרבה מלבד מה שדין עשרים הוא דין בקורה ובסכך עצמו כמבואר, גם אין שיעור דכ' מגדרי מבוי וסוכה כלל אלא ביחס לסתם גובה, והיינו, שאפשר לבאר שיעור דעשרים בשני גדרים, או דהוא שיעור במבוי עצמו, שאין מקום גבוה מכך נחשב חלק ממבוי, או דהוא שיעור בקורה, שקורה הגבוהה מכך אינה קורה. ואת"ל דהוא דין בקורה, יש לדון אם הוא דין גובה כללי ובלי שייכות לקורת מבוי, או דהוא שיעור גובה ביחס למבוי, וכעין שיעור מרחק בין קורה למבוי.

שיעור עשרים כגבול דבר הניכר - חילוק בין גבול ראיית גבוה תפיסת מרחב

וביתר ביאור שבשיעור עשרים כהגבלה כי מעבר לזה אין היכר, והיכר תלוי בראיית הדבר יש לחקור, אם הכוונה שהאדם הנמצא דרך כלל על הקרקע אינו מכיר בדבר שהוא גבוה מעשרים ובעינן שיכיר, או שנאמר שההגבלה האמורה אין היא גבול

ראיית דבר גבוה, אלא גבול תפיסת מרחב ולצד זה שייך לומר שני גדרים בתפיסת חלל המבוי, ובתפיסת מבנהו. ותפיסת מבנה, היינו, שאף אמנם שהרואה יראה גם דבר הגבוה מכ', לא תהיה ראייתו אותו שהוא כדבר אחד עם הקרקע, וכן בתפיסת חלל וביחס לאוויר המוגבל עצמו, שחלל שרחב משיעור זה אינו נתפס כחלל אחד.

ביאור צריכותא דגמי בסוכה ומבוי - חילוק ישיבה מהילוך בתפיסת המרחב של המקום שתחתיו

ובזה יש לבאר דברי הגמרא בצריכותא דרבנן, שהיה לומר דשיעור כ' הוא באי ההסתכלות בדבר גבוה, וע"כ י"ל זה שייך רק בהילוך, אבל בישיבה אפשר שיודו שאדם מסתכל אפילו גבוה מכך, וע"כ חלקו גם בסוכה, והנה לכאורה קשה א"כ מדוע נשתוו שיעוריהו, ובהכרח שאין גדר השיעור ההסתכלות עצמה, שזה יש לתלות בצורת השימוש כדאמרן, אלא גדרו הוא בתפיסה של הדבר עם מה שתחתיו, ובזה אין לחלק בין ישיבה להילוך שהם נושאים של עצם ההסתכלות. וכן לר' יהודה שאין כלל חסרון לא של ההסתכלות, ולא של התפיסה.

שליטת עין במקום הילוך וישיבה - תפיסת המקום כדבר אחד אינה תלויה בהילוך וישיבה

אמנם אחר הדקדוק נראה דכבר בצריכותא נחתינן להאי סברא, דהא לשון הגמרא היא דסוכה לישיבה עבידא, ויש לדקדק בזה, דאף אמנם דעבידא לישיבה אך כיון דגם מהלכים בה (ולטייל וכו') הרי שיש להצריכה שיעור דהסתכלות גם במצב זה, וצ"ל דודאי נחתינן להאי סברא דשיעור כ' הוא בתפיסת כלל המרחב, אלא שיש לחלק בין יכולת תפיסת המרחב של מקום העשוי לישיבה, לבין מקום העשוי להליכה, והיינו, שיש לומר שגבול תפיסת המרחב של האדם תלויה בסוג המרחב עליו הוא מסתכל, ובמקום העשוי להליכה כיון שהוא מטבעו בעל כיוון אין אדם מכוון דעתו לכיוון אחר, וזה סיבת מה שאין המהלך מסתכל למעלה. אך דתפיסת מקום העשוי לישיבה, אף שהאדם מהלך בו, אין תפיסת המקום מכוונתו ושלטא בה עינא בסוכה על כל צורתה. ומסקינן שאין כוונת השליטה בעצם תפיסת כל צדדי המקום, אלא בתפיסתו כדבר אחד, וע"כ אין מה דלישיבה או להילוך עבידא נפק"מ.

חילוק מבוי ממחיצות מגיעות לסכך - תפיסת קרקע רה"ר למחיצות המתחילות ממקום ישיבה

וכן משמע מהא דמייתינן ראיה מסוכה דלא מהני דנפיש משכיה. וכן משמע דאינו גדר בהגבלת ראיה כמשמעה, דא"כ מה מהני אמלתרא כיון דאינו רואהו, ואף אי נימא דמשום מה רואהו יותר מקורה, משום קול הלא אין לזה שייכות עם ראיה כלל. והיינו, דבהו"א סברה הגמרא ששיעור כ' הוא ביחס לתפיסת המרחב של הקורה ביחס לקרקע, ובזה יש לדון באם חלק מהקורה נמצאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמתחת נמשכת אחר חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא דבר אחד עם חלק של מעלה, לעומת גבול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ביאור פסול סוכה שאדם צריך לדעת שהוא יושב תחת סכך, והיינו, שאין הכוונה ידיעת השכל, אלא תפיסת הראיה שישיבתו במקום זה היא בתפיסה אחת עם היות לו סכך. ובזה יבואר חילוק דין מבוי מדין מחיצות מגיעות לסכך, דהתם כיון דהמחיצות מתחילות ממקום ישיבה, אין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שאלה הגמרא מדוע לא אמרינן כן במבוי, דהא תלינן האי היכרא בהאי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שדין זה הוא בכל הקורה.

סימן ד

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

גמ'. היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט, כמה ממעט, כמה דצריך ליה, אלא רחבו בכמה. רב יוסף אמר טפח, אביי אמר ארבעה. לימא בהא קא מיפלגי, דמאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה, ומ''ד ארבעה קסבר אסור להשתמש תחת הקורה. לא, דכולי עלמא קסברי מותר להשתמש תחת הקורה, ובהא קא מיפלגי, מר סבר קורה משום היכר, ומר סבר קורה משום מחיצה. ואיבעית אימא דכולי עלמא קורה משום היכר, והכא בהיכר של מטה ובהיכר של מעלה קא מיפלגי, דמר סבר אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ומר סבר לא אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה. ואיבעית אימא דכולי עלמא אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, והכא בגזירה שמא יפחות קמיפלגי. ע"כ.

בסתירת דברי רש"י בהאי היכר דבעינן - אי הוה בעמידה ובשימוש או בכניסה

והנה צ"ב באוקימתא דכ"ע קסברי מותר להשתמש תחת הקורה וקמיפלגי בקורה אי הוי משום היכר או משום מחיצה, וכתב ברש"י בטעמא דמ"ד משום היכר סגי ליה בטפח, דהרי יש כאן היכר בכניסתן כשמשתמשין תחת הקורה, ובדקדוק לשונו צ"ב מש"כ בכניסתן כשמשתמשין דלכאורה בכניסתן משמע בדרך הילוכם כשנכנסים (וכדאמרו בגמ' לעיל בחילוק סוכה ממבוי דסוכה לישיבה עבידא ומבוי להילוך עביד), ומשתמשין משמע בהיותם שוהים בתוך המבוי, וכן דלעיל באוקימתא דמ"ד טפח ס"ל מותר להשתמש כתב דיש היכר לעומד תחת הקורה. ועמידה, הילוך ושימוש לאו היינו הך (ע' שבת ק. בחילוק הילוך מתשמיש דע"י הדחק. גם יש לשמוע מגמ' לעיל (ג.) גבי חילוק ישיבה מהילוך, דעמידה יש לדמותה לישיבה יותר מלהילוך (עפרש"י שם)).

בירור במשמעות היכר מלתחת הקורה - הא לא אשכחן להכירא אלא מלגיו או לבר

ועוד קשה מה שנקט היכר לתחת הקורה, ולקמן (ח:) אמרה הגמ' באוקימתא דבין למ"ד מותר להשתמש ובין למ"ד אסור כ"ע סברי קורה משום היכר ופליגי אי הכירא מלבר אי מלגיו, אבל הכירא מלתחת לא אשכחן למ"ד. ועוד דהכא משמע דנידון אי איתא להכירא אי לאו, תלוי באי שרי להשתמש, והתם משמע ליהפך, דנידון אי שרי לאישמושי תליא באי איתא להכירא.

בגדר תיקון דטפח תחת הקורה - דמשמע דבעינן לכ"ע וחשיב אחד מד"ט

ועוד יש להקשות אמה דכתב דמ"ד אסור להשתמש, והיינו משום דחודו הפנימי יורד וסותם, בעי ד"ט, דכיון דאפיקתיה מתחת הקורה צריך שיהיה מקום הניכר וחשוב, דלא נתבאר למה לא די שיעשה הטפח מלגיו, דכיון דלא נחתינן השתא לדין דהיכר של מטה, הרי שאין למצוא טעם בשיעור מקום שממנו יש היכר (וביחוד דמשמע דלמ"ד קורה משום מחיצה ליתא לעניין היכר של מטה כלל, ולא מצי למיתלי בהכי, דאל"ה הוי ליה לאוקמי פלוגתייהו בהכי (דכ"ע קורה משום מחיצה ופליגי באי אמרינן היכר של וכו')), ומשמע דהא דבעינן מיעוט תחת הקורה הוא לכ"ע, ואף אי חודו הפנימי יורד וסותם, ואף אי נימא דהכירא מלגיו, ומיעוט דתחת הקורה מהני לעניין מסויים לכ"ע בשווה (וכן מבואר ברש"י דכתב וז"ל ולמשתמשים במבוי אין להם היכר במבוי שהרי בנמוך הן הלכך צריך שימשך וכו'. ע"כ. והיינו, דנקט טעמא דמ"ד ד"ט בהא דלא מהני מיעוט טפח, וצ"ב למה לא ביאר בפשטות טעמא דהאי מ"ד בד"ט, ומשמע דאף להאי מ"ד ד"ט מהני טפח לאיזה עניין, רק דלגבי

הכירא דהמשתמשים במבוי צריך שימשך האי מיעוט טפח לתוך המבוי), וצ"ב מהו עניין זה, ואי איתא, אף אי אסור להשתמש, אמאי לא די בו לבד. ועוד צ"ב דבפשטות משמע דלמ"ד ד"ט הוה טפח אחד מהם תחת הקורה, וקשה דאי בעינן ד"ט משום שיהא מקום הניכר וחשוב ודשרי לאישתמושי ביה, היכי מהני האי טפח לאיצטרופי אחר דאסור להשתמש בו.

והדק היטיב מה דשינה לשונו הטה' הכא מדלקמן (ד"ה גזירה) בחשש דשמא יפחות, דהתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (אף דהיה אפשר לאפוקי מחששא בפחות מכן), וז"ל וכיון דאפיקתיה מהיכר של מעלה אוקמיה אארבעה דחשיבי בכל דוכתא. ע"כ. ולשון זו משמע דאין למצוא חשיבות בד' ביחס לחששא דשמא יפחות, רק דכיון דבעינן דליהווי ביותר מטפח, הרי דשיעור חשוב שמצאנו היותר מטפח הוא ד"ט (ואמנם עדיין יש לדקדק מה שנקט דאפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם דאפיקתיה מטפח. וצ"ע). אבל הכא כתב דצריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע דהוא מגדרי היכר המדובר, ופירוש לפירושו דכיון דאפיקתיה מתחת הקורה, היינו, דלא נוכל למצוא תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במשך טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא משום שהוא תחת הקורה, אבל אי אפיקתיה מתחת הקורה ותרצה להכין מקום אחר, צריך שיהיה זה המקום בשיעור הנובע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ד"ט. כך נראה לכאורה. וצ"ב תועלת מה דהוי מקום שימוש בתחת הקורה לגבי שיעור מקום.

דקדוק לישנא דרש"י בפי' כיון דאפיקתיה וכו' - הא דשינה פירושו בתרי לישני דגמי

ועוד צ"ב פשטות הגמ' באוקימתא דכ"ע ס"ל קורה משום היכר ופליגי באי אמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולא נתבאר היטיב, דהיכר של מטה מאן דכר שמיה, הלא אין פסול דלמעלה מכ' אלא רק משום גובה הקורה, ואין גובה הקורה אלא בהפרשו מקרקע המבוי, ואין זה שני דברים. וגם צ"ב מה דלא אשכחן בשום דוכתא עניין זה דהיכר של מטה כלל, ובמבוי שמתחילתו נמוך מכ' אמה היכר של מטה איה הוא, ואלא שתאמר דבמבוי נמוך מכ' כל המבוי חשוב היכר של מטה, א"כ הרי זה דין במבוי והוי ליה למיתלי שיעור היכר של מטה בשיעור מבוי, וכדלקמיה בחקק. וגם צ"ב מה דלמ"ד לא אמרינן היכר של וכו' לא נתבאר פשר שיעור ד"ט, דהא לעיל דבעינן למימר דפליגי בקורה אי משום היכר אי משום מחיצה, ניחא לן במה דמ"ד משום היכר סגי ליה בטפח, וא"כ הול"ל טעמא דמ"ד ד"ט, וגם ברש"י לא פירש. ויותר מהכל צ"ב מה מהני מיעוט ד"ט לענין היכר של מטה אחר שאין ראוי לקורתו מיעוט כיון שאין הוא ממעט דבר, דחלל שעליו עולה עד הרקיע.

בירור מ"ד היכר של מטה כשלמעלה - בגדר היכר של מטה ושיעורו בד"ט

עוד צ"ב למה לא פירשו (גמ' ורש"י) דלאוקימתא קמא כ"ע קסברי קורה משום מחיצה, וגם צ"ב למה לא נקטו סדר דבמאי פליגי כנקטו התם (ח:), היינו, דבתחילה יעמידו מח' באי קורה משום היכר או משום מחיצה, ואחר כן וכו' כדלקמן.

והנה בתוס' הכריחו פירוש רש"י להעמיד מח' אי מותר להשתמש אליבא דמ"ד קורה משום מחיצה, ואמרו דאין להקשות א"כ מ"ט דמ"ד טפח, הא אמרו לקמן דאי קורה משום מחיצה בעינן ד"ט, ופרש"י דהוא משום אין מחיצה לפחות מד', וכתבו בתוס' דאין לחוש ע"פ מה דכתב ברש"י לקמן דהכא איתא לדופן, והנה ברש"י לקמן משמע דעיקר חילוקו דבפחות מי' אין מבוי לקורה, והיינו, דהכא אין החסרון אלא בקורה לבד, ולא במה שהקורה אינה עומדת במבוי (היינו, בשיעורו דגובה י"ט ואורך דמבוי כל חד לשיטתו), וא"כ עדיין יקשה דלא יהני האי סברא לבאר אמאי לא בעינן הכא ד"ט הנצרכים לקורה לבד אי הוה משום מחיצה.

בתי' תוס' דאף למ"ד משום מחיצה לא בעינן לד"ט - בהא דדימו להא דכי רש"י לקי' דאיתיה לדופן

וכבר הקשו אתוס' מה דלא אתי לה אלא משום מ"ד טפח, ולדברי רש"י לקמן דהא דלמ"ד קורה משום מחיצה מהני מיעוט ד"ט הוא רק אי אמרינן דחודה החיצון יורד וסותם, וע"י מיעוט ד"ט הוי מחיצה העשויה לד"ט, אבל לאוקימתא דהכא הרי דמ"ד ד"ט סבר דחודה הפנימי יורד וסותם, ולא יהני ד"ט הללו דחד מינייהו הוי מאחרי המחיצה.

וברש"י גופא כתב במקורו דטעמא דמ"ד מותר להשתמש הוא משום דאמר חודו החיצון וכו' כדמשמע לקמן, והמציינים ציינו לדף ח ע"ב, ולא נתבאר איך משמע כן, אי לאו בהצטרף דברי תוס' דהוכרח כן מהא דלא נחתו דכ"ע ס"ל דקורה משום היכר (וכן דפליגי באי הוה משום היכר או משום מחיצה דאיתא להאי אוקימתא, וכן דלהאי אוקימתא כ"ע סברי מותר להשתמש), אלא דא"כ אין לומר בזה כדמשמע לקמן.

בד' רש"י דמשמע לקי' דטעמא אי מותר להשתמש תליא באיזה חוד יורד וכו'

באיזה היכר אמרו בשל מטה - ומאיזה מקום בעינן שיהא ניכר

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעור המקום הנצרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, דמלבד מה דבעינן שיהא ניכר שיש קורה למבוי, וזה במה שיש לראות המבוי עם הקורה (ומה דבזה מהני לחלק מבוי זה משאר רה"ר), יש לדון מאיזה מקום בעינן שיהא ניכר, וזה צ"ב בתרתי, חדא, דלכאורה בהא גופא פליגי (לחד אוקימתא) לקמן, אי היכרא מלבר או מלגיו, ועוד דאף אם נשמע איזה טעם בהיכר של מטה דהוא בדווקא ביחס לגובה כ' אמה, ושהוא ותיקונו חלוק מגדר היכר קורה סתם, עדיין יקשה דלמ"ד הכירא מלבר מה מהני שום תיקון שבתוך מבוי, אחר דלגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' אמה, ולא שלטא ביה עינא.

במה דלכ"ע לא בעינן היכר קורה בכל המבוי

עוד צ"ב מה דמכוליה סוגיא משמע דעכ"פ לא בעינן שיהא שימוש כל המבוי ניכר שהוא שימוש תוך כדי היכר קורה, והנה מאחר דסיבת תקנת לו"ק הוא משום חששא דאתי לאחלופי, א"כ מה מהני היכר דמקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שאר מקומות שאין תקנת לו"ק ניכרת בהם, עדיין איתא לחששא דאתו לאחלופי.

בהא דאוקמוה לחשש דשמא יפחות בדכ"ע משום היכר

עוד צ"ב מה דאוקמוה לפלוגתא דאי חיישינן לשמא יפחות אי לאו, אי בעית אימא כ"ע קורה משום היכר, דלכאורה האי חששא איכא למיחש אף למ"ד קורה משום מחיצה ומותר להשתמש תחת הקורה, וביותר מה דאיכא למידק דנחתו לאוקמיה אצד דלכ"ע אמרי' היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולכאורה אין שייכות במאי הוה טעמא דבעינן טפח או דסגי בטפח, לחששא דשמא יפחות. ואמנם זה לא יקשה אלא בהצטרף קושיא קמא, דאי לא אמרי היכר של וכו', ליכא לאוקמי דהוה רק משום חששא למ"ד קורה משום היכר.

בביאור תמיהת הגמ' הכא כמה ממעט ולקי בכמה חוקק

והנה יש להבין מה שדקדקה הגמ' הכא ובסוגיא דחקק לקמן (ה.) בלישנא דבעיא דכמה ממעט דתמהו מאי בעיא כמה ממעט הרי ממעט כמה דצריך לה, והיינו, דיש לשמוע מיניה דסברה הגמ' דגדר כמה ממעט, היינו, שנרצה לומר דגדר מיעוט ושיעורו אינו גדר עצמי, אלא ביחס לדבר אחר, ובעו כמה ממעט, היינו, ביחס למה הוי האי מיעוט, דנחשוב שיעורו בהתאם לכך, ואזה תמהו, דגדר האי מיעוט בשמו, פשיטא דהוא מיעוט המרובה, היינו, חלל, דתליא הפסול ברובו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה דצריך ליה, ומשמע דהאי בעיא ליכא, דלישנא דנקטו אלא רחבו בכמה משמע דהוא תיקון הבעיא, והיינו, דגדר מיעוט עצמו ודאי אינו נמדד שלעצמו, היינו, שאם גובה המבוי עשרים ואחת אמה, ונמעטו בהגבהת הקרקע אמה, אין ביאור הדבר דגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשוב אותו כגדר נפרד מן המיעוט, היינו, דגובה המבוי המשתער רק מגדיר שבאם נרצה לתקנו נצטרך למיעוט הנמדד לפי זה, אלא ביאורו שבהיות המיעוט ליכא לגובה מבוי, וגבהו הוא מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה אמרו אלא רחבו בכמה, והיינו, כי ביחס למיעוט החלל, הרי מיעוט ברוחב כל דהוא חשוב מיעוט גמור ביחס לאותו הרוחב, ואם יהיה גדר רוחב המיעוט ביחס לחלל עצמו (היינו, כדבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי דבכל דהו כבר ליכא להאי חלל, ואי נימא דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שאין זה גדר בחלל (היינו, במשמעותו האחידה בכל רוחבו, וזהו ברוחב שווה בכל החלל שיוגדר כחלל אחד), אלא הוא גדר ברוחב חלל, והיינו, דבכל דהו רוחב כבר חשיב חלל, ואי נימא דבעינן מיעוט חלל ברוחב מסויים, בהכרח דהאי דשיעור רוחב הנ"ל בחלל אינו בגדרו כחלל (היינו, כדלעיל, ודוגמתו באהל טפח על טפח ברום טפח), אלא שיעור ברוחב איזה דבר, ודבעינן שיהיה החלל הנרצה קיים ברוחב מסויים.

בירור בלשון רש"י בתועלת הגבהת הקרקע - אי הוה גדר בגובה חלל או בהעדרו

ואחר העיון נראה דכן יש לדקדק בשינוי לשון שכתב ברש"י בתחילה (ד"ה ובא) כתב דמה דעבידא הגבהת הקרקע היא למעט גובה החלל, ואח"כ (ד"ה כמה דצריך ליה) כתב דהמיעוט הנדרש הוא עד שלא יהא החלל יותר על עשרים, והיינו, דבתחילה יחס המיעוט לגובה החלל, וביחס לחלל שכאמור הוא בגדר אחד בעצמותו, הרי שלדבר בגובהו הוא כביכול שנרצה למצוא הרכבו הבסיסי באורך ורוחב וגובה, וליחס זה היה לו לומר אח"כ במיעוט הנדרש שהוא עד שיהא גובה החלל עד עשרים, וצ"ב מה ששינה לשונו לומר עד שלא יהא וכו'.

והנראה בזה דבא להדגיש תמיהת הגמ' דאמנם שביחס לעשיית המיעוט יש לשמוע שיעורו בגובה החלל, אבל ביחס להיות המיעוט די ושנמצא החלל ראוי הרי זה ודאי גדר בחלל עצמו, וביחס לחלל עצמו יהיה ריבוי הגובה או מיעוטו גדר עצמי והרי הוא או שאינו, והיינו, דנקט לישנא דשלא יהא החלל יותר, דביאורו שילא חלל כזה, דלעומת יחס גובה שהוא יחס מחלק לחלל המסויים (היינו, שנחשיב גובהו כנפרד מעצמותו, ושאפשר

שיהיה גבוה כך או כך), יחס היות החלל כזה או כזה הוא ביחס שלילי, ובענין שלא יהא ואין זה כזה.

שינוי לשון רש"י במשמעות מה דעבידא קורה לתיקון המבוי

ויש לדקדק שינוי לשון דכתב ברש"י במשמעות מה דעבידא קורה לתיקון המבוי, דלמ"ד קורה משום היכר כתב (ד"ה לא דכולי עלמא) קורה שתיקנו חכמים למבוי משום וכו', ולעומת כן למ"ד קורה משום מחיצה כתב (ד"ה ומ"ד ארבעה) קורה המתרת במבוי טעמא משום מחיצה. ומשמע דלמ"ד משום מחיצה אין גדר קורה שהיא מתקנת חכ', והיינו, שהיות קורה דעבידא היכר הוא בגדר גזירת חכמים, דבלא הא דחיישנן דאתי לאחלופי לא בעינן להיכר וגם לא הוי היכר, אבל היות קורה דעבידא מחיצה אינו מגדרי עצם התקנה, ויותר היה לומר דלא חיישי רבנן דאתי לאחלופי אלא במבוי שאין לו קורה, דקורה עבדא מחיצה ובאיתא למחיצה ליתא לגזירה, ואזה שייך לישנא דנקט קורה המתרת, הויינו דכתב שם אח"כ בגדר פסול דלמעלה מכ' דאמרו חכ' דבטפי מעשרים לא אמרינן יורד וסותם, והיינו דמאחר שיש לקורה דעבדא מחיצה להיות מתרת בלא תקנת חכ', וכיון דפסול טפי מכ' אינו פסול במחיצות, הרי דלא הוה שום פסול בטפי מעשרים ובהכרח דהוא מתקנת חכ', והיינו, דבעו להיכר דעבדא האי מחיצה, והם שאמרו דבטפי מכ' אינו יורד וסותם.

וזה דכתב ברש"י למ"ד קורה משום היכר דהיכר בעלמא הוא דלא ליתי וכו', והיה להקשות דהא לכ"ע הוא כדמשמע ברש"י לעיל (ריש מסכתין), וכן דאחר תקנת חכ' לא מהני מחיצה סתם (ומ"ד דמהניא בעי לק"ו), וודאי דאף אי הוה משום מחיצה, בעינן למחיצה דאית היכר דלא ליתי וכו', אלא היינו כוונתו, דאי קורה משום היכר הרי דיש בקורה עצמה בהיות דבר היכר להועיל אחששא דלא ליתי וכו', אבל אי קורה משום מחיצה (אף דיש במחיצה זו היכר), אין ההיכר מקורה עצמה במשמעותה כמחיצה (והגע עצמך דהיאך מחיצה זו תהני דלא ליתי לאחלופי אחר דג' (או ד' כאמור) מחיצות גמורות לא אהנו), אלא עיקר ההיכר הוה במה דלא שרינן מבוי אלא בהיותה (במה שאין היא מצורת מבוי כלל או במשמעותו הדומה לרה"ר).

המתבאר לפי"ז דברי רש"י דנקט היכר אכניסה כשמשתמשים תחת הקורה

ולפי"ז נראה לבאר מה דכתב ברש"י בהיכר שיש במיעוט טפח למ"ד קורה משום היכר דיש כאן היכר בכניסתן כשמשתמשים תחת הקורה, והיינו, דמאחר דגדר היכר שיש בקורה הוא ביחס לחששא דאתי לאחלופי, ומאחר דהא דאתי לאחלופי הוא משום שימוש רבים שיש במבוי, היה לומר דבעינן שיהא ההיכר בכל המבוי שיש בו שימוש הנ"ל, והיינו דכתב דבשימוש הניכר (כשמשתמשין תחת הקורה) יש משמעות היכר אכל המבוי, משום שהוא בכניסתן למבוי, וזה ביאור מה שלא הזכיר הא דמהני היות קורה שהיא בפתח המבוי בשאר סוגיא, דאף דלכ"ע מהני האי קורה להיכר, אין משמעות מקומה משום היכר אלא משום מחיצה וכו'.

הצ"ב במה דתלה ר"י שיעור דרה"י בדבעינן שתהא המחיצה ראויה לד"ט

כתב ברש"י באוקימתא דמ"ד ד"ט סבר קורה משום מחיצה, דהיינו, דבעינן שתהא המחיצה ראויה לד"ט, דבלא כן לאו מחיצה היא, וכתב דהיינו טעמא דאין רשות היחיד פחות מד"ט אף שמוקפת מחיצות עשרה, וזה קשה דלכאורה גדר שיעור ד"ט ברה"י הוא במקום שלה דבעינן שיהא מקום חשוב, והגע עצמך ברה"י שיש לרבע בה ד"ט אלא שהיא רחבה בצד אחד וצרה בצד שני כזה ומי איכא למימר דלאו רה"י היא, ואי הוה דיש חסרון במחיצה עצמה מה שאין שאינה לד"ט, הרי חלק מחיצה שבצידי אורכה של רשות אינם לד"ט מרובים, מי נימא דלאו רה"י היא, אלא ודאי שאין חסרון דד"ט במחיצה עצמה, אלא הוי חסרון במקום דלא חשיב בפחות מדע"ד טפחים, וכן פרש"י בכמה מקומות, ומאחר דהוי חסרון במקום, הרי דכל המחיצות יחד בגדר אחד, והוו כולן מחיצות הראויות וכו', וא"כ אינו ענין להכא דליכא לחסרון מקום דע"ד אלא מצד אחד וביחס למחיצה הנעשית ע"י קורה. ואמנם דעיקר ביאור שכתב בסברת מיעוט ד"ט שפיר, דיש לשמוע דבעינן שיהא למחיצת קורה מקום ד"ט לעצמה ולעניין גובה דעד כ', אבל מה שתלה בזה דין ד"ט דרה"י קשה.

בראיה שהביא רש"י מגזוזטראות דחנניה בן עקביא

עוד יש לדקדק דהרי כמש"כ ברש"י דין שיעור מקום דרה"י דהוה בד"ט מפורש בכמה מקומות, וא"כ מהו שהביא הא דגזוזטראות דחנניה בן עקביא, כיהודה ועוד לקרא, והנה עצם מה שהביא דין גזוזטראות דחנניה בן עקביא לא קשיא דאכן יש לדמות זה לענייננו, דהא התם נמי איירי בגוונא דליכא מחיצות ממש, אלא דבעינן למימר דכוף קרקע גזוזטרא סביב הנקב דליהוו לה מחיצות, ודמי להכא דבעינן למימר חוד קורה יורד וסותם, ואיכא ראיה דאף באופן דאחר שנאמר כוף או יורד וסותם יהא המחיצה ראויה למקום ד"ט (הכא בשאר מבוי, והתם בגזוזטרא עצמה דאף דאמרינן כוף הא איכא למקום דע"ד) לא מהני, ובעינן שיהא מקום

דע"ד קודם שנאמר דליהוו מחיצות, וזה ליתא למישמע מדין ד"ט דרה"י, וזהו דכתב בתחילת הדיבור דביותר מכ' לא אמרינן יורד וסותם, היינו, דאי הוה יורד וסותם, וטעמא דיותר מכ' הוי מטעמא אחרינא (היכר וכו'), וצ"ב.

חוד ופי ופני דבר האמורים מכח דבר ושיעורו

והנה בהקדם דבר הברור דלכ"ע, היינו, בין למ"ד דחודה הפנימי או החיצוני יורד וכו', הא פשיטא דאין משמעות בהאי חוד, איזה שיהיה, אי לאו משום דהוי חוד דרוחב קורה טפח, וכן דהאי לא שניא אי נימא היכרא מלגיו או מלבר (דמשמע דההיכר הוא פני הקורה), בלא דהאי הכירא הוא מקורה דרחבה טפח (וכדאיתא בקורות המתאימות, דבעינן דלהווי כולהו בתוך כ', ולא פלגינן באי מלבר להכשיר אי קורה דמלבר תוך כ' וכו'), וכן הוא בכל מקום שנקטו חלק דבר שהוא מהיות חלק הדבר השלם (כמו פי תקרה וכו').

המתחייב לפי"ז דעכ"פ בעינן מיעוט תחת הקורה

וע"כ בכל מיעוט שנבוא למעט ברור הוא דעכ"פ ניבעי דיהא מיעוט תחת כל רוחב הקורה, היינו, טפח, ודאי לאו הכי ליכא לקורה ולחודה דנימא ביה שירד ויסתום, וכן דבלא כן ליכא להיכרא דפני הקורה, דאף דיהני להכירא אין זה הכירא דקורה (היינו, בכל דיניה, רוחבה, ובריאותה, וכו'). ומיניה לגדר תיקון נפרד שיש במיעוט דתחת הקורה לבד, והיינו, דביחס לפסול דקורה למעלה מכ', הם כ' אמה הנמדדים בחלל מבוי, די בדעביד מיעוט תחתיה לכל רחבה, דלהווי חשיב דליכא לחלל כ', ודאיתא לקורה במקומה.

היינו טעמא דלכ"ע לא בעינן היכר בכל המבוי

וזהו גם טעם מה דלכ"ע תיקון המועט מהני (היינו, דאי בעינן היכר בשימוש, לא בעינן שיהא ההיכר בכל מקום שימוש, אלא סגי בקצת מקום שימוש וכו'), ודלא בעינן שיהא מיעוט בכל אורך (או בהכשר) המבוי, והיינו, דמאחר דאיתא למיעוט תחת הקורה, כבר איכא לקורה, והרי אין תיקון קורה אלא אפתח מבוי, היינו, דאף שיש בהנחת קורה גדר תיקון אכל אמבוי, אין זה משום שיש להאי טפח חשיבות או יכולת השפעה בכל אורך המבוי, אלא משום חשיבות שיש בפתח דמבוי (במשמעותו העצמית, וקודם תיקון קורה) אכל מבוי, וע"כ אין תיקון דקורה חשוב בכל המבוי, אלא רק במקומה, והא דמהני בכל המבוי הוא משום חשיבות המקום ולא חשיבות התיקון.

אלא דמאחר דהאי קורה לאו לתיקוניה מחיצות המבוי, ומשמעותה אפתח אינו ביחס לגידור המבוי, אלא במה שיש להועיל ביחס להגדרת מקום שימושו, ולהבחנת שימוש בו משימוש ברה"ר, וביחס לשיעור כ' דהוא משום הכירא, יהא גדרו בשימוש דקרקע, היינו, דבעינן דיהני האי טפח להיכר ביחס למשמעותו כקרקע היא מקום שימוש. ולזה לא יהני מה דיש לרואה לראות החלל דבין קרקע לקורה, דאין בגדר חלל הנ"ל משמעות שימוש.

בחלקי דין גובה מבוי ומה שיש לחקור בזה

וביאור זה צריך להקדמה, דהנה דין גובה מבוי הוא דין בשייכות שני דברים, היינו, קרקע, קורה, וגובה חלל כ' המשייכם, וכל דין שהוא בשייכות שני דברים יש למצוא גדרו בשלושה פנים, או בדבר אחד מן הדברים או במשייכם זה לזה, ובענייננו שיש למצוא דין גובה מבוי עד כ', או בקרקע. או בקורה, או במשייכם, היינו, גובה חלל עד כ', והנה עכ"פ שנאמר יהיה גדר גובה האמור בחלל, וכדאיתא בגמ' דגובה חלל תנן (ר"ל דאף אי נימא דהוא דין בקרקע יהיה גדר גובה כ' בחלל המשוייך לקרקע, ולא בריחוק קורה מקרקע). וכשתימצי לומר יהיה חילוק דעל איזה מאלו מוסב הדין המור גם חילוק גדר הדין עצמו.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקרקע יהיה גדרו הדין דבעינן

והנה אי הוה דין בקרקע, יהיה גדרו הדין דבעינן דלהווי קורה עליה, ויהיה שיעור הגובה בכדי שיש לקורה להיחשב עליו דמבוי. ובאופן הפסול, היינו, יותר מכ', יש למצוא שני חסרונות, או בחלל קרקע, או בהיכר קרקע.

חלל קרקע, היינו, דאין לקרקע להחשיב חלל כעליה (שלה) אלא עד עשרים (ודוגמת מה דרה"ר תופסת אווירה עד י"ט, ואין להקשות מה שייך לומר במבוי שכתליו גובים יותר מכ', שאין חשוב אווירו אלא עד כ', דהאי אוויר האמור אינו במבוי כמקום, אלא בקרקע, ומה שעליה (ודכתב רש"י לקמן (ה. ד"ה רב יוסף), דבלמעלה מכ' חשיב איתיה לדופן, והיינו, דאין זה חסרון בקורה דאינה ע"ג מבוי)), ויהיה טעם הפסול ביותר מכ' דאין הקורה על אוויר הקרקע.

היכר קרקע, היינו, דאין היכר קרקע אלא עד עשרים, ואנן בעינן שתהא הקורה תוך היכר של קרקע, היינו, דיש לרואה לראות בקורה כנותנת משמעות בקרקע, רק אם היא בתוך מקום שיש לרואה קרקע לתור אחר דברים השייכים לה, ושראייתם חשובה ראיה אחת עם קרקע שראה (ולפי"ז יבואר מה דלא מהני היכר דהמביט מרחוק דדרך שרואה אף בדברים הגבוהים, והיינו טעמא,

דבריחוק אין חשוב היכר של קרקע (היינו, שנחשוב דהאי קרקע אית לה קורה, דלגבי המביט מרחוק הוה כשני דברים בעלמא, ואנן בעינן שיהא ניכרת קרקע במשמעותה כעיקרית, וקורה עליה כמשמעות בה, ולא שני דברים במשמעותם הנפרדת ובחיבור דקרבה) דאף ראייתו את הקרקע אינו במשמעותה וחשיבותה, וכדאיתא למי מי שעומד בקירוב לה).

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקורה ובחסרון דיותר מכי

ואי הוה דין בקורה יהיה גדרו דלענין קורה עצמה ומה שיש לה לפעול בעינן שיהיה תחתיה קרקע, ושיעור הגובה הוא במה שיש לקרקע להיחשב תחתיו דקורה, ובאופן הפסול, היינו, יותר מכ', יש למצוא שני חסרונות, והן היפך מה שאמרנו בקרקע, היינו, או דאין חשוב תחתיו דקורה אלא עד עשרים (ודמיא לדין עשרים דסוכה לר"ז דעד עשרים אמה אדם יושב בצל וכו') וטעם הפסול דאין הקרקע נתונה להשפעת הקורה, או דפסולו משום שאין הקרקע תוך היכר של קורה, היינו, דיש לרואה לראות פעולה שיש בכח קורה לפעול רק בדברים שנמצאים תוך היכר של קורה וכו' כהנ"ל.

ותראה חילוק שני פנים אלו, שהוא נובע מהבדל שבעצם משמעות קורה מקרקע, היינו, דאי איתא לגדר קורה שלעצמה, פירושו, שקורה לבד יש בה משמעות לפעול, ואין היא צריכה למקום שתחתיה להיות משמעות זו, ואי איתא לגדר קרקע שלעצמה, פירושו, שבקרקע לבד יש משמעות להיות נפעלת ואין היא צריכה לקורה שעליה להיות בה משמעות זו. ומשמעות האמורה בקורה, היינו, כדבר החוסם ומפסיק אף בלא מקום שיש להפרידו, ומשמעות האמורה בקרקע, היינו, כמקום הנפרד אף בלא דבר החוסם.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בחלל ובחסרון דיותר מכי

ואי הוה דין בחלל יהיה גדרו דבעינן חלל שיכול לקבל משמעות המצמצמת והגובלת (הניתנת ע"י קרקע וקורה כגבולותיו), ושיעור גובה הוא שיעור חלל שיש בו עצמו משמעות כזו (או שאין בו משמעות השוללת), שיועיל בו קרקע וקורה כתוספת משמעות (או שאינה נשללת עכ"פ), ובאופן הפסול, היינו, יותר מכ', יש למצוא יש למצוא שתי חסרונות, או בחיוב דביותר מכ' יש בו משמעות דאף אי יהני ביה עניין קרקע שיש עליה קורה (היינו, שנאמר בו דחלל זה הוא חלל קרקע שיש עליה קורה), מאחר שיש בו גובה כ' אין למשמעות זו להועיל בו, אחר שבגובה זה כבר יצא מגדר חלל הנגבל ע"י עניין זה. או בשלילי, דביותר מכ' הוי חלל שאין גבולותיו חשובים להתחבר יחד להיות בו גדר שיש בגבולו התחתון קרקע ובגבולו העליון קורה, והיינו, דאין דקורה על קרקע להועיל אלא במשמעותם יחד כגבולות החלל, ובזה החלל יתפרדו.

ותראה בחילוק שני גדרים אלו באי הוה דין בחלל במשמעותו החיובית או בשלילית, דמיניה יהא גם חילוק במשמעות אחידות של חלל זה, היינו, דאי נימא שפסולו משום משמעותו החיובית, ונימא דמשמעותו הנ"ל (כמו הפשטות), היא בגובה ורוחב ואורך, הרי דלא בעינן אלא לבטל אחד מהן, היינו, דמשמעות חיובית הנ"ל לא תמצא אלא בחלל באורך מבוי ורוחב טפח וגובה יותר מכ', ומיעוט איזה מהן כבר יתבטל משמעות זו, ולא ניבעי אלא למעט גובה במיעוט רוחב (אבל מיעוט אורך לא יהני דאין האורך אורך החלל אלא אורך המבוי, היינו, רוחב פתחו), ולא מצאנוהו בתלמוד דידן (היינו, דליתא למ"ד דיהני מיעוט רוחב כל שהוא), אבל איתא בתלמוד דבני מערבא (פ"א ה"א) חברייא אמרין כל שהו הרי אין כאן גובה עשרים אמה על רוחב טפח. ע"כ. אבל אי נימא דפסולו משום משמעות שלילית שיש בו אתיקון לחי וקורה, הרי שימצא גדר זה אכל משהו ומשהו גובה בנפרד להיותה משמעות שוללת אמה שיש בתיקון דקורה וקרקע להועיל.

בדקדוק דברי רש"י בגדר חסרון דיותר מכי למ"ד משום מחיצה

ובהקדם זה נבוא לדקדק דברי רש"י מה דעד אוקימתא דפליגי בקורה משום היכר או מחיצה, לא הזכיר חסרון דיותר מכ' רק משום היכר, ובאוקימתא דפליגי בקורה משום היכר או מחיצה, הוסיף דלמ"ד משום מחיצה אין זה רק חסרון בהיכרא, אלא גם במחיצה עצמה, דאמרו רבנן דבטפי מעשרים לא אמרינן יורד וסותם, ויותר מזה יש לדקדק דלעיל כתב בטעמא דמ"ד דבעינן ד"ט ולא סגי בטפח, דמאחר דחודה הפנימי יורד וסותם, רוחב הקורה הוי חוץ לסתימה, ומשמע דאכן אמרינן יורד וסותם ואף במיעוט טפח גרידא, ומ"ד דלא סגי בטפח משום היכר דלא מהני האי טפח להיכר דהמשתמשים במבוי (ואין לומר דמה שכתב דרוחב הקורה חוץ לסתימה, איירי אמבואות דעלמא דלא גבוהים יותר מכ', דהא כתב אמשתמשים במבוי שבנמוך הן, היינו, דאף דאיתא להגבהה דתחת הקורה, לא יהני למשתמשים במבוי וכו').

והן שני גדרים בפסול דיותר מכי

ולכשתמצי לומר הרי הן שני גדרים בפסול דלמעלה מכ', דבאוקימתא קמא סברו למימר דאף אי נימא דקורה משום מחיצה, פסול דלמעלה מכ' אינו חסרון בגדרי מחיצה דקורה, אלא

בהיכר קורה דעבדא להאי מחיצה, ובאוקימתא תניינא סברו דלמ"ד קורה משום מחיצה, חסרון היכר קורה דאיכא בלמעלה מכ' הוא חסרון (גם) בהיכר מחיצה (וכמו דין מחיצות ניכרות), דביותר מכ' אף אי איכא למימר דיש קורה למבוי זה (היינו, ע"י היכר דטפח), אין להאי קורה למיעבד מחיצה.

שתי משמעויות בהא דאמרינן קורה משום מחיצה ותיי קושיית תוס'

ואם אכן הרי שנמצא שתי משמעויות בהא דאמרינן קורה משום מחיצה, וכן נמצא גדר נוסף בתיקון קורה למ"ד קורה משום מחיצה, והיינו כדאמרן לאוקימתא קמייתא, דגדר מחיצה דאיכא בקורה (היינו, דיש לקורה למיעבד מחיצה), אינו גדר אחד עם מה דמהני האי קורה לתיקוני למבוי (ודלא מהניא אלא בהיותה על גובה חלל מבוי עד כ'), ולכאורה ביאור זה כי אף דאית לקורה למיעבד מחיצה אקרקע שתחתיה בלא הגבלת גובה (היינו, ודאין היכרא יתרון או חסרון בקורה במשמעותה הנ"ל), לא תהני האי קורה לגבי תיקון מבוי, ומשום דהיכר מבוי אינו אלא עד גובה כ', והיינו, דלא אמרו להיות המבוי ניתר ע"י קורה ומשום מחיצה, אלא בהיות הקורה ניכרת כחלק מן המבוי.

ותראה מה שיש בזה למעט במשמעות גדר מחיצה למ"ד קורה משום מחיצה, והיינו, דבפשטות היה לומר דלמ"ד קורה משום מחיצה, הא דמהני תיקון דקורה הוא משום דגזירת חכ' אמבוי משום דאתי לאחלופי, היא בהיות מבוי חסר מחיצות, ותיקון קורה הוא משום תועלת מחיצה דאית בה. אבל אי נימא דלא מהני קורה ביותר מכ' משום היכר, ואף באופן שיש להאי קורה למיעבד מחיצה, הרי בהכרח שבאופן המועיל אין זה משום מחיצה גרידא, אלא במשמעות האי קורה לגבי עניין אחר שהוא סיבת גזירת מבוי (היינו, ודאין מה דחיישינן דאתי לאחלופי נובע מחסרון מחיצות).

ובזה יתורץ קושיית תוס' לאוקימתא קמא דאי סבר מ"ד טפח קורה משום מחיצה אמאי לא בעינן מקום ד"ט משום דאין מחיצה אלא וכו'.

והא תליא במה דעבדא האי תקנתא דקורה

ואם אכן, היינו, דפסול למעלה מכ' הוא על אף דאיתא לקורה דעבדא למחיצה, והאי מיעוט דעבדינן דלהווי היכר, אינו בהיכר קורה במשמעותה דעבדא מחיצה, אלא בהיכר מבוי שיש עליו קורה (וביחס לקורה, היינו, שתהא ניכרת במשמעותה כעליו דמבוי), הרי שיש להאי מיעוט להיות חשוב ביחס לזה. וא"כ יהיה תליא במה דעבדא האי תקנתא דקורה למ"ד קורה משום מחיצה בהיותה היכר דלא אתי לאחלופי.

הצ"ב במחי אי חודה הפנימי או החיצון יורד וסותם

ולבאר שייכות זה עם עיקר סיבת הגזירה, וגדרה אתיקון הנרצה, יש לנו להקדים ביאור במח' אי חודו הפנימי יורד וסותם או החיצון, דלכאורה עיקר פלוגתתם צ"ב, דמאחר שיש לחודה דקורה הרחבה טפח לרדת ולסתום, למה תהיה מוגבלת לסתימה מצד אחד, ולמה לא יהו שני חודיה יורדים וסותמים (וכדמצינו בפי תקרה), והיינו, לקולא (דלא אמרינן מחיצות להחמיר), וכן צ"ב טעמיה דכל חד לומר דדווקא חוד זה יורד וסותם ולא זה.

מח' הנ"ל אינה בגדרי קורה וחודה אלא בגדר תקנתא דקורה

ונראה דאמנם כן דיש לשני חודיה של קורה לרדת ולסתום, ופלוגתא דאיזה מהן יורד אינו בגדרי קורה וחודה, אלא הוא תליא בגדר תקנתא דקורה, ובהקדם מה שיש לחקור בגדר תיקון דקורה העומדת בראש המבוי, אם הוא תיקון במקומה של קורה (תחתיה), ושאר מבוי מיתקן ממילא, אחר שראשו מתוקן (ודמיא לגדר חציצה דמחיצה), או שהוא תיקון בכל המבוי, ומהני קורה אכולה מבוי כתיקון ראש דכולו (ודמיא לגדר היקף דמחיצה), ונראה דבזה תליא פלוגתא הנ"ל, היינו, דאי לא הוי גדר תיקון דקורה רק אמקומה, הרי דלגבי מקומה הויא חשובה סתימה אף בחודה הפנימי (ולגבי מבוי יהיה משמעות רק בחודה הפנימי), אבל אי הוה גדר התיקון בכל המבוי, אין משמעות סתימה אלא בחודה החיצון.

ביאור מה דתלו דין אי מותר להשתמש תחת הקורה בהנ"ל

וזה מה שתלו אי מותר להשתמש תחת הקורה או לא, במח' אי חודה החיצון יורד וסותם או חודה הפנימי, והיינו, דלכאורה היה לומר כדלעיל, דאף אי חודה הפנימי, יורד וסותם אין זה סתירה לומר דאף חודה החיצון, ואף אי גדר תיקון דקורה אמקומה, יהני האי תיקון לגבי מקומה בנפרד ממה דמהני לגבי מבוי, וביאורו דאמנם כאמור ודאי כמו דמהניא מפנימי מהניא מחיצון, אלא דמאחר שהוא גדר בתיקון קורה שתקנו חכמים, היינו, דלגבי מבוי מהניא כטפח החוסם, הרי דאין תחתיה דקורה מתוקן בתיקון מבוי שאמרו חכמים, ואף דיש לחודיה כולם לרדת ולסתום, אין זה מהני לגבי גזירה, דתיקון קורה הוא בהיות קורה ומקומה הנסתם כדרכה קיים בקצה המבוי, וזה אינו תחת הקורה (ואולי יהיה בזה נפק"מ דאי איתא דשרי להשתמש על גבי קורה עצמה היא שרי אף למ"ד חודו הפנימי. ויש לדחות).

גדר הנ"ל ביחס למיעוט הנרצה

ומעתה יבואר דאף פסול דלמעלה מכ' דשיעורו משום היכר, לא יתוקן במיעוט אלא במה שיש לו להועיל כנ"ל, והיינו, דאי חודו החיצון יורד וסותם, וגדר קורה במקומה חשיב אכולה מבוי וכתחילתו, הרי דמעצם מה דתיקון קורה מהני להיכר ואף דאינו רק אטפח הראשון, י"ל דאף לגבי מיעוט יהני מה שממעט טפח הראשון, שהיות טפח הראשון מהני לכולה מבוי כבר אמור בעצם התקנתא, אבל אי חודו הפנימי יורד וסותם, והרי רוחב קורה חוץ לסתימה, וכאמור גדר התיקון הוא במה שיש למקום סתום טפח בראש המבוי, להיות סתימה לכל המבוי, הרי שאין למצוא גדר היכר האמור ושנאמר דיו שיהיה במקומה של קורה, אלא הוא גדר במקום המבוי שיש מקום סתום זה בראשו, ומאחר שכן הרי דלגבי היכר זה בעינן שיהא המיעוט עביד מקום (בר הכירא) הנמצא בו משמעות שיש למצוא בשאר מבואות, והיינו, מקום מבוי במשמעות העצמית כמקום שימוש.

תוספת גדר היכר דאיכא למ"ד אסור להשתמש תחת הקורה

ובזה יש להוסיף דזה שאנו אומרים דלמ"ד אסור להשתמש תחת הקורה דחודה הפנימי וכו' צריך שיהא גדר היכר בקורה למבוי (היינו, שלא תהא חשובה הקורה ניכרת אלא בהיותה ניכרת למבוי, וכאמור משמעות מבוי בזה הוא כמקום שימוש, ותהא נבחנת בהיותה ניכרת למשתמשים במבוי), הרי יש בזה תוספת גדר היכר על עיקר היכר דקורה עצמה, שלא נמצאה לאידך מ"ד, והיינו, דלמ"ד מותר להשתמש תחת הקורה דחודה החיצון וכו' ולפמשנ"ת דמשמעות היות קורה בראש מבוי היא בכל המבוי, הרי שאין להבחין גדר מקום שתחת הקורה ממקום שאר מבוי במשמעותם העצמית, ולא נמצא הבחנת מקום שתחת הקורה אלא במה שהיא תחת הקורה, ומימלא הרי שלא נמצא דין היכר קורה אלא בקורה עצמה, ויבואר מה דלא בעינן למיעוט אלא תחת הקורה, שביחס לקורה עצמה מהיכי תיתי לומר שנצטרך שתהא נבחנת ממקומות אחרים (וכאמור דמה שדי לנו במקום טפח הוא נובע מעיקר דין קורה דלא בעינא דתהא אלא טפח), אבל למ"ד דאסור וכו' דחודה החיצון וכו' הרי שאין מקום שתחת הקורה בגדר אחד עם מקום הניתר על ידה, דמקום שתחת הקורה הוא כמקום מחיצה עצמה (כעובי מחיצה), ומקום המבוי הוא מקום הנפעל מן מחיצה (היינו, מקום הנמחץ על ידה), וגדר היכר האמור בקורה הוא ממקום הנפעל על ידה (ודוגמתו בסוכה דאדם יודע שהוא דר בסוכה, היינו, דיש בראיית הסכך תוספת משמעות בישיבת מקום הסוכה), דהוא חשוב מקום קורה, ובעינן שתהא ניכרת למבוי, ואמנם כאמור דעיקר היכר דבר מלתחת הוא ממקום שתחתיו, אבל מאחר דעיקר משמעות קורה ותחתיה הוא במה שיש בהם סתימת מקום המבוי, צריך שימשך מקום הקורה (החשוב כן ע"י מיעוט חלל מכ') לתוך המבוי.

הצ"ב להנ"ל בתועלת המשכת המיעוט למקום שלא תחת הקורה

ובזה יש לדקדק דאין גדר היכר דאיכא במיעוט הנמשך לתך המבוי שווה לגדר היכר דאיכא במיעוט שתחת הקורה, דהא ודאי שעיקר היכר דבר מלתחת הוא מתחתיו ביושר, וגם אין שיעור היכר בכ' נמדד אלא בזה (היינו, דלעומד בקצה הפנימי של מיעוט ד"ט תהא מדידת כ' בתוספת אלכסון דטפח וחומש לחוד הפנימי או טפח ושלושה חומשים לחוד החיצון), ובהכרח דאין המשכת מיעוט האמורה לתוך המבוי מהני להיכר קורה דשיעורו בכ' כמיעוט דתחת הקורה, וצ"ב א"כ מה מהני המשכה זו.

גדר האי מקום כמקום הקורה (ולא חלק ממקום המבוי)

והנראה לומר דאף אמנם דלא מהני מקום המשכה זו כמקום שתחת הקורה, אבל מהני לגבי מקום עצמו, היינו, מה דמקום זה שיש בו (בחלק טפח שתחת הקורה) היכר קורה, יש בו גם שימוש מבוי, וגדר זה הוא לפמשנ"ת דמה דבעינא דליהווי היכר למשתמשים במבוי הוא מחמת שהן מקום הקורה, היינו, דקורה דעבידא לסתימה היא לסתימת מקום זה, ואף דאיכא למיעוט מקום דתחת הקורה להועיל לגבי מקום הסתימה, לא יחשב מקום שתחת הקורה לגבי סתימה אלא בחיבורו עם מקום שהיא סותמת, ותהא המשכת המיעוט לתוך המבוי דהוא מקום הנסתם מועילה לגבי סתימה הנעשית במקום שתחת הקורה דהיא סותמת מקום שלידה.

שינוי גדר ד"ט באוקימתא דקורה משום מחיצה מאוקימתא דלעיל

ואם כנים הדברים הרי דשאני גדר ד"ט האמור בהאי אוקימתא מבאוקימתא דפליגי בקורה משום היכר או משום מחיצה, דלאוקימתא קמא גדר ד"ט אינם ד"ט דמקום שימוש אלא ד"ט דמקום סתם (ומה דמהני שיהא מקום סתימה שתחת הקורה מחובר עם מקום הנסתם), אבל לאוקימתא דקורה משום מחיצה היה גדר ד"ט דלהיווי מחיצה למקום שימוש וכו'.

ובזה יבואר מה דעכ"פ בעינן למיעוט טפח שתחת הקורה, וכן יבואר מה דמהני האי טפח לאיצטרופי לד"ט אע"ג דהא דבעינא להו (ולא סגי

בטפח) הוא משום מקום המותר להשתמש. ויבוארו דברי רש"י בדקדוק חמור.

והנה גדר היכר שיש במיעוט הנ"ל, היינו, מיעוט דתחת הקורה, זה הוא בהיכר קורה שלעצמה, וחשיב כל חלק דמיעוט טפח כנגד קורה שמעליו, וחשיבי כל החלקים הנ"ל דבר אחד להיותם מקיימי קורה הניכרת ודהיא בשיעור טפח.

ולא פליגי אביי ורב יוסף אלא ביחס להיכר דהנ"ל, היינו, קורה אחלל (ודחשיבא קורה במה שהיא קורה דחלל, בחלל שאינו יותר מכ'), ודחשיבא תחתיה פתח, כמה צריך שימשך המיעוט דיהני להיחשב האי פתח פיתחא דמבוי. ותם העת ועט הונם ועין ינאם מתנת חנם.

סימן ה
משך חקק (ה.)

גמ' (ה.) היה פחות מעשרה טפחים וכו' משכו בכמה ר"י אמר בד' אביי אמר בד"א לימא וכו' התם סוף מבוי הכא תחלת מבוי וכו' אמר אביי מנא אמינא לה וכו' ור"י לאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ארבע אמות למיהוי מבוי אפי' בארבעה טפחים נמי הוי מבוי.

בהא דלא תלו לשיעור משך חקק בהני דתלו לשיעור רוחב מיעוט

ומבואר דשיעור משך חקק לא תליא בכל האמור בסוגיא דלעיל, היינו, אי מותר להשתמש תחת הקורה אי לאו (ולא תליא ביסוד הדין הנ"ל דאי חודו הפנימי או החיצון יורד וסותם), ואי הוי קורה משום היכר או מחיצה. וצ"ב דכיון דברש"י הוכרח לאוקמי אוקימתא דמ"ד ד"ט ס"ל קורה משום מחיצה דס"ל נמי חודו החיצון יורד וסותם, ומשמע דאי הוה חודו הפנימי יורד וסותם הוה בעינן דלהווי האי ד"ט הימנו והלאה (ואמנם דיתכן דניבעי גם תחת הקורה כמשנ"ת שם), א"כ הכא אף אמנם דתלו לפלוגתיהו בשיעור משך מבוי, הול"ל דלר"י הוי זה בהצטרף דמותר להשתמש תחת הקורה, ויש לדחות דכיון דליכא לאוקימתא דר"י ס"ל אסור להשתמש תחת הקורה לא בעי למימר.

גדר חלל מבוי דקורה למ"ד חודו הפנימי יורד וסותם

והנה פסול דקורה בפחות מי' מקורו בתוספתא דלעיל (ג:) דלמטה כלמעלה מה למעלה חללה כ' אף למטה חללה י', והנה למ"ד חודו החיצון יורד וסותם ניחא, דכיון דחלל קורה הוה תוך הסתימה, הרי די"ל דהמבוי מתחיל מתחת הקורה והלאה ומכשיר בגובהו, ואי ליתא לשיעור משך מבוי וכו', אלא למ"ד דחודו הפנימי יורד וסותם צ"ב אמאי לא יהני בחללה פחות מי' באופן דמקצת קורה תוך עשרה ומקצתה למעלה (או עד גובה י'), דאיתא למשך מבוי בגובה י', ואף אי נימא כדאמרינן לעיל דבטפי מעשרים לא אמרינן יורד וסותם, לא ניבעי אלא חקיקה ד"ט מחוד הפנימי ולפנים אף לאביי (ואי נימא דלא חשיב קורה אלא בדאית לה חלל עשרה לא ניבעי אלא ה"ט), ולמה חלל שתחת הקורה יהיה נותן גדר דהוא חלל המבוי אחר שאינו חלק מהיתר המבוי, ובהכרח שאינו מוגדר חלק מצורת המבוי הנעשית ע"י קורה.

היות קורה אמבוי הוי דין קודם לנפעל על ידה

והנה ברש"י (ד"ה רב יוסף) ביאר טעם מה דאף לר"י דס"ל לעיל דבטפח סגי הכא בעי ד"ט, וז"ל דהתם דאיתיה לדופן ולמעוטי קאתי בהיכר בעלמא סגי הכא דהשתא הוא דמשוי ליה דופן וכו' בעינן דליתחזי האי דופן לשיעור הכשר אורך מבוי שלם. ע"כ. ומבואר דבטפי מעשרים אף דפסלינן מטעמא דהיכר או פתח, אין גדר הפסול דקורה למעלה מכ' דחשיבא כאין כאן קורה, וכיון דהאי חילוק בעינן אף לאביי ואף לאוקימתא דמ"ד ד"ט ס"ל קורה משום מחיצה, בהכרח שיש משמעות בהיות קורה אמבוי אף באופן שאינה פועלת סתימה, ומשמעות זו אינה בפחות מי', ומשמעות זו קודמת לסתימתה, והיינו, כדלעיל דלכאורה להיות חוד הקורה יורד וסותם לא בעינן אלא שתהא ראויה לד"ט, ומהא דלא מהניא משמע דהיות הקורה חשובה להיות חודה יורד וסותם במקומה (היינו, לד"ט), תליא בהיות הקורה חשובה כדופן, וזה בהיותה ראויה לשיעור הכשר אורך מבוי שלם. וצ"ב גדר זה.

דקדוק דברי רש"י דבעינן דליתחזי קורה להכשר אורך מבוי ולא משך מבוי

והנה יש לדקדק ברש"י הנ"ל מה ששינה לשונו בגדר למה בעינן דליתחזי האי קורה, מגדר מקור שיעור זה, דבגדר מה דבעינן ליתחזי האי קורה כתב שיעור הכשר אורך מבוי שלם, וזה תליא

בשיעור משך מבוי. וצ"ב מה שדקדק דאף דתליא בשיעור משך מבוי, והיינו, דמשך הוא באורך התמשכות רוחב המבוי, ביחס למה דבעינן שתהא הקורה ראויה אין זה רק בגדר אורך לבד ולא בהתמשכות רוחבו.

כן משמע מדברי הגמרא

ואמנם אכן יש לשמוע מגמ' גופא דבעו למתלי ברב אמי ורב אסי, ואף שהיה לחלק דהתם לא הוה פירצה אלא בצד אחד ועדיין יש למצוא משך מבוי בכולו ע"י מחיצת צד שני, משא"כ כאן, וכן מהא דאייתי אביי ראיה מלחי הבולט, היינו, דיש למצוא מדין אורך כותל לבד ואף שאינו ענין למשכו של מבוי, אחר דאיהו גופא תליא במשכו של מבוי.

גדר דין משך מבוי באורך ולא בשטח

וביאור גדר זה הוא לכאורה משום שאין דין משך מבוי מגדרי שטח כמקום דע"ד, אלא הוא דין באורך לבד, ואמנם שהוא דין ברוחב המבוי, היינו, דבעינן שיהא רוחב המבוי מתמשך לשיעור אורך הנ"ל, יש למוצאו בפירוד ביחס לדברים שאינם אלא באורך, כמחיצות הצדדים, ומימלא בשיעור דבעינן שתהא קורה ראויה למחיצות הנ"ל להחשיבה כדופן.

הא דלא בעינן שיהא חקק עד דופן האמצעית דאין זה מדיני אורך מבוי

ואם אכן יש לבאר בזה מה דלא אשכחן שכחלק מהיות הקורה חשובה כקורה דמבוי ניבעי גם שתהא מגעת עד מחיצה אמצעית, היינו, דאם גדר י"ט דבעינן הוא שלא חשיבא מבוי דאית לקורה רק מגובהה ומטה, ומימלא בעינן שהיא המבוי דתחת הקורה כולו בחקיקת גובה עשרה, אמאי לא בעינן שתהא החקיקה מגעת עד דופן האמצעי (או תוך ג' לו וכדמצינו בסוכה), ואם כאמור דהאי דינא דבעינן דליחזי הקורה למבוי אינו בכל דיניו דמבוי אלא רק ביחס לשיעור הכשר אורכו ניחא. וכאמור זה צ"ב, היינו, משמעות היות הקורה ראויה לאורך מבוי, וכאמור תליא במחיצות, וכדכתב ברש"י דבזה הווי דופן.

הצריך ביאור בדברי הגמ' דאביי ור"י בדר"א ור"א קמיפלגי

והנה בעיקר דברי הגמרא צריך ביאור מה שנקטו לומר דבר"א ור"א קמיפלגי ולא אמרה רב יוסף מנא אמינא לה וכדאביי לקמן, ויותר יש לשמוע ראיה מדין פס ד' דר"א ור"א דאיירו בשיעור אורך מבוי, מאשר חשבון ב' פתחים ולחי הבולט, ומהו דניחא לגמ' למימר דאביי לית ליה דר"א ור"א, ולא ניחא למימר דרב יוסף לית ליה דרב נחמן (אמנם בזה יש לומר דרב נחמן לאו מימריה דיליה אלא כדאמר נקטינן ופרש"י מסורת מאבותינו ומנהג ומרבותינו, דבזה אין לומר לית ליה לרב יוסף) ודרמי בר חמא אמר רב הונא.

ועוד צ"ב דלכאורה אף אי נימא דיש לשמוע ממימרא דר"א ור"א שיעור אורך מבוי בד"ט, הלא אין זה עיקר דברי ר"א ור"א דשייך למימר דבהם פליגי, וע' רש"י לקמן (י: ד"ה ומאי שנא) דפשטות הדין הוא דאין פירצה פחותה מי' אמות אוסרת במבוי, וקאסרי ליה אינהו (ר"א ור"א) משום דלמא עיילי וכו', ומה שייך להביא ראיה מפס ד' המועיל והנצרך לענין חששא דר"א ור"א לעיקר דין משך מבוי (דמשמע דאי לאו חששא דר"א ור"א ליכא פסול במה דמחיצה שעליה מונחת הקורה לא חשובה כמחיצת מבוי אלא בהצטרף שאר מחיצה שאחר הפירצה).

סתירת דברי רש"י בחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר אורך מבוי

ויש לדקדק מה שכתב ברש"י בגדר מה דבעינן דליתחזי ומה חשיב בדליתא, דהנה בביאור מה דפס ד' מתיר בפירצה להו"א דאביי פליג כתב (ד"ה מתיר פירצה) וז"ל אי נמי שבקו בני מבוי פתחא קמא ונפקו ועיילי בההיא פירצה משום דדרך קצרה היא להם אפ"ה לא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו הואיל וד' אורך ראויין לקורה דיש בהן הכשר מבוי. ע"כ. ופירוש לפירושו דמאחר דהכשר מבוי בד"ט, ואמבוי כזה נאמר דקורה מתרת, הרי דביאורו דד' אורך חשובים להיות עליהם קורה, ומאחר דאיכא הכא לד' הרי דחשיב פתח להיות ראוי עליו קורה, והרי קורה, ואף דלא חשיבא קורה, אלא מחמת ד' אלו, לגבי מבוי די בזה, דלא בעינן דלהווי קורה אכולה מבוי, אלא אלא רק דליהווי למבוי קורה בפתחו. ועכ"פ משמע דחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר אורך מבוי הוא בחשיבות מבוי שאינו ראוי לקורה. וכן לקמיה (ד"ה מתיר) באופן דלא מהני כתב וז"ל חיישינן דילמא שבקי פתחא רבה ועיילי ונפקי בההיא פירצה ובטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דידיה ואין קורה למבוי זה. ע"כ.

והנה לקמיה בביאור הו"א דאביי פליג אזה כתב (ד"ה ואביי לית ליה) וז"ל דהא הכשר מבוי בד' אמות קאמר והכא נמי אי ליכא פס ד' אמות אין קורה זו ראויה לאותו הפס ואין כאן קורה. ע"כ. ופירוש לפירושו דמאחר שהכשר מבוי בד"א, אי ליכא להאי קורה פס ד"א, הרי שאין לקורה זו מקום הראוי לקורה, ואין להחשיבה כקורת מבוי, ואין קורה זו, היינו, קורה המקבלת חשיבותה ושמה ממקום שלפניה, ראויה לאותו הפס, היינו, להיחשב

כחלק ממבנה כללי הכולל דפסי הצד וקורה, שמשמעותו היא שיש לפס זה קורה, ואין כאן קורה, דכיון שחסרון זה הוא ביחס להיות קורה לפס זה, מאחר שאינה, הרי זה כאין כאן קורה, ודמי לקורה שאינה ע"ג מבוי, דאין זה רק חסרון בהיות הקורה פועלת פעולתה, אלא אין חשוב שיש לקורה כלל. ועדיין צ"ב איך חסרון שיעור בפס עביד לקורה אינה ראויה לו. ועכ"פ משמע דחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר מבוי הוא בחשיבות קורה שאינה ראוייה לפס (היינו, מחיצת הצד). וצ"ע.

בדברי רש"י אי די אורך מהני לתורת קורה עצמה או לתורת פתח דהוא מהני לתורת קורה

ואחר העיון נראה דאף בדברי רש"י הראשונים בפירוש דרב אמי ורב אסי אליבא דרב יוסף גופייהו יש למצוא שינוי דברים, דבתחילה כתב דמה דלא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון הוא משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו, וביאר דמה דחשיב פתח לד' הסמוכין לו הוא הואיל וד' אורך ראויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי האי ד' ראויין לקורה, אבל לקמיה בביאור פסול דפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דידיה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דאף דאיתא לקורה מצד עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מימלא בטלה קורה דהאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לד' הסמוכין לו הוא משום שד' ראויין לקורה, למה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' ראויין לקורה.

והנה לכאורה היה לדקדק בדברי רש"י קמאי גופא מה דכתב דהוי פתח לד' הסמוכין לו, דמשמע דתליא הכשר שיש בהיות ד' משום דחשיב פתח, ודבלא חשיב פתח ליתא לקורה, וא"כ מהו שכתב שסיבה שחשוב פתח הוא משום היות ד' אורך ראויין לקורה, אבל זה לא קשה שיש לומר דבעינן לתרוויהו, היינו, דבעינן שיחשב פתח ושיהיה המקום ראוי לקורה, אבל מה שכתב באופן הפסול דבטלה קורה דידיה, משמע דלולא דבטל לפתח הוי שפיר, דאיתא לפתח ואיתא לקורה דידיה, וזה כאמור קשה דעכ"פ בטלה קורה משום דאין פחות מד' אורך ראויין לקורה.

ונדצ"ל בביאור דבריו דד' אורך ראויין לקורה, לאו למימרא דחשיבא קורה המתרת בגדרי תיקון מבוי, אלא רק דחשיבא קורה סתם, אבל דליתחזי האי לקורה להתיר המבוי בעינן שתהא בפתחו של מבוי, וזה תליא בהיות מקומה ראוי להיחשב פתח, וא"כ אין כוונת רש"י דכתב בטעמא דהוי פתח לד' הסמוכין לו דהואיל וד' אורך ראויין לקורה, רק כגילוי מילתא דמאחר שהכשר מבוי בד"ט ובכזה מבוי מהני קורה, ומאחר דאין קורה חשובה אלא בהיותה בפתח (ודעבידתא להגדיר הפתח), הרי בהכרח דבהיות ד' כבר חשוב להיקרות פתח, וכיון דהוי פתח קורה שעליו הוי קורה.

הצריך ביאור בסברת סוף ותחילת מבוי

ותרצו בגמ' אמר לך אביי התם סוף מבוי הכא וכו', ופרש"י וז"ל (ד"ה סוף מבוי ושם) כגון הא דר' אמי ור' אסי שכבר היה מבוי ואירע בו פסול ה''נ דלמיהדר לשוייה מבוי סגי בד' טפחים. תחילת מבוי. כגון גבי חקק דהשתא קאתי לשוייה מבוי. ע"כ. ובתוס מיאנו לומר דיהני מה שהיה מבוי קודם שנפסל ופירשו וז"ל (ד"ה סוף מבוי) שלא נפסלה שנשתייר שם פס ד' דמבוי כשר אינו יוצא מתורת הכשר עד שיפחות שלא ישאר שם ד' אבל תחלת מבוי דהיינו שלא נשתייר שם פס ד' שצריך לעשות לו הכשר צריך ד' אמות. ע"כ. ואמנם דאף דברי תוס' צ"ב מה שייך לומר תורת הכשר אמחיצות (וע' תוס' רי"ד מה שדימה זה לגרדומין) דברי רש"י צ"ב ביותר.

והנה מה דכתב ברש"י דאיירי אף בלא נשתייר, וכאמור כתבו בתוס' אזה דהוא דוחק ודפשטות לשון אם יש שם פס ד' הוא שנשאר שם ולא דעביד עתה (ולכאורה כן משמע ברש"י, שבתחילה פירש אופן שנשתייר מן הכותל, ויש לדחות), הוא דוחק בכפל דהא בתירוצא דאביי כתב דסוף מבוי היינו שכבר היה מבוי ואירע בו פסול, ומשמע דלא בעינן לתרוצי רק מה דמהני ד"ט אחר שנפסל, אבל בנשתייר לא קשיא (או דאיכא לתרוצי יותר בשופי וכדאיתא בתוס'), וצ"ב מה שנדחק להוסיף אופן שלא נשתייר, ולפרש דעיקר תירוצא דאביי בעינן לאופן זה, ומיאן לאוקמי בנשתייר לבד וכתוס', ודקושיא היא מהפחות שיש לשמוע מדברי רב אמי ורב אסי.

(אמנם יש להקשות אדברי תוס' דאם אכן דמשמעות אם יש פס ד' הוא בנשתייר, קשיא אף לרב יוסף דלדידיה אין משמעות בנשתייר, וי"ל דסברה הגמ' דאיכא לפרושי דאיירי אף בלא נשתייר אלא דליכא לאקשויי אאביי אלא מהמוכרח, היינו, בנשתייר, ואז תירצו. אלא דלפי"ז אף אחר תירוצא דאביי איכא לנפק"מ דלאביי לא שרי אלא בנשתייר ולרב יוסף אפ' בלא נשתייר. ויש למצוא בזה עילת מיאון רש"י בפירוש זה.)

והנה לולי דברי רש"י היה לפרש בדרכו (דמהני עשה פס ולאו דווקא בנשתייר), דאף שיש בפירצה וחשש שבקי דאית ביה, לנתק ולבטל השפעת הקורה מפירצה והלאה, אבל אין זה חסרון דאין מקום להאי קורה. אבל גם על זה יקשה דא"כ לא ניבעי אפילו ד"ט, ובאמת דהא איכא לאקשויי אף אדברי רש"י, וכן דאי מהני סברא דסוף מבוי להחשיב כאיתיה לדופן וע"כ לא בעינן לדליתחזי האי דופן להכשר אורך מבוי שלם, יקשה מה דלרב יוסף בעינן לד"ט ולא די בטפח כבסוגיא לעיל. ואי פליג רב יוסף אסברא דסוף מבוי, צ"ע אי הוה מח' נפרדת או שהוא תליא בעיקר מחלוקתם.

עוד יש לדקדק בדברי רש"י מה ששינה לשונו דבתחילת הסוגיא כתב בגדר חקק (להשלים לי' החלוק ממיעוט מכ') דהשתא הוא דמשוי ליה דופן, והכא כתב דהשתא קאתי לשוויה מבוי, ויש לשמוע דאין מה שכבר היה מהני לגבי דופן. ובאמת שהוא מוכרח דכאמור משמע דסברת סוף מבוי לאביי לא מהני רק דסגי בד"ט כרב יוסף, ולא דחשיב איתיה לדופן, והדרן למחלוקתם לגבי רוחב מיעוט.

ביסוד מח' אביי ורב יוסף בשיעור משך מבוי אי הוי בשיעור אורך אחד או באיזה אורך בעינן

ולבאר כל זה נקדים מה שיש לחקור בעיקר מח' אביי ורב יוסף בשיעור משך מבוי, אי אירי אגדר אחד, היינו, דתרוויהו סברי דבעינן לגדר אורך במשמעות מסויימת ורק פליגי מה שיעורו, או דילמא דפליגי באיזה גדר אורך בעינן, דתרוויהו מודו בשיעור שני האורכים דזה בד"ט וזה בד"א, רק פליגי באיזה מן האורכים הוה משך מבוי. והנה כאמור לעיל שני שיעורים הללו איתא לכ"ע, היינו, ד"ט לאביי לגבי סוף מבוי (דלא מהני סברת סוף מבוי לפחות מד"ט), וד"א לרב יוסף לאפוקי מתורת לחי. ויש לשמוע מזה דלא פליגי אגדר אורך מסוים מה שיעורו, רק בדין משך מבוי אי הוה באורך זה או אחר.

והנה שני שיעורים הללו מצאנום בדיני רשויות, היינו, ד"ט דהוא שיעור מקום חשוב, וד"א דהוה שיעור מקום לגבי הוצאה (דלא חשיב העברה בתוך ד"א, וגדר היתר טלטול ברה"י דכולה כד"א) ולגבי מקום שביתה דתחומין, ובמק"א ביארנו גדר שני שיעורים אלו, דד"ט הוא גדר מקום הינוח דחפץ, וד"א הוא גדר מקום שימוש דאדם בחפץ (ושם נתבאר באורך שני גדרים אלו), והנה כאמור אין גדרים אלו שווים דהא הכא ליכא למ"ד דניבעי ד"א ברוחב (ואמנם דאיכא למ"ד לקמן דלא פליגי ב"ש אב"ה אלא במבוי שהוא יותר מד"א, אין זה עניין לכאן. ויתבאר בע"ה), ובהכרח דהכא לא הוו שיעורים הללו מגדרי שיעור שטח, אלא הוה שיעור אורך לבד, וצ"ב גדרי שיעורים הללו ביחס לאורך לבד. ואם יש שייכות בין שיעורים הללו כשהן בריבוע לכשהן באורך או רוחב לבד.

והנה ע"פ משנתבאר שם באורך דכל שיעור שטח שהוא מרובע, לא הוה גדר שיעור משום גודל שטח, דלגבי שטח ליכא מעליותא בהיותו בריבוע דווקא, והוכרח לנו דהאי שיעורים גדרם באורך או ברוחב לבד, רק דלגבי שטח בעינן שיהא שיעור אורך או רוחב בכל השטח. ועכ"פ לפי"ז אכן יש לומר דהוו שיעורים הללו באותו הגדר (ואמנם לא דמי גדר אורך המוסב על שטח לגדר אורך סתם, דנרצה שיהיה בשטח אורך כלשהו, הוא משום חשיבות שיש בזה בשטח במשמעותו, אבל עכ"פ לא יצא מכלל גדר אורך), ויש לפרש לפי"ז גדר מחלוקת אביי ורב יוסף.

והנה כאמור נתבאר גדר שיעור מקום דע"ד טפחים, שהוא מקום שימוש הנחה, והוא במשמעות שימוש אחד בכל המקום, וכן שגדר שיעור דע"ד אמות שהוא מקום שימוש דאדם בחפץ, וביחס לחפץ לא הוה מקום שימוש אחד כהנחה, אלא ריבוי שימוש דחפץ שהוא חשוב שימוש אחד לאדם בחפץ, יש לדון ע"פ זה מה יהיה גדר שיעור ד"א דאביי הכא, אי הוה בריבוי השימוש וביחס לחפץ או בהיות מבוי נשער ביחס לשימוש אחד דאדם בחפץ.

דברי רש"י בביאור חילוק שיעור מיעוט גובה מבהגבהתו בחקק

ועוד יש להקדים דהנה כאמור כתב רש"י בביאור החילוק בין תיקון קורה דעשרים (לר"י טפח ולאביי ד"ט), ובין תיקון דעשרה, (לר"י ד"ט ולאביי ד"א). דבקורה יותר מעשרים איתא לדופן, וע"כ מיעוט גובה החלל הנצרך הוא בחלל שלה, ובלי שייכות לכלל המבוי. אבל בפחות מעשרה החסרון הוא בגדרה כדופן, ותיקון הרחבת החלל הוא בחלל דמבוי. וכן הוא בגמ' סוכה דמשני אמאי דלא אמרינן דופן עקומה בחקק להשלים לי'. וזה צ"ב דמשמע דאי מיתחזי האי דופן לשיעור הכשר אורך מבוי שלם (היינו, דחקק במשך כראוי), חשיבא האי קורה ראויה לכל המבוי, ואף במקום שאין גובהו י"ט עד הקורה, ואם כן הרי שאין חסרון בחלק זה שגובה י"ט שלו אינו תוך חלל גובה הקורה שלא יחשב חלק ממקום שיש לו קורה, וא"כ למה שלא נאמר דחשיב דמיתחזי האי דופן לגביו מתחילה.

ג' גדרים בדין מחיצות מקום

ונראה לבאר זה בהקדם גדר מחיצות מקום ומה שיש למצוא בהן כמה פנים. האחד, המחיצה שלעצמה, ובזה נמצא דינים הנוגעים לבריאות המחיצה, ודיני שתי וערב, וגדר זה הוא נוגע לכל חלק וחלק מהמחיצה בפני עצמו (ואולי לארבעה טפחים כחתיכה אחת). והשני, במה שחוצצת, וביחס לצד מארבעה צדדי מקום, ושהיא גורמת חציצה דאותו צד (וזהו גדר מחיצה ביחס לצד אחד בלבד ולא משום שהמחיצה היא חלק מארבע או שלוש מחיצות, דאין זה גדר במחיצה אלא במקום). והשלישי במה שהיא חלק מכלל המחיצות, במה שיש בה להוסיף בהם גדר ולהיפך (ועודנו מדברים בגדר מחיצות עצמם וקודם גדר הנובע מן המקום), היינו, שמחיצה דצד אחד היא בגדר אחד וכולל עם מחיצה דצד אחר.

חילוק דין דופן ממחיצה בבי גדרים הנ"ל

ונראה דחילוק האמור בין יותר מכ' לפחות מי' הוא בשני פנים האחרונים, דחסרון שיש בגדר הקורה בדין מחיצה הוא ביחס לצד שחוצצתו, וחסרון דדופן הוא במה שהקורה היא חלק ממבנה דקורה ושני מחיצות הצדדים ובגדרם הכולל. וזה מבואר היטיב בדין סוכה שיש במחיצותיה מלבד מה שהם פועלות בצד שלהם גם גדר כולל ביחס לסכך. וכן הוא בדין קורה, והיינו, שאף שתיקון דהיכר או מחיצה הוא ביחס לצד שלה (דחודה יורד וסותם, ודלגבי שם מחיצה בעינן רק דליחזי לד', וכדא' לעיל למ"ד רוחב מיעוט ד"ט), משמעותה לגדור צד שלה הוא משום שהיא כתקרה דהמבוי (היינו, תחילת בנין (ע' רש"י יג: ד"ה רחבה)), ויהיה זה הגדר נובע משאר המחיצות. והוא שם דופן (וכאמור אין זה גדר בכולם כאחד, דזה אינו גדר במחציות אלא במקום, אלא הוא גדר כולל שיש בכל אחת לעצמה).

ביאור חילוק הנ"ל דמיעוט והגבהה הוו בבי גדרים נפרדים

וזה חילוק דבין חסרון דיותר מעשרים לחסרון דפחות מעשרה, מכיון שאנו רוצים שיהיה גדר במבוי כפתח, הרי שמחיצות המבוי הם כמזוזות הפתח, והקורה כמשקוף. ועבידא להאי הפתח דלא יהיה חסרון משום מחיצתו הרביעית הפרוצה וככל פתח, וזה הוא ממשמעות המבוי כפתח שאין צריך להיות סתום (וכי לסותמו הוא צריך), אבל חסרון דבהיותה גבוהה יותר מעשרים אין הוא חסרון בצורת מבוי הנ"ל, אלא בקורה ובגדרה הנפרד לצד שלה כגבול, וזה כמו גדר דפירצת מחיצה דצד אחד, שאין המחיצה הקיימת מועילה לחלל שתחתיה. וע"כ אין זה שייך לכלל המבוי, שאין חלל פרוץ זה גדר בצורת המבוי. אך בחסרון של פחות מעשרה הרי שאין כאן כלל קורה, וממילא אין כאן צורת מבוי. שגדרה כדופן, היינו, שיש בקורה שהיא מקיימת צורת מבוי, וע"כ צד רביעי שלה אין צריך מחיצה ממשית. אך אם הקורה מתחת לגובה עשרה טפחים, אין לה משמעות קורה שנגדירה כתקרת הפתח, שאין פתח נמוך מעשרה טפחים, ולא יועיל לתקן את גובה הקורה לבד, שאף אם הקורה תהיה גבוהה עשרה, ואף אם נאמר שתהיה מחיצה לצד זה (וכמו שכתבנו אין זה נכון), עדיין לא תהיה הקורה חלק מצורת פתח של כלל המבוי. וע"כ יהיה חסרון דדופן תלוי בדין משך מבוי, ולא יועיל משכו בלא חקק, דקורה הוה דופן משום שמחוברת בשני צידיה.

גדר קורה ומחיצות במבנה הכולל וגדר שיעור אורך במבוי

אבל עדיין אין זה מדוקדק דאם כאמור, היינו, דהיעדר משך מבוי הוא בחסרון מחיצות הצדדים, הוה ליה לרש"י לכתוב בפשטות דבעינן שתהא קורה ע"ג מחיצות, ולא הוה מחיצות אלא בד"ט או בד"א. והוא ז"ל לא כתב כן אלא דבעינן דליתחזי לשיעור הכשר אורך מבוי, וזה הלשון מוסב על מקום המבוי ולא על מחיצותיו. וצ"ל דאמנם כאמור גדר שם דופן דקורה הוא בהיותה חלק מכלל מבנה דקורה ומחיצות הצד, אך שיעור ד"ט או ד"א דבעינן אינם שיעור במחיצות עצמם אלא באורך מבוי, ומה דבעינן שיהא הדופן (היינו, מבנה הקורה ומחיצות הצד) בשיעור זה הוא להיחשב שיש כאן (במקום דיש לקורה להגדירו) מבוי שיש לו להיות ניתר בלחי וקורה. ויהיה שיעור הכשר אורך המבוי דין בקורה להיות ראויה לפעול כחלק ממבנה הכולל דקורה ומחיצות הצד.

בשייכות קורה לאורך מבוי

ובזה יש לחקור במה דבעינן שיהא שיעור זה דאורך מבוי מוגדר ע"י מחיצות, היינו,שהיה להסתפק דאם אמנם שצריך שיהא שתיראה קורה כדופן לשיעור הכשר אורך מבוי, אבל אולי אין נראות דמשך כוללת מחיצות הצד, ויהיה סגי בחקיקת אורך מבוי ברוחב ד"ט, ולא נצטרך שיהא משך החקיקה רחב כרוחב המבוי ושיגיע עד מחיצות הצד (חוץ ממקום שתחת הקורה (או במשך ד"ט כדבסוגיא לעיל) דבעינן ליה דליהוי קורה ע"ג מבוי). והנה רהיטת הדברים דאכן בעינן שיהא רוחב משך החקיקה מגיע עד המחיצות. וספק זה תלוי לכאורה, בשייכות אורך המבוי עם קורה דלכאורה אינה פועלת אלא במקומה (בין למ"ד היכר לגיו או לבר ובין למ"ד מחיצה בחודה הפנימי או החיצוני), והיינו, האם גדר דבעינן דליתחזי האי דופן להכשר אורך מבוי הוא ביחס למקום, ודמיא להא דדבעינן

שתהא מחיצה ראויה למקום ד', או דילמא הוי גדרו במחיצות.

חילוק גדר שיעור ד"ט מד"א ונפק"מ לגבי גדר מחיצות להן

ובזה נשוב לחילוק שאמרנו לעיל בין שיעור ד"ט לשיעור ד"א, ורצוננו לומר דשיעור ד"ט הוי שיעור המועט, ושיעור ד"א הוי שיעור המרובה. והיינו, דשיעור דד"ט גדרו כמקום המועט להיחשב מקום חשוב, אבל שיעור ד"א אף אי בעינן ליה אין זה גדר דבפחות מכאן ליתא אין הוא מקום אלא שנרצה שיהא מקום המרובה. ובזה יש למצוא טעם דשיעור ד"ט לא צריך לגדרו כמקום חשוב למחיצות, דאדרבה כיון דהוה שיעור המועט לא חשיבי ביה מחיצות אלא כגבול, ולא יועילו בו מחיצות אלא לענין היותו נפרד, אבל שיעור ד"א כיון דהוה שיעור המרובה אף אמנם שבאין סיבת חלוקה במקומותיו יש לראות כל מקומתיו כמחוברים, לא יחשב כמקום אחד אלא מחמת היקף מחיצות.

משמעות חילוק הנ"ל אמה דבעינן דליתחזי האי דופן לאביי ולרב יוסף

ואם כנים הדברים הרי די"ל דאף דשווים אביי ורב יוסף דגדר משך חקק להשלים לעשרה הוא משום דהשתא הוא דמשוי ליה דופן, ובעינן דליתחזי האי דופן לשיעור הכשר מבוי שלם, ומחלוקתם בשיעור תליא בשיעור משך מבוי, מלבד מה דפליגי בשיעור עצמו י"ל דגם פליגי בהיכי עבדינן דליתחזי האי דופן, ובמה דיש להבדל גדר שיעור דמשך מבוי בד"ט או בד"א משמעות בהמגדיר אורך זה כאמור.

והיינו, דלרב יוסף דשיעור משך מבוי הוי בד"ט, הרי דגדר שיעור זה הוא במה דאיתא למקום, היינו, דבלא כן אין אורך זה ראוי לקורה, ומשום לתא דמקום שאינו ארוך דיו ואינו חשוב, וא"כ גדר מה דבעינן דליתחזי האי דופן הוא במה שיש במקום חשיבות להיותו ראוי לקורה, ומה דבעינן שיהא זה בהמשך מחיצות עשרה אין זה משום דשייכי האי מחיצות בשיעור אורך ד"ט אלא כאמור משום דגדר דופן הוא במה דהאי קורה הוי חלק ממבנה הכולל עם מחיצות הצד, ואי בעינן שיהא זה נראה למקום מבוי בעינן שיהא שיעור זה נמשך בד"ט, משום דבלא כן אין כאן מקום ואין כאן קורה.

אבל לאביי דשיעור מבוי בד"א, הרי שאף שמה דבעינן ליתחזי היינו קורה ביחס לאורך מקום, אך בזה לא די במה שיהא אורך מקום דד"א (היינו, שהוא מקום רחב ואינו מצומצם), שהרי מקום ד"א אינו מוגדר אלא ע"י מחיצות, ואי בעינן דליתחזי האי דופן למקום מבוי, בעינן דליתחזי מקום המוגדר במחיצות, וא"כ מלבד מה דבעינן למחיצות הצד לגדר מבנה הכולל קורה ומחיצות, בעינן להו גם משום דבלא כן לא חשיב מקום ד"א, ושייכי האי מחיצות בשיעור אורך דד"א, דלהיחשב קורה במשמעותה להגדיר מבנה הכולל קורה ומחיצות הצד בעינן אורך מבוי, ולא יחשב אורך מבוי אלא ע"י מחיצות, ובעינן למחיצות ד"א.

ובזה יתבארו דברי רש"י מה דנקט בחסרון פס ד' אמות דהוא חסרון בהיות הקורה ראויה לפס, ולא במה דאין הפס ראוי דאין בו ד"א, דאף אמנם שיש חסרון באין ד"א בפס, אבל אין זה חסרון לגבי קורה, דד"א דפס הוא שיעור הנובע ממקום המבוי במשמעותו הסופית דשימוש בו, וחסרון דקורה הוא במה דהוי דופן למקום מבוי, ורק מהיות קורה חלק ממבנה הכולל דפס וקורה, ואף דמקום המבוי אית ביה שיעור אורך, אחר דאין קורה חשובה לגבי מקום המבוי רק מחמת פס, ופס לכשעצמו לית בו שיעור כדי מחיצת אורך מבוי, הרי שאין היות קורה עליו מחשיבתה ביחס לכל אורך המבוי, וא"כ אין קורה זו ראויה לאותו הפס, היינו, במשמעותו כפס דכל המבוי (אחר דהוי עומד אחד עם שאר עומד המבוי), ואין כאן קורה כלל.

ויתבארו דברי הגמ' דסוף מבוי הכי נמי, והיינו, דכיון שכבר היה מבוי, והיה בפס זה גדר אכל מבוי במשמעותו דעביד כל המקום אחד, אין פסול דפירצה ושבקי פתחא חשוב פסול לגבי זה, היינו, במשמעות היות האי דופן ראויה לכל אורך המבוי, אלא רק בהיות המבוי ראוי להיות ניתר ע"י דופן זו, וזה כאמור אדרב יוסף תליא בשם פתח במקומו, אבל בחקק מאחר דלא הוי מקום עשרה ודל אחשיב חלל מקום כלל ובעינן דליתחזי דופן, ולזה בעינן לשוויה מקום הדופן מבוי, הרי דגדר מבוי הנ"ל הוא במשמעות המוקדמת ובגדר פס האמור.

ויהיה שם תחלה וסוף האמורים כאן, לא במשמעות תחילה ושיור אלא במשמעות השתלשלות היתר המבוי, דהתם הוי פסול בסופה והכא בתחילתה.

סימן ו

מבוי שנפרץ (ו.)

גמ' (ה: ו.) אמר רב חנין בר רבא אמר רב מבוי שנפרץ מצידו בעשר מראשו בד' מאי שנא מצידו בעשר דאמר פתחא הוא מראשו נמי נימא פתחא הוא א"ר הונא בריה דרב יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי ורב הונא אמר אחד זה ואי זה בארבעה. ופרש"י וז"ל מצידו. בכותל ארכו ולא אצל ראשו אלא שיש ארבעה עומד מן הפתח עד הפרצה. מראשו. שהיה מבוי רחב כ' אמה וסתמו עשר אמות כדתנן והרחב מעשר ימעט ונפרצה פירצה באותה סתימה. ע"כ. ובתוס' (ד"ה אחד זה) וז"ל אם נפרץ בקרן זוית וכו' ומצידו דהוי בד' היינו משום דקא ממעט בהילוכא אבל כשהפירצה בראשו לא ממעט בהילוכא דלא שבקי פתחא רבה ועיילי בפתחא זוטא. ע"כ.

גדר שיעור ד' בנפרץ מצידו לתוס'

והנה במש"כ בתוס' דאף ר"ה מודי דמראשו בעשר וד' אירי אקרן זוית, וכן דסברת מצידו בד' הוא משום דממעט בהילוכא ושבקי פתחא רבה. יש לשמוע דשיעור ד"ט האמור בדברי ר"ה לאו שיעור פירצה הוא, והיינו, דרחב"ר דאמר מצידו בעשר, הרי אירי בשיעור עשר האמור במתני' לקמן (טו:) וגדרה שהיא כפתח (שם), וכן משמע הכא דאמרו דמשום פתחא הוא, אבל בקרן זוית משמע דהוא מטעם אחר, וכן במש"כ דד"ט מצידו הוי מטעם דשבקי וכו', דאין לומר דהוא שיעור פירצה.

מפירכא דגמ' לעיל משמע דהוא שיעור פירצה

ואם אכן יש להקשות אפירכא דגמ' לעיל (ה:) אליבא דרב הונא מה לחצר שפירצתו בעשר תאמר במבוי שפירצתו בד', דאי ד' האמור במבוי אירי אראשו וכדכתב בתוס' דהיינו בקרן זווית, קשה דהוא הדין בחצר כדאיתא לקמן (צד:), ואי אירי אצידו, אין זה מטעם דפירצת מבוי בד' רק משום דשבקי וכו', ואי תימא דאעפ"כ איכא למיפרך, ליפרוך כדרב אמי ורב אסי דאסרי בפירצה ג', ולזה לא יהני לומר דר"ה בר"י טעמא דנפשיה קאמר.

סתירת שיעור פירצה לענין שבקי

ובאמת דהיא גופא קשיא דאי סברת ר"ה משום שבקי וכו', אמאי הוה בשיעור ד', והא אמרינן רב אמי ורב אסי דבג' כבר הוה פירצה, ולקמן אמרי' דר"ה לא פליג אדרב אמי ורב אסי (וביותר דאינהו איירי בדאיכא גידודי ואעפ"כ הוי בג', וא"כ כ"ש בדר"ה דליכא גידודי וריע טפי דהול"ל בג'). ואמנם כאמור פרש"י דמצידו איירי דאיכא לפס ד', וכן מוכח מגמ' דהקשו מדרב אמי ורב אסי דמתיר בפירצה עד עשר, וא"כ היה לומר דע"כ הוי פירצתו בד' ולא בג', אלא דלפ"ד תוס' הנ"ל דטעמא דר"ה משום שבקי וכו', ואע"ג דרב אמי ורב אסי אמרו דבדאיכא פס ד' ליכא לחששא דשבקי, ולכאורה צ"ל דר"ה ס"ל דלגבי חששא דשבקי וכו' בדאיכא פס ד' וליכא גידודי הוי כבדליכא פס ד' ואיכא גידודי, וקשיא מה דשאני שיעורייהו כנ"ל.

חקירה בגדר הפסול דשבקי

והנראה בזה בהקדם מה דיש לחקור בגדר פסול האמור בדרב אמי ורב אסי בשבקי וכו', אי הוה משום דיש חסרון בשם פתח דפתחא קמא במה שאין הוא דרך הכניסה למבוי, או משום דמגדרי מבוי דאית ליה פתח עיקרי, ובו אמרו דמהני לחי וקורה, ובדשבקי לפתחא קמא ועיילי בפירצה הרי דמעתה הוי הפירצה פתח העיקרי.

בגדר הפירצה לשני צדדים הנ"ל

ותראה חילוק שיש בין שני צדדים אלו, דלצד הראשון אין גדר הפסול נובע מחשיבות שיש בפירצה דעיילי ונפקי בה, אלא מגריעת חשיבות שהיתה בפתחא קמא דאין הוא פתח דעיילי

ונפקי ביה, אבל לצד שני גדר הפסול הוא בחשיבות שיש בפירצה, והיינו, לומר דפתח מבוי האמור לגבי תיקון דלו"ק הוא בפירצה ולא בפתחא קמא.

הנפק"מ בזה לענין שיעור הפירצה

ולפי"ז יש למצוא נפק"מ בשיעור הפירצה דיהני להיות בה גדר הפסול, דלצד הראשון דלא הוי משום חשיבות שיש בפירצה הרי דבפירצה כלשהי (ודלא חשיבא כסתומה מטעם לבוד) כבר תהני לזה, אבל לצד השני מאחר דבעינן לומר דחשיבות שהיתה בפתחא קמא כבר אינה בו אלא היא בפירצה, הרי דבעינן שיהיה בפירצה שיעור שתהא חשובה להיות פתח המבוי, וכיון דשיעור המועט דפתח מבוי הוי בד', לכאורה גם פירצה לא תחשב לגדר פסול הנ"ל אלא בשיעור ד'.

ביאור שיעור ד' דר"ה וג' דר"א ור"א לפי הנ"ל

ולפי"ז יש לבאר חילוק שיעור הפירצה הנ"ל לומר בו פסול דשבקי וכו' בין רב אמי ורב אסי דאמרו בג' ולר"ה דאמר בד', דרב אמי ורב אסי דאיירי בדליתא פס ד', פסלות דפירצה היא בעצם מה דע"י הפירצה לא עיילי ונפקי בפתחא קמא, ולזה די בג', אבל לר"ה דאיירי ביש שם פס' ד', פסלות פירצה לא תהא אלא במה דיש להעדיף פתח דפירצה אפתחא קמא, ולומר דזהו פתחו של מבוי, וא"כ הוי הפסלות תלוי בחשיבות הפרצה להיות פתחא דמבוי, וזה אינו אלא בהיות לה שיעור פתח, היינו, ד'.

פירצת ג' מהני רק דלא עיילי ונפקי בפתחא קמא

והנה כאמור מאחר דלא חשיבא לרב אמי ורב אסי מה דשבקי וכו' לפסול אלא בדליתא לפס ד', הרי בהכרח דגדר פסול הנ"ל אינו בעצם מה דליתא לפתחא קמא חשיבות דעיילי ונפקי בה, והיינו, דיש ללו"ק להתיר המבוי אף בהיותם בפתח דלא עיילי ונפקי ביה (וצ"ל דהא דלקמן (י:) בעו לחזקה דראב"מ דאין אדם מניח וכו' אף דאיכא לפס ד' משום דאיירי דפתחא זוטא אית ביה ד', ומה דהביאו לדרב אמי ורב אסי הוא קושיא רק אחזקה. ויבואר יותר בע"ה).

בגדר פחות מג' מתיר באין שם פס ד'

אלא דאם אכן צ"ב מה דבליתא פס ד' פסלי משום שבקי וכו', וי"ל דאכן מה דפסלי בדליתא פס ד' לאו משום דעיילי ונפקי ביה הוי מתנאי פתח דמהני ביה לו"ק, אלא בהיפך דפסול פתח שיש בחסרון פס ד' מיתקן באם הוי האי פתח פתחא דעיילי ונפקי ביה. אלא שיש להקשות א"כ מה מהני דין לבוד דאיתא בפחות משלושה, והיינו, דאם אכן דבדליתא לפס ד' בעינן לדעיילי ונפקי ביה, מה אכפת לן דהאי פירצה חשובה כסתומה מטעם לבוד, הא עכ"פ ליתא ליתרון מה דעיילי ונפקי ביה, וי"ל דפסול שיש בפתח באין שם פס ד' לא הוי אלא בגדרו כפתח להיות עליו קורה להיותה תיקון ביחס לכל המבוי במשמעותו כגדור ודבמבוי כזה איכא למעליותא דלא ליפסל בריבוי פתחים.

גדר היתר פירצה שהיא כפתח

וגדר הנ"ל בקורה דחשיבא תיקון ביחס לכל המבוי במשמעותו כמקום גדור, ודתליא במשמעות זו מה שמבוי אינו נפסל בפתחים הרבה צריך להקדמה. דהנה כנ"ל דין פירצה וגדר היתר בפירצה עד עשר הוא מהלל"מ ותני במתני' (לקמן טו:) כל פירצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח יתר מכאן אסור. ולשון שנקטו בגדר זה לכאורה צ"ב, דאי שם פירצה הוי במשמעות פסול ושם פתח במשמעות היתר, אין לומר דהוי פירצה ומותרת שהיא כפתח, ואי אין שם פירצה הוי במשמעות פסול, אמאי בעינן לומר שהיא כפתח, ודי במה שנאמר שהיא פירצה המותרת, ואי גדר היתרה משום פתח היה לומר דאין זה פירצה אלא פתח. ובמקום אחר הארכנו דאין היתר פירצה משום פתח בגדר אחד עם פסול פירצה שהוא ביחס לעומד, דגדר פירצה האמור הוא ביחס לכל צד בנפרד ואכן הוי פירצה בהאי צד, ומה דניתרת משום פתח הוא בגדר פתח דהמקום, ובמה שקודם גדר המקום לגדר מחיצותיו, ולענייננו די בזה.

שייכות הנ"ל עם תורת פתח דקורה והנפק"מ

ויבואר גדר שאמרנו בפתח החשוב להיות עליו קורה דחשיבא תיקון ביחס לכל המבוי, ודבמבוי כזה איכא למעליותא דלא ליפסל בריבוי פתחים, והיינו, דמאחר דהיתר פתחים תליא בהיות למקום שם מבוי, ומאחר דאין מקום מבוי ניתר אלא בקורה, ואין קורה חשובה כן אלא בהיותה אפתח, ובדליתא פס ד' מאחר דאין למצוא שיהא מקום הקורה חשוב כפתח אלא בהקדם אחידות המקום, ומאחר דאחידות המקום הנובעת מהיותו גדור אינה, יהיה תלוי באחידותו הנובעת משימושו, היינו, היות המקום משמש שימוש אחד, וחלק שימוש המבוי הנוגע להגדרת פתחו הוא מה דעיילי ונפקי ביה, והנה היות שימוש זה דעיילי ונפקי ביה חשוב לגבי אחדות המקום הוא מעצם היותו מבוי ולא משימושו בפועל, וזהו גדר היתר בדליתא פס ד' להתיר פירצה עד עשר אי לאו חששא דשבקי. ויהיה בגדר זה נפק"מ לגבי היתר פירצה שניה בהמשך המבוי באופן דליתא פס ד' ופירצה שאחרי פס ד' פחות מג'. והבן.

סימן ז

מבוי עקום (ו.)

בגמ' דתלו דין מבוי עקום בדין מפולש - משמע דאין לחשוב פילוש במה שאינו פירצה

גמ' אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא דאיתמר מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום במאי עסקינן אילימא ביותר מעשר בהא לימא שמואל תורתו כסתום אלא לאו בעשר וקאמר רב תורתו כמפולש אלמא פירצת מבוי מצידו בד' ורב חנן בר רבא שאני התם דקא בקעי בה רבים מכלל דרב הונא סבר אע"ג דלא בקעי בה רבים מ"ש מדר' אמי ורב אסי התם דאיכא גידודי הכא דליכא גידודי. ע"כ.

והנה בעיקר תלית הגמ' דינא דמבוי עקום אי חשיב מפולש בפירצת מבוי דהוי בד', והיינו, דפשיטא להו דאין לחשוב פילוש במה שאינו פירצה לא נתבאר מקורו, ואמנם איתא לקמן בדינא דפתח דבעי לתיקון דלו"ק דאמר רב אחלי עד ארבעה, והיינו, דפתח הפחות מארבעה לא בעינן תיקון, אבל התם איירי אמבוי סתום, וליכא למידק מיניה לדין פילוש, ועוד דאפ' אי נימא דשיעורם שווה, הא דרב אחלי אוקמוה אתנאי, ולחד תירוצא התם לא סבר שמואל להא דרב אחלי.

דקדוק דברי רש"י בגדר האוסר מבוי עקום - אי הוי בחד פילוש ולרה"ר או למבוי חבירו

וברש"י כתב מבוי עקום. ושני פתחיו לרשות הרבים. תורתו כמפולש. ומבוי המפולש לרה"ר צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן כדלקמן אף זה צריך לשני פתחיו לצד רה"ר לחי לכל רוח ובעקמומיתו צריך צורת פתח דפילוש שהוא מפולש לחבירו הוי כמפולש לרה"ר. תורתו כסתום. ואין צריך בעקמומיתו כלום אלא אלו עושין לחי לפתחן ואלו עושין לחי לפתחן דלא מצרכינן צורת הפתח אלא לפתחים מפולשין זה כנגד זה לרה"ר ל"א תורתו כסתום תורת מבוי סתום וצריך לעשות לחי לעקמומיתו והיינו לחי שעושים במבוי סתום וזה קבלתי ממורי הזקן ז"ל. ע"כ.

ויש לדקדק בדבריו הק' דבתחילה משמע דחשיב מבוי עקום כחד מבוי, דקרי הפתחים הפתוחים לרה"ר בשם פתחיו, וכן משמע בדימוי הצורך בצורת הפתח, אך במשך דבריו בדרך התיקון דלא סגי ליה בצורת הפחת מכאן ולחי מכאן משמע דחשיב כשתי מבואות הצריכים תיקון כל חד לדידיה, וכן שביאר גדר הפילוש במבוי עקום בפילוש שמפולש לחבירו, וכן במה שפי' דעת שמואל דמשמע דגדר תורתו כסתום איירי אכולה מבוי ומאידך בדרך התיקון דאלו עושין לחי לפתחן משמע דחשיב ליה כשתי מבואות, ובהמשך דבריו בפי' הגמ' דמי לימא שמואל ביאר הכרח הגמ' לל"ק תלה גדר מפולש דאיכא ביותר מי' אף לשמואל במה דהוי כחד מבוי. וצ"ב.

בירור בכוונת רש"י בביאור דעת שמואל - אמאי בעי לכלל דצו"ה אחר דהוי כמבוי סתום

ובעיקר פירושו לשמואל קשה לי דבתחילה ביאר דמבוי עקום חשיב לשמואל כסתום וביאר דרך התיקון כשתי מבואות סתומים, ולכאורה די בזה לבאר למה לא בעינן לתיקון דרב, ואעפ"כ בהמשך הוסיף כללא דשמואל דלא מצריכנן צו"ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד וכו', ועוד קשה דלא אתי שפיר האי כללא למה שפי' לקמיה דאי ביותר מעשר הוי כחד מבוי וכו' ואי כדקאמר דלא מצריכנן צו"ה וכו' מאי קושיא.

בירור בעיקר כלל הנ"ל - דלא מצריכנן צו"ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד זה

ובאמת דעיקר דבריו הק' דלא מצרכינן צו"ה צ"ב, דהרי דין דצורת הפתח הוא לכאורה תיקון פתח אחד, ומה שייך לתלות גדר נצרכותו כגדר בשתי הפתחים כאחד (היינו, דאין למצוא גדר דזה כנגד זה כגדר נפרד בחד פיתחא), ואי אמר גדר

זה במבוי עצמו היינו דלא מצרכינן צו"ה אלא למבוי המפולש, ולא חשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו', הוי אתי שפיר, דהוא גדר בכל המבוי כחד דבעי צו"ה (אבל יהא אתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', דכיון דהוי יותר מעשר הוי כחד מבוי וחשיב כמפולש אף לשמואל), גם צ"ב מה שקרא שם מפולש אכל פתח ופתח (והרי לא איירי אפתחים דעלמא דריבוי פתחים דנקט הוא משום זה כנגד זה), והיינו דלכאורה אין לחשוב מבוי או פתח כמפולש אלא בהצטרף שני הפתחים ושני רה"ר שאליהם הם פתוחים, דאם לא כן הרי כל פתח מצורתו הוי מפולש דדאיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

והנה מה שהקשינו ממש"כ ביותר מעשר, הנה לקמן (ח.) גבי מבוי הכלה לצידי רחבה כתב ברש"י (ד"ה אבל זה כנגד זה) וז"ל ובצידי רחבה אפילו זה שלא כנגד זה אסור משום דכותל רחבה מאריך המבוי והוי כמבוי ארוך עד כותל רחבה שכנגדו ואסור מידי דהוה אמבוי עקום שיש יותר מעשר בעקמומיתו דלכולי עלמא אסור ואף על פי שאין פתחיו מכוונין הכא נמי משנכנס לרחבה הרי כל רוחב הרחבה הוי עקמומית גדולה ורחבה הרבה ודמי כמבוי המפולש דרך עקמומית. ע"כ. ומבואר דאכן במבוי עקום יותר מי' אסיר לשמואל אף שאין פתחיו מכוונים, ומשמע שאין גדר שכתב בנצרכות דצו"ה שייך לאיסור זה, והיינו, דאף אמנם שלא יותר מבוי זה לשמואל אלא בצו"ה אין גדר בתיקון דצו"ה זה כתיקון צו"ה דשאר מבוי המפולש. וצ"ב גדרם החלוק.

ספק בגדר המוקדם דמבוי עקום אי חשוב אחד וגדר צורתו ביחס לדין ארכו יתר על ארכו

והנה יש להסתפק בגדר האי מבוי לולי פסול דמבוי מפולש לרב (ומבוי סתום לשמואל לל"ב דרש"י) אי חשוב כמבוי אחד או כשני מבואות.

ואי הוי כמבוי אחד יש להסתפק אי חשיב ארכו יתר על רוחבו אחד דמאיזה צד מן הפתחים שנמדוד הרי בהמשכו הוי רחבו יתר על ארכו, ובאמת שיש להסתפק כן מקודם במבוי שאינו עקום (שאין לו אלא פתח אחד), היינו שבתחילתו הוא קצר ובסופו הוא רחב כזה והיינו, שאם נראה רחבו הכולל לפי רוחב המועט, יהיה חשוב אורכו יתר על רחבו, אבל אם נראה רחבו הכולל לפי רוחב המרובה, לא יהיה חשוב ארכו יתר על רחבו (והיינו מבוי עקום דנהרדעא לפירוש אחד בתוס' (ד"ה רב), אלא דהתם כדהכא מחמת פתחים שיש לו בשתי צדדיו יש לומר דחשוב כשניים, ושפיר טפי מהאי דלית אלא פתח אחד).

ספק באי חשוב כשני מבואות באופן חלוקתם ופילוש האמור בכל חד

ואי הוי כשני מבואות יש להסתפק איך יש לחשוב חלוקת המבואות, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש האמור דקודם תיקון, והנה אי חשוב מבוי אחד הרי פשוט גדר פילושי שהוא בעקום כזה. אבל אי הוה כשני מבואות יש לומר חילוקו בשלושה פנים. האחד, שיהיה חלוק בשווה באלכסון, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש אף הוא באלכסון כזה. והשני, שיהיה חלוק כל מבוי עד מקום הפירצה, ובלא חלק המחברם, ויהיה גדר הפילוש ביושר כזה. והשלישי, שיהיה כל מבוי נמשך עד דופן האמציעית ביושר, והיינו, שיהיו משותפים במשך מבואם בקרן, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש בעקום עד חלק מבוי האחר שאינו משותף כזה.

ספק בגדר פילוש דרב אי הוה פילוש לרה"ר או פילוש למבוי האחר

עוד יש להסתפק אי נימא דחשוב כשני מבואות לרב דתורתו כמפולש מה גדר פילושו (היינו, דאי חשוב כמבוי אחד פשיטא דפילושו בשני פתחיו לרה"ר), אי הוה גדר פילושו היותו מפולש לחבירו, ונצטרך לומר שנתחדש בדברי רב דפילוש למבוי חשוב פילוש (ואמנם אין זה אלא בפילוש למבוי הפתוח לרה"ר, אבל אין גדר הפילוש לרה"ר אלא למבוי, ונתחדש גדר חדש במבוי הפתוח לרה"ר, דפילוש אליו חשוב פילוש), או דלמא הוה גדר פילושו לרה"ר, ונתחדש בדברי רב שדין מבוי המפולש לרה"ר אינו מגדרי גבול מבוי (היינו, כמו שיש למצוא בדין נפרצה למקום האסור לה, ובדין מצא מין את מינו ועוד), ואין הפסק מבוי האחר חשוב הפסק לענין היות רה"ר שמעבר לו בגדר פילוש אחד עם רה"ר שבצד שני, להחשיב מבוי שביניהם כמבוי המפולש (ומאחר שאין למצוא גדר זה מצורת מבוי עצמו (דאי הכי היינו גדר מבוי אחד שאמרנו), נצטרך לומר שהוא גדר מוקדם לזה, היינו, שהוא מגדרי רשויות, ויהיה גדר מבוי המפולש חלוק בעיקר ענינו ממבוי הסתום, כחילוק חצר ממבוי. ויתבאר בע"ה).

סימן ח

מבוי שצידו א' ארוך (ח:)

גמ' (ח:) אמר רב כהנא בר תחליפא משמיה דרב כהנא בר מניומי משמיה דרב כהנא בר מלכיו משמיה דרב כהנא רביה דרב ואמרי לה רב כהנא בר מלכיו היינו רב כהנא רביה דרב מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, פחות מארבע אמות, מניח את הקורה באלכסון. ארבע אמות, אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. רבא אמר אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. ואימא טעמא דידי ואימא טעמא דידהו, אימא טעמא דידי, קורה טעמא מאי משום היכר, ובאלכסון לא הוי היכר. ואימא טעמא דידהו, קורה משום מאי משום מחיצה, ובאלכסון נמי הוי מחיצה. אמר רב כהנא הואיל ושמעתתא דכהני היא אימא בה מילתא, הא דאמרת מניח הקורה באלכסון, לא אמרן אלא שאין באלכסונו יותר מעשר, אבל יש באלכסונו יותר מעשר דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר.

דקדוק לישנא דגמ' ביחס אריכות וקוצר - חקירה בגדר אריכות צד אחד

והנה מהא דנקטו לישנא דמבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, משמע דגדר אופן זה הוא בצורת המבוי (דאין גדר צד בכל כותל כשלעצמו, ואף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובצדדיו המוגדרים ע"י כתלים), אלא דיש לעיין אם גדר זה מוקדם לגדר הנצרך במבוי המתוקן, והיינו, דלולי דתקנו חכ' דין לחי וקורה, אכן היה לראות מקום המבוי שצידו א' וכו', אבל אחר דבעינן לתיקוני רוח רביעית, כבר אין למצוא גדר במקום המבוי ובצדדיו מחמת כתלים שבשתי רוחות (דהא גדר צד האמור כארוך או כקצר הוא ביחס לאידך גיסא), אלא אי דינו שמניח קורה באלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו באחת, וקורה העומדת באלכסון היא יושרו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, דכאמור אין משמעות באורך הכתלים כשלעצמם, אלא רק במה שיש להם להגדיר מקום המבוי, ובהיעדר מחיצה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (בד' צדדיו) אלא בהם, בהיות קצותם מסיימים אותו הצד, אבל בהיותו מתוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע"י התיקון), ואי דינו להניח כנגד הקצר, הרי שעד כאן הוא מקומו. או שנאמר דזה גדר מקום המבוי עכ"פ. דאף שאמרו חכ' לתקן רוח רביעית, אין התיקון ראוי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך דגדר התיקון ומקום הנחתו הראוי מוגדר ע"י מקום המבוי. ועכ"פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

פירוש דברי רש"י בגדר האי מבוי - הצ"ב בפי' ובגדר מקום אלכסון

והנה ברש"י (ד"ה צידו) כתב וז"ל צידו אחד ארוך ונמשך כותלו לרה"ר יותר מכותל השני. ע"כ. ואם כאמור צ"ב מהו שנקט גדר אופן הנידון בהימשכות הכותל ביחס לרה"ר (ובפרט דלגבי שיעור ד"א אכן נקט מדידת השיעור ביחס שבין שני הכתלים (ד"ה אם פחות וכו' עודף זה על חבירו)).

(ובאמת דעיקר דבריו צ"ב, דמהא דנקט הימשכות הכותל ביותרת יש לשמוע דאף כותל השני חשוב כנמשך לרה"ר, ובשווין יהיו חשובים נמשכים לרה"ר בשווה, ולכאורה אין מקום המבוי יכול לקבל שתי שמות, דאי מבוי הוא אין זה רה"ר, ולהיפך (ואין לומר דגדר רה"ר נמדד במקום שבצידי המבוי (היינו, אורך רה"ר הקיימת קודם למבוי ואחריו) דא"כ הוה ליה למימר נמשך לתוך רה"ר).

נפק"מ בין שני הצדדים הנ"ל - ובאופנים השונים שיש למצוא גדר אלכסון

ולכאורה יש למצוא בזה נפק"מ, דאם גדר אריכות הצד הוא ביחס למקום המבוי וצדדיו המוגדרים ע"י כתליו, הרי שאריכות תחשב ביחס לכל המבוי, ומאחר שאין צד וקצה אלא ביחס

לצורתו, תהיה אריכות הצד תלויה ביחס לצד שכנגדו, וביחס כל חד לצד המבוי האמצעי (המוגדר ע"י מחיצה שלישית), ואם יהיה גדרו ביחס להימשכות לרה"ר, לא תהא נחשבת האריכות אלא בחלק הנמשך לרה"ר.

ואמנם באופן הפשוט כזה, לא יהיה נפק"מ בזה, אבל יהא נפק"מ באופן שתהא צורת המבוי המוגדרת ע"י צד האמצעי בשווה, לא יהא חשוב כמבוי שצידו' אחד ארוך וצידו וכו' אע"פ שיהיה כותל שבצידו האחד נמשך לרה"ר יותר על השני (היינו, גדר אריכות הנמדד רק ביחס לחלק הנמשך לרה"ר) כזה, אבל אי תליא ביותרת הימשכות הכותל לרה"ר, אין צורת המבוי מועלת בזה, וכן הוא להיפך, באופן שהימשכות הכתלים לרה"ר יהיו בשווה (או שלא תהא האריכות נמשכת לרה"ר כלל), וביחס לצורת המבוי יהיה אחד עודף על חבירו כזה, דלא יחשב כמבוי שצידו וכו', ולצד ראשון כן.

ואחר העיון נראה דאף אי נימא כצד ראשון יש למצוא נפק"מ בזה לשני פניו, היינו, דכאמור אף אי נימא דגדר אריכות צד אמשנהו הוא ביחס למקום המבוי יש לדון בגדר מקום המבוי כנ"ל, היינו, דאי נימא דגדר מקום המבוי אינו מוקדם לדין הנחת הקורה, אלא חשיב כן ביחס להנחתה, היינו, בהשלם תיקון דקורה, הרי יתכן שאף שביחס למקום המבוי בלא קורה יהיו הכתלים מסתיימים בשווה, יהיה חשוב המבוי כצידו אחד ארוך וכו', מאחר שביחס לקורה כן הוא, היינו, כזה או בהיפך כזה.

ושם ברש"י (ד"ה אם פחות) כתב וז"ל אם פחות מד' אמות עודף זה על חבירו מניח קורה באלכסון וישתמש כאן בארוכה וכאן בקצרה. ע"כ. והיינו, דעודף הנ"ל הוא ביחס שבין שני הכתלים, והוא פשוט דאף אי נימא כדקדוק הנ"ל ברש"י דגדר אריכות האמור הוא ביחס לרה"ר, שיעור שיש לתלות בו חשיבות האריכות להיות שני הכתלים נפרדים מלהניח עליהם קורה, הוא ביחס שבין שניהם, שהרי בהכרח דהכא איירי בגדר מבוי הראוי להניח עליו קורה, וביחס לקורה יהיה משמעות הנ"ל שיש בהיות הכתלים מקום הנחתה, גדר מוקדם, ולא ימצא אלא בפחות מד"א (והיינו, דלא דמי להא דרב כהנא דלקמיה בשיעור אלכסונו, דהתם אין גדר פסול הקורה משום מקום הנחתה, אלא ודאי חשובה כמונחת אכתלי מבוי זה, ופסולתה הוא בגדרי קורה להיות מגדירה חלל שתחתיה, שאינו אלא בחלל פתח).

בירור בשיעור ד"א האמור בסוגייתנו - בירור במשמעות מקום ד"א והשייך לדידן

והנה לא נתבאר ברש"י גדר שיעור ד"א האמור כאן, ורהיטת הדברים היא שהוא שיעור מבוי (וכדאיתא בלחי המושך עם דופנו של מבוי (לק' י.)), ואמנם דשיעור מבוי הוי בפלוגתא דרב יוסף ואביי, י"ל דהכא אתי אף לרב יוסף דמשך חקק כמשך מבוי ד"ט (ה.), וכדתרצו התם לגבי לחי הבולט דלאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ד"א.

תירוץ סתירת דעת רב יוסף בלחי הבולט והמושך - הנראה לחקור לפי חילוק הנ"ל בסוגייתנו

אך הנה לעיל כתבנו לתירוצי סתירת רב יוסף דלעיל דאסבר דינא דלחי הבולט משום לאפוקי, אדרב יוסף דילף ממימרא דרב הונא בלחי המושך דש"מ משך מבוי בד"א, דבלחי הבולט גדר הניתן בלחי ד"א הוא ביחס לכותל מבוי זה, היינו, לאפוקי מתורת לחי, ולהחשיבו כאחד מכותלי מבוי (דהא ליכא למימר בטעמו משום לתא דמקום מבוי ושיחשב כמבוי בפני עצמו, דמקום מבוי דכותל זה, הוא הוא מקום דכותל זה), אבל בלחי המושך גדר הימשכותו הוא ביחס להיות פועל במשך מקום בעל חשיבות מבוי בפני עצמו, וגדר זה אינו שייך לדין משך מבוי המועט דרב יוסף דלעיל, ולא בעי אפילו לתירוץ זה.

ולפי הנ"ל יש לדון הכא אם גדר שיעור ד"א הוה כלחי הבולט או כלחי המושך, ורהיטת הדברים דדמי לגדר לחי המושך, והיינו, דכיון דעודף כותל אחד אחבירו ד"א, וחשיב להיות כותל אמקום בלא שיתוף, אין באחדות כותל הארוך ושיתוף בחלקו, למשוך מקום הכותל העודף, אלא חלק העודף חשיב להיות כותל אמקום בפני עצמו.

בדימוי גדר כותל העודף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום

אבל אחר העיון נראה דיש למצוא גדר בכותל העודף, דדמי יותר ללחי הבולט, והיינו, שאין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום להחשיב כותל שבצידו בנפרד מהמשך הכותל דתוך מבוי, אלא בהפך דאחר שיש לחלק כותל העודף להיות צידו דמבוי סתם, אין לאחדות המשכו עם חלק השווה, להיות מאחד גם מקומות שהוא צידותם.

ונראה דבזה תליא אי מהני שיהא כונס לפנים מראש כותל הארוך עד פחות מד"א או לא. דאם גדר שיעור ד"א הוא במקום החשוב בפני עצמו, הרי דהאי כותל כבר נפרד מהמשכו דבתוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"א הוא בכותל, הרי שאין משמעות זו בכותל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם

כנס עד פחות מד"א, אין כאן כותל (וכמניח קורה לאמצע מבוי דמהני אי לאו).

דקדוק בפ' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל - אי הוה גדר במקום או בצורת המבוי וכתליו

ולכאורה ברש"י נראה כצד ראשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"ל ארבע אמות אינו מניח קורה על ראש כותל הארוך אלא כונס לפנים מראשו כנגד ראש כותל הקצר ומניחה. ע"כ. ודקדק לומר כנגד ראש כותל הקצר, וכנ"ל דחשיב להיות המקום מעורב, להיות הכתלים נגדרים בחדא כצידיו של מבוי.

ובר"ח כתב וז"ל מבוי שצידו אחד וכו' פי' אם עודף הצד הארוך על הצד הקצר ד"א כאילו מבוי בפני עצמו הוא, וצריך מחיצות כנגדו. פחות מד"א חשוב כמו פירצת מבוי, ומחיצות של מבוי פוטרות אותו. ע"כ. והנה מבואר דס"ל דיש בצד הארוך להחשיב כל מקום שכנגדו כמבוי, וחסרון המחיצות שבצד הקצר שכנגדו כפירצת מבוי, ובהכרח דס"ל שיש בצורת המבוי עצמו (ובלא יחס לצד הארוך), להגדיר צורת המשכה הראוי, עד שבהיות מחיצה בצד אחד אנו רואים המשך המבוי ביושר וצד הקצר בפירצה (ואמנם מה שתלה איסור פירצת ד"א בחשיבות המקום להיות מבוי בפני עצמו, הוא תימה אחר דלעיל כתב דהלכתא כרב הונא דבין כך ובין כך בד"ט, וכן דאפילו לר"ה בדר"י לא שרי אלא כר"א ור"א בנשתייר בראשו ד"ט, וי"ל דאכן לא בעי למישרי הנחת הקורה ביושר אלא באלכסון ומימלא ליכא להאי פירצה).

סימן ט

בין לחיים (ח:)

גמ' (ח:) אמר רב חסדא הכל מודים בבין לחיים שאסור. ופרש"י (ד"ה הכל מודים) במבוי שאין בו קורה והכשירו בלחי, שאסור להשתמש בין לחיים, כלומר כנגד הלחי. והאי דנקט בין לחיים אמבואות טובא קאי. ע"כ. ובגמ' לקמיה (ט.) תני ר' זכאי קמיה דר' יוחנן בין לחיים ותחת הקורה נידון ככרמלית, אמר ליה פוק תני לברא. אמר אביי מסתברא מילתיה דר' יוחנן תחת הקורה, אבל בין לחיין אסור. ורבא אמר בין לחיים נמי מותר. ופרש"י (ד"ה נידון ושם) נידון ככרמלית. ואסור לטלטל שם. מסתברא מילתיה דר' יוחנן. דאמר פוק תני לברא אלא מותר הוא אתחת קורה קאמר ליה דקסבר חודו החיצון יורד וסותם. אבל בין לחיים. במבוי שאין שם קורה מודה דאסור. ע"כ.

וריהטת הדברים דהא דאביי היא היא דרב חסדא דהא רב חסדא אמח' דאי מותר להשתמש תחת הקורה איירי ואמר דאף מ"ד מותר, והיינו, רב ור"ח ור' יוחנן, בין לחיים אסור. וברש"י לא נתבאר סברתם דרב חסדא ואביי, ודייקו בראשונים דמהא דכתב אדברי אביי דמסתברא מילתיה דר' יוחנן אתחת הקורה דקסבר חודו החיצון יורד וסותם, משמע דדלא ס"ל כן בלחי, ואלא בלחי חודו הפנימי סותם. ולולי דבריהם מהא דסתם ולא כתב כן בפירוש אלא רק כתב דבמבוי שאין שם קורה אסור, נראה דנזהר מלומר כן, היינו, דדקדק לומר רק דבמבוי שאין שם קורה וליכא למימר חודה החיצון דקורה יורד וסותם אסור, ולא אתי להכריע דאיסור דאמר אביי בלחי הוא מטעמא דחודו הפנימי סותם (ואמנם דלק' בגמ' (טו.) אמרו בטעמא דאביי דלחי העומד מאליו הוי לחי דלחי משום מחיצה, אבל כאמור לק' אין זה הכרח דאמרי' בזה דחודו הוא הסותם, גם לא נתברר אי רש"י גרס ליה בגמ').

ואם אכן נצטרך לומר דמה דגבי לחי לא נחתו לתלות באיזה חוד סותם, הוא משום דאין גדר היתר דלחי בסתימה הנעשית ע"י חודו, אלא גדר סתימתו הוא בכולו, ומימלא יהיה גדר הנידון דבין לחיין בדין מקום עובי המחיצה (ודמי להא דהזורק (שבת צט:) דבעי ר' יוחנן בנח אכותל, ולהא דאמר ר' זירא (לק' כה:) בקרפף שנפרץ לחצר דאוויר מחיצות מייתרו).

וכן בדעת רבא י"ל דפליג עליה דרב חסדא. וברש"י לא נתבאר בפירוש טעמא דרבא. ואי תליא במח' לק' (טו.) י"ל בפשטות דרבא סבר דלחי משום היכר, וכדבעו למיתלי נידון דתחת הקורה בזה, לאוקמא דעת המתיר דס"ל קורה משום היכר, אמנם דמהא דילף רבא להיתרא מדינא דמקום פטור, ומהא דמודה רבא בד' טפחים ובפתוח לכרמלית, משע דאף איהו ס"ל שאין היתר הלחי מועיל למקום שכנגדו.

אבל הנה ברש"י (ד"ה ובלבד) כתב אהא דדימה רבא בין לחיין למקום פטור, וז"ל ובין לחיין נמי אפילו חשבת ליה מקום בפני עצמו בטל וכו'. ע"כ. ויש לשמוע דאין זה דעתיה דרבא עצמו, ובאמת לדידיה היתר הלחי מועיל אף למקום שכנגדו, ולא בעי להא דמקום פטור אלא לאביי דס"ל דלא מהני לחי למקום שכנגדו, והוה ליה מקום בפני עצמו, דיש להתירו כמקום פטור. ואם אכן הרי דתירוצא דרבא בפתוח לכרמלית וכן הכרח אביי במניעת אוקימתא דרב באית ביה ד"ט, לא אתו אלא לאביי

דחשיב מקום בפני עצמו, ולא כמקום פטור, אבל לרבא גופיה דלאו מקום בפני עצמו הוא, אלא חשוב משאר מקום הניתר בלחי זה יהיה מותר (וכן משמע מהא דהקשה ר"ה בדר"י ממבוי שרצפו בלחיין, ואי ס"ל לרבא גופיה ההיתר רק בלית ביה ד"ט מאי קושיא, הא אית ביה (ולאוקמיה הא דרבב"ח אר"י בב' לחיין דליתיה לד"ט הוא דוחק)).

ולפי"ז נצטרך לומר דהא דתרין רבא אתוך הפתח דאירי בפתוח לכרמלית לא אתיי אלא לדעתיה דאביי, אבל לדעתיה דרבא לא דמי תוך הפתח לבין לחיין, וכן י"ל בהא דכתב רש"י (ד"ה תוך הפתח) דמחיצות שיש לפתחו הן הן לחיין שלו, דלא כתב כן אלא אליבא דאביי, והיינו, דלגבי מה דמהני היות המקום כנגד הלחי להחשיבו כמקום בפני עצמו, שווה תוך הפתח ואי בעינן בתוך הפתח לחי אחר להתירו, כן הוא במקום דבין לחיין, אבל אליבא דרבא נצטרך לחלק דאף שיש ללחי להתיר מקום שכנגדו, אית ביה במקום שתוך הפתח טעמא להחשיבו כמקום בפני עצמו.

אלא דזה קשה דא"כ מהו דתרין רבא לק' אהא דהקשה ר"ה בדר"י ממבוי דרצפו בלחיין התם נמי בפתוח לכרמלית ומצא מין את מינו וניעור, ואם דעתיה דרבא דמהני לחי להתיר מקום שכנגדו, מה מהני היות המקום זה פתוח לכרמלית יותר מכל מבוי הפתוח לכרמלית, וכי אף במבוי זה נימא שאחר שניעור מקום שבין לחיין יהא הוא מעורר השאר (ולא יהני לזה תירוצא דרב אשי (לומר דס"ל לרבא כהך תירוצא), דהא קושיא הקשה ר"ה בדר"י לרבא עצמו, ותירוצא דפתוח לכרמלית הוא לכאורה דברי רבא גופיה. ואמנם לענין הלכה י"ל דקימ"ל כרב אשי, ולאו מטעמיה דרבא דיש להחשיבו כמקום בפני עצמו ובלית ביה ד"ט ובפתוח לרה"ר חשיב מקום פטור).

(ואמנם כן י"ל לשא"ר דס"ל חילוק דפתוח לכרמלית אף לגבי היתר קורה).

ועוד שם בגמ' אמר רבא מנא אמינא לה דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. ופרש"י (ד"ה מקום שאין בו) מקום שאין בו ד' על ד' עומד בין רשות הרבים לרשות היחיד הואיל וליכא מקום חשוב לאו רשות באנפי נפשיה הוא ובטיל להכא ולהכא והיינו מקום פטור. לכתף. משאו. ובלבד שלא יחליפו. דלא לימרו דקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד ואתי למישרי הוצאה בשבת ובין לחיים נמי אפילו חשבת ליה מקום בפני עצמו בטל להכא ולהכא ושרי. ע"כ.

והנה בעיקר דימוי דרבא מקום שבין לחיין למקום פטור, הנה לדין היתר הטילטול למקום פטור הרי בעינן לשני גדרים, האחד, מה שהואיל ואין לו מקום חשוב לא הוי רשות בפני עצמו, והשני, דמאחר דאינו רשות יש לו להתבטל לרשויות, ובהצטרף מה שכתב רש"י דבין לחיין אפילו חשבת ליה מקום בפני עצמו, יהיה גדר מקום פטור מקום נפרד שחשוב להיות מקום בפני עצמו, אבל אינו חשוב להיות רשות בפני עצמו. והנה לכאורה דימוי דבין לחיין לזה, הרי לא שייך אלא ביחס לגדר הראשון, היינו, שאינו מקום חשוב ולא הוי רשות בפני עצמו, דלגבי מה שמקום פטור בטל להכא ולהכא לכאורה ליכא לדמויי, דהא בלא לחי פשיטא דלא בטל לרה"ר, והא דמהני לחי לכאורה אינו שייך לרה"ר, אף אי נימא לחי משום מחיצה וחודו הפנימי סותם, הא חוד פנימי דלגבי מבוי הוא חיצון לגבי רה"ר (וכן נראה דבמבוי עקום למ"ד נותן לחי בעקמומיתו, אי בין לחיים אסור, יהיו שני המבואות נאסרים בעובי הלחי), וא"כ בהכרח דהא דבטל להכא ולהכא אין הגדר באחת, אלא שביחס לטילטול מהכא בטל להכא וביחס לטילטול מהכא בטל להכא.

סימן י
בגדרי רשויות

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי

מחלוקת ר"י וחכמים אי רה"ר מיערבא - מחלוקת בעצם המושג ולא רק בצורת התיקון

והנה לבאר יותר גדר מבוי עצמו ובמה דחשיב להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמצאנו שדין לחי וקורה אינו מועיל אלא במבוי שיש לו תנאים מסוימים.

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' אי רה"ר מיערבא. ומצאנוה בשתי סוגיות בגמ' ובתרוויהו משמע דר"י וחכ' חלקו בעצם המושג אי רה"ר מיערבא, ובלי שייכות לצורת התיקון, דבגמ' דעיר של יחיד ורבים נאמרה דעת ר"י כדין כללי דלדעתו רה"ר מיערבא, ולדעת חכ' אין רה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע דעיקר מחלוקתם הוא באי רה"ר מיערבא או לא, וביותר, דאיתא שם בגמ' להוכיח דאין רה"ר מיערבא אפילו בדלתות מהא דבעינן לדלתות ננעלות בירושלים ובמחווזא בכדי שלא יתחייבו עליה משום רה"ר, והיינו, דפשיטא ליה לגמ' דמה דרה"ר מיערבא ע"י דלתות ננעלות אין זה בגדר דרה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ר ועירובא ברה"י הוא. ופשיטא ליה דדלתות שאינן ננעלות הוא רק אי רה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' דהאי דרך רה"ר הוא במקום אחר מרה"ר, והיינו, דהוקשה לגמ' לשון דעירוב בדרך רה"ר דהא אין רה"ר מיערבא, ופשיטא ליה דאין לחי או קורה או צורת הפתח או דלת שאין ננעלת מועילים להחשיב המקום כאינו רה"ר. וע"כ שאלו היאך מערבים רה"ר הרי דעת חכ' דאין רה"ר מיערבא כדתני בברייתא דיתר על כן.

הצריך ביאור במחלוקת עירוב רה"ר - קושי היאך מועיל לר"ק להפוך רה"ר לרה"י

והנה זה צ"ב דהלא מצאנו דמח' זו תלויה בדין אתי רבים בשני מחיצות מעלייתא, ובדין מחיצות דאורייתא, ובדין לחי וקורה אי הוו משום מחיצה, וא"כ היכי משמע לגמ' דהוא מח' נפרדת אי רה"ר מיערבא. ועוד צ"ב דהרי דין עירוב הוא לכאורה דין ברה"י, שתקנו חכ' דאף במקום דהוא רה"י דאורייתא בעינן להכשרו משום דאתי לאחלופי, אבל מה שיהיה המקום הנ"ל רה"י ולא רה"ר אינו מדין הכשר מבוי, וא"כ הרי ודאי דלא שייך תיקוני מבוי ברה"ר, דבזה איכא לדין דאורייתא דהעברה ברה"ר. וכל דין הכשר מבוי הוא אחר שיש